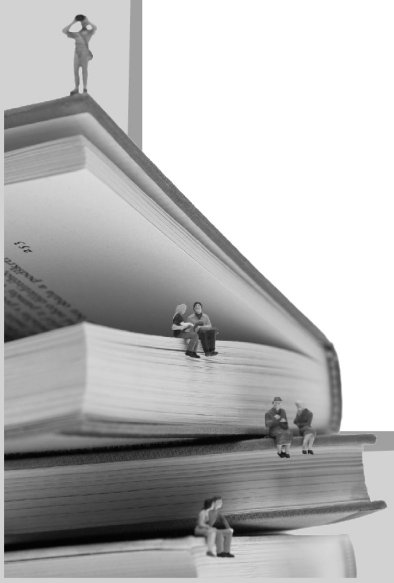
제 1 편 총 설

제1장 | 소득세의 의의 및 과세체계 ····· 2
제2장 | 납세의무 및 과세소득의 범위 ····· 7
제3장 | 과세기간 및 납세지 ····· 18



제1장 소득세의 의의 및 과세체계

1. 소득세의 의의 및 특성

가. 소득세의 의의

○ 소득세는 개인이 얻은 소득에 대하여 부과되는 인세(人稅)

○ 응능부담의 원칙에 가장 적합한 조세
- 인적공제 등 개인적 사정을 고려하고 누진세율을 적용하여 과세하기 때문에 응능부담의 원칙을 실현하기에 가장 적합한 조세

○ 과세소득의 범위에 관한 학설
- 소득원천설 : 일정한 원천에서 계속·반복하여 발생한 소득만을 소득으로 인식하고 일시적·우발적·은혜적(예 경조비, 위로금 등)인 것은 과세대상에서 제외(사업소득의 경우에 고정자산처분이익(복식부기의무자 제외), 유가증권처분이익, 신주인수권부사채처분이익 등은 현행 「소득세법」에서는 과세소득 범위에 포함하지 아니함)
- 순자산증가설 : 일정한 기간의 자산의 순증가에 그 기간 중의 소비를 합한 것을 소득으로 인식(기타소득, 퇴직소득, 양도소득 등 불규칙적이고 일시적인 소득을 현행 「소득세법」에서는 과세소득으로 열거)

○ 우리나라 「소득세법」의 입장
- 기본적으로 소득원천설 입장에 있으나, 순자산증가설 일부 수용
- 이자·배당·사업소득에 대한 소득유형별 포괄주의

나. 소득세의 특성

(1) 세부담의 공평성을 보장하는 조세

○ 납세자의 가족상황·최저생계비 등을 고려하고 개인의 모든 소득을 종합하여 누진세율을 적용하는 등 납세자의 부담능력에 따라 과세

(2) 시장가격구조에 대하여 중립적임

○ 시장경제거래의 결과 발생하는 분배소득에 직접 과세함에 따라 다른 세목에 비하여 시장가격구조에 영향을 적게 미침

(3) 경기변동에 따른 경제안정화 기능 수행

○ 소득세는 세수의 소득탄력성이 높기 때문에 경제를 자동적으로 안정시키는 경기의 억제 또는 촉진효과를 가짐

(4) 우월한 소득재분배 기능

○ 누진세율로 종합과세 함에 따라 다른 세목에 비하여 소득재분배 기능이 우월함

2. 우리나라의 소득세제

가. 소득세 과세 개요

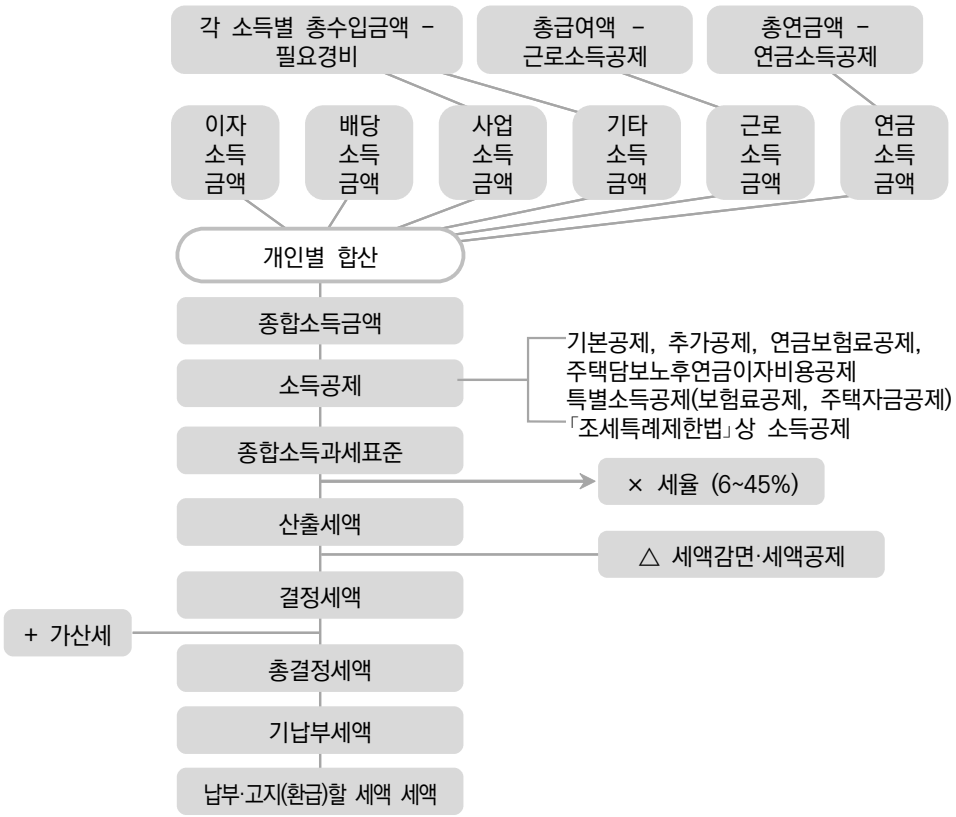
● 소득세 과세방식

종합소득	① 종합과세	: 과세표준에 합산, 누진세율
	② 분리과세	: 합산안함, 원천징수세율
분류소득	③ 분류과세	: 합산안함, 별도세율 결집효과로 인한 세부담 완화 목적

● 과세소득의 구분



나. 종합소득 과세체계



1) 종합과세소득이란 미열거(과세제외)소득, 비과세, 분리과세를 제외한 총수입금액을 말함

다. 우리나라 소득세제의 특징

(1) 개인별 과세

○ 개인별과세가 원칙이나 특수관계자간의 공동사업에 있어 손익분배비율을 거짓으로 정하는 등의 사유가 있는 경우 예외적으로 합산과세

* 종합과세에 있어 소득을 종합하는 인적단위를 과세단위라고 하며 개인단위주의와 소비단위주의(부부단위주의 또는 가족단위주의)로 구분

- 누진세율 구조하에서는 과세단위를 어떻게 설정하는가에 따라 세부담 크기에 중대한 영향을 미침
- 우리나라 「소득세법」은 원칙적으로 개인을 단위로 하여 소득세를 과세하고 있으나, 다만 거주자 본인과 생계를 같이하는 자로서 「국세기본법 시행령」 제1의2제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 특수관계인이 공동사업자에 포함되고 있는 경우로서 손익분배 비율을 허위로 정하는 사유가 있을 때는 예외적으로 이를 합산하여 과세하고 있음.

(2) 종합과세와 분리과세 혼용 (과세방법)

○ 이자소득 등 6가지의 소득을 종합하여 과세하고, 이자·배당, 연금, 기타, 2천만원 이하의 주택임대소득, 일용근로자의 급여 등 일부 소득에 대하여 분리과세

- 다만, 장기간을 통하여 형성된 퇴직소득과 양도소득에 대하여는 결집효과*로 인한 세부담을 완화할 필요 등에 의하여 분류과세

* 장기간에 걸쳐 발생한 소득이 일시에 실현되는 효과

(3) 열거주의와 소득유형별 포괄주의 (과세소득의 규정 방식)

○ 「소득세법」에서 구체적으로 과세대상으로 열거한 소득에 대해서만 과세

○ 이자·배당·사업소득에 대하여 유형별 포괄주의 도입

(4) 신고납세제도

○ 해당 과세기간의 소득을 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일(성실신고확인대상 사업자가 성실신고확인서를 제출하는 경우 6월 30일)까지 납세자가 스스로 과세표준 확정신고를 함으로써 납세의무가 확정(정부의 결정 절차 불필요)

(5) 소득공제 제도

○ 납세의무자의 최저생계비에 해당하는 소득을 과세표준계산상 공제하는 인적공제와 지출된 비용(연금보험료·건강보험료·주택자금 등) 중 일정비용을 과세표준계산상 공제하는 물적공제를 두고있음

(6) 주소지 과세제도

○ 거주자의 주소지를 납세지로 하여 과세함을 원칙으로 하고 예외적으로 소득발생지를 납세지로 할 수 있음

* 예외적인 소득발생지 : 납세자의 신청에 의해 사업장소재지를 납세지로 지정하거나 직권에 의해 관할지방국세청장이 지정 가능

(7) 원천징수제도

○ 특정소득 지급 시 지급자가 소득자로부터 세액을 징수하여 납부하는 제도

① 예납적 원천징수(종합과세)

원천징수납부한 세액은 미리 납부한 것에 불과하여 원천징수로써 납세의무가 종결되지 않으므로 과세표준 확정신고나 연말정산 등의 사후정산을 해야 하며, 이때에 원천징수납부한 세액을 기납부세액으로 공제한다.

② 완납적 원천징수(분리과세)

원천징수에 의하여 납세의무가 종결되는 것으로 세원탈루를 최소화하고 조세채권 채무가 조기종결되는 원천징수 방법으로 과세표준 확정신고를 따로 할 필요가 없다.

* 소액납세자 납세절차 간소화(납세편의 도모) 및 징세비 절감효과
⇒ 광범위하게 활용되고 있음

제2장 납세의무 및 과세소득의 범위

1. 납세의무

가. 소득세 납세의무자 (법 §2①)

○ 「소득세법」상의 소득이 있는 개인

* 법인세 납세의무자 : 「법인세법」상 소득이 있는 법인

(1) 개인(자연인)

○ 거주자

○ 비거주자

(2) 법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체

○ 단체 중 '법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체'

<table>
<tr><td colspan="2">개 인</td><td rowspan="2">소득세 납세의무</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단 체</td><td>법인으로 보는 단체 외의 단체</td></tr>
<tr><td>법인으로 보는 단체</td><td rowspan="2">법인세 납세의무</td></tr>
<tr><td colspan="2">법 인</td></tr>
</table>

나. 법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체의 납세의무 (법 §2③)

☞ 2019.12.31.이전에 발생하는 소득분까지 적용

「국세기본법」 제13조제1항에 따른 법인 아닌 단체 중 법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체는 국내에 주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소를 둔 경우에는 거주자로,

그 밖의 경우에는 비거주자로 보아 다음의 구분에 따라 「소득세법」을 적용한다. (2013.1.1.개정)

(1) 공동사업으로 보는 경우 (영 §3의2 1호)

구성원 간 이익의 분배방법이나 분배비율이 정하여져 있거나 사실상 이익이 분배되는 것으로 확인되는 경우에는 해당 구성원이 공동으로 사업을 영위하는 것으로 보아 구성원별로 과세한다.

(2) 1거주자 또는 1비거주자로 보는 경우 (영 §3의2 2호)

구성원 간 이익의 분배방법이나 분배비율이 정하여져 있지 않거나 확인되지 않는 경우에는 해당 단체를 1거주자 또는 1비거주자로 보아 과세한다. 이 경우 단체는 구성원과 독립하여 소득세의 납세의무를 지므로 단체의 소득을 대표자나 관리인의 다른 소득과 합산하여 과세하지 않으며 대표자 등 개인의 재산으로 납세의무를 지지 아니한다.

* 아파트 부녀회가 아파트 관리사무소로부터 청소용역을 도급받아 용역을 제공하고 대가를 받는 경우 납세의무 (소득46011-3249, 1999.08.18.)
- 부녀회의 대표자가 선임되어 있고, 이익의 분배방법 및 비율이 정하여져 있는 때에는 해당 부녀회는 공동사업자에 해당되는 것이므로 해당 부녀회의 회원 각자가 납세의무가 있는 것이며
- 이익의 분배방법이나 분배비율이 정하여져 있지 아니한 때에는 1거주자로 보는 것임

나-1. 법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체의 납세의무

☞ 2020.1.1.이후 발생하는 소득분부터 적용

(1) 「국세기본법」 제13조제1항에 따른 법인 아닌 단체 중 법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체는 국내에 주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소를 둔 경우에는 1거주자로, 그 밖의 경우에는 1비거주자로 보아 「소득세법」을 적용한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소득구분에 따라 해당 단체의 각 구성원별로 소득에 대한 소득세를 납부할 의무를 진다.(법 §2③)(2018.12.31.개정)

1. 구성원 간 이익의 분배비율이 정하여져 있고 해당 구성원별로 이익의 분배비율이 확인되는 경우

2. 구성원 간 이익의 분배비율이 정하여져 있지 아니하나 사실상 구성원별로 이익이 분배되는 것으로 확인되는 경우

(2) 해당 단체의 구성원 중 일부 구성원의 분배비율만 확인되거나 일부 구성원에게만 이익이 분배되는 것으로 확인되는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 소득세를 납부할 의무를 진다.(법 §2④)(2018.12.31.신설)

1. 확인되는 부분 : 해당 구성원별로 소득세에 대한 납세의무 부담
2. 확인되지 아니하는 부분 : 해당 단체를 1거주자로 또는 1비거주자로 보아 소득세에 대한 납세의무 무담

(3) 법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체에 해당하는 국외투자기구를 「소득세법」 제119조의2제1항제2호에 따라 국내원천소득의 실질귀속자로 보는 경우 그 국외투자기구는 1비거주자로서 소득세를 납부할 의무를 진다.(법 §2⑤)(2018.12.31.신설)

* 국외투자기구 : 투자권유를 하여 모은 금전 등을 가지고 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득, 처분하거나 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 투자행위를 하는 기구로서 국외에서 설립된 기구

☞ **법인으로 보는 단체**(「국세기본법」 제13조)

① 법인(「법인세법」 제2조제1호 및 제3호에 따른 내국법인 및 외국법인을 말함)이 아닌 사단, 재단, 그 밖의 단체 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로서 수익을 구성원에게 분배하지 아니하는 단체

㉮ 주무관청의 허가 또는 인가를 받아 설립되거나 법령에 따라 주무관청에 등록한 사단, 재단, 그 밖의 단체로서 등기되지 아니한 것

㉯ 공익을 목적으로 출연된 기본재산이 있는 재단으로서 등기되지 아니한 것

② 위의 ①에 해당하는 단체 외의 법인 아닌 단체 중 다음의 요건을 모두 갖춘 것으로서 대표자나 관리인이 관할 세무서장에게 신청하여 승인을 받은 단체

㉮ 사단, 재단, 그 밖의 단체의 조직과 운영에 관한 규정을 가지고 대표자나 관리인을 선임하고 있을 것

㉯ 사단, 재단, 그 밖의 단체 자신의 계산과 명의로 수익과 재산을 독립적으로 소유·관리할 것

㉰ 사단, 재단, 그 밖의 단체의 수익을 구성원에게 분배하지 아니할 것

③ 위의 ②에 따라 법인으로 보는 법인 아닌 단체는 승인을 받은 날이 속하는 과세기간과 그 과세기간이 끝난 날부터 3년이 되는 날이 속하는 과세기간까지는 거주자 또는 비거주자로 변경할 수 없다. 다만, 요건(㉮·㉯·㉰)을 갖추지 못하게 되어 승인취소를 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 세법에서 규정하는 납세의무에도 불구하고 전환 국립대학 법인*에 대한 국세의 납세의무(국세를 징수하여 납부할 의무는 제외)를 적용할 때에는 전환 국립대학 법인을 별도의 법인으로 보지 아니하고 국립대학 법인으로 전환되기 전의 국립학교 또는 공립학교로 본다. 다만, 전환 국립대학 법인이 해당 법인의 설립근거가 되는 법률에 따른 교육·연구 활동에 지장이 없는 범위 외의 수익사업을 하는 경우의 납세의무에 대해서는 그러하지 아니하다.

*「고등교육법」 제3조에 따른 국립대학 법인 중 같은 법 제3조, 제18조 및 제19조에 따른 국립학교 또는 공립학교로 운영되다가 법인별 설립근거가 되는 법률에 따라 국립대학 법인으로 전환된 법인을 말함)

* 교회(기도원)의 비영리법인 해당여부(서면상담2팀-1364, 2007.7.24)
- 주무관청의 허가를 받아 설립한 사단·재단 또는 단체로서 등기되지 아니한 것과 공익을 목적으로 출연된 기본재산이 있는 재단으로서 등기되지 아니한 것은 법인으로 보아 「법인세법」을 적용하는 것임

** 공동주택 입주자대표회의 비영리법인 해당여부(징세 4611-128, 1999.9.27)
- 공동주택 입주자대표회의(공동주택관리기구)가 「국세기본법」 제13조제2항의 규정에 의거 신청에 의하여 관할세무서장으로부터 승인을 받은 경우에는 법인으로 보아 「법인세법」을 적용함

다. 소득세 원천징수의무자 (법 §2②)

다음의 어느 하나에 해당하는 자는 「소득세법」에 따라 원천징수한 소득세를 납부할 의무를 진다.

1. 거주자
2. 비거주자
3. 내국법인
4. 외국법인의 국내지점 또는 국내영업소(출장소, 그 밖에 이에 준하는 것을 포함한다.)
5. 그 밖에 법에서 정하는 원천징수의무자

라. 거주자와 비거주자의 구분

(1) 거주자

○ 국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 개인(법 §1의2①)
- 주소는 국내에서 생계를 같이하는 가족 및 국내에 소재하는 자산의 유무 등 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정함(영 §2①)

* 주소란 생활의 근거가 되는 곳을 말함(「민법」 제18조, 국세기본법 통칙 8-0…1)

** 국내·외 생활관계를 비교하여 판단하는 것이 아닌 국내에서의 생활관계로만 판단

- 거소라 함은 주소지 외의 장소 중 상당기간에 걸쳐 거주하는 장소로서 주소와 같이 밀접한 일반적 생활관계가 형성되지 아니하는 장소를 말함.

○ 국내에 거주하는 개인이 주소를 가진 것으로 보는 경우(영 §2③)
- 계속하여 183일 이상 국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업을 가진 때
- 국내에 생계를 같이하는 가족이 있고, 그 직업 및 자산상태에 비추어 계속하여 183일 이상 국내에 거주할 것으로 인정되는 때

(2) 비거주자

○ 국내에 주소가 없고 183일 이상 거소를 두지 아니한 자

○ 국외에 거주하거나 근무하는 자 중 국내에 주소가 없는 것으로 보는 경우(영 §2④)
- 외국국적을 가졌거나 외국법령에 의하여 그 외국의 영주권을 얻은 자로서
  - 내에 생계를 같이하는 가족이 없고
  - 직업 및 자산상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하리라고 인정되지 아니하는 때

거주자 판정의 특례

▣ 거주자나 내국법인의 국외사업장 또는 해외현지법인(내국법인이 발행주식총수 또는 출자지분의 100분의 100을 직접 또는 간접 출자한 경우에 한정한다)등에 파견된 임직원 또는 국외에서 근무하는 공무원

⇒ 계속하여 183일 이상 국외에 근무함으로써 국내에 주소가 없게 되는 때에도 거주자로 봄

☞「소득세법 시행령」 제3조 및 같은 법 기본통칙 1-3…1에 따라 내국법인의 국외 사업장 등에 파견된 임직원은 가족이나 자산상태로 보아 파견기간 종료 후 재입국할 것으로 인정되는 때에는 그 파견기간에 관계없이 거주자로 보는 것임(서면인터넷방문상담1팀-956, 2006.07.12)

▣ 국내에 주소가 있는지 여부 및 국내 거주기간에 불구하고 그 신분에 따라 항상 비거주자로 보는 경우(소득세법 기본통칙 1-0…3)

1. 주한외교관과 그 외교관의 세대에 속하는 가족. 다만, 대한민국 국민은 예외로 함
2. 한미행정협정 제1조에 규정한 합중국군대의 구성원·군무원 및 그들의 가족. 다만, 합중국의 소득세를 회피할 목적으로 국내에 주소가 있다고 신고한 경우에는 예외로 함

(3) 외국 항행 선박 또는 항공기의 승무원의 경우

○ 그 승무원과 생계를 같이하는 가족이 거주하는 장소 또는 그 승무원이 근무기간 외의 기간 중 통상 체재하는 장소가

- 국내에 있는 때에는 해당 승무원의 주소는 국내에 있는 것으로 보고
- 국외에 있는 때에는 해당 승무원의 주소가 국외에 있는 것으로 봄(영 §2⑤)

〈문〉 외국유학으로 인하여 국외에 1년 이상 거주하는 경우에는 거주자 또는 비거주자 중 어디에 해당할까요?

〈답〉 외국 유학으로 인하여 국외에서 1년 이상 거주하는 경우에도 가족 및 자산의 유무 등과 관련하여 생활의 근거가 국내에 있는 것으로 인정되는 경우에는 거주자로 봄

(4) 거주자 또는 비거주자가 되는 시기

○ 비거주자가 거주자로 되는 시기

1. 국내에 주소를 둔 날
2. 「소득세법 시행령」 제2조제3항 및 제5항에 따라 국내에 주소를 가지거나 국내에 주소가 있는 것으로 보는 사유가 발생한 날
3. 국내에 거소를 둔 기간이 183일이 되는 날

○ 거주자가 비거주자로 되는 시기

1. 거주자가 주소 또는 거소의 국외 이전을 위하여 출국하는 날의 다음 날
2. 「소득세법 시행령」 제2조제4항 및 제5항에 따라 국내에 주소가 없거나 국외에 주소가 있는 것으로 보는 사유가 발생한 날의 다음 날

(5) 거주기간의 계산 (영 §4)

○ 국내에 거소를 둔 기간이 183일 이상이면 거주자가 됨

① 국내에 거소를 둔 기간 : 입국한 날의 다음날부터 출국한 날까지로 한다.

② 일시적인 출국기간 : 국내에 거소를 두고 있던 개인이 출국 후 다시 입국한 경우에 생계를 같이하는 가족의 거주지나 자산소재지 등에 비추어 그 출국목적이 관광, 질병의 치료 등으로서 명백하게 일시적인 것으로 인정되는 때에는 그 출국한 기간도 국내에 거소를 둔 기간으로 본다.

③ 국내에 거소를 둔 기간이 1과세기간 동안 183일 이상이거나 2과세기간에 걸쳐 계속하여 183일 이상인 경우 : 국내에 183일 이상 거소를 둔 것으로 본다.

④ 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제2조에 따른 재외동포가 입국한 경우에 생계를 같이하는 가족의 거주지나 자산소재지 등에 비추어 그 입국목적이 관광, 질병의 치료 등 비사업목적으로서 기획재정부령으로 정하는 방법에 따라 명백하게 일시적인 것으로 인정되는 때에는 그 입국한 기간은 국내에 거소를 둔 기간으로 보지 아니한다.

2. 과세소득의 범위

가. 과세소득의 범위 (법 §3)

(1) 거주자

거주자는 「소득세법」에 규정하는 국내외 모든 소득에 대해서 소득세 납세의무를 진다. 다만, 해당 과세기간 종료일 10년 전부터 국내에 주소나 거소를 둔 기간의 합계가 5년 이하인 외국인 거주자에게는 과세대상 소득 중 국외에서 발생한 소득의 경우 국내에서 지급되거나 국내로 송금된 소득에 대하여만 과세한다.

(2) 비거주자

비거주자는 국내원천소득에 대해서만 소득세 납세의무를 진다.

(3) 동업기업의 출자자인 거주자·비거주자 (법 §3③)

「조세특례제한법」 제100조의14제2호에 따른 동업기업의 출자자인 동업자에게는 동업자간의 손익분배비율에 따라 배분받은 소득(조특법 §100의18①) 및 분배받은 자산의 시가 중 분배일의 지분가액을 초과하여 발생하는 소득에 대하여 과세한다. (조특법 §100의22①)

나. 납세의무의 특례

(1) 공동사업의 경우의 납세의무

(가) 개념

○ 사업소득이 발생하는 사업을 공동으로 경영하고 그 손익을 분배하는 공동사업(경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 출자공동사업자가 있는 공동사업 포함)의 경우에는
- 공동사업장을 1거주자로 보아 공동사업장별로 소득금액을 계산한다.(법 §43)

* 출자공동사업자 소득은 무조건 종합과세 배당소득으로 분류하며, 25%의 세율로 원천징수되는 배당소득임. 또한 금융소득 종합과세 기준금액 2천만원 계산시 제외되며 Gross-up 대상에서 제외

(나) 소득금액의 분배

○ 공동사업에서 발생한 소득금액은 해당 공동사업을 경영하는 각 거주자간에 약정된 손익분배비율(손익분배비율이 없는 경우 지분비율)에 의하여
- 분배되었거나 분배될 소득금액에 따라 각 공동사업자별로 분배하여 해당 거주자별로 납세의무를 진다(법 §2의2①).

(다) 공동사업 합산과세

○ 거주자 1인과 「국세기본법 시행령」 제1조의2제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 특수관계에 있는 자(제4단원 중 Ⅰ.부당행위계산 및 시가산정 참조)로서 생계를 같이 하는 자가 공동사업자에 포함되어 있는 경우 손익분배비율을 거짓으로 정하는 등의 사유가 있는 때에는
- 그 특수관계인의 소득금액은 그 손익분배비율이 가장 큰 공동사업자의 소득금액으로 봄(법 §43③)

○ 주된 공동사업자에게 합산과세 되는 경우에 그 주된 공동사업자의 특수관계인은 약정된 손익분배비율에 해당하는 소득금액을 한도로
- 주된 공동사업자와 연대하여 납세의무를 진다(법 §2의2①).

(2) 피상속인의 소득금액에 대한 납세의무 (법 §2의2②)

○ 납세의무자가 사망한 경우에는 상속인이 피상속인의 소득금액에 대한 소득세의 납세의무를 지며 상속인이 소득세 확정신고를 하여야 함

- 이 경우 상속인의 소득과 피상속인의 소득을 각각 구분하여 별도로 세액을 계산하여 납부하여야 함(법 §44)
- 상속인이 피상속인의 소득세를 납부할 의무는 상속으로 인하여 얻은 재산을 한도로 하며 상속인이 2인 이상인 경우에는 각 상속인은 상속인의 지분에 따라 안분하여 계산한 금액에 대하여 연대하여 납세의무를 진다.(국기법 §24①, ②)

(3) 분리과세소득에 대한 납세의무 (법 §2의2④)

○ 원천징수 되는 소득으로서 종합소득 과세표준에 합산되지 아니하는 소득이 있는 자는 그 원천징수 되는 소득세에 대하여 납세의무를 짐

- 분리과세 이자·배당·기타·연금소득 및 일용근로자의 급여

(4) 신탁재산에 귀속되는 소득에 대한 납세의무 (법 §2의3①)

○ 신탁재산에 귀속되는 소득은 그 신탁의 수익자(수익자가 사망하는 경우에는 그 상속인)에게 해당 소득이 귀속되는 것으로 봄

○ 다만, 위탁자가 신탁재산을 실질적으로 통제하는 등 다음의 요건을 충족하는 신탁의 경우에는 그 신탁재산에 귀속되는 소득은 위탁자에게 귀속되는 것으로 본다(법 §2의3②, 2023. 12. 29. 개정)

- 위탁자가 신탁을 해지할 수 있는 권리, 수익자를 지정하거나 변경할 수 있는 권리, 신탁 종료 후 잔여재산을 귀속 받을 권리를 보유하는 등 신탁재산을 실질적으로 지배·통제할 것
- 신탁재산 원본을 받을 권리에 대한 수익자는 위탁자로, 수익을 받을 권리에 대한 수익자는 그 배우자 또는 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 직계존비속(배우자의 직계존비속을 포함한다)으로 설정했을 것

(5) 동업기업에 대한 납세의무 (조특법 §100의15, §100의16 ①,②)

○ 동업기업으로서 다음 어느 하나에 해당하는 단체가 동업기업과세특례 적용신청을 한 경우 해당 동업기업 및 그 동업자에 대하여 적용한다.

① 「민법」에 따른 조합

② 「상법」에 따른 합자조합 및 익명조합(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제5호 및 제6호의 투자합자조합 및 투자익명조합은 제외한다)

③ 「상법」에 따른 합명회사 및 합자회사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제4호의 투자합자회사 중 같은 조 제19항제1호의 기관전용 사모집합투자기구가 아닌 것은 제외한다)

④ ①부터 ③까지의 규정에 따른 단체와 유사하거나 인적 용역을 주로 제공하는 단체로서 대통령령으로 정하는 것

⑤ 「법인세법」 제2조제3호의 외국법인 또는 「소득세법」 제2조제3항에 따른 비거주자로 보는 법인 아닌 단체 중 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 단체와 유사한 단체로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 외국단체

○ 다만, 동업기업과세특례를 적용받는 동업기업의 동업자는 동업기업의 자격으로 동업기업과세특례를 적용받을 수 없으며, ⑤에 따른 외국단체의 경우 국내사업장을 하나의 동업기업으로 보아 해당 국내사업장과 실질적으로 관련되거나 해당 국내사업장에 귀속하는 소득으로 한정하여 동업기업과세특례를 적용한다.

- 상기 규정에도 불구하고 동업기업과세특례를 적용받는 동업기업에 출자한 동업자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제1호의 기관전용 사모집합투자기구로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 투자합자회사인 경우 그 투자합자회사는 자기에게 출자한 동업자와의 관계에서 동업기업의 자격으로 동업기업과세특례를 적용받을 수 있다. 이 경우 해당 투자합자회사의 동업자는 동업기업의 자격으로 동업기업과세특례를 적용받을 수 없다.

○ 동업기업에 대해서는 「소득세법」 제2조제1항 및 「법인세법」 제3조제1항에도 불구하고 「소득세법」 제3조 및 「법인세법」 제4조제1항 각 호의 소득에 대한 소득세 또는 법인세를 부과하지 아니하고,

- 동업자(상위 동업기업인 동업자는 제외한다)는 제100조의18에 따라 배분받은 동업기업의 소득에 대하여 소득세 또는 법인세를 납부할 의무를 진다.

기본통칙

○ **거주자에 대한 과세소득의 범위**
「소득세법」에 규정하는 모든 소득이라 함은 국내외에서 발생한 소득세가 과세되는 모든 소득을 말한다(통칙 3-0…1)

○ **국외사업장 등에 근무하는 비거주자의 납세의무**
비거주자가 거주자 또는 내국법인의 국외사업장 등에서 근무함으로써 발생한 소득은 납세의무가 없다(통칙 3-0…4)

○ **「소득세법」 상 거주자에 해당하는지 여부**
거주자 해당여부는 거주기간, 직업, 국내에서 생계를 같이하는 가족 및 국내 소재 자산 유무 등 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정하는 것으로서 이에 해당하는지는 사실관계를 종합적으로 고려하여 사실판단 할 사항임 (사전-2018-법령해석소득-0629, 2018.11.09.)

제3장 과세기간 및 납세지

1. 과세기간 (법 §5)

가. 曆年課稅의 원칙

○ 1월 1일부터 12월 31일까지의 1년 동안의 소득금액에 대하여 과세

나. 과세기간의 특례

○ 거주자가 사망한 경우 : 1월 1일부터 사망한 날까지를 1과세기간

○ 거주자가 출국하여 비거주자가 되는 경우 : 1월 1일부터 출국한 날까지를 1과세기간

- 출국이라 함은 거주자의 주소 또는 거소의 국외이전을 말함

  * 폐업하는 경우에도 폐업일과는 관계없이 1월 1일부터 12월 31일까지로 봄

2. 납세지

가. 거주자의 납세지

○ 거주자의 소득세 납세지는 주소지로 한다.

- 다만, 주소지가 없는 경우에는 그 거소지로 함(법 §6①)

○ 납세지가 불분명한 경우로서 주소지가 2 이상인 경우

- 「주민등록법」에 의하여 등록된 곳을 납세지로 함(영 §5①)

○ 납세지가 불분명한 경우로서 거소지가 2 이상인 경우

- 생활관계가 보다 밀접한 곳을 납세지로 함(영 §5①)

  * 거주자가 취학, 질병의 요양, 근무상·사업상의 형편으로 일시퇴거한 경우에는 본래의 주소지 또는 거소지를 납세지로 함(규칙 §3)

판례·통칙

○ **거주자로 보는 법인격 없는 단체의 납세지(통칙 6-0…1)**
거주자로 보는 법인격 없는 단체에 대한 소득세 납세지는 동 단체의 대표자 또는 관리인의 주소지로 한다. 다만, 법 제9조에 의하여 해당 단체의 업무를 주관하는 장소 등을 납세지로 지정 받은 경우에는 그 지정 받은 장소를 납세지로 한다.

○ **주민등록이 직권말소된 자로서 실제의 주소지 및 거소지가 확인되지 아니하는 거주자의 납세지는 말소 당시의 주소지로 한다 (통칙 6-0…2).**

나. 비거주자의 납세지 (법 §6②, 영 §5①)

(1) 국내사업장이 있는 경우

○ 국내사업장의 소재지

○ 국내사업장이 2 이상인 경우에는 주된 국내사업장의 소재지
- 주된 사업장을 판단하기 곤란할 때에는 비거주자가 납세지로 신고한 장소

(2) 국내사업장이 없는 경우

○ 국내원천소득(부동산소득, 부동산등 양도소득)이 발생하는 장소
- 국내원천소득이 발생하는 장소가 2 이상인 경우에는 그 중 납세지로 신고한 장소
- 신고를 하지 아니한 경우에는 소득상황 및 세무관리의 적정성 등을 참작하여 국세청장 또는 관할지방국세청장이 지정하는 장소

* 비거주자의 국내사업장 : 「소득세법」 제120조 참조

다. 납세지의 특례

(1) 원천징수하는 경우의 납세지 (법 §7①)

○ 원천징수하는 자가 거주자인 경우
- 주된 사업장의 소재지

- 다만, 주된 사업장 외의 장소에서 원천징수 하는 경우에는 그 사업장의 소재지
- 사업장이 없는 경우에는 그 거주자의 주소지 또는 거소지

○ 원천징수하는 자가 비거주자인 경우
- 주된 국내사업장의 소재지
- 다만, 주된 국내사업장 외의 국내사업장에서 원천징수를 하는 경우에는 그 국내사업장의 소재지
- 국내 사업장이 없는 경우에는 비거주자의 거류지 또는 체류지

○ 원천징수하는 자가 법인인 경우
- 그 법인의 본점 또는 주사무소의 소재지
- 지점 등이 독립채산제에 의하여 독자적으로 회계사무를 처리하는 경우
  - 원칙 : 그 지점 등의 사업장 소재지(그 사업장의 소재지가 국외에 있는 경우 제외)
  - 법인이 지점, 영업소 또는 그 밖의 사업장에서 지급하는 소득에 대한 원천징수세액을 본점 또는 주사무소에서 전자계산조직 등에 의하여 일괄계산하는 경우로서 본점 또는 주사무소 관할 세무서장에게 신고한 경우나 부가가치세법 제5조 제2항 및 제3항에 따라 사업자단위로 등록한 경우 : 본점·주사무소 소재지를 원천징수세액의 납세지로 할 수 있음(영 §5③)

    * 사업자단위과세사업자 : 둘 이상의 사업장이 있는 사업자가 본점 또는 주 사무소의 관할세무서장에게 사업자단위과세사업자로 등록한 사업자(부법 §8 ③, ④)

(2) 납세조합이 징수하는 경우의 납세지 (법 §7②)

○ 그 납세조합의 소재지

(3) 상속하는 경우의 납세지 (법 §8①)

○ 피상속인의 소득금액에 대한 소득세의 납세지
- 피상속인·상속인·납세관리인의 주소지나 거소지 중 상속인·납세관리인이 납세지로 신고한 장소
- 신고가 없는 경우에는 피상속인의 주소지 또는 거소지

(4) 비거주자가 납세관리인을 둔 경우의 납세지 (법 §8②)

○ 국내사업장의 소재지 또는 납세관리인의 주소지·거소지 중에서 납세관리인이 납세지로 신고한 장소

(5) 국내에 주소가 없는 공무원 등의 경우의 납세지 (법 §8⑤, 영 §5⑥)

○ 국내에 주소가 없는 공무원 또는 거주자나 내국법인의 국외사업장 등에 파견된 임직원의 경우
- 가족의 생활근거지 또는 소속기관의 소재지로 함

라. 납세지의 지정 (법 §9)

(1) 지정요건

○ 신청에 의한 지정 : 사업소득이 있는 거주자가 사업장소재지를 납세지로 신청한 때

○ 직권에 의한 지정 : 납세의무자의 소득상황으로 보아 부적당하거나 납세의무의 이행상 불편하다고 인정될 때

(2) 지정권자

○ 관할지방국세청장

○ 새로 지정할 납세지와 종전의 납세지의 관할지방국세청장이 다를 때에는 국세청장이 지정(영 §6②)

(3) 신청에 의한 지정

○ 해당연도 10월 1일부터 12월 31일까지 사업장관할세무서장에게 신청(영 §6①)

○ 다음의 경우를 제외하고는 사업장을 납세지로 지정(규칙 §5)
- 사업장의 이동이 빈번하거나 기타 사업의 성질상 사업장을 납세지로 지정하는 것이 부적당하다고 국세청장이 인정하는 경우

○ 지정여부는 다음 연도 2월 말일까지 서면으로 통지(영 §6②)
- 이 기한 내에 통지를 하지 아니한 때에는 지정 신청한 납세지를 납세지로 함

(4) 직권에 의한 지정

○ 납세지가 납세의무자의 소득상황으로 보아 부적당하거나 납세의무의 이행상 불편하다고 인정되어 납세지를 직권으로 지정한 때에는
- 납세의무자 또는 그 상속인·납세관리인·납세조합에 해당 과세기간의 과세표준확정신고 또는 납부기간 개시일전에 서면으로 통지
- 다만, 중간예납 또는 수시부과의 사유가 있는 때에는 그 납기개시 15일전에 통지(법 §9②, 영 §6③)

(5) 납세지 지정의 취소

○ 납세지의 지정 사유가 소멸한 경우 국세청장·지방국세청장은 납세지의 지정을 취소하여야 함(법 §9③)

○ 취소된 경우에도 취소 전에 행한 소득세에 관한 신고·신청·청구·납부 기타 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니함(법 §9④)

마. 납세지의 변경신고 (법 §10, 영 §7)

○ 납세지가 변경된 때에는 그 변경 된 날로부터 15일 이내에 변경 후의 납세지관할 세무서장에게 신고하여야 함
- 납세자의 주소가 변경됨에 따라 부가가치세법에 의하여 사업자등록 정정을 한 경우에는 납세지 변경신고를 한 것으로 봄

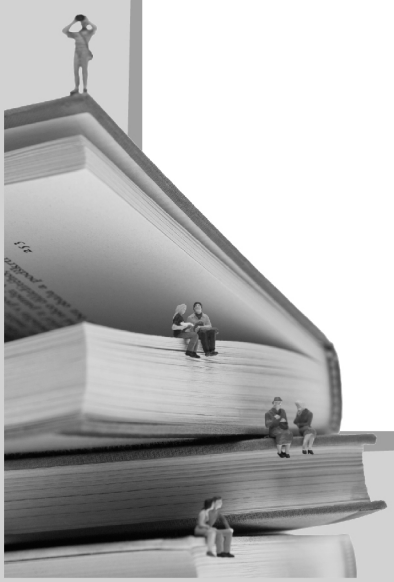
○ 납세지 변경신고가 없는 경우에도 그 변경된 주소지가 소득세 납세지가 됨

바. 과세 관할

소득세는 납세지를 관할하는 세무서장 또는 지방국세청장이 과세한다(법 §11).

제 2 편 과세소득의 계산

제1장 | 이자소득 ····· 24
제2장 | 배당소득 ····· 56
제3장 | 사업소득 ····· 91
제4장 | 근로소득 ····· 126
제5장 | 연금소득 ····· 163
제6장 | 기타소득 ····· 181



제1장 이자소득

1. 이자소득의 의의 및 범위

가. 이자소득의 의의

○ 이자란 금전 기타 대체물을 타인에게 일정한 기간 대여하고 받는 대가임

나. 이자소득의 범위 (법 §16①)

(1) 국가 또는 지방자치단체가 발행한 채권 또는 증권의 이자와 할인액

○ 국가가 발행한 채권이 원금과 이자가 분리되는 경우에는 원금에 해당하는 채권 및 이자에 해당되는 채권의 할인액은 이자소득으로 봄(영 §22의2①)

* 할인액이란 할인채의 경우 액면가액(만기상환액)과 발행가액과의 차액을 말함

○ 국채, 예금보험기금채권 및 예금보험기금채권 상환기금채권, 통화안정증권, 산업금융채권, 정책금융채권을 공개시장에서 통합발행하는 경우 해당 채권의 매각가액과 액면가액과의 차액은 제외(영 §22의2②)

○ 국채로서 그 원금이 물가에 연동되는 물가연동국고채의 경우 해당 채권의 원금증가분은 2014. 12. 31. 이전 발행분에 대해서는 이자 및 할인액에서 제외(과세제외 소득)

다만, 2015.1.1. 이후 발행되는 채권 분부터 과세대상 이자소득에 포함(영 §22의2③, 2013.2.15.개정)

(2) 내국법인이 발행한 채권 또는 증권의 이자와 할인액

(3) 국내에서 받는 예금(적금·부금·예탁금·우편대체 포함)의 이자와 할인액

(4) 「상호저축은행법」에 의한 신용계 또는 신용부금으로 인한 이익

(5) 외국법인의 국내지점·국내영업소에서 발행한 채권·증권의 이자와 할인액

(6) 외국법인이 발행한 채권 또는 증권의 이자와 할인액

(7) 국외에서 받는 예금의 이자

(8) 채권 또는 증권의 환매조건부 매매차익

○ 금융기관이 환매기간에 따른 사전약정이율을 적용하여 환매수·환매도 할 것을 조건으로 매매하는 채권 또는 증권의 매매차익을 말함(영 §24)

(9) 저축성 보험의 보험차익

가. 저축성보험의 보험차익이란?

보험계약에 따라 만기 또는 보험의 계약기간 중에 받는 보험금·공제금 또는 계약기간 중도에 해당 보험계약이 해지됨에 따라 받는 환급금(피보험자의 사망·질병·부상 그 밖의 신체상의 상해로 인하여 받거나 자산의 멸실 또는 손괴로 인하여 받는 것이 아닌 것으로 한정)에서 납입보험료 또는 납입공제료를 뺀 금액을 말한다.(영 §25①).

보험차익 = 보험금·공제금·환급금 - 납입보험료·공제료

나. 2013.2.15. 전 보험계약 체결 분

○ 「보험업법」에 의한 생명보험계약·손해보험계약, 농·수·신협 및 새마을금고연합회의 생명공제·손해공제 계약, 우체국보험계약의 보험차익으로서 다음의 요건을 모두 충족한 보험의 보험차익은 이자소득으로 과세

① 최초 보험료 납입일 부터 만기일·중도해지일까지의 보험계약기간이 10년 미만일 것(최초 납입일부터 만기일 또는 중도해지일까지의 기간은 10년 이상이지만 최초 납입일부터 10년 경과전 납입보험료를 확정된 기간동안 연금형태로 분할하여 지급받는 경우를 포함)

② 피보험자의 사망·질병·부상·기타 신체상의 상해로 인하여 받거나 자산의 멸실·손괴로 인하여 받는 보험금이 아닐 것

○ 2013.2.14. 이전 계약체결분 중 위의 과세요건에 해당하지 않는 장기저축성 보험의 보험차익은 과세제외

다. 2013.2.15. 이후 보험계약 체결분

1) 과세대상 보험

보험계약에 따라 만기에 받는 보험금·공제금 또는 계약기간 중도에 해당 보험계약이 해지됨에 따라 받는 환급금이 납입보험료·납입공제료를 초과하는 보험으로서 보장성보험이 아닌 보험

2) 보험계약의 범위(영 §25 ②)

① 「보험업법」에 따른 생명보험계약·손해보험계약

② 다음의 어느 하나에 해당되는 기관이 해당 법률에 의하여 영위하는 생명공제계약·손해공제계약

「수산업협동조합법」에 의한 수산업협동조합중앙회 및 조합, 「신용협동조합법」에 의한 신용협동조합중앙회 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고중앙회

③ 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 의한 우체국보험계약

④ ①~③의 계약과 유사한 계약으로서 위험보장을 목적으로 우연한 사건 발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수하는 계약 (2025.2.28.이후 지급받는 분부터 적용)

3) 과세제외 보험[영 §25 ③,④ - 단, 위 2) ④의 계약 및 「보험업법」제3조 단서에 따라 체결한 보험은 제외(2025.2.28.이후 지급받는 분부터 적용)]

① 최초 보험료납입일부터 만기일·중도해지일까지의 기간이 10년 이상인 것으로서 계약자 1명당 납입보험료 합계액 [계약자가 가입한 모든 저축성보험(②에 따른 저축성보험 및 ③에 따른 종신형 연금보험은 제외)의 보험료 합계액을 말함]이 다음의 구분에 따른 금액 이하인 저축성 보험

- 다만, 최초 보험료 납입일부터 만기일 또는 중도해지일까지의 기간은 10년 이상이지만 납입한 보험료를 최초납입일부터 10년이 경과하기 전에 확정된 기간동안 연금형태로 분할하여 지급받는 경우는 제외

가) 2017.3.31.까지 체결하는 보험계약의 경우 : 2억원

나) 2017.4.1.부터 체결하는 보험계약의 경우 : 1억원

② 최초납입일부터 만기일·중도해지일까지의 기간이 10년 이상인 것으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 월적립식 저축성보험

가) 최초납입일로부터 납입기간이 5년 이상인 월적립식 보험계약일 것

나) 최초납입일부터 매월 납입하는 기본보험료가 균등(최초 계약한 기본보험료의 1배 이내로 기본보험료를 증액하는 경우를 포함)하고, 기본보험료의 선납기간이 6개월 이내일 것

다) 계약자 1명당 매월 납입하는 보험료 합계액이 150만원 이하일 것[계약자가 가입한 모든 월적립식 보험계약(만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험계약으로서 기획재정부령으로 정하는 것[1]은 제외)의 기본보험료, 추가로 납입하는 보험료 등 월별로 납입하는 보험료를 기획재정부령으로 정하는 방식에 따라 계산한 합계액[2]을 말함]

(2017년 4월 1일부터 체결하는 보험계약으로 한정)

1) "기획재정부령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 보험계약을 말한다.
   ㉠ 저축을 목적으로 하지 아니하고 피보험자의 사망·질병·부상, 그 밖의 신체상의 상해나 자산의 멸실 또는 손괴만을 보장하는 계약일 것
   ㉡ 만기 또는 보험 계약기간 중 특정시점에서의 생존을 사유로 지급하는 보험금·공제금이 없을 것

2) "기획재정부령으로 정하는 방식에 따라 계산한 합계액"이란 계약자가 가입한 모든 월적립식 보험계약의 같은 조 제1항에 따른 보험료(피보험자의 사망·질병·부상, 그 밖의 신체상의 상해나 자산의 멸실 또는 손괴를 보장하기 위한 특약에 따라 납입하는 보험료 및 「상법」 제650조의2에 따른 보험계약의 부활을 위하여 납입하는 보험료는 제외하되, 납입기간이 종료되었으나 계약기간 중에 있는 보험계약의 기본보험료를 포함)를 기준으로 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 말한다.

$$\frac{\text{해당연도의 기본보험료와 추가로 납입하는 보험료의 합계액}}{\text{보험 계약기간 중 해당연도에서 경과된 개월 수}}$$

③ 다음의 요건을 모두 갖춘 종신형 연금보험

가) 보험료납입 계약기간 만료 후 55세 이후부터 사망시까지 보험금·수익 등을 연금으로 지급받을 것

나) 연금 외의 형태로 보험금·수익 등을 지급하지 아니할 것

다) 사망시* 보험계약 및 연금재원이 소멸할 것

* 통계청장이 승인하여 고시하는 통계표에 따른 성별·연령별 '기대여명 연수' 이내에서 보험금·수익 등을 연금으로 지급하기로 보증한 기간이 설정된 경우로서 해당 보증기간 이내에 사망한 경우에는 해당 보증기간의 종료시를 말함

라) 계약자와 피보험자 및 수익자가 동일하고 최초 연금지급개시 이후 사망일 전에 중도해지할 수 없을 것

마) 매년 수령하는 연금액[연금수령 개시 후에 금리변동에 따라 변동된 금액과 이연하여 수령하는 연금액은 제외]이 다음에 따라 계산한 금액을 초과하지 아니할 것(2014. 2. 21. 이후 보험계약을 체결하는 분부터 적용)

$$\frac{\text{연금수령 개시일 현재 연금계좌 평가액}}{\text{연금수령 개시일 현재 기대여명 연수}} \times 3$$

※ 위 ①~③에 해당하는 보험계약은 최초 계약체결 시점부터 위의 과세제외 요건에 해당하는 경우에 한정하여 그 보험차익을 이자소득에서 과세제외하며, 그 보험계약 체결 후 해당 요건을 충족하지 못하게 된 경우의 보험계약은 과세대상에 포함하되, ②(월적립식 저축보험) 및 ③(종신형 연금보험)에 해당하는 보험이 보험계약을 체결한 후 해당 과세제외 요건을 충족하지 못하게 된 경우라도 ①의 요건(납입금액 1억원 이하 및 계약기간 10년)을 충족하는 경우에는 그 보험계약은 과세제외 대상에 해당하는 것으로 본다(영 §25⑤).

4) 계약변경 시 보험계약기간의 계산

과세제외 요건을 충족하는 '만기 10년 이상인 장기저축성보험'과 '월적립식 저축성 보험' 및 2013. 2. 15. 전에 체결된 저축성 보험계약에 대하여 다음 어느 하나에 해당하는 변경이 있는 때에는 그 변경일을 해당 보험계약의 최초납입일로 한다.

① 계약자 명의가 변경(사망에 의한 변경은 제외)되는 경우

② 보장성보험을 저축성보험으로 변경하는 경우

③ 최초 계약한 기본보험료의 1배를 초과하여 기본보험료를 증액하는 경우(2013. 2.15. 전 계약체결분에 대해서는 이에 한정하여 적용)

다만, 계약체결 당시에 과세제외요건을 충족한 '월적립식 저축성보험' 계약에 대하여 위 ① 또는 ②에 해당하는 변경이 있을 때에는 계약변경일까지의 보험료 납입기간은 과세제외 요건인 5년의 납입기간에 포함하고, 계약변경 전에 납입한 보험료는 계약변경 이후에도 '3) - ②- 다)'에 따른 보험료 납입 요건을 충족한 것으로 본다.

(10) 직장공제회 초과반환금

○ 직장공제회란「민법」제32조 또는 그 밖의 법률에 따라 설립된 공제회·공제조합(이와 유사한 단체 포함)으로서 동일직장이나 직종에 종사하는 근로자들의 생활안정, 복리증진 또는 상호부조 등을 목적으로 구성된 단체를 말함(영 §26①)

○ 초과반환금이란 근로자가 퇴직하거나 탈퇴하여 그 규약에 따라 직장공제회로부터 받는 반환금에서 납입공제료를 뺀 금액(이하 "납입금 초과이익")과 반환금을 분할하여 지급하는 경우 그 지급하는 기간 동안 추가로 발생하는 이익(이하 "반환금 추가이익")으로 한다.

(11) 비영업대금의 이익

○ 금전의 대여를 사업목적으로 하지 아니하는 자가 일시적·우발적으로 금전을 대여함에 따라 지급받는 이자 또는 수수료 등을 말함(영 §26③)

(12) 위 1~11호의 소득과 유사한 소득으로서[1] 금전의 사용에 따른 대가의 성격이 있는 것

○ 거주자가 일정기간 후에 같은 종류로서 같은 양의 채권을 반환받는 조건으로 채권을 대여하고 해당 채권의 차입자로부터 지급받는 해당 채권에서 발생하는 이자에 상당하는 금액(영 §26④)

(13) 위 1~12호 중 어느 하나에 해당하는 소득을 발생시키는 거래 또는 행위와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제5조에 따른 파생상품이 대통령령으로 정하는 바에 따라 결합된 경우[2] 해당 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익(법 §16① 13, 2012. 1. 1. 신설)

○ '대통령령으로 정하는 바에 따라 결합된 경우'란 개인이 이자소득이 발생하는 이자부상품과「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제5조에 따른 파생상품을 함께 거래하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. (영 §26⑤, 2017.2.3.개정)

① 다음 요건을 모두 갖추어 실질상 하나의 상품과 같이 운영되는 경우

(가) 금융회사 등이 직접 개발·판매한 이자부상품의 거래와 해당 금융회사

1) 유형별 포괄주의 도입(2002. 1. 1 이후 발생하는 소득 분부터 적용)
2) 2012.1. 1. 파생결합금융상품(엔화스왑예금과 유사한 금융상품) 과세요건을 명확화

등의 파생상품 계약이 해당 금융회사 등을 통하여 이루어질 것

(나) 파생상품이 이자부상품의 원금 및 이자소득의 전부 또는 일부나 이자소득등의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 따라 산출된 금전이나 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 거래하는 계약일 것

(다) (가)에 따른 금융회사 등이 이자부상품의 이자소득등과 파생상품으로부터 이익을 지급할 것

② 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 장래의 특정 시점에 금융회사 등이 지급하는 파생상품(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제166조의2제1항제1호에 해당하는 경우에 한정함)으로부터의 이익이 확정되는 경우

(가) 금융회사 등이 취급한 이자부상품의 거래와 해당 금융회사 등의 파생상품의 계약이 해당 금융회사 등을 통하여 이루어질 것
(이자부상품의 거래와 파생상품의 계약이 2 이상의 금융회사 등을 통하여 별도로 이루어지더라도 파생상품의 계약을 이행하기 위하여 이자부상품을 질권으로 설정하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제103조에 따른 금전신탁을 통하여 이루어지는 경우를 포함)

(나) 파생상품이 이자부상품의 이자소득등이나 이자소득등의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 따라 산출된 금전이나 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 거래하는 계약일 것

(다) 파생상품으로부터의 확정적인 이익이 이자부상품의 이자소득보다 클 것

○ 거주자가 환매기간에 따른 사전약정이율을 적용하여 환매수하는 조건으로 채권 또는 채권에 준하는 증권("채권등")을 매도하고 환매수하는 날까지 해당 채권등의 매수인으로부터 지급받는 해당 채권등에서 발생하는 이자에 상당하는 금액은 위 (12)에 따른 이자소득에 포함된다.(2025.2.28.개정)

(14) 소기업·소상공인 공제부금에서 발생하는 소득[3](조특법 §86의3③)

- 거주자가 2015.12.31.이전에 「중소기업협동조합법」 제115조에 따른 소기업·소상공인 공제에 가입하여 납부하는 공제부금에서 발생하는 소득

3) 2016.1.1. 이후 가입분부터 퇴직소득 또는 기타소득으로 과세

통칙·예규

❍ **이자소득으로 보지 아니하는 경우(통칙16-0…1)**

① 물품을 매입할 때 대금의 결제방법에 따라 에누리되는 금액

② 외상매입금이나 미지급금을 약정기일전에 지급함으로써 받는 할인액

③ 물품을 판매하고 대금의 결제방법에 따라 추가로 받는 금액

④ 외상매출금이나 미수금의 지급기일을 연장하여 주고 추가로 지급받는 금액.
이 경우 그 외상매출금이나 미수금이 소비대차로 전환된 경우에는 예외로 한다.

⑤ 장기할부판매 조건으로 판매함으로써 현금거래 또는 통상적인 대금의 결제방법에 의한 경우보다 추가로 지급받는 금액.
다만, 당초 계약내용에 의하여 매입가액이 확정된 후 그 대금의 지급지연으로 실질적인 소비대차로 전환되어 발생되는 이자는 이자소득으로 본다.

❍ **손해배상금에 대한 법정이자의 소득구분(통칙16-0…2)**

법원의 판결 및 화해에 의하여 지급받는 손해배상금에 대한 법정이자는 법 제16조에 규정하는 이자소득으로 보지 아니한다. 다만, 위약 또는 해약을 원인으로 법원의 판결에 의하여 지급받는 손해배상금에 대한 법정이자는 법 제21조 제1항 제10호에 규정하는 기타소득으로 본다.

❍ **비영업대금의 이익과 금융업의 구분(통칙16-26…1)**

① 대금업을 하는 거주자임을 대외적으로 표방하고 불특정다수인을 상대로 금전을 대여하는 사업을 하는 경우에는 법 제19조제1항제11호에 규정하는 금융업으로 본다.
다만, 대외적으로 대금업을 표방하지 아니한 거주자의 금전대여는 법 제16조제1항제11호에 규정하는 비영업대금의 이익으로 본다.

② 일시적으로 사용하는 전화번호만을 신문지상에 공개하는 것은 대금업의 대외적인 표방으로 보지 아니한다.

❍ **전세보증금 등에서 발생하는 은행이자의 소득구분(통칙 25-53…1)**

사업자가 부동산 또는 부동산상의 권리 등을 대여하고 보증금 또는 전세금을 받아 은행에 예입하거나 채권을 취득하여 받는 이자 등은 부동산임대업에 따른 사업소득의 총수입금액에 산입하지 아니하고 이자소득으로 본다.

다. 비과세 이자소득

(1) 공익신탁의 이익 (법 §12 1호)

○ 「공익신탁법」 제2조의 규정에 따른 공익신탁의 이익
- 공익신탁이란 학술·종교·제사·자선·기예·기타 공익을 목적으로 하는 신탁을 말함 (신탁법 §3)

(2) 개인연금저축의 이자소득 (조특법 §86②, 2012.12.31.이전 가입분)

○ 거주자가 저축 납입계약기간 만료 후 연금 형태로 지급을 받는 저축으로서 대통령령으로 정하는 저축(이하 "개인연금저축"이라 한다)에 2000년 12월 31일까지 가입한 경우에는 해당 개인연금저축의 가입자가 저축계약 내용에 따라 연금을 받는 경우 그 저축에서 발생한 소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니하며, 납입계약기간 만료 전에 해지(다른 금융기관의 개인연금저축으로 계좌이체를 통해 이전하는 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 납입계약기간 만료 후 연금 외의 형태로 받는 경우에는 그 저축에서 발생한 소득을 「소득세법」 제16조제1항제3호에 규정된 이자소득으로 보고 소득세를 부과한다. 다만, 사망·해외이주 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 해지하거나 연금 외의 형태로 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 장기주택마련저축의 이자·배당소득
(조특법 §87①, 2012.12.31.이전 가입분까지 적용)

○ 만 18세 이상의 세대주로서 무주택자이거나 국민주택규모 이하의 주택으로서 가입 당시 주택의 기준시가가 3억원 이하인 1주택 소유자일 것
- 기준시가 5천만원 이하 주택의 경우 국민주택규모 요건 배제함
- 다가구 주택인 경우 가구당 전용면적을 기준으로 함

○ 분기마다 300만원 이내(모든 금융기관에 가입한 저축의 합계액)에서

○ 계약기간이 7년 이상이고 해당 저축기간 동안에 원금이나 이자 등의 인출이 없을 것

- 계약일로부터 7년 이내 인출하거나 해지시에는 감면받은 이자세액 추징

(4) 청년우대형주택청약종합저축에 대한 이자소득(조특법 §87③) (2018.12.24.신설)

○ 다음의 요건을 모두 갖춘 청년우대형주택청약종합저축에 2025.12.31.까지 가입하는 경우 해당 저축에서 발생하는 이자소득의 합계액에 대하여는 500만원까지 소득세를 과세하지 아니한다.

① 가입당시 청년에 해당하고 주택을 소유하지 아니하는 세대의 세대주 또는 세대주의 배우자(배우자는 '25.1.1.이후 지급받는 이자소득분부터 적용)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 거주자를 가입대상으로 할 것

1. 직전 과세기간의 총급여액이 3천만원 이하인 근로소득자
   (직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득이 있는 자로 한정하고, 비과세소득만 있는 자는 제외)
2. 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 2천만원 이하인 사업소득자(직전 과세기간의 총급여액이 3천만원을 초과하는 근로소득이 있는 자 및 비과세소득만 있는 자는 제외)

② 계약기간이 2년 이상일 것

○ 청년의 범위(조특령 §81⑭)
가입일 현재 19세 이상 34세 이하인 사람(병역기간은 6년을 한도로 가입일 현재 연령에서 빼고 계산)

○ 연간 납입한도(조특법 §81③단서)
비과세를 적용받을 수 있는 납입금액은 모든 금융회사에 납입한 금액을 합하여 연 600만원을 한도로 한다.

○ 무주택확인서 제출(조특법 §87④)
비과세 적용을 받으려는 경우에는 저축가입 후 2년 이내 무주택확인서를 해당 저축

취급기관에 제출하여야 한다. ('24.12.31.이전 가입한 세대주의 배우자는 '26.12.31.까지 무주택 확인서 제출 필요)

○ 세액의 추징(조특법 §87⑥)

2년 이내에 원금이나 이자 등을 인출하거나 계약을 해지한 경우 비과세된 이자소득세 상당액을 추징한다.

다만, 다음의 사유로 저축계약을 해지하는 경우에는 제외

- 「주택법」에 따른 사업계획승인을 받아 건설되는 국민주택규모의 주택에 청약하여 당첨된 경우
- 해지 전 6개월 이내에 발생한 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
  1. 천재지변
  2. 저축자의 퇴직
  3. 사업장의 폐업
  4. 저축자의 3개월 이상의 입원치료 또는 요양을 요하는 상해·질병의 발생
  5. 저축기관의 영업의 정지, 영업인가·허가의 취소, 해산결의, 파산선고

○ 가입요건 자료 통보(조특법 §87⑩)

국세청장은 가입자의 가입요건을 확인하여 가입연도(결정 또는 경정이 있는 경우에는 결정·경정이 있는 해당 연도)의 다음 연도 2월 말일까지 저축 취급기관에 통보하여야 한다. ('25.1.1.이후 가입분부터 확인·통보 의무규정 삭제)

○ 중복적용(기획재정부 문답자료)

청년우대형주택청약종합저축에 가입한 총급여 3천만원 이하인 근로소득자는 주택청약종합저축에 대한 근로소득공제도 적용

- 청년우대형주택청약종합저축에 가입하기 위해 기존 주택청약종합저축을 해지한 경우에도 근로소득공제 계속 적용

  다만, 근로소득공제는 무주택세대주, 총급여 요건을 해당 과세기간 중 지속 충족 필요

(5) 농어가목돈마련저축의 이자소득 (조특법 §87의2)

○ 농어민이 「농어가목돈마련저축에 관한 법률」에 따른 농어가목돈마련저축에 2025년 12월 31일까지 가입한 경우 해당 농어민 또는 그 상속인이 저축계약기간이 만료

되거나 가입일부터 1년 이후 다음 어느 하나에 해당하는 사유로 저축을 해지하여 받는 이자소득과 저축장려금에 대해서는 소득세·증여세 또는 상속세를 부과하지 아니한다.

- 농어민이 사망한 때
- 농어민이 해외로 이주한 때
- 천재지변 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 때

(6) 고수익·고위험신탁저축의 이자·배당소득

(조특법 §87의2, 2002.12.31. 이전 가입분)

○ 거주자가 2002년 12월 31일까지 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 저축(제1호 각목의 저축을 판매하는 하나의 금융기관에 가입한 것에 한한다. "고수익고위험신탁저축")에 가입하는 경우 당해 저축에서 지급받는 이자소득 또는 배당소득에 대하여는 소득세를 부과하지 아니한다.

1. 다음 각목의 1에 해당하는 저축일 것
   가. 「증권투자신탁업법」에 의한 위탁회사가 설정한 증권투자신탁저축
   나. 「신탁업법」에 의하여 신탁업의 인가를 받은 금융기관이 설정한 신탁저축
   다. 「증권투자회사법」에 의한 증권투자회사가 발행한 주식의 취득을 위한 저축
2. 「소득세법」 제46조제1항의 규정에 의한 채권등으로서 대통령령이 정하는 채권등을 대통령령이 정하는 비율 이상 편입하는 저축일 것
3. 1인당 저축원금이 3천만원 이하일 것

(7) 장기증권저축에 대한 이자·배당소득

(조특법 §87의3②, 2002.3.31. 이전 가입자)

○ 거주자가 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 저축(제1호 각목의 저축을 판매하는 하나의 금융기관에 가입한 것에 함, "장기증권저축")에 2002년 3월 31일까지 가입하여 저축금을 불입한 경우 해당 저축에서 발생한 이자소득 또는 배당소득에 대하여는 소득세를 부과하지 아니한다. 다만, 저축금불입일부터 2년(2년 이상 저축을 유지하는 경우는 3년)이 경과하여 발생한 이자소득 또는 배당소득에 대하여는 그러하지

아니하다.

1. 다음 각목의 1에 해당하는 저축일 것
   가. 「증권거래법」 제50조의 규정에 의한 증권저축
   나. 「증권투자신탁업법」에 의한 위탁회사가 설정한 증권투자신탁저축
   다. 「신탁업법」에 의하여 신탁업의 인가를 받은 금융기관이 설정한 신탁저축
   라. 「증권투자회사법」에 의한 증권투자회사가 발행한 주식의 취득을 위한 저축
2. 다음 각목의 1에 해당하는 주식(증권투자회사의 주식을 제외)을 100분의 70 이상 보유하는 저축일 것
   가. 「증권거래법」에 의하여 유가증권시장에 상장된 주식
   나. 「증권거래법」에 의하여 협회중개시장에 거래대상으로 등록된 주식
3. 거치식방법의 저축으로서 1인당 저축원금이 제1호 각목의 저축을 합하여 5천만원 이하일 것
4. 저축금불입일부터 1년(2개 과세연도에 걸쳐 세액공제를 받는 경우에는 2년) 이상 저축을 유지할 것

(8) 장기주식형저축의 이자·배당소득 (조특법 §87의4, 2005.12.31.이전 가입분)

○ 거주자가 아래의 요건을 갖춘 저축("장기주식형저축")에 가입하는 경우 2005년 12월 31일까지 당해 저축에서 발생하는 소득에 대하여는 소득세를 부과하지 아니한다

1. 다음 각목의 1에 해당하는 저축일 것
   가. 「간접투자자산운용업법」에 의한 자산운용회사가 설정한 투자신탁(동법 제135조의 규정에 의한 보험회사의 특별계정을 제외)에 의한 저축
   나. 「간접투자자산운용업법」에 의한 투자회사가 발행한 주식의 취득을 위한 저축
   라. 「증권거래법」에 의하여 투자일임업을 영위하는 금융기관에 투자일임한 저축
2. 다음 각목의 1에 해당하는 주식 등(이하 이 조에서 "주식등"이라 하며, 간접투자자산운용업법에 의한 투자회사 주식의 경우에는 상장지수간접투자기구의 주식에 한한다)의 보유비율이 합계기준으로 100분의 60 이상인 저축일 것

가. 「증권거래법」에 의하여 유가증권시장에 상장된 주식
나. 「증권거래법」에 의하여 협회중개시장에 거래대상으로 등록된 주식
다. 상장지수간접투자기구의 수익증권
라. 「증권거래법」에 의하여 증권회사가 주권의 가격이나 주가지수의 변동과 연계하여 주권 또는 금전의 지급청구권을 표시하는 유가증권을 발행하여 운용하는 상품에 편입된 가목 내지 다목의 주식등. 이 경우 당해 유가증권을 발행하여 조성된 자금은 「간접투자자산운용업법」에 의한 투자신탁재산으로 구분하여 운용하여야 하고, 당해 투자신탁재산의 100분의 60 이상을 가목 내지 다목의 주식등으로 편입하여 제2항과 동일한 방식으로 운용하여야 한다.

3. 1인당 저축원금이 제1호 각목의 저축을 합하여 8천만원 이하일 것
4. 저축금불입일부터 1년 이상 저축을 유지할 것

(9) 비과세종합저축의 이자·배당소득 (조특법 §88의2)

○ 노인·장애인 등의 생계형저축(개정 전)

다음 어느 하나에 해당하는 거주자가 1인당 저축원금이 3천만원 이하인 저축에 2014.12.31.까지 가입하는 경우 해당 저축에서 발생하는 이자·배당소득

1. 거주자인 60세 이상의 노인
2. 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록한 장애인
3. 「독립유공자 예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록한 독립유공자와 그 유족 또는 가족
4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록한 상이자(상이자)
5. 「국민기초생활보장법」 제2조제2호에 따른 수급자
6. 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 고엽제후유의증환자
7. 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제4조제2호에 따른 5·18민주화운동부상자

○ 비과세종합저축('생계형저축' 명칭을 변경, 2014.12.23. 개정)

다음에 해당하는 거주자(직전 3개 과세기간 동안 금융소득의 합계액이 1회 이상 연 2천만원을 초과한 자를 제외한다)가 1명당 저축원금이 5천만원(세금우대종합저축에 가입한 거주자로서 세금우대종합저축을 해지 또는 해약하지 아니한 자의 경우에는

5천만원에서 해당 거주자가 가입한 세금우대종합저축의 계약금액 총액을 뺀 금액으로 함) 이하인 저축에 2020. 12. 31.까지 가입하는 경우 해당 저축에서 발생하는 이자소득 또는 배당소득(2015. 1. 1. 이후 가입하는 경우부터 적용함.)

- 65세 이상인 거주자 (2015. 12. 23. 개정)

  * 2015년까지 가입시 65세를 61세, 2016년까지 가입시 62세, 2017년까지 가입시 63세, 2018년까지 가입시 64세, 2019년 가입시 65세로 봄(법 부칙(2014. 12. 23.) 59조)

- 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 등록한 독립유공자와 그 유족 또는 가족
- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록한 상이자
- 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자
- 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」에 따른 고엽제후유의증환자
- 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제4조 제2호에 따른 5·18민주화운동부상자

(10) 증권투자신탁저축에 대한 비과세등
(조특법 §88의3, 2000.12.31. 이전 가입자)

○ 거주자가 「증권투자신탁업법」에 의한 위탁회사가 설정하는 저축으로서 1인당 저축원금이 2천만원이하이고 계약기간이 1년이상인 대통령령이 정하는 저축("비과세신탁저축")에 2000년 12월 31일까지 가입하는 경우 당해 저축에서 발생하는 이자소득 또는 배당소득에 대하여는 소득세를 부과하지 아니한다.

(11) 조합등예탁금 이자소득(조특법 §89의3)

○ 농민·어민 및 그 밖에 상호 유대를 가진 거주자를 조합원·회원 등으로 하는 조합 등에 대한 예탁금으로서

- 가입당시 20세 이상인 거주자가 가입한 1인당 3천만원 이하의 예탁금에서 발생하는 이자소득

○ 다음에 해당하는 금융기관일 것

- 농업협동조합, 수산업협동조합, 산림조합, 신용협동조합, 새마을금고

○ 적용 세율

- 2007.1.1. ~ 2025.12.31.까지 발생한 소득 ⇒ 비과세
- 2026.1.1. ~ 2026.12.31.에 발생하는 소득 ⇒ 5%의 원천징수세율을 적용 분리과세하고 지방소득세는 비과세

* 2027.1.1. 이후 조합 등 예탁금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 9%의 원천징수세율을 적용하여 분리과세하고, 지방소득세는 비과세(조특법 §89의3②)

(12) 장기주식형저축에 대한 이자·배당소득 (조특법 §91의9③)

○ 거주자가 2009년 12월 31일까지 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 저축에 가입하여 저축금을 납입한 경우에는 납입한 금액에서 발생한 이자소득 및 배당소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다. 다만, 저축가입일로부터 3년이 지난 후 발생한 소득에 대해서는 그러하지 아니하다.

1. 자산총액의 100분의 60 이상이 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 주식(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장에 상장된 것만 해당)에 투자하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사 또는 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정은 제외)의 주식 또는 수익증권 취득을 위한 저축일 것
2. 저축계약기간이 3년 이상이고 저축가입일부터 3년 미만의 기간 내에 원금·이자·배당·주식 또는 수익증권 등의 인출이 없을 것
3. 적립식 저축으로서 1명당 분기마다 300만원 이내(모든 금융기관에 가입한 장기주식형저축의 합계액을 말한다)에서 납입할 것. 이 경우 해당 분기 이후의 납입금을 미리 납입하거나 해당 분기 이전의 납입금을 후에 납입할 수 없다.

(13) 장기회사채형 저축에 대한 이자·배당소득 (조특법 §91의10)

○ 거주자가 2009년 12월 31일까지 다음의 요건을 모두 갖춘 저축에 가입하여 불입한 금액에서 발생한 이자소득 및 배당소득에 대하여는 소득세를 부과하지 아니한다. 다만, 저축가입일부터 3년이 경과한 후 발생한 소득에 대하여는 그러하지 아니하다

1. 자산총액의 100분의 60 이상을 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 대통령령으로 정하는 채권 또는 기업어음에 투자하는「자본시장과 금융투자업에 관한

법률」에 따른 투자회사 또는 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정은 제외한다)의 주식 또는 수익증권 취득을 위한 저축일 것

2. 저축계약기간이 3년 이상이고 저축가입일부터 3년 미만의 기간 내에 원금·이자·배당·주식 또는 수익증권 등의 인출이 없을 것
3. 거치식 저축으로서 1인당 5천만원 이내(모든 금융기관에 가입한 장기회사채형 저축의 합계액을 말한다)에서 불입할 것

(14) 녹색저축에 대한 이자 (조특법 §91의13②, ③)

○ 거주자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 예금(녹색예금)에 2014.12.31.까지 가입하는 경우 그 예금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다. 다만, 녹색예금의 계약기간 만료일 이후 발생한 소득에 대해서는 그러하지 아니하다.

1. 「은행법」에 따른 은행업을 경영하는 법인이 취급하는 예금으로, 그 법인이 예금을 통해 조달한 자금의 100분의 40 이상을 대통령령으로 정하는 녹색산업 관련 자산에 투자(대출을 포함한다)할 것(자산운용명세 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 구분하여 경리할 것)
2. 계약기간이 3년 이상 5년 이하이고, 계약기간 만료일 이전에 원금 또는 이자의 인출이나 이체가 없을 것 (비과세 이자소득 발생기간 2019.12.31.까지)
3. 1명당 가입한도를 2천만원(해당 거주자가 가입한 모든 녹색예금의 합계액을 말한다) 이내로 할 것

○ 거주자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 채권(녹색채권)으로서 2014.12.31.까지 발행한 채권을 매입하여 발생한 이자소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다.

1. 「은행법」에 따른 은행업을 경영하는 법인이 발행한 채권으로, 채권의 발행법인이 채권을 통하여 조달한 자금의 100분의 40 이상을 대통령령으로 정하는 녹색산업 관련 자산의 투자(대출을 포함한다)할 것(자산운용명세 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 구분하여 경리할 것)
2. 만기 3년 이상 5년 이하인 채권이고, 만기 이전에 상환되거나 제3자에게 양도되지 않을 것 (비과세 이자소득 발생기간 2019.12.31.까지)

3. 1명당 매입한도를 3천만원(해당 거주자가 매입한 모든 녹색채권의 합계액을 말한다) 이내로 할 것

(15) 재형저축에 대한 이자 (조특법 §91의14)

○ 거주자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 저축(재형저축)에 2015년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 저축에서 발생하는 이자소득과 배당소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다.

① 재형저축 가입자가 가입 당시 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거주자일 것

㉮ 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 경우(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 분리과세소득이 있는 경우로 한정)

㉯ ㉮에 해당하는 거주자를 제외하고 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천500만원 이하인 경우(직전 과세기간에 근로소득 또는 사업소득이 있는 경우로 한정)

② 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융회사등이 취급하는 적립식 저축으로서 소득세가 비과세되는 재형저축임이 표시된 통장으로 거래될 것

③ 재형저축 계약기간이 7년 일 것

④ 1명당 분기별 300만원 이내(해당 거주자가 가입한 모든 재형저축의 합계액)에서 납입할 것

○ 재형저축 가입자가 다음에 따른 날 이전에 해당 저축으로부터 원금이나 이자 등을 인출하거나 계약을 해지 또는 제3자에게 양도한 경우 저축취급기관은 이자소득과 배당소득에 대해 소득세가 부과되지 아니함으로써 감면받은 세액을 추징하여야 한다. 다만, 저축자의 사망·해외이주 또는 대통령령으로 정하는 사유로 저축계약을 해지하는 경우에는 그러하지 아니한다. (2014. 12. 23. 개정)

㉮ 가입 당시 다음의 자의 경우 : 최초로 계약을 체결한 날부터 3년이 되는 날

- 직전 과세기간의 총급여액이 2천500만원 이하인 근로자
- 직전 과세기간의 종합소득금액이 1천600만원 이하인 사업자
- 중소기업(비영리법인을 포함)에 근무하고 있는 청년(저축가입일 현재 최종

학력이 고등학교 졸업 이하인 거주자로서 연령이 15세 이상 29세 이하인 사람)
㈏ ㈎외의 자의 경우 : 최초 계약체결일로부터 7년이 되는 날

(16) 개인종합자산관리계좌에 대한 이자 (조특법 §91의18)

○ 다음 ①의 어느 하나에 해당하는 거주자가 ②의 요건을 모두 갖춘 계좌("개인종합자산관리계좌")에 가입하거나 계약기간을 연장하는 경우 해당 계좌에서 발생하는 이자소득과 배당소득의 합계액에 대해서는 ③에 따른 비과세 한도금액까지는 소득세를 부과하지 아니하며,

- ③에 따른 비과세 한도금액을 초과하는 금액에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 9의 세율을 적용하고 같은 법 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

① 거주자 요건

1. 가입일 또는 연장일 기준 19세 이상인 자
2. 가입일 또는 연장일 기준 15세 이상인 자로서 가입일 또는 연장일이 속하는 과세기간의 직전 과세기간에 근로소득이 있는 자(비과세소득만 있는 자는 제외)

② "개인종합자산관리계좌"란 다음의 요건을 모두 갖춘 계좌를 말함

1. 1명당 1개의 계좌만 보유할 것
2. 계좌의 명칭이 개인종합자산관리계좌이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계좌일 것
   가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제3항에 따른 투자중개업자("투자중개업자")와 대통령령으로 정하는 계약을 체결하여 개설한 계좌
   나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임업자("투자일임업자")와 대통령령으로 정하는 계약을 체결하여 개설한 계좌
   다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항에 따른 신탁업자("신탁업자")와 특정금전신탁계약을 체결하여 개설한 신탁계좌
3. 다음 각 목의 재산으로 운용할 것
   가. 예금·적금·예탁금 및 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는

금융상품

나. 「소득세법」 제17조제1항제5호에 따른 집합투자기구의 집합투자증권

다. 「소득세법」 제17조제1항제5호의2에 따른 파생결합증권 또는 파생결합사채

라. 「소득세법」 제17조제1항제9호에 따라 과세되는 증권 또는 증서

마. 「소득세법」 제88조제3호에 따른 주권상장법인의 주식

바. 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산

4. 계약기간이 3년 이상일 것

5. 총납입한도가 1억원(제91조의14에 따른 재형저축 또는 제91조의16에 따른 장기집합투자증권저축에 가입한 거주자는 재형저축 및 장기집합투자증권저축의 계약금액 총액을 뺀 금액으로 한다) 이하이고, 연간 납입한도가 다음의 계산식에 따른 금액일 것

2천만원 × [1 + 가입 후 경과한 연수(경과한 연수가 4년 이상인 경우에는 4년)] -누적 납입금액

③ 개인종합자산관리계좌의 비과세 한도금액은 가입일 또는 연장일을 기준으로 다음의 구분에 따른 금액으로 한다

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 400만원

가. 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득이 있는 자로 한정한다)

나. 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천8백만원 이하인 거주자(직전 과세기간의 총급여액이 5천만원을 초과하지 아니하는 자로 한정한다)

다. 대통령령으로 정하는 농어민(직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천8백만원을 초과하는 자는 제외한다)

2. 제1호에 해당하지 아니하는 자의 경우: 200만원

(17) 장병내일준비적금에 대한 이자 (조특법 §91의19) (2018.12.24.신설)

○ 가입 당시 현역병 등이 장병내일준비적금에 2026.12.31.까지 가입하는 경우 가입일부터 복무기간 종료일(복무기간 중 24개월 한도)까지 해당 적금(모든 금융회사에 납입한 금액의 합계액 기준으로 다음의 구분에 따른 금액을 한도로 한다)에서 발생하는 이자소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다.

1. 2024년 12월 31일 이전에 납입하는 금액: 월 40만원
2. 2025년 1월 1일 이후에 납입하는 금액: 월 55만원

○ 현역병 등의 요건(조특령 §93의5①)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 적금 가입 당시 잔여 복무기간이 6개월 이상인 자를 말한다.

1. 「병역법」 제5조제1항제1호가목에 따른 현역병
2. 「병역법」 제5조제1항제3호나목1)에 따른 사회복무요원
3. 「병역법」 제2조제1항제8호에 따른 상근예비역
4. 「병역법」 제25조에 따라 전환복무를 하는 사람
5. 「병역법」에 따른 대체복무요원

* 급여수준이 높은 승선근무예비역, 공중보건의사, 병역판정검사 전담의사, 공익법무관, 전문연구요원은 제외

○ 장병내일준비적금의 요건(조특령 §93의5②)

"장병내일준비적금"이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 적금을 말한다.

1. 금융회사등이 국방부장관·병무청장·경찰청장·소방청장·해양경찰청장과 협약을 체결하여 취급하는 적금일 것
2. 적금통장의 표지에 "장병내일준비적금통장"이라는 문구를 표시할 것

○ 이자소득에 대한 비과세를 적용받으려는 사람은 장병내일준비적금의 가입시 적금을 취급하는 금융회사등에 기획재정부령으로 정하는 장병내일준비적금 가입자격 확인서를 제출하여야 한다.

○ 장병내일준비적금의 가입자가 계약의 만기일 전에 전역하는 경우에는 해당 적금의 계약 만기일을 「병역법」에 따른 복무기간 종료일로 본다.

○ 계약의 만기일 전에 해당 적금의 계약을 해지하는 경우에는 비과세를 적용받은 소득세에 상당하는 세액을 추징

(18) 청년희망적금에 대한 이자 (조특법 §91의21) (2021.07.27.신설)

○ 다음에 해당하는 청년으로서 다음 어느 하나에 해당하는 거주자가 전용계좌를 통하여 2022년 12월 31일까지 대통령령으로 정하는 청년희망적금에 가입하여 2024년 12월 31일까지 받는 이자소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다.

○ 청년의 요건(조특령 §93의7①)
청년희망적금 가입일 현재 19세 이상 34세 이하인 사람[「조세특례제한법 시행령」 제27조제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 병역을 이행한 경우에는 그 기간(6년을 한도로 한다)을 청년희망적금 가입일 현재 연령에서 빼고 계산한 연령이 34세 이하인 사람을 포함한다]을 말한다.

○ 청년희망적금의 요건(조특령 §91의21②)
"청년희망적금"이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 적금을 말한다.
1. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 금융회사등이 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제3조에 따른 서민금융진흥원과 협약을 체결하여 취급하는 적금일 것
2. 계약기간이 2년일 것

○ 청년희망적금에 가입하려는 자는 다의 자료를 금융회사등에 제출해야 한다.
1. 세무서장으로부터 발급받은 기획재정부령으로 정하는 소득확인증명서
2. 「병역법 시행령」 제155조의7제2항에 따른 병적증명서(가입일 현재 연령이 35세 이상인 경우로 한정한다)

○ 전용계좌는 청년희망적금 전용계좌의 명칭으로 개설되어야 하며, 금융회사등은 청년희망적금만을 입금 또는 출금하는 전용계좌로 청년희망적금을 취급해야 한다.

○ 가입자가 계약기간 중 다음 각 호의 사유로 계약을 해지하는 경우에는 해지 시 지급받은 이자소득에 대해 「조세특례제한법」 제91조의21제1항에 따른 조세특례를 적용한다.
1. 가입자의 사망·해외이주
2. 계약 해지일 전 6개월 이내에 발생한 다음 각 목의 사유
가. 천재지변
나. 가입자의 퇴직

다. 사업장의 폐업
라. 가입자의 3개월 이상의 입원치료 또는 요양이 필요한 상해·질병의 발생
마. 금융회사등의 영업의 정지, 영업인가·허가의 취소, 해산결의 또는 파산선고

(19) 청년도약계좌에 대한 이자 (조특법 §91의22) (2022.12.31.신설)

○ 다음에 해당하는 청년으로서 다음 어느 하나에 해당하는 소득기준을 충족하는 거주자가 청년도약계좌에 2025년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 계좌에서 발생하는 이자소득과 배당소득의 합계액에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다.

1. 직전 과세기간의 총급여액이 7,500만원 이하일 것(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득과 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득만 있는 경우로 한정하고, 비과세소득만 있는 경우는 제외한다)
2. 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 6,300만원 이하일 것(직전 과세기간의 총급여액이 7,500만원을 초과하는 근로소득이 있는 자 및 비과세소득만 있는 경우는 제외한다

○ 청년의 요건(조특령 §93의8①)

청년도약계좌 가입일 현재 19세 이상 34세(「조세특례제한법 시행령」 제27조제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 병역을 이행한 경우에는 6년을 한도로 병역을 이행한 기간을 현재 연령에서 빼고 계산한 연령을 말한다) 이하인 사람을 말한다.

○ 청년도약계좌의 요건(조특법 §91의22②)

"청년도약계좌"란 다음의 요건을 모두 갖춘 계좌를 말한다.

1. 1명당 1개의 계좌만 보유할 것
2. 다음 각 목의 재산으로 운용할 것
   가. 예금·적금·예탁금 및 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 금융상품 [1)]
   나. 「소득세법」 제17조제1항제5호에 따른 집합투자기구의 집합투자증권
   다. 「소득세법」 제17조제1항제5호의2에 따른 파생결합증권 또는 파생결합사채
   라. 「소득세법」 제17조제1항제9호에 따라 과세되는 증권 또는 증서

마.「소득세법」 제88조제3호에 따른 주권상장법인의 주식

바. 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산

3. 납입한도가 연 840만원 이하일 것

4.「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융회사등이「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제3조에 따른 서민금융진흥원과 협약을 체결하여 취급하는 계좌일 것(조특령 §93의8 ②)

5. 계약기간이 5년일 것(조특령 §93의8 ②)

※ 1) 대통령령으로 정하는 금융상품 : 금융회사등 또는「법인세법 시행령」 제111조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 환매기간에 따른 사전약정이율을 적용하여 환매수 또는 환매도하는 조건으로 매매하는 채권 또는 증권을 말한다.

2) 대통령령으로 정하는 재산이란 다음의 재산을 말한다.

1.「부동산투자회사법」 제2조제3호가목에 따른 부동산투자회사의 주식

2. 청년도약계좌에 보유하고 있는 투자대상자산을 통해 취득한「상법」 제420조의2에 따른 신주인수권증서

3.「소득세법」 제16조제1항제1호 및 제2호에 따른 채권 또는 증권

○ 청년도약계좌에 가입하려는 자는 다의 자료를 금융회사등에 제출해야 한다.

1. 세무서장으로부터 발급받은 기획재정부령으로 정하는 소득확인증명서

2.「병역법 시행령」 제155조의7제2항에 따른 병적증명서(가입일 현재 연령이 35세 이상인 경우로 한정한다)

○ 금융회사등은 청년도약계좌의 계좌보유자가 최초로 계약을 체결한 날부터 3년('25.1.1.이후 해지분부터, 종전 5년)이 되는 날 이전에 청년도약계좌로부터 계약을 해지하는 경우에는 비과세를 적용받은 소득세에 상당하는 세액을「조세특례제한법」 제146조의2에 따라 추징하여야 한다. 다만, 가입자의 사망・해외이주 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 계약을 해지하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 가입자의 사망·해외이주

2. 계약 해지일 전 6개월 이내에 발생한 다음 각 목의 사유

가. 천재지변

나. 가입자의 퇴직

다. 사업장의 폐업

라. 가입자의 3개월 이상의 입원치료 또는 요양이 필요한 상해·질병의 발생
마. 금융회사등의 영업의 정지, 영업인가·허가의 취소, 해산결의 또는 파산선고
바. 가입자의 주택 취득(과거에 주택을 소유한 사실이 없는 가입자가 본인이 거주할 목적으로 주택을 취득한 경우로서 취득일 당시 「소득세법」 제99조제1항에 따른 기준시가가 5억원 이하인 「주택법」 제2조제6호에 따른 국민주택규모의 주택을 취득한 경우로 한정한다)

○ 「조세특례제한법」 제91조의21에 따른 청년희망적금에 가입하여 만기일 이후에 해지한 거주자가 청년도약계좌에 가입한 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 「조세특례제한법」 제91조의22제2항제3호에도 불구하고 가입일부터 2년간 납입액의 합계가 1천680만원을 초과하지 아니하는 범위에서 청년희망적금의 해지로 지급받은 만기지급금을 일시에 납입할 수 있다.

1. 청년희망적금의 해지일이 속하는 달의 다음 달 말일까지 청년도약계좌에 가입을 신청할 것
2. 청년도약계좌에 가입한 날부터 30일 이내에 만기지급금의 100분의 60 이상을 납입할 것

2. 이자소득의 수입시기 및 과세방법

가. 수입시기의 의의

○ 수입시기란 특정한 총수입금액이나 필요경비가 발생한 시기를 말한다.

- 소득세는 연도별로 과세소득을 산정하므로 특정한 총수입금액 또는 필요경비가 어떤 연도에 귀속되느냐에 따라 과세소득 및 세액 크기에 큰 영향을 미치게 된다.

○ 개인별로 수입시기가 동일한 연도의 수입금액과 필요경비를 파악 하여 소득금액을 계산하므로 수입시기를 해당 수입금액 또는 필요경비의 귀속시기라고도 한다.

- 「소득세법」상 수입시기는 원칙적으로 권리의무확정주의에 의하도록 되어 있으나, 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 기업회계기준 또는 관행을 적용하여 온 경우에는 「소득세법」 및 「조세특례제한법」에 달리 규정한 경우를 제외하고는 해당 기업회계기준 또는 관행에 따르도록 규정하고 있다.

○ 이자소득 및 배당소득은 「소득세법」에 별도 규정을 두고 있으므로 이에 따라 수입시기(귀속연도)가 결정된다.



수입시기가 속하는 연도 = 귀속연도

나. 이자소득의 수입시기 (소영 §45)

(1) 「소득세법」 제16조제1항제12호 및 제13호(유형별포괄주의)에 따른 이자와 할인액
- 약정에 의한 상환일, 다만 기일 전에 상환하는 때에는 그 상환일

(2) 무기명 채권의 이자와 할인액 : 그 지급을 받은 날

(3) 기명 채권의 이자와 할인액 : 약정에 의한 지급일.

(4) 보통예금·정기예금·적금 또는 부금의 이자
- 실제로 이자를 지급 받는 날

- 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 이자는 특약에 의하여 원본에 전입된 날
- 해약으로 인하여 지급되는 이자는 그 해약일
- 계약기간을 연장하는 경우에는 그 연장하는 날
- 정기예금연결 정기적금의 경우 정기예금이자는 정기예금 또는 정기적금이 해약되거나 정기적금의 저축기간이 만료되는 날

(5) 통지예금의 이자 : 인출일

(6) 채권 또는 증권의 환매조건부매매차익
- 약정에 의한 해당 채권 또는 증권의 환매수일 또는 환매도일
- 다만, 기일 전에 환매수·환매도하는 경우에는 그 환매수일·환매도일

(7) 저축성보험의 보험차익
- 보험금 또는 환급금의 지급일
- 다만, 기일 전에 해지하는 경우에는 그 해지일

(8) 직장공제회 초과반환금
- 약정에 따른 납입금 초과이익 및 반환금 추가이익의 지급일.
- 다만, 반환금을 분할하여 지급하는 경우 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 납입금 초과이익은 특약에 따라 원본에 전입된 날

(9) 비영업대금의 이익
- 약정에 의한 이자지급일
- 다만, 이자지급일의 약정이 없거나 약정에 의한 이자지급일 전에 이자를 지급받는 경우 또는 회수불능으로 총수입금액 계산에서 제외하였던 이자를 지급받는 경우에는 그 이자지급일로 함

(10) 영 제193조의2 규정에 의한 채권 등의 보유기간 이자등 상당액
- 해당 채권 등의 매도일 또는 이자 등의 지급일

(11) 소기업·소상공인 공제부금에서 발생하는 소득
- 실제로 지급받은 날(조특법 §86의3②)

(12) 위 1) ~ 11)의 이자소득이 발생하는 상속재산이 상속 또는 증여되는 경우
- 상속개시일 또는 증여일

다. 이자소득에 대한 과세방법

(1) 이자소득금액의 계산

이자소득의 총수입금액 = 이자소득금액

* 이자소득금액은 해당 과세기간의 총수입금액으로 함(법 §16②)

** 이자소득금액의 계산에 있어서 경매관련 소송비용, 대여금 관련 차입금의 이자, 대여금알선 사례비 등을 필요경비로 공제하지 아니함

○ 다만, 벤처투자조합, 농식품투자조합, 신기술사업투자조합, 기업구조조정조합, 전문투자조합 외 조합원이 동 조합으로부터 분배받은 이자소득 및 배당소득에 대하여는

- 총수입금액에서 동 조합이 지출한 비용을 차감한 금액을 이자소득금액 또는 배당소득금액으로 함(조특법 §14⑥)

▣ 채권원리금의 회수 불능 시 원금의 우선 충당(영 §51⑦, 2014.2.21. 개정)

- 비영업대금의 이익의 총수입금액을 계산할 때 해당 과세기간에 발생한 비영업대금의 이익에 대하여 과세표준확정신고 전에 해당 비영업대금이 「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항제8호에 따른 회수불능 채권에 해당하여 채무자 또는 제3자로부터 원금 및 이자의 전부 또는 일부를 회수할 수 없는 경우에는
- 회수한 금액에서 원금을 먼저 차감하여 계산하며, 회수한 금액이 원금에 미달하는 경우에는 총수입금액은 이를 없는 것으로 함
  * 「법인세법 시행령」 제19조의2제1항제8호 : 채무자의 파산, 강제집행, 형의 집행, 사업의 폐지, 사망, 실종 또는 행방불명으로 회수할 수 없는 채권

(2) 이자소득에 대한 과세방법

(가) 분리과세 (법 §14③)

① 법원보관금에서 발생하는 이자소득(법 §14③3호, 법 §129②1호)

○ 민사집행법에 의하여 법원에 납부한 (경매)보증금 및 경락대금에서 발생하는 이자소득 에 대하여는 14%의 세율로 원천징수 후 분리과세

② 비실명 이자·배당소득(법 §129②2호)

○ 이자소득 등의 지급 시까지 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제4호의 규정에 의한 실지명의가 확인되지 아니하는 이자·배당소득금액

- 45%(2022.12.31. 이전 지급분 42%, 2020.12.31.이전 지급분 40%, 2018.12.31. 이전 지급분 38%)의 세율로 원천징수 후 분리과세

○ 다만, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제5조에 해당하는 이자·배당소득(금융기관이 취급하는 예금·적금·신탁재산·주식 등에서 발생하는 소득으로서 실지명의에 의하여 거래하지 아니한 것)에 대하여는

- 90%의 세율로 원천징수 후 분리과세{특정채권에서 발생하는 이자소득의 경우에는 20%(2001. 1. 1. 이후 15%)}
- 금융기관이 고의 또는 중과실 없이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제5조에 따른 90% 세율이 아닌 기본세율(14% 등)로 원천징수한 경우 해당 계좌의 실질 소유자가 소득세 원천징수 부족액(가산세 포함)을 납부하여야 함. (법 §155의7, 2018.12.24.신설, 2019.1.1.이후 금융소득을 지급하는 분부터 적용) (소득세 원천징수 부족액에 관하여는 해당 계좌의 실질 소유자를 원천징수의무자로 봄)

③ 직장공제회 초과반환금(법 §14③3, 법 §63)

○ 직장공제회 초과반환금에 대하여는 다음과 같이 계산한 산출세액을 원천징수 후 분리과세(기본세율 적용) 한다.

- 과세표준 = 초과반환금 - 초과반환금의 100분의 40 해당액 - 납입연수 공제액
- 산출세액 = {(과세표준 ÷ 불입연수) × 기본세율} × 불입연수

○ 직장공제회 초과반환금에 대한 과세표준 산정시 공제하는 금액

㉮ 직장공제회 초과반환금의 100분의 40에 해당하는 금액(①+②)

*「소득세법」 부칙(제10408호, 2010.12.27) 제18조 참조

$$① \text{ 초과반환금} \times \frac{\text{2010년 12월 31일 이전 공제료 납입월수} \times 50\%}{\text{총 공제료 납입월수}}$$

$$② \text{ 초과반환금} \times \frac{\text{2011년 1월 1일 이전 공제료 납입월수} \times 40\%}{\text{총 공제료 납입월수}}$$

㉯ 납입연수 공제액

납입연수	공제액
5년 이하	30만원 × 납입연수
5년 초과 10년 이하	150만원 + 50만원 × (납입연수 - 5년)
10년 초과 20년 이하	400만원 + 80만원 × (납입연수 - 10년)
20년 초과	1,200만원 + 120만원 × (납입연수 - 20년)

④ 법인으로 보지 않는 단체의 이자·배당소득(법 §14③4)

○ 법인으로 보는 단체 외의 단체 중 수익을 구성원에게 배분하지 아니하는 단체로서 단체명을 표기하여 금융거래를 하는 단체가 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호 각 목에 해당하는 금융회사등으로부터 받는 이자소득에 대하여는 14%의 세율로 원천징수 후 분리과세

⑤ 사회기반시설채권의 이자소득(법 §14③5호, 조특법 §29)

○ 발행일부터 최종 상환일까지의 기간이 7년(2009년 12월 31일까지 발행분은 15년) 이상인 사회기반시설채권으로서 2014.12.31.까지 발행된 채권의 이자소득에 대하여는 14%의 세율로 원천징수 후 분리과세

⑥ 세금우대종합저축의 이자·배당소득(법 §14③5호, 조특법 §89)

* 2015.1.1. 이후 가입분부터 비과세종합저축으로 통합 운영

○ 거주자가 다음 요건을 갖춘 저축을 2014.12.31.까지 가입하는 경우 발생하는 이자소득은 9%의 세율로 원천징수 후 분리과세(지방소득세 비과세)

- 금융기관이 취급하는 적립식 또는 거치식 저축으로서 저축가입 당시 저축자가 세금우대 적용을 신청할 것
- 계약기간이 1년 이상일 것
- 모든 금융기관에 가입한 세금우대종합저축의 계약금액 총액이 1인당
  - 20세 이상인자 : 1,000만원 이하
  - 「조세특례제한법」 제88조의2의 생계형저축 해당자 : 3,000만원 이하 일 것

⑦ 조합등예탁금에 대한 이자소득(법 §14③5호, 조특법 §89의3①)

○ 2023.1.1.~2023.12.31.까지 농민·어민 및 그 밖에 상호 유대를 가진 거주자를 조합원·회원 등으로 하는 조합 등에 대한 예탁금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 5의 세율을 적용하고,

- 종합소득과세표준에 합산하지 아니하며, 「지방세법」에 따른 개인지방소득세를

부과하지 아니한다.

* 2024.1.1. 이후 조합 등 예탁금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 9%의 원천징수세율을 적용하여 분리과세하고, 지방소득세는 비과세(조특법 §89의3②)

⑧ 가계생활자금저축에 대한 이자소득(법 §14③5호, 조특법 §90)

○ 대통령령이 정하는 가계생활자금저축(이하 "가계생활자금저축"이라 한다)으로서 2000.12.31.까지 가입한 저축에서 발생하는 이자소득에 대한 원천징수세율은 「소득세법」 제129조의 규정에 불구하고 100분의 10으로 하며,

- 당해 저축에서 발생하는 이자소득은 「소득세법」 제14조의 규정에 의한 종합소득 과세표준의 계산에 있어서 이를 합산하지 아니한다.

⑨ 개인종합자산관리계좌에 대한 이자소득(법 §14③5호, 조특법 §91의18)

○ 다음의 어느 하나에 해당하는 거주자가 개인종합자산관리계좌에 가입하거나 계약기간을 연장하는 경우 해당 계좌에서 발생하는 이자소득과 배당소득의 합계액에 대해서는 비과세 한도금액까지는 소득세를 부과하지 아니하며,

- 비과세 한도금액을 초과하는 금액에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 9의 세율을 적용하고
- 같은 법 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

⑩ 종합과세 기준금액 이하의 이자·배당소득(법 §14③6호)

○ 비과세소득 및 분리과세되는 소득 외의 이자·배당소득으로서 연간 소득의 합계액이 2천만원(종합과세 기준금액) 이하이면서 원천징수된 이자·배당소득

(나) 원천징수의 특례 (조특법 §14⑤,⑥)

중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 농식품투자조합, 신기술사업투자조합, 기업구조조정조합 또는 부품·소재전문투자조합에 귀속되는 소득 중 이자소득 및 집합투자기구로부터의 이익에 대해서는 해당 조합이 조합원에게 그 소득을 지급할 때에 소득세를 원천징수한다.

이 경우 「소득세법」 제16조제2항 및 같은 법 제17조제3항 본문에 불구하고 총수입금액에서 해당 조합이 지출한 비용(그 총수입금액에 대응되는 것으로 한정)을 뺀 금액을 이자

소득금액 또는 배당소득금액으로 한다.

(다) 종합과세

① 비과세 및 언제나 분리과세 되는 금융소득을 제외한 이자·배당소득의 합계액이 2천만원을 초과하는 경우 그 합계금액 전체에 대하여 종합과세

② 법 제127조에 따른 원천징수되지 않은 이자소득(국외이자소득 포함)은 종합과세 대상금액 산출시 무조건 합산하며

- 금융소득 합계금액이 2천만원 이하인 경우에도 원천징수세율(14%, 25%)에 의해 산출한 세액을 신고·납부 하여야 함

제2장 배당소득

1. 배당소득의 의의 및 범위

가. 배당소득의 의의

○ 배당이란 법인의 주주 또는 사원이 그 법인으로부터 투자비율에 따라 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금을 말함

- 배당소득이란 법인이나 법인으로 보는 단체 등으로부터 주주나 출자자 등이 투자비율에 따라 분배받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금 등으로 받는 수익분배의 성격이 있는 것을 말함

나. 배당소득의 범위(법 §17)

(1) 내국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금

(2) 법인으로 보는 단체로부터 받는 배당 또는 분배금

(3) 내국법인으로 보는 신탁재산(법인과세 신탁재산)으로부터 받는 배당금 또는 분배금 (2021. 1. 1. 계약 체결분부터 적용)

(4) 세법에서 배당으로 간주하는 의제배당

(5) 「법인세법」에 의하여 배당으로 처분된 금액(인정배당)

(6) 국내 또는 국외에서 받는 집합투자기구로부터의 이익

○ 집합투자기구란 다음의 요건을 모두 갖춘 집합투자기구를 말함(영 §26의2①)

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정은 제외하되, 금전의 신탁으로서 원본을 보전하는 것을 포함한다)일 것.

② 해당 집합투자기구의 설정일부터 매년 1회 이상 결산·분배할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보할 수 있으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보할 수 있다(같은 법 제9조제22항에 따른 집합투자규약에서 정하는 경우에 한정한다).

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제234조에 따른 상장지수집합투자기구가 지수 구성종목을 교체함에 따라 계산되는 이익 ('25.7.1.이후 발생한 이익분부터 아래 라목의 이자수입 및 배당이익 제외)

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익

다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제240조제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익

라. 상장지수집합투자기구로서 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 집합투자기구 중 지수의 변화를 그대로 추적하기 위해 배당이익을 구성종목의 비중에 따라 재투자하는 집합투자기구에서 발생한 아지수입 및 배당이익 ('25.7.1.이후 발생한 이익분부터 적용)

③ 금전으로 위탁받아 금전으로 환급할 것(금전외의 자산으로 위탁받아 환급하는 경우로서 해당 위탁가액과 환급가액이 모두 금전으로 표시된 것을 포함)

* 국외에서 설정된 집합투자기구는 위의 요건을 갖추지 않더라도 집합투자기구로 봄

○ 집합투자기구가 위의 법적 요건을 충족하지 못한 경우의 소득구분(영 §26의2③)

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 투자신탁·투자합자조합·투자익명조합으로부터의 이익 : 법 제4조제2항에 따른 집합투자기구 외의 신탁의 이익으로 보아 과세

② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 투자회사·투자유한회사·투자합자회사·사모투자전문회사(「조세특례제한법」 제100조의15에 따른 동업기업과세특례를 적용받지 않는 경우에 한정한다)로부터의 이익 : 법 제17조제1항제1호의 배당소득으로 보아 과세

○ 집합투자기구로부터의 이익의 범위(영 §26의2④)

- 집합투자기구가 직접 투자하거나, 다른 집합투자증권에 투자하여 취득한 증권(상장지수증권에 투자한 경우에는 그 상장지수증권의 지수를 구성하는 기초자산에 해당하는 증권을 말함)으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 증권 또는 장내파생상품의 거래나 평가로 발생한 손익을 포함하지 아니한다(과세제외 손익).
  ① 증권시장에 상장된 증권[「소득세법」 제46조제1항의 규정에 의한 채권, 외국법령에 따라 설립된 외국집합투자기구의 주식 또는 수익증권, *국외 주가지수(변동성지수 포함)를 기초자산으로 하는 상장지수증권과 상장지수집합투자기구의 주식 또는 수익증권 등은 제외]

    * '24.9.10.이후 편입하는 분부터 적용

  ② 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업의 주식 또는 출자지분
  ③ 위 ①의 증권을 대상으로 하는 장내파생상품

- 다만, 비거주자 또는 외국법인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 사모집합투자기구나 동업기업과세특례를 적용받지 아니하는 사모투자전문회사를 통하여 취득한 주식 또는 출자증권 [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제13항에 따른 증권시장에 상장된 주식 또는 출자증권으로서 양도일이 속하는 연도와 그 직전 5년의 기간 중 그 주식 또는 출자증권을 발행한 법인의 발행주식 총수 또는 출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 경우에 한정한다]의 거래로 발생한 손익에 대해서는 위의 과세제외 규정을 적용하지 아니한다.

○ 집합투자증권 중도매도 시 보유기간 이익에 대한 과세(영 §26의2 ⑤)

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제21항에 따른 집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, 집합투자증권의 실물양도의 방법으로 거래하여 발생한 이익은 집합투자기구로부터의 이익에 해당한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.
  ① 양도소득세의 과세대상 주식 또는 출자지분
  ② 국외자산양도에 따른 양도소득세 과세대상 주식(외국법인 발행주식 등)
  ③ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제234조에 따른 상장지수집합투자기구로서 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 집합투자기구(국내 주식형

ETF)의 이자수입 또는 배당이익의 분배를 유보한 집합투자기구는 제외)의 집합투자증권

④ 증권시장에 상장된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제2호에 따른 집합투자기구(이전 사업연도에 「법인세법」 제51조의2 제1항에 따른 배당가능이익 전체를 1회 이상 배당하지 아니한 것은 제외한다)의 집합투자증권(예 : 상장된 투자회사 주식)

○ 집합투자기구로부터의 이익의 계산(영 §26의2⑥)

- 집합투자기구로부터의 이익은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 각종 보수·수수료 등을 뺀 금액을 배당소득으로 함

○ 사모집합투자기구 배당에 대한 소득의 구분(영 §26의2⑧)

- 다음의 요건을 모두 갖춘 사모집합투자기구에 대하여는 위의 집합투자기구로 보지 아니하고 법 제4조제2항의 규정을 적용하여 수탁자에게 이전되거나 그 밖에 처분이 된 재산권에서 발생하는 소득의 내용별로 소득을 구분

① 투자자가 거주자 1인이거나 거주자 1인 및 그와 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 특수관계인으로만 이루어진 경우

② 투자자가 사실상 자산운용에 관한 의사결정을 하는 경우

* 신탁[4]의 이익에 대한 소득의 구분(법 §4②)

- 집합투자기구 외의 신탁(보험회사의 특별계정 제외)의 이익은 「신탁법」 제1조제2항에 따라 수탁자에게 이전되거나 그 밖에 처분이 된 재산권에서 발생하는 소득의 내용별로 소득을 구분(2020.12.31. 이전 계약 체결분)
- 집합투자기구 외의 신탁(「법인세법」 제5조제2항에 따라 신탁재산에 귀속되는 소득에 대하여 그 신탁의 수탁자가 법인세를 납부하는 신탁, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제1호에 따른 투자신탁. 다만, 2024년 12월 31일까지는 이 법 제17조제1항제5호에 따른 집합투자기구로 한정, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제251조제1항에 따른 집합투자업겸영보험회사의 특별계정)의 이익은 「신탁법」 제1조제2항에 따라 수탁자에게 이전되거나 그 밖에 처분이 된 재산권에서 발생하는 소득의 내용별로 소득을 구분(2021.1.1. 이후 계약체결분)

4) 신탁이란 신탁을 설정하는 자(“위탁자”)와 신탁을 인수하는 자(“수탁자”) 간의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함한다)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자("수익자")의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 말한다(신탁법 §2)

❑ 참고 : 집합투자기구 등에 대한 과세특례(조특법 §91의2)

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구(「소득세법」 제17조제1항제5호에 따른 요건을 갖춘 것에 한정한다)가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제21항에 따른 집합투자증권으로서 자기의 집합투자증권을 환매하는 경우 해당 집합투자기구에 대한 투자자의 집합투자증권 이전은 「소득세법」 및 「증권거래세법」에 따른 양도로 보지 아니한다.

(7) 국내 또는 국외에서 받는 파생결합증권 또는 파생결합사채로부터의 이익

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 에 따른 파생결합증권으로부터 발생한 이익 (영 §26의3 ①)

(당사자 일방의 의사표시에 따라 증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서 매매거래되는 특정 주권의 가격이나 주가지수 수치의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 주권의 매매나 금전을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 표시하는 증권 또는 증서로부터 발생한 이익은 제외)

② 상장지수증권을 계좌 간 이체, 계좌의 명의변경, 상장지수증권의 실물양도의 방법으로 거래하여 발생한 이익(증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 상장지수증권을 계좌 간 이체, 계좌의 명의변경, 상장지수증권의 실물양도의 방법으로 거래하여 발생한 이익은 제외)

③ 「상법」 제469조제2항제3호에 따른 사채로부터 발생한 이익

(8) 금전이 아닌 재산의 신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권(아래의 ①, ②요건을 모두 갖출 것)으로부터의 이익 ('25.7.1.이후 지급받는 분부터 적용)

① 혁신금융사업자[1]가 「자본시장법」 특례[2]를 적용받아 발행한 수익증권일 것

1) 「금융혁신법」에 따라 금융위원회가 혁신금융서비스로 지정한 금융서비스를 제공하는 회사

2) 금전신탁의 경우에만 수익증권 발행 가능

② 신탁의 이익이 연 1회 이상 분배될 것 (이익이 0보다 적은 경우 등 제외)

(9) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제6항에 따른 투자계약증권(아래의 ①, ②요건을 모두 갖출 것)으로부터의 이익 ('25.7.1.이후 지급받는 분부터 적용)

① 자본시장법에 따라 증권신고서가 제출·수리되어 모집(50인 이상)하는 투자계약

증권일 것

② 공동사업의 이익이 연 1회 이상 분배될 것 (이익이 0보다 적은 경우 등 제외)

▶ 조각투자상품 이익 유보 가능 사유 [위 (8), (9)]

○ 신탁 또는 공동사업의 이익이 0보다 적은 경우

○ 신탁재산 또는 공동사업 자산의 평가이익이 발생하는 경우 해당 평가이익

○ 신탁 또는 공동사업 기간이 1년을 초과하고, 기간 중 손익 정산하지 않는 것을 약정한 경우 신탁재산 또는 공동사업의 자산 처분이익

(10) 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금

(11)「국제조세조정에 관한 법률」제27조에 따라 배당받은 것으로 간주된 금액

▶ 국제조세조정에 관한 법률 제27조【특정외국법인의 유보소득의 배당간주】

① 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 외국법인(특정외국법인)에 대하여 내국인이 출자한 경우에는 특정외국법인의 각 사업연도 말 현재 배당 가능한 유보소득(留保所得) 중 내국인에게 귀속될 금액은 내국인이 배당받은 것으로 본다.

1. 본점, 주사무소 또는 실질적 관리장소를 둔 국가 또는 지역에서의 실제부담세액이 다음 계산식에 따라 산출한 금액 이하일 것

   외국법인의 실제발생소득 ×「법인세법」제55조에 따른 세율 중 최고세율의 70%

2. 해당 법인에 출자한 내국인과 특수관계(제2조제1항제3호가목의 관계에 해당하는지를 판단할 때에는 내국인의 친족 등 대통령령으로 정하는 자가 직접 또는 간접으로 보유하는 주식을 포함한다)에 있을 것

② 제1항을 적용받는 내국인의 범위는 특정외국법인의 각 사업연도 말 현재 발행주식의 총수 또는 출자총액의 10% 이상을 직·간접으로 보유한 자로 한다. 이 경우 발행주식의 총수 또는 출자총액의 10%를 판단할 때에는「국세기본법」제2조제20호가목및나목에 따른 내국인의 특수관계인이 직접 보유하는 발행주식 또는 출자지분을 포함한다.

(12) 법 제43조의 규정에 따른 공동사업에서 발생한 소득금액 중 경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 출자공동사업자에 대한 손익분배비율에 상당하는 금액 (법 §17①8호)

(13) 위의(1)~(11)에 따른 소득과 유사한 소득으로서 수익분배의 성격이 있는 것

(법 §17①9호)[5]

- 거주자가 일정기간 후에 같은 종류로서 같은 양의 주식을 반환받는 조건으로 주식을 대여하고 해당 주식의 차입자로부터 지급받는 해당 주식에서 발생하는 배당에 상당하는 금액은 법 제17조제1항제9호에 따른 배당소득에 포함된다. (영 §26의3④) (주식대차거래)

(14) 위의 (1)부터 (13)까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 소득을 발생시키는 거래 또는 행위와 파생상품이 '대통령령으로 정하는 바에 따라 결합된 경우' 해당 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익(법 §17①10호, 2012.1.1. 신설)

- '대통령령으로 정하는 바에 따라 결합된 경우'란 개인이 배당소득이 발생하는 배당부상품과 파생상품을 함께 거래하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.(영 §26의3 ⑤)

① 다음 요건을 모두 갖추어 실질상 하나의 상품과 같이 운영되는 경우

(가) 금융회사 등이 직접 개발·판매한 배당부상품의 거래와 해당 금융회사 등의 파생상품의 계약이 해당 금융회사 등을 통하여 이루어질 것

(나) 파생상품이 배당부상품의 원금 및 배당소득의 전부 또는 일부나 배당소득등의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 따라 산출된 금전이나 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 거래하는 계약일 것

(다) (가)에 따른 금융회사 등이 배당부상품의 배당소득등과 파생상품으로부터 이익을 지급할 것

② 다음 요건을 모두 갖추어 장래의 특정 시점에 금융회사 등이 지급하는 파생상품(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제166조의2제1항제1호에 해당하는 경우에 한정)으로부터의 이익이 확정되는 경우

(가) 금융회사 등이 취급한 배당부상품의 거래와 해당 금융회사 등의 파생상품의 계약이 해당 금융회사 등을 통하여 이루어질 것(배당부상품의 거래와 파생상품의 계약이 2 이상의 금융회사 등을 통하여 별도로 이루어지더라도 파생상품의 계약을 이행하기 위하여 배당부상품을 질권으로 설정하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제103조에 따른 금전신탁을 통하여 이루어지는 경우를 포함)

5) 유형별 포괄주의 도입(2002.1.1.이후 발생하는 소득 분부터 적용)

(나) 파생상품이 배당부상품의 배당소득등이나 배당소득등의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 따라 산출된 금전이나 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 거래하는 계약일 것

(다) 파생상품으로부터의 확정적인 이익이 배당부상품의 배당소득보다 클 것

판례·통칙

○ **하자로 배당이 취소되어 반환한 때의 과세(통칙17-0…1)**
주주총회의 결의에 따라 배당을 받았으나 그 배당결의에 하자가 있어 배당금을 반환한 경우에는 그 배당소득은 없는 것으로 본다.

○ **이자지급조건과 동일한 상환주식에 대한 배당(통칙17-0…2)**
상환주식에 대한 배당지급조건이 차입금에 대한 이자지급조건과 동일한 경우에도 그 지급금은 배당소득으로 본다.

다. 주주가 받는 배당 중 배당소득으로 보지 아니하는 경우

「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(「법인세법」 제18조제8호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.(영 §26의3⑥)

라. 비과세 배당소득

(1) 영농조합법인의 배당소득 (조특법 §66②)

○ 2014.12.31. 이전분 : 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 영농조합법인의 조합원이 동 법인으로부터 2015.12.31.까지 지급받는 배당소득 중 농업소득에서 발생한 배당소득 전액과 농업소득 외의 배당소득 중 과세기간별 1,200만원 이하의 금액

○ 2015.1.1. 이후 시행분 : 영농조합법인의 조합원이 영농조합법인으로부터 2026.12.31까지 받는 배당소득 중 식량작물재배업소득에서 발생한 배당소득 전액과 식량작물재배업소득 외의 소득에서 발생한 배당소득 중 대통령령으로 정하는 범위의 금액*에 대해서는 소득세를 면제

* 법인세가 면제되는 소득에서 발생한 배당소득의 경우에는 그 배당소득 전액을 말하고, 영농조합법인의 전체 소득에서 식량작물재배업에서 발생하는 소득과 법인세가 면제되는 소득을 제외한 소득에서 발생한 배당소득의 경우 과세연도별 1,200만원이하의 금액

(2) 영어조합법인의 일정 배당소득(조특법 §67②)

○ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 영어조합법인의 조합원이 그 영어조합법인으로부터 2026.12.31.까지 지급받는 배당소득 중 과세연도별 1,200만원 이하의 금액

(3) 농업회사법인의 일정 배당소득(조특법 §68④)

○ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업회사법인에 출자한 거주자가 2026.12.31.까지 받는 배당소득 중 식량작물재배업소득에서 발생한 배당소득 전액에 대해서는 소득세를 면제한다.

(4) 장기주택마련저축의 배당소득(조특법 §87①, 비과세 이자소득 참조)

(5) 고수익·고위험신탁저축의 배당소득
(조특법 §87의2, 2002.12.31. 이전 가입분, 비과세 이자소득 참조)

(6) 장기증권저축에 대한 배당소득 (조특법 §87의3②, 2002.3.31. 이전 가입자, 비과세 이자소득 참조)

(7) 장기주식형저축의 배당소득(조특법 §87의4, 2005.12.31.까지 가입분, 비과세 이자소득 참조)

(8) 비과세종합저축의 배당소득(조특법 §88의2, 비과세 이자소득 참조)

* 종전의 '노인 등의 생계형저축'과 '세금우대종합저축'을 비과세종합저축으로 통합하여 2015.1.1. 이후 가입분부터 비과세로 적용(2014.12.23. 개정)

(9) 증권투자신탁저축에 대한 비과세 등 (조특법 §88의3, 2000.12.31. 이전 가입자, 비과세 이자소득 참조)

(10) 우리사주조합원의 배당소득(조특법 §88의4⑨)

○ 「근로자복지기본법」에 의한 우리사주조합원이 우리사주조합을 통하여 취득한 후 증권금융회사에 예탁한 우리사주의 배당소득에 대해서는 다음의 요건을 갖춘 경우에 소득세를 과세하지 아니한다.

- 다만, 예탁일부터 1년 이내에 인출하는 경우 그 인출일 이전에 지급된 배당소득에 대해서는 인출일에 배당소득이 지급된 것으로 보아 소득세를 과세한다.
  1. 증권금융회사가 발급한 주권예탁증명서에 의하여 보유하고 있는 자사주가 배당지급 기준일 현재 증권금융회사에 예탁되어 있음이 확인될 것
  2. 우리사주조합원이 「소득세법 시행령」 제38조제3항의 소액주주일 것
  3. 개인별 보유주식 액면가액의 합계액이 1,800만원(2008.12.31.까지는 3,000만원, 2006.12.31.까지는 5,000만원) 이하일 것

(11) 농업협동조합법 등에 따른 출자지분 배당소득(조특법 §88의4⑩)

○ 「농업협동조합법」 제21조의2, 제107조제2항, 제112조제2항, 제112조의10제2항 및 제147조와 「수산업협동조합법」 제22조의2, 제108조, 제113조 및 제147조에 따라 출자지분을 취득한 근로자가 보유하고 있는 자사지분의 배당소득에 대해서는 다음 각 호의 요건을 갖춘 경우 소득세를 과세하지 아니한다.

- 다만, 취득일부터 1년 이상 보유하지 아니하게 된 자사지분의 경우에는 그 사유가 발생하기 이전에 받은 배당소득에 대하여 그 사유가 발생한 날에 배당소득이 지급된 것으로 보아 소득세를 과세한다.
  1. 근로자가 소액주주일 것
  2. 근로자가 보유하고 있는 자사지분의 액면가액의 개인별 합계액이 1천800만원 이하일 것

(12) 조합 등 출자금 등의 배당소득 (조특법 §88의5)

○ 농민·어민 및 그 밖에 상호유대를 가진 거주자를 조합원·회원·준조합·계원·준계원으로 하는 금융기관에 대한 1인당 1천만원 이하의 출자금의 배당소득과

○ 그 조합원·회원 등이 해당 금융기관으로부터 받는 사업이용실적에 따른 배당소득 중 2025.12.31.까지 받는 배당소득등에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다.

* 2023년 이후 발생 분은 원천징수로 저율 분리과세(2026년 5%, 2027년 이후 9%)

(13) 조합등예탁금 배당소득(조특법 §89의3)

○ 농민·어민 및 그 밖에 상호 유대를 가진 거주자를 조합원·회원 등으로 하는 조합 등에 대한 예탁금으로서

- 가입당시 20세 이상인 거주자가 가입한 1인당 3천만원 이하의 예탁금에서 발생하는 배당소득

○ 다음에 해당하는 금융기관일 것

- 농업협동조합, 수산업협동조합, 산림조합, 신용협동조합, 새마을금고

○ 적용 세율

- 2007.1.1. ~ 2025.12.31.까지 발생한 소득 ⇒ 비과세
- 2026.1.1. ~ 2026.12.31.에 발생하는 소득 ⇒ 5%의 원천징수세율을 적용 분리과세하고 지방소득세는 비과세

* 2027.1.1. 이후 조합 등 예탁금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 9%의 원천징수세율을 적용하여 분리과세하고, 지방소득세는 비과세(조특법 §89의3②)

(12) 장기주식형저축에 대한 이자·배당소득(조특법 §91의9③, 비과세 이자소득 참조)

(13) 장기회사채형 저축에 대한 이자·배당소득(조특법 §91의10, 비과세 이자소득 참조)

(14) 녹색저축에 대한 배당소득(조특법 §91의13①)

○ 거주자가 「조세특례제한법」 제91조의13(2014.1.1. 법개정으로 삭제되기 전의 것) 제1항에 따른 다음의 요건을 모두 갖춘 투자신탁 또는 투자회사("녹색투자신탁 등")에 2014년 12월 31일까지 가입한 경우 해당 녹색투자신탁등에서 발생한 배당소득에 대해서는 소득세를 부과하지 아니한다. 다만, 계약기간 만료일 이후 발생한 소득에 대해서는 그러하지 아니하다.

- 자산총액의 100분의 40 이상을 대통령령으로 정하는 녹색산업 관련 자산에 투자(대출을 포함한다)할 것
- 계약기간이 3년 이상 5년 이하이고 계약기간 만료일 이전에 원금 또는 수익금의 인출 및 제3자에게의 양도가 없을 것
- 1명당 납입한도를 3천만원(해당 거주자가 가입한 모든 녹색투자신탁등의 합계액을 말한다) 이내로 할 것

(15) 재형저축에 대한 배당소득(조특법 §91의14, 비과세 이자소득 참조)

(16) 해외주식투자전용집합투자기구의 배당소득(조특법 §91의17)

(2016.1.1.이후 가입하는 분부터 적용)

거주자가 국외에서 발행되어 국외에서 거래되는 해외상장주식에 자산총액의 60% 이상을 투자하는 해외주식투자전용집합투자기구의 집합투자증권에 다음 요건을

모두 갖추어 2017년 12월 31일까지 투자하는 경우에는 해외주식투자전용집합투자증권저축에 가입한 날부터 10년이 되는 날까지 해당 해외주식투자전용집합투자기구가 직접 또는 집합투자증권(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제279조제1항에 따른 외국 집합투자증권을 포함한다)에 투자하여 취득하는 해외상장주식의 매매 또는 평가로 인하여 발생한 손익(환율변동에 의한 손익을 포함)을 「소득세법」 제17조제1항제5호에도 불구하고 해당 해외주식투자전용집합투자기구로부터 받는 배당소득금액에 포함하지 아니한다.

가. 대통령령으로 정하는 해외주식투자전용집합투자증권저축에 가입하여 해당 해외주식투자전용집합투자증권저축을 통하여 해외주식투자전용집합투자기구의 집합투자증권에 투자할 것

나. 거주자 1명당 해외주식투자전용집합투자증권저축에 납입한 원금이 3천만원(「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호 각 목에 따른 모든 금융회사등에 가입한 해외주식투자전용집합투자증권저축에 납입한 금액의 합계액을 말한다) 이내일 것

(17) 개인종합자산관리계좌(ISA)의 이자·배당소득(조특법 §91의18, 이자소득 참조)

○ 가입일 또는 연장일 기준 19세 이상인 자 및 가입일 또는 연장일 기준 15세 이상인 자로서 가입일 또는 연장일이 속하는 과세기간의 직전 과세기간에 근로소득이 있는 자(비과세소득만 있는 자는 제외)로서 직전 과세기간에 금융소득종합과세기준금액 3천8백만원 이하인 자가 개인종합자산관리계좌에 가입하거나 계약기간을 연장하는 경우 해당 계좌에서 발생하는 이자소득과 배당소득의 합계액에 대해서는 200만원까지는 소득세를 부과하지 아니함

○ 개인종합자산관리계좌에 가입한 거주자가 가입 당시 다음에 해당하는 경우에는 이자소득과 배당소득의 합계액에 대해서는 400만원까지는 소득세를 부과하지 아니한다.

① 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득이 있는 자로 한정)

② 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천8백만원

이하인 거주자(직전 과세기간의 총급여액이 5천만원을 초과하지 아니하는 자로 한정)

③「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제3조제2호의 농업인 또는「수산업·어촌 발전 기본법」제3조제3호의 어업인(직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천8백만원을 초과하는 자는 제외)

* 비과세 한도(2 or 4백만원)를 초과하는 금액은 원천징수세율 9%를 적용하고 무조건 분리과세

▣ 조세특례제한법 제91조의18(개인종합자산관리계좌에 대한 과세특례)

③ "개인종합자산관리계좌"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 계좌를 말한다. 〈개정 2018. 12. 24.〉

1. 1명당 1개의 계좌만 개설할 것
2. 계좌의 명칭이 개인종합자산관리계좌이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계좌일 것
   가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제3항에 따른 투자중개업자("투자중개업자")와 대통령령으로 정하는 계약을 체결하여 개설한 계좌
   나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항에 따른 투자일임업자("투자일임업자")와 대통령령으로 정하는 계약을 체결하여 개설한 계좌
   다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항에 따른 신탁업자("신탁업자")와 특정금전신탁계약을 체결하여 개설한 신탁계좌
3. 다음 각 목의 재산으로 운용할 것
   가. 예금·적금·예탁금 및 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 금융상품
   나.「소득세법」제17조제1항제5호에 따른 집합투자기구의 집합투자증권
   다.「소득세법」제17조제1항제5호의2에 따른 파생결합증권 또는 파생결합사채
   라.「소득세법」제17조제1항제9호에 따라 과세되는 증권 또는 증서
   마.「소득세법」제88조제3호에 따른 주권상장법인의 주식(2020.1.1. 시행)
   바. 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산
4. 계약기간이 3년 이상일 것(2019.12.31. 이전은 계약기간이 5년 일 것)
5. 1명당 연간 납입한도가 1억원(제91조의14에 따른 재형저축 또는 제91조의16에 따른 장기집합투자증권저축에 가입한 거주자는 재형저축 및 장기집합투자증권저축의 계약금액 총액을 뺀 금액으로 한다, 2020.1.1. 이전은 2천만원)일 것

⑥ 신탁업자, 투자일임업자 및 투자중개업자(신탁업자등")는「소득세법」제130조 및 제155조의2에도 불구하고 계약 해지일에 이자소득 등에 대한 소득세를 원천징수하여야 한다.

※ 2020.12.31. 이전분

⑥ 신탁업자등은 개인종합자산관리계좌의 가입자가 다음 각 호의 구분에 따른 날 이전에 해당 개인종합자산관리계좌의 계약을 해지(가입자의 사망·해외이주 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 계약을 해지하는 경우는 제외한다)하는 경우에는 가입자가 과세특례를 적용받은 소득세에 상당하는 세액을 추징하여 해지한 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 원천징수 관할 세무서장에게 납부하여야 한다.

1. 개인종합자산관리계좌 가입 당시 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거주자의 경우 : 최초로 계약을 체결한 날부터 3년이 되는 날
   가. 대통령령으로 정하는 청년
   나. 제2항 제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 거주자
   다.「국민기초생활 보장법」제18조의4에 따른 자산형성지원을 신청하여 지원금을 지급받은 자
2. 제1호 외의 거주자의 경우 : 최초로 계약을 체결한 날부터 5년이 되는 날

(18) 청년도약계좌에 대한 배당(조특법 §91의22, 이자소득 참조)(2022.12.31.신설)

2. 의제배당

가. 의제배당의 의의

○ 형식상의 배당은 아니지만 법인의 자본감소, 해산, 합병, 분할 등의 특정한 사유와 잉여금의 자본전입에 의한 무상주 발행 등으로 인하여
- 주주 등이 회사로부터 실질적으로는 배당을 받은 것과 같은 경제적 이익을 얻게 될 때 이러한 경제적 이익을 의제배당이라고 함

나. 의제배당의 유형 (법 §17②)

(1) 주식의 소각이나 자본의 감소로 인한 경우 (감자로 인한 배당, 법 §17②1호)

○ 주식의 소각이나 자본의 감소, 사원의 퇴사·탈퇴나 출자의 감소로 인하여 주주·사원·출자자가 취득하는 금전 그 밖의 재산의 가액이
- 주주·사원·출자자가 해당 주식 또는 출자를 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액(법 §17② 1호)

의제 배당금액	=	주주 등이 감자대가 등으로 취득하는 금전 등의 재산가액	−	주식 등의 취득에 소요된 금액

(2) 법인(법인으로 보는 단체 포함)이 해산하는 경우 (법 §17② 3호)

○ 해산한 법인의 주주·사원·출자자 또는 그 구성원이 그 법인의 해산으로 인한 잔여재산의 분배로서 취득하는 금전 기타 재산의 가액이

- 해당법인의 주식 등을 취득하기 위하여 소요된 금액을 초과하는 금액은 의제배당으로 봄

의제 배당금액	=	해산으로 인하여 분배받은 재산가액	−	해산법인의 주식 등의 취득에 소요된 금액

○ 다만, 내국법인이 조직변경하는 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우는 제외

(가) 상법에 따라 조직변경하는 경우

(나) 특별법에 따라 설립된 법인이 해당 특별법의 개정 또는 폐지에 따라 상법상의 회사로 조직변경하는 경우

(다) 그 밖의 법률에 따라 내국법인이 조직변경하는 경우로서
변호사법에 따라 법무법인이 법무법인(유한)으로, 관세사법에 따라 관세사 법인이 관세법인으로, 「변리사법」에 따라 특허법인이 특허법인(유한)으로, 「협동조합기본법」 제60조의2에 따라 법인등이 협동조합으로 조직변경하는 경우에는 동일한 법인이 그대로 존속하는 것이므로 의제배당으로 보지 아니함(영 §27의2)

(3) 법인이 합병하는 경우

○ 피합병법인의 주주·사원·출자자가 합병 후 존속하는 법인 또는 합병으로 설립된 법인으로부터 그 합병으로 인하여 취득하는 합병법인의 주식의 가액과 금전의 합계액이

- 피합병법인의 주식 등을 취득하기 위하여 소요된 금액을 초과하는 금액

의제 배당금액	=	합병으로 인하여 취득하는 주식 등의 가액	–	소멸법인의 주식 등의 취득에 소요된 금액

(4) 법인이 분할 또는 분할합병 하는 경우

○ 분할되는 법인의 주주 또는 소멸한 분할합병의 상대방법인의 주주가 분할로 인하여 설립되는 법인 또는 분할합병의 상대방법인으로부터 분할로 인하여 취득하는 주식과 금전 기타 재산가액의 합계액이

- 분할법인 등의 주식 등을 취득하기 위하여 소요된 금액을 초과하는 금액

의제배당금액 =	분할·분할합병 등으로 취득한 주식 등의 가액	–	분할법인 또는 소멸한 분할합병의 상대방 법인의 주식 취득가액

(5) 잉여금의 자본전입의 경우 (법 §17②2호)

(가) 「상법」상 자본준비금 중 다음의 금액을 자본 또는 출자의 금액에 전입함으로써 주주 등이 취득하는 주식 또는 출자의 가액

① 합병차익 ② 분할차익

☞ 합병(분할)차익 자본전입시 의제배당(2012.2.2. 이후 자본전입 분)

구 분		적격합병(분할)시	비적격합병(분할)시
자산조정계정의 합계액		의제배당	의제배당 과세제외
합병(분할)감자차익 [합병대가의 합계액 – 피합병법인의 자본금]		–	
자본잉여금 승계액	익금불산입 항목	–	
	익금 항목	의제배당	
이익잉여금 승계분		의제배당	

* 합병(분할)차익의 구성요소는 위의 순서에 따라 구분하되, 합병차익의 일부를 자본전입한 경우 위의 순서에 따라 자본전입한 것으로 본다.

③ 자기주식 소각익

○ 자기주식 소각 당시의 시가가 취득가액을 초과하거나(기간 제한 없음), 초과하지 않는 경우에는 소각일로부터 2년 이내에 자본전입 하는 경우를 말한다.

- 단, 자기주식 소각 당시의 시가가 취득가액을 초과하지 아니한 경우로서

소각일로부터 2년이 경과한 후 자본전입하는 것은 의제배당 과세 제외

④ 채무의 출자전환으로 주식 등을 발행하는 경우

○ 해당 주식 등의 시가를 초과하여 발행한 경우 시가와 발행가액과의 차액(「법인세법」상 채무면제익으로 익금항목임)은 의제배당에 해당(2006.12.30. 개정)

⑤ 기타 자본잉여금

(나) 재평가적립금 중 재평가세율 1%를 적용하는 토지의 재평가차액에 상당하는 재평가적립금의 자본전입

○ 재평가적립금의 일부를 자본금 또는 출자금에 전입하는 경우

- 해당 자본금 또는 출자금에 전입된 재평가적립금 × (재평가세율 1%를 적용하는 토지의 재평가차액 ÷ 자산 재평가차액)

(다) 이익잉여금의 자본전입으로 주주 등이 취득하는 주식 또는 출자의 가액



의제배당금액 = 자본전입에 따라 교부받은 주식 수 × 액면가액·출자금액

(라) 법인이 자기주식 또는 자기출자지분을 보유한 상태에서 의제배당이 과세되지 아니하는 자본준비금과 재평가적립금을 자본전입 함에 따라 해당법인 외의 다른 주주 등의 지분이 증가한 경우 증가한 비율에 상당하는 주식 등의 가액



의제배당금액 = 무상증자 후 총발행 주식수 × 지분율 증가율 × 액면가액

- 자본전입시 의제배당으로 과세되지 아니하는 잉여금(법 §17② 2호 가목·나목)
  - 주식발행초과금
  - 감자차익(의제배당으로 보는 자기주식소각이익을 제외)
  - 합병(분할)차익(2010.6.30. 이전 의제배당으로 보는 평가차익은 제외)
  - 재평가적립금('83년 이전 취득 토지로서 '84.1.1.이후 최초 재평가차액은 제외)

○ 법인 외의 주주 등의 지분비율이 증가하는 것은 자기주식에 배정할 주식(무상주)을 다른 주주에게 배정하거나, 자기주식에 배정할 무상주를 다른 주주에게 배정하지 않는 경우 모두를 포함한 개념

소득세 집행기준

❍ **집행기준 17-0-2 배당결의 하자로 배당이 취소되어 반환한 때의 과세 등**

① 주주총회의 결의에 따라 배당을 받았으나 그 배당결의에 하자가 있어 배당금을 반환한경우에는 그 배당소득은 없는 것으로 본다.

② 비상장법인의 결산시 주주총회의 승인 없이 임의로 이익배당을 반영하여 법인세과세표준신고를 하였으나, 정기주주총회에서 이익배당을 승인하지 아니하여 실제로 배당을 하지 않은 경우에는 그 배당소득은 없는 것으로 본다.

③ 법인이 이익배당총액의 2분의 1을 초과하는 주식배당결의를 함에 따라 그 결의가 당연 무효로 실제 배당이 이루어지지 않은 경우에는 결의무효 및 부존재 확인의 소에 의한 결의무효 확정 판결의 여부에 관계없이 해당 법인은 원천징수의무가 없다.

④ 정기주주총회 결의에 의하여 새로이 발행하는 주식으로써 이익을 배당하는 것으로 확정된 배당소득에 대하여 임시주주총회에서 만장일치로 취소하였다 하더라도 동 금액을 잉여금처분 결의일로부터 3월이 되는 날까지 지급하지 아니한 때에는 그 3월이 되는 날에 배당소득을 지급한 것으로 보아 원천징수한다.

❍ **집행기준 17-0-5 회원 탈퇴시 수령하는 금액의 배당소득 해당여부**

① 사단법인인 시장번영회의 출자자 등에 해당하는 회원으로서 회원 탈퇴시 취득하는 금전 기타 재산의 가액이 해당 시장번영회의 출자 등을 취득하기 위하여 소요된 금액을 초과하는금액은 배당소득에 해당한다.

②「법무사법」제52조에 따라 법인으로 설립된 지방법무사회가 회원탈회시 해당 회원에게 지급하는 공제금 중 납입공제료를 차감한 금액은 배당소득에 해당한다.

③「사내근로복지기금법」에 따라 설립된 사내근로복지기금이 해산할 때, 근로자가 받은 기금의 잔여재산 분배가액이 해당 기금의 주식 및 출자 또는 자본을 취득하기 위하여 소요된 금액을 초과하는 금액은 의제배당에 해당한다.

다. 의제배당 금액의 계산

(1) 주주 등이 받은 재산가액의 평가

(가) 주주 등이 취득하는 재산 중 금전 외의 재산가액은 다음과 같이 계산한 금액에 의함(영 §27①)

취득한 재산	의제배당의 유형		가액의 평가
주식·출자지분	잉여금의 자본전입 또는 법인이 자기주식 또는 자기출자지분을 보유한 상태에서 자본전입을 함에 따라 그 법인 외의 주주 등의 지분비율이 증가함으로써 무상으로 취득하는 주식 등		액면가액 또는 출자금액
	합병 또는 분할	- 법인세 과세이연요건 충족 시 - 출자총액을 소유하고 있는 다른 법인을 합병하거나 그 다른 법인에 합병되는 경우(영 §27①1호나목)	구주의 취득가액(주식 등과 금전, 그 밖의 재산을 함께 받는 경우로서, 해당 주식 등의 시가가 피합병법인 등의 주식 등의 취득가액보다 작은 경우에는 시가)
		법인세 과세이연 요건 불충족	취득당시의 시가

취득한 재산	의제배당의 유형	가액의 평가
주식·출자지분	상법에 따른 주식배당	발행 금액
	그 외의 경우	취득 당시의 시가
기타	취득당시의 시가	

* 법인세 과세이연요건이란 「법인세법」 제44조제2항제1호·제2호(주식 등의 보유와 관련된 부분은 제외) 및 「법인세법」 제46조제2항제1호·제2호(주식 등의 보유와 관련된 부분은 제외)의 요건을 말함

〈과세이연 요건〉

① 합병(분할)일 현재 1년(분할 : 5년) 이상 계속하여 사업을 영위하던 내국 법인간의 합병(분할)일 것 (법법 §44(46)② 1호)

② 합병(분할)대가 중 주식의 가액이 분할의 경우 100%, 합병 또는 분할합병의 경우 80% 이상이면서 피합병법인의 지배주주등에게 다음 가액의 이상의 주식등을 각각 배정할 것(법법 §44(46)② 2호)

합병법인이 피합병법인의 주주에게 지급한 주식, 금전 등 합계액 × 지배주주 등의 피합병법인에 대한 지분비율

(나) 무액면 주식의 경우 : 자본금에 전입한 금액 / 자본전입에 따라 신규로 발행한 주식 수(영 §27⑥)

* 2014. 2. 21. 이후 무액면주식을 발행하는 분부터 적용

(2) 주식 또는 출자지분의 취득가액 계산

(가) 일반적인 경우

○ 의제배당을 계산함에 있어 소멸한 구 주식 등의 가액은 해당 주식 등을 취득하기 위하여 실제로 소요된 금액으로 함

(나) 무상주의 경우 등

① 교부받을 당시에 의제배당으로 과세된 무상주인 경우 : 액면가액

② 교부받을 당시 의제배당으로 과세되지 않는 주식 등을 취득하는 경우(영 §27②)

$$\text{1주 또는 1좌당 장부가액} = \frac{\text{구주식 등 1주 또는 1좌당 장부가액}}{1 + \text{구주식 등 1주 또는 1좌당 신주 등 배정수}}$$

③ 유상감자로 인한 의제배당액 계산시 취득가액 계산 특례(영 §27③)

- 자본의 감소 또는 주식의 소각에 의한 의제배당 총수입금액 계산에 있어 의제배당일로부터 역산하여(유상감자전) 2년 이내에 의제배당에 해당되지 아니하는 자본준비금(법 §17② 2호 단서, 단 주식발행초과금은 제외)의 자본전입에 의한 무상주의 취득이 있는 경우에는 그 주식(단기소각주식)이 먼저 감자 또는 소각된 것으로 보며, 그 주식의 취득가액은 없는 것으로 함
- 이 경우 무상주 취득 후 의제배당일 까지의 기간 중에 주식 등의 일부를 양도하는 경우에는 위 무상주와 다른 주식 등을 그 주식 등의 수에 비례하여 양도되는 것으로 보아 계산하며 주식소각 등이 있은 이후의 1주 또는 1좌당 장부가액은 다음의 산식에 의함

$$\text{1주 또는 1좌당 장부가액} = \frac{\text{주식소각 등이 있은 이후의 취득가액 합계}}{\text{주식소각 등이 있은 이후의 주식 등 수의 합계}}$$

④「상법」 제462조의2의 규정에 의한 주식배당의 경우 : 발행금액

(다) 취득가액이 불분명한 경우

○ 감자·해산·합병·분할로 인한 의제배당을 계산함에 있어 주식 등을 취득하기 위하여 소요된 금액이 불분명한 경우에는

- 해당 주식 등의 액면가액 또는 출자금액을 해당 주식 등의 취득에 소요된 금액으로 보며(법 §17④)

○ 주주가 영 제38조 제3항의 규정에 의한 소액주주에 해당하고, 해당 주식을 보유한 주주의 수가 다수이거나 해당 주식의 빈번한 거래 등에 따라 해당주식을 취득하기 위하여 소요된 금액의 계산이 불분명한 경우에는

- 액면가액을 해당 주식의 취득에 소요된 금액으로 봄(영 §27⑦)
- 다만, 유상감자로 인한 의제배당액 계산시 취득가액 계산 특례에 따라 그 취득가액을 없는 것으로 보는 경우 및 해당 주주가 액면가액이 아닌 다른 가액을 입증하는 경우에는 그러하지 아니함

〈참고 Ⅰ〉 잉여금의 자본전입 등에 따른 의제배당

<table>
<tr><td rowspan="8">의제배당의 유 형</td><td rowspan="6">잉여금의 자본전입

(무상주 취득)</td><td rowspan="4">자본잉여금</td><td rowspan="3">자본준비금</td><td>주식발행초과금</td></tr>
<tr><td>감자차익 (자기주식소각익 : 시가 〉 취득가액, 2년 이내 자본전입 * ▲)</td></tr>
<tr><td>합병·분할차익 중(자산조정계정의 합계액 등 *)</td></tr>
<tr><td>기타 자본잉여금(자기주식 처분이익 등) *</td></tr>
<tr><td colspan="2">재평가 적립금(1% 적용 토지 * ▲)</td></tr>
<tr><td colspan="3">자기주식에 대한 무상주 미배정(지분율초과)분 * ▲(자본잉여금)</td></tr>
<tr><td colspan="2">이익잉여금 *</td><td>이익준비금, 기타법정적립금
임의적립금, 이월이익잉여금</td></tr>
<tr><td rowspan="4">기타의 경우</td><td colspan="3">주식 소각, 자본 감소 *</td></tr>
<tr><td colspan="3">법인 해산 *</td></tr>
<tr><td colspan="3">법인 합병 *</td></tr>
<tr><td colspan="3">법인 분할, 분할합병 *</td></tr>
</table>

1) * 표시는 의제배당에 해당
2) ▲ 표시는 배당가산이 배제되는 의제배당
3) 합병차익 등의 자본전입 시 발생하는 의제배당은 '10.7.1. 이후에 발생한 합병차익등을 '12. 2. 2. 이후 자본전입하는 분부터 적용

〈참고 Ⅱ〉 의제배당금액의 계산

의제배당의 유형		산 식	가액의 평가
잉여금의 자본전입	자기주식소각익의 2년내 자본전입 등	• 교부받은 주식수 × 액면가액 또는 출자 금액	○ 교부받은 주식가액 평가 - 액면가액으로 평가 - 무액면주식의 경우 : 의제배당일 현재 자본금 ÷ 발행주식
	합병·분할차익 중 평가차익 등		
	기타 자본잉여금		
	재평가적립금 (1% 적용 토지)		
	이익잉여금		
	무상주 대위배당		
주식소각 또는 자본감소		• 감자대가로 받은 금전 등 - 주식 등의 취득금액	○ 금전 이외는 취득 당시의 시가
법인해산		• 해산으로 받은 재산가액 - 주식 등의 취득금액	○ 금전 이외는 취득 당시의 시가

의제배당의 유형	산 식	가액의 평가
법인합병	• 합병으로 존속하는 법인 등으로부터 취득한 주식 등의 가액 - 소멸법인의 주식 등의 취득 금액	○ 합병시 취득한 주식가액 계산 - 법인세 과세이연 요건을 갖춘 경우 : 액면가액 또는 출자금액 (단, 주식 등의 시가가 액면가액 또는 출자금액보다 작은 경우에는 시가) - 기타 : 취득당시의 시가
법인분할 또는 분할합병	• 분할 등으로 취득한 주식 등의 가액 - 소멸 법인 등의 주식 등 취득금액	○ 법인합병의 경우와 동일

3. 배당소득의 수입시기 및 과세방법

가. 배당소득의 수입시기 (영 §46)

(1) 무기명주식의 이익이나 배당 : 지급을 받은 날
(2) 잉여금의 처분에 의한 배당 : 해당 법인의 잉여금처분 결의일
(3) 법 제17조제1항제8호에 따른 출자공동사업자의 배당 : 과세기간종료일
(4) 법 제17조제1항제9호 및 제10호(유형별포괄주의)에 의한 배당 : 그 지급을 받은 날
(5) 의제배당
① 주식의 소각 또는 감자의 경우 : 주식의 소각, 자본의 감소를 결정한 날이나 사원이 퇴사·탈퇴한 날
② 자본전입의 경우 : 자본·출자에의 전입을 결정한 날(이사회의 결의에 의하는 경우에는 「상법」 §461③의 규정에 의하여 회사가 정한 일정한 날)
③ 법인합병의 경우 : 합병등기를 한 날
④ 법인해산의 경우 : 잔여재산의 가액이 확정된 날
⑤ 법인의 분할·분할합병으로 소멸·존속하는 경우 : 그 분할등기 또는 분할 합병등기를 한 날
(6) 「법인세법」에 의하여 배당으로 처분된 것 : 해당 법인의 해당 사업연도의 결산확정일

(7) 집합투자기구, 파생결합증권·파생결합사채로부터의 이익 : 지급 받은 날
- 다만, 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 분배금은 그 특약에 따라 원본에 전입된 날

(8) 조각투자상품으로부터의 이익 : 지급 받은 날

(9) 특정외국법인의 유보소득의 배당간주금액* : 특정외국법인의 해당 사업연도 종료일의 다음날부터 60일이 되는 날이 속하는 과세연도

* 법인의 부담세액이 실제발생소득의 15% 이하인 국가(지역)에 본점을 둔 외국법인에 대하여 내국인이 출자한 경우에는 그 외국법인 중 내국인과 특수관계가 있는 법인(특정외국법인)의 각 사업연도 말 현재 배당가능한 유보소득 중 내국인에게 귀속될 금액은 내국인이 배당받은 것으로 본다(「국제조세조정에 관한 법률」 §17)

(10) 동업기업과세특례를 적용받는 동업기업으로부터의 소득(영 §50의 2)

① 동업기업의 경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 수동적동업자가 「조세특례제한법」 제100조의18제1항에 따라 배분받은 배당소득 : 해당 동업기업의 과세연도의 종료일

② 「조세특례제한법」 제100조의22제1항에 따라 분배받은 자산의 시가 중 분배일의 지분가액을 초과하여 발생하는 배당소득 : 그 분배일

나. 배당소득금액의 계산 및 과세방법 (법 §17③)

(1) 배당소득금액의 계산

(가) 배당소득은 이자소득과 같이 필요경비가 인정되지 않고 해당 연도의 총수입금액이 바로 소득금액이 됨

- 단, 소득의 경우에는 「소득세법」 제16조제2항 및 같은 법 제17조제3항 본문에도 불구하고 총수입금액에서 해당 조합이 지출한 비용(그 총수입금액에 대응되는 것으로 한정)을 뺀 금액을 이자소득금액 또는 배당소득금액으로 한다.(2022. 12. 31.까지 발생하는 소득에 대해서만 적용, 조특법 §14④, ⑤, ⑥)

① 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자함으로써 발생하는 배당소득

② 농식품투자조합이 창업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자함으로써 발생하는 배당소득

③ 신기술사업투자조합이 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자함으로써 발생하는 배당소득

④ 「산업발전법」(법률 제9584호 산업발전법 전부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제15조에 따라 등록된 기업구조조정조합이 같은 법 제14조제4항에 따른 구조조정대상기업에 출자하여 얻는 배당소득

⑤ 전문투자조합이 창업자, 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에

출자함으로써 발생하는 배당소득

⑥ 벤처투자조합, 농식품투자조합, 신기술사업투자조합, 기업구조조정조합 또는 전문투자조합에 귀속되는 소득으로서 「소득세법」 제16조제1항 각 호 및 같은 법 제17조제1항제5호의 소득

(나) 배당가산액(Gross-up)(법 §17③)

◇ 주주 등이 받는 배당소득이 이미 법인단계에서 법인세가 과세된 소득이라면 배당소득에 대한 소득세 과세는 동일 소득에 대하여 이중과세가 됨

○ 이러한 이중과세를 조정하기 위하여 종합과세하는 금융소득 중 종합과세 기준금액을 초과하는 배당소득에 대하여는

- 해당연도의 배당수입금액에 배당소득의 11%(2027귀속 이후, 2009 ~ 2010 귀속분은 12%, 2011 ~ 2023귀속분은 11%, 2024 ~ 2026귀속분은 10%)에 상당하는 금액을 가산한 금액을 배당소득금액으로 한 후
- 그 금액을 종합소득산출세액에서 배당세액공제로 공제

* 배당가산율 : 법인세율 / (1 - 법인세율) ⇒ 11%의 법인세율 적용

◇ 배당가산할 수 있는 배당소득

○ 내국법인으로 부터 법인세가 과세된 소득을 재원으로 하는 배당으로 종합소득금액에 포함된 배당소득 중 금융소득 종합과세 기준금액을 초과하는 배당소득금액

① 내국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
② 법인으로 보는 단체로부터 받는 배당 또는 분배금
③ 의제배당
④ 「법인세법」에 의해 배당으로 처분된 금액

(다) 다음의 배당소득은 배당가산(Gross-up)이 적용되지 않는 배당소득임

① 자기주식 또는 자기출자지분의 소각익의 자본전입으로 인한 의제배당
② 재평가세율 1% 적용 토지의 재평가차액의 자본전입으로 인한 의제배당
③ 법인이 자기주식 또는 자기출자지분을 보유한 상태에서 의제배당이 과세되지 아니하는 자본준비금 등을 자본전입 함에 따라 해당 법인 외의 주주 등의 지분비율이 증가한 경우 증가한 지분비율에 상당하는 주식 등의 가액
④ 최저한세 적용이 배제되는 다음의 감면법인으로부터 받는 배당

㉮ 법인의 공장 및 본사의 수도권 외의 지역으로의 이전에 대한 임시특별세액 감면을 적용 받는 법인(조특법 §63의2)

㉯ 외국인투자 및 증자에 대한 법인세 감면을 적용 받는 법인(조특법 §121의4)

㉰ 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 감면을 받는 법인 (조특법 §121의8)

㉱ 제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 법인세 감면을 적용받는 법인(조특법 §121의9)

- 이 경우 다음과 같이 계산한 금액에 대하여 배당가산 적용을 배제

$$\text{배당소득금액} \times \frac{\text{직전 2개사업연도의 감면대상소득금액 합계액} \times \text{감면비율}}{\text{직전 2개사업연도의 총소득금액의 합계액}}$$

⑤ 집합투자기구로부터의 이익(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항 제1호에 따른 경영참여형 사모집합투자기구(제1항제1호에 해당하지 아니하는 회사만 해당한다)로부터 받는 배당소득은 제외)

⑥ 외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금

⑦ 「국제조세조정에 관한 법률」 제17조에 따라 배당받은 것으로 간주된 금액

⑧ 「법인세법」(법법 §51의2)상 소득공제를 받는 유동화전문회사·투자회사·기업구조조정투자회사·선박투자회사 등으로부터 받는 배당 및 동업기업 과세특례를 적용받는 법인으로부터 받는 배당

⑨ 출자공동사업자가 손익분배비율에 따라 받는 금액

⑩ 법 제17조제1항제1호 내지 제7호의 소득과 유사한 소득(유형별 포괄주의)으로서 수익분배의 성격이 있는 것

⑪ 파생상품이 대통령령이 정하는 바에 따라 결합된 경우 해당 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익(파생결합금융상품으로부터의 이익)

⑫ 분리과세 배당소득 및 종합과세 되는 배당소득 중 종합과세 기준금액을 초과하지 않는 배당소득(법 §14④)

⑬ 유상감자 시 주식 취득가액 초과 금액 및 그 밖의 재산가액('25.1.1.이후 개시하는 과세기간분부터 적용)

⑭ 3% 재평가적립금(합병, 분할차익 중 승계된 금액 포함)을 감액하여 받는 배당 ('25.1.1.이후 개시하는 과세기간분부터 적용)

(2) 배당소득의 과세방법

(가) 분리과세 (법 §14③3)

① 비실명 배당소득(법 §129②2, 45%)

- 다만, 실명에 의하지 아니하고 거래한 금융자산에서 발생하는 이자 및 배당소득에 대하여는 소득세의 원천징수세율을 100분의 90으로 하며, 종합소득과세표준의 계산에는 이를 합산하지 아니한다.

② 법인으로 보는 단체 외의 단체 중 수익을 구성원에게 배분하지 아니하는 단체가 단체명을 표기하여 금융거래를 하는 단체가 금융회사등으로부터 받는 배당소득(14%)

③ 영농·영어조합법인의 배당소득(조특법 §66③, §67③)

영농·영어조합법인이 조합원에게 지급하는 배당소득 중 소득세가 면제되는 금액을 제외한 배당소득으로서 2026.12.31까지 지급받는 소득에 대한 소득세의 원천징수세율은 5%로 분리과세 함

④ 농업회사법인의 농업소득 외의 소득 등에서 발생한 배당소득(조특법 §68④)

- 2014.12.31.이전 : 농업회사법인에 출자한 거주자가 2014.12.31.까지 지급받는 배당소득 중 농업소득에서 발생한 배당소득 전액에 대해서는 소득세를 면제하고, 농업소득 외의 소득에서 발생한 배당소득은 분리과세
- 2015.1.1. 이후 : 농업회사법인에 출자한 거주자가 2026. 12. 31.까지 받는 배당소득 중 식량작물재배업소득에서 발생한 배당소득 전액에 대해서는 소득세를 면제하고, 식량작물재배업소득 외의 소득 중 '부대사업등 소득 및 식량작물재배업 외의 작물재배업에서 발생하는 소득'에서 발생한 배당소득은 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

⑤ 선박투자회사 등의 배당소득(조특법 §87의5)

「선박투자회사법」 제2조에 따른 선박투자회사로부터 2015. 12. 31.이전에 받는 선박투자회사별 액면가액 5천만원 이하 보유주식의 배당소득에 대해서는 9%의 세율로, 액면가액이 2억원 이하인 보유주식의 배당소득은 14%의 세율로 분리과세

* 2013.12.31. 이전분 배당소득으로 액면가액 1억원 이하에 대하여는 5%, 1억원 초과시 그 초과분에 대해 14% 세율로 분리과세

⑥ 부동산집합투자기구 등으로부터 받은 배당소득에 대한 과세특례(조특법 §87의6)

- 거주자가 임대주택(취득당시 기준시가의 합계액이 6억원 이하이고 주택연면적이 149제곱미터 이하인 주택)에 자산총액 중 50%이상을 투자하는 부동산집합투자기구 또는 부동산투자회사(이하 “부동산집합투자기구등”)로부터 2018. 12. 31. 까지 받는 집합투자기구등별 액면가액 합계액이 2억원 이하인 보유주식 또는 수익증권(이하 “집합투자증권”)의 배당소득은 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.
- 이 경우 부동산집합투자기구등별 액면가액 합계액이 5천만원 이하인 집합투자증권의 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 5%의 세율을 적용한다.(2014. 12. 23. 개정)

⑦ 공모부동산집합투자기구의 집합투자증권의 배당소득에 대한 과세특례 (조특법 §87의7)

- 거주자가 다음에 해당하는 신탁, 회사 또는 조합(“공모부동산집합투자기구”)의 지분증권 또는 수익증권("공모부동산집합투자기구의 집합투자증권")에 2023년 12월 31일까지 투자하는 경우 해당 거주자가 보유하고 있는 공모부동산집합투자기구의 집합투자증권 중 거주자별 투자금액의 합계액이 5천만원을 초과하지 않는 범위에서 지급받는 배당소득(투자일부터 3년 이내에 지급받는 경우에 한정)에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니하고 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 9의 세율을 적용한다.
  1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조제2호에 따른 부동산집합투자기구(같은 법 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한다)
  2. 「부동산투자회사법」 제49조의3제1항에 따른 공모부동산투자회사
  3. 집합투자재산의 투자액 전부를 제1호 또는 제2호에 투자(투자대기자금의 일시적인 운용 등을 위하여 대통령령으로 정하는 경우를 제외)하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구(같은 법 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외) 및 「부동산투자회사법」 제49조의3제1항에 따른 공모부동산투자회사

⑧ 조합 등 출자금 등에 대한 과세특례(조특법 §88의5)

- 농민·어민 및 그 밖에 상호 유대를 가진 거주자를 조합원·회원 등으로 하는 금융기관에 대한 대통령령으로 정하는 출자금으로서 1명당 1천만원 이하의 출자금에 대한 배당소득과 그 조합원·회원 등이 그 금융기관으로부터 받는 사업 이용 실적에 따른 배당소득("배당소득등") 중 2025. 12. 31.까지 받는 배당소득등에 대해서는 소득세를 부과하지 아니하며,
- 이후 받는 배당소득등에 대한 원천징수세율은 「소득세법」 제129조에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따른 세율을 적용하고, 그 배당소득등은 같은 법 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.
  1. 2026.1.1.부터 2026. 12. 31.까지 받는 배당소득등: 100분의 5
  2. 2027.1.1. 이후 받는 배당소득등: 100분의 9

⑨ 세금우대종합저축의 배당소득(9%, 조특법 §89, 2014.12.31.까지 가입분)

- 거주자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 저축("세금우대종합저축")에 2014. 12. 31.까지 가입하는 경우 해당 저축에서 발생하는 이자소득 및 배당소득에 대한 원천징수세율은 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 9로 하고, 그 이자소득 및 배당소득은 「소득세법」 제14조에도 불구하고 종합소득에 대한 과세표준을 계산할 때 산입하지 아니한다.
  1. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융회사등(“금융회사등”)이 취급하는 적립식 또는 거치식 저축(집합투자증권저축·공제·보험·증권저축 및 대통령령으로 정하는 채권저축 등을 포함한다)으로서 저축 가입 당시 저축자가 세금우대 적용을 신청할 것
  2. 계약기간이 1년 이상일 것
  3. 모든 금융회사등에 가입한 세금우대종합저축의 계약금액 총액이 다음의 어느 하나에 해당하는 금액 이하일 것. 다만, 세금우대종합저축에서 발생하여 원금에 전입되는 이자 및 배당 등은 세금우대종합저축으로 보되, 계약금액 총액의 1명당 한도를 계산할 때에는 산입하지 아니한다.
     가. 20세 이상인 자: 1명당 1천만원
     나. 제88조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자: 1명당 3천만원

⑩ 조합등예탁금에 대한 저율과세 등(조특법 §89의3)

- 농민·어민 및 그 밖에 상호 유대를 가진 거주자를 조합원·회원 등으로 하는 조합 등에 대한 예탁금으로서 가입 당시 19세 이상인 거주자가 가입한 대통령령으로 정하는 예탁금(1명당 3천만원 이하의 예탁금만 해당, "조합등예탁금")에서 2007.1.1.부터 2025. 12. 31.까지 발생하는 이자소득에 대해서는 비과세하고, 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 발생하는 이자소득에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 5의 세율을 적용하며, 그 이자소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니하며
- 2027.1.1. 이후 조합등예탁금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 9의 세율을 적용하고, 같은 법 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다

⑪ 해외자원개발투자회사 등의 배당소득(조특법 §91의6)

- 「해외자원개발 사업법」 제13조에 따른 해외자원개발투자회사 및 해외자원개발투자전문회사등으로부터 2016.12.31.까지 받는 각 회사별 액면가액 합계액이 2억원 이하인 보유주식의 배당소득은 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.(14%로 분리과세)
- 이 경우 해외자원개발투자회사등별 액면가액 합계액이 5천만원 이하인 보유주식의 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 9%의 세율을 적용한다. (2014.12.23. 개정)

⑫ 고수익 고위험 투자신탁 등에 대한 과세특례(조특법 §91의7)

- 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 등을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등("고수익 고위험 투자신탁등")에 2009. 12. 31.까지 가입하는 경우 1명당 투자금액이 1억원 이하인 해당 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 5의 세율을 적용하고, 이에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.
- 「소득세법」 제120조에 따른 국내사업장이 없는 비거주자 또는 「법인세법」 제94조에 따른 국내사업장이 없는 외국법인으로서 대통령령으로 정하는 자가 고수익 고위험

투자신탁등에 2009. 12. 31.까지 가입하는 경우 해당 투자신탁 등에서 받는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제156조 및 「법인세법」 제98조에도 불구하고 100분의 5의 세율을 적용한다. 다만, 대한민국 국민(외국에 영주하고 있는 자로서 거주지 국가의 영주권을 취득하거나 영주권을 갈음하는 체류허가를 받은 자는 제외한다) 또는 대한민국 법인("대한민국국민등")이 소유한 외국법인의 주식 또는 출자지분 중 대통령령으로 정하는 비율에 상당하는 금액에 대해서는 「소득세법」 제156조 및 「법인세법」 제98조를 적용한다.

⑬ 고위험고수익투자신탁으로부터 받은 배당소득(조특법 §91의15)

- 신용등급이 BBB+ 이하인 비우량채권(A3+ 이하의 전자단기사채 포함) 또는 코넥스 상장주식을 일정비율 이상 편입하는 고위험고수익투자신탁(집합투자기구, 투자일임재산, 특정금전신탁 포함)에 2017.12.31.까지 가입하는 경우, 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말하며, 2015.12.3. 이전 투자분은 5천만원) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.(14% 분리과세)
- 「소득세법」 제121조제2항 또는 제5항에 따라 종합과세되는 비거주자가 고위험고수익투자신탁에 2014년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 5천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제122조에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.(14% 분리과세)

⑭ 개인종합자산관리계좌의 이자·배당소득에 대한 과세특례(조특법 §91의18, 2020.12.31. 이전 가입, 연장, 해지분)

- 다음에 해당하는 거주자로서 직전 연도에 금융소득 종합과세기준금액 2천만원 이하인 자가 개인종합자산관리계좌에 가입하거나 계약기간을 연장하는 경우 해당 계좌에서 발생하는 이자소득과 배당소득의 합계액에 대해서는 200만원까지는 소득세를 부과하지 아니하며,

  200만원을 초과하는 금액에 대해서는 9%의 원천징수세율을 적용하고 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

  ■ 해당 과세기간 또는 직전 3개 과세기간 중에 「소득세법」 제19조에 따른 사업소득이 있는 자(비과세소득만 있는 자는 제외)

■ 해당 과세기간 또는 직전 3개 과세기간 중에 「소득세법」 제20조에 따른 근로소득이 있는 자(비과세소득만 있는 자는 제외)

■ 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호의 농업인 또는 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제3호의 어업인

- 개인종합자산관리계좌에 가입한 거주자가 가입 당시 다음에 해당하는 경우에는 위 내용에도 불구하고 이자소득과 배당소득의 합계액에 대해서는 400만원까지는 소득세를 부과하지 아니하며, 400만원을 초과하는 금액에 대해서는 9%의 원천징수세율을 적용하고 분리과세한다.

■ 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득이 있는 자로 한정)

■ 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천5백만원 이하인 거주자(직전 과세기간의 총급여액이 5천만원을 초과하지 아니하는 자로 한정)

■ 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호의 농업인 또는 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제3호의 어업인(직전 과세기간의 종합소득금액이 3천5백만원을 초과하는 자는 제외)

- "개인종합자산관리계좌"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 계좌를 말한다.

■ 1명당 1개의 계좌만 개설할 것

■ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항에 따른 신탁업자와 특정금전신탁계약을 체결하여 개인종합자산관리계좌의 명칭으로 개설한 신탁계좌이거나 그 밖에 이와 유사한 것으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조에 따른 금융투자업자와 계약을 체결하여 '개인종합자산관리계좌'의 명칭으로 개설한 계좌일 것

■ 다음 각 목의 재산으로 운용할 것

가. 예금·적금·예탁금 및 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 금융상품

나. 「소득세법」 제17조제1항제5호에 따른 집합투자기구의 집합투자증권

다. 「소득세법」 제17조제1항제5호의2에 따른 파생결합증권 또는 파생결합사채

라. 「소득세법」 제17조제1항제9호에 따라 과세되는 증권 또는 증서

마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산

- 계약기간이 5년일 것
- 1명당 연간 납입한도가 2천만원(재형저축 또는 장기집합투자증권저축에 가입한 거주자의 경우에는 연간 2천만원에서 해당 거주자가 가입한 재형저축 및 장기집합투자증권저축의 연간 계약금액 총액을 뺀 금액)일 것

- 과세특례가 적용되는 이자소득과 배당소득의 합계액은 개인종합자산관리계좌의 계약기간 만료일 또는 계약 해지일 중 빠른 날을 기준으로 하여 위 가~마의 각 재산에서 발생한 이자소득 및 배당소득에서 해당 재산에서 발생한 손실을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 차감하여 계산한다.

⑮ 개인종합자산관리계좌의 이자·배당소득에 대한 과세특례(조특법 §91의18, 2021.1.1. 이후 가입, 연장, 해지분)

- 다음의 어느 하나에 해당하는 거주자가 아래의 요건을 모두 갖춘 계좌("개인종합자산관리계좌")에 가입하거나 계약기간을 연장하는 경우 해당 계좌에서 발생하는 이자소득과 배당소득("이자소득등")의 합계액에 대해서는 아래에 따른 비과세 한도금액까지는 소득세를 부과하지 아니하며, 비과세 한도금액을 초과하는 금액에 대해서는 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 9의 세율을 적용하고 같은 법 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

1. 가입일 또는 연장일 기준 19세 이상인 자
2. 가입일 또는 연장일 기준 15세 이상인 자로서 가입일 또는 연장일이 속하는 과세기간의 직전 과세기간에 근로소득이 있는 자(비과세소득만 있는 자는 제외)

- 개인종합자산관리계좌의 비과세 한도금액은 가입일 또는 연장일을 기준으로 다음의 구분에 따른 금액으로 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 400만원
   가. 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득이 있는 자로 한정한다)
   나. 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천5백만원 이하인 거주자(직전 과세기간의 총급여액이 5천만원을 초과하지 아니하는 자로 한정한다)

다. 대통령령으로 정하는 농어민(직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 3천5백만원을 초과하는 자는 제외한다)

2. 위 1에 해당하지 아니하는 자의 경우: 200만원

- "개인종합자산관리계좌"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 계좌를 말한다.

1. 1명당 1개의 계좌만 보유할 것
2. 계좌의 명칭이 개인종합자산관리계좌이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계좌일 것
   가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제3항에 따른 투자중개업자("투자중개업자")와 대통령령으로 정하는 계약을 체결하여 개설한 계좌
   나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임업자("투자일임업자")와 대통령령으로 정하는 계약을 체결하여 개설한 계좌
   다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항에 따른 신탁업자("탁업자")와 특정금전신탁계약을 체결하여 개설한 신탁계좌
3. 다음 각 목의 재산으로 운용할 것
   가. 예금·적금·예탁금 및 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 금융상품
   나. 「소득세법」 제17조제1항제5호에 따른 집합투자기구의 집합투자증권
   다. 「소득세법」 제17조제1항제5호의2에 따른 파생결합증권 또는 파생결합사채
   라. 「소득세법」 제17조제1항제9호에 따라 과세되는 증권 또는 증서
   마. 「소득세법」 제88조제3호에 따른 주권상장법인의 주식
   바. 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산
4. 계약기간이 3년 이상일 것
5. 총납입한도가 1억원(제91조의14에 따른 재형저축 또는 제91조의16에 따른 장기집합투자증권저축에 가입한 거주자는 재형저축 및 장기집합투자증권저축의 계약금액 총액을 뺀 금액으로 한다) 이하이고, 연간 납입한도가 다음의 계산식에 따른 금액일 것

⑯ 종합과세 기준금액 이하의 배당소득(법 §14③6)

- 비과세소득 및 언제나 분리과세 되는 소득 외의 이자소득과 배당소득의 합계금액이 2천만원(종합과세 기준금액) 이하이면서 법 제127조에 따라 원천징수된 이자·배당소득금액

(나) 종합과세

○ 비과세 및 언제나 분리과세 되는 금융소득을 제외한 이자·배당소득의 합계액이 2천만원을 초과하는 경우 그 합계금액 전체에 대하여 종합과세

▣ 무조건 종합과세 배당소득

○ 국외금융소득 등 원천징수 안 된 금융소득

○ 법 제43조에 따른 출자공동사업자의 배당소득(25% 원천징수)
- 법 제62조(이자소득 등에 대한 종합과세시 세액계산의 특례) 규정을 적용함에 있어 이자소득 등에 포함되지 아니하고 다른 종합소득금액으로 보아 산출세액을 계산함

제3장 사업소득

1. 사업소득의 범위

가. 사업소득의 의의

○ 사업소득이란 영리를 목적으로 자기책임과 계산으로 독립된 지위에서 계속적으로 영위하는 활동에서 발생하는 소득을 말함(법 §19①21호)

- 사업소득은 영리성, 독립성, 계속반복성 3가지 요건을 모두 충족하는 경우에만 사업소득으로 간주하고, 이 중 하나라도 요건을 충족하지 못한 경우에는 사업소득에 해당하지 않음

구 분	계속·반복적	일시·우발적
부동산 양도	사업소득(부동산매매업)	양도소득
금전대여 이익	사업소득(대금업)	이자소득(비영업대금의 이익)
강의료	사업소득*	기타소득

* 지급자와 종속관계(비독립적)에 있는 경우 근로소득으로 간주

※ 사업의 범위에 관하여는 소득세법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류(KSIC)에 따름(법 §19③)

* 조세특례제한법을 적용할 때는 조세특례제한법에 따른 업종으로 재분류해야 함

※ 통신판매중개를 하는 자를 통하여 물품 또는 장소를 대여하고 받는 사용료로서 받는 금품 중 기타소득(연간 수입금액 500만원 이하)으로 원천징수하거나 과세표준확정신고를 한 경우는 제외(법 §19① 단서)

나. 사업소득의 범위(법 §19①)

(1) 농업·임업 및 어업에서 발생하는 소득

○ '농업-작물재배업-곡물 및 기타 식량작물재배업'은 과세대상 사업소득에서 제외. 즉, 과세제외 소득으로 분류

(2) 광업에서 발생하는 소득

(3) 제조업에서 발생하는 소득

○ 자기가 제품을 직접 제조하지 아니하고 제조업체에 의뢰하여 제조하는 경우에도 다음 요건에 해당되는 경우에는 제조업으로 봄(영 §31)

- 생산할 제품을 직접 기획(고안 및 디자인, 견본제작 등 포함) 할 것
- 제품을 자기명의로 제조 할 것
- 그 제품을 인수하여 자기 책임 하에 직접 판매할 것

※ 조특법 규정을 적용할 때, 위 요건(영§31)에 해당하더라도 국외에서 위탁생산하는 경우는 제조업에 해당하지 않음[조특법 시행규칙 §4의2(제조업의 범위)]

(4) 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업에서 발생하는 소득

(5) 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료 재생업에서 발생하는 소득

(6) 건설업에서 발생하는 소득

(7) 도매업 및 소매업에서 발생하는 소득

(8) 운수 및 창고업에서 발생하는 소득

(9) 숙박 및 음식점업에서 발생하는 소득

(10) 정보통신업에서 발생하는 소득

(11) 금융 및 보험업에서 발생하는 소득

(12) 부동산업에서 발생하는 소득 [단, 공익사업과 관련된 지역권과 지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리 포함)을 설정·대여 소득 ⇒ 기타소득 분류]

○ 부동산업 - 부동산 임대업, 부동산개발 및 공급업
- 부동산 관리업, 부동산 중개, 자문 및 감정평가업 -

건설업,부동산개발및공급업 중 '부동산 매매업'분류 대상(所令 §122①)				
한국표준산업분류표의 업종		소득세법의 업종		
		자영건설	일괄도급건설	구입 재판매
건설업	주거용 건물	건설업		
	비주거용 건물	매매업		
부동산개발 및 공급업	주거용 건물		건설업*	매매업
	비주거용 건물		매매업	매매업

* 「소득세법」상 기장의무 및 경비율 적용 기준금액 판단시에는 건설업으로 간주(영 §143④, 영 §208⑤)
.

(13) 전문, 과학 및 기술서비스업에서 발생하는 소득
○ 연구개발업은 제외. 다만, 계약 등에 따라 그 대가를 받고 연구 및 개발용역을 제공하는 것은 과세(영 §33)

(14) 사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업에서 발생하는 소득

(15) 교육서비스업에서 발생하는 소득
○ 단, 다음의 교육기관은 과세대상 사업소득에서 제외(영 §35, 규칙 §15)
- 「유아교육법」의 유치원, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」의 학교
- 「근로자직업능력개발법」에 따라 사업주가 소속 근로자의 직업능력의 개발·향상을 위하여 설치·운영하는 직업능력개발훈련시설
- 한국표준산업분류상의 달리 분류되지 않은 기타 교육기관 중 노인학교
※ 어린이집 : 과세제외 [∵「사회복지사업법」 제2조제1호의 영유아보육법에 해당]

(16) 보건업 및 사회복지서비스업에서 발생하는 소득
○ 단, 「사회복지사업법」 제2조 제1호의 사회복지사업 및 「노인장기요양보험법」 제2조 제3호의 장기요양사업은 과세대상 사업소득에서 제외

(17) 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업에서 발생하는 소득
○ 연예인 및 직업운동선수 등이 사업활동과 관련하여 받는 전속계약금은 사업소득으로 한다(영 §37①)

(18) 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업에서 발생하는 소득

○ 한국표준산업분류의 중분류에 따른 협회 및 단체는 제외. 다만, 해당 협회 등이 특정사업을 경영하는 경우에는 그 사업의 내용에 따라 분류함(영 §37②)

○ 「부가가치세법 시행령」 제42조 제1호에 따른 인적용역제공사업자(영 §37③)

(19) 가구내 고용활동에서 발생하는 소득(* 가정에 고용된 요리사・개인비서・집사・운전사・정원관리원・가정교사 등)

(20) 복식부기의무자가 차량 및 운반구 등 사업용 유형자산*(양도소득으로 과세되는 부동산은 제외)을 양도함으로써 발생하는 소득(2017.12. 19. 신설)

* 사업용 유형자산 중 「건설기계관리법 시행령」 별표1에 따른 건설기계는 2018.1.1.이후 취득하여 양도한 경우에 한한다.(영 §37조의2 단서)

(21) 위 각호의 규정에 따른 소득과 유사한 소득으로서 영리를 목적으로 자기의 계산과 책임 하에 계속적・반복적으로 행하는 활동을 통하여 얻는 소득

기본통칙

○ 외판원 등의 업종구분(통칙19-0…5)

① 고용됨이 없이 독립된 자격으로 일정한 고정보수를 받지 아니하고 타인으로부터 상품 등의 구매 신청을 받아 그 실적에 따라 지급받는 대가는 사업소득으로 본다.

② 고용됨이 없이 독립된 자격으로 골프회원의 모집 및 가입의 권유를 하고 그 실적에 따라 지급받는 수당 기타 이와 유사한 성질의 대가는 사업소득으로 본다.

○ 행사 진행요원이 지급받는 대가의 소득구분(소득세과-1227, 2009.08.12.)

고용관계 없이 독립된 자격으로 계속적으로 용역을 제공하고 지급받는 대가는 같은 법 제19조 제1항의 규정에 의하여 사업소득에 해당하는 것이며, 일시적으로 용역을 제공하고 지급받는 대가는 같은 법 제21조 제1항의 규정에 의한 기타소득에 해당하는 것이나, 고용관계나 이와 유사한 계약에 의하여 근로를 제공하고 지급받는 대가는 소득세법 제20조의 규정에 의한 근로소득에 해당하는 것으로,

이때, 고용관계가 있는지 여부의 판단은 근로제공자가 업무 내지 작업에 대한 거부를 할 수 있는지, 시간적・장소적인 제약을 받는지, 업무수행 과정에 있어서 구체적인 지시를 받는지, 복무규정의 준수의무 등을 종합적으로 판단할 사항임

다. 사업소득에 포함되는 유형자산 양도차익

○ 복식부기의무자가 차량 및 운반구 등 다음의 사업용 유형자산을 양도함으로써 발생하는 소득은 사업소득에 포함한다. 다만, 양도소득에 해당하는 경우는 제외한다.

(1) 건물(부속설비 포함) 및 구축물

(2) 차량 및 운반구, 공구, 기구 및 부품

(3) 선박 및 항공기

(4) 기계 및 장치

(5) 동물과 식물

(6) 그 밖에 이와 유사한 유형자산

○ 적용방법

(1) 2017.12.31. 양도분까지는 업무용승용차에 대해서만 적용

(2) 2018.1.1. 이후 양도분부터는 사업용 유형자산 전체 적용

(3) 「건설기계관리법 시행령」 별표 1에 따른 건설기계(2018.1.1. 이후 취득분에 한함)에 해당하는 경우에는 2020.1.1.이 속하는 과세기간에 발생하는 소득분부터 적용

(4) 해당 과세연도에 가년장부대상자에 해당하는 경우에는 미적용

○ 건설기계 양도차익에 대한 과세특례(조특법§104의34, 조특령§104의31, 2024.12.31. 신설)

- 사업소득이 있는 거주자로서 아래 요건을 충족하는 자가 「건설기계관리법 시행령」 별표 1에 따른 건설기계를 양도하고 그 양도일이 속하는 과세기간에 다른 건설기계를 취득하는 경우에는 그 보유하던 건설기계(1대로 한정)를 양도함으로서 발생하는 양도차익 중 아래 금액을 해당 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 총수입금액에 산입하지 않을 수 있다. 이 경우 총수입금액에 산입하지 아니한 양도차익

상당액은 해당 건설기계의 양도일이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 3개 과세기간 동안 균등하게 나누어 총수입금액에 산입한다.

1) 요건

ⅰ「소득세법」제168조제1항에 따라 사업자등록을 하였을 것

ⅱ「건설기계관리법」제21조제1항 및 같은 법 시행령 제13조제1항에 따라 건설기계대여업의 등록을 하였을 것

2) 총수입금액에 산입하지 않은 금액

제1호의 금액에 제2호의 율을 곱하여 계산한 금액에서 1천만원을 뺀 금액(해당 금액이 음수인 경우에는 영으로 보며, 이하 이 조에서 "양도차익상당액"이라 한다)을 말한다.

1. 다음 계산식에 따라 계산한 금액

양도한 건설기계의 양도가액 - (양도한 건설기계의 장부가액 + 직전과세기간 종료일 현재「소득세법」제45조 제3항에 따른 이월결손금)

2. 양도한 건설기계의 양도가액 중 그 양도일이 속하는 과세기간에 취득한 다른 건설기계의 취득가액이 차지하는 비율(100분의 100을 한도로 한다)

3) 중복적용 금지

건설기계 양도차익에 대한 과세특례를 적용받은 거주자는 해당 건설기계의 양도일이 속하는 과세기간의 다음 과세기간부터 5개 과세기간 동안 다른 건설기계의 양도차익상당액에 대해서는 특례를 적용받을 수 없다.

4) 사후관리

해당 특례를 적용받은 거주자가 양도차익상당액 전액을 총수입금액에 산입하기 전에 사업을 폐업, 해산 또는 사업을 개시하지 않은 경우에는 해당 사유가 발생한 날이 속하는 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 양도차익상당액 중 총수입금액에 산입하지 아니한 금액을 총수입금액에 산입하고, 해당 사유가 발생한 날이 속하는 과세기간의 과세표준확정신고 시 아래 방법에 따라 계산한 이자 상당 가산액을 소득세에 가산하여 납부하여야 하며, 그 세액은「소득세법」제76조(확정신

고납부)에 따라 납부하여야 할 세액으로 본다.

계산방법 : A × B × C

A: 건설기계 양도일이 속하는 과세기간에 양도차익 상당액을 총수입금액에 산입하지 않음에 따라 발생한 소득금액의 차액

B: 건설기계 양도일이 속하는 과세기간 종료일의 다음 날부터 양도차익상당액 전액을 총수입금액에 산입하는 과세기간의 종료일까지 기간

C: 0.022%

■ 건설기계관리법 시행령 [별표 1] <개정 2021. 1. 5.>

건설기계의 범위(제2조관련)

건설기계명	범위
1. 불도저	무한궤도 또는 타이어식인 것
2. 굴착기	무한궤도 또는 타이어식으로 굴착장치를 가진 자체중량 1톤 이상인 것
3. 로더	무한궤도 또는 타이어식으로 적재장치를 가진 자체중량 2톤 이상인 것. 다만, 차체굴절식 조향장치가 있는 자체중량 4톤 미만인 것은 제외한다.
4. 지게차	타이어식으로 들어올림장치와 조종석을 가진 것. 다만, 전동식으로 솔리드타이어를 부착한 것 중 도로(「도로교통법」 제2조제1호에 따른 도로를 말하며, 이하 같다)가 아닌 장소에서만 운행하는 것은 제외한다.
5. 스크레이퍼	흙·모래의 굴착 및 운반장치를 가진 자주식인 것
6. 덤프트럭	적재용량 12톤 이상인 것. 다만, 적재용량 12톤 이상 20톤 미만의 것으로 화물운송에 사용하기 위하여 자동차관리법에 의한 자동차로 등록된 것을 제외한다.
7. 기중기	무한궤도 또는 타이어식으로 강재의 지주 및 선회장치를 가진 것. 다만, 궤도(레일)식인 것을 제외한다.
8. 모터그레이더	정지장치를 가진 자주식인 것
9. 롤러	1. 조종석과 전압장치를 가진 자주식인 것 2. 피견인 진동식인 것
10. 노상안정기	노상안정장치를 가진 자주식인 것

11. 콘크리트뱃칭플랜트	골재저장통·계량장치 및 혼합장치를 가진 것으로서 원동기를 가진 이동식인 것
12. 콘크리트피니셔	정리 및 사상장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것
13. 콘크리트살포기	정리장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것
14. 콘크리트믹서트럭	혼합장치를 가진 자주식인 것(재료의 투입·배출을 위한 보조장치가 부착된 것을 포함한다)
15. 콘크리트펌프	콘크리트배송능력이 매시간당 5세제곱미터 이상으로 원동기를 가진 이동식과 트럭적재식인 것
16. 아스팔트믹싱플랜트	골재공급장치·건조가열장치·혼합장치·아스팔트공급장치를 가진 것으로 원동기를 가진 이동식인 것
17. 아스팔트피니셔	정리 및 사상장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것
18. 아스팔트살포기	아스팔트살포장치를 가진 자주식인 것
19. 골재살포기	골재살포장치를 가진 자주식인 것
20. 쇄석기	20킬로와트 이상의 원동기를 가진 이동식인 것
21. 공기압축기	공기배출량이 매분당 2.83세제곱미터(매제곱센티미터당 7킬로그램 기준) 이상의 이동식인 것
22. 천공기	천공장치를 가진 자주식인 것
23. 항타 및 항발기	원동기를 가진 것으로 헤머 또는 뽑는 장치의 중량이 0.5톤 이상인 것
24. 자갈채취기	자갈채취장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것
25. 준설선	펌프식·바켓식·딧퍼식 또는 그래브식으로 비자항식인 것. 다만, 「선박법」에 따른 선박으로 등록된 것은 제외한다.
26. 특수건설기계	제1호부터 제25호까지의 규정 및 제27호에 따른 건설기계와 유사한 구조 및 기능을 가진 기계류로서 국토교통부장관이 따로 정하는 것
27. 타워크레인	수직타워의 상부에 위치한 지브(jib)를 선회시켜 중량물을 상하, 전후 또는 좌우로 이동시킬 수 있는 것으로서 원동기 또는 전동기를 가진 것. 다만, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조에 따라 공장등록대장에 등록된 것은 제외한다.

비고

위 표 제22호의 천공기로서 2016년 7월 1일 당시 등록하지 않은 천공기(제작 당시에는 등록대상인 자주식 천공기가 아니었으나 개조 등을 통하여 등록대상인 자주식 천공기로 변경한 것만 해당한다)의 소유자는 제3조에도 불구하고 2017년 6월 30일까지 다음 각 호의 서류를 제출하여 천공기를 건설기계로 등록할 수 있다.

1. 법 제32조에 따라 설립된 협회로서 법 제21조에 따라 건설기계대여업의 등록을 한 자를 회원으로 하는 협회에서 발급한 등록지원서류(해당 천공기의 당초 제작 또는 수입 출처를 증명하고 현재의 소유자를 확인하는 서류를 말한다)
2. 법 제14조에 따라 천공기의 검사대행자로 지정받은 자가 작성한 제원표

라. 사업소득 중 부동산임대업 소득의 적용범위

○ 부동산임대업은 한국표준산업분류에 따른 주거용・비주거용 건물 임대업, 기타 부동산 임대업을 말하며 소득의 발생 원인인 대여는 사업적인 것을 구별하지 않고 임대에 따른 소득의 발생이 있으면 충분함.

* 종전 부동산임대업소득으로 분류하던 것을 2010년부터 사업소득에 통합. 그러나, 계속 사업소득에서 구분하여 부동산입대업 소득금액을 별도로 계산하고 있음

○ 부동산임대소득 또한 사업소득의 범위에 포함되지만 소득금액 계산방법, 결손금 및 이월결손금 공제방법, 각종 공제 등이 다른 사업소득과 차이가 있어 구분경리해야 한다. 이렇게 구분되는 부동산임대업의 범위는 다음의 부동산 등을 대여함으로서 발생하는 소득을 말함(법 §45②)

※ '대여'란 전세권 기타 권리를 설정하고 그 대가를 받는 것과 임대차계약 기타 방법에 의하여 물건 또는 권리를 사용 또는 수익하게 하고 그 대가를 받는 것

(1) 부동산 또는 부동산상의 권리를 대여하는 사업

- 부동산이라 함은 민법상 부동산인 토지와 그 정착물을 말한다. 이 경우 부동산의 범위에는 등기되지 아니한 부동산을 포함한다(통칙 19-0…7).
- 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권・지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함)을 설정하거나 대여함으로써 발생하는 소득은 제외함(법 §19①)

* 지역권(민법 §291) : 자기의 토지의 이용가치를 증가시키기 위하여 타인의 토지를 일정한 방법으로 이용하는 권리

** 지상권(민법 §279) : 타인의 토지에 건물, 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용할 수 있는 권리

(2) 공장재단 또는 광업재단을 대여하는 사업

- 공장재단이라 함은 공장에 속하는 공작물・기계 등의 일정한 기업재산으로 소유권과 저당권의 목적이 되는 것을 말함
- 광업재단이란 광업권과 그 광업권에 기하여 광물을 채굴・취득하기 위한 제설비 등으로 구성된 기업재산으로 소유권과 저당권의 목적이 되는 것을 말함

(3) 광업권자, 조광권자 또는 덕대(이하 '광업권자 등')가 채굴 시설과 함께 광산을 대여하는 사업

- 다만, 광업권자 등이 자본적 지출이나 수익적 지출의 일부 또는 전부를 제공하는 것을 조건으로 광업권·조광권 또는 채굴에 관한 권리를 대여하고 덕대 또는 분덕대로부터 받는 분철료는 제외 한다(영 §101②)

* 광업권 : 광업법에 의하여 광물을 채굴·취득 할 수 있는 권리
* 조광권 : 타인의 광구에서 광물을 채굴·취득 할 수 있는 권리가 설정된 것
* 덕대계약 : 광업권자가 광물의 채굴에 관한 권리를 타인에게 대여하는 계약

- 이 경우 임차인을 덕대, 덕대로부터 채굴권을 임차한 전대인을 분덕대라 함

▣ **소유부동산의 담보제공대가** (통칙 19-0…8)
자기소유의 부동산을 타인의 담보물로 사용하게 하고 그 사용대가를 받는 것은 법 제45조 제2항 제1호에 따른 부동산상의 권리를 대여하는 사업에서 발생하는 소득으로 부동산임대업에서 발생하는 소득으로 본다.

▣ **부동산매매의 목적으로 취득한 부동산의 일시적 대여의 소득구분** (통칙 19-122…1)
① 부동산매매업 또는 건설업자가 판매를 목적으로 취득한 토지 등의 부동산을 일시적으로 대여하고 얻는 소득은 부동산임대업에서 발생하는 소득으로 본다.
② 제1항의 경우에 부동산임대업의 소득금액 계산상 필요경비에 산입된 감가상각비 등은 부동산매매업자의 필요경비 계산시 취득가액에서 공제한다.

▣ **광고용으로 사용되는 토지 등의 대가**(통칙 19-0…9)
광고용으로 토지·가옥의 옥상 또는 측면 등을 사용하게 하고 받는 대가는 부동산임대업에서 발생하는 소득으로 본다.

▣ **공장재단과 기계시설의 대여**(통칙 45-0…3)
① 법 제45조 제2항 제2호에 따른 공장재단이라 함은 「공장 및 광업재단저당법」 제10조에 따라 공장재단의 설정등기를 한 재산을 말한다.
② 공장의 토지 또는 건물에 설치된 기계·기구 등의 시설이 공장재단에서 분리되어 공장재단과 기계 등 시설을 별도로 임대한 경우에는 공장재단은 부동산임대업에서 발생하는 소득이며, 기계 등 시설의 임대는 임대업에서 발생하는 소득으로 본다.

마. 비과세되는 사업소득 (법 §12 2호)

(1) 논·밭을 작물생산에 이용하게(=임대) 함으로 인하여 발생하는 소득

* 논·밭의 소유자가 농민인지에 관계없이 임차인이 작물생산에 사용하면 됨

** 농작물을 재배하지 않고 전답 본래의 목적과 다르게 이용하게 함으로 인하여 발생하는 소득에 대하여는 소득세 과세

(2) 주택임대소득 중 비과세되는 소득(법§12 2호나목)

① 1개의 주택을 소유하는 자의 주택임대소득

다만, 과세기간 종료일 또는 해당 주택의 양도일 기준으로 소득세법 제99조 따른 기준시가가 12억원을 초과하는 주택 및 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 1주택 소유자라 하더라도 과세한다.(영 §8의2⑤)

② 2018년 과세기간 이전에 발생한 총수입금액의 합계액 2천만원 이하인 자의 주택임대소득

- 2018.12.31. 이전에 발생한 2천만원 이하의 주택임대소득은 비과세 [2018.12.31. 이전에 발생하는 소득가지만 한정(부칙 §3)]
- 사업자가 공동사업자인 경우에는 공동사업장에서 발생한 주택임대수입금액의 합계액을 손익분배비율에 의해 공동사업자에게 분배한 금액을 각 사업자의 주택임대수입금액에 합산한다.(영 §8의2⑥)

☞ 2019.1.1.이후 '2천만원이하 주택임대업 수입금액'에 대하여 분리과세 적용 가능.(법 §14③7호) 즉, 다음 ① 종합소득합산과세 방식과 ②분리과세 방식 中 선택 가능

① 종합소득 결정세액

② {㉮분리과세 주택임대업 수입금액 × [1-50%(60%)] - 200(400)만원[1]} × 14% + { '㉮'외의 종합소득 결정세액 }

1) 주택임대소득을 제외한 종합소득금액이 2,000만원 이하인 경우에만 적용

○ 국내에 소재하는 주택임대소득에 대한 과세기준

주택 수	받은 임대료	간주임대료
1채	비과세 (고가주택, 국외 주택은 과세)	과세 제외*
2채	과세	
3채 이상	과세	・2011.1.1. 이후 발생분 ┌ if 보증금 등 합계액 ≦ 3억원 : 과세 제외 └ if 보증금 등 합계액 〉 3억원 : 3억초과분 과세

* '26년 이후 발생하는 주택임대소득은 고가주택(기준시가 12억원) 2채 이상 보유자는 보증금 합계액이 12억원을 초과한 경우 간주임대료 과세

▣ 주택의 범위 (영 §8의2②)

- 상시 주거용으로 사용하는 건물(사업을 위한 주거용 제외)과 이에 딸린 토지로서 그 면적이 다음 중 넓은 면적 이내의 토지
  ① 건물의 연면적(지하층 면적, 지상층 주차장 사용면적 및 주민공동시설 면적 제외)
  ② 건물이 정착된 면적에 5배(도시지역 밖은 10배)를 곱하여 산정한 면적
- 주택과 주택外 건물이 함께 설치된 경우 : ①, ②의 구분에 따른다.(영 §8의2④)
  ① 주택부분 면적 〉 주택外 건물부분 면적 ⇨ 전부 주택(부수토지 포함)
  ② 주택부분 면적 ≤ 주택外 건물부분 면적 ⇨ 주택부분만 주택(부수토지는 안분)
- 건물과 그 부수토지를 2인 이상의 임차인에게 각각 임대하는 경우 : 임차인별로 주택부분 면적(사업을 위한 거주용 제외)과 주택外 건물 부분의 면적을 기준으로 구분

▣ 주택 수의 계산 (영 §8의2③)

① 다가구주택은 1개의 주택으로 보되, 구분 등기된 경우 각각을 1개의 주택으로 계산
※「건축법시행령」 별표1의 다가구주택요건을 갖추어야 함 [요건 : 주택으로 쓰는 층수(지하층 제외), 3층이하, 660㎡이하], 예) 옥탑방(4층)을 임대하는 경우, 4층 주택이므로 다세대주택으로 분류됨

② 공동소유의 주택은 그 지분이 가장 큰 사람의 소유주택으로 계산 (지분이 가장 큰 사람이 2인 이상인 경우로서 그들이 합의하여 그들 중 1인을 당해 주택의 임대수입의 귀속자로 정한 경우에는 그의 소유로 계산)
다만, 위에 따라 주택을 소유하는 것으로 계산되지 아니하는 경우에도 다음 중 어느 하나의 경우는 그의 소유로 계산한다.(법 §8의2 ③ 2호)

가. 공동소유하는 주택을 임대하여 얻은 수입금액(공동소유 주택에서 발생한 총수입금액에 해당 공동소유자가 보유한 지분율을 곱한 금액)이 연간 6백만원 이상인 사람

나. (과세기간 종료일 또는 양도일 기준)기준시가 12억원을 초과하는 경우로서 지분을 30% 초과하여 보유하는 사람

③ 임차 또는 전세받은 주택을 전대하거나 전전세하는 경우에는 해당 임차 또는 전세받은 주택을 임차인 또는 전세받은 자의 주택으로 계산

④ 본인과 배우자가 각각 주택을 소유하는 경우에는 이를 합산. 다만, 법 §8의2 ③ 2호에 따라 공동소유하는 주택 하나에 대하여 부부 각각 소유하는 주택으로 계산되는 경우, 다음 순서(가→나)로 부부 중 1인의 주택으로 보아 합산

가. 부부 중 지분이 더 큰 사람의 소유로 계산

나. 지분이 같은 경우, 그들 중 1인을 당해 주택의 임대수입의 귀속자로 합의한 경우 그의 소유로 계산

(3) 농어가부업소득

○ 농・어민이 경영하는 축산・고공품(藁工品)제조・민박・음식물판매・특산물 제조・전통차 제조 및 그 밖에 이와 유사한 활동에서 발생한 소득 중 아래의 소득을 말함(영 §9①)

① 시행령【별표1】의 농가부업규모의 축산에서 발생하는 소득

② '①'외의 소득[즉, 농가부업규모를 초과하는 축산소득과 축산 외 부업에서 발생한 소득]으로서 소득금액의 합계액이 연간 3천만원(2015년 이전 귀속분은 2천만원) 이하인 소득

* 소득금액이 3,000만원을 초과하면 3,000만원은 비과세, 초과액만 과세대상

▣ 2024년 세법 개정사항

당초 양식어업이 농어가부업소득에 포함되어 있었으나 2023.12.31. 세법개정으로 해당 조문에서 제외하고 비과세어로어업 범위에 포함되었음

또한 이전 규정에는 농・어민이 부업으로 경영하는 농어가부업소득에 대해 비과세로 규정하였으나 위 개정으로 부업이 삭제되어 농어민이 부업이 아닌 주업으로 위 사업 활동 영위하는 경우에도 3천만원 한도로 비과세됨을 유의

● 농가부업규모 축산의 범위【별표1】

가 축 별	규 모	가 축 별	규 모
젖 소	50 마리	면 양	300 마리
소	50 마리	토 끼	5,000 마리
돼 지	700 마리	닭・오리	15,000 마리
산 양	300 마리	양 봉	100 군
개*	500 마리		

* 개의 경우에는 2027년 12월 31일까지 발생하는 소득으로 한정한다.

☞ 농가부업규모 축산의 적용방법

① 마리수의 계산은 성축을 기준으로 함. 다만, 육성우의 경우에는 2마리를 1마리로 보며, 사육두수의 계산은 매월 말 현황에 의한 평균두수로 함

② 농가부업규모의 축산은 가축별로 적용하며, 공동으로 축산을 영위하는 경우에는 각 사업자의 지분을 기준으로 이를 적용(규칙 §6 1호)

○ 농어가부업의 범위

- "민박"이라 함은 「농어촌정비법」에 따른 농어촌민박사업을 말함(영 §9②)
- "특산물"이라 함은 「식품산업진흥법」에 따른 전통식품 및 「농수산물품질관리법」에 의한 수산특산물을 말함(영 §9③)
- "전통차"란 「식품산업진흥법」 제22조에 따라 농림축산식품부장관이 인증한 차를 말함(영 §9④)

관련예규

○ **비과세되는 농가소득의 범위(소득 46011-2928, 1998.10.09.)**

농・어민이 아닌 전문양봉업자가 양봉에서 생산한 벌꿀을 판매하여 얻은 소득은 농가부업소득에 해당하지 아니하는 사업소득이므로 소득세가 과세됨

사례 농가부업소득

농민 김농부씨의 소득금액은 축산부업 60,000,000원(평균 사육두수 60마리, 비과세 규모는 50마리), 고공품 제조판매에 따른 소득금액 6,000,000원인 경우, 과세되는 소득금액은?

$$\text{축산 } 60{,}000{,}000 \times \frac{10\text{마리}}{60\text{마리}} + \text{고공품 } 6{,}000{,}000 = 16{,}000{,}000\text{원}$$

⇨ 농가부업소득금액이 30,000,000원 이하이므로 과세대상 소득 없음

○ **농가부업소득 비과세 적용 시 '농·어민'의 범위(기획재정부 소득세제과-1138, 2023.12.21.)**

소득세법시행령 제9조제1항에서 말하는 '농·어민'이란 '농·어업에 종사함으로써 생계를 영위해 나가는 자'를 의미함

(4) 전통주의 제조에서 발생하는 소득

○ 다음에 해당하는 주류를 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권지역 밖의 읍·면지역에서 제조하여 발생하는 소득으로서 소득금액의 합계액이 연 1,200만원 이하인 것

* 소득금액이 1,200만원을 초과하면 전액 과세대상임

(가) 「주세법」 제2조제8호에 따른 전통주

① 「무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률」 제17조에 따라 인정된 주류부문의 국가무형문화재 보유자 및 같은 법 제32조에 따라 인정된 주류부문의 시·도 무형문화재 보유자가 제조하는 주류

② 「식품산업진흥법」 제14조에 따라 지정된 주류부문의 대한민국식품명인이 제조하는 주류

③ 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조에 따른 농업경영체 및 생산자단체와 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조에 따른 어업경영체 및 생산자단체가 직접 생산하거나 주류제조장 소재지 관할 특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 및 그 인접 특별자치시 또는 시·군·구에서 생산한 농산물을 주원료로 하여 제조하는 주류로서 「전통주 등의 산업진흥에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사의 추천을 받아 제조하는 주류

(나) 관광진흥을 위하여 국토해양부장관이 추천하여 기획재정부령이 정하는 절차를 거친 주류(1991. 6. 30.이전에 추천한 것에 한함)

(다) 종전의 제주도개발특별법에 의하여 제주도지사가 국세청장과 협의하여 제조허가를 한 주류(1999. 2. 5.이전에 허가한 것에 한함)

(5) 조림기간이 5년 이상인 임지의 임목의 벌채 또는 양도로 인하여 발생하는 소득금액으로서 연 3천만원 이하의 금액(영 §9의3)

* 소득금액 3천만원 초과시 초과분만 과세

** 조림기간의 계산 등은 소령 §9의3참조

※ 2025.12.31.까지 임목의 벌채 양도로 발생한 소득의 비과세 한도는 6백만원

(6) 농업 중 과세제외되는 '곡물 및 기타 식량작물 재배업' 외 '작물재배업'에서 발생하는 소득으로서 해당 과세기간의 수입금액이 10억원 이하인 것(2015. 1. 1. 이후 발생하는 소득분부터 적용)(영 §9의4)

* 수입금액이 10억원을 초과하면 초과분만 과세대상

사례 **비과세되는 작물재배업**

농민 김농부씨의 화훼 농가의 총수입금액이 12억원, 필요경비가 9.6억원 이었을 경우, 과세대상 사업소득금액은?

$$(12억원 - 9.6억원) \times \frac{2억원}{12억원} = 40,000,000원$$

⇨ 수입금액 10억원까지는 비과세 작물재배업 소득임

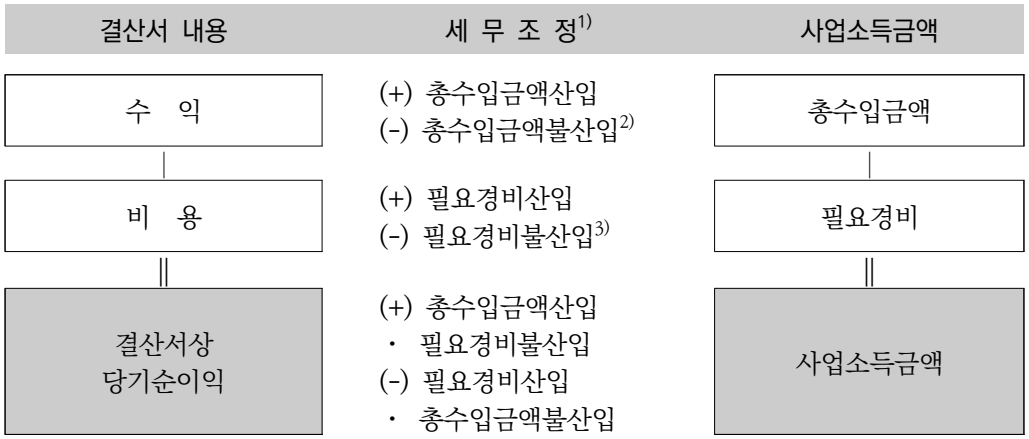
(7) 한국산업분류에 따른 연근해어업과 내수면어업 및 양식어업에서 발생하는 소득으로서 해당 과세기간의 소득금액의 합계액이 5천만원 이하인 소득(영 §9의5[비과세되는 어로어업])

- "양어"란 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 어업 중 양식어업을 말함(2012. 2.2.영 §9⑤ 신설).

2. 사업소득금액의 계산

○ 사업소득금액은 해당 과세기간의 총수입금액에서 이에 사용된 필요경비를 공제한 금액으로 하며, 필요경비가 총수입금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 "결손금"이라 함(법 §19②)

사업소득금액 = 총수입금액 - 필요경비



주) 1. 세무조정 : 결산서상 당기순이익과 소득세법상 사업소득금액과의 차이를 조정하는 과정
2. 총수입금액불산입 : 자산수증익 · 채무면제익 중 이월결손금의 보전에 충당한 금액, 사업자가 자가생산한 제품 등을 다른 제품의 원재료 등으로 사용한 금액 및 부가가치세 매출세액 등
3. 필요경비불산입 : 벌금·과료, 가사관련경비, 업무무관경비 및 기업업무추진비 필요경비 불산입액 등

가. 개인사업소득과 법인소득의 과세상 차이

(1) 자본금 개념의 확립 여부

○ 개인사업자는 법인과 달리 자본금의 개념이 법적으로 확립되어 있지 아니함

(2) 소득금액 계산의 차이

○ 법인은 순자산증가설에 기초하여 총익금에서 총손금을 차감하여 각 사업연도 소득금액을 계산하나

○ 개인은 세법에 열거된 총수입금액의 합계액에서 대응하는 필요경비의 합계액을 차감하여 해당 과세기간의 소득금액을 계산

* 법인의 경우, 사업용 고정자산 매각에 따른 손익을 모두 과세

** 개인의 경우, 사업용 고정자산 매각에 따른 손익(복식부기의무자 제외)을 총수입금액이나 필요경비에 산입하지 아니하고, 사업자금에 관련된 이자수입이라 하더라도 사업소득이 아닌 이자소득으로 과세

(3) 기업자금의 개인적 사용에 대한 소득처분의 차이

○ 법인의 대표이사인 개인의 기업자금 사용에 대하여 법인은 대표이사에 대한 가지급금으로서 인정이자 계산대상이나

○ 개인의 경우는 자본의 인출에 대하여 대표자 가지급금 인정이자 계산 대상이 아님 (단, 초과인출금이 발생하는 경우, 지급이자 필요경비 불산입 대상)

나. 사업소득의 총수입금액 계산

○ 거주자의 사업소득에 대한 총수입금액은 해당 과세연도에 수입하였거나 수입할 금액의 합계액으로 하며(법 §24①)

○ 금전 외의 것을 수입하는 때에는 그 수입금액을 거래당시의 가액(≒시가)에 의하여 계산(법 §24②, 영 §51⑤)

* 소득세의 과세대상이 되는 소득이 발생하였다고 하기 위해서는 소득이 현실적으로 실현되었을 것까지는 필요 없다고 하더라도 소득이 발생할 권리가 그 실현의 가능성에 있어 상당히 높은 정도로 성숙・확정되어야 함 (대법원96누2200,1997.4.8.)

● 금전 외의 것에 대한 수입금액의 계산 (영 §51⑤, ⑥)

구 분	총수입금액
(1) 제조・생산 또는 판매업자로부터 그 제조・생산・판매하는 물품을 인도 받은 때	그 제조・생산 또는 판매업자의 판매가액
(2) 제조・생산 또는 판매업자가 아닌 자로부터 물품을 인도 받은 때	시가
(3) 법인으로부터 이익배당으로 받은 주식	그 액면가액
(4) 주식의 발행법인으로부터 신주인수권을 받은 때(주주로서 받은 경우 제외)	신주인수권에 의하여 납입한 날의 신주가액* 에서 당해 신주의 발행가액을 공제한 금액

구 분	총수입금액
(5) 위 (1)~(4) 외의 경우	기획재정부령이 정하는 시가 (법인세법시행령 제89조를 준용하여 계산한 금액, 규칙 §22의2)

* 신주가액이 그 납입 다음 날이후 1월내에 하락한 때에는 그 최저가액을 신주가액으로 한다

다. 부동산임대업 관련 총수입금액 계산

(1) 임대료 등

○ 총수입금액은 해당 과세기간에 수입하였거나 수입할 금액의 합계액(법 §24①)

- 부동산임대업의 경우 부동산 등을 대여하고 그 대가로 받는 월세 등의 임대료가 본래의 총수입금액에 해당함

○ 임대료 외의 유지비·관리비 수입(통칙 24-51…1)

- 청소비·난방비 등 수취액 : 총수입금액 산입

  * 청소·난방 등의 사업이 부동산임대사업과 객관적으로 구분되는 경우에는 건물 청소업·증기 및 온수 공급업으로 사업소득에 해당

- 전기료·수도료 등의 공공요금 수취액 : 총수입금액 불산입

  * 단, 공공요금 수취액이 실납부액을 초과하는 경우 그 초과액은 총수입금액에 산입

○ 선세금(先貰金)에 대한 총수입금액 계산(영 §51③ 1호)

- 선세금(先貰金)에 대한 총수입금액은 그 선세금을 계약기간의 월수로 나눈 금액의 각 과세기간의 합계액으로 함

> 총수입금액 = 선세금 × 해당연도의 임대기간의 월수 / 계약기간 월수

* 월수의 계산은 역에 따라 계산하되,
  - 계약기간의 개시일이 속하는 달이 1월 미만인 경우에는 1월로 하고
  - 계약기간 종료일이 속하는 달이 1월 미만인 경우에는 산입하지 않음(규칙 §21)
* 선수 임대보증금 : 임대개시일부터 간주임대료를 계산함

(2) 보증금 등의 총수입금액 계산 특례

○ 거주자가 부동산 또는 부동산상의 권리 등을 대여하고 보증금·전세금 등을 받은 경우에는 다음의 방법에 따라 계산한 금액을 사업소득금액을 계산할 때 총수입금액에 산입한다(법 §25①).

- 다만, 주택을 대여하고 보증금 등을 받은 경우 3주택(소형주택 제외)이상을 소유하고 보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우에만 간주임대료를 계산함

* '26년 과세기간 이후 발생하는 주택임대소득은 고가주택(기준시가 12억원 초과)을 2주택 이상 보유 보증금 합계액이 12억원을 초과한 납세자에게도 간주임대료 과세

** 소형주택 : 주거의 용도로만 쓰이는 면적이 1호(戶) 또는 1세대당 40제곱미터 이하인 주택으로서, 해당 과세기간의 기준시가가 2억원 이하인 주택(소형주택에 대한 전세보증금 과세 배제 2026년까지 한시 적용, 소득발생기준)

*** 소형주택 기준 : 2016.12.31. 이전 85㎡ 이하 (전용면적 기준)
2018.12.31. 이전 60㎡ 이하 and 기준시가 3억원 이하
2026.12.31. 이전 40㎡ 이하 and 기준시가 2억원 이하

(가) 수입금액 계산방법 (영 §53③,④)

구 분		계 산 방 법
기장 신고	주택과 부수토지	(해당과세기간의 보증금 등 − 3억원[주1)]) 의 적수 × 60/100 × 1/365(366) × 정기예금 이자율 (−) 해당과세기간 임대사업부분에서 발생한 금융수의 합계액 주1) 보증금 등을 받은 주택이 2주택 이상인 경우 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 차감한다.
	주택외	(해당과세기간의 보증금 등의 적수 − 임대용 부동산의 건실비 상당액 적수) × 1/365(366) × 정기예금 이자율 (−) 해당과세기간 임대사업부분에서 발생한 금융수의 합계액
추계 신고	주택과 부수토지	(해당과세기간의 보증금 등 − 3억원) 의 적수 × 60/100 × 1/365(366) × 정기예금 이자율
	주택외	해당과세기간의 보증금 등의 적수 × 1/365(366) × 정기예금 이자율

① 보증금 등 적수의 계산

- 매일의 보증금 등의 잔액 합계이나, 계산의 편의를 위하여 매월 말 현재의 보증금 등의 잔액에 경과일수를 곱하여 계산할 수 있다.(영 §53③)

② 정기예금이자율(규칙 §23)

귀속연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2023년	2024년	2025년
이자율	1.6%	1.8%	2.1%	1.8%	1.2%	2.9%	3.5%	3.1%

③ 임대용 부동산의 건설비 상당액(영 §53⑤, 규칙 §23)

○ 임대용부동산의 건설비 상당액(토지가액 제외)은 다음에 의하며, 이 경우 해당 건축물의 취득가액은 자본적 지출액을 포함하고 재평가차액은 제외

㉮ 1991.1.1. 이후 취득한 임대용 부동산(아래 ㉯, ㉰ 이외의 부동산)

$$\text{임대용부동산의 매입·건설비} \times \frac{\text{임대면적}}{\text{건축물의 연면적}}$$

* 토지·건물 일괄 취득시 : 토지·건물가액을 기준시가로 안분 계산

㉯ 1990.12.31. 이전 취득·건설한 임대용 부동산 : 당해 부동산의 취득가액과 다음 산식에 의해 계산한 금액중 큰 금액

$$㉠ \frac{\text{'90.12.31. 현재의 임대보증금}}{\text{임대용 건축물의 연면적}} \times \text{임대보증금을 받고 임대한 면적}$$

$$㉡ \frac{\text{'90.12.31. 임대용부동산의 기준시가}}{\text{'90.12.31.현재 임대보증금을 받고 임대한 면적}} \times \text{임대보증금을 받고 임대한 면적}$$

㉰ 기부채납한 지하도 임대의 경우

국가·지방자치단체에 기부채납한 지하도에 대하여 지하도로 점용허가 (1차 무상점용 허가기간에 한함)를 받아 임대한 경우

$$\text{지하도의 건설비} \times \frac{\text{임대면적}}{\text{임대가능면적}}$$

④ 임대사업부분에서 발생한 금융수입의 합계액(수입이자・할인료・배당금)

○ 비치・기장한 장부나 증빙서류에 의하여 해당 임대보증금 등으로 취득한 것이 확인되는 금융자산으로부터 발생한 것에 한한다(영 §53⑥).

- 2 이상의 부동산임대 사업장을 소유한 경우 간주임대료는 사업장별로 계산하므로 한 사업장의 임대보증금 등으로부터 발생한 수입이자・할인료・배당금은 해당 사업장에 한하여 공제하며,
- 당해 과세기간의 임대사업부분에서 발생한 수입이자' 는 임대보증금을 운영하여 얻은 이자로서 당해 과세기간 중에 발생한 이자상당액을 말하는 것이므로 시행령 제45조의 규정에 의한 수입시기가 도래하지 아니한 이자상당액을 포함한다(46011-10189, 2001.3.7.)
- 배당금은 해당 과세기간에 배당소득 수입시기에 따른 수입할 금액으로 확정된 것을 말한다(소득세과-2823, 2008.08.18.).

⑤ 부동산 또는 부동산상의 권리 등을 대여하고 받은 보증금・전세금 등에 대해 총수입금액 계산의 특례를 적용함에 있어서 총수입금액에 산입할 금액이 영(0)보다 적은 때에는 이를 없는 것으로 본다.(시행령 §53 ③)

(나) 전전세(전대)의 경우 총수입금액 계산 (영 §53⑦)

○ 부동산을 전전세 또는 전대하는 경우 간주임대료 총수입금액 산입대상 보증금등은 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다.

> 전대하고 받은 보증금 등 중 간주임대료 총수입금액계산대상 보증금등
> =【전전세 또는 전대하고 받은 보증금등의 적수 - {전세 또는 임차받기 위하여 지급한 보증금 등의 적수 × 전전세 또는 전대한 부분의 면적이 임차받은 부동산의 면적에서 차지하는 비율(사업시설을 포함하여 전대한 경우, 그 가액의 비율)}】× 1/365(윤년의 경우에는 366)

● 법인세법과 소득세법의 간주임대료 비교

구 분	법 인	개 인
① 적용대상	· 추계시 : 모든 법인에게 적용 · 추계외의 경우 : 차입금과다 법인으로 부동산임대업을 주업으로하는 영리내국법인	· 모든 부동산임대업자(주업 또는 차입금과다 여부 관계없음)
② 주택 적용여부	· 추계시 : 적용함 · 추계외의 경우 : 적용하지 않음	3개 이상의 주택을 소유하고 보증금 등의 합계액이 3억원 초과하는 경우만 적용(추계 불문)
③ 차감하는 금융수익의 범위	수입이자와 할인료, 수입배당금 신주인수권처분익 유가증권처분익* 발생주의	수입이자와 할인료, 수입배당금* 발생주의
④ 건설비상당액 공제	· 추계시 : 공제하지 않음 · 추계외의 경우 : 공제함 * 주택은 개인, 법인 모두 공제하지 않음	

기본통칙

○ **보증금 등에 대한 예금이자의 사업소득 총수입금액불산입(25-53…1)**

사업자가 부동산 또는 부동산상의 권리 등을 대여하고 보증금 또는 전세금을 받아 은행에 예입하거나 채권을 취득하여 받는 이자 등은 부동산임대업에 따른 사업소득의 총수입금액에 산입하지 아니하고 이자소득으로 본다.

○ **선수임대보증금에 대한 간주임대료 계산(25-53…2)**

임대인이 임대사업 개시 전에 임대용역의 제공이 없는 상태에서 신축부동산이 완공되면 해당 부동산을 사용키로 하는 임대차계약을 체결하고 임차인으로부터 받은 선수임대보증금 또는 계약금 등은 임대사업 개시 전까지는 법 제25조제1항의 규정에 의한 간주임대료의 계산 대상이 되지 아니한다.

라. 총수입금액 산입 및 불산입 사항

(1) 총수입금액 산입 항목(영 §51③)

(가) 매출액

○ 매출액 중 환입된 물품의 가액과 매출에누리액은 해당 과세기간의 총수입금액에 산입하지 아니함

- 다만, 거래수량 또는 거래금액에 따라 상대편에게 지급하는 장려금 기타 이와 유사한 성질의 금액과 대손금은 총수입금액에서 차감하지 아니한다.

  * 거래상대방에게 지급하는 장려금은 총수입금액에서 차감하지 아니하고 필요경비에 산입함

○ 외상매출금을 결제하는 경우의 매출할인금액은 거래상대방과의 약정에 따른 지급기일(지급기일이 정하여져 있지 아니한 경우에는 지급한 날)이 속하는 과세기간의 총수입금액 계산에 있어서 이를 차감

* 매입할인액과 매입에누리액은 매입가액(매출원가)에서 직접 차감

○ 보험모집인 인적용역 사업자가 보험가입자의 모집 및 이에 부수되는 용역을 제공하고 받은 모집수당 등을 반환하는 경우 그 반환 금액은 반환일이 속하는 과세기간의 총수입금액을 계산할 때 차감

* '24.3.1.. 이후 발생하는 수입금액분부터 적용

▣ 2024년 세법 개정사항

이전에는 보험모집인이 기지급받은 모집수당을 고객의 해지 등으로 보험회사가 환수하였을 경우, 그 환수금액이 확정된 날이 속하는 사업연도의 보험모집인의 필요경비로 공제하였으나(법령해석과-4174, 2020.12.12.), 세법 개정으로 2024.3.1. 이후 발생하는 보험모집수당부터는 환수금액이 확정된 사업연도의 총수입금액에서 제외하는 것으로 변경

(나) 지급받은 판매장려금 등

○ 거래상대방으로부터 받는 장려금 기타 이와 유사한 성질의 금액은 이를 총수입금액에 산입.

(다) 관세환급금 등

○ 관세환급금 등 필요경비로 지출된 세액이 환입되었거나 환입될 경우에 그 금액은 총수입금액에 산입.

* 당초 필요경비에 산입되지 않은 금액이 환입된 경우 환입액은 총수입금액으로 보지 아니함

(라) 사업과 관련된 자산수증이익・채무면제익

○ 사업과 관련하여 무상으로 받은 자산의 가액과 채무의 면제・소멸로 인하여 발생하는 부채의 감소액은 총수입금액에 산입한다.

- 다만, 자산수증익(복식부기의무자가 자산취득 시 법 제32조 국고보조금 등의 필요경비 계산 규정에 따라 필요경비 산입된 국고보조금 등 국가, 지방자치단체 또는 공공기관으로부터 무상으로 지급받은 금액은 제외)과 채무면제익 중 이월결손금의 보전에 충당된 금액은 총수입금액에 산입하지 않음

* 사업무관 : 총수입금액불산입하고 증여세 과세

(마) 확정급여형퇴직연금제도의 보험차익과 신탁계약의 이익 또는 분배금

(바) 사업용 자산에 대한 보험차익

○ 사업과 관련하여 해당 사업용 자산의 손실로 인하여 취득하는 보험차익은 총수입금액에 산입한다.

- 보험차익의 범위 내에서 동일 종류의 고정자산을 대체 취득한 경우에는 일시상각충당금을 설정하여 필요경비에 산입할 수 있음

〈문〉 다음의 경우 보험차익과 설정 가능한 일시상각충당금은 얼마인가?

(1) 화재로 멸실된 고정자산 : 취득가액 50,000,000원,
감가상각누계액 30,000,000원
(2) 지급받은 보험금 : 30,000,000원
(3) 대체자산 취득가액 : 26,000,000원

〈답〉 보험차익 10,000,000원(총수입금액 산입)
일시상각충당금 6,000,000원(필요경비 산입)

(사) 임지의 임목의 벌채 또는 양도로 인한 수입금액(영 §51⑧)

○ 임지의 임목을 벌채 또는 양도시 임목을 임지와 함께 양도한 경우에 그 임지의 양도로 발생하는 소득은 총수입금액 계산시 산입하지 아니한다.

- 이 경우 임목과 임지의 취득가액 또는 양도가액을 구분할 수 없는 때에는 다음의 기준에 따라 취득가액 또는 양도가액을 계산한다.
  ① 임목에 대하여는 지방세법 시행령 제4조 제1항 제5호에 따른 시가표준액
  ② 임지에 대하여는 총 취득가액 또는 총 양도가액에서 ①에 따라 계산한 임목의 취득가액 또는 양도가액을 뺀 금액(차감한 잔액이 음수인 경우에는 임지의 취득가액 또는 양도가액은 없는 것으로 봄)
  * 2014.1.1.이후 양도하는 분부터 적용(2013.2.15, 영 부칙 12조)

(아) 분수계약에 의한 수입금액(영 §51⑨)

○ 다음의 금액은 임지의 임목을 벌채·양도하는 사업의 총수입금액에 산입한다.

- 산림의 분수계약에 의한 권리를 양도함으로써 얻는 수입금액
- 분수계약의 당사자가 해당 계약의 목적이 된 산림의 벌채 또는 양도에 의한 수입금액을 해당 계약에 의한 분수율에 따라 수입하는 금액

(자) 가사용으로 소비한 재고자산 등(법 §25②)

○ 거주자가 재고자산 또는 임목을 가사용으로 소비하거나 이를 종업원 또는 타인에게 지급한 경우에도 이를 소비 또는 지급하였을 때의 가액에 해당하는 금액은 그 소비하거나 지급한 날이 속하는 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 총수입금액에 산입(이에 대응원가 상당액은 필요경비 산입함)

〈문〉 거주자 3인이 각자 종전 주택을 철거한 토지 위에 9가구의 주택을 신축하여 3가구는 자기 거주용, 6가구는 분양한 경우의 총수입금액 산입대상은?

〈답〉 6가구 분양수입을 총수입금액으로 함(∵ 처음부터 거주목적으로 취득한 것은 재고자산으로 볼 수 없으므로 거주용으로 취득한 3가구에 대하여는 총수입금액과 이에 대응하는 필요경비는 산입하지 아니함)

(차) 사업자에게 귀속되었거나 귀속될 금액(영 §51 ③ 제5호)

○ 위에 열거한 것 이외에 사업과 관련된 수입금액으로서 해당 사업자에게 귀속되었거나 귀속될 금액은 총수입금액에 산입한다.

관련예규

○ **임대인이 부동산관리인으로부터 보상금 명목으로 받는 금원의 과세여부 등 (소득세과-1044, 2010.10.05.)**

부동산임대업자가 부동산임대업과 관련하여 부동산관리인으로부터 받는 임대차계약의 방해에 따른 임차료 손실상당액, 부동산원상회복을 위한 피해보상 명목의 금액은 부동산임대업의 총수입금액에 포함되는 것이며, 해당 금액의 수입시기는 그 지급을 받은 날이 되는 것임

(2) 총수입금액 불산입 항목(법 §26)

(가) 소득세 또는 개인지방소득세를 환급받았거나 환급받을 금액 중 다른 세액에 충당한 금액

(나) 자산수증익(복식부기의무자가 자산취득 시 법 제32조 국고보조금 등의 필요경비 계산 규정에 따라 필요경비 산입된 국고보조금 등 국가, 지방자치단체 또는 공공기관으로부터 무상으로 지급받은 금액은 제외)과 채무면제익 중 이월결손금의 보전에 충당된 금액 (충당되는 이월결손금에는 공제시한이 경과된 이월결손금도 포함)

(다) 이전 과세기간으로부터 이월된 소득금액(각 과세기간의 소득으로 이미 과세된 소득을 다시 해당연도의 소득에 산입한 금액을 말함)

(라) 농업・임업・어업・광업・제조업을 경영하는 거주자가 자기가 채굴・포획・양식・수확 또는 채취한 농산물. 포획물, 축산물, 임산물, 수산물, 광산물, 토사석이나 자기가 생산한 제품 등을 자기가 생산하는 다른 제품의 원재료 또는 제조용 연료로 사용한 경우, 그 사용한 부분에 상당하는 금액

(마) 건설업자가 자기가 생산한 물품을 자기가 도급받은 건설공사의 자재로 사용한 금액

(바) 전기・가스・증기 및 수도사업을 경영하는 거주자가 자기가 생산한 전력・가스・

증기 또는 수돗물을 자기의 다른 사업의 동력·연료 또는 용수로 사용한 금액

(사) 자기의 총수입금액으로 수입하였거나 수입할 금액에 따라 납부하였거나 납부할 개별소비세 및 주세

- 다만, 원재료·연료 기타 물품을 매입·수입·사용함에 따라 부담하는 세액은 그러하지 아니함

(아) 국세환급가산금, 지방세환급가산금 및 그 밖의 과오납금의 환급금에 대한 이자 ⇨ 초과징수에 대한 보상금의 성격임

(자) 부가가치세 매출세액

(차) 조세특례제한법 제106조의2 제2항에 따라 석유판매업자가 환급받은 세액[2)]

통칙·예규

❍ **자산임의평가차익의 총수입금액 불산입(통칙24-51…9)**
사업용고정자산을 임의로 평가(공신력 있는 감정기관의 평가를 포함한다)하여 그 평가차익을 장부에 계상한 경우에는 이를 총수입금액에 산입하지 아니한다. 이 경우 해당 자산의 감가상각비 계산은 평가 전의 장부가액에 의한다.

❍ **폐업 등의 경우 재고자산의 총수입금액 계산(집행기준24-51-8 ②)**
폐업시 판매되지 아니한 재고자산은 폐업일이 속하는 연도의 총수입금액에 포함하지 않고 이를 처분하는 연도의 총수입금액에 산입한다.

❍ 재고자산을 영업장의 바닥장식재로 사용한 경우의 총수입금액 산입여부
(소득-46011-3563, 1994.12.27)
사업자가 재고자산을 가사용으로 사용소비하는 경우에는 그 사용소비한 가액에 상당하는 금액을 총수입금액에 산입하는 것이나, 재고자산을 영업장의 바닥장식재로 사용한 것이 확인되는 경우에는 이를 총수입금액에 산입하지 아니하고 구축물 등의 자산으로 대체 계상한 후에 동자산에 대한 감가상각비를 필요경비에 산입한다.

❍ **채무면제이익의 총수입금액 산입 여부(소득세과-1025, 2009.07.06.)**
사업을 영위하는 자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 회생계획의 인가로 인하여 해당 사업과 관련하여 발생한 채무면제이익은 이월결손금의 보전에 충당된 금액을 제외하고는 해당 사업의 총수입금액에 산입함

2) 부가가치세, 개별소비세, 교통·에너지·환경세, 교육세, 주행세

3. 사업소득의 수입시기 (영 §48)

(1) 상품(건물건설업과 부동산 개발 및 공급업의 경우의 부동산을 제외)·제품 또는 그 밖의 생산품(이하 '상품 등')의 판매 : 그 상품 등을 인도한 날

* "인도한 날" 의 의미(규칙 §18)

1. 납품계약 또는 수탁가공계약에 의하여 물품을 납품하거나 가공하는 경우에는 당해물품을 계약상 인도하여야 할 장소에 보관한 날. 다만, 계약에 따라 검사를 거쳐 인수 및 인도가 확정되는 물품은 당해검사가 완료된 날
2. 물품을 수출하는 경우에는 당해 수출물품을 계약상 인도하여야 할 장소에 보관한 날

(2) 상품 등의 시용판매 : 상대방이 구입의 의사를 표시한 날

- 다만, 일정기간 내에 반송하거나 거절의 의사를 표시하지 아니하는 한 특약 또는 관습에 의하여 그 판매가 확정되는 경우에는 그 기간의 만료일

(3) 상품 등의 위탁판매 : 수탁자가 그 위탁품을 판매하는 날

(4) 장기할부 조건에 의한 상품 등의 판매 : 그 상품 등을 인도한 날

- 다만, 그 장기할부조건에 따라 수입하였거나 수입하기로 약정한 날이 속하는 과세기간에 해당 수입금액과 이에 대응하는 필요경비를 계상한 경우에는 장기할부조건에 따라 수입하였거나 수입하기로 약정된 날
- 이 경우 인도일 이전에 수입하였거나 수입할 금액은 인도일에 수입한 것으로 보며, 장기할부기간 중에 폐업한 경우 폐업일 현재 총수입금액에 산입하지 않은 금액과 이에 상응하는 비용은 폐업일이 속하는 과세기간의 총수입금액과 필요경비에 산입

* 장기할부조건의 범위(규칙 §19)

상품등의 판매 또는 양도(국외거래에 있어서는 소유권이전조건부 약정에 의한 자산의 임대를 포함한다)로서 판매금액 또는 수입금액을 월부·연부 기타의 지불방법에 따라 2회 이상 분할하여 수입하는 것 중 해당 목적물의 인도일의 다음 날부터 최종의 할부금의 지급기일까지의 기간이 1년 이상인 것을 말한다.

** 장기할부판매로 인한 채권의 평가(영 §48 10의2호)

◦ 원칙 : 명목가액으로 평가

◦ 특례 : 장기할부조건 등에 의하여 자산을 판매하거나 양도함으로써 발생한 채권에 대하여 기업회계기준이 정하는 바에 따라 현재가치로 평가하여 현재가치할인차금을 계상한 경우

⇒ 해당 현재가치할인차금 상당액은 그 계상한 과세기간의 총수입 금액에 산입하지 아니하며, 해당 채권의 회수기간동안 기업회계기준이 정하는 바에 따라 환입하였거나 환입할 금액을 각 과세기간의 총수입금액에 산입

(5) 건설・제조 기타용역(도급공사・예약매출 포함)의 제공 : 용역의 제공을 완료한 날(목적물을 인도하는 경우에는 그 인도한 날)

- 다만, 계약기간(건설 등의 착수일부터 인도일까지의 기간)이 1년 이상인 경우로서 비치・기장된 장부에 의하여 해당 과세기간 종료일까지 실제로 발생한 필요경비 총누적액을 확인할 수 있는 경우에는 작업진행률을 기준으로 하여야 하며
- 계약기간이 1년 미만인 경우로서 사업자가 그 목적물의 착수일이 속하는 과세기간의 결산을 확정함에 있어서 작업진행률을 기준으로 총수입금액과 필요경비를 계상한 경우에는 작업진행률을 기준으로 할 수 있음(영 §48 5호)

※ 장기도급계약의 총수입금액 계산(규칙 §20)

◈ 총수입금액 = (건설 등의 계약금액 × 작업진행률*) - 직전과세기간까지 총수입금액으로 계상한 금액

$$* \text{ 작업진행률} = \frac{\text{해당 과세기간 말까지 발생한 건설 등의 필요경비 총누적액}}{\text{건설 등의 필요경비 총예정액}}$$

- 다만, 건설 등의 수익실현이 건설 등의 작업시간・작업일수 또는 기성공사의 면적이나 물량 등과 비례관계가 있고, 전체작업시간 등에서 이미 투입되었거나 완성된 부분이 차지하는 비율을 객관적으로 산정할 수 있는 건설 등의 경우에는 그 비율로 할 수 있음
- 건설 등의 필요경비 총예정액은 건설업회계처리기준을 적용하여 도급계약 당시 추정한 원가에 해당 과세기간 말까지의 변동상황을 반영하여 합리적으로 추정한 공사원가를 말함

(6) 무인판매기에 의한 판매 : 당해 사업자가 무인판매기에서 현금을 인출하는 때

(7) 인적용역의 제공 : 용역대가를 지급받기로 한 날 또는 용역의 제공을 완료한 날 중 빠른 날

- 다만, 연예인 및 직업운동선수 등이 계약기간이 1년을 초과하는 일신전속계약에 대한 대가를 일시에 받는 경우에는 계약기간에 따라 해당 대가를 균등하게 안분한 금액을 각 과세기간 종료일에 수입한 것으로 하며, 월수의 계산은 해당 계약기간의 개시일이 속하는 달이 1개월 미만인 경우에는 1개월로 하고 해당 계약기간의 종료일이 속하는 달이 1개월 미만인 경우에는 이를 산입하지 아니한다(초월산입, 말월불산입).

  * '연예인 및 직업운동선수 등'에는 방송드라마 작가도 포함되는 것으로서 특별원고료(전속금)가 일신전속계약의 대가에 해당하는지 여부는 사실판단할 사항임(소득세과-754, 2017.04.24.)

(8) 어음의 할인 : 그 어음의 만기일. 다만, 어음의 만기 전에 그 어음을 양도하는 때에는 그 양도일

(9) 금융보험업에서 발생하는 이자 및 할인액 : 실제로 수입된 날

(10) 자산을 임대하거나 지역권·지상권을 설정·대여하여 발생하는 소득 : 다음 각 구분에 따른 날

가. 계약 또는 관습에 따라 지급일이 정해진 것 : 그 정해진 날

나. 계약 또는 관습에 따라 지급일이 정해지지 아니한 것 : 그 지급을 받은 날

다. 선세금은 다음과 같이 안분한다(초월산입, 말월불산입).

$$= \text{선세금} \times \frac{\text{해당 과세기간 월수}}{\text{계약기간 월수}}$$

라. 임대차계약 및 지역권·지상권 설정에 관한 쟁송(미지급임대료 및 미지급 지역권·지상권의 설정대가의 청구에 관한 쟁송을 제외)에 대한 판결·화해 등으로 소유자 등이 받게 되어 있는 이미 지난 기간에 대응하는 임대료 상당액(지연이자와 그 밖의 손해배상금 포함) : 그 판결·화해 등이 있는 날

- 다만, 임대료에 관한 쟁송의 경우에 그 임대료를 변제하기 위하여 공탁된 금액에 대하여는 위 "가"의 그 지급일이 정하여진 날

(11) 위 (1)~(10)의 규정에 해당하지 아니하는 자산의 매매 : 대금을 청산한 날

- 다만, 대금을 청산하기 전에 소유권 등의 이전에 관한 등기·등록을 하거나 해당

자산을 사용수익 하는 경우에는 그 등기·등록일 또는 사용수익일

(12) 동업기업으로부터의 소득

- 동업자군별 배분대상 소득금액 : 해당 동업기업의 과세연도의 종료일.
- 동업기업으로부터 자산을 분배받은 경우(분배받은 자산의 시가 중 분배일의 지분가액을 초과하여 발생하는 소득) : 분배일

■ 사업소득 관련 사례

사례1 주택 전세보증금 과세 사례별 검토(2025년기준)

구 분	과세 여부
① 3주택(60㎡ 3채), 전세보증금 합계 3억원 초과	과세
② 3주택(60㎡ 2채, 기준시가 2억원 이하인 40㎡ 1채), 전세보증금 합계 3억원 초과	과세제외 * 소형주택(기준시가 2억원 이하인 40㎡ 주택 1채)이 제외되어 2주택이 됨
③ 4주택(85㎡ 2채, 기준시가 2억원 이하인 40㎡ 2채), 전세보증금 합계 3억원 초과	과세제외 * 소형주택(기준시가 2억원 이하인 40㎡ 주택 2채)이 제외되어 2주택이 됨
④ 4주택(80㎡ 3채, 기준시가 2억원 이하인 40㎡ 1채), 전세보증금 합계 3억원 초과	과세 3주택(80㎡ 3채), 전세보증금 합계 3억원 초과

* 소형주택(40㎡이하이고 기준시가 2억이하)은 주택 수 계산시 포함하지 아니함(2025년까지)

사례2 겸용주택의 범위 계산

(1) 토지 10,000㎡
(2) 주택 500㎡
(3) 상가 100㎡
※ 도시지역 밖에 소재한 단층 겸용주택으로 1인의 임차인에게 임대함

〈문〉 위 자료에 의하여 주택과 주택부수토지의 범위를 계산하면?

〈답〉 ① 주택부분 면적 〉 주택外 건물부분 면적 ⇨ 전부 주택 : 600㎡
② Max[건물의 연면적, 건물정착면적×10배] ⇨ 주택부수토지 : 6,000㎡ (600㎡×10배)

사례3 부동산임대소득 총수입금액의 계산(2025년 귀속)

(1) 상가 계약기간 : 2025. 7. 1.~ 2027. 6. 30.(2년)

(2) 계약조건 : 보증금 5억원(임대계약 전 2025. 6. 1. 전액 수령)
월세 200만원(익월 10일 지급약정)

(3) 임대상가 취득가액(2025. 2. 1. 취득) : 토지 4억원, 건물 3억원

(4) 보증금 운용소득 : 수입이자 100만원, 유가증권매매차익 200만원

(5) 기장신고자로 정기예금이자율은 5%, 1년은 365일로 가정한다.

※ 간주임대료 계산 후 원단위 이하는 절사

〈답〉

① 임대료 : 2백만원 × 5개월 = 10,000,000원 (익월약정이므로 첫 달은 빼고 계산)

② 간주임대료 : (5억원 × 184일 − 3억원 × 184일) × 1/365 × 5% − 100만원 (수입이자)
= 4,041,090원 (보증금 수령일과는 관계없이 임대개시일부터 적수계산)

③ 총수입금액 : 10,000,000원 + 4,041,090원 = 14,041,090원

사례4 공사수익과 공사원가의 계산(2025년 귀속)

〈자료〉 2024년말 현재 진행 중인 도급공사

(1) 계약기간 : 2025.7.1. ~ 2026.6.30.

(2) 도급금액(계약금액) : 1,000,000,000원

- 선급금 2억(2025.7.10. 수령)
- 최고층 철근콘크리트공사 완료시 6억 지급
  (2025.12.31 최고층 철근콘크리트공사 완료확인)

(3) 총공사예정비 : 800,000,000원

(4) 2025년 공사비 : 400,000,000원

(5) 회사는 2025년 결산 시 완성기준으로 공사수익 6억원, 공사원가 4억원으로 회계처리 하였다.

〈문〉 위 자료에 의하여 2025년도 세무상 공사수익과 공사원가를 계산하고, 회사가 완성기준으로 회계(결산)처리한 경우와 진행률기준으로 회계(결산)처리한 경우에 대한 각각의 세무조정은?

〈답〉 ① 세무상 공사수익 : 1,0000,000,000 × 50%* = 500,000,000원

* 작업진행률 : 4억 / 8억 = 50%

세무상 공사원가 : 400,000,000원

② 완성기준 회계처리 시 세무조정 : (총수입금액 불산입) 공사수익 1억원(△유보)

③ 진행률기준 회계처리 시 세무조정 : 없음

※ [참고] 부가가치세 신고내용

- 완성도기준지급조건부 공급에 해당
  2025.2기 과세기간 공급가액 6억 원 [cf.선급금은 공급 아님]
  ⇒ 부가가치세 과세표준(면세 포함)과 소득세 총수입금액의 차이 사유를 검토하는 '조정후총수입금액명세서'의 조정내역(-)에 '공급시기차이 △1억원' 기재

제4장 근로소득

1. 근로소득의 의의 및 구분

가. 근로소득의 의의

○ 고용관계에 의하여 근로를 제공하고 그 대가로서 지급받는 봉급, 급료, 보수, 세비, 임금, 상여, 수당과 이와 유사한 성질의 급여를 말함

① 고용관계를 기초로 지급되면 그 명칭이나 지급방법 여하에 불구하고 근로소득으로 본다.

② 사업자가 종업원에게 지급하는 경조금 중 사회통념상 타당하다고 인정되는 범위 안의 금액은 근로소득으로 보지 아니하며(규칙 §10①)

- 사업자는 이를 복리후생비로서 필요경비에 산입할 수 있음

③ 내국법인의 종업원인 우리사주조합원이 우리사주조합에 출자하고 그 조합을 통하여 우리사주를 취득하는 경우로서

- 출자금액이 400만원(법령에 따른 벤처기업등의 우리사주조합원의 경우 1,500만원) 이하인 경우에는 그 주식의 취득가액과 시가와의 차액에 대하여는 소득세를 과세하지 아니한다(조특법 §88의4⑧)

* 출자금액 중 400만원(1,500만원) 초과분으로 취득한 우리사주 저가취득이익은 과세

○ 근로소득이 다른 소득과 다른 점

① 근로소득은 자기의 계산에 기초를 두지 않고(손익이 근로자 자신에게 직접 귀속되지 않음) 종속적 지위에서 근로를 제공하고 받는 대가

- 사업소득은 자기의 계산에 기초를 두고 재화나 용역을 제공하고 받는 대가
- 기타소득은 비사업적이며 일시적·우발적인 소득

② 근로소득은 원칙적으로 근로제공의 법률관계(고용)의 존속을 전제로 한 급여
- 퇴직소득은 고용관계의 종료, 즉 퇴직 시에 지급받는 급여

나. 근로소득의 구분 (법 §127①)

(1) 원천징수의무 있는 근로소득

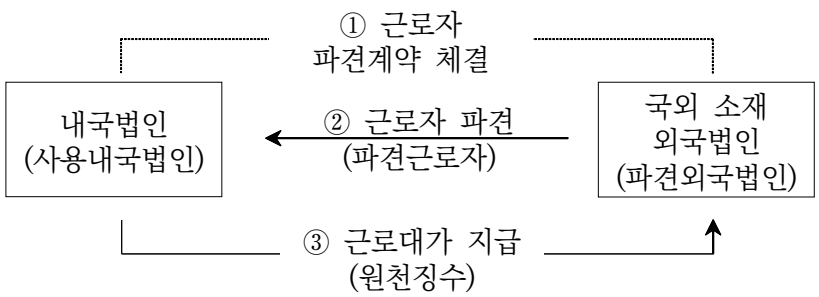
○ 근로소득자가 거주자 또는 내국법인으로부터 지급받는 급여
- 미군, 외국법인의 국내지점·국내영업소 등으로부터 지급 받는 급여 포함

(2) 원천징수의무 없는 근로소득 (법 §127①4)

(가) 외국기관 또는 우리나라에 주둔하는 국제연합군(미군 제외)으로부터 받는 급여

(나) 국외에 있는 비거주자 또는 외국법인(국내지점 또는 국내영업소는 제외)으로부터 받는 급여
- 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 소득은 제외한다.
  1) 비거주자 또는 외국법인의 국내사업장의 국내원천소득금액을 계산할 때 필요경비 또는 손금으로 계상되는 소득
  2) 국외에 있는 외국법인(국내지점 또는 국내영업소는 제외)으로부터 받는 근로소득 중 법 제156조의7에 따라 소득세가 원천징수되는 파견근로자의 소득

▶ 외국법인 소속 파견근로자의 소득에 대한 원천징수 특례(법 §156의7)



다. 일반급여자와 일용근로자

(1) 일반급여자 (상용근로자)

○ 계속적으로 고용되어 월정액에 의하여 급여를 지급받는 근로자

기본통칙

○ 근로소득의 구분(20-0…1)

근로계약상 근로제공에 대한 시간 또는 일수나 그 성과에 의하지 아니하고 월정액에 의하여 급여를 지급받는 경우에는 그 고용기간에 불구하고 일용근로자가 아닌 일반급여자의 근로소득으로 본다.

(2) 일용근로자 (영 §20)

○ 근로를 제공한 날 또는 시간에 따라 근로대가를 계산하거나 근로를 제공한 날 또는 시간의 근로성과에 따라 급여를 계산하여 받는 다음에 해당하는 자

(가) 건설공사에 종사하는 자로서 다음에 해당하는 자를 제외한 자

① 동일한 고용주에게 계속하여 1년 이상 고용된 자

② 다음 업무에 종사하기 위하여 통상 동일한 고용주에게 계속하여 고용되는 자

㉮ 작업준비를 하고 노무에 종사하는 자를 직접 지휘·감독하는 업무

㉯ 작업현장에서 필요한 기술적인 업무, 사무·타자·취사·경비 등의 업무

㉰ 건설기계의 운전 또는 정비업무

(나) 하역작업에 종사하는 자(항만근로자 포함)로서 다음 해당자를 제외한 자

① 통상 근로를 제공한 날에 근로대가를 받지 아니하고 정기적으로 근로대가를 받는 자

② 다음 업무에 종사하기 위하여 통상 동일한 고용주에게 계속 고용되는 자

㉮ 작업준비를 하고 노무에 종사하는 자를 직접 지휘·감독하는 업무

㉯ 주된 기계의 운전 또는 정비업무

(다) 다만, 위의 (가)의 ①, ② 및 (나)의 ①, ②에 해당하는 근로자가 근로계약에 따라 일정한 고용주에게 3월[(가)의 ①의 경우 1년] 이상 계속하여 고용되어 있지 않고 근로단체를 통하여 여러 고용주의 사용인으로 취업하는 경우에는 이를 일용근로자로 본다(규칙 §11).

(라) 위의 (가) 및 (나) 외의 업무에 종사하는 자로서 근로계약에 따라 동일한 고용주에게 3월 이상 계속 고용되어 있지 않은 자

기본통칙

○ **주식매수선택권 행사이익의 소득구분(집행기준20-38-2)**
법인의 임원 또는 종업원이 해당 법인으로부터 부여받은 주식매수선택권(스톡옵션)을 해당 법인에서 근무하는 기간 중 행사함으로써 얻은 이익(주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액)은 근로소득에 해당한다.

○ **시간강사료의 소득구분(통칙 20-0…2)**
학교 등과의 근로계약에 의하여 정기적으로 일정한 과목을 담당하고 강의를 한 시간 또는 날에 따라 강사료를 지급받는 경우에는 동일한 학교에서 3월 이상 계속하여 강사료를 지급받는 경우에 한하여 일반급여자의 근로소득으로 봄

○ **사용자가 부담한 소득세 등의 소득구분(통칙 20-0…4)**
근로자가 부담하여야 할 급여에 대한 소득세 등을 사용자가 부담한 경우에는 이를 해당 근로자의 근로소득으로 본다.

○ **1년 이상 계속 고용된 건설노무자를 일반급여자로 보는 시기 및 연말정산의 취급(통칙 20-20…1)**
건설공사에 종사하는 자가 1년 이상 계속하여 동일한 고용주에게 고용된 경우 일용근로자 또는 일반급여자로 보는 시기 등은 다음과 같다.
1. 근로소득에 대한 원천징수는 계속 고용으로 1년이 되는 날이 속하는 월부터 일반급여자로 본다.
2. 연말정산시는 1년이 되는 날이 속하는 과세기간의 초일부터 일반급여자로 본다.

○ **근로자가 지급받는 출제수당의 소득구분(통칙 20-38…2)**
신규채용시험이나 사내교육을 위한 출제・감독・채점 또는 강의교재 등을 작성하고 근로자가 지급받는 수당・강사료・원고료 명목의 금액은 근무의 연장 또는 특별근로에 대한 대가로서 법 제20조에 규정하는 근로소득으로 본다.

2. 근로소득의 범위

가. 근로소득 (법 §20①)

근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음의 소득으로 한다.

(1) 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여

(2) 법인의 주주총회·사원총회 또는 이에 준하는 의결기관의 결의에 따라 상여로 받는 소득

(3) 「법인세법」에 따라 상여로 처분된 금액

(4) 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득

* 법인세법 시행령 제44조 제4항에 따라 손금에 산입되지 아니하고 지급받는 퇴직급여 (영 §38①13)

(5) 종업원등 또는 대학의 교직원이 지급받는 직무발명보상금(퇴직한 후에 지급받는 직무발명보상금은 기타소득으로 과세)

(6) 사업자나 법인이 생산·공급하는 재화 또는 용역을 그 사업자나 법인(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사를 포함한다)의 사업장에 종사하는 임원등에게 법령으로 정하는 바에 따라 시가보다 낮은 가격으로 제공하거나 구입할 수 있도록 지원함으로써 해당 임원등이 얻는 이익

나. 근로소득의 범위 (영 §38①)

(1) 기밀비(판공비 포함)·교제비 기타 이와 유사한 명목으로 지급받는 것으로서 업무를 위하여 사용된 것이 분명하지 아니한 급여

(2) 종업원이 받는 공로금·위로금·개업축하금·학자금·장학금(종업원의 수학중인 자녀가 사용자로부터 받는 학자금·장학금 포함) 기타 이와 유사한 성질의 급여

(3) 근로수당·가족수당·전시수당·물가수당·출납수당·직무수당 기타 이와 유사한 성질의 급여

(4) 보험회사·「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자 등의 종업원이 받는 집금수당과 보험 가입자의 모집, 증권매매의 권유 또는 저축을 권장하여 받는 대가, 그 밖에 이와 유사한 성질의 급여

(5) 급식수당, 주택수당, 피복수당 기타 이와 유사한 성질의 급여

(6) 주택을 제공받음으로써 얻는 이익. 다만, 영 제17조의4제1호각목에 따른 자가 기획재정부령이 정하는 사택을 제공받는 경우에는 과세 제외(복리후생적 급여)

▣ 기획재정부령이 정하는 사택의 범위(규칙 §9의2)

○ 사용자가 소유하고 있는 주택을 종업원 및 임원에게 무상 또는 저가로 제공하거나, 사용자가 직접 임차하여 종업원 등에게 무상으로 제공하는 주택

○ 사용자가 임차주택을 사택으로 제공하는 경우 임대차기간 중에 종업원 등이 전근·퇴직 또는 이사하는 때에는 다른 종업원 등이 해당 주택에 입주하는 경우에 한하여 사택으로 봄
- 다만, 입주한 종업원 등이 전근·퇴직 또는 이사한 후 해당 사업장의 종업원 등 중에서 입주희망자가 없거나
- 해당 임차주택의 계약 잔여기간이 1년 이하인 경우로서 주택임대인이 그 임대차계약의 갱신을 거부하는 경우에는 그러하지 아니함

관련예규

❍ **종업원과 사용자가 임차보증금을 공동으로 부담한 후 사용자가 임차하여 종업원 등에게 제공하는 주택은 사택에 포함 안됨(소득46011-758, 2000. 7.14.)**

❍ **2000. 1. 1. 이후 종업원 등에게 제공되는 사택의 경우, 소득세법 시행령 제38조 제1항 제6호 단서 및 동법 시행규칙 제15조의2의 규정을 충족하면 주택의 규모에 관계없이 근로소득에 해당하지 않음(재소득46073-124, 2001. 6.20.)**

❍ **부득이한 사유의 경우 사택제공이익 근로소득 제외(통칙20-38…4)**
사택에 거주하던 근로자가 인사이동으로 출퇴근이 불가능한 원거리로 전근되었으나, 가족이 질병 요양·취학 등 부득이한 사유로 함께 이주하지 못하고 사택에 계속 거주하는 경우, 해당 사택을 제공받음으로써 얻는 이익은 해당 근로자의 근로소득으로 보지 않음

❍ **호텔을 사택으로 볼 수 있는지(국제세원관리담당관실-224, 2010.5.6.)**
「소득세법 시행규칙」 제15조의2에서 규정하는 '사택'은 「주택법」 제2조 제1호에서 규정하는 주택을 말하는 것으로써 호텔은 주택에 해당하지 아니하므로 주주가 아닌 임원 등을 위하여 지급한 호텔 임차비용은 근로소득에 해당함

(7) 종업원이 주택(주택에 부수된 토지 포함)의 구입·임차에 소요되는 자금을 저리 또는 무상으로 대여 받음으로써 얻는 이익. 다만, 조특령 제2조에 따른 중소기업 종업원이 대여 받음으로써 얻는 이익은 과세 제외(복리후생적 급여)

(8) 기술수당·보건수당·연구수당 기타 이와 유사한 성질의 급여

(9) 시간외근무수당·통근수당·개근수당·특별공로금 기타 이와 유사한 성질의 급여

(10) 여비의 명목으로 받는 연액 또는 월액의 급여

(11) 벽지수당·해외근무수당 기타 이와 유사한 성질의 급여

(12) 종업원이 계약자이거나 종업원 또는 그 배우자 그 밖의 가족을 수익자로 하는 보험·신탁·공제와 관련하여 사용자가 부담하는 보험료·신탁부금·공제부금

(13) 「법인세법 시행령」 제44조 제4항에 따라 손금에 산입되지 아니하고 지급받은 퇴직급여(임원퇴직급여 한도초과액)

(14) 휴가비 기타 이와 유사한 성질의 급여

(15) 계약기간 만료 전 또는 만기에 종업원에게 귀속되는 단체환급부보장성보험의 환급금

(16) 법인의 임원 또는 종업원이 해당 법인 또는 해당 법인과 특수관계에 있는 법인으로부터 부여받은 주식매수선택권[3]을

- 해당 법인 등에서 근무하는 기간 중 행사함으로써 얻는 이익(주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액을 말하며, 신주인수권을 포함함)

  * 퇴직 후에 행사하거나 고용관계 없이 주식매수선택권을 부여받아 이를 행사함으로써 이익을 얻는 경우 기타소득으로 과세

(17) 공무원에게 지급되는 직급보조비

「공무원 수당 등에 관한 규정」, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」, 「검사의 보수에 관한 법률 시행령」, 대법원규칙, 헌법재판소규칙 등에 따라 지급되는 직급보조비 (2015.1.1.이후 발생하는 소득분부터 적용)

(18) 공무원이 국가 또는 지방자치단체로부터 공무 수행과 관련하여 받는 상금과 부상

3) 주식매수선택권 : 회사가 임직원에게 일정기간 내에 자기회사의 주식을 사전에 약정된 가격으로 일정 수량을 매수할 수 있는 권리를 주는 제도

다. 근로소득에 포함하지 않는 급여(영 §38②)

퇴직급여로 지급되기 위하여 적립(근로자가 적립금액 등을 선택할 수 없는 것으로서 아래 요건을 모두 충족한 적립방법으로 적립되는 경우에 한정)되는 급여는 근로소득에 포함하지 아니한다.

(1) 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조 제1항에 따른 퇴직급여제도의 가입 대상이 되는 근로자(임원 포함) 전원이 적립할 것. 다만, 각 근로자는 다음 어느 하나에 해당하는 날에 향후 적립하지 아니할 것을 선택할 수 있을 것

① 사업장에 아래의 (2)의 적립방식이 최초로 설정되는 날(해당 사업장에 최초로 근무하게 된 날에 제2호의 적립 방식이 이미 설정되어 있는 경우에는 최초로 퇴직급여제도의 가입 대상이 되는 날)

② (2)의 적립 방식이 변경되는 날

(2) 적립할 때 근로자가 적립 금액을 임의로 변경할 수 없는 적립 방식을 설정하고 그에 따라 적립할 것

(3) (2)의 적립 방식이 「근로자퇴직급여 보장법」 제6조제2항에 따른 퇴직연금규약, 같은 법 제19조제1항에 따른 확정기여형퇴직연금규약 또는 「과학기술인공제회법」 제16조의2에 따른 퇴직연금급여사업을 운영하기 위하여 과학기술인공제회와 사용자가 체결하는 계약에 명시되어 있을 것

(4) 사용자가 아래의 퇴직연금계좌에 적립할 것

① 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제9호의 확정기여형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌

② 「과학기술인공제회법」 제16조제1항에 따른 퇴직연금급여를 받기 위해 설정하는 계좌

3. 비과세 근로소득 등 (법 §12 3호, 조특법 §30, §104의2)

(1) 병역의무의 수행을 위하여 복무중인 병장 이하의 현역병(본인이 지원하지 아니하고 임용된 하사를 포함), 의무경찰 기타 이에 준하는 자가 받는 급여

(2) 법률에 의하여 동원된 자가 동원직장에서 받는 급여

(3) 「산업재해보상보험법」에 의하여 수급권자가 지급받는 요양급여·휴업급여·장해급여·간병급여·유족급여·유족특별급여·장해특별급여 및 장의비 또는 근로의 제공으로 인한 부상·질병 또는 사망과 관련하여 근로자나 그 유가족이 받는 배상·보상 또는 위자의 성질이 있는 급여

(4) 「근로기준법」 또는 「선원법」에 의하여 근로자·선원 및 그 유족이 지급받는 요양보상금·휴업보상금·상병보상금·일시보상금·장해보상금·유족보상금·행방불명보상금·소지품 유실보상금·장의비 및 장제비

(5) 「고용보험법」에 의하여 받는 실업급여·육아휴직급여·육아기 근로시간 단축 급여·출산전후휴가급여, 「제대군인 지원에 관한 법률」에 따른 전직지원금, 「국가공무원법」·「지방공무원법」에 따른 공무원 또는 「사립학교교직원 연금법」·「별정우체국법」의 적용을 받는 자가 관련 법령에 따라 받는 육아휴직수당(「사립학교법」 제70조의2에 따라 임명된 사무직원 및 「사립학교교직원 연금법」 제60조의4에 따라 교직원으로 보는 사람이 소속기관의 정관 또는 규칙에 따라 지급받는 육아휴직수당으로서 대통령령으로 정하는 금액* 이하의 것을 포함) 개정

* ⓐ 육아휴직 시작일부터 3개월까지 육아휴직기간에 대하여 지급받는 육아휴직수당 : 250만원
ⓑ 육아휴직 4개월째부터 6개월까지 육아휴직기간에 대하여 지급받는 육아휴직수당 : 200만원
ⓒ 육아휴직 7개월째부터 이후 육아휴직기간에 대하여 지급받는 육아휴직수당 : 150만원

(6) 「국민연금법」에 의하여 받는 반환일시금(사망으로 인하여 받는 것에 한함)·사망일시금

(7) 「공무원연금법」, 「공무원 재해보상법」, 「군인연금법」, 「군인 재해보상법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「별정우체국법」에 따라 받는 공무상요양비·요양급여·장해일시금·비공무상 장해일시금·비직무상 장해일시금·장애보상금·사망조위금·사망보상금·유족일시금·퇴직유족일시금·유족연금일시금·퇴직유족연금일시금·퇴역유족연금일시금·순직유족연금일시금·유족연금부가금·퇴직유족연금부가금·퇴역유족연금부가금·유족연금특별부가금·퇴직유족연금특별부가금·퇴역유족

연금특별부가금 · 순직유족보상금 · 직무상유족보상금 · 위험직무순직유족보상금 · 재해부조금 · 재난부조금 또는 신체 · 정신상의 장해 · 질병으로 인한 휴직기간에 받는 급여

(8) 근로자 본인의 「초 · 중등교육법」 및 「고등교육법」에 의한 학교(외국에 있는 이와 유사한 교육 기관 포함)와 「국민 평생 직업능력 개발법」에 의한 직업능력개발훈련시설의 입학금 · 수업료 · 수강료 기타 공납금 중 다음의 요건을 갖춘 학자금(해당 과세기간에 납입할 금액을 한도로 함)

① 종사하는 사업체의 업무와 관련 있는 교육 · 훈련을 위하여 받는 것일 것

② 사업체의 규칙 등에 의하여 정하여진 지급기준에 따라 받는 것일 것

③ 교육 · 훈련기간이 6월 이상인 경우 교육 · 훈련 후 해당 교육기간을 초과하여 근무하지 아니하는 때에는 지급받은 금액을 반납하는 조건으로 하여 받는 것일 것

(9) 실비변상적인 성질의 급여(영 §12)

○ 근로소득 중 사회통념상 업무수행에 따르는 경비의 성격이 강한 다음의 급여는 실비변상적인 급여로 보아 비과세

(가) 선원법에 의하여 지급받는 식료

(나) 일직료 · 숙직료 또는 여비로서 실비변상 정도의 금액

- 종업원이 소유하거나 본인 명의로 임차한 차량을 종업원이 직접 운전하여 사용자의 업무수행에 이용하고 시내출장 등에 소요된 실제여비를 받는 대신에 그 소요경비를 해당 사업체의 규칙 등으로 정하여진 지급기준에 따라 받는 금액 중 월 20만원 이내의 금액을 포함

(다) 법령 · 조례에 의하여 제복착용을 요하는 자에게 지급하는 제복 · 제모 · 제화

(라) 병원 · 시험실 · 금융회사 등 · 공장 · 광산에서 근무하는 사람 또는 특수한 작업이나 역무에 종사하는 사람이 받는 작업복이나 그 직장에서만 착용하는 피복

(마) 특수분야에 종사하는 군인이 받는 낙하산강하 위험수당 · 수중파괴작업 위험수당 · 잠수부 위험수당 · 고전압 위험수당 · 폭발물 위험수당 · 항공수당(「군인 등의 특수근무수당에 관한 규칙」 별표 2의 군인등의 장려수당 제11호부터 제13호까지에 해당하는 유지비행훈련수당 포함) · 비무장지대 근무수당 · 전방초소 근무수당 · 함정 근무수당(「군인 등의 특수근무수당에 관한 규칙」 별표 2의 군인등의 장려수당 제14호에 해당하는 유지항해훈련

수당 포함) 및 수륙양용궤도차량 승무수당, 특수분야에 종사하는 경찰공무원이 받는 경찰특수전술업무수당과 경호공무원이 받는 경호수당

(바) 「선원법」의 규정에 의한 선원으로서 선장 및 해원(국외근로자 비과세규정과 생산직근로자의 야간근로수당 비과세규정 적용받는 자 제외)이 받는 월 20만원 이내의 승선수당과 경찰공무원이 받는 함정근무수당·항공수당 및 소방공무원이 받는 함정근무수당·항공수당·화재진화수당

(사) 광산근로자가 받는 입갱수당 및 발파수당

(아) 다음에 해당하는 자가 받는 연구보조비 또는 연구활동비 중 월 20만원 이내의 금액

① 「유아교육법」, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교 및 이에 준하는 학교(특별법에 따른 교육기관 포함)의 교원

② 「특정연구기관육성법」의 적용을 받는 연구기관, 특별법에 따라 설립된 정부출연연구기관, 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따라 설립된 지방자치단체출연연구원에서 '연구활동에 직접 종사하는 자'(대학교원에 준하는 자격을 가진 자에 한함) 및 '직접적으로 연구활동을 지원하는 자*'

* 직접적으로 연구활동을 지원하는 연구지원 인력의 범위(시행규칙§6의 4)
「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관, 정부출연연구기관, 지방자치단체 출연연구원의 종사자 중 다음의 자를 제외한 자
㉠ 연구활동에 직접 종사하는 자(대학교원에 준하는 자격을 가진 자에 한한다)
㉡ 건물의 방호·유지·보수·청소 등 건물의 일상적 관리에 종사하는 자
㉢ 식사제공 및 차량의 운전에 종사하는 자

③ 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령」 제16조의2 제1항 제1호 또는 제3호의 기준을 충족하여 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2 제1항에 따라 인정받은 중소기업 또는 벤처기업의 기업부설연구소와 같은 항에 따라 설치하는 연구개발전담부서(중소기업 또는 벤처기업에 한정)에서 연구활동에 직접 종사하는 자

(자) 국가 또는 지방자치단체가 지급하는 다음 어느 하나에 해당하는 것

① 「영유아보육법 시행령」 제24조제1항제7호에 따른 비용 중 보육교사의 처우개선을 위하여 지급하는 근무환경개선비

② 「유아교육법 시행령」 제32조제1항제2호에 따른 사립유치원 수석교사·교사의 인건비

③ 전문과목별 전문의의 수급 균형을 유도하기 위하여 전공의(專攻醫)에게 지급하는 수련보조수당

(차) 「방송법」에 의한 방송, 「뉴스통신진흥에 관한 법률」에 따른 뉴스통신, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 신문(일반일간신문, 특수일간신문, 인터넷신문을 말하며, 해당 신문을 경영하는 기업이 직접 발행하는 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」에 따른 정기 간행물을 포함)을 경영하는 언론기업 및 「방송법」에 따른 방송채널사업에 종사하는 기자(상시 고용 논설위원·만화가 포함)가 취재와 관련하여 받는 취재수당 중 월 20만원 이내의 금액(급여에 포함되어 있는 경우 월 20만원 상당하는 금액을 취재수당으로 봄)

(카) 근로자가 기획재정부령이 정하는 벽지에 근무함으로 인하여 받는 월 20만원 이내의 벽지수당(벽지가 아닌 곳에서 근무하는 동일한 직급 및 동일한 업무를 수행하는 자의 급여에 추가하여 지급받는 수당을 말함)

* 벽지의 범위 : 시행규칙 §7 참조

(타) 근로자가 천재·지변 기타 재해로 인하여 받는 급여

(파) 수도권 외의 지역으로 이전하는 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조제14호에 따른 공공기관의 소속 공무원이나 직원에게 한시적으로 지급하는 월 20만원 이내의 이전지원금

(하) 종교관련종사자가 소속 종교단체의 규약 또는 소속 종교단체의 의결기구의 의결·승인 등을 통하여 결정된 지급 기준에 따라 종교 활동을 위하여 통상적으로 사용할 목적으로 지급받은 금액 및 물품

(10) 외국정부(외국의 지방자치단체 및 연방 국가인 외국의 지방정부 포함) 또는 국제연합과 그 소속기구에 근무하는 자로 대한민국 국민이 아닌 자가 직무수행의 대가로 받는 급여

- 다만, 그 외국정부가 그 나라에서 근무하는 우리나라 공무원이 받는 급여에 대하여 소득세를 과세하지 않는 경우에 한함

(11) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 또는 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따라 받는 보훈급여금·학습보조비

(12) 「전직대통령 예우에 관한 법률」에 따라 받는 연금

(13) 작전임무를 수행하기 위하여 외국에 주둔 중인 군인·군무원이 받는 급여
- 미리 받은 급여(업무수행기간 후의 기간에 해당하는 급여를 포함)를 포함
- 다만, 외국에 주둔 중인 군인·군무원이 징계 등의 사유로 해당 외국에서의 업무수행에 부적합하다고 인정되어 소환된 경우 그 잔여기간에 해당하는 급여는 과세

(14) 종군한 군인·군무원이 전사(전상으로 인한 사망 포함)한 경우 그 전사한 날이 속하는 연도의 급여

(15) 국외 또는 「남북교류협력에 관한 법률」에 따른 북한지역에서 근로를 제공하고 받는 다음의 급여

(가) 국외 또는 북한지역에서 근로를 제공(원양어업 선박 또는 국외 등을 항행하는 선박이나 항공기에서 근로를 제공하는 것 포함)하고 받는 보수 중 월 100만원 이내의 금액

- 다만, 원양어업선박, 국외등을 항행하는 선박 또는 국외등의 건설현장 등에서 근로(설계·감리업무수행 포함)를 제공하고 받는 보수의 경우에는 월 500만원* 이내의 금액

* '24년 이후 500만원, '13~'23년 300만원, '12년 200만원, '11년 이전 150만원

(나) 공무원(재외공관 행정직원 및 이와 유사한 업무를 행하는 자* 포함), 대한무역투자진흥공사, 한국관광공사, 한국국제협력단, 한국국제보건의료재단, 한국산업인력공단, 중소벤처기업진흥공단**의 종사자가 국외 등에서 근무하고 받는 수당 중 국내에서 근무할 경우에 지급받을 금액상당액을 초과하여 받는 금액 중 실비변상적 성격의 급여

* 「재외한국문화원·문화홍보관 행정직원에 관한 규정」(문체부 훈령) §2(5)에 따른 "행정직원"

** "행정직원" 및 중소벤처기업진흥공단의 종사자의 경우 '25년부터 비과세 적용 대상

(16) 「국민건강보험법」, 「고용보험법」 또는 「노인장기요양보험법」에 따라 국가, 지방자치단체 또는 사용자가 부담하는 보험료

(17) 생산직 및 그 관련 직에 종사하는 근로자가 연장근로·야간근로 또는 휴일근로로 인하여 받는 야간근로수당 등(연 240만원 이하의 금액)

(가) 대상자 : 월정액급여 260만원 이하이고 직전 과세기간의 총급여액이 3,700만원 이하인 근로자(일용근로자 포함)로서 다음 해당자 개정

① 공장 또는 광산에서 근로를 제공하는 자로서 생산 및 관련 종사자 중 기획재정부령이 정하는 별표 2에 규정된 직종에 종사하는 자
② 어업을 영위하는 자에게 고용되어 근로를 제공하는 선원(선장은 제외)
③ 한국표준직업분류에 의한 운전 및 운송 관련직 종사자, 돌봄・미용・여가 및 관광・숙박시설・조리 및 음식 관련 서비스직 종사자, 매장 판매 종사자, 상품 대여 종사자, 통신 관련 판매직 종사자, 운송・청소・경비・가사・음식・판매・농림・어업・계기・자판기・주차관리 및 기타 서비스 관련 단순 노무직 종사자 중 기획재정부령으로 정하는 자

(나) 월정액급여 : ① - ②

① 매월 직급별로 받는 봉급・급료・보수・임금・수당 그 밖에 이와 유사한 성질의 급여 총액(해당연도 중 받는 상여 등의 부정기적인 급여와 실비변상적인 급여 및 복리후생적 성질의 급여는 제외)
② 근로기준법에 따른 연장근로・야간근로・휴일근로를 하여 통상임금에 더하여 받는 급여 및 선원법에 의한 생산수당(비율급으로 받는 경우 월 고정급을 초과하는 비율급을 말함)(영 §17①)

사례1 **월정급여액 계산**

문) 다음은 직전연도 총급여가 3,700만원 이하인 A공장 생산라인에서 근무하는 근로자 甲의 6월분 급여내역이다. 연장시간근로수당 등 비과세 요건 판정시 적용하는 월정액급여를 계산하면 얼마인가?

(1) 본봉	750,000원	(2) 식사대	120,000원
(3) 자격수당	40,000원	(4) 연장근로수당	170,000원
(5) 상여금	750,000원	(6) 자녀학비보조금	500,000원
(7) 가족수당	80,000원	(8) 경조금	100,000원

* 위의 급여중 상여금과 자녀학비 보조금은 연 2회 지급되며, 경조금은 경조금지급 규정에 의하여 지급된 것으로서 사회통념상 타당한 범위내의 금액임. 그 외의 것은 매월 지급되며, 별도로 식사는 제공받지 아니함.

답) 990,000 = 750,000 + 120,000 + 40,000 + 80,000

풀이) 부정기적 성질의 급여인 상여금, 자녀학비보조금, 연장시간근로수당은 포함하지 않고, 경조금은 근로소득이 아니므로 제외하며, 식사대는 실비변상적인 급여가 아니므로 비과세 여부에 관계없이 월정액 급여에 포함하는 것임.

(다) 비과세되는 급여

① 근로기준법에 따른 연장근로·야간근로·휴일근로를 하여 통상임금에 더하여 받는 급여 중 연 240만원 이하의 금액(광산근로자 및 일용근로자의 경우에는 해당 급여총액)

② 선원법에 의하여 받는 생산수당(비율급으로 받는 경우에는 월 고정급을 초과하는 비율급) 중 연 240만원 이내의 금액

* 월정액 급여가 210만원을 초과하는 월에 받는 연장시간근로 수당 등은 과세대상

▣ **월정액급여의 범위(기본통칙12-17…2)**

① 근로자가 연장시간근로·휴일근로 등으로 인하여 지급받는 특근수당·잔업수당 등은 급여액의 크기가 매월 변동되더라도 매월 계산되는 급여항목인 경우에는 월정액급여에 포함한다.

② 상여금지급규정에 의하여 상여금을 지급받음에 있어서 연간상여금 지급총액을 급여 지급시에 매월 분할하여 지급받는 경우에는 상여금의 명목으로 지급받더라도 이를 월정액급여로 본다.

(18) 다음의 식사 또는 식사대

(가) 사내급식 또는 이와 유사한 방법으로 제공받는 식사 기타 음식물

(나) 식사 기타 음식물을 제공받지 않는 근로자가 받는 월 20만원 이하의 식사대

(19) 출산수당 또는 자녀보육수당

① ❶근로자 또는 그 배우자의 출산과 관련하여 자녀의 ❷출생일 2년 이내* 최대2차례** 법령으로 정하는 바에 따라 사용자로부터 지급받는 급여 전액(한도없음)

❶ (제외) 개인친족관계, 법인지배주주등(해당 지배주주등과 친족관계 또는 경영지배관계 포함)인 특수관계자의 출산과 관련하여 지급하는 경우

❷ * '24년 수당 지급 시에는 '21.1.1. 이후 출생자에 대한 지급분 포함

** 사용자별로 최초 지급분과 그 다음 지급분만 비과세 해당

② 근로자 또는 그 배우자의 해당 과세기간 개시일을 기준으로 6세 이하(6세가 되는 날과 그 이전 기간을 말함)인 자녀의 보육과 관련하여 사용자로부터 지급받는 급여로서 해당 자녀 1명당 월 20만원* 이내의 금액 비과세 개정

* '26년 귀속 근로소득의 경우 '20.1.1. 이후 출생한 자녀

(20) 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」에 따른 국군포로가 받는 보수 및 퇴직일시금

(21) 「교육기본법」 제28조 제1항에 따라 받는 장학금 중 대학생이 근로를 대가로 지급받는 장학금(「고등교육법」 제2조 제1호부터 제4호까지의 규정[4]에 따른 대학에 재학하는 대학생에 한한다)

(22) 「발명진흥법」 제2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 직무발명보상금으로서 연 700만원 이하의 금액

* 비과세 한도 : 2018.12.31. 이전에 발생하는 소득 - 연 300만원 이하의 금액
2019.1.1.~2023.12.31. 사이에 발생하는 소득 - 연 500만원 이하의 금액

* 직무발명보상금 : 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하는 발명 등에 대한 보상금

(가) 「발명진흥법」 제2조 제2호에 따른 종업원등이 같은 호에 따른 사용자등으로부터 받는 보상금. 다만, 보상금을 지급한 사용자등과 특수관계에 있는 자가 받는 보상금은 과세 ('23년 이전에는 비과세 적용)

▣ **특수관계에 있는 자(영 §17의3 ②)**

1. 사용자등이 개인인 경우
   가) 사용자등 본인
   나) 가)와 국기령 제1조의2 제1항에 따른 친족관계에 해당하는 자
2. 사용자등이 법인인 경우
   가) 사용자등의 주주로서 법인령 제43조 제7항에 따른 지배주주등에 해당하는 자
   나) 가)와 국기령 제1조의2 제1항에 따른 친족관계 또는 같은 조 제3항에 따른 경영 지배관계에 해당하는 자

(나) 대학의 교직원 또는 대학과 고용관계가 있는 학생이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제25조에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조 제1항 제4호에 따라 받는 보상금

4) 1. 대학, 2. 산업대학, 3. 교육대학, 4. 전문대학

(23) 대통령령으로 정하는 복리후생적 성질의 급여

▣ 대통령령으로 정하는 복리후생적 성질의 급여(영 §17의4)

○ 법 제12조제3호저목에서 “대통령령으로 정하는 복리후생적 성질의 급여”란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 기획재정부령으로 정하는 사택을 제공받음으로써 얻는 이익
   가. 주주 또는 출자자가 아닌 임원
   나. 기획재정부령으로 정하는 소액주주인 임원
   다. 임원이 아닌 종업원(비영리법인 또는 개인의 종업원을 포함한다)
   라. 국가 또는 지방자치단체로부터 근로소득을 지급받는 사람
2. 「조세특례제한법 시행령」 제2조에 따른 중소기업의 종업원이 주택(주택에 부수된 토지를 포함한다)의 구입·임차에 소요되는 자금을 저리 또는 무상으로 대여 받음으로써 얻는 이익

- 다만, 다음에 해당하는 종업원이 얻은 이익은 과세 (’23년 이전에는 비과세)
  가. 중소기업이 개인사업자인 경우 : 해당 사업자와 국기령 제1조의2 제1항에 따른 친족 관계에 해당하는 자
  나. 중소기업이 법인사업자인 경우 : 해당 법인의 주주로서 법인령 제43조 제7항에 따른 지배주주 등에 해당하는 자

3. 종업원이 계약자이거나 종업원 또는 그 배우자 및 그 밖의 가족을 수익자로 하는 보험·신탁 또는 공제와 관련하여 사용자가 부담하는 보험료·신탁부금 또는 공제부금(이하 이 호에서 "보험료등"이라 한다) 중 다음 각 목의 보험료등
   가. 종업원의 사망·상해 또는 질병을 보험금의 지급사유로 하고 종업원을 피보험자와 수익자로 하는 보험으로서 만기에 납입보험료를 환급하지 않는 보험(이하 “단체순수보장성보험”이라 한다)과 만기에 납입보험료를 초과하지 않는 범위에서 환급하는 보험(이하 “단체환급부보장성보험”이라 한다)의 보험료 중 연 70만원 이하의 금액
   나. 임직원의 고의(중과실을 포함한다) 외의 업무상 행위로 인한 손해의 배상청구를 보험금의 지급사유로 하고 임직원을 피보험자로 하는 보험의 보험료
4. 공무원이 국가 또는 지방자치단체로부터 공무 수행과 관련하여 받는 상금과 부상 중 연 240만원 이내의 금액
5. 「영유아보육법」 제14조에 따라 직장어린이집을 설치하거나 지역의 어린이집과 위탁계약을 맺은 사업주가 같은 법 제37조 및 같은 시행령 제25조에 따라 부담하는 비용*

* ’24년에 발생하는 소득분부터 비과세 적용

(24) 임원 또는 종업원 등에 대한 할인금액

① (대상) 임원 등에 대한 할인에 따른 소득 중 다음의 요건을 모두 충족하는 소득

❶ 임원 또는 종업원 본인이 소비하는 것을 목적으로 제공받거나 지원을 받아 구입한 재화 또는 용역으로서 법령으로 정하는 기간동안 재판매가 허용되지 아니할 것
❷ 해당 재화 또는 용역의 제공과 관련하여 모든 임원 등에게 공통으로 적용되는 기준이 있을 것

② (적용요건) 일반소비자와 차별하여 종업원등에게만 적용되는 할인금액일 것

③ (비과세 한도) Max〔㉠ , ㉡〕

㉠ 임원 또는 종업원 등이 해당 과세기간 동안 시가보다 낮은 가격으로 제공받거나 지원을 받아 구입한 재화 또는 용역의 시가를 합한 금액×20%
㉡ 한도 :연간 240만원

④ (비과세대상 요건)

㉠ 임원 또는 종업원 등이 직접 소비목적으로 구매

㉡ 일정기간(자동차·대형가전·고가재화 등 2년, 그 외 1년) 재판매 금지

㉢ 공통 지급기준에 따라 할인금액 적용

(25) 외국인기술자에 대한 소득세의 감면

○ 외국인기술자가 국내에서 내국인에게 근로를 제공하고 지급받는 근로소득으로서 해당 외국인기술자가 국내에서 최초로 근로를 제공한 날(2026.12.31. 이전인 경우만 해당함)부터 10년이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 근로소득에 대하여는 소득세의 50%를 감면한다.(조특법 §18①)

○ 다만, 외국인기술자 중 「소재 · 부품 · 장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제16조에 따른 특화선도기업등에서 근무하는 외국인기술자의 경우에는 국내에서 내국인에게 근로를 제공하고 받는 근로소득으로서 그 외국인기술자가 국내에서 최초로 근로를 제공한 날(2022년 12월 31일 이전인 경우만 해당한다)부터 3년이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 근로소득에 대해서는 소득세의 100분의 70에 상당하는 세액을 감면하고, 그 다음 달 1일부터 2년이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 근로소득에 대해서는 소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다.

○ 원천징수의무자가 위의 소득세가 감면되는 근로소득을 지급할 때에는 소득세에서 위에 따라 감면하는 세액을 제외한 금액을 원천징수한다.

▣ **외국인기술자의 범위 등(조특령 §16)**

외국인기술자란 대한민국의 국적을 가지지 아니한 사람으로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 「엔지니어링산업 진흥법」 제2조제5호에 따른 엔지니어링기술의 도입계약(계약금액이 30만달러 이상인 도입계약으로 한정)에 의하여 국내에서 기술을 제공하는 자
2. 아래 요건을 모두 충족하는 사람
   - 가) 자연계 · 이공계 · 의학계 분야의 학사 학위 이상
   - 나) 외국의 대학과 그 부설연구소, 국책연구기관 및 기업부설연구소 등에서 5년(박사 학위를 소지한 경우 학위취득 전 경력을 포함하여 2년) 이상 연구개발 및 기술개발 경험이 있을 것
   - 다) 근로기간 중 근로를 제공하는 기업과 국기령 제1조의2 제1항에 따른 친족관계 또는 같은 조 제3항에 따른 경영지배관계에 있지 않을 것
   - 라) 다음에 어느 하나에 해당하는 사람일 것
     - ㄱ. 조특령 제16조의3 제2항 각 호의 기관 또는 부서에서 연구원(행정사무만을 담당하는 사람은 제외)으로 근무하는 사람일 것
     - ㄴ. 「출입국관리법 시행령」 별표 1의2중 14. 교수(E-1) 체류자격을 가진 자로서 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 연구개발특구 및 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 첨단의료단지 내에 소재한 대학, 산업대학, 전문대학 또는 기술대학 및 그 부설 연구기관에 전문 분야의 교육 또는 지도 활동에 종사하는 사람*

* 라) ㄴ.에 해당하는 사람은 '24.1.1.이후 개시하는 과세연도 분부터 감면 적용

(26) 외국인근로자에 대한 과세특례(조특법 §18의2)

○ 외국인인 임원 또는 사용인(일용근로자는 제외)이 2026년 12월 31일 이전에 국내에서 최초로 근로를 제공하기 시작하는 경우 국내에서 근무[대통령령으로 정하는 외국인투자기업[5]을 제외한 특수관계인[6]에게 근로제공 시 제외]함으로써 받는 근로소득으로서 국내에서 최초로 근로를 제공한 날부터 20년 이내에 끝나는 과세기간까지 받는 근로소득세는 「소득세법」 제55조 제1항에도 불구하고 해당 근로소득에 19%(2016.12.31. 이전 17%)를 곱한 금액을 그 세액으로 할 수 있다.

- 다만, 외국인근로자가 「외국인투자 촉진법 시행령」 제20조의2 제5항 제1호에 따른 지역본부*에 근무함으로써 받는 근로소득의 경우에는 국내에서 최초로

5) 조세특례제한법 제121조의 2에 따라 법인세, 소득세, 취득세 및 재산세를 각각 감면받는 기업 또는 동법 제116조의 2 제3항부터 제10항에 따른 감면요건을 갖춘 기업을 말함 (조특령§16의2①)

6) 특수관계인의 범위 : 근로기간 중('23년 이전에는 12.31.기준) 외국인근로자가 근로를 제공하는 기업과 「국세기본법 시행령」 제1조의 2 제1항 및 제3항에 따른 친족관계 또는 경영지배관계에 있는 경우의 해당 기업을 말함(다만 경영지배관계에 있는지를 판단할 때 같은 조 제4항제1호나목[임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 경우]은 적용 배제)

근로를 제공한 날부터 20년 이내에 끝나는 과세기간까지 받는 근로소득세에 대하여 「소득세법」 제55조 제1항에도 불구하고 해당 근로소득에 19%를 곱한 금액을 그 세액으로 할 수 있다.

* 「외국인투자 촉진법 시행령」 제20조의2 제5항 제1호에 따른 지역본부
2개 이상의 해외법인에 대하여 생산, 판매, 물류, 인사 등 기업의 핵심기능에 대한 지원 및 조정의 기능을 수행하는 국내에 설립된 법인으로서 상시근로자, 모기업의 요건 등 산업통상자원부령으로 정하는 기준 및 절차를 충족하는 직역사업본부를 말함.

① 외국인근로자에 대한 단일세율에 의한 분리과세 특례

외국인근로자의 국내 근로소득에 대해서는 소득세법 및 조세특례제한법에 따른 비과세, 공제, 감면 및 세액공제에 관한 규정은 적용하지 아니하고(소득령 제17조의4 제1호에서 규정하고 있는 '사택을 제공받음으로써 얻는 이익'은 적용가능), 종합소득과세표준의 계산에 있어서 이를 합산하지 아니한다.

이 경우 외국인근로자는 근로소득세액의 연말정산 또는 종합소득과세표준 확정신고를 하는 때에 근로소득자 소득공제신고서에 「외국인근로자단일세율적용신고서」를 첨부하여 원천징수의무자, 납세조합 또는 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

② 외국인근로자에 대한 원천징수 특례

원천징수의무자는 외국인근로자(원천징수 신청일 현재 대한민국 국적을 가지지 아니한 사람만 해당)에게 매월분의 근로소득을 지급할 때 근로소득 간이세액표에 따른 금액과 해당 근로소득에 100분의 19를 곱한 금액 중 선택하여 원천징수할 수 있다.

이 경우 외국인근로자는 근로를 제공한 날이 속하는 달의 다음달 10일까지 「단일세율적용 원천징수신청서」를 원천징수의무자를 거쳐 원천징수 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

☞ 2016.12.20. 법개정 전 외국인근로자에 대한 과세특례
① 2009.12.31. 이전 : 총급여액의 30%에 상당하는 금액에 대하여 비과세하고 소득세법에 따라 계산하는 방법과 근로소득에 17%를 곱한 금액을 그 세액으로 하여 분리과세하는 방법 중 택일
② 2010.1.1.- 2012.12.31. : 근로소득에 15%를 곱한 금액을 그 세액으로 하여 분리과세 적용
③ 2013.1.1.- 2016.12.31. : 근로소득에 17%를 곱한 금액을 그 세액으로 하여 분리과세 적용

(27) 중소기업 취업자에 대한 소득세 감면(조특법 §30)

(가) 감면 요건

청년, 60세 이상자, 장애인 및 경력단절 근로자가 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(비영리기업을 포함)으로서 감면적용 대상이 되는 중소기업체에 2012.1.1.(60세 이상인 사람 또는 장애인의 경우에는 2014.1.1.)부터 2026.12.31.까지 취업하는 경우 그 중소기업체로부터 받는 근로소득으로서 그 취업일부터 3년(청년의 경우에는 5년*)이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 소득에 대해서는 소득세의 100분의 70(청년의 경우에는 100분의 90)에 상당하는 세액을 감면(과세기간별로 200만원을 한도로 한다)한다.

이 경우 소득세 감면기간은 소득세를 감면받은 사람이 다른 중소기업체에 취업하거나 해당 중소기업체에 재취업하는 경우 또는 합병·분할·사업 양도 등으로 다른 중소기업체로 고용이 승계되는 경우에 관계없이 소득세를 감면받은 최초 취업일부터 계산한다.

* 취업일부터 5년이 되는 날 : 청년으로서 병역이행 후 1년 이내에 병역 이행 전에 근로를 제공한 중소기업체에 복직하는 경우, 복직한 날부터 2년이 되는 날을 말하며, 그 복직한 날이 최초 취업일부터 5년이 지나지 아니한 경우에는 최초 취업일부터 7년이 되는 날을 말한다.

* 2018.5.29.개정규정(청년연령 상향 29세→34세, 감면율 확대 70%→90%, 감면기간 확대 3년→5년)은 중소기업 취업한지 5년이 경과하지 아니한 청년의 2018년 귀속 소득분부터 적용됨(기존 취업자 소급 적용 가능)

(나) 감면대상자(조특령 §27①)

1) 청년 : 근로계약 체결일 현재 연령이 15세 이상 34세 이하인 사람. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 병역을 이행한 경우에는 그 기간(6년을 한도로 한다)을 근로계약 체결일 현재 연령에서 빼고 계산한 연령이 34세 이하인 사람을 포함한다.

① 「병역법」 제16조 또는 제20조에 따른 현역병(같은 법 제21조, 제25조에 따라 복무한 상근예비역 및 의무경찰·의무소방원을 포함)

② 「병역법」 제26조 제1항에 따른 사회복무요원

③ 「군인사법」 제2조 제1호에 따른 현역에 복무하는 장교, 준사관 및 부사관

2) 60세 이상의 사람 : 근로계약 체결일 현재 연령이 60세 이상인 사람

3) 장애인 : 다음 어느 하나에 해당하는 사람

① 「장애인복지법」의 적용을 받는 장애인

② 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 상이자
③ 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제4조제2호에 따른 5·18민주화운동부상자
④ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체 설립에 관한 법률」에 따른 고엽제후유의증환자로서 장애등급 판정을 받은 사람

4) 경력단절 여성 : 조특법 제29조의3 제1항에 따른 경력단절 여성

(다) 감면이 배제되는 사람(조특령 §27②)

① 「법인세법 시행령」 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 임원
② 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우 대표자)와 그 배우자
③ ②에 해당하는 자의 직계존속·비속(그 배우자 포함) 및 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항에 따른 친족관계인 사람
④ 「소득세법」 제14조 제3항 제2호에 따른 일용근로자
⑤ 다음 어느 하나에 해당하는 보험료 등의 납부사실이 확인되지 아니하는 사람
㉠ 「국민연금법」 제3조 제1항 제11호 및 제12호에 따른 부담금 및 기여금
㉡ 「국민건강보험법」 제69조에 따른 직장가입자의 보험료

(라) 감면대상 중소기업체

- 다만, 국가, 지방자치단체(지방자치단체조합을 포함), 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 지방공기업은 제외

① 농업, 임업 및 어업
② 광업
③ 제조업
④ 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
⑤ 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업
⑥ 건설업
⑦ 도매 및 소매업
⑧ 운수 및 창고업
⑨ 숙박 및 음식점업(주점 및 비알코올 음료점업은 제외)
⑩ 정보통신업(비디오물 감상실 운영업은 제외한다)
⑪ 부동산업
⑫ 연구개발업

⑬ 광고업
⑭ 시장조사 및 여론조사업
⑮ 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업
⑯ 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
⑰ 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업
⑱ 기술 및 직업훈련학원, 컴퓨터학원*
* 컴퓨터학원은 '24.1.1.이후 개시하는 과세연도분부터 감면대상 업종으로 적용
⑲ 사회복지 서비스업
⑳ 개인 및 소비용품 수리업
㉑ 창작 및 예술 관련 서비스업
㉒ 도서관, 사적지 및 유사 여가 관련 서비스업
㉓ 스포츠 서비스업

(28) 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 및 납부 특례

○ 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례(조특법 §16의2)
벤처기업의 임원 또는 종업원이 해당 벤처기업으로부터 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사(벤처기업 임원 등으로서 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후 행사하는 경우를 포함)함으로써 얻은 이익(주식매수선택권 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액을 말하며, 주식에는 신주인수권을 포함) 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니함
다만, 소득세를 과세하지 아니하는 벤처기억 주식매수선택권 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다.
주식매수선택권은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 및 「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정한다)으로 한정한다.

○ 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 납부 특례(조특법 §16의3)
벤처기업 임원 등이 2027년 12월 31일 이전에 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 및 「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권을 행사함으로써 발생한 벤처기업 주식매수선택권 행사이익(제16조의2에 따라 비과세되는 금액은 제외한다)에 대한 소득세는 다음 각 호에 따라 납부할 수 있다. 다만, 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금으로 교부받는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대하여 벤처기업 임원 등이 원천징수의무자에게 납부특례의 적용을 신청하는 경우 소득세를 원천징수하지 아니한다.

② 위의 ①에 따라 원천징수를 하지 아니한 경우 벤처기업 임원 등은 주식매수선택권을 행사한 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 종합소득과세표준 확정신고 및 확정신고납부 시 벤처기업 주식매수선택권 행사이익을 포함하여 종합소득 과세표준을 신고하되, 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 관련한 소득세액으로서 대통령령으로 정하는 금액의 5분의 4에 해당하는 금액(이하 "분할납부세액"이라 함)은 제외하고 납부할 수 있다.

③ 위의 ②에 따라 소득세를 납부한 경우 벤처기업 임원 등은 주식매수선택권을 행사한 날이 속하는 과세기간의 다음 4개 연도의 종합소득과세표준 확정신고 및 확정신고납부 시 분할납부세액의 4분의 1에 해당하는 금액을 각각 납부하여야 한다.

▣ **벤처기업 주식매수선택권 행사이익의 과세특례**(조특법§16의4)

※ 근로소득과 양도소득 중 과세방식의 선택을 허용

① "벤처기업 임직원"이 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권으로서 다음 각 호의 요건을 갖춘 적격 주식매수선택권을 행사함으로써 발생한 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해서 벤처기업 임직원이 ②항을 적용받을 것을 신청한 경우에는 「소득세법」 제20조 또는 제21조에도 불구하고 주식매수선택권 행사시에 소득세를 과세하지 아니할 수 있다.

1. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의 3에 따른 주식매수선택권으로서 아래의 요건을 갖출 것
   - ㉮ 주식매수선택권 부여 전 주식매수선택권의 수량・매수가액・대상자 및 기간 등에 관하여 주주총회의 결의를 거쳐 벤처기업 임직원과 약정할 것
   - ㉯ 주식매수선택권을 다른 사람에게 양도할 수 없을 것
   - ㉰ 사망, 정년 등 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하고는 주주총회의 결의가 있는 날부터 2년 이상 해당 법인에 재직한 후에 주식매수선택권을 행사할 것
2. 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것

② 적격주식매수선택권 행사 시 소득세를 과세하지 아니한 경우 적격주식매수선택권 행사에 따라 취득한 주식(해당 주식의 보유를 원인으로 해당 벤처기업의 잉여금을 자본에 전입함에 따라 무상으로 취득한 주식을 포함)을 양도하여 발생하는 양도소득(조특법 제16조의2에 따라 비과세되는 연간 3천만원 이내의 금액은 제외)에 대해서는 「소득세법」 제94조 제1항 제3호 각 목에도 불구하고 주식등에 해당하는 것으로 보아 양도소득세를 과세한다.

▣ **부적격 스톡옵션 행사이익의 소득구분 및 수입시기**

벤처기업 임직원이 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로소득 또는 기타소득으로 구분하여 소득세로 과세하며 (아래 '2)'의 경우에는 해당기간* 내에 주식매수선택권을 행사함으로써 얻은 모든 이익을 대상으로 함), 이 경우 소득의 귀속시기는 다음에 따른 날이 속하는 과세연도로 한다. (조특법 §16의4⑤)

* 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 연도부터 그 행사일이 속하는 과세기간

1) 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 증여하거나 행사일부터 1년이 지나기 전에 처분하는 경우(해당 벤처기업의 파산 등 부득이한 사유가 있는 경우는 제외) : 증여일 또는 처분일
2) 전체 행사가액이 5억원을 초과하는 경우 : 전체 행사가액이 5억원을 초과한 날
3) 전용계좌를 통하여 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 거래한 경우: 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 최초로 거래한 날

(29) 성과공유 중소기업의 경영성과급에 대한 세액감면(조특법 §19②)

성과공유 중소기업의 근로자 중 다음 각 호에 해당하는 사람을 제외한 근로자가 해당 중소기업으로부터 2027년 12월 31일까지 경영성과급을 지급받는 경우 그 경영성과급에 대한 소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다.

1. 해당 과세기간의 총급여액이 7천만원을 초과하는 사람
2. 해당 기업의 최대주주 등 대통령령으로 정하는 사람

▣ **중소기업인력지원특별법 제27조의2** (중소기업과 근로자 간의 성과 공유 촉진)

① 정부는 중소기업에 근무하는 근로자의 임금 또는 복지 수준을 향상시키기 위하여 대통령령으로 정하는 성과공유 유형 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 근로자와 성과를 공유하고 있거나 공유하기로 약정한 중소기업(이하 "성과공유기업"이라 한다)을 우대하여 지원할 수 있다.

▣ **중소기업인력지원특별법시행령 제26조의2**(성과공유 유형 및 성과공유기업의 확인)

법 제27조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 성과공유 유형"이란 다음 각 호의 유형을 말한다.

1. 중소기업과 근로자가 경영목표 설정 및 그 목표 달성에 따른 성과급 지급에 관한 사항을 사전에 서면으로 약정하고 이에 따라 근로자에게 지급하는 성과급(우리사주조합을 통하여 성과급으로서 근로자에게 지급하는 우리사주를 포함한다) 제도의 운영
2. 법 제35조의5제1호에 따른 중소기업 핵심인력에 대한 성과보상공제사업(내일채움공제, 청년재직자내일채움공제, 청년내일채움공제 등)의 가입
3. 다음 각 목의 어느 하나의 요건에 해당하는 임금수준의 상승
   가. 근로자의 해당 연도 평균임금 증가율이 직전 3개 연도 평균임금 증가율의 평균보다 클 것
   나. 근로자의 해당 연도 평균임금 증가율이 전체 중소기업의 임금증가율을 고려하여 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 비율보다 클 것
4. 「근로복지기본법」 제32조·제50조 또는 제86조의2에 따른 우리사주제도·사내근로복지기금 또는 공동근로복지기금의 운영
5. 「상법」 제340조의2·제542조의3 또는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 부여
6. 그 밖에 성과공유 활성화를 위하여 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 유형

* 중소기업-근로자간 성과공유 확인 및 지원에 관한 고시(중소벤처기업부고시 제2018-50호, 2018. 9. 13., 제정)

4. 근로소득의 수입시기 (영 §49①, ②)

가. 급여 : 근로를 제공한 날

나. 잉여금처분에 의한 상여 : 당해 법인의 잉여금처분 결의일

다. 법인세법에 의하여 처분되는 상여 : 해당 사업연도 중의 근로를 제공한 날(월평균 금액을 계산한 것이 2년도에 걸친 때에는 각각 해당연도 중 근로를 제공한 날)

라. 주식매수선택권 : 주식매수선택권을 행사한 날

마. 법 제22조 제3항 계산식 외의 부분 단서에 따른 초과금액(근로소득으로 보는 임원의 퇴직소득 한도초과액) : 지급받거나 지급받기로 한 날

바. 도급 기타 이와 유사한 계약에 의하여 급여를 받는 경우 : 당해 과세기간의 과세표준 확정신고기간 개시일 전에 해당 급여가 확정되지 아니한 때에는 확정된 날(다만, 그 확정된 날 전에 실제로 받은 금액은 그 받은 날)

▣ 근로소득의 범위【집행기준20-38-1】

① 근로소득이란 명칭 여하에 불구하고 고용관계, 기타 유사한 계약에 의하여 근로를 제공하고 지급받는 모든 대가를 말한다.

② 근로소득은 그 지급된 금액의 명목이 아니라 성질에 따라 결정되어야 할 것으로서, 그 금액의 지급이 근로의 대가가 될 때는 물론이고 근로를 전제로 그와 밀접히 관련되어 근로조건의 내용을 이루고 규칙적으로 지급되는 것이라면 근로소득에 해당한다.

〈사 례〉

근로소득으로 보는 경우	근로소득으로 보지 않는 경우
- 신규채용 시험이나 사내교육을 위한 출제·감독·채점 또는 강의교재 등을 작성하고 근로자가 지급받는 수당·강사료·원고료 명목의 금액 - 노동조합 전임자가 단체협약 등에 따라 사용자로부터 지급받는 금액 - 근로자가 소속법인의 급여규정에 따라 재직시의 경영성과에 따라 퇴직 후 지급받는 성과급 - 사립대학교가 해당 대학에 재학 중인 학교 교직원 자녀에 대해 학비를 면제하는 경우 그 면제받는 학비 상당액	- 종업원 등이 사택을 제공받음으로써 얻는 이익 - 종업원이 사내근로복지기금으로부터 지급받는 자녀학자금. 이 경우 학자금의 원천이 출연금인지 또는 출연금의 수익금인지 관계없이 과세대상 근로소득에 해당하지 않음 - 영유아보육법에 따른 보육시설의 보육교사가 같은 법 시행령 제24조제1항 제7호에 따라 국가 및 지방자치단체로부터 처우개선을 위하여 지급받은 금액

해석사례 · 판례

❍ **재직 중의 경영성과에 따라 퇴직 후 지급받는 성과급의 소득구분 및 귀속시기(소득-2614, 2008.7.30.)**
근로자가 소속법인의 급여규정에 의하여 재직 중의 경영성과에 따라 퇴직 후 지급받는 성과급은 근로를 제공하고 지급받는 대가이므로 근로소득에 해당하며, 직원에 대한 성과급상여를 지급함에 있어서 직원들에 대한 직전연도의 계량적 · 비계량적 요소를 평가하여 그 결과에 따라 차등 지급하는 경우 해당 성과급상여의 귀속시기는 해당 직원들의 개인별 지급액이 확정되는 연도가 되는 것임

❍ **민사소송으로 근로계약관계에 있는 법인으로부터 지급받은 근로소득의 귀속 시기 (대법원2017두56575, 2018.09.13.)**
직무범위에 포함되는 실적들과 관련하여 제공받은 대가는 근로소득이며 근로계약관계에 있던 법인과의 민사소송을 통해 그 금원을 지급받는 경우 분쟁의 경위나 사안의 성질이 명백히 부당하다고 볼 수 없는 이상, 약정만으로는 소득의 실현가능성이 상당한 정도로 성숙, 확정되었다고 보기 어렵다. 따라서 그 권리가 확정되었다고 할 수 있는 민사소송이 확정되는 때를 소득의 귀속시기로 봄

❍ **법인이 부담한 소득세 상당액의 근로소득의 수입시기(국제세원관리담당관실-264, 2009.05.27.)**
외국인인 내국법인의 임원이 급여에 대한 소득세를 법인이 부담하기로 하는 근로계약을 체결하고 해당연도의 급여를 수령하였으나 이후 연도에 해외 본국에서 소득세부담금이 확정됨에 따라 해당 임원의 근로소득세 추가부담금을 법인이 추가로 부담하게 되는 경우, 근로소득으로 보는 소득세상당액의 수입시기는 근로를 제공하는 날임

❍ **퇴직 후 지급하는 미확정 자녀학자금의 소득구분 및 수입시기 (서면1팀46011-10399, 2003.3.31)**
(질의) 임직원 명예퇴직 권유시 그 보상책으로 임직원 퇴직 후 몇 년의 기간을 정하여 그 기간 내에 발생하는 자녀학자금을 지원하여 주는 경우가 있음. 이 경우 임직원 퇴직 후 일정기간 지급받는 자녀학자금 보조금의 소득구분 및 수입시기
(회신) 퇴직급여지급규정에 따라 희망퇴직 임직원에게 퇴사후 일정기간 동안 지급하는 미확정자녀학자금은 '근로소득'에 해당하며, 그 수입시기는 지급받거나 지급받기로 한 날임

❍ **일정기간 근무하는 조건으로 선지급한 사이닝보너스의 근로소득 귀속시기(서면1팀-741, 2006.06.08.)**
기업이 우수인력 확보를 위해「소득세법」제20조의 규정에 의하여 근로소득으로 보는 사이닝보너스(Signing Bonus)를 근로계약 체결시 일시에 선지급(계약기간내 중도퇴사시 일정금액 반환조건)하는 경우에는 해당 선지급 사이닝보너스를 계약조건에 따른 근로기간 동안 안분하여 계산한 금액을 근로소득수입금액으로 함

❍ **재가장기요양기관의 대표자가 받는 인건비 명목의 금원이 근로소득에 해당하는지(서면법규-392, 2013.04.08.)**

(질의)

○ 본 요양센터는「노인장기요양보험법」에 따라 지정 의제된 '재가장기요양기관'에 해당함

○ 장기요양기관의 대표자 겸 시설장인 거주자가 장기요양기관을 총괄하고 요양보호사와 사회복지사 등의 종사자를 지도・감독하고 있음

○ 2012년까지는 장기요양기관이 수익사업에 해당되어 장기요양기관의 대표자의 인건비는 필요경비 불산입하였으나, 법개정으로 2013.1.1. 이후분부터는 수익사업에서 제외되어 세무서에서 거주자로 보는 법인격 없는 단체로 보아 고유번호증을 발급하고 있음

○ 사회복지시설의 경우 시설장 및 사회복지사의 급여는 호봉에 의해 정해져 근로소득에 대한 원천징수를 이행하고 있으나, 장기요양기관 중 재가장기요양기관은 사회복지사업법에 따른 사회복지시설이 아니므로 대표자 및 시설장의 경우 일정한 급여의 기준은 없음

○ 법인 아닌 단체인 장기요양기관의 대표자가 지급받는 인건비가 근로소득에 해당되는지 여부를 질의함

(회신)

거주자로 보는 법인격 없는 단체인「노인장기요양보험법」제32조에 따른 재가장기요양기관의 대표자가 2013.1.1. 이후 인건비 명목으로 지급받는 금전은「소득세법」제20조에 따른 근로소득에 해당하는 것임

❍ **자회사 임직원이 자회사 매각과 관련한 용역을 제공하고 모회사로부터 받은 금액이 근로소득에 해당하는지(대법원 2014두-14525, 2017.09.21.)**

근로소득은 지급형태나 명칭을 불문하고 성질상 근로의 제공과 대가관계에 있는 일체의 경제적 이익을 포함할 뿐만 아니라, 직접적인 근로의 대가 외에도 근로를 전제로 그와 밀접히 관련되어 근로조건의 내용을 이루고 있는 급여도 포함한다(대법원 2007.10.25. 선고 2007두1941 판결) 청구인들은 자회사의 임직원으로서 자회사의 실질적인 운영자의 지휘명령에 의한 지배・종속관계 하에서 자회사 매각작업과 관련한 쟁점용역을 제공하고, 모회사로부터 지급받은 쟁점금액은 근로소득으로 봄이 타당함

❍ **주식매수선택권을 행사하여 발생한 행사이익은 행사일의 회사 주식의 시가와 주식매수선택권 행사가액의 차액을 기초로 계산하여야 함(대법원 2020두-55954, 2021.06.10.)**

신주인수권과 주식매수선택권은 그 개념, 권리의 내용 및 행사 방법 등에서 명백히 구별되는 점, 주식매수선택권의 행사로 취득하는 것은 신주인수권이 아니라 신주인 점, 위 각 규정은 상법 및 세법 등에 주식매수선택권 관련 규정들이 신설되기 이전부터 존재하여 왔던 것으로 그 신설에 따라 의미를 달리 해석해야 한다고 볼 만한 근거도 없는 점 등을 더하여 보면, 법인의 임원 또는 종업원이 해당 법인으로부터 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 신주를 인수하는 경우에는 행사일의 회사 주식의 시가와 주식매수선택권 행사가액의 차액을 기초로 계산하여야 함

5. 근로소득금액의 계산

가. 근로소득 과세표준 계산의 흐름

(1) 일반급여자

총 급여액 (비과세소득 제외)	−	근로소득공제	=	근로소득금액
근로소득금액	−	종합소득공제	=	과세표준
과세표준	×	기본세율	=	산출세액

(2) 일용근로자

일용근로소득	−	근로소득공제 (일 15만원)[7]	=	과세표준
과세표준	×	세 율 (6%[8])	=	산출세액
산출세액	−	근로소득세액공제 (산출세액의 55%)	=	원천징수세액

7) 2018.12.31.이전 발생소득 : 10만원
8) 2010.12.27. 개정(2010년 이전 8%)

나. 근로소득금액의 계산 (법 §47)

○ 근로소득금액은 총급여액에서 근로소득공제를 적용한 금액으로 함

- 과세기간이 1년 미만이거나 과세기간 중 근로기간이 1년 미만인 근로소득이 있는 거주자의 경우에도 근로소득공제는 전액 공제(통칙 47-0…1)
- 2인 이상으로부터 근로소득을 받는 사람(일용근로자 제외)에 대하여는 그 근로소득의 합계액을 총급여액으로 하여 근로소득공제액을 총급여액에서 공제

(1) 공제대상자

- 근로소득이 있는 모든 거주자는 별도의 신청절차 없이 근로소득공제대상이 됨

(2) 근로소득공제액

(가) 일반급여자(상용근로자)에 대한 공제액

- 근로소득이 있는 거주자는 해당 과세기간의 총급여액(비과세소득 제외)에서 다음의 근로소득공제액을 차감한다.

총 급 여 액	근로소득공제액
· 500만원 이하	· 총급여액의 70%
· 500만원 초과 1,500만원 이하	· 350만원 + 500만원 초과 금액의 40%
· 1,500만원 초과 4,500만원 이하	· 750만원 + 1,500만원 초과 금액의 15%
· 4,500만원 초과 1억원 이하	· 1,200만원 + 4,500만원 초과 금액의 5%
· 1억원 초과	· 1,475만원 + 1억원 초과 금액의 2%

- 다만, 근로소득공제액이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 공제한다.

(나) 일용근로자에 대한 근로소득공제액 : 일 150,000원

(2018.12.31.이전 발생소득 100,000원)

6. 근로소득에 대한 원천징수

가. 원천징수 방법 (법 §134①)

○ 원천징수의무자가 매월분의 근로소득을 지급하는 때에는 근로소득 간이세액표에 의하여 소득세를 원천징수

- 외국인근로자에게 지급하는 매월분의 근로소득은 선택적으로 100분의 19를 곱한 금액을 원천징수할 수 있음(조특법 §18의2④)

나. 연말정산에 의한 원천징수 시기 (법 §134②)

(가) 해당 과세기간의 다음연도 2월분 근로소득을 지급하는 때

- 2월분 근로소득을 2월 말일까지 지급하지 아니하거나 2월분의 근로소득이 없는 경우에는 2월 말일로 함

(나) 퇴직자에 대하여는 퇴직하는 달의 근로소득을 지급하는 때 연말정산

다. 일용근로자에 대한 원천징수 (법 §134③)

○ 원천징수의무자가 일용근로자의 근로소득을 지급하는 때

- 근로소득에서 근로소득공제(일 15만원)를 한 금액에 6%(2010년 이전 8%)을 적용하여 계산한 산출세액에서 근로소득세액공제(산출세액의 55%)를 한 소득세를 원천징수(분리과세)

〈사례〉 일당 30만원인 경우

$$(300{,}000원 - 150{,}000원) \times 6\% \times \left(1 - \frac{55}{100}\right) = 4{,}050$$

라. 근무지가 변경된 경우의 원천징수 (법 §134⑤)

○ 근로소득자의 근무지가 변경됨에 따라 월급여액이 같은 고용주에 의하여 분할지급되는 경우의 소득세는 변경된 근무지에서 그 월급여액 전액에 대하여 원천징수하여야 함

마. 원천징수세액의 납부 (법 §128)

○ 일반적인 경우

원천징수의무자는 원천징수한 소득세를 그 징수일 속하는 달의 다음달 10일까지 원천징수관할세무서·한국은행·체신관서에 납부하여야 함

○ 반기별 납부

- 직전 과세기간*의 상시고용인원이 20명 이하인 원천징수의무자(금융 및 보험업 영위자 제외) 및 종교단체로서 관할세무서장의 승인을 얻거나 국세청장이 정하는 바에 따라 지정을 받은 자는 원천징수세액을 그 징수일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음달 10일까지 납부할 수 있음(법 §128②)

  * 신규사업장의 경우에는 그 신청일이 속하는 반기의 상시고용인원이 20명 이하인 사업자를 포함

  ※ 직전 과세기간의 상시고용인원수는 직전 과세기간의 1월부터 12월까지의 매월 말일 현재의 상시고용인원의 평균인원수

  ※ 원천징수세액 반기별납부 승인신청(6월, 12월) → 승인통지기한(7월말, 1월말)→ 기한내 승인여부 미통지시 승인한 것으로 간주

- 다만, 다음의 경우에는 반기별 납부 대상세액에서 제외함

  ①「법인세법」제67조에 따라 처분된 상여·배당 및 기타소득에 대한 원천징수세액

  ②「국제조세조정에 관한 법률」제13조 및 제22조에 따라 처분된 배당소득에 대한 원천징수세액

▶ **국제조세조정에 관한 법률 제13조【**소득처분 및 세무조정**】**

① 제6조, 제7조, 제9조, 제12조 및 제15조에 따라 내국법인의 익금(益金)에 산입(算入)된 금액이 대통령령으로 정하는 바에 따라 국외특수관계인으로부터 내국법인에 반환된 것임이 확인되지 아니하는 경우에는 그 금액은 「법인세법」 제67조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 국외특수관계인에 대한 배당으로 처분하거나 출자로 조정한다.

▶ **국제조세조정에 관한 법률 제22조【**출자금액 대비 과다차입금 지급이자의 손금불산입**】**

② 내국법인(외국법인의 국내사업장을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)의 차입금 중 다음 각 호의 금액을 합한 금액이 해당 국외지배주주가 출자한 출자금액의 2배를 초과하는 경우에는 그 초과분에 대한 지급이자 및 할인료(이하 이 절에서 "이자등"이라 한다)는 그 내국법인의 손금(損金)에 산입하지 아니하며 대통령령으로 정하는 바에 따라 「법인세법」 제67조에 따른 배당 또는 기타 사외유출로 처분된 것으로 본다.

1. 국외지배주주로부터 차입한 금액
2. 국외지배주주의 「국세기본법」 제2조제20호가목 또는 나목에 따른 특수관계인으로부터 차입한 금액
3. 국외지배주주의 지급보증(담보의 제공 등 실질적으로 지급을 보증하는 경우를 포함한다)에 의하여 제3자로부터 차입한 금액

③ 비거주 연예인 등의 용역 제공과 관련된 원천징수세액

▶ **비거주 연예인 등의 용역 제공과 관련된 원천징수 절차 특례**(소법§156의 5)

① 비거주자인 연예인 또는 운동가가 국내에서 제공한 용역과 관련하여 지급받는 보수 또는 대가에 대해서 조세조약에 따라 국내사업장이 없거나 국내사업장에 귀속되지 아니하는 등의 이유로 "비과세 외국연예등법인"에 비거주 연예인등이 국내에서 제공한 용역과 관련하여 보수 또는 대가를 지급하는 자는 조세조약에도 불구하고 그 지급액의 20%의 금액을 원천징수하여 그 원천징수한 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 납부하여야 한다.

② 제156조제1항에도 불구하고 비과세 외국연예등법인은 비거주 연예인등의 용역 제공과 관련하여 보수 또는 대가를 지급할 때 그 지급금액의 20%의 금액을 지급받는 자의 국내원천소득에 대한 소득세로서 원천징수하여 그 원천징수한 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 원천징수 관할 세무서, 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다. 이 경우 비거주 연예인등이 국내에서 제공한 용역과 관련하여 비과세 외국연예등법인에 대가를 지급하는 자가 제1항에 따라 원천징수하여 납부한 경우에는 그 납부한 금액의 범위에서 그 소득세를 납부한 것으로 본다.

바. 근로소득 원천징수시기에 대한 특례 (법 §135, 영 §192)

○ 근로소득의 지급이 지연되는 경우에 다음과 같이 의제지급시기를 적용함

(가) 1월부터 11월까지의 근로소득을 12월 31일까지 지급하지 아니한 때

- 그 근로소득을 12월 31일에 지급한 것으로 봄

(나) 12월분의 근로소득을 다음 연도 2월 말일까지 지급하지 아니한 때

- 그 근로소득을 다음 연도 2월 말일에 지급한 것으로 봄

(다) 법인이 이익 또는 잉여금의 처분에 의하여 지급하여야 할 상여를 그 처분을 결정한 날부터 3월이 되는 날까지 지급하지 아니한 때 :

- 그 3월이 되는 날에 지급한 것으로 봄
- 다만, 그 처분이 11. 1.부터 12.31.까지의 사이에 결정된 경우에 다음 년도 2월 말일까지 지급하지 아니한 때에는 2월 말일에 지급한 것으로 봄

(라) 법인세법에 따라 처분되는 상여

- 세무서장 또는 지방국세청장이 법인세 과세표준을 결정·경정하는 경우 : 해당 법인이 소득금액변동 통지서를 받은 날
- 법인이 법인세 과세표준을 신고하는 경우 : 해당 법인의 법인세과세표준 및 세액의 신고일 또는 수정신고일

사. 원천징수의무 없는 근로소득 (법 §73③, 법 §150, 법 §152)

○ 원천징수의무가 없는 근로소득은 확정신고하여야 하나, 그 근로소득자나 사업자는 일정한 요건하에 납세조합을 조직할 수 있으며

- 납세조합[9]은 그 조합원에 대한 매월분의 소득에 대해 원천징수의무 대상 근로소득에 대한 원천징수의 예에 의하여 계산한 소득세에서 납세조합공제(세액의 5%, 연 100만원 한도)를 차감한 금액을 징수하여 다음달 10일까지 납부함
- 원천징수의무가 없는 근로소득의 소득자가 종합소득과세표준 확정신고를 하거나 원천징수의무 대상 근로소득자에 대한 연말정산의 예에 의하여 연말정산을 하는 때에는 해당 납세조합에 의하여 원천징수된 근로소득에 대한 종합소득 산출세액의 3%를 공제한 것을 세액으로 납부 또는 징수함

9) 납세조합에 가입하지 않은 경우에는 본인이 소득세 확정신고 납부를 하여야 함.

■ 근로소득 관련 사례

사례1 경영성과급의 일부를 퇴직연금 부담금으로 불입하는 경우 소득의 구분

〈사건개요〉

○ 임직원들을 대상으로 팀 또는 개인의 실적에 연동하여 지급하는 경영성과급을 운영하고 있는 A기업은 임직원들로부터 성과급 지급에 관한 개선안에 대한 의견을 수렴하는 과정에서 직원들로부터 '변동성과급으로 퇴직연금(DC형) 납입액을 추가 지급해 주는 방안'을 제안받아 이에 대한 구체적 타당성 여부를 검토하고 있음

〈문〉 근로자에게 지급할 변동성과급 중 확정기여형 퇴직연금규약을 개정하고 그에 따라 성과급의 전부 또는 일부를 퇴직연금으로 추가 납입하는 경우 퇴직소득으로 볼 수 있는지

〈답〉 회사가 경영성과에 따른 경영성과금의 일부 또는 전부를 근로자에게 지급하지 아니하고 근로자와 합의한 퇴직연금규약에 따라 확정기여형퇴직연금의 사용자부담금으로 추가납입하고, 근로자가 현실적인 퇴직을 원인으로 해당 추가납입금을 포함한 사용자부담금을 기초로 하여 지급받는 소득은 퇴직소득에 해당하는 것임.

또한, 확정기여형 퇴직연금규약에 부담금의 산정방법・지급시기・불입방법 등을 구체적으로 명시하여 이에 따라 불입하는 경영성과급은 근로소득에 해당하지 않는 것이며, 확정기여형 퇴직연금규약에 명시하지 않고 불입하는 경영성과급은 근로소득에 해당함(원천-10, 2014. 1.14.)

사례2 미지급 성과급을 자발적으로 포기한 경우 그 포기 금액의 소득구분

〈사건개요〉

○ 임원에게 인센티브 성과급을 부여하고 있는 A기업은 인센티브 중 일부를 임원에게 미지급하고 있으며, 회계처리 상 미지급금으로 계상함

- 임원에 대해 고액의 인센티브 성과급을 지급받는 것에 대한 사회의 부정적 여론이 커짐에 따라 최대주주인 B임원이 미지급 인센티브에 대해 자진하여 포기하기로 함

〈문〉 법인의 대주주인 임원이 미수령한 인센티브를 자발적으로 포기할 경우 그 포기하는 금액이 근로소득에 해당하는지

〈답〉 임원이 장부상 인건비로 계상된 미지급 성과급을 자발적인 의사에 따라 포기하는 경우에는 해당 임원이 성과급 포기시 성과급을 수령한 것으로 보아 그 포기하는 금액에 대해 법인이 근로소득세를 원천징수하여야 함(원천-543, 2013.11.13.)

사례3 총급여액 계산(생산직근로자)

〈자료〉 월정액급여 150만원, 직전연도 총급여액 2천만원, 비중소기업

① 기본급 :	7,000,000원
② 공로금·위로금 :	2,000,000원
③ 연장근로수당 :	3,400,000원
④ 식사대 :	3,000,000원(월 25만원)
⑤ 자가운전보조금* :	2,000,000원
⑥ 자녀학자금 보조액 :	1,000,000원
⑦ 주택자금 대여이익 :	2,000,000원
⑧ 육아휴직급여(고용보험법에 의한) :	2,400,000원
⑨ 단체순수보장성보험의 보험료 :	700,000원

* 실제 여비 대신에 지급기준에 따라 받은 금액

〈답〉 13,600,000원

〈풀이〉 총수령액 23,500,000원 − 비과세금액 9,900,000원(연장근로수당 2,400,000원 + 식사대 2,400,000원 + 자가운전보조금 2,000,000원 + 휴직급여 2,400,000원 + 보험료 700,000원)

사례4 총급여액 계산(벤처기업 부설연구소 연구원)

① 기본급 :	30,000,000원
② 가족수당 :	2,000,000원
③ 연구활동비 :	2,400,000원
④ 교통보조금(통근수당) :	2,000,000원
⑤ 자녀보육비(6세 이하, 1명) :	2,400,000원(월 20만원)
⑥ 휴가비 :	1,000,000원
⑦ 사택제공이익 :	2,000,000원
⑧ 사내교육을 위한 출제 및 강의를 하고 받은 수당 :	2,000,000원

⑨ 본인 학자금* : 1,800,000원

* 6개월간의 직업능력개발훈련시설 수업료(회사의 지급규정에 의한 반납조건이 있는 업무관련 교육훈련비)

〈답〉 37,000.000원

〈풀이〉 총수령액 45,600,000원 − 비과세금액 8,600,000원(연구활동비 2,400,000원 + 보육비 2,400,000원 + 사택제공이익 2,000,000원 + 본인 학자금 1,800,000원)

제5장 연금소득

1. 연금소득의 의의 및 범위

가. 연금소득의 의의

○ 연금소득이란 연금계약자 또는 연금수익자 등이 사전에 불입한 금액 등을 토대로 하여 일정기간 또는 종신에 걸쳐서 매월 또는 매년도 등의 단위로 지급 받는 연금 수입을 말함

○ 2001.12.31.이전까지 연금소득에 대하여는 비과세함과 아울러 연금불입액에 대하여도 소득공제 배제

* 종전 비과세하여 왔던 연금소득을 2002년 이후부터 과세로 전환하면서 연금불입액에 대하여는 종합소득 금액에서 공제하고 연금을 수령할 때 과세하도록 하여 소득의 발생시기와 과세시기를 일치시켰는 바 그 입법 취지는 아래와 같음

▣ 근로소득자 등 중산층의 세부담 경감
▣ 연금소득 비중 증가에 따른 과세기반 확충 및 소득 종류간 과세형평 제고

나. 연금소득의 범위(법 §20의3)

(1) 공적연금 소득

공적연금 관련법에 따라 받는 각종 연금을 말한다.

○ 공적연금 관련법 : 「국민연금법」, 「공무원연금법」 또는 「공무원 재해보상법」 「군인연금법」 또는 「군인 재해보상법」, 「사립교원연금법」, 「별정우체국법」, 「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」

○ 공적연금소득은 2002년 1월 1일 이후에 납입된 연금 기여금 및 사용자 부담금(국가 또는 지방자치단체의 부담금을 포함)을 기초로 하거나 2002년 1월 1일 이후 근로의 제공을 기초로 하여 받는 연금소득으로 한다.

(2) 사적연금 소득

연금저축계좌·퇴직연금계좌에서 연금형태로 수령하는 연금을 말한다.

(가) 과세 범위

- 그 소득의 성격에 불구하고 연금계좌에서 연금형태로 인출하는 금액
  ①「소득세법」 제146조제2항에 따라 원천징수되지 아니한 퇴직소득
  ②「소득세법」 제59조의3제1항에 따라 연금계좌세액공제를 받은 연금계좌납입액
  ③ 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액
  ④ 그 밖에 연금계좌에 이체 또는 입금되어 해당 금액에 대한 소득세가 이연(移延)된 소득으로서 대통령령으로 정하는 소득

(나) 연금계좌의 범위 (영 §40조의2 ①)

① 연금저축계좌
금융회사 등과 체결한 계약에 따라 “연금저축”이라는 명칭으로 설정하는 다음의 계좌를 말한다.
㉮「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제12조에 따라 인가를 받은 신탁업자와 체결하는 신탁계약
㉯「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제12조에 따라 인가를 받은 투자중개업자와 체결하는 집합투자증권 중개계약
㉰「소득세법 시행령」 제25조 제2항에 따른 보험계약을 취급하는 기관과 체결하는 보험계약

② 퇴직연금계좌
퇴직연금을 지급받기 위하여 가입하여 설정하는 다음 어느 하나에 해당하는 계좌를 말한다.
㉮「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제9호의 확정기여형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌

㉯ 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제10호의 개인형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌
㉰ 「근로자퇴직급여 보장법」 에 따른 중소기업퇴직연금기금제도에 따라 설정하는 계좌
㉱ 「과학기술인공제회법」16조제1항에 따른 퇴직연금급여를 지급받기 위하여 설정하는 계좌

* 확정급여형퇴직연금제도에서 설정하는 계좌는 연금계좌에서 제외

(다) 연금계좌의 연금보험료 납입요건

○ 연금계좌의 가입자가 다음의 요건을 모두 갖춘 경우 법 제59조의3 제1항에 따른 연금계좌 납입액((제118조의3에 따라 연금계좌에 납입한 것으로 보는 금액을 포함* 하며, 이하 "연금보험료")으로 볼 수 있다.(영 §40의2②)

① 연간 다음의 금액을 합한 금액(2 이상의 연금계좌의 경우 그 합계액을 말함)이내의 금액을 납입할 것. 이 경우 해당 과세기간 이전의 연금보험료는 납입할 수 없으나, 보험계약의 경우에는 최종납입일이 속하는 달의 말일부터 3년 2개월(2018년까지 납입분 2년 2개월)이 경과하기 전에는 그 동안의 연금보험료를 납입할 수 있다(분기별 한도는 적용하지 아니함).

㉮ 연 1천8백만원
㉯ 개인종합자산관리계좌의 계약기간이 만료되어 연금계좌로 납입한 전환금액
㉰ 1주택 고령가구(부부 중 1명 60세 이상) 주택(기준시가 12억원 이하) 다운사이징 차액
㉱ 기초연금수급자(부부합산 1주택 이하)가 10년 이상 장기보유한 부동산을 양도한 경우 그 양도차익(1억원 한도, 양도일부터 6개월 이내 납입, '25.2.28.이 속하는 과세기간에 양도하여 납입하는 분부터 적용)

* ㉰, ㉱ 합산 납입한도 : 생애누적 최대 1억원

② 연금수령 개시를 신청한 날(연금수령 개시일을 사전에 약정한 경우에는 약정에 따른 개시일을 말함) 이후에는 연금보험료를 납입하지 않을 것(2015.2.3. 개정)

* 연금계좌세액공제 한도액 초과납입금 등의 연금보험료 납입전환 특례(영 §118의3)
연금계좌 가입자가 이전 연도에 연금계좌에 납입한 연금보험료 중 연금계좌세액공제를 받지 아니한 금액이 있는 경우로서 그 금액의 전부 또는 일부를 해당 과세기간에 연금계좌에 납입한 연금보험료로 전환하여 줄 것을 연금계좌취급자에게 신청한 경우에는
- 연금계좌세액공제 적용 시 그 전환 신청한 금액을 소득세법시행령 제40조의 3 제2항【연금계좌의 인출순서】에도 불구하고 연금계좌에서 가장 먼저 인출하여 그 신청일에 해당 연금계좌에 납입한 연금보험료로 본다. 이 경우 전환을 신청한 금액은 그 신청일에 연금계좌에 납입한 연금보험료로 보아 위 ①~②까지의 각 요건을 충족하여야 한다(2014.2.21. 신설).

(라) 연금수령과 연금외수령 (영 §40의2 ③)

"연금수령"이라 함은 연금계좌에서 일정 요건을 모두 갖추어 연금형태로 인출하는 것을 말한다. 이 경우 연금수령 외의 방법으로 인출하는 것은 "연금외수령"이라 한다. 다만, 원천징수 되지 아니한 이연퇴직소득을 제20조의2제1항제1호나목에 따른 해외이주의 사유로 인출하는 경우에는 해당 퇴직소득을 연금계좌에 입금한 날로부터 3년 이후 해외이주하는 경우에 한하여 연금수령으로 본다.

가) 연금수령 요건

① 가입자가 55세 이후 연금계좌취급자에게 연금수령 개시를 신청한 후 인출할 것

② 연금계좌의 가입일 부터 5년이 경과된 후에 인출할 것. 다만, 이연퇴직소득(과세이연된 퇴직금이 연금계좌에서 직접 인출되는 경우를 포함)이 연금계좌에 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 연간 일정한도 이하로 인출할 것

- 과세기간 개시일(연금수령 개시를 신청한 날이 속하는 과세기간에는 연금수령 개시를 신청한 날) 현재 다음의 연금수령한도 이내에서 인출할 것(이 경우, 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유 등 영 제20조의 2 제1항에 따라 소정의 요건을 갖추어 인출하는 경우 그 인출액은 인출한 금액에 포함하지 아니함)

$$\text{연금한도액} = \frac{\text{연금계좌의 평가액}}{(11 - \text{연금수령연차})} \times \frac{120}{100}$$

④ 위 ③의 계산식에서 "연금수령연차"란 최초로 연금수령할 수 있는 날이 속하는 과세기간을 기산연차로 하여 그 다음 과세기간을 누적 합산한 연차를 말하며, 연금수령연차가 11년 이상인 경우에는 그 계산식을 적용하지 아니한다. 다만, 다음에 해당하는 경우의 기산연차는 그 정하는 바에 따른다.

㉮ 2013. 3. 1. 전에 가입한 연금계좌[2013년 3월 1일 전에 확정급여형퇴직연금제도에 가입한 사람이 퇴직하여 퇴직소득 전액이 새로 설정된 연금계좌로 이체되는 경우를 포함]의 경우 : 6년차

㉯ 연금계좌를 승계한 경우 : 사망일 당시 피상속인의 연금수령연차

나) 의료 목적 또는 부득이한 경우의 인출(연금수령한도의 적용 배제)

○ 연금계좌에서 의료목적, 천재지변, 그 밖에 부득이한 사유발생 등으로 인해 다음에 해당하여 연금계좌에서 인출하는 연금소득에 대해서는 연금수령한도의 적용을 배제 〈의료 목적 또는 부득이한 인출의 요건(영 §20의2, 2015.2.3. 개정)〉

㉮ 아래의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 연금계좌에서 인출하려는 사람이 해당 사유가 확인된 날부터 6개월 이내에 그 사유를 확인할 수 있는 서류를 갖추어 연금계좌를 취급하는 금융회사 등(연금계좌취급자)에게 제출하는 경우

ㄱ. 천재지변

ㄴ. 연금계좌 가입자의 사망 또는 해외이주

ㄷ. 연금계좌 가입자 또는 그 부양가족[법 제50조에 따른 기본공제대상이 되는 사람(소득의 제한은 받지 아니함)으로 한정]이 질병·부상에 따라 3개월 이상의 요양이 필요한 경우

ㄹ. 연금계좌 가입자가 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조제1항제2호의 재난으로 15일 이상의 입원 치료가 필요한 피해를 입은 경우(2022.2.18.이후 인출하는 분부터 적용)

ㅁ. 연금계좌 가입자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산의 선고 또는 개인회생절차개시의 결정을 받은 경우

ㅂ. 연금계좌취급자의 영업정지, 영업 인·허가의 취소, 해산결의 또는 파산선고

* ㄷ과 ㄹ에 따라 인출하는 금액은 의료비, 간병인 비용, 보건복지부 장관이 고시하는 최저생계비 등을 고려하여 아래 금액의 합계액 이내의 금액으로 한정한다
① 200만원
② 의료비와 간병인 비용(소령 §118의5 ①, ②)
③ 연금계좌 가입자 본인의 휴직(휴업) 월수(1개월 미만은 1개월) × 150만원

* 또한, 요양으로 인출하는 경우 일반적으로 진단서 등 요양기간이 3개월 이상임을 증명하는 서류, 의료비영수증과 간병인의 이름·생년월일 등 인적사항이 기재된 간병료 영수증(의료비와 간병인 비용에 한함), 휴직 또는 휴업 사실을 증명하는 서류(휴직 또는 휴업에 한함)를 연금계좌취급자에게 제출하여야 한다(소칙 §11의2)

㉯ 소득세법시행령 제40조의2제3항제1호 및 제2호를 충족한 연금계좌 가입자*가 세액공제대상 의료비(본인을 위한 의료비에 한정)를 연금계좌에서 인출하기 위하여 해당 의료비를 지급한 날부터 6개월 이내에 기획재정부령으로 정하는 증명서류를 연금계좌취급자에게 제출하는 경우

* 연금수령요건 중 연령요건(55세 이후 연금수령개시 신청), 최소가입기간 요건(연금계좌의 가입일부터 5년 경과할 것)을 충족한 연금계좌 가입자

○ 의료비를 인출하는 경우에는 1명당 하나의 연금계좌만 의료비연금계좌로 지정(해당 연금계좌의 연금계좌취급자가 지정에 동의하는 경우에 한정함)하여 인출할 수 있다.

○ 연금계좌취급자는 제출받은 서류를 해당 인출에 대한 원천징수세액 납부기한의 다음 날부터 5년간 보관하여야 한다.

☞ 소득구분 및 과세방법에 대한 개정내용(2015년 이후 연금계좌 인출분부터 적용)
① 연금계좌에서 의료목적으로 인출하는 경우 : 종전에는 총연금 1,200만원 초과 시 연금소득으로 종합과세하였으나, 2015년 이후 연금계좌 인출분부터는 분리과세연금소득으로 전환
② 연금계좌에서 부득이한 사유로 인출하는 경우 : 종전에는 기타소득으로서 12%의 저율분리과세를 적용하여 왔으나, 2015.1.1. 이후 인출분부터는 연금소득으로 분리과세

다) 연금외수령

연금수령(의료 목적 또는 부득이한 경우의 인출을 포함)외의 금액을 인출하거나 연금수령한도를 초과하여 인출하는 금액을 "연금외수령"이라 한다. 연금외수령시 과세이연된 퇴직소득의 경우에는 퇴직소득으로, 그 외에는 기타소득으로 과세한다.

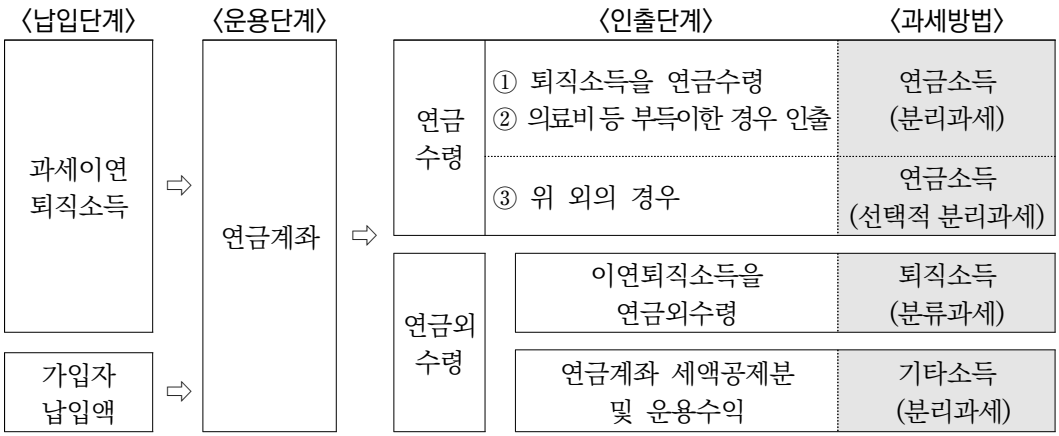
① 연금계좌에 입금된 퇴직소득(이연퇴직소득)을 연금외수령하는 경우
- 이연퇴직소득세를 징수한다(다만, 퇴직소득을 연금으로 수령시 분리과세연금소득으로 과세한다).

② 연금계좌 세액공제분, 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액을 '부득이한 사유' 등으로 일정 요건을 갖추어 인출시(소법 §14조③9호, 2014.12.23.)
⇨ 분리과세 연금소득으로 과세(2014.12.31.이전 인출분은 기타소득)

③ 연금계좌 세액공제분, 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액을 연금외수령 시 ⇨ 분리과세 기타소득으로 과세(원천징수 세율:15%)

라) 연금수령을 개시하거나 연금계좌를 해지하려는 사람은 연금수령개시 및 해지신청서를 연금계좌취급자에게 제출하여야 하며, 연금계좌취급자는 그 처리내역을 다음 달 10일까지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

● 연금계좌에서 발생하는 소득의 과세체계



마) 연금계좌의 인출 순서 등 (소령 §40의3)

1) 연금계좌에서 일부 금액이 인출되는 경우에는 다음 순서에 따라 인출되는 것으로 본다.
   ① 과세제외금액(연금계좌세액공제를 받지 아니한 금액 등 법 제20조의3제1항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 금액)
   ② 이연퇴직소득
   ③ 그 밖에 연금계좌에 있는 금액(연금보험료공제 또는 연금계좌세액공제분, 운용소득)

2) 과세제외금액은 다음의 순서에 따라 인출되는 것으로 본다. 다만, ④는 「소득세법 시행령」 제201조의10에 따라 관할세무서장으로부터 발급받은 확인서에 의해 확인되는 금액만 해당하며, 확인되는 날부터 과세제외금액으로 본다.
   ① 인출된 날이 속하는 연도에 해당 연금계좌에 납입한 연금보험료
   ② 인출된 날이 속하는 과세기간에 해당 연금계좌에 납입한 전환금액*
   ③ 해당 연금계좌만 있다고 가정할 때 해당 연금계좌에 납입된 연금보험료로서 소득공제 한도액(또는 연금계좌세액공제의 한도액)을 초과하는 금액이 있는 경우 그 초과하는 금액
   ④ 위 ①과 ③외에 해당 연금계좌 납입보험료 중 연금계좌세액공제를 받지 아니한 금액

*「소득세법」 제59조의3제3항 :「조세특례제한법」 제91조의18에 따른 개인종합자산관리계좌의 계약

기간이 만료되고 해당 계좌 잔액의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 방법으로 연금계좌로 납입한 경우 그 납입한 금액("전환금액"이라 함)을 납입한 날이 속하는 과세기간의 연금계좌 납입액에 포함한다. 〈신설 2019.12.31〉

3) 인출된 금액이 연금수령한도를 초과하는 경우에는 연금수령분이 먼저 인출되고 그 다음으로 연금외수령분이 인출되는 것으로 본다.

4) 연금수령개시년도에 연금계좌 납입 시 세액공제 대상금액
연금계좌에 납입한 연금보험료 중 연금계좌세액공제 한도액 이내의 연금보험료는 납입일이 속하는 과세기간의 다음 과세기간 개시일(납입일이 속하는 과세기간에 연금수령 개시를 신청한 날이 속하는 경우에는 연금수령 개시를 신청한 날)부터 당해 과세기간에 납입한 금액에 대해 연금계좌세액공제를 받은 금액으로 본다(영 §40의3④).

5) 연금계좌의 운용에 따라 연금계좌에 있는 금액이 원금에 미달하는 경우 연금계좌에 있는 금액은 원금이 '위의 1)'에 따른 인출순서와 반대의 순서로 차감된 후의 금액으로 본다. (2015. 2. 3. 신설)

바) 연금계좌의 이체 (소령 §40의4①)

1) 연금계좌에 있는 금액이 연금수령 개시 전 다른 연금계좌(이체계좌)로 이체되는 경우에는 이를 인출로 보지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
① 연금저축계좌와 퇴직연금계좌 상호 간에 이체되는 경우
② 2013년 3월 1일 이후에 가입한 연금계좌에 있는 금액이 2013년 3월 1일 전에 가입한 연금계좌로 이체되는 경우
③ 퇴직연금계좌에 있는 일부 금액이 이체되는 경우

2) 1)에 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 인출로 보지 아니한다.(소령 §40의 4②)
① 영 제40조의2제3항제1호 및 제2호(연금수령요건)를 충족*한 연금저축계좌의 가입자가 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제10호의 퇴직연금계좌(개인형퇴직연금)로 전액 이체하는 경우
② 영 제40조의2제3항제1호 및 제2호(연금수령요건)를 충족*한 퇴직연금계좌(「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제10호의 개인형퇴직연금계좌에 한함)의 가입자가 연금

저축계좌로 전액 이체하는 경우

*「소득세법 시행령」 제40조의2제3항 :
1. 가입자가 55세 이후 연금계좌취급자에게 연금수령 개시를 신청한 후 인출할 것
2. 연금계좌의 가입일부터 5년이 경과된 후에 인출할 것.

3) 이체계좌를 적용할 때 일부 금액이 이체(위 1)의③ 경우를 제외)되는 경우에는 마)의 연금계좌의 인출 순서에 따라 이체되는 것으로 본다.

4) 위 1)과 2)를 적용할 때 연금계좌의 가입일 등은 가입일이 빠른 연금계좌를 기준으로 적용한다.

5) 연금계좌의 이체에 따라 연금계좌취급자가 변경되는 경우에는 이체하는 연금계좌취급자가 이체와 함께 연금계좌이체명세서를 이체받는 연금계좌취급자에게 통보하여야 한다(소령 §40의4⑤)

다. 비과세 연금소득 (법 §12 4호)

(1) 공적연금 관련법에 따라 받는 유족연금·퇴직유족연금·퇴역유족연금·장해유족연금·상이유족연금·순직유족연금·직무상유족연금·위험직무순직유족연금, 장애연금, 장해연금·비공무상 장해연금·비직무상 장해연금, 상이연금(傷痍年金), 연계노령유족연금 또는 연계퇴직유족연금
- 공적연금 관련법 : 「국민연금법」, 「공무원연금법」 또는 「공무원 재해보상법」, 「군인연금법」 또는 「군인 재해보상법」, 「사립학교교직원 연금법」 「별정우체국법」 또는 「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」

(2) 「산업재해보상보험법」에 따라 받는 각종 연금

(3) 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」에 따른 국군포로가 받는 연금

2. 연금소득금액의 계산

가. 연금소득금액 (법 §20의3③)

연금소득금액 = 총연금액* - 연금소득공제

* 연금소득에서 제외되는 소득과 비과세소득은 제외

나. 연금소득공제 (법 §47의2) : 공제한도 : 900만원

총연금액	공 제 액
350만원 이하	총연금액
350만원 초과 700만원 이하	350만원 + 350만원 초과금액의 40%
700만원 초과 1,400만원 이하	490만원 + 700만원 초과금액의 20%
1,400만원 초과	630만원 + 1,400만원 초과금액의 10%

다. 과세대상 연금소득의 계산

(1) 공적연금의 과세대상 연금소득 계산 (영 §40)

① 공적연금소득은 해당 과세기간에 수령한 공적연금에 대하여 공적연금의 지급자별로 2002년 1월 1일을 과세기준일로 하여 다음의 계산식에 따라 계산한 금액(이하 "과세기준금액"이라 함)으로 한다.

1) 공적연금소득 중 「국민연금법」에 따른 연금소득과 「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」에 따른 연계노령연금

$$\text{과세기간 연금 수령액} \times \frac{\text{과세기준일 이후 납입기간의 환산소득 누계액}}{\text{총 납입기간의 환산소득 누계액}}$$

2) 그 밖의 공적연금소득

$$\text{과세기간 연금 수령액} \times \frac{\text{과세기준일 이후 기여금 납입월수}}{\text{총 기여금 납입월수}}$$

* 위 산식 1) 중 "환산소득"이란 「국민연금법」 제51조제1항제2호에 따라 가입자의 가입기간 중 매년의 기준소득월액을 보건복지부장관이 고시하는 연도별 재평가율에 따라 연금수급 개시 전년도의 현재 가치로 환산한 금액을 말함

② 공적연금 관련법에 따라 받는 일시금(퇴직소득세가 과세되었거나 비과세 소득인 경우만 해당함)을 반납하고 공적연금 관련법에 따라 재직기간, 복무기간 또는 가입기간을 합산한 경우에는 위 ①에 따라 공적연금소득을 계산할 때 재임용일 또는 재가입일을 과세기준일로 보아 계산한다.

③ 과세기준일(재임용일 또는 재가입일을 과세기준일로 보아 계산한 경우에는 재임용일 또는 재가입일)이후에 연금보험료공제를 받지 않고 납입한 기여금 또는 개인부담금(과세제외금액 확인을 위한 소득공제확인서에 의해 확인되는 금액만 해당하며, 이를 "과세제외기여금등"이라 함)이 있는 경우에는 과세기준금액에서 과세제외기여금등을 뺀 금액을 공적연금소득으로 한다.

이 경우 과세제외기여금등이 해당 과세기간의 과세기준금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 그 다음 과세기간부터 과세기준금액에서 뺀다.

④ 공적연금소득을 지급하는 자가 연금소득의 일부 또는 전부를 지연하여 지급하면서 지연지급에 따른 이자를 함께 지급하는 경우 해당 이자는 공적연금소득으로 본다.

(2) 사적연금에 대한 연금소득 계산

다음에 해당하는 금액을 그 소득의 성격에도 불구하고 연금계좌에서 연금수령하는 경우의 그 연금으로서 그 범위액은 아래와 같다.

① 원천징수되지 아니한 퇴직소득 과세이연분

② 연금계좌세액공제를 받은 연금계좌납입액

③ 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액

☞ 1. 연금소득의 의의 및 범위
나. 연금소득의 범위
(2) 사적연금 소득
(라) ① 연금수령(영§40조의2③) 참조
* 연금계좌에서 연금형태로 인출하는 경우의 그 연금액

3. 연금소득에 대한 수입시기 (영 §50⑤)

○ 연금소득의 수입시기는 다음 각 호의 구분에 따른 날로 한다.

① 공적연금소득 : 공적연금 관련법에 따라 연금을 지급받기로 한 날

② 사적연금소득(연금계좌에서 발생하는 연금) : 연금수령한 날

③ 그 밖의 연금소득 : 해당 연금을 지급받은 날

4. 연금소득에 대한 과세방법

가. 종합소득 과세

○ 연금소득금액에 대하여는 지급할 때에 원천징수를 하고 추후 종합소득에 합산하여 종합과세함이 원칙이다. 다만 다음의 경우에는 확정신고를 하지 아니할 수 있다.

1) 공적연금소득만 있는 경우(법 §73 ①3호)

2) 분리과세연금소득 (단, 분리과세 연금소득을 제외한 사적연금소득의 합계액(총연금액)이 1,200만원 이하인 경우로서 종합과세를 선택한 경우 제외)(법 §14③9호)

* 1,200만원 이하의 사적연금소득을 종합소득과세표준의 계산에 있어 합산하여 신고한 경우, 「국세기본법」 제45조의2에 따라 분리과세로 경정청구 할 수 있음(법령해석과-3103, 2017.10.27.)

● 사적연금 연금수령시 과세방법 등

연금계좌 인출에 따른 분류	소득구분 및 과세방법		비 고
	연금수령	연금외수령	
이연퇴직소득	연금소득(분리과세)	퇴직소득	2015.1.1.이후 인출하는 분부터 적용
의료목적·부득이한 사유	연금소득(분리과세)		
위 외의 인출	연금소득(종합과세 또는 선택적 분리과세)	기타소득 (분리과세)	

나. 연금소득에 대한 원천징수

(1) 공적연금에 대한 원천징수 (법 §143의2①)

○ 원천징수의무자가 공적연금소득을 지급할 때에는 연금소득공제 후의 연금소득금액을 기준으로 하여 연금소득 간이세액표에 따라 소득세를 원천징수한다(기본세율 적용).

- 공적연금소득과 다른 연금소득 또는 다른 종합소득이 있는 경우 종합소득과세표준 확정신고를 하여야 하며, 공적연금소득만 있는 경우에는 근로소득과 같이 연말정산으로 종결

▣ **공적연금 소득세액의 연말정산**(법 §143의4)

1. 연말정산대상 연금소득
   - 공적연금관련법에 따른 연금
2. 연말정산시기 : 해당 과세기간의 다음 연도 1월분의 공적 연금소득을 지급하는 때
   - 연금소득자가 해당 과세기간 중에 사망한 경우 : 사망한 달의 다음다음 달 말일
3. 연말정산방법
   - 연금소득자의 해당 과세기간 연금소득금액에 연금소득자 소득·세액 공제신고 내용에 따라 인적공제를 적용한 금액을 종합소득과세표준으로 하고, 그 금액에 기본세율을 적용하여 종합소득산출세액을 계산한 후 그 세액에서 자녀세액공제와 표준세액공제를 적용한 세액에서 그 과세기간에 이미 원천징수하여 납부한 소득세를 공제하고 남은 금액을 원천징수
4. 연금소득자의 소득공제 등 신고(법 §143의)
   - 연금소득을 지급받으려는 사람은 연금소득을 최초로 지급받기 전에 연금소득자 소득·세액 공제신고서를 원천징수의무자에게 제출
   - 공적연금소득을 받는 사람이 자신의 배우자 또는 부양가족에 대한 인적공제와 자녀세액공제를 적용받으려는 경우에는 해당 연도 12월 31일까지 제출
   - 연금소득자가 해당 과세기간에 사망한 경우 상속인이 그 사망한 달의 다음 달 말일까지 연금소득자 소득77세액 공제신고서를 제출

(2) 사적연금에 대한 원천징수(법 §143의2②)

(가)「소득세법」제20조의3제1항제2호 및 제3호에 따른 연금소득 중 다음에 해당하는 연금소득(다목의 소득이 있는 거주자가 종합소득 과세표준을 계산할 때 이를 합산하려는 경우는 제외한다)은 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니한다.

1. 법 제20조의3제1항제2호가목에 따라 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득
2. 제20조의3제1항제2호나목 및 다목의 금액을 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 인출하는 연금소득
3. 가목 및 나목 외의 연금소득의 합계액이 연 1천500만원 이하인 경우 그 연금소득

- 상기 사적연금은 다음의 구분에 따른 세율로 원천징수한다.
  이 경우 아래 ① 또는 ②의 요건을 동시에 충족하는 때에는 낮은 세율을 적용한다.

① 연금소득자의 나이에 따른 다음의 세율(법 §129① 5의2호)

나이(연금수령일 현재)	원천징수세율
70세 미만	5%
70세 이상 ~ 80세 미만	4%
80세 이상	3%

② 사망할 때까지 연금수령하는 종신계약(사망일까지 연금수령하면서 중도 해지할 수 없는 계약을 말함)에 따라 받는 연금소득 : 3% ('26년 4%→3% 인하) 개정

(나) 과세이연된 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득에 대해서는 "대통령령으로 정하는 연금외수령 원천징수세율"에 연금 실제 수령연차에 따라 일정율*을 곱한 세율

* 퇴직소득을 연금수령하는 경우의 원천징수세율(법 §129 ① 5의3) 개정

대통령령으로 정하는 연금외수령 원천징수세율 × 아래 율
1. 연금 실제 수령연차가 10년 이하인 경우 : 70%
2. 연금 실제 수령연차가 10년을 초과 20년 이하 : 60%
3. 연금 실제 수령연차가 20년을 초과하는 경우 : 50%

※ 연금 실제 수령연차란?(령 §187의3)
: "연금 실제 수령연차"란 최초로 연금을 수령한 날이 속하는 과세기간을 기산연차로 하여 그 다음 연금을 수령한 날이 속하는 과세기간을 누적 합산한 연차를 말한다. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우의 연금 실제 수령연차는 다음 각각에 따른다.
1. 둘 이상의 연금계좌가 있는 경우 : 각각의 연금계좌별로 계산
2. 연금계좌의 이체(영 제40조의4제1항 및 제2항)의 규정에 따라 이체되는 경우 : 1호에 따라 계산한 연금계좌별 연금 실제 수령연차를 합산한 연수에서 중복하여 수령한 과세기간의 연수를 뺀 연수에 따라 계산

※ 대통령령으로 정하는 연금외수령 원천징수세율이란?(영 §187의3)
: 연금소득을 연금외수령하였다고 가정할 때 '「소득세법 시행령」 제202조의2제2항 및 제3항에 따라 계산한 원천징수세액(해당 연금소득에 대한 이연퇴직소득세액)'을 연금외수령한 금액으로 나눈 비율을 말한다

☞ 연금 수령 시 연금소득세액
[이연퇴직소득세(소득세법 시행령 제202조의 2 제2항 및 제3항에 따라 계산한 원천징수세액) × (연금수령액 ÷ 이연퇴직소득)] × 70%

※ 이연퇴직소득의 연금외수령시 원천징수세액의 계산(영 §202의2)
이연퇴직소득을 연금외수령하는 경우 원천징수의무자는 다음의 계산식에 따라 계산한 이연퇴직소득세를 원천징수하여야 한다(영 §202의2②).

$$\text{연금외수령 당시 이연퇴직소득세} \times \frac{\text{연금외수령한 이연퇴직소득}}{\text{연금외수령 당시 이연퇴직소득}}$$

① 위 산식에서 "연금외수령 당시 이연퇴직소득세"란 해당 연금외수령 전까지의 이연퇴직소득세 누계액에서 '인출한 이연퇴직소득의 누계액(인출퇴직소득누계액)에

대한 세액'을 뺀 금액을 말함

* 이연퇴직소득세란?

$$\text{퇴직소득 산출세액} \times \frac{\text{연금계좌로 지급되거나 입금되는 금액}}{\text{퇴직소득금액}}$$

② 위 산식 ①에서 '인출퇴직소득누계액에 대한 세액'은 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다(영 §202의2③).

$$\text{이연퇴직소득세 누계액} \times \frac{\text{인출퇴직소득 누계액}}{\text{이연퇴직소득 누계액}}$$

다. 연금외 수령 시의 과세방법

(1) 공적연금의 경우

○ 공적연금 관련법에 따라 공적연금을 일시금으로 수령시는 퇴직소득으로 과세 (법 §22①)

- 2001.12.31. 이전 근무에 따라 발생한 퇴직소득 : 비과세
- 2002.1.1. 이후 근무에 따라 발생하는 퇴직소득 : 과세

(2) 사적연금

① 일반적인 경우 ⇨ 납입재원(財源)에 따라 소득 원천별로 종합과세

- 이연퇴직소득 : 퇴직소득 과세(기본세율)
- 그 외의 부분(자기불입금·운용수익) : 기타소득(15% 의 세율로 완납적 분리과세)

② 의료목적, 천재지변이나 사망, 파산 등 부득이한 사유로 인출하는 경우

⇨ 연금소득으로 분리과세(3%~5%)

* 연금계좌에서 의료목적 인출의 경우에 1,200만원 초과분은 종전에는 종합과세되었으나 법 개정으로 '15.1.1. 이후분부터 분리과세로 개정하였고, 부득이한 사유로 인출하는 경우 종전 기타소득에서 연금소득으로 소득의 종류가 변경되었음

라. 연금계좌가 상속되는 경우 (법 §44, 영 §100의2)

1) 연금계좌의 가입자가 사망하였으나 그 배우자가 연금외수령 없이 해당 연금계좌를 상속으로 승계하는 경우에는 해당 연금계좌에 있는 피상속인의 소득금액은 상속인의 소득금액으로 보아 소득세를 계산한다.

* 배우자 사망시 안정적 노후보장을 위한 상속인의 연금수령을 지원하기 위해 연금외수령 없이 연금계좌에 있는 연금소득이 배우자에게 승계된 것으로 보아 소득세법을 적용함

** 피상속인의 연금수령 지위를 상속인인 배우자가 승계하는 경우에는 소득세 정산 없이 승계받는 배우자 본인의 연금계좌로 보아 연금수령시에는 연금소득으로, 연금외수령시에는 퇴직소득·기타소득으로 과세

2) 상속인이 연금계좌를 승계하는 경우 해당 연금계좌의 소득금액을 승계하는 날에 그 연금계좌에 가입한 것으로 본다. 이 경우 연금수령한도액 계산에 있어 적용되는 연금수령연차의 연금계좌의 가입일은 피상속인의 가입일로 하여 적용한다.

3) 연금계좌를 승계하려는 상속인은 피상속인이 사망한 날이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에 연금계좌취급자에게 승계신청을 하여야 한다. 이 경우 상속인은 피상속인이 사망한 날부터 연금계좌를 승계한 것으로 본다.

4) 상속인으로부터 연금계좌 승계신청을 받은 연금계좌취급자는 사망일부터 승계신청일까지 인출된 금액에 대하여 이를 피상속인이 인출한 소득으로 보아 이미 원천징수된 세액과 상속인이 인출한 금액에 대한 세액과의 차액이 있으면 세액을 정산하여야 한다.

5) 연금계좌의 가입자가 사망하였으나 연금계좌 승계신청을 하지 아니한 경우에는 사망일 현재 다음의 합계액을 인출하였다고 보아 계산한 세액에서 사망일부터 사망확인일(연금계좌취급자가 확인한 날을 말하며, 사망확인일이 승계신청기한 이전인 경우에는 신청기한의 말일로 하고, 상속인이 신청기한이 지나기 전에 인출하는 경우에는 인출하는 날을 말함)까지 이미 원천징수된 세액을 뺀 금액을 피상속인의 소득세로 한다(2014.2.21 개정 소령 §100의2④).

㉠ 사망일부터 사망확인일까지 인출한 소득

㉡ 사망확인일 현재 연금계좌에 있는 소득

* 사망 이후 인출된 금액 및 연금계좌 잔여액 중 연금수령한도 이내의 금액은 연금수령으로 봄

▶ 2012.12.31. 이전의 연금저축 가입자에 관한 경과조치

종전의 「조세특례제한법」 제86조의2에 따른 연금저축에 가입한 자가 2013.1.1. 이후 사망하여 계약이 해지되거나 만료 후 사망하여 연금 외의 형태로 받는 소득에 대해서는 종전의 규정(연금소득 과세)에 따른다(2013.1.1. 소득세법 개정부칙 19조)

5. 연금계좌의 과세제외금액의 확인

가. 과세제외금액의 확인의 적용대상자 등

다음에 해당하는 연금소득자등이 과세제외금액(공적연금소득의 경우 과세제외기여금 등)이 있어 이를 확인받으려는 경우에는 「연금보험료 등 소득·세액공제확인서」를 관할 세무서장에게 신청하여 발급받은 후 그 확인서를 원천징수의무자에게 제출하여야 한다(소령 §201의10①).

① 공적연금 관련법에 따른 연금 및 일시금을 수령하려는 사람
② 연금계좌에서 인출하려는 사람
③ 소기업·소상공인 공제부금의 해지일시금을 지급받으려는 사람

나. 원천징수의무자의 과세제외금액의 확인

○ 연금소득자등으로부터 「연금보험료 등 소득·세액공제확인서」를 제출받은 원천징수의무자는 연금보험료 등의 납입액(이미 과세제외금액으로 확인된 금액은 제외)이 소득공제 및 세액공제받은 금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 과세제외금액으로 확인하여야 한다(소령 §201의10②).

○ 연금보험료 등 소득·세액 공제확인서를 제출받은 원천징수의무자(연금계좌취급자로 한정)는 「조세특례제한법」 제89조의2 제1항에 따른 세금우대저축자료 집중기관을 통하여 연금소득자 등이 가입한 다른 연금계좌의 납입내역이 확인되는 경우 다음 금액 중 적은 금액을 해당 연금계좌의 과세제외금액으로 확인하여야 한다.

① 해당 연금계좌의 확인대상납입액*과 다른 연금계좌의 확인대상납입액*의 합계액이 세액공제 받은 금액을 초과하는 경우 : 그 초과하는 금액
② 해당 연금계좌의 확인대상납입액*

* 확인대상납입액 : 연금보험료 등 납입액(이미 과세제외금액으로 확인된 금액은 제외한 것)

다. 과세제외금액의 범위 및 인출순서 (소령 §40의3 ②)

○ 과세제외금액은 다음의 순서로 인출되는 것으로 본다.

① 인출된 날이 속하는 과세기간에 해당 연금계좌에 납입한 연금보험료(②의 금액은 제외)

② 인출된 날이 속하는 과세기간에 해당 연금계좌에 납입한 법 제59조의3제3항[10]에 따른 전환금액

③ 해당 연금계좌만 있다고 가정할 때 해당 연금계좌에 납입된 연금보험료로서 연금계좌세액공제의 한도액을 초과하는 금액이 있는 경우 그 초과하는 금액

④ 위 ①~③외에 해당 연금계좌에 납입한 연금보험료 중 연금계좌세액공제를 받지 아니한 금액

○ 인출된 금액이 연금수령한도를 초과하는 경우에는 연금수령분이 먼저 인출되고 그 다음으로 연금외수령분이 인출되는 것으로 한다.

○ 이 경우 소득·세액공제를 받지 아니한 금액은 세무서장이 발급한 「연금보험료 등 소득·세액공제확인서」에 의해 확인되는 금액만 해당하며, 확인되는 날부터 과세제외금액으로 본다.

라. 연금계좌취급자의 연금납입정보 보유기간

○ 연금계좌취급자는 연금소득자등이 연금계좌를 해지한 이후에도 제4항의 연금납입확인서를 발급하기 위하여 필요한 연금납입 정보를 별도의 기간 제한 없이 보유하여야 한다.(소령 §201의10 ⑤)

10) 「조세특례제한법」 제91조의18에 따른 개인종합자산관리계좌의 계약기간이 만료되고 해당 계좌 잔액의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 방법으로 연금계좌로 납입한 경우 그 납입한 금액(이하 "전환금액")을 납입한 날이 속하는 과세기간의 연금계좌 납입액에 포함

제6장 기타소득

1. 기타소득의 범위

○ 기타소득이란 사업, 이자・배당・근로・연금・퇴직소득 및 양도 소득에 속하지 않는 소득으로서 다음에 규정하는 수입을 말함(법 §21①)

(1) 상금・현상금・포상금・보로금 또는 이에 준하는 금품

▣ **다른 소득에 속하지 아니하는 것으로서 상금・현상금・포상금・보로금에 포함되는 것**(통칙 21-0…1①)
- 현상광고 또는 우수현상광고에 대하여 지급하는 현상금
- 특별한 공로에 대하여 지급하는 상금
- 경진・경연・경기대회・전람회 등에서 우수한 자에게 지급하는 상금
- 법령의 규정에 의하여 지급하는 보상금・포상금・보로금・상금 등

▣ **국유재산법에 의하여 은닉된 국유재산 또는 무주의 부동산을 정부에 신고하고 국가로부터 받는 보상금은 기타소득에 해당**(통칙 21-0…1②)

(2) 복권・경품권 기타 추첨권에 의하여 받는 당첨금품

(3) 「사행행위등 규제 및 처벌특례법」에 규정하는 행위(적법 또는 불법 여부는 고려하지 아니한다)에 참가하여 얻는 재산상의 이익

(4) 한국마사회법에 따른 승마투표권, 경륜・경정법에 따른 승자투표권, 전통소싸움경기에 관한 법률에 따른 소싸움경기투표권, 국민체육진흥법에 따른 체육진흥투표권의 구매자가 받는 환급금(발생 원인이 되는 행위의 적법 또는 불법 여부는 고려하지 아니한다)

(5) 저작자・실연자・음반제작자・방송사업자 외의 자가 저작권법에 의한 저작권・저작인접권을 상속・증여・양도받은 후 그 저작권・저작인접권을 타인에게 양도하거나 사용하게 하고 받는 대가(영 §41)

〈문〉 컴퓨터프로그램보호법의 규정에 의하여 프로그램 저작물에 대한 저작권을 등록한 저작자가 해당 프로그램저작권을 타인에게 양도하거나 사용하게 하고 받는 대가는 어느 소득에 해당할까요?

〈답〉 컴퓨터 프로그램저작물 등에 대한 저작권을 등록한 저작자가 해당 저작권을 타인에게 양도하거나 사용하게 하고 받는 대가는 사업소득에 해당하며, 저작자 외의 자가 프로그램저작권을 타인에게 양도하거나 사용하게 하고 받는 대가는 기타소득에 해당 (소득46011-1237, '97. 5. 2.)

(6) 영화필름, 라디오・텔레비전방송용 테이프・필름 등의 양도・대여 또는 사용의 대가로 받는 금품

(7) 광업권・어업권・양식업권・산업재산권 및 산업정보, 산업상비밀, 상표권・영업권(점포임차권 포함), 토사석의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발・이용권 기타 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품

○ 상표권은 상표법에 따른 상표, 서비스표, 단체표장, 지리적표시, 동음이의어지리적표시, 지리적표시단체표장, 등록상표 및 업무표장에 관한 권리를 말함

○ 영업권에는 행정관청으로부터 인가・허가・면허 등을 받음으로서 얻는 경제적 이익을 포함하되, 자산과 함께 양도하는 영업권은 제외

○ 점포임차권은 거주자가 사업소득(재정부령이 정하는 사업소득 제외)이 발생하는 점포를 임차하여 점포임차인으로서의 지위를 양도하여 얻는 경제적 이익(점포임차권과 함께 양도하는 다른 영업권 포함)을 말함

○ 토사석의 채취허가에 따른 권리에는 토지와 함께 양도하는 토사석의 채취허가에 따른 권리를 포함하며, 지하수개발・이용권에는 토지 등과 함께 양도하는 지하수개발・이용권을 포함한다.

(8) 물품(유가증권 포함) 또는 장소를 일시적으로 대여하고 사용료로서 받는 금품

○ 이는 타 소득에 속하지 않는 것으로서 일시적인 대여로 발생하는 소득을 말함

* 담보제공을 위해 필요한 자에게 주식을 일시적으로 빌려주고 받는 대가는 물품대여 사용료로서 기타소득임(재무부조법 1264-999, 1984.9.19.)

(9) 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 통신판매중개를 하는 자[11]를 통하여 물품 또는 장소를 대여하고 연간 수입금액 500만원 이하의 사용료로서 받은 금품 (2018년 이전에는 사업소득으로 과세)

○ 500만원 이하의 사용료로서 받은 금품은 기타소득으로 원천징수하거나 과세표준확정신고를 한 경우 해당 소득을 사업소득이 아닌 기타소득으로 봄[12]

* 연간 수입금액 500만원 초과시 전액 사업소득으로 과세

(10) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권·지상권(지하·공중에 설정된 권리 포함)을 설정하거나 대여함으로써 발생하는 소득

해석사례

○ **태양광발전사업 관련하여 지상권 설정에 따라 지급받는 대가의 소득구분**
(소득세과-1244, 2018.10.15.)

태양광발전사업과 관련하여 지상권을 설정하여 발생하는 소득이 기타소득에 해당하는지 여부는 태광광발전사업이 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업에 해당하는지 여부에 따라 결정될 사항임

(11) 계약의 위약 또는 해약으로 인하여 받는 소득으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것

○ "위약금 또는 배상금"이라 함은 재산권에 관한 계약의 위약 또는 해약으로 인하여 받는 손해배상(보험금을 지급할 사유가 발생하였음에도 불구하고 보험금 지급이 지체됨에 따라 받는 손해배상을 포함한다)으로서 그 명목여하에 불구하고 본래의 계약의 내용이 되는 지급자체에 대한 손해를 넘는 손해에 대하여 배상하는 금전 또는 기타 물품의 가액을 말한다.

이 경우 계약의 위약 또는 해약으로 반환받은 금전 등의 가액이 계약에 의하여 당초 지급한 총금액을 넘지 아니하는 경우에는 지급자체에 대한 손해를 넘는 금전 등의 가액으로 보지 아니한다(영 §41⑧).

11) 「전자상거래법」상 사이버몰의 이용을 허락하거나 거래 당사자간 통신 판매를 알선하는 사업자

12) 도입취지 : 공유경제의 한 형태인 플랫폼업체(통신판매중개업자)를 통해 장소(주차장 등)등 대여하여 연소득이 연 500만원 이하인 경우 기타소득 구분을 허용하여 세부담·신고부담 완화

① 위약금

② 배상금

③ 부당이득 반환 시 지급받는 이자

▣ 소득세법 기본통칙

○ 위약금과 배상금에는 계약의 위약 또는 해약으로 인하여 타인의 신체의 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상의 고통 등을 가한 것과 같이 재산권 외의 손해에 대한 배상 또는 위자료로서 받는 금액은 제외(통칙 21-0…1⑤)

○ 교통사고로 인하여 사망 또는 상해를 입은 자 또는 그 가족이 그 피해보상으로 받는 사망·상해보상이나 위자료는 소득세 과세대상 소득에 해당하지 않음(통칙 21-0…2)

○ 약정여부를 불문하고 금전채무를 포함한 채무의 이행지체로 인하여 지급받는 지연배상금은 법 제21조 제1항 제10호에 따른 계약의 위약 또는 해약으로 인하여 받는 위약금 또는 배상금에 해당함(통칙 21-0…1⑥)

해석사례

❍ **기타소득에 해당하는 지 여부(대법원2017두36885, 2017.07.11)**
법원의 결정에 따라 파산관재인으로 선임되었고 그 업무가 공익적 성격이 강하다고 할지라도, 원고가 파산관재 업무를 수행해 온 기간과 그로 인한 수익의 규모 등에 비추어 볼 때 그 영리목적성을 부인하기 어려워 사업소득에 해당함

❍ **사망보험금에 대한 지연손해금이 기타소득에 해당하는 지 여부(기획재정부 소득세제과-27, 2019.01.03)**
피보험자의 사망이라는 보험사고로 인하여 보험금 지급의무가 발생한 보험회사가 그 보험금의 지급을 지연하여 추가로 지급하는 지연손해금은「소득세법」제21조 제1항 제10호에 따른 기타소득에 해당하지 않는 것입니다.

❍ **매도청구권에 따른 매매대금의 지급 지체로 인해 받는 지연손해금의 기타소득 해당 여부 (법령해석과(소득)-1239, 2018.05.04)**
재건축조합이「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」제48조에 따라 상가 소유자에 대해 매도청구 소송을 제기하여 법원으로부터 조정에 갈음하는 결정을 받았으나, 해당 상가의 매매대금을 지급하지 아니하여 상가 소유자가 법원의 조정에 갈음하는 결정에 따라 지급받는 매매대금에 대한 지연손해금은 양도가액에 포함되지 아니하며,「소득세법」제21조 제1항 제10호에 따른 기타소득에 해당하지 아니하는 것임.

(12) 유실물의 습득 또는 매장물의 발견으로 인하여 보상금을 받거나 새로 소유권을 취득하는 경우 그 보상금 또는 자산

(13) 소유자가 없는 물건의 점유로 소유권을 취득하는 자산

(14) 거주자·비거주자 또는 법인의 대통령령으로 정하는 특수관계인이 그 특수관계로 인하여 해당 거주자·비거주자 또는 법인으로부터 받는 경제적 이익으로서 급여·배당 또는 증여로 보지 아니하는 금품

○ 특수관계인이란 해당 거주자와 소득세법시행령 §98①, 국제조세조정에 관한 법률 시행령 §2②, 법인세법 시행령 §2⑤에 따른 특수관계인을 말함(영 §41⑨)

○ 경제적 이익은 다음의 어느 하나에 해당하는 이익으로 함(영 §41⑩)

① 「법인세법」에 따라 법인의 소득금액을 법인이 신고하거나 세무서장이 결정·경정할 때 처분되는 배당·상여 외에 법인의 자산 또는 개인의 사업용으로 제공되어 소득발생의 원천이 되는 자산(사업용자산)을 무상 또는 저가로 이용함으로 인하여 개인이 받는 이익으로서 그 자산의 이용으로 인하여 통상 지급하여야 할 사용료 또는 그 밖에 이용의 대가(저가로 지급한 경우에는 이를 공제한 금액)

② 「노동조합 및 노동관계 조정법」 제24조 제2항 및 제4항을 위반하여 지급받는 급여

(15) 슬롯머신(비디오게임 포함) 및 투전기 기타 이와 유사한 기구를 이용하는 행위에 참가하여 받는 당첨금품·배당금품 또는 이에 준하는 금품

(16) 문예·학술·미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품(정기간행물에 게재하는 삽화 및 만화와 우리나라 창작품 또는 고전을 외국어로 번역하거나 국역하는 것을 포함)에 대한 원작자로서 받는 소득으로서 다음에 해당하는 것

- 원고료, 저작권사용료인 인세(印稅), 미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품에 대하여 받는 대가

(17) 재산권에 관한 알선수수료

- 재산권에 관한 알선수수료는 다른 소득에 속하지 아니하는 것으로서 재산의 매매·양도·교환·임대차계약 기타 이와 유사한 계약을 알선하고 받는 수수료를 말하며, 사업서비스업에 속하는 중개업은 제외(통칙 21-0…5①)

심사사례

○ **토지 명의대여로 받은 대가는 알선수수료로서 기타소득임(심사소득2013-0058, 2013.07.26)**
횡령금은 현행 법규에 기타소득 등 과세대상 소득으로 열거되어 있지 아니한 바, 청구인은 쟁점토지 양도와 관련하여 수취한 금액에 대해 횡령으로 형사판결을 받은 점, 청구인이 쟁점금액 중 도로개설비용, 중개수수료 등을 실지 수령하였는지 여부가 불분명한 점 등을 종합해 볼 때 처분청이 횡령액을 포함한 쟁점금액 전체를 기타소득으로 소득세를 부과한 처분은 잘못이라고 판단된다. 다만, 쟁점토지에 대한 명의대여 대가로 받은 금액은 소득세법 제21조 제1항의 소정의 알선수수료에 해당되어 기타소득으로 부과함이 타당함

(18) 사례금

○ 사례금의 범위에는 다른 소득에 속하지 않는 것으로서 다음의 것을 포함한다. (통칙 21-0…②)

① 의무 없는 자가 타인을 위해 사무를 관리하고 그 대가로 받는 금품. 다만, 그 의무 없는 자가 타인을 위해 실지로 지급한 비용 청구액은 제외한다.

② 근로자가 자기의 직무와 관련하여 사용자의 거래선 등으로부터 받는 금품. 이 경우 상속세 및 증여세법의 규정에 의하여 증여세가 과세되는 것은 제외한다.

③ 재산권에 관한 알선수수료 외의 계약 또는 혼인을 알선하고 받는 금품

대법원 판례

○ **위법소득의 반환시 기타소득 과세여부(대법원2014두5514, 2015.7.16, 전원합의체 판결)**
위법소득의 지배·관리라는 과세요건이 충족됨으로써 일단 납세의무가 성립하였다 하더라도 그 후 몰수나 추징과 같은 위법소득에 내재되어 있던 경제적 이익의 상실가능성이 현실화되는 후발적 사유가 발생하여 소득이 실현되지 아니하는 것으로 확정됨으로써 당초 성립하였던 납세의무가 그 전제를 잃게 되었다면, 특별한 사정이 없는 한 납세자는 국세기본법 제45조의2 제2항 등이 규정한 후발적 경정청구를 하여 그 납세의무의 부담에서 벗어날 수 있다고 보아야 함. 그리고 이러한 후발적 경정청구사유가 존재함에도 과세관청이 당초에 위법소득에 관한 납세의무가 성립하였던 적이 있음을 이유로 과세처분을 하였다면 납세자는 경정청구 또는 항고소송을 통해 그 취소를 구할 수 있음

❍ **세입자에게 지급하는 법적 지급의무 없는 건물명도 합의금은 기타소득임(원천-294, 2013.05.15)**
법원의 경매를 통해 상가를 취득한 법인이 그 상가의 세입자들로부터 건물을 조속하고 원만하게 명도받기 위하여 법적 지급의무 없는 합의금을 지급하는 경우, 해당 세입자들이 지급받는 건물명도 합의금은 「소득세법」 제21조 제1항 제17호에 따른 기타소득(사례금)에 해당하는 것임

❍ **법원의 화해권고결정에 따라 회사로부터 지급받은 돈이 기타소득에 해당하는 사례금인지 여부 (대법원2018다286390, 2022.3.31.)**
항소심에서 '을 영업소는 갑에게 화해권고결정금액을 지급하고, 갑은 나머지 청구를 포기한다.'는 내용의 화해권고결정이 내려져 확정되었는데, 위 화해권고결정금액이 '사례금'에 해당한다는 증명이 부족하여 사무처리 또는 역무의 제공 등과 관련하여 사례의 뜻으로 지급된 금품으로 보기 어려워 과세대상 소득인 '사례금'에 해당한다고 볼 수 없음

(19) 소기업, 소상공인 공제부금의 해지일시금

「중소기업협동조합법」 제115조에 따른 소기업·소상공인 공제에 가입한 거주자가 폐업 등 법령에 따른 공제금 지급사유*로 인해 소기업·소상공인 공제에서 공제금을 받는 경우에는 퇴직소득으로 보아 소득세가 부과되나,
해당 사유가 발생하기 전에 계약을 해지한 경우에는 다음 산식에 따라 계산한 금액을 기타소득으로 보아 소득세를 부과한다(조특법 §86의 3④).

- 다만, 이 경우에도 "해외이주 등 부득이한 사유**"로 해지된 경우에는 퇴직소득으로 적용한다.

> 기타소득 = 해지환급금 - 실제 소득공제액을 초과하여 납입한 금액의 누계액

* 폐업 등 관련 법령에 따른 공제금 지급 사유(조특령 §80의 3④).
- 소기업·소상공인이 폐업 또는 해산(법인에 한함)한 때
- 공제 가입자가 사망한 때
- 법인의 대표자의 지위에서 공제에 가입한 자가 그 법인의 대표자의 지위를 상실한 때
- 만 60세 이상으로 공제부금 납입월수가 120개월 이상인 공제 가입자가 공제금의 지급을 청구한 때
- 자연재난, 사회재난으로 영업불가, 6개월 이상 입원치료, 회생결정 또는 파산선고 ('24.6.1.이후 공제금을 수령하는 분부터 적용)

** 계약해지 시 퇴직소득으로 과세되는 "해외이주 등 부득이한 사유" (조특령 §80의 3⑤)
- 천재·지변의 발생
- 공제가입자의 해외이주
- 공제가입자의 3월 이상의 입원치료 또는 요양을 요하는 상해·질병의 발생
- 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회의 해산

(20) 다음에 해당하는 인적용역을 일시적으로 제공하고 지급받는 대가

① 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등의 대가를 받는 용역

② 라디오·텔레비전 방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기의 심사 등을 하고 보수 또는 기타 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역

③ 변호사·공인회계사·세무사·건축사·측량사·변리사 기타 전문적 지식 또는 특별한 기능을 가진 자가 해당 지식 또는 기능을 활용하여 보수 또는 기타 대가를 받고 제공하는 용역

- 대학이 자체 연구관리비 규정에 따라 대학에서 연구비를 관리하는 경우에 교수가 제공하는 연구용역 포함(영 §41⑬)

④ 위 ① 내지 ③ 외의 용역으로서 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

(21) 법인세법 제67조의 규정에 의하여 기타소득으로 처분된 소득

(22) 거주자가 연금계좌에 납입하는 금액으로서 세액공제를 받은 연금계좌 납입액 및 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액(법 제20조의3 제1항 제2호 나목 및 다목의 금액)을 그 소득의 성격에도 불구하고 연금외수령한 소득

* 종전에는 300만원 이하의 소득금액에 대해 선택적 분리과세가 적용되었으나 2015.1.1. 이후 인출분부터 15%의 분리과세소득으로 개정

(23) 퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하거나 또는 고용관계 없이 주식매수선택권을 부여받아 이를 행사함으로써 얻는 이익

(24) 종업원등 또는 대학의 교직원이 퇴직한 후에 지급받는 직무발명보상금

(25) 뇌물

▣ 소득세법 기본통칙

○ 뇌물 또는 알선수재 및 배임수재에 의하여 받은 금품이 법원 판결에 따라 몰수 또는 추징된 경우에는 소득세를 과세하지 아니함(통칙 21-0…6)

(26) 알선수재 및 배임수재에 의하여 받는 금품

(27) 종교인소득(2018.1.1. 이후부터 시행)

1) 의의

종교관련종사자가 종교의식을 집행하는 등 종교관련종사자로서의 활동과 관련하여 대통령령으로 정하는 종교단체*로부터 받은 소득을 말함

* 다음의 어느 하나에 해당하는 자 중 종교의 보급이나 교화를 목적으로 설립된 단체(그 소속 단체를 포함)로서 해당 종교관련종사자가 소속된 단체를 말함(영 §41⑮)
① 「민법」 제32조에 따라 설립된 비영리법인
② 「국세기본법」 제13조에 따른 법인으로 보는 단체
③ 「부동산등기법」 제49조 제1항 제3호에 따라 부동산등기·등록번호를 부여받은 법인 아닌 사단·재단

2) 종교인소득의 범위

소득의 범위에는 종교관련종사자가 그 활동과 관련하여 현실적인 퇴직 이후에 종교단체로부터 정기적 또는 부정기적으로 지급받는 소득으로서 현실적인 퇴직을 원인으로 종교단체로부터 지급받는 퇴직소득에 해당하지 아니하는 소득은 기타소득에 포함한다.(영 §41⑰)

* 종교단체는 소속 종교관련종사자에게 지급한 금액 및 물품과 그 밖에 종교 활동과 관련하여 지출한 비용을 구분하여 기록·관리함

3) 소득의 구분

종교인소득에 대하여 근로소득으로 원천징수하거나 과세표준확정신고를 한 경우에는 해당 소득을 근로소득으로 본다. (법 §21④)

* 종교인소득(근로소득으로 보는 경우를 포함)을 지급하는 자가 소득세 원천징수를 하지 아니한 경우 종교인소득을 지급받은 자는 종합소득과세표준을 신고하여야 한다.(법§155조의6), 다만, 이 때 기타소득으로 원천징수된 경우로서 소득금액이 300만원 이하인 경우라면 해당 소득이 있는 자가 종합소득과세표준을 계산할 때 이를 합산하지 아니하고자 하는 경우는 제외한다.

(28) 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한. 법률」 제2조제3호에 따른 가상자산(이하 “가상자산”이라 한다)을 양도하거나 대여함으로써 발생하는 소득(이하 “가상자산소득”이라 한다) (2027.1.1. 이후부터 시행 예정)

(29) 대통령령으로 정하는 서화(書畵)·골동품의 양도로 발생하는 소득(사업장을 갖추는 등 대통령령으로 정하는 경우에 발생하는 소득은 제외)

- 서화·골동품의 양도로 발생하는 소득에 대해 그 양수자인 원천징수의무자가 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에 해당하여 원천징수를 하기 곤란하여 원천징수를 하지 못하는 경우에는 해당 소득을 지급받는 자를 원천징수의무자로 보아 분리과세한다.(법 §155의5)

▣ **대통령령으로 정하는 서화(書畵)·골동품**(영 §41⑭)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 개당·점당 또는 조(2개 이상이 함께 사용되는 물품으로서 통상 짝을 이루어 거래되는 것을 말한다)당 양도가액이 6천만원 이상인 것을 말한다. 다만, 양도일 현재 생존해 있는 국내 원작자의 작품은 제외한다.

1. 서화·골동품 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
   가. 회화, 데생, 파스텔(손으로 그린 것에 한정하며, 도안과 장식한 가공품은 제외한다) 및 콜라주와 이와 유사한 장식판
   나. 오리지널 판화·인쇄화 및 석판화
   다. 골동품(제작 후 100년을 넘은 것에 한정한다)
2. 제1호의 서화·골동품 외에 역사상·예술상 가치가 있는 서화·골동품으로서 기획재정부장관이 문화체육관광부장관과 협의하여 기획재정부령으로 정하는 것

▣ **사업장을 갖추는 등 대통령령으로 정하는 경우**(영 §41⑱)

법 제21조제2항에서 "사업장을 갖추는 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 서화·골동품의 거래를 위하여 사업장 등 물적시설(인터넷 등 정보통신망을 이용한 가상의 시설을 포함한다)을 갖춘 경우
2. 서화·골동품을 거래하기 위한 목적으로 사업자등록을 한 경우

질의회신

【질의】 교회가 같은 교단 소속의 다른 교회에서 시무하는 목사에게 해당 교회의 종교활동과 관련하여 지급하는 금전이 종교인소득에 해당하는지 여부 및 이에 대한 필요경비 적용방법

【회신】 종교인소득은 종교관련종사자가 종교관련종사자로서의 활동과 관련하여 해당 종교관련종사자가 소속된 종교단체로부터 받은 소득을 의미하는 것이므로 본인이 소속되지 아니한 종교단체로부터 받은 소득은 종교인소득에 해당하지 아니하는 것이며, 종교관련종사자가 본인이 소속되지 아니한 종교단체로부터 받은 소득이 기타소득에 해당하는 경우 받은 금액의 100분의 60에 상당하는 금액을 필요경비로 인정받을 수 있는 것이나, 이에 해당하는지는 사실 판단할 사항임

【질의】 원천징수하지 아니한 종교인소득을 종교관련종사자가 종합소득과세표준 확정신고를 하는 경우, 기타소득 또는 근로소득 중 선택하여 신고할 수 있는지?

【회신】 원천징수 되지 않은 종교인소득을 지급받은 자가「소득세법」제70조에 따라 종합소득과세표준을 신고하는 경우 기타소득 또는 근로소득 중 선택하여 신고할 수 있는 것임

【질의】 교회의 교인들로 구성된 성가대, 찬양단의 지휘자, 반주자 등이 예배의 찬양을 위해 헌신하고 소정의 사례금(월 70~80만원 이내)을 받는 경우 종교인소득 과세대상에 해당되는지 여부?

【회신】 종교인이 아닌 교회의 교인들로 구성된 성가대, 지휘자, 반주자 등이 지급받는 사례금은 종교인소득에 해당하지 않는 것이며, 계약형태에 따라 근로소득 또는 기타소득에 해당하는 것임

【질의】 종교인 소득을 지급하면서 국민연금이나 건강보험 개인부담분을 종교단체에서 별도로 지급한 경우 종교인소득에 해당하는지?

【회신】 종교인소득과 별개로 지급한 국민연금, 건강보험 본.인 부담분 지원액도 종교인소득에 포함됨

2. 비과세 기타소득 (법 §12 5호)

가. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 및 「보훈대상자 지원에 관한 법률」에 의한 보훈급여금·학습보조비 및 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률에 의한 정착금·보로금(報勞金) 기타 금품

나. 「국가보안법」에 의하여 받는 상금과 보로금

다. 「상훈법」에 의한 훈장과 관련하여 받는 부상 기타 대통령령이 정하는 상금과 부상

라. 종업원등 또는 대학의 교직원이 퇴직한 후에 지급받거나 대학의 학생이 소속 대학에 설치된 산학협력단으로부터 받는 직무발명보상금으로서 연 700만원(퇴직 전 지급받은 금액이 있는 경우에는 700만원에서 해당 금액을 차감) 이하의 금액

* 비과세 한도 : 2018.12.31. 이전에 발생하는 소득 : 연 300만원 이하의 금액
2019.1.1.~2023.12.31. 사이에 발생하는 소득 - 연 500만원 이하의 금액

* 직무발명보상금 : 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하는 발명 등에 대한 보상금

- 다만, 직무발명보상금을 지급한 사용자등 또는 산학협력단과 특수관계에 있는 자가 받는 직무발명보상금은 제외

▣ **특수관계에 있는 자(영 §17의3 ②)**

1. 사용자등이 개인인 경우
   가) 사용자등 본인
   나) 가)와 국기령 제1조의2 제1항에 따른 친족관계에 해당하는 자
2. 사용자등이 법인인 경우
   가) 사용자등의 주주로서 법인령 제43조 제7항에 따른 지배주주등에 해당하는 자
   나) 가)와 국기령 제1조의2 제1항에 따른 친족관계 또는 같은 조 제3항에 따른 경영 지배관계에 해당하는 자

마. 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」에 따라 국군포로가 지급받는 정착금 그 밖의 금품

바. 「문화재보호법」에 따라 국가지정유산으로 지정된 서화·골동품의 양도로 발생하는 소득

사. 서화·골동품을 박물관 또는 미술관에 양도함으로써 발생하는 소득

아. 법 제21조제1항제26호에 따른 종교인소득 중 다음에 해당하는 소득

1) 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준직업분류에 따른 종교관련종사자가 받는 대통령령으로 정하는 학자금
2) 종교관련종사자가 받는 대통령령으로 정하는 식사 또는 식사대
3) 종교관련종사자가 받는 대통령령으로 정하는 실비변상적 성질의 지급액
4) 종교관련종사자 또는 그 배우자의 출산이나 6세 이하(해당 과세기간 개시일을 기준으로 판단한다) 자녀의 보육과 관련하여 종교단체로부터 받는 금액으로서 월 20만원 이내의 금액
5) 종교관련종사자가 기획재정부령으로 정하는 사택을 제공받아 얻는 이익

자. 법령·조례에 따른 위원회 등의 보수를 받지 아니하는 위원(학술원 및 예술원의 회원을 포함한다) 등이 받는 수당 (2020.12.31. 이전에는 근로소득이 비과세되는 실비변상적 급여로 구분하였음)

▣ 종교관련종사자의 기타소득 중 '비과세되는 종교인소득'의 범위(영 §19)

① 대통령령으로 정하는 학자금
종교관련종사자가 소속된 종교단체의 종교관련종사자로서의 활동과 관련있는 교육·훈련을 위하여 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교(외국에 있는 이와 유사한 교육기관 포함)와 「평생교육법」에 따른 평생교육시설의 입학금·수업료·수강료, 그 밖의 공납금

② 대통령령으로 정하는 식사 또는 식사대
1. 소속 종교단체가 종교관련종사자에게 제공하는 식사 기타 음식물
2. 제1호에 규정하는 식사나 기타 음식물을 제공받지 아니하는 종교관련종사자가 소속 종교단체로부터 받는 월 20만원 이하의 식사대

③ 대통령령으로 정하는 실비변상적 성질의 지급액
1. 일직료·숙직료 및 그 밖에 이와 유사한 성격의 급여
2. 여비로서 실비변상 정도의 금액(종교관련종사자가 본인 소유하거나 본인명의로 임차한 차량을 직접 운전하여 소속 종교단체의 종교관련종사자로서의 활동에 이용하고 소요된 실제 여비 대신에 해당 종교단체의 규칙 등에 정하여진 지급기준에 따라 받는 금액 중 월 20만원 이내의 금액을 포함)
3. 종교관련종사자가 소속 종교단체의 규약 또는 소속 종교단체의 의결기구의 의결·승인 등을 통하여 결정된 지급 기준에 따라 종교 활동을 위하여 통상적으로 사용할 목적으로 지급받은 금액 및 물품
4. 종교관련종사자가 천재·지변이나 그 밖의 재해로 인하여 받는 지급액

▣ **비과세되는 기타소득 중 대통령령이 정하는 상금과 부상**(영 §18)

1. 「대한민국학술원법」에 의한 학술원상 또는 「대한민국예술원법」에 의한 예술원상의 수상자가 받는 상금과 부상
2. 노벨상 또는 외국정부·국제기관·국제단체 기타 외국의 단체나 기금으로부터 받는 상의 수상자가 받는 상금과 부상
3. 「문화예술진흥법」에 따른 대한민국 문화예술상과 같은 법에 따른 한국문화예술위원회가 문화예술진흥기금으로 수여하는 상의 수상자가 받는 상금과 부상
4. 대한민국 미술대전의 수상작품에 대하여 수상자가 받는 상금과 부상
5. 「국민체육진흥법」에 의한 체육상의 수상자가 받는 상금과 부상
6. 과학기술정보통신부가 개최하는 과학전람회의 수상작품에 대하여 수상자가 받는 상금과 부상
7. 특별법에 의하여 설립된 법인이 관계중앙행정기관의 장의 승인을 얻어 수여하는 상의 수상자가 받는 상금과 부상
8. 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 의하여 품질명장으로 선정된 자(분임을 포함한다)가 받는 상금과 부상
9. 직장새마을운동·산업재해예방운동등 정부시책의 추진실적에 따라 중앙행정기관장 이상의 표창을 받은 종업원이나 관계중앙행정기관의 장이 인정하는 국내외 기능경기대회에 입상한 종업원이 그 표창 또는 입상과 관련하여 사용자로부터 받는 상금중 1인당 15만원이내의 금액
10. 「국민 제안 규정」 또는 「공무원 제안 규정」에 따라 채택된 제안의 제안자가 받는 부상
11. 「국세기본법」 제84조의2에 따른 포상금 등 법규의 준수 및 사회질서의 유지를 위하여 신고 또는 고발한 사람이 관련 법령에서 정하는 바에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 받는 포상금 또는 보상금
12. 경찰청장이 정하는 바에 따라 범죄 신고자가 받는 보상금
13. 제1호부터 제12호까지의 규정에 따른 상금과 부상 외에 국가 또는 지방자치단체로부터 받는 상금과 부상

3. 기타소득의 수입시기 (영 §50①)

가. 광업권・어업권・양식업권・산업재산권 및 산업정보, 산업상비밀, 상표권・영업권(점포임차권 포함), 토사석의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발・이용권 기타 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하고 그 대가로 받는 금품

⇒ 그 대금을 청산한 날, 자산을 인도한 날 또는 사용・수익일 중 빠른 날

* 광업권 등을 대여한 경우에는 그 지급을 받은 날을 수입시기로 함

- 다만, 대금을 청산하기 전에 자산을 인도 또는 사용・수익하였으나 대금이 확정되지 아니한 경우에는 그 대금의 지급일로 본다(영 §50①1)

나. 법 제21조 제1항 제10호의 소득 중 계약금이 위약금・배상금으로 대체되는 경우의 기타소득 ⇒ 계약의 위약 또는 해약이 확정된 날

다. 법인세법 제67조의 규정에 의하여 기타소득으로 처분된 소득

⇒ 그 법인의 해당 사업연도의 결산확정일

라. 연금보험료 세액공제를 받은 금액 및 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액을 그 소득의 성격에도 불구하고 연금외수령한 소득 ⇒ 연금외수령한 날

마. 그 밖의 기타소득 ⇒ 그 지급을 받은 날

4. 기타소득금액의 계산

기타소득금액 = 총수입금액 - 필요경비

가. 필요경비에 산입할 금액 (법 §37, 영§87)

(1) 승마투표권・승자투표권・소싸움경기권・체육진흥투표권의 구매자에게 지급하는 환급금에 대한 필요경비

- 그 구매자가 구입한 적중된 투표권의 단위투표금액

(2) 슬롯머신(비디오게임 포함) 및 투전기, 그 밖에 이와 유사한 기구를 이용하는 행위에 참가하여 받는 당첨금품등에 대한 필요경비
- 당첨당시에 슬롯머신 등에 투입한 금액

(3) 가상자산소득에 대해서는 그 양도되는 가상자산의 실제 취득가액과 부대비용을 필요경비로 한다.(2027.1.1. 이후부터 시행 예정)

(4) 거주자가 받은 금액의 80%를 필요경비로 인정하는 기타소득
다만, 실제 소요된 필요경비가 100분의 80에 상당하는 금액을 초과하면 그 초과하는 금액도 필요경비에 산입한다.
① 공익법인이 주무관청의 승인을 얻어 시상하는 상금 및 부상
② 다수가 순위 경쟁하는 대회에서 입상자가 받는 상금과 부상
③ 계약의 위약·해약으로 인하여 받는 위약금과 배상금 중 주택입주지체상금

(5) 거주자가 받은 금액의 60%를 필요경비로 인정하는 기타소득
* 2018.4.1.~12.31.까지 발생한 소득 : 70%, 2018.3.31.이전 발생한 소득 : 80%

다만, 실제 소요된 필요경비가 100분의 60(70, 80)에 상당하는 금액을 초과하면 그 초과하는 금액도 필요경비에 산입한다.
① 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석(土砂石)의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품
② 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 통신판매중개를 하는 자를 통하여 물품 또는 장소를 대여하고 연간 수입금액 500만원 이하의 사용료로서 받은 금품 (2018년 이전에는 사업소득으로 과세되어 실제 소요된 필요경비만 인정)
③ 공익사업과 관련하여 지역권·지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함)을 설정하거나 대여함으로써 발생하는 소득
④ 문예·학술·미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품(「신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률」에 따른 정기간행물에 게재하는 삽화 및 만화와 우리나라의 창작품 또는 고전을 외국어로 번역하거나 국역하는 것을 포함한다)에 대한 원작자로서 받는 소득으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것

- 원고료
- 저작권사용료인 인세(印稅)
- 미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품에 대하여 받는 대가

⑤ 아래의 인적용역(④, 재산권에 관한 알선수수료, 사례금은 제외)을 일시적으로 제공하고 받는 대가

- 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 대가를 받는 용역
- 라디오·텔레비전방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기의 심사 등을 하고 보수 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역
- 변호사, 공인회계사, 세무사, 건축사, 측량사, 변리사, 그 밖에 전문적 지식 또는 특별한 기능을 가진 자가 그 지식 또는 기능을 활용하여 보수 또는 그 밖의 대가를 받고 제공하는 용역
- 그 밖에 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

(6) 대통령령으로 정하는 서화(書畵)·골동품의 양도로 발생하는 소득

① 거주자가 받은 금액이 1억원 이하인 경우 : 받은 금액의 100분의 90

② 거주자가 받은 금액이 1억원을 초과하는 경우 : 9천만원 + 거주자가 받은 금액에서 1억원을 뺀 금액의 100분의 80(단, 서화·골동품의 보유기간이 10년 이상인 경우에는 100분의 90)

- 다만, 실제 소요된 필요경비가 80%(또는 90%) 상당액을 초과하면 그 초과하는 금액도 필요경비에 산입한다.

(7) 종교인소득에 대해서는 종교관련종사자가 받은 금액(비과세소득금액을 제외한다) 중 다음의 금액을 필요경비로 한다. 다만, 실제 소요된 필요경비가 다음의 금액을 초과하면 그 초과하는 금액도 필요경비에 산입한다.

종교인소득(받은 금액)	필요경비
2천만원 이하	받은 금액의 80%
2천만원 초과 4천만원 이하	1,600만원+(2천만원을 초과하는 금액의 50%)
4천만원 초과 6천만원 이하	2,600만원+(4천만원을 초과하는 금액의 30%)
6천만원 초과	3,200만원+(6천만원을 초과하는 금액의 20%)

(8) 위 (1) 내지 (7)이 적용되지 않는 경우의 필요경비
- 해당 과세기간의 총수입금액에 대응하는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것의 합계액을 필요경비에 산입함

(9) 해당 과세기간 전의 총수입금액에 대응하는 비용으로서 그 과세기간에 확정된 것에 대하여는 그 과세기간 전에 필요경비로 계상하지 아니한 것만 그 과세기간의 필요경비로 본다.

(10) 기타소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입하지 아니하는 금액에 관하여는 사업소득금액 계산시의 필요경비 불산입규정을 준용한다.

5. 기타소득에 대한 과세방법

(1) 종합과세

기타소득은 지급하는 자가 기타소득금액의 20% 세율로 소득세를 원천징수하고 종합소득에 합산하여 과세함이 원칙이다.

다만, 기타소득금액의 연간 합계액이 300만원 이하이면서 원천징수된 소득(아래의 당연 분리과세가 적용되는 소득은 제외)은 분리과세 또는 종합과세를 거주자가 선택 할 수 있다(법 §14③8호 가목).

(2) 분리과세 (법 §14③ 8호)

① 복권 및 복권기금법 제2조에 규정된 복권 당첨금

② 승마투표권·승자투표권·소싸움경기투표권·체육진흥투표권의 구매자가 받는 환급금

③ 슬롯머신 및 투전기 등을 이용하는 행위에 참가하여 받는 당첨금품 · 배당금품 등

④ 법 제21조 제1항 제21호에 따른 연금계좌에서 연금외수령한 소득

- 연금계좌세액공제를 받은 금액과 연금계좌운용실적에 따라 증가된 금액을 연금외수령한 소득
- 연금계좌에서 연금외수령하는 소득 중 '사망 등 부득이한 사유'로 받는 소득은 종전에는 기타소득에 해당하였으나, 2015년 이후 분부터는 연금소득으로 분리과세함(법§14 ③ 9호 나목)

부득이한 사유(영 §20의2①)

- 천재지변, 연금계좌가입자의 사망 또는 해외이주
- 연금계좌 가입자 또는 그 부양가족(소득세법 제50조에 따른 기본공제대상이 되는 사람으로 한정하되, 이 경우 소득의 제한은 받지 아니함)이 질병·부상에 따라 3개월 이상의 요양이 필요한 경우. 이 경우 다음의 합계금액 이내로 한정한다.
  ① 다음의 합계액(규칙 §11의2)
  ㉮ 세액공제대상 의료비와 간병인 비용
  ㉯ 가입자 본인 휴직 또는 휴업 월수(1개월 미만의 기간은 1개월로 봄)×150만원
  ② 200만원
- 연금계좌 가입자가 파산 선고 또는 개인회생절차개시의 결정을 받은 경우
- 연금계좌 취급기관의 영업정지, 영업 인·허가의 취소, 해산 또는 파산

⑤ 서화·골동품의 양도로 인한 소득

▣ **기타소득 분리과세 원천징수세율**(법 §129①6호)

가. 위 ①~③의 소득에 대해서는 소득금액이 3억원을 초과하는 경우 그 초과 분에 대해 30%의 세율(3억원 미만은 20%)로 원천징수하고 분리과세

나. 위 ④의 소득에 대해서는 15%, ⑤의 소득에 대해서는 기타소득금액에 대해 20%의 세율로 원천징수 분리과세

다. 그 밖의 기타 소득에 대해서는 20% 세율 적용

(3) 원천징수 면제(법 §127① 6호)

① 위약금 · 배상금(계약금이 위약금 · 배상금으로 대체되는 경우만 해당)

- 원천징수 대상에서 제외되나 선택적 분리과세 대상

* 원천징수 대상에서 제외되므로 분리과세를 선택하는 경우에도 종합소득세 확정신고 대상임(법 §70②)

※ 2020년 1월 1일 이후 발생하는 소득분부터 종업원등 또는 대학교직원이 근로와 관계없거나 퇴직후 지급받는 직물발명보상금과 계약금이 대체된 위약금, 배상금도 선택적 분리과세 대상에 포함됨.

② 뇌물, 알선수재 및 배임수재에 의하여 받는 금품

- 원천징수 대상에서 제외되고 무조건 종합과세 (법 §127① 6호)

▣ **봉사료 수입금액**(법 §129①8호, 영 §184의2)

사업자(법인 포함)가 다음 어느 하나에 해당하는 용역을 제공하고 그 공급가액과 함께 봉사료를 구분하여 적은 경우로서, 해당 봉사료가 공급가액의 20%를 초과하는 경우에는 용역을 제공하는 자에게 봉사료를 지급할 때 5%를 원천징수하여야 한다.

1. 음식, 숙박용역
2. 안마시술소, 이용원, 스포츠맛사지업소 및 그 밖에 이와 유사한 장소에서 제공하는 용역
3. 「개별소비세법」 제1조제4항의 규정에 의한 과세유흥장소에서 제공하는 용역

(4) 종교인 소득에 대한 과세

가. 종교인소득에 대한 원천징수

원천징수의무자가 소득세를 원천징수할 때 종교인소득에 대해서는 별표 3 의4의 종교인소득 간이세액표 해당란의 세액을 기준으로 원천징수한다.

○ 종교인소득에 대한 원천징수 특례 (법§155의6)

종교인소득을 지급하는 자는 소득세를 원천징수하지 아니할 수 있으며, 이 경우에는 종교인소득을 지급받은 자가 종합소득과세표준을 신고하여야 한다.

나. 종교인소득에 대한 연말정산 등

1) 종교인소득을 지급하고 그 소득세를 원천징수하는 자는 해당 과세기간의 다음 연도 2월분의 종교인소득을 지급할 때(2월분의 종교인소득을 2월 말일까지 지급

하지 아니하거나 2월분의 종교인소득이 없는 경우에는 2월 말일) 또는 해당 종교관련종사자와의 소속관계가 종료되는 달의 종교인소득을 지급할 때 해당 과세기간의 종교인소득에 대하여 사업소득의 연말정산의 예에 따라 계산한 소득세액을 원천징수한다.(법 §145의3)

2) 연말정산 방법에 따른 원천징수 절차(영 §202의4)

종교인소득에 필요경비를 공제하고 종합소득공제 (기본공제, 추가공제, 연금보험료공제)를 적용한 금액을 종합소득과세표준으로 하여 종합소득산출세액을 계산하고, 그 산출세액에서 세액공제 (자녀세액공제, 연금계좌세액공제, 기부금세액공제 등)를 적용한 후 해당 과세기간에 이미 원천징수하여 납부한 소득세를 공제하고 남은 금액에 대해 원천징수한다.

6. 기타소득에 대한 과세최저한

○ 다음의 기타소득에 대하여는 소득세를 과세하지 아니함(법 §84)

(1) 승마투표권・승자투표권・소싸움경기투표권・체육진흥투표권의 구매자가 받는 환급금으로서 투표권의 권면에 표시된 금액의 합계액이 10만원 이하이고, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

① 적중한 개별투표당 환급금이 10만원 이하인 경우

② 단위투표금액당 환급금이 단위투표금액의 100배 이하이면서 적중한 개별투표당 환급금이 200만원 이하인 경우

(2) 제14조제3항제8호라목에 따른 복권 당첨금(복권당첨금을 복권 및 복권 기금법령에 따라 분할하여 지급받는 경우에는 분할하여 지급받는 금액의 합계액을 말한다) 또는 제21조제1항제14호에 따른 당첨금품(슬롯머신 및 투전기 등에 대한 당첨금품)등이 건별로 200만원 이하인 경우

(3) 해당 과세기간의 가상자산소득금액이 250만원 이하인 경우(2027년부터 시행)

(4) 위 외의 기타소득금액(법 제21조 제1항 제21호에 따른 연금계좌에서 연금외 수령한 기타소득금액은 제외한다)이 매건 마다 5만원 이하인 때

기본통칙

❍ **원고료에 대한 소득구분(통칙21-0…4)**

사원이 업무와 관계없이 독립된 자격에 의하여 사내에서 발행하는 사보 등에 원고를 게재하고 받는 대가는 법 제21조 제1항 제15호 가목의 규정에 의한 기타소득에 해당한다.

❍ **과세최저한의 경우 원천징수이행상황신고 등(집행기준84-0-2)**

① 과세최저한으로 소득세가 과세되지 않은 소득을 지급할 때는 원천징수를 하지 않는 것이나, 원천징수이행상황신고서에는 원천징수하여 납부할 세액이 없는 자에 대한 것도 포함하여 신고해야 한다.

② 과세최저한으로 소득세가 과세되지 않은 기타소득은 지급명세서 제출의무가 면제되나, 「소득세법」 제21조 제1항 제15호(일시적 문예창작소득) 및 제19호(일시적 인적용역소득)의 기타소득은 지급명세서 제출의무가 면제되지 않는다.

해석사례

❍ **종합과세된 기타소득에 대해 과세표준확정신고 이후 분리과세로 변경이 가능한지 (소득세과-524, 2009.04.09.)**

【질의】

거주자가 300만원 미만의 기타소득금액을 종합소득과세표준에 합산하여 신고·납부함.

- 이 경우 종합소득세 확정신고한 기타소득을 분리과세로 변경하여 경정청구를 통해 소득세를 환급받은 수 있는지 여부

【회신】

거주자가 기타소득금액이 300만원 이하인 소득으로서 소득세법 제127조에 따라 원천징수된 소득을 종합소득과세표준의 계산에 있어 합산하여 신고한 경우에는 경정청구에 의하여 원천징수 분리과세 방법으로 변경할 수 없는 것임

사례 기타소득금액(종합소득금액)의 계산 (2026년 귀속)

〈자료〉 2026년 귀속 종합소득에 합산될 기타소득금액과 원천징수세액은?
단, 원천징수는 적법하게 이루어졌으며, 모든 금액은 원천징수세액을 차감하기 전 금액이며 별도 언급이 없는 경우 필요경비가 확인되지 않음

① 공익사업관련 지상권 양도대가 : 12,000,000원 (입증된 필요경비 10,000,000원)
② 업무와 관계없이 1일 외부 특강을 하고 받은 금액 : 5,000,000원
③ 업무와 관계없이 사보에 원고를 게재하고 받은 원고료 : 3,000,000원
④ 2026사업연도의 법인세 신고시 기타소득으로 처분된 금액 : 4,000,000원
(결산확정일 : 2027.03.25.)
⑤ 미술품 양도가액 : 70,000,000원(취득 30,000,000원, 8년 보유, 원작자 사망)
⑥ 父로부터 상속받은 저작권의 양도소득 : 3,000,000원
⑦ 교통사고 피해보상금 : 12,000,000원
⑧ 알선수재로 받은 금품 : 10,000,000원
⑨ 주택 임대업자가 계약을 해약함에 따라 지급받은 위약금 : 5,000,000원
⑩ 세입자가 계약을 해약함에 따라, 계약금이 위약금으로 대체된 금액 : 4,000,000원(해약이 확정된 날 2026.2.1.)
⑪ 광업권을 60,000,000원에 대여하면서 다음과 같은 계약하고 대금을 지급받았다.
(계약일자 : 2025.11.01. 사용수익일자 : 2025.11.02. 대금지급일자 : 2026.2.10.)
⑫ 기계장치와 함께 영업권을 양도하고 받은 소득 : 20,000,000원
⑬ 스포츠토토 당첨금 2,000,000 [취득 : 10매, 10,000원, 그 중 1매 당첨]
⑭ 사적 연금계좌에서 연금 수령 : 2,000,000원
⑮ 주택입주지체상금 수령액 : 2,500,000원
⑯ 근무 중 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사함으로써 발생한 이익 : 30,000,000원
⑰ 직무발명보상금 수령 : 9,000,000원 (퇴직일 2026.12.1.)
(수령일자 : 2026.6.30. 3,000,000원, 2026.12.31. 6,000,000원)
⑱ 공익법인으로부터 받은 상금(주무관청 승인됨) : 10,000,000원
⑲ 범죄를 신고하고 경찰청장으로부터 받은 상금 : 5,000,000원
⑳ 통신판매중개를 하는 자를 통하여 장소를 대여하고 받은 사용료 : 5,000,000원

〈답〉

- 종합소득금액에 합산될 기타소득금액 : 93,700,000원
  (10,000,000원 + 4,000,000원 + 79,700,000원)
- 총 원천징수세액 : 17,340,000원
- 종합소득세액에서 기납부세액으로 공제할 원천징수세액 : 15,940,000원

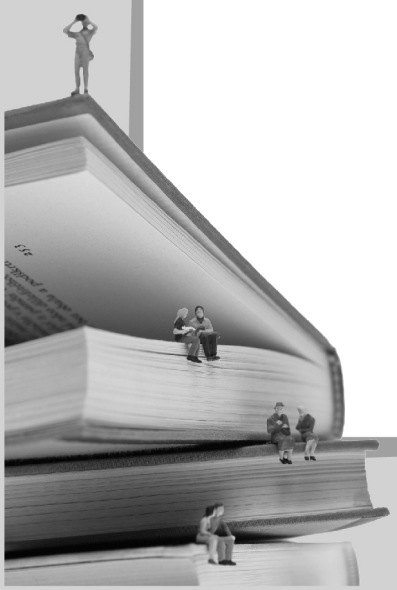
구분	수입금액	필요경비	소득금액					
			비과세	무조건 분리과세	과세 최저한	무조건 종합과세	원천징수 없음	조건부 과제
						뇌물 등	계약금의 위약금 대체액	
지상권 양도	12,000000	양도소득						
특강료	5,000,000	3,000,000						2,000,000
사보 원고료	3,000,000	1,800,000						1,200,000
기타처분 소득	4,000,000	2025년 귀속						
미술품 양도	70,000,000	63,000,000		7,000,000				
저작권 양도	3,000,000							3,000,000
교통사고보상금	12,000,000		12,000,000					
알선수재	10,000,000					10,000,000		
위약금(임대업자)	5,000,000							5,000,000
위약금대체액	4,000,000						4,000,000	
광업권 대여	60,000,000	36,000,000						24,000,000
영업권	20,000,000	12,000,000						8,000,000
스포츠토토	2,000,000	1,000			1,999,000			
연금수령	2,000,000	연금소득						
주택입주지체상금	2,500,000	2,000,000						500,000
주식매수선택권	30,000,000							30,000,000
직무발명보상금	9,000,000		7,000,000					2,000,000
공익법인 상금	10,000,000	8,000,000						2,000,000
범죄신고 상금	5,000,000		5,000,000					
통신중개 사용료	5,000,000	3,000,000						2,000,000
계	273,500,000	128,801,000	24,000,000	7,000,000	1,999,000	10,000,000	4,000,000	79,700,000
원천징수세액				1,400,000				15,940,000

국세공무원교육원

제 3 편

사업소득의 필요경비 계산

제1장 | 필요경비의 계산 ····· 206
제2장 | 충당금의 필요경비 계산 ····· 233
제3장 | 재고자산 및 외화자산·부채의 평가 ····· 249
제4장 | 감가상각비 ····· 255
제5장 | 기부금의 필요경비 계산 ····· 276
제6장 | 접대비의 필요경비 계산 ····· 292



제1장 필요경비의 계산

1. 필요경비의 개요

가. 의의

필요경비란 총수입금액을 얻기 위하여 소요된 비용의 합계액을 말하며 사업소득금액은 총수입금액에서 이에 대응하는 필요경비를 공제하여 계산한다.

* 이자・배당소득은 원칙적으로 필요경비를 인정하지 않으며, 근로・연금소득은 실제 필요경비를 인정하지 않고 법정경비만 일괄 공제함

나. 필요경비의 귀속연도

거주자의 각 과세기간 총수입금액 및 필요경비의 귀속연도는 총수입금액과 필요경비가 확정된 날이 속하는 과세기간으로 한다(법 §39①).

또한 각 과세기간의 소득금액을 계산할 때 총수입금액 및 필요경비의 귀속연도와 자산・부채의 취득 및 평가에 대하여 일반적으로 공정・타당하다고 인정되는 기업회계의 기준을 적용하거나 관행을 계속 적용하여 온 경우에는 소득세법 및 조세특례제한법에서 달리 규정하고 있는 경우 외에는 그 기업회계의 기준 또는 관행에 따른다(법 §39⑤).

다. 결산조정과 신고조정

(1) 결산조정 : 사업자가 필요경비 등을 장부에 계상하여 결산서에 반영하는 것을 말한다. 감가상각비, 대손충당금, 퇴직급여충당금, 매출채권의 대손금(소멸시효 완성 등은 제외) 등이 결산조정사항에 해당된다.

(2) 신고조정 : 결산상 회계처리하지 못한 경우 신고시에 조정계산서에 계상하는 것을 말한다. 결산조정사항 이외의 항목은 신고조정사항에 해당한다.

2. 필요경비의 범위

가. 필요경비에 산입할 금액

해당 과세기간의 총수입금액에 대응하는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것의 합계액으로 한다(법 §27 ①).

이 경우 해당 과세기간 전의 총수입금액에 대응하는 비용으로서 그 과세기간에 확정된 것에 대해서는 그 과세기간 전에 필요경비로 계상하지 아니한 것만 그 과세기간의 필요경비로 본다(법 §27②).

* 소득세법은 조세정책적인 측면에서 필요경비산입 사항과 필요경비불산입 사항을 열거하는 방식으로 그 적용범위를 구체적으로 규정

나. 필요경비의 지출증명서류 수취에 대한 일반원칙 (법 §160의2②)

○ 사업소득금액을 계산할 때 필요경비를 계산하려는 경우에는 그 비용의 지출에 대한 증명서류를 받아 이를 확정신고기간 종료일부터 5년간 보관하여야 한다.
- 다만, 각 과세기간의 개시일 5년 전에 발생한 결손금을 공제받은 자는 해당 결손금이 발생한 과세기간의 증명서류를 공제받은 과세기간의 다음다음 연도 5월 31일까지 보관하여야 한다.

○ 사업소득이 있는 자가 사업과 관련하여 사업자(법인 포함)로부터 재화 또는 용역을 공급받는 경우 다음의 증명서류 수취(이하 '법정증명서류')를 원칙으로 함
- 세금계산서, 계산서
- 신용카드매출전표(직불카드와 외국에서 발행된 신용카드 및 기명식선불 카드, 직불전자지급수단, 기명식선불전자지급수단 또는 기명식전자화폐, 현금영수증 포함)

• 무기명 선불카드의 경우 실제 사용자가 최초로 사용하기 전에 해당 무기명 선불카드를 발행한 신용카드업자에게 주민등록번호, 무기명선불카드번호를 등록하여 사용자인증을 받은 것은 증명서류로 인정함(2007.2.8.신설)

* 아래의 자료를 보관하고 있는 경우에는 신용카드매출전표 및 현금영수증을 수취하여 보관하고 있는 것으로 본다.

・ 신용카드업자로부터 교부받은 "신용카드 및 기명식선불카드・선불카드・현금영수증의 월별이용대금명세서"

・ 신용카드업자로부터 전송받아 전사적자원관리시스템에 보관하고 있는 신용카드・직불카드 및 기명식선불카드・현금영수증의 거래정보

➜ 사업자(소규모 사업자 및 소득금액 추계자 제외)가 세금계산서 등 정규증빙서류를 수취하지 않은 경우 수취하지 않은 금액에 대하여 2%의 증명서류수취불성실가산세 적용

○ 다음의 경우 위의 법정증빙서류 수취가 면제됨

(1) 법정증명서류 수취의 면제(영 §208의2①)

① 거래 건당 금액이 3만원(부가가치세 포함) 이하인 경우

② 거래상대방이 읍・면 지역에 소재하는 간이과세자로서 신용카드가맹점이 아닌 경우

③ 금융・보험용역을 제공받은 경우

④ 국내사업장이 없는 비거주자・외국법인과의 거래

⑤ 농어민(한국표준산업분류에 따른 농업 중 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 임업 또는 어업에 종사하는 자를 말하며, 법인제외)과의 직접거래

⑥ 국가・지방자치단체 또는 지방자치단체조합과의 거래

⑦ 비영리법인(비영리외국법인 포함하며, 수익사업 관련부분 제외)과의 거래

⑧ 원천징수대상 사업소득자와의 거래(원천징수한 경우에 한함)

⑨ 기타 기획재정부령(규칙 §95의3)이 정하는 경우

(2) 기획재정부령이 정하는 경우 법정증명서류 수취의 면제(규칙 §95의3)

① 부가가치세법 제10조의 규정에 의하여 재화의 공급으로 보지 아니하는 사업의 양도에 의하여 재화를 공급받는 경우

② 부가가치세법 제26조 제1항 제8호의 규정에 의한 방송용역을 제공받은 경우

③ 「전기통신사업법」에 의한 전기통신사업자로부터 전기통신역무를 제공받는 경우. 다만, 통신판매업자가 부가통신사업자로부터 부가통신역무를 제공받는 경우 제외.

④ 국외에서 재화 또는 용역을 공급받은 경우(세관장이 세금계산서 또는 계산서를 교부한 경우는 제외)

⑤ 공매·경매 또는 수용에 의하여 재화를 제공받은 경우
⑥ 토지 또는 주택을 구입하거나 주택의 임대업을 영위하는 자(법인 제외)로부터 주택임대용역을 공급받은 경우
⑦ 택시운송용역을 제공받은 경우
⑧ 건물(토지를 함께 공급받은 경우에는 해당 토지를 포함하며, 주택 제외)을 구입하는 경우로서 거래내용이 확인되는 매매계약서 사본을 과세표준 확정신고서에 첨부하여 납세지관할세무서장에게 제출하는 경우
⑨ 항공기의 항행용역을 제공받은 경우
⑩ 부동산임대 용역을 제공받은 경우로서 부가가치세법시행령 제65조 제1항의 규정을 적용받는 전세금 또는 임대보증금에 대한 부가가치세액을 임차인이 부담하는 경우
⑪ 재화공급계약·용역제공계약 등에 의하여 확정된 대가의 지급지연으로 인하여 연체이자를 지급하는 경우
⑫ 유료도로를 이용하고 통행료를 지급하는 경우
⑬ 다음에 해당하는 경우로서 공급받은 재화 또는 용역의 거래금액을 「금융실명거래 및 비밀보장에관한법률」에 의한 금융기관을 통하여 지급한 경우로서 과세표준확정신고서에 송금한 사실을 기재한 경비 등의 송금명세서를 첨부하여 납세지관할세무서장에게 제출하는 경우
  - 부가가치세법 제61조를 적용받는 간이과세자로부터 부동산임대 용역을 제공받은 경우
  - 임가공용역을 제공받은 경우(법인과의 거래는 제외)
  - 운수업을 영위하는 자(간이과세자에 한함)가 제공하는 운수용역을 공급 받은 경우(⑦ 택시운송용역을 제공 받는 경우 제외)
  - 간이과세자로부터 「조세특례제한법시행령」 제110조 제4항 각호에서 규정하는 재활용폐자원 등 또는 「자원의 절약과 재활용촉진에관한법률」 제2조 제2호에서 규정하는 재활용가능자원(동법률시행규칙 별표1의 제1호 내지 제9호의 1에 해당하는 것에 한한다)을 공급받는 경우
  - 광업권, 어업권, 산업재산권, 산업정보, 산업상비밀, 상표권, 영업권, 토사석채취허가에 따른 권리, 지하수개발·이용권 그밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 공급받는 경우

- 「부가가치세법시행령」 제32조 제2항에 따라 영세율이 적용되는 「항공법」에 의한 상업서류송달 용역을 제공받는 경우
- 「공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법률」에 의한 중개업자에게 수수료를 지급하는 경우
- 기타 국세청장이 정하여 고시하는 경우
  - ▸지출증빙서류의 수취특례거래 고시(국세청 고시 제2015-59호, 2015.9.30.)
    ① 인터넷, PC통신 및 TV홈쇼핑을 통하여 재화 또는 용역을 공급받는 경우
    ② 우편송달에 의한 주문판매를 통하여 재화를 공급받는 경우

다. 필요경비 해당 비용 (영 §55①)

(1) 매출원가

- 판매한 상품 또는 제품에 대한 원료의 매입가격(매입에누리 및 매입할인액 제외)과 그 부대비용. 이 때, 사업용외의 목적으로 매입한 것을 사업용으로 사용한 것은 당초에 매입한 때의 매입가액 등으로 한다.

통칙・예규

○ **매출미계상분에 대한 소득금액계산(통칙 24-51…8)**
사업자가 판매된 상품을 총수입금액에 산입하지 아니하고 재고자산으로 계상한 때에는 그 판매가격을 총수입금액에 산입하고 판매된 상품의 재고자산가액을 필요경비에 산입한다.

(2) 판매관련 부대비용

- 판매한 상품 또는 제품의 보관료, 포장비, 운반비, 판매장려금 및 판매수당 등 판매와 관련한 부대비용(판매장려금 및 판매수당의 경우 사전약정 없이 지급하는 경우를 포함한다)

(3) 부동산의 양도당시의 장부가액(건물건설업과 부동산개발 및 공급업)

- 이 경우에 사업용 이외의 목적으로 취득한 부동산을 사업용으로 사용한 것은 해당 사업자가 당초에 취득한 때의 영 제89조의 규정을 준용하여 계산한 취득가액을 장부가액으로 함

(4) 임업의 경비

- 종묘 및 비료의 매입비, 식림비, 관리비, 벌채비, 설비비, 개량비, 임목의 매도경비

(5) 양잠업의 경비

- 매입비, 사양비, 관리비, 설비비, 개량비, 매도경비

(6) 가축 및 가금비

- 종란비, 출산비, 사양비, 설비비, 개량비, 매도경비

(7) 종업원의 급여

- 종업원에는 해당 사업자의 사업에 직접 종사하고 있는 그 사업자의 배우자 또는 부양가족을 포함함(규칙 §24①)
- 종업원의 출산 또는 양육 지원을 위해 해당 종업원에게 공통적으로 적용되는 지급기준에 따라 지급하는 금액도 필요경비에 포함

통칙 27-55…3

○ **사업주 급료의 필요경비불산입**

개인기업체의 사업주에 대한 급료는 소득금액계산상 필요경비에 산입하지 아니한다.
이 경우 공동사업자도 또한 같다.

(8) 사업용 자산에 대한 비용

① 사업용자산(그 사업에 속하는 일부 유휴시설을 포함)의 현상유지를 위한 수선비, 그 관리비와 유지비, 사업용 자산에 대한 임차료, 사업용 자산의 손해보험료

통칙 27-55…10

○ **장기손해보험계약에 관련된 보험료의 필요경비산입 범위**

사업자가 보험기간 만료 후에 만기 반환금을 지급하겠다는 뜻의 약정이 있는 손해보험에 대한 보험료를 지급한 경우에는 적립보험료에 상당하는 부분의 금액은 자산으로 처리하고 기타 부분의 금액은 이를 기간의 경과에 따라 필요경비에 산입한다

(9) 복식부기의무자의 사업용 유형자산의 양도 당시 장부가액

- 복식부기의무자가 사업용 유형자산의 양도가액을 총수입금액에 산입한 경우 해당 사업용 유형자산의 양도 당시 장부가액(업무용승용차 관련 감가상각비 중 업무사용금액에 해당하지 아니하는 금액이 있는 경우에는 그 금액을 차감한 금액을 말함)[영 §55①7의2, 2018.2. 개정]

(10) 사업과 관련이 있는 제세공과금

- 제세공과금이란 법률이나 규정 등에 의하여 부담하는 조세와 공과금을 말함

▣ 조세의 필요경비 산입

1. 필요경비에 산입되는 조세 :
   증권거래세, 인지세, 재산세, 자동차세, 사업장균등분주민세, 종합부동산세
2. 필요경비에 산입되지 않는 조세 :
   소득세, 부가가치세매입세액, 개별소비세, 주세, 교통·에너지·환경세, 지방소득세, 소득세에 대한 농어촌특별세, 의무불이행에 따른 가산세
   * 간이과세자의 부가가치세 납부세액 필요경비 산입함
3. 자산의 취득원가에 가산되는 조세 :
   취득세, 등록세, 원료 등의 매입(수입)관련 관세, 공제하지 아니하는 부가가치세 매입세액(비영업용소형승용자동차 등)

▣ 공과금의 필요경비 산입

1. 사업에 관련이 있는 것으로서 그 연도에 납부할 것이 확정된 공과금
   (상공회의소 회비, 국민연금보험료 사용자 부담금, 폐기물처리부담금 등)
2. 다만 다음에 해당하는 공과금은 필요경비에 산입하지 아니함
   ① 법령에 의하여 의무적으로 납부하는 것이 아닌 것(임의 출연금 등)
   ② 법령에 의한 의무불이행 또는 금지·제한 등의 위반에 대한 제재로서 부과되는 것(폐수배출부담금 등)

기본통칙

❍ **보험목적으로 지급한 공제회비 필요경비 산입(통칙27-55…13)**

사업자가 임의로 조직한 공제회 등에 보험목적으로 지급한 금액은「보험업법」에 의한 보험료에 해당하지 아니하므로 필요경비에 산입하지 아니한다.

다만, 주무부장관의 허가를 받은 공제회에 지급한 금액으로서 만기 또는 해약시 납입금을 반환받지 아니하는 경우 동 지급액은 지급일이 속하는 과세기간의 필요경비에 산입한다.

❍ **임차건물 등을 보험에 가입한 경우, 보험료 필요경비산입 범위(통칙27-55…11)**

- 임차인이 보험계약자인 임차건물에 대한 보험료는 임차료로 보고 임차자의 필요경비에 산입함. 다만, 임차자가 보험수익자(피보험자)가 된 경우에는 통칙 27-55…10에 의함
- 해당 건물 등의 소유자가 보험계약자 및 보험수익자(피보험자)로 되어 있는 경우에 임차자가 부담한 보험료는 해당 건물 등의 임차료의 추가지급으로 본다.

(11)「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 의하여 공제계약사업주가 건설근로자퇴직공제회에 납부한 공제부금

* 소득세법 시행령(2010.12.30. 제22580호로 개정되기 전의 것) 제55조제1항제10호에 따라 필요경비에 산입한 퇴직보험·신탁의 보험료·부금은 개정규정에 불구하고 총수입금액으로 환입하지 아니하며, 퇴직보험의 보험료 또는 퇴직신탁의 부금의 적립금을 운용함에 따라 발생하는 수익은 필요경비에 산입할 수 있음(부칙 제10조 참조)

(12)「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 사용자가 부담하는 부담금

- 사용자가 확정기여형퇴직연금제도 및 개인형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌에 납부한 부담금은 전액 필요경비 산입하고, 확정급여형퇴직연금제도에 납부한 부담금은 퇴직급여추계액에서 다음의 금액을 순서에 따라 공제한 금액을 한도로 하며 둘이상의 부담금이 있는 경우에는 먼저 계약체결한 것부터 필요경비에 산입한다(영 §55③).

  ① 해당 과세기간 종료일 현재의 퇴직급여충당금

  ② 직전 과세기간 종료일까지 지급한 부담금

- 위의 (12)에 따라 부담금을 필요경비에 산입한 사업자는 다음에 해당하는 경우에는 해당금액을 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세기간의 총수입금액에 산입한다(영 §55⑤).

① 보험계약 또는 신탁계약이 해지되는 경우 : 사업자에 귀속되는 퇴직보험금·신탁금

② 「근로자퇴직급여보장법 시행령」 제24조 각호에 따라 적립금이 사용자에게 귀속되는 경우 : 당해 적립금

통칙 27-55…40

○ **퇴직연금 등에 가입한 사업자의 퇴직금 필요경비산입 범위**

퇴직연금부담금 등을 필요경비에 산입한 사업자의 종업원(확정기여형퇴직연금 및 「근로자퇴직급여보장법」 제25조에 따른 개인퇴직계좌에 가입한 자를 제외한다)이 실지로 퇴직한 경우 필요경비에 산입할 수 있는 퇴직금의 범위액은 퇴직금지급규정에 정한 퇴직금상당액에서 해당 종업원의 퇴직으로 인하여 퇴직연금사업자 등으로부터 수령하였거나 수령할 퇴직연금 등을 먼저 차감하고 그 잔액에서 퇴직급여충당금을 차감한 금액으로 한다.

(13) 「중소기업 인력지원 특별법」 제35조의3 제1호에 따른 중소기업이 부담하는 기여금

(14) 「국민건강보험법」, 「고용보험법」 및 「노인장기요양보험법」에 의하여 사용자로서 부담하는 보험료 또는 부담금

(15) 「국민건강보험법」 및 「노인장기요양보험법」에 의한 직장가입자로서 부담하는 사용자 본인의 보험료

(16) 「국민건강보험법」 및 「노인장기요양보험법」에 따른 지역가입자로서 부담하는 보험료

(17) 「고용보험법」 제2조제1호가목에 따른 예술인 또는 노무제공자나 같은 호 나목에 따른 자영업자가 같은 법에 따라 피보험자로서 부담하는 보험료

* 2024.1.1. 이후 지출분부터 적용

(18) 「산업재해보상보험법」 제91조의15에 따른 노무제공자 또는 같은 법 제124조제1항에 따른 중·소기업 사업주가 같은 법에 따라 피보험자로서 부담하는 보험료

* 2024.1.1. 이후 지출분부터 적용

(19) 단체순수보장성보험과 단체환급부보장성보험의 보험료

- 종업원의 사망·상해 또는 질병을 보험금의 지급사유로 하고 종업원을 피보험

자와 수익자로 하는 보험으로서 만기에 납입보험료를 환급받지 아니하는 단체순수보장성보험의 보험료와 만기에 납입보험료를 초과하지 아니하는 범위 안에서 환급하는 단체환급부 보장성보험의 보험료

(20) 총수입금액을 얻기 위하여 직접 사용된 부채에 대한 지급이자

기본통칙

○ **고정자산 매입대금의 지급지연에 따른 지급이자 처리(통칙27-55…16)**

사업자가 고정자산을 매입함에 있어서 매입가격을 결정한 후 그 대금 중 일부 잔금의 지급지연으로 지급하는 이자상당액은 고정자산의 취득가액에 산입함. 이 경우 그 잔금이 실질적으로 소비대차로 전환된 경우에 지급하는 이자는 이를 각 과세기간의 소득금액계산상 필요경비에 산입함

○ **원자재구입에 따른 지급이자의 처리(통칙27-55…14)**

사업자가 원자재의 구입을 위하여 금융지원을 받았을 경우에 동 자금에 대한 지급이자는 해당 과세기간의 필요경비로 봄. 다만, 영 제89조제2항제2호에 규정하는 연지급수입의 경우에 취득가액과 구분하여 지급이자로 계상한 금액을 제외하고 D/A수입자재에 대한 이자 및 유산스이자는 해당 수입자재의 매입부대비로 함

(21) 사업용 유형자산 및 무형자산의 감가상각비

"Ⅳ. 감가상각비 참조"

(22) 자산의 평가차손

자산의 평가차손은 원칙적으로 필요경비에 산입하지 아니하나, 소득세법상 규정된 자산의 평가차손과 특수한 경우(파손, 부패, 천재지변 및 화재 멸실 등)의 자산감액손실은 예외로 함.

(23) 대손금

- 「법인세법 시행령」 제19조의2제1항제1호부터 제5호까지, 제5호의2, 제6호, 제8호, 제9호, 제9호의2, 제10호 및 제11호의 어느 하나에 해당하는 회수할 수 없는 채권(부가가치세 매출세액의 미수금으로서 회수할 수 없는 것 중 「부가가치세법」 제45조에 따른 대손세액공제를 받지 아니한 것을 포함)은 필요경비로 한다(영 §55②).

▣「법인세법 시행령」 제19조의2【대손금의 손금불산입】

① 법 제19조의2 제1항에서 "대통령령으로 정하는 사유로 회수할 수 없는 채권"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「상법」에 따른 소멸시효가 완성된 외상매출금 및 미수금
2. 「어음법」에 따른 소멸시효가 완성된 어음
3. 「수표법」에 따른 소멸시효가 완성된 수표
4. 「민법」에 따른 소멸시효가 완성된 대여금 및 선급금
5. 채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정 또는 법원의 면책결정에 따라 회수불능으로 확정된 채권

5의2.「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따른 채무조정을 받아 같은 법 제75조의 신용회복지원협약에 따라 면책으로 확정된 채권

6. 「민사집행법」 제102조에 따라 채무자의 재산에 대한 경매가 취소된 압류채권
7. 물품의 수출 또는 외국에서의 용역제공으로 발생한 채권으로서 무역에 관한 법령에 따라 「무역보험법」 제37조에 따른 한국무역보험공사로부터 회수불능으로 확인된 채권
8. 채무자7의 파산, 강제집행, 형의 집행, 사업의 폐지, 사망, 실종 또는 행방불명으로 회수할 수 없는 채권
9. 부도발생일부터 6개월 이상 지난 수표 또는 어음상의 채권 및 외상매출금(중소기업의 외상매출금으로서 부도발생일 이전의 것에 한정한다). 다만, 해당 법인이 채무자의 재산에 대하여 저당권을 설정하고 있는 경우는 제외한다.

9의2. 중소기업의 외상매출금 및 미수금(이하 이 호에서 “외상매출금등”이라 한다)으로서 회수기일이 2년 이상 지난 외상매출금등. 다만, 특수관계인과의 거래로 인하여 발생한 외상매출금등은 제외한다.

10. 재판상 화해 등 확정판결과 같은 효력을 가지는 것으로서 기획재정부령으로 정하는 것에 따라 회수불능으로 확정된 채권
11. 회수기일이 6개월 이상 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하(채무자별 채권가액의 합계액을 기준으로 한다)인 채권

12.~13. (생략)

② (생략)

③ 제1항 각 호의 대손금은 다음 각 호의 어느 하나의 날이 속하는 사업연도의 손금으로 한다.

1. 제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 해당하는 경우에는 해당 사유가 발생한 날
2. 제1호 외의 경우에는 해당 사유가 발생하여 손금으로 계상한 날사표시가 필요 없고, 부동산의 등기 등과 같은 대항요건을 위한 별도 행위 필요 없음

통칙 · 예규

❍ **출자전환된 매출채권의 대손 인정여부(통칙27-55…42)**

① 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정에 따라 외상매출채권이 채무자의 주식으로 출자전환된 경우 해당 매출채권의 장부가액과 출자전환으로 취득한 주식의 시가와의 차액은 대손금으로 필요경비에 산입한다. 〈신설 2019.12.23.〉

② 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정에 따라 출자전환된 주식이 무상감자된 경우 그 감소되는 주식수에 상당하는 금액은 대손금으로 필요경비에 산입하지 않는다 〈신설 2019.12.23.〉

❍ **소멸시효가 완성된 채권의 필요경비 계상시기**

외상매출금 및 미수금으로서 상법상의 소멸시효가 완성되어 회수할 수 없다고 인정되는 채권은 소득세법 제27조와 같은 법 시행령 제55조 및 같은 법 시행규칙 제25조 제1항 제1호에 의하여 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세기간의 필요경비로 하는 것이며, 이 경우 소멸시효 완성일은 각 채권별 소멸시효 기산점으로부터 별도로 계산함(소득46011-253, '99.10.25.)

(24) 장려금 등

- 거래수량 또는 거래금액에 따라 상대편에게 지급하는 장려금 기타 이와 유사한 성질의 금액은 필요경비에 산입
- 사전약정에 의하여 지급하는 경우에는 상품 등을 판매한 날이 속하는 연도에, 약정이 없이 지급하는 경우에는 실제 지급하는 날이 속하는 연도의 필요경비로 함
- 이때 현금 이외의 물품을 지급할 경우 이에 따른 부가가치세 매출세액 상당액은 그 성질에 따라 판매부대비용, 기업업무추진비 등으로 처리함.

(25) 재해손실금

- 매입한 상품 · 제품 · 부동산 및 산림 중 재해로 인하여 멸실한 것의 원가를 그 재해가 발생한 과세기간의 소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입한 경우의 그 원가(영 §55①18)

(26) 종업원을 위하여 직장체육비 · 직장문화비 · 가족계획사업지원비 · 직원회식비 등으로 지출한 금액

(27) 무료진료권에 의한 무료진료의 가액

- 의료업자가 보건복지부장관이 정하는 무료진료권에 의하여 행한 무료진료의 가액(영 §55① 20호)

  * "무료진료의 가액"이라 함은 진료함에 소요된 약품대 등의 필요경비를 말함 (직세1264-3317, 80.12.18.)

(28) 업무과 관련이 있는 해외시찰·훈련비

(29) 특별학급 또는 산업체부설학교의 운영비

- 「초·중등교육법」에 의하여 설치된 근로청소년을 위한 특별학급 또는 산업체 부설 중·고등학교의 운영비

(30) 직장보육시설의 운영비

- 「영유아보육법」에 의하여 설치된 직장어린이집의 운영비

(31) 탐광 등의 비용

- 광물의 탐광을 위한 지질조사·시추 또는 갱도의 굴진을 위하여 지출한 비용과 그 개발비

(32) 광고선전비

- 광고·선전을 목적으로 견본품·달력·수첩·컵·부채 기타 이와 유사한 물품을 불특정다수인에게 기증하기 위하여 지출한 비용
- 특정인에게 기증한 물품(개당 1만원 이하의 물품은 제외)의 경우 연간 3만원 이내의 금액에 한정함

(33) 조합비

- 영업자가 조직한 단체로서 법인이거나 주무관청에 등록된 조합 또는 협회에 지급하는 회비

(34) 종업원의 사망 이후 유족에게 학자금 등 일시적으로 지급하는 금액으로서 종업원 사망 전에 결정되어 종업원에게 공통적으로 적용되는 지급기준에 따라 지급되는 금액

(35) 무상기증 잉여식품가액(영 §55⑥)

- 「식품등 기부 활성화에 관한 법률」 제2조 제1호 및 제1호의2에 따른 식품 및 생활용품의 제조업·도매업 또는 소매업을 경영하는 거주자가 해당 사업에서

발생한 잉여 식품등을 같은 법 제2조제5호에 따른 사업자 또는 그 사업자가 지정하는 자에게 무상으로 기증하는 경우 그 기증한 식품등의 장부가액을 필요경비에 산입(이 경우 그 금액은 기부금에 포함하지 아니함)

(36) 기부금 및 기업업무추진비로서의 일정한도내의 금액

(37) 각종 충당금과 준비금

- 대손충당금, 퇴직급여충당금, 일시상각충당금, 압축기장충당금 등
- 연구 및 인력개발준비금 등 조특법상 준비금

(38) 기타의 필요경비(영 §55①28)

- 위의 필요경비와 유사한 성질의 것으로서 해당 총수입금액에 대응하는 경비
- 여비교통비, 통신비, 수도광열비, 보관비, 운반비, 수수료 및 잡비 등

다. 필요경비 불산입 (영 §33)

거주자가 해당 과세기간에 지급하였거나 지급할 금액 중 다음에 해당하는 것은 사업소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입하지 아니함

(1) 소득세(제57조에 따라 세액공제를 적용하는 경우의 외국소득세액을 포함)와 개인지방소득세

소득세 등의 필요경비 불산입(통칙33-0…1)

다음 각 호에 규정하는 금액은 이를 필요경비에 산입하지 아니함.

1. 거주자가 외국법의 규정에 의하여 외국에서 납부한 소득세와 지방소득세, 가산세 및 부가가치세 매입세액(법 제57조 제1항 제1호의 한도초과액을 포함한다). 다만, 법 제57조 제1항 제2호의 규정에 의하여 필요경비에 산입하는 외국납부세액을 제외한다.
2. 원천징수의무자가 원천징수세액을 징수하지 않고 대신 납부한 원천징수세액
3. 제2차납세의무자로서 납부한 소득세 등

(2) 벌금·과료(통고처분에 의한 금액 포함)와 과태료

벌금·과료 및 과태료의 처리(통칙33-0…2)

① 다음 각 호에 해당하는 것은 법 제33조 제1항 제2호에 따른 벌금·과료와 과태료에 해당하는 것으로 한다.

1. 사업자 또는 그 종업원이「관세법」을 위반하고 지급한 벌과금
2. 업무와 관련하여 발생한 교통사고 벌과금
3.「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」제24조의 규정에 의하여 징수하는 산업재해보상보험료의 가산금
4.「국민건강보험법」제80조에 따른 국민건강보험료의 연체금

② 다음 각호에 규정하는 것은 법 제33조 제1항 제2호에 규정하는 벌금·과료와 과태료에 해당하지 아니하는 것으로 한다.

1. 사계약상의 의무불이행으로 인하여 과하는 지체상금(정부와 납품계약으로 인한 지체상금을 포함하며 구상권행사가 가능한 지체상금을 제외)
2. 보세구역에 장치되어 있는 수출용 원자재가「관세법」상의 장치기간경과로 국고귀속이 확정된 자산의 가액
3. 철도화차 사용료의 미납액에 대하여 가산되는 연체이자
4.「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」제25조의 규정에 의한 산업재해보상보험료의 연체금 및 동법 제26조에 의한 보험급여액징수금
5. 국유지사용료의 납부지연으로 인한 연체료
6. 전기요금의 납부지연으로 인한 연체가산금

(3) 국세징수법 기타 조세에 관한 법률에 의한 가산금과 강제징수비

(4) 조세에 관한 법률에 의한 징수의무의 불이행으로 인하여 납부하였거나 납부할 금액(가산세액을 포함)

(5) 가사(家事)의 경비와 이에 관련되는 경비

- 사업자가 가사와 관련하여 지출하였음이 확인되는 경비. 이 경우 직계존비속에게 주택을 무상으로 사용하게 하고 직계존비속이 실제 거주하는 해당 주택에 관련된 경비는 가사와 관련하여 지출된 경비로 봄.(영 §61① 1호)
- 사업용 자산의 합계액이 부채의 합계액에 미달하는 경우에 그 미달하는 금액에 상당하는 부채의 지급이자로서 다음의 산식에 따라 계산한 금액(영 §61① 2호, 규칙§27)

$$\text{지급이자} \times \frac{\text{초과인출금적수(당해 과세기간 중 부채*의 합계액이 사업용자산의 합계액을 초과하는 금액)}}{\text{당해 과세기간 중 차입금의 적수}}$$

* 부채에는 법 및 「조세특례제한법」에 의하여 필요경비에 산입한 충당금 및 준비금은 포함하지 아니함
** 초과인출금의 적수가 차입금의 적수를 초과하는 경우에는 그 초과하는 부분은 없는 것으로 봄

관련예규

❍ 초과인출금에 대한 지급이자 필요경비 불산입액 계산상 "지급이자"에는 상품·제품 등을 판매하고 받은 상업어음을 할인한 경우의 해당 상업어음의 할인료, 연지급수입의 경우 수입자재의 매입부대비용에 해당하는 D/A이자와 유산스이자는 포함되지 않음(소득46011-1621, 1997.06.18.)

❍ 기업구매자금대출에 의하여 차입한 금액은 가사관련경비 계산시에 대상 차입금에서 제외되며, 그 차입에 대한 지급이자는 필요경비에 산입하는 것임(재소득-85, 2004.03.15.)

❍ 가사관련경비의 필요경비불산입 규정을 적용함에 있어, 차입금이 사업용으로 사용된 것이 확인된 경우에는 그 차입금에 대한 지급이자는 필요경비에 산입함(재소득46073-60, 2003.05.06.)

(6) 감가상각비로서 감가상각범위액을 초과하는 금액

"Ⅳ. 감가상각비 참조"

(7) 자산의 평가차손(재고자산, 매매목적유가증권 및 감액손실은 필요경비산입)

▣ 유형자산, 투자유가증권 등의 평가차손은 원칙적으로 필요경비불산입함

▣ 다음의 재고자산 및 유형자산은 그 감액사유가 발생한 과세기간 종료일 현재의 처분가능한 가액으로 장부가액을 감액하고, 그 감액한 금액을 해당 과세기간의 필요경비에 계상할 수 있다(법 §39④, 영 §96).

- 파손·부패 등으로 정상가격에 판매할 수 없는 재고자산
- 천재지변이나 화재, 법령에 의한 수용, 채굴 불능으로 인한 폐광 사유로 파손 또는 멸실된 유형자산('파손 또는 멸실'은 해당 유형자산이 그 고유의 목적에 사용할 수 없게 되는 경우 포함)

▣ 매매 또는 단기투자를 목적으로 매입한 유가증권의 평가방법은 개별법(채권의 경우에 한정), 총평균법, 이동평균법 중 사업자가 신고한 방법에 따른다.(법 §39③, 영 §93)

(8) 반출하였으나 판매하지 아니한 제품에 대한 개별소비세 또는 주세의 미납액. 다만, 제품가액에 그 세액 상당액을 더한 경우는 필요경비 산입

(9) 부가가치세 매입세액

- 다만, 부가가치세가 면제되는 등 다음 ①~⑤의 경우의 세액과 부가가치세 간이과세자가 납부한 부가가치세액은 필요경비 산입함(영 §74, 규칙 §39)
  ① 부가가치세 면세사업자가 지급한 매입세액은 매입부대비용으로 처리
  ② 개별소비세가 과세되는 승용자동차의 구입 및 유지에 관한 매입세액(자본적 지출에 해당하는 것은 제외)
  ③ 기업업무추진비 및 이와 유사한 비용의 지출에 관련된 매입세액
  ④ 간이과세자와의 거래 등 세금계산서 발급면제 대상 거래로 영수증을 교부받은 거래분에 포함된 매입세액으로서 공제대상이 아닌 금액
  ⑤ 부동산임차인이 부담한 전세금 및 임차보증금에 대한 매입세액

부가가치세의 필요경비 취급(통칙33-74…1)

1. 「부가가치세법」에 규정하는 자가공급 등에 대한 매출세액은 다음에 따라 처리 한다
   가. 면세사업과 비영업용 소형승용자동차와 그 유지에 자가공급한 경우
      - 해당 재화의 매입부대비용으로 처리
   나. 개인적 사용·소비 또는 고객이나 불특정 다수인에게 증여(贈與)하는 경우
      ① 사업자의 개인적 목적으로 사용·소비
         - 총수입금액에는 산입하지 아니하고 그 총수입금액(공급가액)과 매출세액의 합계액으로 출자금의 인출로 처리
      ② 종업원의 개인적 목적으로 사용·소비
         - 총수입금액(부당행위계산에 의하여 계산한 금액을 포함)에는 산입하지 아니하고 그 총수입금액과 매출세액의 합계액을 종업원의 근로소득으로 처리(재고자산의 사용·소비가 비과세되는 경우 제외)
         - 다만, 대가를 받은 경우 해당 대가와 부당행위계산으로 인하여 계산한 총수입금액과 그 매출세액의 합계액과 차액은 종업원의 근로소득으로 처리
   다. 고객이나 불특정다수인에게 증여
      - 총수입금액에는 산입하지 아니하고 그 증여된 재고자산을 기업업무추진비 또는 기부금으로 처리시 그 총수입금액과 매출세액의 합계액으로 계산

2. 부동산임대업을 영위하는 사업자(일반과세자에 한함)가 전세금 또는 전세보증금에 대하여 계산한 부가가치세를 임차자로부터 거래징수하지 못하고 자기가 부담하는 경우에 한하여 필요경비에 산입
3. 세금계산서를 제출하지 아니함으로써 공제받지 못한 부가가치세매입세액은 필요경비에 산입하지 아니함
4. 간이과세자에 대한 부가가치세
   가. 매입시 거래징수 당한 세액 : 해당 물품 또는 용역의 매입부대비용으로 처리
   나. 매출 관련하여 납부한 부가가치세 : 필요경비로 처리
5. 유형 전환자의 경우
   가. 간이과세자가 일반과세자로 변경시
      - 재고매입세액공제액을 매입부대비용의 환입으로 보아 재고품가액에서 차감
   나. 일반과세자가 간이과세자로 변경시
      - 재고납부세액 가산액을 재고품의 매입부대비용으로 처리

(10) 지급이자 필요경비불산입

사업과 관련하여 발생한 차입금의 지급이자는 필요경비에 산입한다.

다만, 다음의 지급이자는 순서에 따라 필요경비 불산입하되, 서로 다른 이자율이 적용되는 이자가 함께 있는 경우에는 높은 이자율이 적용되는 것부터 먼저 필요경비에 산입하지 아니함(영 §78의2)

① 채권자불분명 사채이자

② 건설자금이자

③ 초과인출금 관련이자

④ 업무와 관련없는 자산 등 관련이자

지급이자의 필요경비 불산입 순서(영 §78의2)

1. 지급이자에 대하여 필요경비 불산입 규정이 동시에 적용되는 경우에는 다음의 순서에 따라 적용함
   ① 채권자가 불분명한 차입금의 이자
   ② 건설자금에 충당한 차입금의 이자
   ③ 초과인출금에 대한 지급이자
   ④ 업무무관자산에 대한 지급이자
2. 위 각 호의 규정을 적용함에 있어서 서로 다른 이자율이 적용되는 이자가 함께 있는 경우에는 높은 이자율이 적용되는 것부터 먼저 필요경비에 산입하지 아니함

1) 채권자가 불분명한 차입금의 이자(영 §76)

- 다음의 하나에 해당하는 차입금의 이자(알선수수료, 사례금 등 명목 여하에 불구하고 차입금을 차입하고 지급하는 금품을 포함)를 말함. 다만, 이자지급일 현재 주민등록표등본에 의하여 그 거주 사실 등이 확인된 채권자가 차입금을 변제 받은 후 소재불명이 된 경우의 차입금에 대한 이자는 제외

① 채권자의 소재 및 성명을 확인할 수 없는 차입금

② 채권자의 능력 및 자산상태로 보아 금전을 대여한 것으로 인정할 수 없는 차입금

③ 채권자와의 금전거래사실 및 거래내용이 불분명한 차입금

2) 건설자금에 충당한 금액의 이자(영 §75)

(가) 개념

- 그 명목여하에 불구하고 해당 사업용 유형자산 및 무형자산의 매입·제작·건설에 소요되는 차입금(자산의 건설에 소요되었는지 여부가 분명하지 아니한 차입금을 제외)에 대한 지급이자 또는 이와 유사한 지출금

(나) 필요경비에 불산입하는 금액

- 건설자금의 이자 또는 지출금은 해당 연도의 필요경비로 하지 않고 건설이 준공된 날까지 이를 자본적지출로 하여 그 원본에 가산함
- 다만, 차입금의 일시 예금에서 생기는 수입이자는 원본에 가산하는 자본적 지출금액에서 차감

* 건설이 준공된 날(규칙 §40)

ⅰ) 토지를 매입한 경우 : 그 대금을 완불한 날. 대금을 완불하기 전에 해당 토지를 사업에 제공한 경우에는 그 제공한 날

ⅱ) 건축물의 경우 : 법 제98조의 규정에 의한 취득일 또는 해당 건설의 목적물이 그 목적에 실제로 사용되기 시작한 날(사용개시일)중 빠른 날

ⅲ) 토지와 건축물을 제외한 기타 사업용 고정자산 : 사용개시일

(다) 건설자금 관련 지급이자를 필요경비에 산입하는 경우

① 차입한 건설자금의 일부를 운영자금에 전용한 경우에는 그 부분에 상당하는 지급이자

② 차입한 건설자금의 연체로 발생한 이자를 원본에 가산한 경우 그 가산한 금액은 이를 해당 연도의 자본적지출로 하고, 그 원본에 가산한 금액에

대한 지급이자는 필요경비로 함

③ 건설자금의 명목으로 차입한 것으로서 그 건설 등이 준공된 후에 남은 차입금에 대한 이자

(라) 채권자가 불분명한 건설자금의 이자는 자본적지출이나 필요경비로 계산하지 아니함

3) 초과인출금 관련이자(소칙 §27)

- 초과인출금 관련이자는 가사관련경비로서 필요경비에 산입하지 아니함
- 초과인출금이란 사업용자산 합계액이 부채 합계액에 미달하는 경우에 그 미달액을 말함
- 부채에는 소득세법과 조세특례제한법에 따라 필요경비에 산입한 충당금과 준비금은 포함하지 아니함

$$\text{초과인출금 관련이자} = \text{지급이자} \times \frac{\text{초과인출금적수(차입금적수 한도)}}{\text{차입금적수}}$$

* 적수는 매월 말 잔액에 경과일수를 곱하여 계산할 수도 있음(간편법)

4) 업무와 관련 없는 자산취득 차입금 관련이자

- 사업자가 그 업무와 관련 없는 자산을 취득하기 위하여 차입한 금액에 대한 지급이자(영 §78 3호)
- 차입금이 업무와 관련 없는 자산을 취득하기 위하여 사용되었는지의 여부가 불분명한 경우에는 다음 산식에 따라 계산한 금액으로 한다(규칙 §41).

$$\text{지급이자} \times \frac{\text{업무와 관련 없는 자산의 적수}}{\text{차입금적수}}$$

(11) 다음에 해당하는 공과금

- 법령에 의해 의무적으로 납부하는 것이 아닌 것(임의적 공과금)
- 법령에 의한 의무의 불이행 또는 금지·제한 등의 위반을 이유로 부과되는 공과금(제재목적 공과금)

(12) 직접 업무와 관련 없는 경비(영 §78 3호)

업무와 관련 없는 지출(영 §78)

1. 사업자가 그 업무와 관련 없는 자산을 취득·관리함으로써 발생하는 취득비·유지비·수선비와 이와 관련되는 필요경비
2. 사업자가 그 사업에 직접 사용하지 아니하고 타인(종업원 제외)이 주로 사용하는 토지·건물 등의 유지비·수선비·사용료와 이와 관련되는 지출금
3. 사업자가 업무와 관련 없는 자산을 취득하기 위한 자금의 차입에 관련되는 비용(규칙 §41④)
4. 사업자가 사업과 관련 없이 지출한 기업업무추진비
5. 사업자가 공여한 「형법」에 따른 뇌물 또는 「국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법」상 뇌물에 해당하는 금전과 금전외의 자산 및 경제적 이익의 합계액
6. 사업자가 「노동조합 및 노동관계 조정법」 제24조 제2항 및 제4항을 위반하여 지급하는 급여

(13) 선급비용

- 지출된 비용 중에 이에 대한 용역이 제공되지 아니한 선급집세·선급이자·선급보험료 등은 필요경비에 산입하지 않음.

(14) 불법행위 등으로 인한 손해배상금

- 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 타인의 권리를 침해한 경우에 지급되는 손해배상금

3. 업무용승용차 관련비용 등의 필요경비 불산입 특례 (법 §33의2)

가. 업무미사용금액의 필요경비 불산입

복식부기의무자가 해당 과세기간에 업무에 사용한 업무용승용차를 취득하거나 임차

하여 해당 과세기간에 필요경비로 계상하거나 지출한 감가상각비, 임차료, 유류비 등 대통령령으로 정하는 업무용승용차 관련 비용 중 대통령령으로 정하는 업무용 사용금액에 해당하지 아니하는 금액은 해당 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입하지 아니한다.

나. 업무용승용차의 범위

업무용승용차란 해당 과세기간에 업무에 사용한 개별소비세법 제1조 제2항 제3호에 해당하는 승용차로서 다음의 승용자동차는 제외한다.(법 §33조의2 ①, 영 §78의3 ①)

(1) 사업상 수익을 얻기 위하여 직접 사용하는 다음의 승용자동차

① 운수업

② 자동차 판매업

③ 자동차 임대업

④ 운전학원업

⑤「경비업법」제2조 제1호 라목에 따른 기계경비업무를 하는 경비업. 이 경우「경비업법」제16조의3에 따른 출동차량에 한정하여 적용.

⑤ 위 '①~⑤'까지의 업종과 유사한 업종

⑥「여신전문금융업법」제2조 제9호에 해당하는 시설대여업

(2) 한국표준산업분류에 따른 장례식장 및 장의고나련 서비스업을 영위하는 사업자가 소유하거나 임차한 운구용 승용차(칙 §42 ①, 2016.3.16. 신설)

「개별소비세법」제1조 제2항 제3호의 승용자동차

가. 배기량이 2천시시를 초과하는 승용자동차와 캠핑용자동차(캠핑용트레일러 포함)
나. 배기량이 2천시시 이하인 승용자동차(배기량이 1,000cc 이하인 것으로서 길이가 3.6m 이하이고 폭이 1.6m 이하인 것은 제외)와 이륜자동차(내연기관을 원동기로 하는 것은 125cc 초과하는 것 한정, 내연기관 외의 것을 원동기로 하는 것은 그 최고정력출력이 12kw를 초과하는 것 한정
다. 전기자동차 또는 수소전기자동차(정원 8명 이하의 자동차로 한정하되, 길이가 3.6m 이하이고 폭이 1.6m 이하인 것은 제외)

다. 업무용승용차 관련 비용의 범위

"대통령령으로 정하는 업무용승용차 관련 비용" 이란 업무용승용차에 대한 감가상각비, 임차료, 유류비, 보험료, 수선비, 자동차세, 통행료, 금융리스부채에 대한 이자비용 등 업무용승용차를 취득하거나 유지함에 따른 비용을 말함

라. 업무사용금액의 범위

"업무용 사용금액"이란 업무용승용차 관련비용에 운행기록 등에 따라 확인되는 총주행거리 중 업무용 사용거리가 차지하는 비율(이하 "업무사용비율"이라 함)을 곱한 금액을 말함

(1) 업무용 사용금액 계산식.(영 §78의3④)

① 업무사용비율금액 : 업무용승용차 관련비용에 운행기록 등에 따라 확인되는 총 주행거리 중 업무용 사용거리가 차지하는 비율(이하 "업무사용비율")을 곱한 금액

$$\text{업무용승용차 관련비용} \times \frac{\text{업무용 사용거리 (by 운행기록 등에 따라 확인)}}{\text{총 주행거리}}$$

(2) 업무전용 자동차보험 가입의무

① 해당 과시기간의 전체 기간(임차한 승용차의 경우 해당 과세기간 중에 임차한 기간)동안 다음 중 하나에 해당하는 사람이 운전하는 경우만 보상하는 자동차보험(이하 "업무전용자동차보험"이란 함)에 가입하지 않은 경우 1대 초과분의 업무용승용차에서 발생하는 업무용승용차 관련비용을 필요경비에 산입하지 아니함

㉠ 해당 사업자 및 그 직원

㉡ 계약에 따라 해당 사업과 관련한 업무를 위해 운전하는 사람

㉢ 해당 사업과 관련한 업무를 위해 운전하는 사람을 채용하기 위한 시험에 응시한 지원자

업무전용자동차보험에 가입한 것으로 보는 범위(영 §78의3 ⑤)

1. 기획재정부령으로 정하는 임차승용차로서 해당 사업자, 그 직원 등 기획재정부령으로 정하는 사람을 운전자로 한정하는 임대차 특약을 체결한 경우에는 업무전용자동차보험에 가입한 것으로 본다.
2. 해당 과세기간 전체기간(임차한 승용차의 경우 해당 과세기간 중에 임차한 기간을 말한다) 중 일부기간만 업무전용자동차보험에 가입한 경우 법 제33조의2제1항에 따른 업무사용금액은 다음의 계산식에 따라 산정한 금액으로 한다.

업무용승용차 관련비용 × 업무사용비율 × (해당 사업연도에 실제로 업무전용자동차보험에 가입한 일수 ÷ 해당 사업연도에 업무전용자동차보험에 의무적으로 가입하여야 할 일수)

② 업무전용자동차보험에 가입하지 않은 경우

㉠ 1대: 업무사용비율금액

㉡ 1대 초과분: 업무사용비율금액의 100분의 0. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 사업자를 제외한 사업자의 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 발생한 업무용승용차 관련비용에 대해서는 업무사용비율금액의 100분의 50으로 함

1) 법 제70조의2제1항에 따른 성실신고확인대상사업자(직전 과세기간의 성실신고확인대상사업자를 말함)

2) 의료업, 수의업, 약사업 및 「부가가치세법 시행령」 제109조제2항제7호에 따른 사업을 영위하는 사람

③ 과세기간 중 업무전용자동차보험에 가입한 경우

해당 과세기간의 전체(임차한 승용차의 경우 해당 과세기간 중에 임차한 기간) 중 일부기간만 업무용전용자동차보험에 가입한 경우의 업무사용금액은 다음의 계산식에 따라 산정한 금액으로 함.

$$\text{업무용승용차 관련비용} \times \text{업무사용비율} \times \frac{\text{해당 과세기간에 업무전용 자동차 보험에 가입한 일수}}{\text{해당 과세기간에 업무사용비율금액으로 적용받기 위해 업무전용 자동차보험에 의무적으로 가입해야 할 일수}}$$

※ 성실신고확인대상자 및 전문직 사업자가 '24~'25년 과세기간 중 업무전용자동차 보험에 가입한 경우

$$\text{업무용승용차 관련비용} \times \text{업무사용 비율} \times \frac{50\%}{\text{당 과세기간에 업무전용 자동차 보험에 가입한 일수}} + \text{업무용승용차 관련비용} \times \text{업무사용 비율} \times \frac{\text{당 과세기간에 업무전용 자동차 보험에 가입한 일수}}{\text{해당 과세기간에 업무사용비율금액으로 적용받기 위해 업무전용 자동차보험에 의무적으로 가입해야 할 일수}}$$

2023년 이전 과세기간분에 대한 필요경비 불산입

2023년 이전 과세기간에는 업무전용자동차보험 가입의무가 성실신고확인대상자 및 전문직업종 사업자에 한정이었고, 해당 납세자들에게도 업무용승용차 관련비용의 50%만 필요경비 불산입 하였음

그러므로 위 이외의 사업자는 보험에 가입하지 않았어도 필요경비 불산입 규정을 적용하지 않았으나, 2022.12월 세법이 개정됨에 따라 2024년 과세기간 이후 발생분에 대해서는 모든 복식부기의무자가 1대를 초과한 업무용전용자동차보험을 가입하지 않는 경우 100% 필요경비불산입 규정을 적용함

다만, 납세자들에게 준비기간을 주기 위해 성실신고확인대상자 및 전문직업종 사업자 이외의 납세자의 경우 보험에 가입하지 않는 경우 2024년~2025년 과세기간에 발생한 업무용승용차 관련비용에 대해서는 50% 필요경비 불산입 규정 적용함

(2) 운행기록부 작성

① 업무사용비율금액을 적용받으려는 사업자는 업무용승용차별로 운행기록부를 작성하여 비치하여야 하며, 납세지 관할 세무서장이 요구할 경우 이를 즉시 제출하여야 함.(영 §78의3 ⑥)

② 운행기록부를 작성·비치하지 않은 경우 해당 업무용승용차의 업무사용비율은 다음 각 호에 따른 비율로 한다.(영 §78의3 ⑦)

① 해당 과세기간의 업무용승용차 관련비용이 1천5백만원* 이하인 경우 : 100%

② 해당 과세기간의 업무용승용차 관련비용이 1천5백만원*을 초과하는 경우 : 1천5백만원을 업무용승용차 관련비용으로 나눈 비율

* 과세기간 중 일부기간 동안 보유·임차한 경우 : 1천5백만원×(보유·임차기간 월수÷12)

(6) 위 (1)을 적용할 때 업무용 사용금액 중 다음에 해당하는 비용이 해당 과세기간에 각각 8백만원*을 초과하는 경우 그 감가상각비 등 한도초과액[13]은 해당 과세기간의

필요경비에 산입하지 아니하고 대통령령(영 §78의3⑧)으로 정하는 방법에 따라 이월하여 필요경비에 산입한다(법 §33의2②).

* 과세기간 중 일부기간 보유·임차한 경우 등 : 800만원×(보유·임차기간 월수÷12)

마. 업무용승용차의 감가상각비

(1) 상각방법

복식부기의무자가 업무용승용차에 대하여 감가상각비를 계산할 때 정액법을 상각방법으로 하고, 내용연수를 5년으로 하여 계산한 금액을 감가상각비로 하여 필요경비에 산입

(2) 한도

업무사용금액 중 다음 각 호의 구분에 해당하는 비용이 해당 과세기간에 각각 800만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액(이하 이 조에서 "감가상각비 한도초과액"이라 한다)은 해당 과세기간의 필요경비에 산입하지 아니하고 이월하여 필요경비에 산입

① 업무용승용차별 연간 감가상각비

② 업무용승용차별 연간 임차료 중 감가상각비 상당액: 업무용승용차의 임차료 중 보험료와 자동차세 등을 제외한 금액으로서 다음 중 하나에 해당하는 금액을 말함

1. 「여신전문금융업법」제3조제2항에 따라 등록한 시설대여업자로부터 임차한 승용차: 임차료에서 해당 임차료에 포함되어 있는 보험료, 자동차세 및 수선유지비를 차감한 금액. 다만, 수선유지비를 별도로 구분하기 어려운 경우에는 임차료(보험료와 자동차세를 차감한 금액을 말한다)의 100분의 7을 수선유지비로 할 수 있다.

2. 제1호에 따른 시설대여업자 외의 자동차대여사업자로부터 임차한 승용차: 임차료의 100분의 70에 해당하는 금액

13) 업무용승용차별 연간 감가상각비 상당액 등에 업무사용비율을 곱하여 산출한 금액에서 800만원을 차감하여 계산한 금액

월수의 계산

업무용승용차 관련비용 등의 필요경비를 계산할 때 해당 과세기간이 1년 미만이거나 과세기간 중 일부 기간 동안 보유하거나 임차한 경우 월수의 계산은 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 간주하여 계산(영 §78의3⑫)

(3) 감가상각비 한도초과액의 이월액에 대한 필요경비의 산입

감가상각비 한도초과액은 다음의 구분에 따른 방법에 따라 산정된 금액을 한도로 이월하여 필요경비에 산입(영§78의3⑧)

① 업무용승용차별 감가상각비 이월액 : 해당 과세기간의 다음 과세기간부터 해당 업무용승용차의 업무사용금액 중 감가상각비가 800만원에 미달하는 경우 그 미달하는 금액을 한도로 하여 필요경비로 추인.

② 업무용승용차별 임차료 중 감가상각비상당액 이월액 : 해당 과세기간의 다음 과세기간부터 해당 업무용 승용차의 업무사용금액 중 감가상각비상당액이 800만원에 미달하는 경우 그 미달하는 금액을 한도로 필요경비에 산입.

바. 업무용승용차의 처분손실

(1) 복식부기의무자가 업무용승용차를 처분하여 발생하는 손실로서 업무용승용차별로 8백만원을 초과하는 금액은 해당 과세기간의 다음 과세기간부터 800만원을 균등하게 필요경비에 산입하되, 남은 금액이 800만원 미만인 과세기간에는 해당 잔액을 모두 필요경비에 산입(영 §78의3⑩)

(2) 복식부기의무자가 업무용승용차 유지비용 또는 처분손실을 필요경비에 산입한 경우에는 법 제70조 또는 제70조의2에 따른 신고와 함께 기획재정부령으로 정하는 업무용승용차 관련비용등 명세서를 첨부하여 납세지 관할 세무서장에게 제출.(영 §78의3⑪)

(3) 복식부기의무자가 사업을 폐업하는 경우에는 이월된 감가상각비 및 처분손실 금액을 폐업일이 속하는 과세기간에 모두 필요경비로 산입.(칙 §42의5)

제2장 충당금의 필요경비 계산

1. 대손충당금 (법 §28, 영 §56)

가. 요건 (결산조정)

(1) 설정대상자 : 사업소득이 있는 거주자

(2) 설정대상 채권잔액(영 §56②, 규칙§26)

① 외상매출금과 미수금

- 상품·제품의 판매가액의 미수액과 가공료, 용역대가의 미수액

② 기타 사업과 관련된 채권

- 정상적인 사업거래에서 발생하는 채권액 및 부가가치세 매출세액의 미수금
- 기업회계기준 등 회계처리기준에 의한 대손충당금 설정 대상채권.
  다만, 특수관계 있는 자에게 시가보다 높은 가격으로 재화 또는 용역을 공급하는 경우의 시가초과액에 상당하는 채권을 제외한다.

통칙 28-56…1

○ 대손충당금을 설정할 수 없는 외상매출금 등의 범위

1. 지급보증금
2. 대여금. 다만, 금융업은 예외로 한다.
3. 수익에 직접적인 관련이 없는 선급금 및 미수금
4. 할인어음 및 배서어음
5. 수수료를 수입하는 수탁판매업의 수탁물 판매대금 미수금

(3) 대손충당금 및 대손금 조정명세서 제출

대손충당금을 설정하여 필요경비에 산입한 사업자는 과세표준확정신고서에 대손충당금 및 대손금 조정명세를 첨부하여 납세지관할세무서장에게 제출하여야 함(영 §56⑥)

나. 필요경비 산입 한도액

필요경비에 산입하는 대손충당금은 과세기간 종료일 현재 외상매출금·미수금, 그 밖에 사업과 관련된 채권의 합계액(이하 "채권잔액")의 100분의 1에 상당하는 금액과 채권잔액에 대손실적률을 곱하여 계산한 금액 중 큰 금액으로 한다.(영 §56①)

○ 대손충당금 한도액 = MAX (①, ②)

① 과세기간 종료일 현재 채권잔액 × $\frac{1}{100}$

② 과세기간 종료일 현재 채권잔액 × 대손실적률*

* 대손실적률 = 당해 과세기간의 대손금 ÷ 직전 과세기간 종료일 현재의 채권잔액

다. 대손충당금의 환입

① 대손금이 발생한 때에는 그 대손금을 이미 계상된 대손충당금과 상계하며, 대손금과 상계하고 남은 대손충당금의 잔액은 다음연도의 소득금액계산에 있어서 총수입금액에 산입함(법 §28②)

② 이미 필요경비에 산입한 대손금 또는 대손충당금과 상계한 대손금 중 회수된 금액은 그 회수한 날이 속하는 연도의 총수입금액에 산입함(영 §56⑤)

* 상각채권추심이익 총수입금액 산입

계산사례 대손충당금 계산사례

(1) 대차대조표(2023년)

과 목	금 액	과 목	금 액
현 금	5,000,000	외상매입금	10,000,000
외상매출금	25,000,000	지급어음	2,000,000
미 수 금	20,000,000	미지급금	30,000,000
받을어음	15,000,000	선 수 금	3,000,000
건 물	30,000,000	출 자 금	50,000,000
합 계	95,000,000	합 계	95,000,000

(2) 2021년도 대손금발생 : 500,000원

(3) 2020년도 종료일 현재의 채권잔액 : 55,000,000원

한도액 계산

(1) 2020년말 대손충당금 설정대상 채권잔액 … 60,000,000원
① 외상매출금 25,000,000원
② 미수금 20,000,000원
③ 받을어음 15,000,000원

(2) 한도액 계산 = Max[①,②] = 600,000원
① 60,000,000원 × 1/100 = 600,000원
② 60,000,000원 × 500,000 / 55,000,000 = 545,455원

2. 퇴직급여충당금 (법 §29, 영 §57)

가. 요건

(1) 설정대상자 : 사업소득이 있는 거주자

(2) 설정방법

- 사업자가 종업원의 퇴직급여에 충당하기 위하여 퇴직급여충당금을 필요경비로 계상
- 과세표준확정신고서에 퇴직급여충당금조정명세서를 첨부하여 납세지관할 세무서장에게 제출

나. 필요경비 산입한도액

다음 (1)에 의하여 필요경비에 산입하는 퇴직급여충당금의 누적액은 (2)의 금액을 한도로 한다.(영 §57②)

(1) 총급여액 기준 한도(영 §57①)

= 필요경비에 산입하는 퇴직급여 충당금은 퇴직급여의 지급대상이 되는 종업원(퇴직연금계좌에 가입한 자는 제외)에게 해당 과세기간에 지급한 총급여액 × 5%

(2) 퇴직급여추계액기준 한도(영 §57②)

= 퇴직급여추계액 × 비율* + 퇴직금전환금 - 세무상 퇴직급여충당금 잔액(설정전)

* 과세기간별 설정비율

과세기간	2010.1.1.~2010.12.31.	2011.1.1.~2011.12.31.	2012.1.1.~2012.12.31.	2013.1.1.~2013.12.31.	2014.1.1.~2014.12.31.	2015.1.1.~2015.12.31.	2016.1.1. 이후
비율	30%	25%	20%	15%	10%	5%	0

① 퇴직급여추계액

- 해당 과세기간 종료일 현재 재직하는 종업원이 모두 퇴직할 경우에 퇴직급여로 지급하여야 할 금액의 추계액(일시퇴직기준 추계액)

- "퇴직급여로 지급하여야 할 금액의 추계액" 이라 함은 사규나 퇴직급여지급규정 등에 의하여 계산한 금액을 말한다. 그러나 퇴직급여지급에 관한 규정 등이 없는 사업자의 경우에는 「근로자퇴직급여 보장법」이 정하는 바에 따라 계산한 금액으로 함(통칙 29-57…2)

② 퇴직금전환금

- 해당 연도 종료일 현재 1993.3.31. 이전에 국민연금법에 따라 국민연금관리공단에 납부하고 대차대조표상 자산으로 계상한 국민연금전환금 계정의 잔액을 말함(퇴직금전환금은 1999.4.1.부터 폐지)

③ 퇴직급여충당금누적액

- 확정기여형 퇴직연금 등이 설정된 종업원에 대하여 그 가입 전에 계상된 퇴직급여충당금(아래의 ㉠의 금액에 ㉡의 비율을 곱하여 계산한 금액)을 퇴직급여충당금누적액에서 차감함(규칙 §26의2)
  - ㉠ 직전 과세기간 종료일 현재 퇴직급여충당금의 누적액
  - ㉡ 직전 과세기간 종료일 현재 재직한 종업원의 전원이 퇴직한 경우에 퇴직급여로 지급되었어야 할 금액의 추계액 중 해당 과세기간에 확정기여형 퇴직연금등이 설정된 자가 직전 과세기간 종료일 현재 퇴직한 경우에 퇴직급여로 지급되었어야 할 금액의 추계액이 차지하는 비율

④ 세무상 퇴직급여충당금 잔액(설정전 잔액)

- 장부상 퇴직급여충당금 기초잔액에서 기중 퇴직급여충당금 감소액(기중 퇴직급여충당금 환입액과 기중 퇴직금 지급액)과 퇴직급여충당금부인누계액을 차감한 금액을 말함
- 세무상 퇴직급여충당금 잔액이 부수(-)인 경우 그 부수에 상당하는 금액은 필요경비에 산입하되, 퇴직급여충당금 누적액기준에 의한 퇴직급여충당금의 범위액을 계산함에 있어서 퇴직급여충당금 설정전잔액은 없는 것으로 봄

다. 퇴직금의 상계와 부인액의 처리

① 퇴직급여충당금을 계상한 사업자가 퇴직하는 종업원에게 퇴직금을 지급하는 때에는 퇴직급여충당금과 먼저 상계하여야 함(영 §57④)

통칙 29-57…4

❍ **퇴직급여충당금부인액에 대한 처리**

퇴직급여충당금 설정액 중 세무계산상 부인액이 있는 사업자가 퇴직금을 실제로 지급한 때에는 세무계산상의 퇴직급여충당금과 상계하여야 하며 이 경우 세무계산상 퇴직급여충당금 용인액을 초과하는 금액은 당해 과세기간의 필요경비에 산입함

② 퇴직급여추계액기준 한도 내에서 필요경비에 산입한 퇴직급여충당금의 누적액에서 퇴직급여충당금을 필요경비에 산입한 과세기간의 다음 과세기간 중 종업원에게 지급한 퇴직금을 뺀 금액이 그 과세기간의 퇴직급여추계액에 그 과세기간의 비율을 곱한 금액을 초과하더라도 그 초과한 금액은 총수입금액으로 환입하지 아니함 (영 §57⑤)

통칙 29-57…5

❍ **사업의 포괄적 양도·양수의 경우 퇴직금의 필요경비계산**

① 사업자가 다른 사업자로부터 사업을 포괄적으로 양도·양수함에 따라 종업원 및 해당 종업원에 대한 퇴직급여충당금을 승계받은 경우에는 이를 양수한 사업자의 퇴직급여충당금으로 본다.

② 사업을 포괄적으로 양도·양수함에 있어 해당 종업원이 승계시점에 퇴직할 경우 지급할 퇴직금 상당액을 퇴직급여충당금(단체퇴직보험계약의 인수를 포함) 또는 부채로 승계받은 사업자는 그 종업원이 실제로 퇴직함에 따라 지급하는 퇴직금과 퇴직급여추계액은 해당 사업자의 퇴직급여 지급규정 등에 따라 양도한 사업자에게서 근무한 기간을 통산하여 계산할 수 있다.

③ 위의 ②와 같이 퇴직급여충당금을 승계받지 아니한 사업자의 경우 퇴직급여추계액은 양도한 사업자에게서 근무한 기간을 통산하여 계산할 수 없으나, 종업원이 실제로 퇴직함에 따라 지급하는 퇴직금은 사업의 양도·양수계약 및 해당 사업자의 퇴직급여지급규정 등에 따라 근무기간을 통산하여 계산할 수 있다. 이 경우 근무기간을 통산함으로써 증가하는 퇴직금도 해당 사업자의 퇴직급여충당금과 상계하여야 한다.

④ 위의 ②에 따라 퇴직급여충당금 또는 부채를 인계한 양도사업자는 당해 양도·양수시점의 퇴직급여상당액을 해당 연도 소득금액계산상 필요경비에 산입한다.

⑤ 2개 이상의 사업장이 있는 다른 사업자로부터 1개 사업장을 포괄적으로 양도·양수한 경우에도 위의 ① 내지 ④의 규정을 준용한다.

3. 퇴직연금충당금

가. 퇴직연금의 종류

(1) 확정급여형 (DB형, Defined Benefit)

근로자가 받을 급여(근로자에게 지급되는 연금 또는 일시금)의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금을 말한다. 따라서 연금가입시 근로자가 퇴직 후에 받게 되는 연금급여액을 미리 정해 놓은 반면, 사용자가 매월 또는 매년 내는 부담금은 적립금의 운용결과에 따라 달라지는 제도이다. 퇴직연금에서 발생하는 손익은 사용자에게 귀속된다.

(2) 확정기여형 (DC형, Defined Contribution)

급여의 지급을 위하여 사용자가 부담하여야 할 부담금의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금을 말한다. 따라서 연금가입시 사용자가 내는 부담금을 미리 정해 놓은 반면, 근로자가 퇴직 후 받을 연금은 사용자가 낸 부담금을 근로자가 운용한 결과에 따라 달라지는 제도이다. 퇴직연금에서 발생하는 손익은 근로자에게 귀속된다.

(3) 개인형퇴직연금 (IRP, Individual Retirement Pension)

가입자의 선택에 따라 가입자가 납입한 일시금이나 사용자 또는 가입자가 납입한 부담금을 적립·운용하기 위하여 설정한 퇴직연금제도로서 급여의 수준이나 부담금의 수준이 확정되지 아니한 퇴직연금제도를 말한다.

나. 필요경비 산입 (영 §55③, 규칙 §24의2)

(1) 필요경비산입 범위액

(가) 확정기여형 퇴직연금 등

「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 사용자가 퇴직연금계좌*에 납부한 부담금은 전액 필요경비에 산입한다. 이 경우 사용자가 종업원에 대하여 확정기여형퇴직연금 등을

설정하면서 설정 전의 근무기간분에 대한 부담금을 지출한 경우 그 지출금액은 퇴직급여충당금 누적액 계산시 차감된 퇴직급여충당금에서 먼저 지출한 것으로 본다.

* 퇴직연금계좌 : 확정기여형 퇴직연금계좌, 개인형 퇴직연금계좌, 과학기술인공제회법에 따른 퇴직연금급여를 지급받기 위하여 설정하는 계좌

(나) 확정급여형 퇴직연금 (퇴직연금충당금 설정대상)

확정급여형퇴직연금제도에 납부한 부담금은 해당 과세기간 종료일 현재 재직하는 종업원(퇴직연금계좌에 가입한 사람은 제외)이 모두 퇴직할 경우에 퇴직급여로 지급하여야 할 금액의 추계액에서 다음의 금액을 순서에 따라 공제한 금액을 한도로 하며, 둘 이상의 부담금이 있는 경우에는 먼저 계약이 체결된 퇴직연금의 부담금부터 필요경비에 산입한다.

① 해당 과세기간 종료일 현재의 퇴직급여충당금

② 직전 과세기간 종료일까지 지급한 부담금

(2) 퇴직연금충당금 한도액 [Min(①,②)]

① 추계액 기준 = 퇴직급여 추계액 - 세무상 퇴직급여충당금 기말잔액 - 세무상 퇴직연금충당금 설정 전 잔액(기 필요경비 산입액)

② 사외적립자산 기준 = 사외적립자산 기말잔액 - 세무상 퇴직연금충당금 설정 전 잔액(기 필요경비 산입액)

* 1) 세무상 퇴직급여충당금 기말잔액 = 결산상 퇴직급여충당금 기말 잔액 - 기말 퇴직급여충당금 부인누계액(유보)
  2) 세무상 퇴직연금충당금 설정 전 잔액 = 결산상 퇴직연금충당금 기초잔액 - 결산상 퇴직연금충당금 감소액 - 퇴직연금충당금 부인누계액(유보)

계산사례 퇴직연금충당금 계산 사례

(1) 2021.12.31. 현재 종업원 전원이 퇴직할 경우 퇴직급여 추계액 : 100,000,000원
(2) 세무상 퇴직급여충당금 기말잔액 : 30,000,000원
(3) 세무상 퇴직연금충당금 설정 전 잔액 : 50,000,000원
(4) 사외적립자산 기말잔액 : 65,000,000원
(5) 2021년도 퇴직연금충당금 설정액 : 20,000,000원

풀이

(1) 퇴직연금충당금 한도액 = Min [①, ②] = 15,000,000원

① 추계액 기준 : 20,000,000원
퇴직급여충당금 설정 부족액(100,000,000원 – 30,000,000원) – 세무상 퇴직연금충당금 설정전 잔액(50,000,000원) = 20,000,000원

② 사외적립자산 기준 : 15,000,000원
사외적립자산 기말잔액(65,000,000원) – 세무상 퇴직연금충당금 설정 전 잔액(50,000,000원) = 15,000,000원

(2) 퇴직연금충당금 한도초과액(부인액) :

5,000,000원 (설정액 20,000,000원 – 한도액 15,000,000원)

4. 일시상각충당금의 필요경비 계산

가. 보험차익의 필요경비 산입 (법 §31, 영 §59)

▣ 의의

○ 유형자산의 멸실 등으로 발생한 보험차익과 유형자산의 취득·개량 목적 등으로 국가로부터 받은 국고보조금은 총수입금액에 산입함이 원칙
- 이러한 보험차익과 국고보조금에 소득세를 과세하게 되면 그 본래의 목적인 유형자산의 취득을 어렵게 하는 결과를 초래할 수 있으므로
- 일정한 요건에 맞게 유형자산을 취득·개량하고 일시상각충당금으로 계상하면 필요경비에 산입할 수 있도록 규정하고 있음

(1) 요건

① 사업자가 유형자산(이하 '보험대상자산')의 멸실 또는 파손으로 인하여 받는 보험금으로 그 멸실된 보험대상자산을 대체하여 같은 종류의 자산(용도 또는 목적이 동일한 것)을 취득하거나 대체 취득한 자산 또는 파손된 자산을 개량한 경우에는 해당 자산의 가액 중 그 자산의 취득 또는 개량에 사용한 보험차익 상당액을 필요경비에 산입할 수 있음
- 이 경우 필요경비에 산입하는 보험차익상당액은 일시상각충당금으로 계상하여야 함 (영 §59①)

② 보험금을 받은 날이 속하는 과세기간에 해당 자산을 취득하거나 개량할 수 없는 경우에는 그 과세기간의 다음 과세기간 개시일부터 2년 이내에 취득 또는 개량하는 것에만 ①의 규정을 준용함(법 §31②)

③ 보험차익금을 필요경비에 산입하려는 자는 그 받은 보험금의 사용계획서를 과세표준확정신고서에 첨부하여 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 함(법 §31③)

(2) 감가상각비와의 상계 및 환입

① 보험차익으로 취득한 유형자산의 감가상각비는 일시상각충당금의 범위 안에서 동 충당금과 상계하여야 함 다만, 해당 자산을 처분하는 경우에는 상계하고 남은 잔액을 그 처분한 날이 속하는 과세기간의 총수입금액에 산입함(영 §59③)

- 이 경우 상계하는 금액은 보험차익 등으로 취득한 부분에 대한 감가상각비에 한함 (통칙 31-59…2)

② 보험차익금을 필요경비에 산입한 자가 다음의 어느 하나에 해당하면 그 보험차익금 상당액을 해당 사유가 발생한 과세기간의 총수입금액에 산입함(법 §31④)

㉠ 대체자산의 취득 또는 개량을 위하여 그 기한까지 사용하지 아니한 경우

㉡ 사용기간(보험금을 받은 날이 속하는 과세기간의 다음 과세기간 개시일부터 2년 이내) 내에 해당 사업을 폐업한 경우

통칙 31-59…1

○ 보험차익금으로 취득한 고정자산의 필요경비산입 범위

1. 멸실된 건물과 기계장치에 대한 보험차익을 모두 건물취득에만 사용한 경우에는 기계장치에 대한 보험차익은 총수입금액에 산입함
2. 보험차익을 필요경비에 산입한 자가 사용기간(다음 연도개시일로부터 2년)내에 멸실된 자산과 동일 종류의 자산을 장기할부조건부로 취득한 경우와 동 자산을 장기 건설·제조 등의 방법으로 취득하기 위하여 보험차익을 사용한 경우에는 장기할부조건부 취득자산의 가액과 장기 건설·제조를 위하여 지출한 금액은 보험차익의 사용으로 보아 총수입금액에 산입하지 않음

계산사례 보험차익의 필요경비 계산

(1) 2021.02.01. 화재로 인하여 멸실된 자산가액 : 100,000,000원
  ㉮ 건물취득가액 : 120,000,000원
  ㉯ 감가상각누계액 : 20,000,000원
(2) 2021.04.30. 지급받은 보험금 : 150,000,000원
(3) 2021.08.31. 대체자산 취득가액 : 140,000,000원
(4) 2021.12.31. 보험차익에 필요경비 계상액(일시상각충당금) : 50,000,000원

풀이

(1) 필요경비 산입 한도액 계산
  ① 보험차익 : 50,000,000원
    = 보험금수령액(150,000,000원) - 피해자산 장부가액(100,000,000원)
  ② 보험차익 중 대체자산 취득가액 : 40,000,000원
    = 대체자산 취득가액(140,000,000원) - 피해자산 장부가액(100,000,000원)
  ③ 필요경비 산입 한도액(①과 ② 중 적은 금액) : 40,000,000원
    * 대체자산 취득에 소요된 보험차익은 피해자산의 장부가액상당액이 대체자산 취득에 먼저 사용된 것으로 본다.

(2) 시부인액 계산
  ① 필요경비 계상액 : 50,000,000원
  ② 세법상 범위액 : 40,000,000원
  ③ 세무조정 : (필요경비불산입) 일시상각충당금 10,000,000원(유보)

나. 국고보조금의 필요경비 산입(법 §32, 영 §60)

(1) 요건

① 사업자가 사업용 자산을 취득하거나 개량할 목적으로 국고보조금을 받아 그 목적에 지출한 경우 또는 사업용 자산을 취득하거나 개량하고 이에 대한 국고보조금을 사후에 지급받은 경우에는 해당 사업용 자산의 취득 또는 개량에 사용된 국고보조금에 상당하는 금액은 그 국고보조금을 받은 날이 속하는 과세기간에 필요경비에 산입할 수 있다(법 §32①)

- 필요경비에 산입하는 금액은 감가상각자산의 경우에는 일시상각충당금으로, 기타의 자산의 경우에는 압축기장충당금으로 각각 계상하여야 한다.(영 §60①)

② 국고보조금을 받은 날이 속하는 과세기간에 사업용 자산을 취득하거나 개량할 수 없는 경우에는 그 과세기간의 다음 과세기간 종료일까지 이를 취득하거나 개량하는 것에 한함

- 이 경우 다음 중 어느 하나의 부득이한 사유로 국고보조금을 기한까지 사용하지 못한 경우에는 해당 사유가 없어진 날이 속하는 과세기간의 종료일을 그 기한으로 한다.(법 §32②, 영 §60④)
  - ㉠ 공사의 허가 또는 인가 등이 지연되는 경우
  - ㉡ 공사를 시행할 장소의 미확정 등으로 공사기간이 연장되는 경우
  - ㉢ 용지의 보상 등에 관한 소송이 진행되는 경우
  - ㉣ 그 밖에 ㉠부터 ㉢까지의 규정에 준하는 사유가 발생한 경우

③ 국고보조금을 필요경비에 산입하려는 자는 그 국고보조금의 사용계획서를 과세표준확정신고서에 첨부하여 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 함

(2) 필요경비 산입의 범위액

국고보조금으로 지급받은 금액 중 사업용 고정자산의 취득 또는 개량에 소요된 금액은 전액을 필요경비에 산입할 수 있음

(3) 감가상각비와 상계 및 환입

① 국고보조금으로 취득한 고정자산의 감가상각비는 일시상각충당금의 범위 안에서 동 충당금과 상계하여야 함. 다만, 해당 자산을 처분하는 경우 상계하고 남은 잔액을 처분한 날이 속하는 과세기간의 총수입금액에 산입한다(영 §60 ②)

- 이 경우 상계할 금액은 국고보조금으로 취득한 부분에 대한 감가상각비에 한함 (통칙 31-59…2)

② 국고보조금을 필요경비에 산입한 자가 다음의 어느 하나에 해당하면 그 국고보조금 상당액을 해당 사유가 발생한 과세기간의 총수입금액에 산입

㉠ 국고보조금을 사업용 자산의 취득 또는 개량을 위하여 그 기한(1년내)까지 사용하지 아니한 경우

㉡ 사용기한 내에 폐업한 때에는 그 사유가 발생한 연도의 총수입금액에 산입

통칙 31-60…1

○ 필요경비에 산입할 국고보조금의 범위

1. 국고보조금은 「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」에 의한 보조금을 지급받아 고정자산을 취득하는 경우에 적용되는 것이므로 공장이전 보조금과 탄가규제와 관련하여 교부받는 보조금은 이에 해당하지 아니한다.
2. 자기자금으로 먼저 고정자산을 취득하고 동 자산의 취득에 사용하는 조건으로 국고보조금을 교부받은 경우에도 법 제32조 제1항의 규정을 적용한다.

계산사례 국고보조금의 필요경비 계산

(1) 2021.05.01. 국고보조금 100,000,000원을 받음
(2) 2021.07.01. 철근콘크리트 건물을 150,000,000원에 취득함
(3) 2021.12.31. 일시상각충당금을 설정하고 감가상각을 함
(정액법 내용연수 50년 적용)

풀이

□ 세무회계의 처리

① 2021.05.01. 국고보조금 수령

(차) 현금(예금)	100,000,000	(대) 국고보조금(수익)	100,000,000

② 2021.07.01. 건물 취득

(차) 건물	150,000,000	(대) 현금(예금)	150,000,000

③ 2021.12.31. 일시상각충당금 설정

(차) 일시상각비	100,000,000	(대) 일시상각충당금	100,000,000

④ 2021.12.31. 건물에 대한 감가상각(150,000,000 × 0.02 × 6/12)

(차) 감가상각비	1,500,000	(대) 감가상각누계액	1,500,000

⑤ 2021.12.31. 감가상각비와 일시상각충당금의 상계
(1,500,000원 × 100,000,000 / 150,000,000 = 1,000,000원)

(차) 일시상각충당금	1,000,000	(대) 감가상각비	1,000,000

다. 중소기업 정보화 지원사업에 대한 과세특례 (조특법 §5의2)

(1) 지원대상자 : 「중소기업기본법」의 중소기업자

(2) 필요경비 산입

중소사업자가 2015.12.31.까지 지급받는 중소기업 정보화 지원사업을 위한 출연금 등을 지원대상 정보화설비에 투자하는 경우에는 그 투자금액을 「소득세법」 제32조를 준용하여 필요경비 산입할 수 있음

(3) 지원대상 정보화설비

컴퓨터 또는 각종 제어장치를 이용하여 경영 및 유통관리를 전산화하는 소프트웨어 등의 설비로서 다음 어느 하나에 해당하는 것(감가상각기간이 2년 이상인 것에 한한다) (조특법 §5의2, 조특령 §4의1②)

① 생산설비를 전자화하고 생산공정을 정보화하기 위한 시스템

② 제품생산정보・재고정보 등의 상호교환, 공동설계, 공동구매 등을 위한 기업간 정보공유시스템※

③ 인사, 급여, 회계, 원가관리, 재고, 재무, 판매, 영업, 자재조달, 물류 등 2 이상의 단위업무를 통합지원하는 소프트웨어

④ 그밖에 기업의 정보화에 사용되는 설비로서 기획재정부령이 정하는 설비

(3) 명세서의 제출

지급받은 출연금 등을 손금산입하고자 하는 내국인은 종합소득세과세표준신고와 함께 정보화지원사업출연금 등 필요경비산입조정명세서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

제3장 재고자산 및 외화자산 · 부채의 평가

1. 재고자산 및 유가증권의 평가

가. 의의(법 §39)

○ 거주자가 보유하는 자산 및 부채의 장부가액을 증액 또는 감액(감가상각은 제외한다. 이하 "평가"라 함)한 경우 그 평가일이 속하는 과세기간 및 그 후의 과세기간의 소득금액을 계산할 때 해당 자산 및 부채의 장부가액은 평가하기 전의 가액으로 함. 즉, 평가손익을 인정하지 않음

○ 다만, **재고자산**과 대통령령으로 정하는 **유가증권**은 각 자산별로 대통령령으로 정하는 방법에 따라 평가한 가액을 장부가액으로 함

○ 평가손익을 인정하지 않는 것이 원칙이나, 다음 어느 하나에 해당하는 자산은 대통령령으로 정하는 방법[1]에 따라 그 장부가액을 감액할 수 있음

1. 파손·부패 등으로 정상가격에 판매할 수 없는 재고자산
2. 천재지변이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유[2]로 파손 또는 멸실된 유형자산

---

1) 자산의 장부가액을 그 감액사유가 발생한 과세기간 종료일 현재의 처분가능한 가액으로 감액하고, 그 감액한 금액을 해당 과세기간의 필요경비로 계상하는 방법

2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말함(영 §96②)
   1. 화재
   2. 법령에 따른 수용 등
   3. 채굴 불능으로 인한 폐광

나. 재고자산(유가증권 제외)의 평가방법(영 §91)

○ 재고자산의 평가방법은 다음 중 하나에 해당하는 방법에 의함(영 §91①②)

(가) 원가법

- 재고자산의 취득가액을 그 자산의 평가액으로 하는 방법(영 §92①)
- 원가법을 적용하는 경우에는 다음의 평가방법에 의함(영 §91①)

① 개별법 ② 선입선출법 ③ 후입선출법
④ 총평균법 ⑤ 이동평균법 ⑥ 매출가격환원법

(나) 저가법

- 원가법으로 평가한 가액과 기업회계기준에 따라 시가*로 평가한 가액 중 낮은 가액을 평가액으로 하는 방법(영 §92②)

* 재고자산을 기업회계기준이 정하는 바에 의하여 해당 과세기간 종료일 현재의 시가로 평가하는 방법(규칙 §51②)

다. 재고자산 평가방법의 선정

○ 재고자산(유가증권 제외)을 평가하는 경우에는 해당 자산을 다음 각 호의 구분에 따라 종류별·사업장별로 각각 다른 방법으로 평가할 수 있다.(영 §91③)

① 제품과 상품(건물건설업 또는 부동산 개발 및 공급업을 경영하는 사업자가 매매를 목적으로 소유하는 부동산 포함)
② 반제품과 재공품
③ 원재료
④ 저장품

통칙 39-91…1

❍ **재고자산의 적정한 평가방법 선정**

재고자산의 평가방법은 재고자산의 성질에 따라 불가능한 평가방법을 선정할 수 없으며, 다음의 재고자산은 그 성질상 일반적으로 개별법에 의하여 평가하여야 하며 기타의 평가방법으로는 평가가

불가능한 것으로 본다. 이 경우 사업의 특수성으로 기타의 평가방법이 불가피한 경우에는 예외로 한다.

① 보석・서화・골동품
② 주문에 의하여 개별품목단위로 제조 또는 생산하는 품목
③ 부동산
④ 기타 위 ①내지 ③에 준하는 재고자산

라. 재고자산 평가방법의 신고 및 변경

(1) 평가방법의 신고(영 §94①)

○ 사업자는 재고자산의 평가방법을 해당 사업을 개시한 날이 속하는 연도의 과세표준 확정신고기한까지 "재고자산평가방법신고서"에 의하여 납세지관할세무서장에게 신고하여야 함

(2) 평가방법의 변경신고(영 §94②)

○ 재고자산 등 평가방법을 신고한 자가 그 방법을 변경하고자 할 때에는 변경할 평가방법을 적용받고자 하는 최초과세기간의 종료일 이전 3월이 되는 날까지 "재고자산 평가방법 변경신고서"를 납세지관할세무서장에게 신고해야 함

* 재고자산 평가방법의 변경에는 별도로 정부의 승인을 받는 것은 아님.

(3) 평가방법을 무신고하거나 신고방법과 다르게 평가한 경우(영 §95)

① 신고기한 내에 평가방법을 신고하지 아니한 경우(무신고)
⇨ 선입선출법(매매를 목적으로 소유하는 부동산은 개별법)에 의해 평가

② 신고한 평가방법 외의 방법으로 평가하거나, 기한 내에 재고자산 평가방법 변경신고를 하지 아니하고 변경한 때(임의변경)
⇨ 선입선출법(매매를 목적으로 소유하는 부동산은 개별법) 또는 신고한 평가방법에 의한 평가액 중 큰 금액으로 평가

③ 재고자산의 평가방법을 신고기한 또는 변경신고기한이 경과한 후에 신고한 때
   ⇨ 신고일이 속하는 연도 분 : 무신고는 선입선출법(매매를 목적으로 소유하는 부동산은 개별법), 변경신고는 선입선출법(매매를 목적으로 소유하는 부동산은 개별법)과 신고한 평가방법에 의한 평가액 중 큰 금액으로 평가
   ⇨ 신고일이 속하는 연도의 이후 연도 분 : 신고한 평가방법에 의해 평가

④ 신고한 재고자산평가방법에 의하여 평가를 하였으나 기장 또는 계산상의 착오가 있는 경우에는 재고자산의 평가방법을 달리하여 평가한 것으로 보지 아니함(통칙 39-95…1)

마. 유가증권의 평가방법

(1) 평가대상 유가증권의 범위 (영 §93①)

○ 매매 또는 단기투자를 목적으로 매입한 유가증권
(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자가 거래소에 예탁한 증권 포함)

(2) 평가방법

다음의 평가방법 중 사업자가 신고한 방법(영 §93②)

구 분	평 가 방 법
채 권	① 개별법 ② 총평균법 ③ 이동평균법
채권 외의 유가증권	① 총평균법 ② 이동평균법

(3) 평가방법의 신고 및 변경

① 재고자산과 같이 해당 사업을 개시한 날이 속하는 연도의 과세표준 확정신고기한 내에 신고

② 평가방법을 변경하고자 할 때에는 변경할 평가방법을 적용 받고자 하는 최초연도의 종료일 3월 전까지 재고자산 평가방법 변경신고서에 의하여 납세지 관할세무서장에게 신고(영 §94①,②)

(4) 평가방법을 무신고하거나 신고방법과 다르게 평가한 경우(영 §95)

① 신고기한 내에 평가방법을 신고하지 아니한 경우(무신고)
⇨ 총평균법에 의해 평가

② 신고한 평가방법 외의 방법으로 평가하거나, 기한 내에 재고자산 평가방법 변경신고를 하지 아니하고 변경한 때(임의변경)
⇨ 총평균법 또는 신고한 평가방법에 의한 평가액 중 큰 금액으로 평가

③ 평가방법을 신고기한 또는 변경신고기한이 경과한 후에 신고한 때
⇨ 신고일이 속하는 연도 분 : 무신고는 총평균법, 변경신고는 총평균법과 신고한 평가방법에 의한 평가액 중 큰 금액으로 평가
⇨ 신고일이 속하는 연도의 이후 연도 분 : 신고한 평가방법에 의해 평가

2. 외화자산 및 부채의 평가

가. 외화자산 및 부채의 의의

○ 자산과 부채는 각 항목이 가지고 있는 현금청구권의 성격에 따라 화폐성 항목과 비화폐성 항목으로 구분할 수 있음

(1) 화폐성 항목은 재화나 용역의 미래가격에 관계없이 일정한 화폐액을 수취할 수 있는 청구권 또는 일정한 화폐액을 지급하여야 할 의무가 있는 것을 말하고,

(2) 화폐성 외화자산·부채라 함은 그 지급수단이 외국화폐로 표시된 화폐성 자산 및 화폐성 부채를 말함

● 화폐성·비화폐성 자산 부채의 구분

구 분	화 폐 성	비화폐성
자 산	현금, 예금, 외상매출금, 받을어음, 미수금, 대여금, 유가증권	투자유가증권, 선급비용, 재고자산, 유형자산, 무형자산
부 채	당좌차월, 차입금, 외상매입금, 지급어음, 미지급금, 사채	선수금, 예수금, 선수수익

나. 화폐성 외화자산·부채의 평가

○ 기업회계기준에 따른 화폐성외화자산·부채의 환산손익은 미실현이익으로 평가차손익은 인정되지 아니함(2008년 과세기간 발생분부터)

다. 외화자산·부채의 상환차손익

○ 거주자가 상환받거나 상환하는 외화자산·부채의 취득 또는 차입당시의원화기장액과 상환받거나 상환하는 원화금액과의 차손익은 상환받거나 상환한 날이 속하는 과세기간의 필요경비 또는 총수입금액에 산입함(영 §97①)

* 외화상환 차·손익 = 화폐성 외화자산·부채의 장부상 원화금액 - 상환일 현재 상환하는 원화금액

제4장 감가상각비

1. 감가상각비의 의의 및 범위

가. 의의

▣ 기업이 소유하고 있는 유형자산 및 무형자산은 토지 등 특별한 경우를 제외하고는 시간의 경과 및 사용에 의하여 그 가치가 감소하게 되는데, 이러한 유형자산 및 무형자산의 물리적·기능적 가치의 감소를 사용기간에 걸쳐 각 기간 수익에 대응하는 비용으로 합리적이고 체계적으로 배분하는 과정을 감가상각이라 함

▣ 감가상각비는 기업이 스스로 필요경비로 계상한 경우에 한하여 필요 경비 산입 가능(결산조정)

나. 감가상각자산의 범위 (영 §62 ②)

○ 사업에 직접 사용하는 아래의 어느 하나에 해당하는 자산(시간의 경과에 따라 그 가치가 감소되지 아니하는 것을 제외한다)

(1) 유형자산

① 건물(부속설비 포함) 및 구축물
② 차량 및 운반구, 공구, 기구 및 비품
③ 선박 및 항공기
④ 기계 및 장치
⑤ 동물과 식물
⑥ 위의 ①~⑤와 유사한 유형자산

(2) 무형자산

① 영업권, 디자인권, 실용신안권, 상표권

② 특허권, 어업권, 「해저광물자원법」에 의한 채취권, 유료도로관리권, 수리권, 전기가스공급시설이용권, 공업용수도시설이용권, 수도시설이용권, 열공급시설이용권

③ 광업권, 전신전화 전용시설이용권, 전용측선이용권, 하수종말처리장 시설관리권, 수도시설 관리권

④ 댐 사용권

⑤ 개발비
- 상업적인 생산 또는 사용 전에 재료·장치·제품·공정·시스템 또는 용역을 창출하거나 현저히 개선하기 위한 계획 또는 설계를 위하여 연구결과 또는 관련지식을 적용하는 데 발생하는 비용으로서 해당 사업자가 개발비로 계상한 것
- 「산업기술연구조합육성법」에 의한 산업기술연구조합의 조합원이 동 조합에 연구개발 및 연구시설 취득 등을 위하여 지출한 금액 포함

⑥ 사용수익 기부자산 가액
- 금전 외의 자산을 기부한 후 그 자산을 사용하거나 그 자산으로부터 수익을 얻는 경우 해당 자산의 장부가액

⑦ 주파수이용권 및 공항시설관리권
- 「전파법」 제14조의 규정에 의한 주파수이용권 및 「공항시설법」 제26조의 규정에 의한 공항시설관리권 → 2002년 이후 감가상각분부터 적용

(3) 기타 고려사항

○ 장기할부조건 등으로 매입한 감가상각자산의 경우 그 대금의 청산 또는 소유권의 이전 여부에 관계없이 감각상각자산에 해당되며, 「법인세법시행령」 제24조 제5항의 규정에 의한 금융리스에 해당하는 자산의 경우에는 리스이용자인 사업자의 감각상각자산에 포함한다(영 §62③).

○ 사업용 유휴설비도 감가상각자산에 해당되나, 건설중인 자산은 포함하지 아니함(영 §70)

통칙 · 예규

❍ **유휴설비의 범위(통칙 33-70…1)**
사업에 공하던 기계설비 등을 철거하여 사업에 공하지 아니하거나 매입하여 보관만을 하고 있는 기계장치 등은 영 제70조의 규정에 의한 감가상각 대상자산이 되는 유휴설비로 보지 아니한다

❍ **건설중의 자산에 대한 감가상각(통칙 33-70…2)**
① 설치중의 기계장치에 대하여는 영 제70조의 규정에 의하여 감가상각을 할 수 없는 것이며, 이 경우에 설치중의 기간에는 설치한 기계장치의 성능을 시험하기 위한 시운전기간을 포함한다.
② 건설중인 자산 중 그 일부가 완성되어 그 부분이 사업용으로 공하고 있을 때에는 그 부분은 감가상각대상자산으로 본다.

2. 감가상각의 계산요소

가. 취득가액 (영 §89①)

취득의 형태	취 득 가 액
①매입한 자산	매입가액에 취득세 · 등록면허세 기타 부대비용을 가산한 금액
②제조 · 생산 또는 건설한 자산	원재료비 · 노무비 · 운임 · 하역비 · 보험료 · 수수료 · 공과금 (취득세와 등록면허세를 포함) · 설치비 기타 부대비용의 합계액
①,② 외의 자산 (①,②의 취득가액이 불분명한 경우 포함)	기획재정부령이 정하는 시가(법인세법시행령 제89조를 준용하여 계산한 금액)에 취득세 · 등록면허세 기타부대 비용을 가산한 금액

(1) 취득가액의 계산 (영 §89 ②,③)

① 취득가액에는 자본적지출에 상당하는 금액과 「자산재평가법」에 의한 재평가차액을 가산한 금액으로 함

② 자산을 장기할부조건으로 취득하고 할부미지급금을 현재가치로 할인하여 명목상의 할부미지급금과 현재가치와의 차액을 기업회계기준에 의하여 현재가치할인차금으로 계상한 경우에는 동 금액은 취득가액에서 제외함

③ 기획재정부령이 정하는 연지급수입(해당 물품의 수입대금 전액을 은행이 신용을 공여하는 기한부신용장방식 또는 공급자가 신용을 공여하는 수출자신용방식에 의한 수입방법에 의하여 그 선적 서류나 물품의 영수일부터 일정기간이 경과한 후에 지급하는 방법에 의한 수입 등, 규칙 제49조 참조)의 경우에 취득가액과 구분하여 지급이자로 계상한 금액은 취득가액에 포함하지 아니함

④ 부당행위계산 부인 등에 의한 시가초과액(고가매입・과대평가 등)은 취득가액에 포함하지 않음

나. 내용연수와 상각률 (영 §63)

내용연수란 감가상각자산의 사용기간을 말하는 것으로서, 해당 감가상각자산의 내용연수에 따라 계산되는 감가상각비가 달라지므로 세법에서는 과세소득의 자의적인 계산을 막기 위하여 자산별로 내용연수를 규정하고 있음

(1) 자산별 내용연수와 상각률 (규칙 §32)

법인세법시행규칙 별표2, 별표3에 의한 내용연수 및 그에 따른 상각률 적용

① 시험연구용자산과 무형자산

● 시험연구용자산의 범위 및 내용연수표(법인세법 시행규칙 §15관련 [별표 2])

시험연구용자산의 범위	자산명	내용연수
1. 새로운 지식이나 기술의 발견을 위한 실험연구시설 2. 신제품이나 신기술을 개발할 목적으로 관련된 지식과 경험을 응용하는 연구시설	① 건물부속 설비 ② 구축물 ③ 기계장치	5년
3. 신제품이나 신기술과 관련된 시제품, 원형, 모형 또는 시험설비 등의 설계, 제작 및 시설을 위한 설비 4. 새로운 기술에 수반되는 공구, 기구, 금형 등의 설계 및 시험적 제작을 위한 시설 5. 직업훈련용 시설	④ 광학기기 ⑤ 시험기기 ⑥ 측정기기 ⑦ 공구 ⑧ 기타시험연구용설비	3년

● 무형자산 내용연수표(법인세법 시행규칙 §15관련 [별표 3])

구분	무형자산명	내용연수
1	영업권, 디자인권, 실용신안권, 상표권	5년
2	특허권	7년
3	어업권, 「해저광물자원 개발법」에 의한 채취권(생산량비례법 선택 적용), 유료도로관리권, 수리권, 전기가스공급시설이용권, 공업용수도시설이용권, 수도시설이용권, 열공급시설이용권	10년
4	광업권(생산량비례법 선택 적용), 전신전화전용시설이용권, 전용측선이용권, 하수종말처리장시설관리권, 수도시설관리권	20년
5	댐사용권	50년

② ①규정 외의 감가상각자산(개발비, 사용수익기부자산가액, 주파수이용권 및 공항시설이용권 제외)

- 구조 또는 자산별・업종별로 정하는 법인세법시행규칙 별표5 및 별표6의 기준내용연수의 25/100를 가감하여 법인세법시행규칙 별표5 및 별표6에서 정한 내용연수 범위 내에서 사업자가 선택하여 납세지관할세무서장에게 신고한 신고내용연수에 의함(신고내용연수)
- 내용연수의 신고기한 내 신고하지 아니한 경우 기준내용연수와 그에 따른 상각률

③ 무형고정자산 중 개발비・사용수익기부자산가액・주파수이용권 및 공항시설관리권

- 각 자산의 감가상각 방법에서 정하는 기간 동안 감가상각함

④ 상각률

- 법인세법시행규칙 별표4(참조)의 해당 상각방법 및 내용연수에 따른 상각률을 적용

(2) 신규 사업개시 등의 경우 내용연수 신고

새로운 사업개시 또는 신규취득자산 등에 대하여 그 내용연수를 아래 기한 내에 신고해야 함

① 새로이 사업을 개시하는 사업자는 그 사업개시일이 속하는 연도의 과세표준확정신고기한

② 위 ① 외의 사업자가 자산별・업종별 구분에 의한 기준내용연수가 다른 감가상각자산을 새로이 취득하거나 새로운 업종의 사업을 개시한 경우에는 그 취득일 또는 사업개시일이 속하는 연도의 과세표준 확정신고기한(영 §63②)

(3) 설비투자자산에 대한 특례내용연수 (영 §63⑤)

「조세특례제한법 시행령」 제2조에 따른 중소기업이 아래에 해당하는 설비투자자산을 2014년 10월 1일부터 2016년 6월 30일까지 취득한 경우 기준내용연수의 50%를 가감한 범위(1년 미만은 없는 것으로 한다.)에서 선택하여 신고한 내용연수 적용가능

다만, 중소기업이 해당 과세기간에 취득한 설비투자자산에 대한 취득가액의 합계액이 직전 과세기간에 취득한 설비투자자산에 대한 취득가액의 합계액보다 적은 경우에는 그러하지 아니함

① 차량 및 운반구. 다만, 운수업에 사용되거나 임대목적으로 임대업에 사용되는 경우에 한함

② 선박 및 항공기. 다만, 어업 및 운수업에 사용되거나 임대목적으로 임대업에 사용되는 경우에 한함

③ 공구, 기구 및 비품

④ 기계 및 장치

(4) 중고 취득자산등에 대한 내용연수의 신고 (영 §63의3)

사업자가 기준내용연수의 50% 이상이 경과된 중고자산을 취득한 경우

① 기준내용연수의 50%에 상당하는 연수와 기준내용연수의 범위 내에서 선택하여 신고한 내용연수 적용가능

② 신고기한 : 중고자산 취득일이 속하는 과세기간의 확정신고기한

(5) 내용연수 변경의 특례 (영 §63의2①)

(가) 변경할 수 있는 경우

① 사업장의 특성으로 자산의 부식·마모 및 훼손의 정도가 현저한 경우

② 사업 개시 후 3년이 경과한 사업자로서 해당연도의 생산설비 (건축물 제외)의 가동률* (기획재정부령 규정)이 직전 3개 연도의 평균가동률보다 현저히 증가한 경우

* 가동률

$$\frac{\text{당해 과세기간 실제생산량}}{\text{연간 생산가능량}} \times 100 \text{(또는)} \frac{\text{연간작업일수}}{\text{연간 작업가능 일수}} \times 100$$

③ 새로운 생산기술 및 신제품의 개발·보급 등으로 기존 생산설비의 가속상각이 필요한 경우

④ 경제적 여건의 변동으로 조업을 중단하거나 생산설비의 가동률이 감소된 경우

(나) 변경의 범위 (영 §63의2①,⑤)

○ 기준내용연수 ± 기준내용연수의 50/100의 범위 내에서 사업장별로 납세지관할 지방국세청장의 승인을 얻어 내용연수범위와 달리 내용연수를 적용하거나 적용하던 내용연수를 변경할 수 있음

○ 내용연수를 변경한 사업자가 다시 변경하고자 하는 경우에는 변경한 내용연수를 최초로 적용한 과세기간의 종료일부터 3년이 경과하여야 함

(다) 승인절차 (영 §63의2③~⑤)

○ 내용연수의 범위와 다른 내용연수의 승인을 얻고자 할 때에는 사업개시일부터 3월내에,

○ 내용연수의 변경승인은 변경된 내용연수를 적용받고자 하는 과세기간의 종료일 이전 3월이 되는 날까지 승인신청서를 납세지 관할 세무서장을 거쳐 관할 지방국세청장에게 제출

3. 감가상각방법의 신고 및 변경

가. 감가상각방법의 신고

① 다음 각 호의 구분에 의한 자산별로 하나의 상각방법을 선택하여 사업자가 납세지 관할세무서장에게 신고한 방법에 의함(영 §64①)

구분	자 산 별	상 각 방 법
1	건축물과 무형자산 (아래 3, 5, 6, 7 제외)	정액법
2	건축물 외의 유형자산 (광업용 유형고정자산 제외)	정률법 또는 정액법
3	광업권(해저광물자원개발법상의 채취권 포함)	생산량비례법 또는 정액법
4	광업용 유형자산	생산량비례법, 정률법 또는 정액법
5	개발비	관련제품의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 20년 이내의 기간내에서 연단위로 신고한 내용연수에 따라 매 연도별 경과월수에 비례하여 상각하는 방법
6	사용수익기부자산가액	해당 자산의 사용수익기간(기간에 관한 특약이 없는 경우에는 신고내용연수)에 따라 균등하게 안분한 금액을 상각하는 방법(기간중에 멸실되거나 계약이 해지되는 경우에는 그 잔액을 상각)
7	주파수이용권 및 공항시설관리권	주무관청에서 고시하거나 주무관청에 등록한 기간 내에서 사용기간에 따라 균등액을 상각하는 방법

② 감가상각방법신고서 제출기한

- 신규사업자 : 사업을 개시한 날이 속하는 연도의 과세표준 확정신고기한
- 신규사업자 외의 사업자가 감가상각자산을 새로이 취득한 경우 : 자산을 취득한 날이 속하는 연도의 과세표준 확정신고기한

③ 신고한 상각방법은 그 후의 과세기간에 있어서도 계속 적용해야 함(영 §64③)

나. 감가상각방법의 변경

① 사업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세지관할세무서장의 승인을 얻어 그 감가상각방법을 변경할 수 있음(영 §65)

㉠ 상각방법을 달리하는 사업자와 공동사업을 경영하게된 때

㉡ 상각방법을 달리하는 사업자의 사업을 인수 또는 승계한 때

㉢ 외국인투자촉진법에 의하여 외국투자가가 지분의 20/100 이상을 인수 또는 보유하게 된 때

㉣ 해외시장의 경기변동 또는 경제적 여건의 변동으로 상각방법을 변경하고자 할 때

② 승인을 받으려는 사업자는 그 변경할 상각방법을 적용하려는 최초 과세기간의 종료일까지 감가상각방법변경신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)하여야 함

- 납세지 관할세무서장은 신청서접수일이 속하는 과세기간종료일부터 1개월 이내에 승인 여부를 결정하여 통보하여야 함

다. 무신고 등의 경우의 상각방법

상각방법을 신고하지 아니한 경우에는 다음의 방법에 의함(영 §64④, ⑤)

구분	자 산 별	상 각 방 법
1	건축물과 무형자산 (광업권 및 아래 4~5호 자산제외)	정액법
2	건축물 외의 유형자산 (광업용 유형고정자산 제외)	정률법
3	광업권 및 광업용 유형자산	생산량비례법
4	개발비	관련 제품의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 5년 동안 매년 균등액을 상각하는 방법
5	사용수익기부자산가액	해당 자산의 사용수익기간(기간에 관한 특약이 없는 경우에는 신고내용연수)에 따라 균등하게 안분한 금액을 상각하는 방법(기간중에 멸실되거나 계약이 해지되는 경우에는 그 잔액을 상각)
6	주파수이용권 및 공항시설관리권	주무관청에서 고시하거나 주무 관청에 등록한 기간 내에서 사용기간에 따라 등액을 상각하는 방법

* 승인없이 상각방법을 변경한 경우에는 변경하기 전의 상각방법을 적용함

4. 감가상각액의 필요경비 계산

가. 감가상각비의 필요경비 산입

① 사업용 유형자산 및 무형자산의 상각액을 필요경비로 계상한 경우에(결산조정사항) 각 과세기간마다 감가상각자산별로 관할세무서장에게 신고한 방법에 의하여 계산한 감가상각범위액을 한도로 하여 감가상각비를 소득금액계산에 있어서 필요경비로 산입함(영 §62①)

② 과세기간 중 사업개시·폐업 또는 자산취득·양도시의 감가상각범위액

구 분	감 가 상 각 범 위 액
과세기간 중 사업개시 또는 폐업한 경우 또는 과세기간 중 취득 또는 양도	상각범위액 × 해당 과세기간 중 사업에 사용한 월수 / 12

* 이 경우 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만은 1월로 함(영 §62①)

나. 감가상각의 시부인 계산

① 감가상각비로서 필요경비로 계상한 금액이 상각범위액을 초과하는 금액(상각부인액)은 그 후의 과세기간에 있어서 필요경비로 계상한 감가상각비가 상각범위액에 미달하는 경우 그 미달금액(시인부족액)을 한도로 하여 필요경비에 산입함. 이 경우 사업자가 감가상각비를 필요경비로 계상하지 않았더라도 상각범위액을 한도로 하여 상각부인액을 필요경비로 추인함(영 §62⑤)

② 시인부족액은 그 후의 과세기간의 상각부인액에 충당하지 못함(영 §62⑥)

다. 감가상각과 평가증을 병행하는 경우의 상각시부인

○ 사업자가 감가상각자산에 대하여 감가상각과 평가증을 병행한 경우에는 먼저 감가상각을 한 후 평가증을 한 것으로 계산함(영 §62⑧)

⇒ 사업자가 감가상각자산의 평가증을 한 경우에 상각부인액은 평가증의 한도까지 필요경비로 추인하고 평가증의 한도를 초과하는 것은 그 후의 연도에 이월할 상각부인액으로 계산하며, 시인부족액의 경우는 없는 것으로 봄(영 §73)

5. 즉시상각의 의제 (영 §67)

가. 의의

○ 사업자가 감가상각자산을 취득하기 위하여 지출한 금액과 감가상각자산에 대한 자본적지출에 해당하는 금액을 필요경비에 계상한 경우에는 이를 감가상각한 것으로 보는 제도임

○ 따라서 필요경비로 계상한 취득가액 및 자본적지출액 중 그 상각범위액을 초과하는 금액에 대하여는 상각부인액으로서 필요경비 불산입하는 것임

나. 자본적 지출의 범위

사업자가 소유하는 감가상각자산의 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 말하며, 다음의 어느 하나에 대한 지출을 포함하는 것으로 한다.(영 §67 ②)

① 본래의 용도를 변경하기 위한 개조
② 엘리베이터 또는 냉난방장치의 설치
③ 빌딩 등의 피난시설 등의 설치
④ 재해 등으로 인하여 건물·기계·설비 등이 멸실 또는 훼손되어 해당 자산의 본래 용도로의 이용가치가 없는 것의 복구
⑤ 기타 개량·확장·증설 등 ① 내지 ④와 유사한 성질의 것

다. 필요경비 산입

(1) 필요경비로 계상한 경우 자본적 지출에서 제외되는 수선비

사업자가 각 과세기간에 지출한 수선비가 다음 어느 하나에 해당하는 경우로서 해당 수선비를 필요경비로 계상한 경우에는 자본적 지출에 포함되지 아니함

① 개별 자산별로 수선비로 지출한 금액이 600만원* 미만인 경우

* (2020개정) '20.1.1.이후 개시하는 사업연도분부터 적용

② 개별 자산별로 수선비로 지출한 금액이 직전 과세기간종료일 현재의 재무상태표상 자산가액(취득가액-감가상각누계상당액)의 100분의 5에 미달하는 경우

③ 3년 미만의 주기적인 수선을 위하여 지출하는 비용의 경우

(2) 감가상각자산으로서 그 취득가액이 거래단위*별로 100만원 이하인 것에 대하여는 다음의 어느 하나를 제외하고는 이를 그 사업용으로 제공한 날이 속하는 과세기간의 필요경비에 산입함 (영 §67 ④,⑤)

① 해당 고유업무의 성질상 대량으로 보유하는 자산

② 해당 사업의 개시 또는 확장을 위하여 취득한 자산

* "거래단위"라 함은 취득한 자산을 그 취득자가 독립적으로 해당 사업에 직접 사용할 수 있는 것을 말함

(3) 위의 (2)에 불구하고 다음의 재산에 대해서는 이를 그 사업에 사용한 날이 속하는 과세기간에 필요경비로 계상한 것에 한하여 이를 필요경비에 산입 (영 §67 ⑦)

① 어업에 사용되는 어구(어선용구를 포함한다)

② 영화필름, 공구, 가구, 전기기구, 가스기기, 가정용 기구 및 비품, 시계, 시험기기, 측정기기 및 간판

③ 대여사업용 비디오테이프 및 음악용 콤팩트디스크로서 개별자산의 취득가액이 30만원 미만인 것

④ 전화기(휴대용 전화기 포함) 및 개인용 컴퓨터(그 주변기기 포함)

(4) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자산의 장부가액과 처분가액과의 차액을 해당 과세기간의 필요경비에 산입 (영 §67 ⑥)

① 시설의 개체(改替) 또는 기술의 낙후로 생산설비의 일부를 폐기한 경우

② 사업의 폐지 또는 사업장의 이전으로 임대차계약에 따라 임차한 사업장의 원상회복을 위하여 시설물을 철거하는 경우

통칙 · 예규

❍ **자본적 지출로 처리할 금액의 계산(재경원 법인 46012-121, 1996.09.11.)**

수선비지출액이 300만원 미만이거나 자산가액의 5%에 미달하는 경우에 수익적지출로 처리하도록 한 법인세법시행규칙 제33조 제2항의 규정에서 "300만원"이라 함은 해당 사업연도 중에 지출한 수선비총액을 말하며, 건물에 대한 수선비가 400만원(수익적지출액과 자본적지출액이 각각 200만원)인 경우에는 자본적지출액 200만원은 자본적지출로 처리하는 것임

❍ **고정자산에 대한 자본적 지출의 예시(통칙 33-67…1)**

1. 토지만을 사용할 목적으로 건축물이 있는 토지를 취득하여 그 건축물을 철거하거나, 자기 소유의 토지상에 있는 임차인의 건축물을 취득하여 철거한 경우 철거한 건축물의 취득가액과 철거비용은 해당 토지에 대한 자본적지출로 한다.
2. 토지구획정리사업의 결과 무상 할양하게 된 체비지를 대신하여 지급하는 금액은 토지에 대한 자본적지출로 한다.
3. 도시계획에 의한 도로공사로 인하여 공사비로 지출된 수익자 부담금은 토지에 대한 자본적 지출로 한다.
4. 자기 소유의 토지상에 새로운 건축물을 건축하기 위하여 기존 건축물을 철거하는 경우 기존 건축물의 장부가액과 철거비용은 새로운 건축물에 대한 자본적지출로 한다.
5. 공장 등의 시설을 신축 또는 증축함에 있어서 배수시설을 하게 됨으로써 공공하수도의 개축이 불가피하게 되어 그 공사비를 부담한 경우 그 공사비는 배수시설에 대한 자본적 지출로 한다.
6. 설치중인 기계장치의 시운전을 위하여 지출된 비용에서 시운전기간중 생산된 시제품을 처분하여 회수된 금액을 공제한 잔액은 기계장치의 자본적지출로 한다.
7. 수입기계장치를 설치하기 위하여 지출한 외국인 기술자에 대한 식비 등 체재비는 기계장치에 대한 자본적지출로 한다.
8. 부가가치세면세사업자의 고정자산 취득에 따른 매입세액은 해당 자산에 대한 자본적지출로 한다.
9. 사역용 · 씨가축용 · 착유용 등에 사용하기 위하여 소 · 말 · 돼지 · 면양 등을 사육하는 경우 그 목적에 사용될 때까지 사육을 위하여 지출한 사료비 · 인건비 · 경비 등은 이를 자본적지출로 한다.
10. 목야지(초지)의 조성비 중 최초의 조성비는 토지에 대한 자본적지출로 한다.
11. 토지, 건물만을 사용할 목적으로 첨가 취득한 기계장치 등을 처분함에 따라 발생한 손실은 토지, 건물의 취득가액에 의하여 안분계산한 금액을 각각 해당 자산에 대한 자본적지출로 한다.
12. 부동산매매업자(주택신축판매업자를 포함한다)가 토지개발 또는 주택신축 등 해당 사업의 수행과 관련하여 그 토지의 일부를 도로용 등으로 국가 등에 무상으로 기증한 경우 그 토지가액은 잔존 토지에 대한 자본적 지출로 한다.

6. 감가상각의 의제(영 §68) * 결산조정만 인정[법인세법은 신고조정 허용]

○ 현행법상 원칙적으로 사업자가 감가상각비를 필요경비로 계상하지 아니한 경우에는 시부인 계산하지 아니하나 소득세를 면제 또는 감면받는 사업자등에게 인위적인 감가상각을 허용할 경우 감면기간 등에는 감가상각비를 계상하지 않고, 추후의 과세되는 기간에 감가각비를 계상할 경우 과세소득의 조작이 가능한 것이므로 이를 방지하기 위하여 소득세의 면제 등을 받는 사업자에게 감가상각을 의제하는 제도를 도입한 것임

① 소득세가 면제되거나 감면되는 사업을 영위하는 사업자가 소득세를 면제받거나 감면받은 경우에는 감가상각자산에 대한 감가상각비를 계산하여 이를 필요경비로 계상하여야 한다.(영 §68①)

② 해당 과세기간의 소득에 대하여 추계소득금액 계산서를 제출하거나 소득금액을 추계조사결정하는 경우에는 감가상각자산(건축물은 제외)에 대한 감가상각비를 계산하여 필요경비로 계상한 것으로 봄(영 §68②)

* 2018.2.13.이 속하는 과세기간의 소득분에 대하여 추계소득금액계산서를 제출하거나 추계결정 및 경정하는 분부터 적용

③ ①에 따라 감가상각자산에 대한 감가상각비를 필요경비로 계상하지 아니한 사업자 또는 ②에 따라 감가상각비를 필요경비로 계상한 것으로 의제한 사업자에 대하여는 그 후 연도의 상각범위액 계산의 기초가 될 자산의 가액에서 그 감가상각비에 상당하는 금액을 공제한 가액을 기초가액으로 하여 상각범위액을 계산함.

관련예규

○ **상속으로 인한 사업승계의 경우 피상속인의 의제상각액 차감 여부**

소득세가 감면되는 사업을 영위하던 사업자의 사망으로 상속인이 해당 사업을 승계 영위하는 경우 해당 상속인의 감가상각 기초가액은 피상속인의 최종과세기간 종료일 현재의 세무계산상 장부가액을 해당 상속인의 기초가액으로 하는 것이며, 이 경우 피상속인의 의제상각액은 상속인의 감가상각 기초가액 계산시 차감하는 것임(소득 46011-2751, '98. 9. 25.)

7. 감가상각비의 필요경비 산입 특례 (가속상각 제도)

가. 서비스업 설비투자자산의 내용연수 특례 (조특법 §28)

(1) 개요

서비스업을 영위하는 내국인으로서 일정요건을 모두 충족하는 자가 해당 사업에 사용하기 위하여 설비투자자산을 2014.10.1. 부터 2015.12. 31.까지 취득하는 경우 해당 설비투자자산에 대한 감가상각비는 각 과세연도의 결산을 확정할 때 필요경비로 계상하였는지 여부와 관계없이 상각범위액 안에서 해당 과세연도의 소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입할 수 있음

(2) 적용요건 (①,② 모두 충족)

① 해당 과세연도에 취득한 설비투자자산 취득가액의 합계액이 직전 과세연도에 취득한 설비투자자산의 취득가액의 합계액보다 클 것

② 직전 과세연도에 취득한 설비투자자산의 취득가액의 합계액이 그 전 과세연도에 취득한 설비투자자산의 취득가액의 합계액보다 클 것

(3) 서비스업의 범위 (조특령 §25①)

「조세특례제한법 시행령」 제23조 제4항에 따른 서비스업을 말하는 것으로 다음 어느 하나에 해당하는 사업을 제외한 사업을 말한다.

○ 농업, 임업 및 어업, 광업, 제조업, 전기, 가스, 증기 및 수도사업, 건설업

○ 조특령 제29조 제3항에 따른 소비성서비스업[호텔업 및 여관업(「관광진흥법」에 따른 관광숙박업은 제외), 주점업(일반유흥주점업, 무도유흥주점업 및 「식품위생법 시행령」 제21조에 따른 단란주점 영업만 해당하되, 「관광진흥법」에 따른 외국인전용~~유~~흥음식점 및 관광~~유~~흥음식점업은 제외)

(4) 설비투자자산의 범위 (조특령 §25②)

「소득세법 시행령」 제63조 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산을 말함.

○ 차량 및 운반구. 다만, 운수업에 사용되거나 임대목적으로 임대업에 사용되는 경우로 한정한다.

○ 선박 및 항공기. 다만, 어업 및 운수업에 사용되거나 임대목적으로 임대업에 사용되는 경우로 한정한다.

○ 공구, 기구 및 비품

○ 기계 및 장치

(5) 상각범위액의 계산 (조특령 §25④)

감가상각비의 필요경비 산입 특례의 상각범위액 계산시 적용하는 내용연수는 「소득세법 시행령」 제63조 제1항 제2호에 따른 자산별·업종별 기준내용연수의 ±40% 범위 내(1년 미만은 없는 것으로 함)에서 내국인이 선택하여 납세지 관할세무서장에게 신고한 내용연수로 한다.

(6) 감가상각방법

① 설비투자자산에 대하여 자산별·업종별로 적용한 신고내용연수는 이후의 과세연도에 계속하여 적용하여야 한다.(조특령 §25⑤)

② 「소득세법시행령」 제64조 제1항의 규정에 의한 방법으로서 사업자가 「소득세법시행령」 제64조 제2항의 규정에 의하여 신고한 방법을 사용하여야 하며, 「소득세법시행령」 상 신고한 상각방법의 계속 적용(영 §64③)·신고를 하지 아니한 경우의 상각방법(영 §64④)·상각방법의 정의(영 §66)규정 등을 준용함(조특령 §25③)

③ 한편 「소득세법시행령」 제65조의 규정에 의하여 감가상각방법을 변경한 경우에는 감가상각특례자산에 대하여도 변경된 감가상각방법을 적용하여 상각범위액을 계산하고, 이 경우 상각범위액의 계산방법은 「소득세법시행령」 제64조 제5항 및 제65조 제5항의 규정을 준용함(조특령 §25⑦)

(7) 감가상각의 시부인 계산 등

감가상각비의 필요경비 산입 특례규정을 적용함에 있어서도 「소득세법시행령」의 감가상각비의 시부인계산(영 §62⑤항내지⑧)·즉시상각의 의제(영 §67④)·감가상각의 의제(영 §68)·평가자산과 양도자산의 상각시부인(영 §73) 규정 등을 준용함(조특령 §25⑧)

(8) 감가상각특례 신청 등 (조특령 §25⑨)

① 감가상각비의 필요경비 산입 특례를 적용받으려는 자는 내용연수 특례적용 신청서를 해당 설비투자자산을 취득한 날이 속하는 과세 연도의 과세표준신고기한 내에 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 하며

② 또한 감가상각특례자산을 그 밖의 자산과 구분하여 감가상각비조정명세서를 작성·보관하고, 과세표준신고서와 함께 감가상각비조정명세서합계표 및 감가상각비조정명세서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 함.

나. 중소·중견기업 설비투자자산의 내용연수 특례 (조특법 §28의2)

(1) 개요

중소·중견기업이 사업에 사용하기 위하여 설비투자자산을 2017. 6.30. 까지 취득하는 경우 해당 설비투자자산에 대한 감가상각비는 각 과세연도의 결산을 확정할 때 필요경비로 계상하였는지 여부와 관계없이 상각범위액 안에서 해당 과세연도의 소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입할 수 있다.(조특법 §28의2①)

다만, 중소·중견기업이 해당 과세연도에 취득한 설비투자자산에 대한 취득가액의 합계액이 직전 과세연도에 취득한 설비투자자산에 대한 취득가액의 합계액보다 적은 경우에는 특례를 적용하지 아니한다.(조특법 §28의2②)

* 중소기업은 2016.7.1.이후 취득분부터, 중견기업은 2016.1.1.이후 취득분부터 적용

(3) 중소·중견기업의 범위 (조특령 §25의2①)

① 중소기업은「조세특례제한법 시행령」제2조에 따른 중소기업.

② 중견기업은「조세특례제한법 시행령」제4조 제1항에 따른 중견기업

1. 중소기업이 아닐 것.
2. 다음의 어느 하나에 해당하는 업종을 주된 사업으로 영위하지 아니할 것.
   이 경우 2 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우에는 사업별 사업수입금액이 큰 사업을 주된 사업으로 본다.
   가.「조세특례제한법 시행령」제29조 제3항에 따른 소비성서비스업
   나.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」제2조 제2항 제2호 각 목의 업종
3. 소유와 경영의 실질적인 독립성이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」제2조 제2항 제1호에 적합할 것.
4. 직전 3개 과세연도의 매출액(1년 미만은 연환산 매출액)의 평균금액이 3천억원 미만인 기업일 것.

(4) 설비투자자산의 범위 (조특령 §25의2②)

"서비스업 설비투자자의 내용연수 특례"의 설비투자자산 범위와 같다.

(5) 상각범위액의 계산 (조특령 §25의2④)

감가상각비의 필요경비 산입 특례의 상각범위액 계산시 적용하는 내용연수는「소득세법 시행령」제63조 제1항 제2호에 따른 자산별·업종별 기준내용연수의 ±50% 범위 내(1년 미만은 없는 것으로 함)에서 중소·중견기업이 선택하여 납세지 관할세무서장에게 신고한 내용연수로 한다.

(6) 감가상각방법, 감가상각의 시부인 계산 등, 감가상각특례 신청 등

"서비스업 설비투자자의 내용연수 특례"의 감가상각방법 등과 같다.

* 본 규정은 2017.6.30.까지 취득한 설비투자자산에 대하여 적용하는 것으로 종료되었으나,「조세특례제한법」제28조의3(설비투자자산의 감가상각비 손금산입 특례) 규정의 신설로 2018.7.1.부터 2019.12.31.까지 취득한 설비투자자산에 대하여도 연장하여 적용되는 효과가 발생됨

다. 설비투자자산의 감가상각비 특례 (조특법 §28의3)

(1) 개요

내국인이 설비투자자산을 2020.6.30. 까지 취득하는 경우 해당 설비투자자산에 대한 감가상각비는 각 과세연도의 결산을 확정할 때 필요경비로 계상하였는지 여부와 관계없이 상각범위액 안에서 해당 과세연도의 소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입할 수 있다.

(2) 설비투자자산의 범위 (조특법 §28의3①)

① 중소기업 또는 중견기업 : 사업용 고정자산
② ①외의 기업 : 혁신성장투자자산

(3) 중소・중견기업의 범위 (조특령 §25의3①)

"중소・중견기업 설비투자자산의 내용연수 특례"의 중소・중견기업 범위와 같다.

(4) 사업용 고정자산의 범위 (조특령 §25의3②)

"서비스업 설비투자자의 내용연수 특례"의 설비투자자산 범위와 같다.

* 즉, "중소・중견기업 설비투자자산의 내용연수 특례"는 2017.6.30.일로 종료되었으나 본 규정에 의거 2018.7.1.~2019.12.31.까지 연장된 것임. (차이점은 직전 과세연도 대비 투자 증가 여부에 관계 없음)

(5) 혁신성장투자자산의 범위 (조특령 §25의3③)

① 「조세특례제한법 시행령」 제4조 제2항에 따른 사업용자산 중 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 별표7에 따른 신성장・원천기술을 사업화하는 시설

② 다음 어느 하나에 해당하는 시설
1. 연구개발을 위한 연구・시험용 시설로서 기획재정부령으로 정하는 시설
2. 인력개발을 위한 직업훈련용 시설로서 기획재정부령으로 정하는 시설

(6) 상각범위액의 계산 (조특령 §25의3⑤)

감가상각비의 필요경비 산입 특례의 상각범위액 계산시 적용하는 내용연수는 「소득세법 시행령」 제63조 제1항 제2호에 따른 자산별·업종별 기준내용연수의 ±50% 범위 내(1년 미만은 없는 것으로 함)에서 중소·중견기업이 선택하여 납세지 관할세무서장에게 신고한 내용연수로 한다.

(6) 감가상각방법, 감가상각의 시부인 계산 등, 감가상각특례 신청 등

"서비스업 설비투자자의 내용연수 특례"의 감가상각방법 등과 같다.

● 혁신성장 투자자산 세부 범위

○ 연구·인력개발을 위한 설비

구 분	세부내용
연구시험용 시설	기업부설연구소, 연구개발전담부서 등에서 연구개발 목적으로 직접 사용하는 공구, 시험기기, 계측기기 및 광학기기 등
직업훈련용 시설	직업능력개발훈련시설에서 직접 사용하는 공구, 시험기기, 계측기기 및 광학기기 등

○ 신성장기술 사업화를 위한 시설

분 야	세부분야	대상기술의 사업화 시설
미래형 자동차	자율주행차	주행상황 인지 센서 기술 등
	전기구동차	수소연료 저장 공급 장치 제조 기술 등
지능정보	인공지능	인지컴퓨팅 기술 등
차세대 전자정보 디바이스	지능형반도체	초소형 초저전력 IoT·웨어러블 SoC 설계 기술 등
	OLED	AMOLED 패널·부품·소재·장비 제조 기술, 대기압 플라즈마 식각 장비 기술 등
차세대 방송통신	5G 이동통신	5G 이동통신 기지국 장비 기술 등

분 야	세부분야	대상기술의 사업화 시설
바이오・헬스	바이오・화합물 의약	바이오 신약 후보물질 발굴 기술 등
	의료기기・헬스케어	신체 내에서 생분해되는 소재 개발 및 제조 기술 등
에너지 신산업・환경	신재생에너지	연료전지 전용부품 제조기술, 폐기물 액화・가스화 기술 등
	에너지효율향상	지능형 배전계통 고도화 및 운용기술 등
융복합 소재	고기능섬유	탄소섬유복합재의 가공장비 및 검사장비 설계・제조기술 등
	초경량금속	고강도 마그네슘 부품의 온간성형기술 등
로봇	제조・산업로봇	실내외 자율 이동・작업수행 로봇 등
	의료・생활로봇	수술, 진단 및 재활 로봇기술, 간병 및 케어 로봇 기술 등
항공・우주	무인이동체	무인기 탑재 첨단센서 기술 등
	우주	위성탑재체 부분품 개발기술 등

제5장 기부금의 필요경비 계산

1. 기부금의 의의

가. 기부금

○ 사업자가 사업과 직접적인 관계없이 무상으로 지출하는 금액을 말하는 것으로 기업업무추진비 및 광고선전비 등과 구분되며, 다음의 거래를 통하여 실질적으로 증여한 것으로 인정되는 금액을 포함한다.(법 §34①)

- 「소득세법 시행령」 제98조 제1항에 따른 특수관계인이 아닌 자에게 정당한 사유 없이 자산을 정상가액(시가 ± 30%) 보다 낮은 가액으로 양도하거나 높은 가액으로 매입함으로써 그 차액 중 실질적으로 증여한 것으로 인정되는 금액(영 §79①)

나. 기부금의 구분

① 소득세법상 기부금 : 특례기부금(前 법정기부금), 일반기부금(前 지정기부금)
② 조세특례제한법상 기부금 : 정치자금기부금, 우리사주조합기부금
③ 위 ①, ② 이외의 기부금

기업업무추진비, 광고선전비와의 구분

구분	특정대상여부	업무관련여부
기부금	불특정고객대상(특수관계없음)	없음
기업업무추진비	특정고객대상	있음
광고선전비	불특정고객대상	있음

2. 기부금의 필요경비 산입방법(법 §34②)

가. 특례기부금의 필요경비 계산

사업자가 해당 과세기간에 지출한 기부금 및 이월된 기부금 중 아래 (1)의 기부금은 (2)에 따라 산출한 필요경비 산입한도액 내에서 해당 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 순차적으로 필요경비에 산입하고, 필요경비 산입한도액을 초과하는 금액과 그 외의 기부금은 필요경비에 산입하지 아니한다.(법 §34②)

(1) 특례기부금

① 「법인세법」 제24조제2항제1호에 따른 기부금
② 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 특별재난지역을 복구하기 위하여 자원봉사를 한 경우 그 용역의 가액

(2)특례기부금의 필요경비 산입한도액

▣ 필요경비 산입한도액 = A - B
A : 기부금을 필요경비에 산입하기 전의 해당 과세기간의 소득금액(이하 “기준소득금액”)
B : 소법 제45조에 따른 이월결손금(이하 “이월결손금”)

나. 일반기부금의 필요경비 계산

사업자가 해당 과세기간에 지출한 기부금 및 이월된 기부금 중 아래 (1)의 기부금은 (2)에 따라 산출한 필요경비 산입한도액 내에서 해당 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 순차적으로 필요경비에 산입하고, 필요경비 산입한도액을 초과하는 금액과 그 외의 기부금은 필요경비에 산입하지 아니한다.(법 §34③)

(1) 일반기부금

사회복지·문화·예술·교육·종교·자선·학술 등 공익성을 고려하여 대통령령으로 정하는 기부금(위 가-(1)에 따른 기부금은 제외한다)

(2) 일반기부금의 필요경비 산입한도액

① 종교단체에 기부한 금액이 있는 경우

▣ 필요경비 산입한도액
= [{A − (B + C) × 100분의10} + Min[{A − (B + C)} × 100분의20[1], 종교단체외 기부금]
A : 기준소득금액
B : 법 §34②에 따라 필요경비 산입하는 특례기부금
C : 이월결손금

② 종교단체에 기부한 금액이 없는 경우

▣ 필요경비 산입한도액 = [{A − (B + C)} × 100분의30[2]]
A : 기준소득금액
B : (1)에 따라 필요경비 산입하는 특례기부금
C : 이월결손금

나. 특례기부금의 범위 (법 §34②)

(1) 「법인세법」 제24조 제2항 제1호에 따른 기부금

1. 국가나 지방자치단체에 무상으로 기증하는 금품의 가액. 다만, 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」의 적용을 받는 기부금품은 같은 법 제5조 제2항에 따라 접수하는 것에 한함)
2. 국방헌금과 국군장병 위문금품의 가액
3. 천재지변으로 생긴 이재민을 위한 구호금품의 가액

1) 2011.1.1. 이후 지출분부터 적용(2010년 10%, 2009년 이전 5%)
2) 2011.1.1. 이후 지출분부터 적용(2010년 20%, 2009년 이전 15%)

4. 다음에 게기하는 기관(병원을 제외함))에 시설비・교육비・장학금 또는 연구비로 지출하는 기부금
   가. 「사립학교법」에 따른 사립학교
   나. 비영리 교육재단(국립・공립・사립학교의 시설비, 교육비, 장학금 또는 연구비 지급 목적의 비영리재단법인에 한정)
   다. 「근로자직업능력 개발법」에 따른 기능대학
   라. 「평생교육법」에 따른 평생교육시설 및 원격대학 형태의 평생교육시설
   마. 「경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립・운영에 관한 특별법」에 따라 설립된 외국교육기관 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따라 설립된 비영리법인이 운영하는 국제학교
   바. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단
   사. 「한국과학기술원법」에 따른 한국과학기술원, 「광주과학기술원법」에 따른 광주과학기술원 및 「대구경북과학기술원법」에 따른 대구경북과학기술원 및 「울산과학기술원법」에 따른 울산과학기술원
   아. 「국립대학법인 서울대학교 설립・운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 서울대학교, 「국립대학법인 인천대학교 설립・운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 인천대학교 및 이와 유사한 학교로서 대통령령으로 정하는 학교
   자. 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교(단, 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 학교에 한함)로서 기획재정부장권이 지정・고시하는 학교

5. 다음의 병원에 시설비・교육비 또는 연구비로 지출하는 기부금
   가. 「국립대학병원 설치법」에 따른 국립대학병원
   나. 「국립대학치과병원 설치법」에 따른 국립대학치과병원
   다. 「서울대학교병원 설치법」에 따른 서울대학교병원
   라. 「서울대학교치과병원 설치법」에 따른 서울대학교치과병원
   마. 「사립학교법」에 따른 사립학교가 운영하는 병원
   바. 「암관리법」에 따른 국립암센터
   사. 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 지방의료원
   아. 「국립중앙의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 국립중앙의료원
   자. 「대한적십자사 조직법」에 따른 대한적십자사가 운영하는 병원
   차. 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 한국보훈복지의료공단이 운영하는 병원
   카. 「방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법」에 따른 한국원자력의학원
   타. 「국민건강보험법」에 따른 국민건강보험공단이 운영하는 병원
   파. 「산업재해보상보험법」 제43조 제1항 제1호에 따른 의료기관

6. 사회복지사업, 그 밖의 사회복지활동의 지원에 필요한 재원을 모집・배분하는 것을 주된 목적으로 하는 비영리법인(대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 법인만 해당)으로서 기획재정부장관이 지정・고시하는 법인에 지출하는 기부금

(2) 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 특별재난지역을 복구하기 위하여 자원봉사를 한 경우 그 용역의 가액(개인사업자의 경우, 본인의 봉사분에 한함) (영 §81 ⑤)

다. 일반기부금의 범위 (법 §34③, 영 §80①)

사업자가 해당 과세기간에 지출한 기부금으로서 사회복지・문화・예술・교육・종교・자선・학술 등 공익성을 감안하여 지정된 다음에 해당하는 것

(1) 「법인세법 시행령」 제39조 제1항 각 호의 것

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 비영리법인(단체 및 비영리외국법인을 포함하며, 이하 이 조에서 "공익법인등"이라 한다)에 대하여 해당 공익법인등의 고유목적사업비로 지출하는 기부금. 다만, 바목에 따라 지정・고시된 법인에 지출하는 기부금은 지정일이 속하는 연도의 1월 1일부터 3년간(지정받은 기간이 끝난 후 2년 이내에 재지정되는 경우에는 재지정일이 속하는 사업연도의 1월 1일부터 6년간으로 한다. 이하 이 조에서 "지정기간"이라 한다) 동안 지출하는 기부금에 한정한다.
   가. 「사회복지사업법」에 의한 사회복지법인
   나. 「영유아보육법」에 의한 어린이집,
   다. 「유아교육법」에 따른 유치원・「초・중등교육법」 및 「고등교육법」에 의한 학교, 「근로자직업능력 개발법」에 의한 기능대학, 「평생교육법」 제31조 제4항에 따른 전공대학 형태의 평생교육시설 및 같은 법 제33조 제3항에 따른 원격대학 형태의 평생교육시설
   라. 「의료법」에 따른 의료법인
   마. 종교의 보급, 그 밖에 교화를 목적으로 「민법」 제32조에 따라 문화체육관광부장관 또는 지방자치단체의 장의 허가를 받아 설립한 비영리법인(그 소속 단체를 포함한다)
   바. 「민법」 제32조에 따라 주무관청의 허가를 받아 설립된 비영리법인(이하 이 조에서 "「민법」상 비영리법인"이라 한다), 비영리법인, 「협동조합 기본법」 제85조에 따라 설립된 사회적협동조합(이하 이 조에서 "사회적협동조합"이라 한다), 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(같은 법 제5조 제4항제1호에 따른 공기업은 제외한다, 이하 이 조에서 "공공기관"이라 한다) 또는 법률에 따라 직접 설립된 기관 중 다음의 요건을 모두 충족한 것으로 국세청장(주사무소 및 본점소재지 관할 세무서장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 추천을 받아 기획재정부장관이 지정하여 고시한 법인

1) 다음의 구분에 따른 요건
   가) 「민법」 상 비영리법인 또는 비영리법인의 경우 : 정관의 내용상 수입을 회원의 이익이 아닌 공익을 위하여 사용하고 사업의 직접 수혜자가 불특정 다수인 것이 인정될 것(비영리외국법인의 경우 추가적으로 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제2조에 따른 제외동포의 협력·지원, 한국의 홍보 또는 국제교류·협력을 목적으로 하는 것일 것). 다만, 「상속세 및 증여세법 시행령」 제38조제8항제2호 각 목 외의 부분 단서에 해당하는 경우에는 해당 요건을 갖춘 것으로 본다.
   나) 사회적협동조합의 경우 : 정관의 내용상 「협동조합 기본법」 제93조 제1항 제1호부터 제3호까지의 사업 중 어느 하나의 사업을 수행하는 것일 것
   다) 공공기관 또는 법률에 따라 직접 설립 또는 등록된 기관의 경우: 설립목적이 사회복지·자선·문화·예술·교육·학술·장학 등 공익목적 활동을 수행하는 것일 것
2) 해산을 하는 경우 잔여재산을 국가·지방자치단체 또는 유사한 목적을 가진 다른 비영리법인에 귀속하도록 한다는 내용이 정관에 포함되어 있을 것
3) 인터넷 홈페이지가 개설되어 있고, 인터넷 홈페이지를 통하여 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개한다는 내용이 정관에 포함되어 있으며, 법인의 공익위반 사항을 국민권익위원회, 국세청 또는 주무관청 등 공익위반사항을 관리·감독할 수 있는 기관(이하 "공익위반사항 관리·감독 기관"이라 한다) 중 1개 이상의 곳에 제보가 가능하도록 공익위반사항 관리·감독 기관이 개설한 인터넷 홈페이지와 해당 법인이 개설한 홈페이지가 연결되어 있을 것
4) 비영리법인으로 지정·고시된 날이 속하는 연도와 그 직전 연도에 해당 비영리법인의 명의 또는 그 대표자의 명의로 특정 정당 또는 특정인에 대한 「공직선거법」 제58조 제1항에 따른 선거운동을 한 것으로 권한 있는 기관이 확인한 사실이 없을 것
5) 제12항에 따라 지정이 취소된 경우에는 그 취소된 날부터 3년, 제9항에 따라 추천을 받지 않은 경우에는 그 지정기간의 종료일부터 3년이 지났을 것. 다만, 제5항 제1호의 의무를 위반한 사유만으로 지정을 취소하거나 추천을 받지 못한 경우에는 그렇지 않다.

2. 다음 각목의 기부금
   가. 「유아교육법」에 따른 유치원의 장, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 의한 학교의 장, 「근로자직업능력 개발법」에 의한 기능대학의 장, 「평생교육법」 제31조 제4항에 따른 전공대학 형태의 평생교육시설 및 같은 법 제33조 제3항에 따른 원격대학 형태의 평생교육시설의 장이 추천하는 개인에게 교육비·연구비 또는 장학금으로 지출하는 기부금

나. 「상속세 및 증여세법 시행령」 제14조 제1항 각호의 요건을 갖춘 공익신탁으로 신탁하는 기부금
다. 사회복지·문화·예술·교육·종교·자선·학술 등 공익목적으로 지출하는 기부금으로서 기획재정부장관이 지정하여 고시하는 기부금

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사회복지시설 또는 기관 중 무료 또는 실비로 이용할 수 있는 시설 또는 기관에 기부하는 금품의 가액. 다만, 나 목 1)에 따른 노인주거복지시설 중 양로시설을 설치한 자가 해당 시설의 설치·운영에 필요한 비용을 부담하는 경우 그 부담금 중 해당 시설의 운영으로 발생한 손실금(기업회계기준에 따라 계산한 해당 과세기간의 결손금을 말한다)이 있는 경우에는 그 금액을 포함한다.
가. 「아동복지법」 제52조 제1항에 따른 아동복지시설
나. 「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설 중 다음의 시설을 제외한 시설
1) 「노인복지법」 제32조 제1항에 따른 노인주거복지시설 중 입소자 본인이 입소비용의 전부를 부담하는 양로시설·노인공동생활가정 및 노인복지주택
2) 「노인복지법」 제34조 제1항에 따른 노인의료복지시설 중 입소자 본인이 입소비용의 전부를 부담하는 노인요양시설·노인요양공동생활가정 및 노인전문병원
3) 「노인복지법」 제38조에 따른 재가노인복지시설 중 이용자 본인이 재가복지서비스에 대한 이용대가를 전부 부담하는 시설
다. 「장애인복지법」 제58조 제1항에 따른 장애인복지시설. 다만, 다음 각 목의 시설은 제외한다.
1) 비영리법인(「사회복지사업법」 제16조 제1항에 따라 설립된 사회복지법인을 포함한다) 외의 자가 운영하는 장애인 공동생활가정
2) 「장애인복지법 시행령」 제36조에 따른 장애인생산품 판매시설
3) 장애인 유료복지시설
라. 「한부모가족지원법」 제19조 제1항에 따른 한부모가족복지시설
마. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조 제6호 및 제7호에 따른 정신요양 시설 및 정신재활시설
바. 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제6조 제2항 및 제10조 제2항에 따른 지원시설 및 성매매피해상담소
사. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 제2항 및 제7조 제2항에 따른 가정폭력 관련 상담소 및 보호시설
아. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제10조 제2항 및 제12조 제2항에 따른 성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호시설
자. 「사회복지사업법」 제34조에 따른 사회복지시설 중 사회복지관과 부랑인·노숙인 시설
차. 「노인장기요양보험법」 제32조에 따른 재가장기요양기관
카. 「다문화가족지원법」 제12조에 따른 다문화가족지원센터

4. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 국제기구로서 기획재정부장관이 지정하여 고시하는 국제기구에 지출하는 기부금
   가. 사회복지, 문화, 예술, 교육, 종교, 자선, 학술 등 공익을 위한 사업을 수행할 것
   나. 우리나라가 회원국으로 가입하였을 것

(2) 다음의 어느 하나에 해당하는 회비

① 「노동조합 및 노동관계조정법」, 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 또는 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 단위노동조합 또는 해당 단위노동조합의 규약에서 정하고 있는 산하조직(이하 이 조에서 "단위노동조합등"이라 한다)으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 단위노동조합등에 가입한 사람(이하 이 조에서 "조합원"이라 한다)이 해당 단위노동조합등에 납부한 조합비

1) 해당 과세기간에 단위노동조합등의 회계연도 결산결과가 「노동조합 및 노동관계조정법 시행령」 제11조의9제2항부터 제5항까지의 규정 또는 대통령령 제33758호 노동조합 및 노동관계조정법 시행령 일부개정령 부칙 제2조에 따라 공표되었을 것. 이 경우 단위노동조합등의 직전 과세기간 종료일 현재 조합원 수가 1천명 미만인 경우에는 전단의 요건을 갖춘 것으로 간주

2) 1)에 따른 단위노동조합등으로부터 해당 단위노동조합등의 조합비를 재원으로 하여 노동조합의 규약에 따라 일정 금액을 교부받은 연합단체인 노동조합이나 다른 단위노동조합등이 있는 경우에는 해당 과세기간에 그 연합단체인 노동조합과 다른 단위노동조합등의 회계연도 결산결과도 「노동조합 및 노동관계조정법 시행령」 제11조의9제2항부터 제5항까지의 규정 또는 대통령령 제33758호 노동조합 및 노동관계조정법 시행령 일부개정령 부칙 제2조에 따라 공표되었을 것. 이 경우 그 교부받은 다른 단위노동조합등의 직전 과세기간 종료일 현재 조합원 수가 1천명 미만인 경우에는 전단의 요건을 갖춘 것으로 간주

② 「교육기본법」 제15조의 규정에 의한 교원단체에 가입한 사람이 납부한 회비

③ 「공무원직장협의회의 설립·운영에 관한 법률」에 의하여 설립된 공무원직장협의회에 가입한 사람이 납부한 회비

④ 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 노동조합에 가입한 사람이 납부한 회비

(3) 위탁자의 신탁재산이 위탁자의 사망 또는 약정한 신탁계약 기간의 종료로 인하여 「상속세 및 증여세법」 제16조 제1항에 따른 공익법인 등에 기부될 것을 조건으로 거주자가 설정한 신탁으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 신탁에 신탁한 금액

① 위탁자가 사망하거나 약정한 신탁계약기간이 위탁자의 사망 전에 종료하는 경우 신탁재산이 「상속세 및 증여세법」 제16조 제1항에 따른 공익법인 등에 기부될 것을 조건으로 거주자가 설정할 것

② 신탁설정 후에는 계약을 해지하거나 원금 일부를 반환할 수 없음을 약관에 명시할 것

③ 위탁자* 등이 위 ①의 공익법인 등의 이사의 과반수 이상이거나, 그들 중 한명이 설립자가 아닐 것

* 위탁자 + 위탁자와 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항에 따른 친족관계에 있는자

④ 금전으로 신탁할 것

(4) 비영리민간단체 지원법에 따라 등록된 단체중 다음 요건을 모두 충족한 것으로서 공익단체[3]에 지출하는 기부금. 다만, 공익단체에 지출하는 기부금은 지정일이 속하는 과세기간의 1월1일부터 3년간(지정받은 기간이 끝난 후 2년 이내에 재지정되는 경우에는 재지정일이 속하는 과세기간의 1월 1일부터 6년간) 지출하는 기부금에 한 함.

① 해산시 잔여재산을 국가, 지방자치단체 또는 유사한 목적을 가진 단체에 귀속하도록 한다는 내용이 정관에 포함되어 있을 것

② 수입(국가 또는 지방자치단체로부터 받는 보조금 수입은 제외)중 개인의 회비, 후원금이 차지하는 비율이 기획재정부령이 정하는 비율(100분의 50)[4]을 초과할 것

3) 행정안전부장관의 추천을 받아 기획재정부장관이 지정한 단체

4) 공익단체로 지정을 받으려는 과세기간의 직전 과세기간종료일부터 소급하여 1년간을 기준으로 산정(소칙 §44

③ 정관상 수입을 친목 등 회원의 이익이 아닌 공익을 위해 사용하고 사업의 직접 수혜자가 불특정 다수일 것

④ 지정을 받으려는 과세기간의 직전 과세기간 종료일부터 소급하여 1년 이상 비영리민간단체 명의의 통장으로 회비 및 후원금 등의 수입을 관리할 것

⑤ 기부금 모금액 및 활용실적 공개 등과 관련하여 다음의 요건을 모두 갖추고 있을 것. 다만, 「상속세 및 증여세법」 제50조의3제1항제2호에 따른 사항을 같은 법 시행령 제43조의3제4항에 따른 표준서식에 따라 공시하는 경우에는 기부금 모금액 및 활용실적을 공개한 것으로 본다.

1) 행정안전부장관의 추천일 현재 인터넷 홈페이지가 개설되어 있을 것
2) 1)에 따라 개설된 인터넷 홈페이지와 국세청의 인터넷 홈페이지를 통하여 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 매년 4월 30일까지 공개한다는 내용이 정관에 포함되어 있을 것
3) 재지정의 경우에는 매년 4월 30일까지 1)에 따라 개설된 인터넷 홈페이지와 국세청의 인터넷 홈페이지에 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개했을 것

⑥ 지정을 받으려는 과세기간 또는 그 직전 과세기간에 공익단체 또는 그 대표자의 명의로 특정 정당 또는 특정인에 대한 「공직선거법」 제58조 제1항에 따른 선거운동을 한 것으로 권한있는 기관이 확인한 사실이 없을 것

의2②,③)

3. 기부금의 이월공제 등

가. 기부금 한도초과액의 이월공제

○ 사업자가 해당 과세기간에 지출하는 기부금 중 법 §34 ②(특례기부금) 및 법 §34 ③(일반기부금)에 따른 기부금의 필요경비 산입한도액을 초과하여 필요경비에 산입하지 아니한 기부금의 금액(종합소득세 신고 시 세액공제를 적용받은 기부금의 금액은 제외한다)은 해당 과세기간의 다음 과세기간 개시일부터 10년* 이내에 끝나는 각 과세기간에 이월하여 필요경비에 산입할 수 있다(법 §34 ⑤)

* 2019.1.1.이후 과세표준을 신고하거나 연말정산하는 분부터 적용하되, 2013.1.1.이후 지출한 기부금에 대해서도 적용 (2018.12.31.개정)

○ 기부금 필요경비 한도초과액을 이월공제 할 경우, 필요경비 산입한도액의 범위 내에서 특례기부금과 일반기부금을 구분하여 이전 과세기간에 발생하여 이월된 기부금의 금액부터 필요경비에 산입한 다음 당해 과세기간에 발생한 기부금을 필요경비에 산입한다. 이 경우 먼저 발생하여 이월된 기부금의 금액부터 차례대로 필요경비에 산입한다.(영 §79④)

4. 조세특례제한법의 기부금

가. 정치자금기부금(조특법 §76)

○ 거주자가 「정치자금법」에 의하여 정당・후원회 및 선거관리위원회에 기부한 정치자금은 이를 지출한 해당 과세연도에 10만원까지는 그 기부금액의 110분의 100을 세액공제하고, 10만원을 초과하는 금액에 대하여는 이월결손금을 뺀 후의 소득금액의 범위 안에서 필요경비에 산입함(이월공제 불가)

* 비사업자의 경우 10만원 초과분에 대하여 15%(해당 금액이 3천만원 초과시 초과분 : 25%) 세액공제

나. 우리사주조합기부금(조특법 §88의4⑬)

○ 거주자가 우리사주조합에 지출하는 기부금(우리사주조합원이 지출하는 기부금은 제외)은 아래 ① 및 ②의 구분에 따른 금액을 한도로 하여 해당 과세연도의 사업소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입하거나 해당 과세연도의 종합소득산출세액에서 공제한다.

* 우리사주조합원이 우리사주조합에 출연하는 출연금은 연 400만원 한도로 근로소득금액에서 소득공제함

① 거주자가 해당 과세연도의 사업소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입하는 경우

한도액 = [A − (B + C)] × 100분의30

A : 법 §34②에 따른 기준소득금액
B : 이월결손금
C : 법 §34②에 따라 필요경비 산입하는 특례기부금

② 거주자가해당 과세연도의 종합소득산출세액에서 공제하는 경우

한도액 = (A − B) × 100분의30

A : 종합소득금액 (원천징수세율을 적용받는 이자소득 및 배당소득은 제외)
B : 법 §59의4 ④의 특별세액공제 기부금

다. 고향사랑 기부금(조특법 §58)

○ 거주자가 「고향사랑 기부금에 관한 법률」에 따라 고향사랑 기부금을 지방자치단체에 기부한 경우 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 이를 지출한 해당 과세연도의 종합소득산출세액에서 공제함. 다만, 사업자인 거주자의 경우 10만원 이하의 금액에 대해서는 '①' 따르되, 10만원을 초과하는 금액에 대해서는 이월결손금을 뺀 후의 소득금액의 범위에서 손금에 산입.

* '23.4.15.부터 시행

① 10만원 이하의 금액을 기부한 경우: 고향사랑 기부금 × 110분의 100
② 10만원 초과 20만원 이하의 금액을 기부한 경우: 10만원 × 110분의 100 + (고향사랑 기부금 - 10만원) × 100분의 40
② 20만원 초과 2천만원 이하의 금액을 기부한 경우: 10만원 × 110분의 100 + (20만원 - 10만원) × 100분의 40 + 20만원 초과한 금액 15%(특별재난지역 기부 시 30%)

○ 위 '①', '②'에 따라 세액공제받는 금액은 해당 과세기간의 종합소득산출세액을 한도로 하며, 사업자인 거주자가 필요경비에 산입하는 경우 해당 과세기간의 소득금액에서 「소득세법」 제45조에 따른 이월결손금을 뺀 금액을 한도로 함

○ 세액공제 받거나 필요경비에 산입한 고향사랑 기부금과 위 문단의 한도를 초과한 고향사랑 기부금에 대해서는 특례·일반기부금의 필요경비산입 규정(소법§34②) 또는 기부금 세액공제 규정(소법§59의4④)의 규정을 적용하지 아니함.

5. 기부금의 계산 등

가. 기부금의 평가(영 §81③, ⑤, ⑥)

① 사업자가 기부금을 금전 이외의 자산으로 제공한 경우 해당자산의 가액은 이를 제공한 때의 시가에 의함(시가가 장부가액보다 낮은 경우에는 장부가액).

* (2020년 개정) 법정기부금에 대하여는 장부가액으로 평가한다는 단서규정 삭제. 현물기부금의 일반원칙에 의함(영 시행일 이후 신고하는 분부터 적용)

* 2015.1.1. 이후 제공 분부터 국립박물관 및 국립미술관에 제공하는 기부금에 대해서는 문화체육관광부에 두는 위원회에서 산정한 금액으로 할 수 있다.

② 자원봉사용역의 가액은 아래 계산한 가액의 합계액으로 함(㉠+㉡)
이 경우 자원봉사용역의 확인은 기부금확인서에 의하여 특별재해지역·특별재난지역의 지방자치단체의 장 또는 지방자치단체에 설치된 자원봉사센터의 장이 한다. (영 §81⑤)

㉠ 봉사일수에 8만원을 곱한 금액(개인사업자의 경우에는 본인 봉사분에 한함)

* 봉사일수 : 총봉사 시간 ÷ 8시간, 소수점 이하의 부분은 1일로 계산

** '24.3.1. 이후 기부하는 분부터 8만원 적용, 이전분은 5만원 적용

㉡ 해당 자원봉사용역에 부수되어 발생되는 유류비·재료비 등 직접비용 : 제공할 당시의 시가 또는 장부가액, 다만 자원봉사용역 제공 장소로의 이동을 위한 유류비는 제외

* 밑줄 부분은 2024.3.1. 기부분부터 시행

나. 기부금의 필요경비 산입 순서(영 §81④, 영 §112의2)

기부금을 지출한 경우 아래 각 구분에 따른 금액의 범위에서 기부금을 순서대로 필요경비에 산입한다.

* 아래 한도액 계산시의 「소득금액」은 해당 과세기간의 소득금액으로, 기부금을 필요경비에 산입하기 전의 소득금액을 말함

① 특례기부금(법 §34②), 고향사랑기부금(조특법 §58) 및 정치자금기부금(조특법 §76)

・한도액 = (소득금액 - 이월결손금)

② 우리사주조합기부금(조특법 §88의4⑬)

・한도액 = (소득금액 - 이월결손금 - 정치자금기부금 - 고향사랑기부금 - 특례기부금) × 30%

③ 일반기부금(법 §34③)

㉠ 종교단체 기부금이 있는 경우

・한도액 = (소득금액 - 기부금등 합계액) × 10% + Min [(소득금액 - 기부금등합계액) × 20%[5], 종교단체 외에 지급한 금액]

* 기부금 등 합계액 : 이월결손금, 정치자금기부금, 법 §34②기부금 및 우리사주조합기부금의 합계액을 말하며, 이 순서대로 공제한다.

㉡ 종교단체 기부금이 없는 경우

・한도액 = (소득금액 - 기부금등 합계액) × 30%[6]

5) 2011.1.1. 이후 지출분부터 적용(2010년 10%, 2009년 이전 5%)
6) 2011.1.1. 이후 지출분부터 적용(2010년 20%, 2009년 이전 15%)

다. 세액공제 또는 필요경비에 산입한 기부금 상당세액의 추징[7)]

「소득세법 시행령」 제80조 제1항 제3호에 따른 공익신탁으로 신탁하는 기부금을 필요경비에 산입하거나 기부금 세액공제를 받은 자가 사망한 이후 유류분 권리자가 「민법」 제1115조에 따라 신탁재산의 반환을 청구하여 이를 반환받은 경우에는 그 유류분 권리자의 주소지 관할 세무서장은 ①의 금액에서 ②에 해당하는 비율을 곱하여 계산한 금액을 유류분 권리자에게서 추징한다(영 §81⑦).

① 유류분 권리자가 유류분을 반환받은 날 현재 「국세기본법」 제26조의2에 따른 국세부과의 제척기간 이내에 해당하는 과세기간에 해당 거주자가 기부금을 필요경비에 산입하거나 기부금 세액공제를 받은 금액에 해당하는 소득세액

② 유류분 권리자가 반환받은 금액/유류분 권리자가 유류분을 반환받은 시점의 신탁재산가액

6. 기부금의 필요경비 산입시기 등

가. 기부금의 필요경비 산입시기

① 사업자가 기부금을 가지급금 등으로 이연계상한 경우에는 이를 지출한 과세기간의 기부금으로 본다.(영 §81①)

② 사업자가 기부금을 미지급금으로 계상한 경우에는 실제로 이를 지출할 때까지 필요경비에 산입하지 아니함(영 §81②)

③ 기부금의 지급을 위하여 어음을 발행(어음의 배서를 포함)한 때에는 어음이 실제로 결제된 날에 지급된 것으로 보며, 수표를 발행하는 때에는 해당 수표를 교부한 날에 지급된 것으로 함(통칙34-81…1)

---

7) 2010.12.30. 신설

나. 공제대상 기부금 지급자의 범위 (법 §34⑤)

(1) 특례기부금(법 §34②) 및 일반기부금(법 §34③)

거주자와 그의 기본공제대상자 (배우자 및 생계를 같이 하는 부양가족)에 해당하는 사람(나이의 제한을 받지 아니하며, 다른 거주자의 기본공제를 적용받은 사람은 제외)이 지급한 기부금은 해당 거주자의 기부금에 포함한다.

* 2016.12.31.이전분 : 배우자 및 생계를 같이 하는 부양가족이 지급한 기부금의 경우 나이제한, 소득제한 있음

(2) 조특법 (§76, §88의4⑬) : 정치자금기부금, 우리사주조합기부금

○ 거주자 본인이 지급한 기부금만 공제대상 기부금에 해당한다.

다. 비지정기부금 등의 필요경비 불산입

조세특례제한법상의 기부금(정치자금기부금, 우리사주조합기부금)과 소득세법상의 기부금(§34③, ④의 기부금)을 제외하고 그 밖의 기부금은 비지정기부금으로서 이는 필요경비에 산입하지 아니한다(법 §34④).

제6장 기업업무추진비의 필요경비 계산

1. 기업업무추진비의 의의

○ 기업업무추진비라 함은 접대, 교제, 사례 또는 그 밖에 어떠한 명목이든 상관없이 이와 유사한 목적으로 지출한 비용으로서 사업자가 업무를 원활하게 진행하기 위하여 지출한 금액*을 말함(법 §35①)

* 사업자가 종업원이 조직한 법인인 조합 또는 단체에 지출한 복지시설비를 포함
(해당 조합 또는 단체가 법인이 아닌 경우에는 그 사업자의 소유자산에 대한 지출로 봄)

※ 기업업무추진비의 명칭을 2024.1.1. 이후 개시하는 분부터는 업무추진비로 변경

2. 기업업무추진비의 필요경비 불산입

가. 증빙불비 기업업무추진비

○ 1회 접대에 3만원(경조금은 20만원) 초과하는 기업업무추진비로서 다음 중 어느 하나에 해당하지 않는 것은 필요경비에 산입하지 아니함(법 §35②, 영§83)

- 신용카드(직불카드, 외국에서 발행된 신용카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단, 기명식선불전자지급수단 또는 기명식전자화폐 포함)를 사용하여 지출하는 기업업무추진비
- 현금영수증을 발급받아 지출하는 기업업무추진비
- 계산서 또는 세금계산서를 발급받아 지출하는 기업업무추진비
- 매입자발행세금계산서를 발행하여 지출하는 기업업무추진비
- 사업자등록을 하지 않은 자로부터 용역을 제공받고 교부하는 원천징수영수증을 발행하여 지출하는 기업업무추진비(영 §83⑤)

다만, 지출사실이 객관적으로 명백한 경우로서 법정증빙을 갖춘 기업업무추진비라는 증거자료를 구비하기 어려운 국외지역에서의 지출 및 농어민(법인 제외)으로부터 직접 재화를 공급받은 경우의 지출(금융이체, 송금명세서 제출의무 부여)에 대하여는 기업업무추진비에 대한 적격증빙수취의무 면제(영 §83③)

* 사실과 다른 가맹점 명의로 매출전표 등을 교부받은 경우에는 신용카드로 거래된 기업업무추진비에 포함하지 아니함(법 §35④)

▣ 「**소득세법 시행령**」 **제83조 제3항**

법 제35조제2항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 지출"이란 다음 각 호의 지출을 말한다.

1. 기업업무추진비가 지출된 국외지역의 장소(그 장소가 소재한 인근 지역 내의 유사한 장소를 포함한다)가 현금 외에 다른 지출수단을 취급하지 않아 법 제35조제2항 각 호의 증명서류를 구비하기 어려운 경우의 해당 국외지역에서의 지출
2. 농어민(한국표준산업분류에 따른 농업 중 작물재배업·축산업·복합농업, 임업 또는 어업에 종사하는 자를 말하며, 법인은 제외한다)으로부터 직접 재화를 공급받는 경우의 지출로서 그 대가를 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 금융회사등을 통해 지급한 지출(사업자가 법 제70조에 따른 종합소득과세표준 확정신고를 할 때 과세표준확정신고서에 송금사실을 적은 송금명세서를 첨부해 납세지 관할 세무서장에게 제출한 경우에 한정한다)

기본통칙, 예규

❍ **기부금과 기업업무추진비 등의 구분〈35-0…1〉**

사업자가 금전 또는 물품을 기증한 경우에 그 금품의 가액은 거래실태별로 다음 각호에 규정하는 기준에 따라 기업업무추진비 또는 기부금으로 구분한다. 다만, 정치단체·사회단체·기념사업회 등에 지급한 경우에는 이를 기부금으로 한다.

1. 업무와 관련하여 지출한 금품……기업업무추진비
2. 업무와 무관하게 지출한 금품……기부금

❍ **종업원 개인명의의 신용카드로 지출한 기업업무추진비의 기업업무추진비 해당여부**

종업원이 개인명의로 발급받은 신용카드에 의하여 당해 사업자의 사업과 관련된 업무를 수행하기 위하여 지출한 것이 확인되는 기업업무추진비는 소득세법 제35조의 규정에 의한 기업업무추진비에 해당한다.(소득 46011-893, 1993.3.10.)

나. 기업업무추진비의 필요경비 산입 한도액

○ 사업자가 해당 과세기간에 지출한 기업업무추진비(제2항에 따라 필요경비에 산입하지 아니하는 금액은 제외한다)로서 다음 각 호의 금액의 합계액을 초과하는 금액은 그 과세기간의 소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입하지 아니한다(법 §35③).

(1) 일반기업업무추진비 한도액 = (가) + (나)

(가) 기본한도

○ 1,200만원(중소기업[1]은 3,600만원) × 해당 과세기간의 월수 / 12

* 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 봄.

(나) 수입금액별 한도

○ 해당 과세기간 수입금액* × 적용률[2]

수 입 금 액	적 용 률
100억원 이하	1만분의 30
100억원 초과 500억원 이하	3천만원 + 100억원을 초과하는 금액의 1만분의 20
500억원 초과	1억1천만원 + 500억원을 초과하는 금액의 1만분의 3

* 수입금액은 기업회계기준에 따라 계산한 매출액을 말함. (영 §83⑧)

▣ 특수관계인[3]과의 거래에서 발생한 수입금액(이하 "특수관계인 수입금액")이 있는 경우의 일반기업업무추진비 한도액(①+②)은 다음과 같이 계산한다.

① 기본한도 : 1,200만원(중소기업 3,600만원) × 과세기간월수/12
* 1월미만의 일수는 1월로 하며 사업장 수입금액별로 안분계산

② 수입금액 기준한도
(일반수입금액 × 적용률) + (특수관계인 수입금액 × 적용률) × 10 %
* 일반수입금액은 기업회계기준에 따라 계산한 매출액 중 특수관계인 수입금액을 제외한 금액

---

1) 「조세특례제한법」 제6조 제1항에 따른 중소기업

2) 2020.1.1.부터 2020.12.31.까지 지출한 기업업무추진비의 수입금액별 한도(조특법§136④)-코로나19 개정세법

수 입 금 액	적 용 률
100억원 이하	1만분의 35
100억원 초과 500억원 이하	3천5백만원 + 100억원을 초과하는 금액의 1만분의 25
500억원 초과	1억3천5백만원 + 500억원을 초과하는 금액의 1만분의 6

3) 「소득세법 시행령」 제98조 제1항에 따른 특수관계인을 말함.(영 §83⑨)

다. 문화기업업무추진비의 필요경비 산입 한도액 (조특법 §136③, 조특령 §130⑥)

○ 사업자가 2022년 12월 31일 이전에 대통령령으로 정하는 문화비로 지출한 기업업무추진비(이하 “문화기업업무추진비”)에 대해서는 일반기업업무추진비 한도액에도 불구하고 해당 과세연도의 소득금액을 계산할 때 일반기업업무추진비 한도액의 100분의 20에 상당하는 금액의 범위에서 손금에 산입한다.

○ 문화기업업무추진비 한도액 : 위 (1)의 일반기업업무추진비 한도액 × 20%

▣ 문화기업업무추진비의 범위 (조특령 §130⑤)

2022.12.31.이전에 국내 문화관련 지출로서 다음 각 호의 용도로 지출한 비용

1. 「문화예술진흥법」 제2조에 따른 문화예술의 공연이나 전시회 또는 「박물관 및 미술관 진흥법」에 따른 박물관의 입장권 구입
2. 「국민체육진흥법」제2조에 따른 체육활동의 관람을 위한 입장권의 구입
3. 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 비디오물의 구입
4. 「음악산업진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 음반 및 음악영상물의 구입
5. 「출판문화산업 진흥법」 제2조제3호에 따른 간행물의 구입
6. 「관광진흥법」 제48조의2제3항에 따라 문화체육관광부장관이 지정한 문화관광축제의 관람 또는 체험을 위한 입장권·이용권의 구입
7. 「관광진흥법 시행령」 제2조제1항제3호마목에 따른 관광공연장 입장권의 구입
8. 기획재정부령으로 정하는 박람회의 입장권 구입
9. 「문화재보호법」 제2조제3항에 따른 지정문화재 및 같은 조 제4항제1호에 따른 국가등록문화재의 관람을 위한 입장권의 구입
10. 「문화예술진흥법」 제2조에 따른 문화예술 관련 강연의 입장권 구입 또는 초빙강사에 대한 강연료 등
11. 자체시설 또는 외부임대시설을 활용하여 해당 내국인이 직접 개최하는 공연 등 문화예술행사비
12. 문화체육관광부의 후원을 받아 진행하는 문화예술, 체육행사에 지출하는 경비
13. 미술품의 구입(취득가액이 거래단위별로 1백만원 이하인 것으로 한정한다)

(3) 복수 사업장을 가진 사업자의 한도액 계산 (영 §85①)

○ 2개 이상의 사업장을 가진 사업자가 사업장별 거래내용이 구분될 수 있도록 장부에 기록한 경우 각 사업장별 소득금액 계산시 필요경비에 산입할 수 있는 금액은 다음 (가), (나)의 합계액을 한도로 함

○ 각 사업장별 한도 미달액과 초과액은 통산하지 아니함(영 §85④)

(가) 기본금액 기준

$$\text{거주자별 기본금액 한도 (1,200만원, 중소기업은 3,600만원)} \times \frac{\text{각 사업장의 해당 과세기간 수입금액}}{\text{각 사업장의 해당 과세기간 수입금액 합산액}}$$

○ 2개 이상의 사업장 중 해당 과세기간 중에 신규로 사업을 개시하거나 중도에 폐업하는 사업장이 있는 경우에는 해당 과세기간 중 영업월수가 가장 긴 사업장의 월수를 기준으로 해당 과세기간의 월수를 계산함(영 §85②)

○ 중소기업의 해당여부는 주업종(수입금액이 가장 큰 업종)에 의하여 판단(영 §85②)

(나) 수입금액 기준

$$\text{각 사업장의 해당 과세기간 수입금액} \times \text{수입금액기준의 적용률}$$

○ 적용률은 각 사업장의 해당 과세기간의 수입금액의 합산액에 의하여 결정하며, 각 사업장의 수입금액 합산액이 100억원을 초과하는 경우에는 각 사업장별로 적용률의 우선순위를 임의로 선택할 수 있음(영 §85③)

○ 2개 이상의 사업장 중 일부 사업장의 소득금액에 대하여 추계조사결정 또는 경정을 받은 경우에는 추계조사결정 또는 경정을 받은 사업장은 수입금액이 없는 것으로 함(영 §85⑤)

○ 특수관계에 있는 자와의 거래에서 발생한 수입금액(특수관계관련수입금액)이 있는 경우에는 다음의 방법에 의하여 계산함(영 §85⑥)

$$(\text{총수입금액} - \text{특수관계 관련 수입금액}) \times \text{적용률} + (\text{특수관계 관련 수입금액} \times \text{적용률}) \times \frac{10}{100}$$

3. 자산으로 계상한 기업업무추진비 한도초과액의 처리(통칙 35-0…4)

○ 기업업무추진비에는 당기에 건설가계정 등으로 자산계상된 기업업무추진비를 포함하여 시부인 계산

① 기업업무추진비 한도초과액이 당기에 필요경비로 계상한 기업업무추진비보다 큰 경우

- 비용계상 기업업무추진비 : 전액 필요경비 불산입
- 자산계상 기업업무추진비 : 비용계상 기업업무추진비 초과액을
  ① 건설중인 자산, ② 고정자산 순으로 자산계정에서 감액처리

② 기업업무추진비 한도초과액이 당기에 필요경비로 계상한 기업업무추진비보다 크지 않은 경우 - 한도초과액만 필요경비 불산입

● 건설가계정 등 자산으로 계상한 기업업무추진비의 처리 예시

구 분	사례 1	사례 2	사례 3	사례 4
건설가계정(기업업무추진비)	6,500	3,500	6,000	10,500
회사계상기업업무추진비(B)	4,000	7,000	4,500	0
계	10,500	10,500	10,500	10,500
기업업무추진비 한도	6,000	6,000	6,000	6,000
한도 초과액(A)	4,500	4,500	4,500	4,500
필요경비 불산입	4,000	4,500	4,500	0
건설가계정 감액분 A-B	500	0	0	4,500

4. 기업업무추진비 가액의 계산 및 필요경비 산입 시기

○ 기업업무추진비를 금전 이외의 자산으로 제공하는 경우의 해당 자산의 가액은 이를 제공한 때의 시가(시가가 장부가액보다 낮은 경우에는 장부가액)에 의함(영 §81③)

○ 이연계상한 기업업무추진비 등의 처리(통칙 35-0…2)

사업자가 기업업무추진비 또는 이와 유사한 비용(이하 “기업업무추진비”하 한다)을 그것이 확정된 날이 속하는 과세기간의 필요경비로 처리하지 아니하고 이연처리한 경우에도 이를 확정된 과세기간의 필요경비로서 시부인 계산하고, 그 이후 과세기간에 있어서는 이를 필요경비로 보지 아니한다

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제55호서식] 〈개정 2018.3.21〉 (제1쪽)

<table>
<tr><td colspan="8">기업업무추진비조정명세서(1)</td></tr>
<tr><td colspan="2">① 과세기간</td><td colspan="2">년 월 일부터
년 월 일까지</td><td>② 상 호
(사업자등록번호)</td><td></td><td>③ 성명</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">기업업무추진비 등 명세</td></tr>
<tr><td colspan="4">④ 계정과목</td><td></td><td></td><td></td><td>합 계</td></tr>
<tr><td colspan="4">⑤ 계정금액</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">기업업무추진비 해당 금액</td><td colspan="3">⑥ 신용카드 등 사용금액
(「소득세법 시행령」 제84조 제4항에 따른 국외지역에서 지출한 현금기업업무추진비 등 포함)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">신용카드 등 미사용금액</td><td colspan="2">⑦ 1만원 초과
(경조금은 20만원 초과)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑧ 1만원 이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑨ 현물기업업무추진비</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑩ 계(⑦ + ⑧ + ⑨)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">⑪ 계(⑥+⑩)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">필요경비 부인액</td><td colspan="3">⑫ 신용카드 등 미사용분(⑦)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">⑬ 기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">⑭ 계(⑫+⑬)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">⑮ 조정대상 기업업무추진비 해당 금액(⑪-⑭)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

(제3쪽)

기업업무추진비조정명세서(2)

① 과세기간	년 월 일부터 년 월 일까지	상 호		③ 성명	
		② 사업자등록번호			

1. 기업업무추진비 한도초과액 조정

구 분			금 액
④ 1천200만원(중소기업은 3천600만원) × 과세기간월수( )/12			
일반 기업업 무추진 비 한도	총수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 30/10,000	
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 20/10,000	
		500억원 초과 금액 × 3/10,000	
		⑤ 소 계	
	일반수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 30/10,000	
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 20/10,000	
		500억원 초과 금액 × 3/10,000	
		⑥ 소 계	
	⑦ 특수관계 관련 수입금액	(⑤ - ⑥) × 10/100	
	⑧ 일반기업업무추진비 한도액 (④+⑥+⑦)		
문화기업업무추진비 한도액의 계산 (「조세특례제한법」 제136조 제3항 관련)		⑨ 문화기업업무추진비 지출액	
		⑩ 문화기업업무추진비 한도액 {⑨와 (⑧×20/100)에 해당하는 금액 중 적은 금액}	
⑪ 기업업무추진비 한도액 합계 (⑧ + ⑩)			
⑫ 조정대상 기업업무추진비 해당 금액 [명세서(1)의 ⑮]			
⑬ 기업업무추진비 한도 초과액 (⑫ - ⑪)			
⑭ 필요경비 산입 한도 내 기업업무추진비지출액 (⑪과 ⑫ 중 적은 금액)			

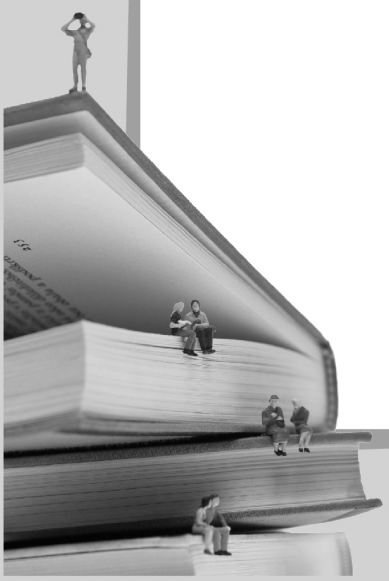
2. 기준수입금액 명세

⑮ 일반수입금액	⑯ 특수관계자 관련 수입금액	⑰ 총수입금액 (⑮ + ⑯)

제 4 편

소득금액계산의 특례

제1장 | 부당행위계산 및 시가산정 ····· 302
제2장 | 공동사업 합산과세 ····· 308
제3장 | 결손금과 이월결손금 공제 ····· 328
제4장 | 기타 소득금액계산의 특례 ····· 343



제1장 부당행위계산 및 시가산정

1. 부당행위계산의 부인

가. 의의

○ 배당소득(출자공동사업자의 배당소득만 해당), 사업소득 또는 기타소득이 있는 거주자의 행위 또는 계산이
- 그 거주자와 특수관계인과의 거래로 인하여 해당 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때에는
- 그 거주자의 행위 또는 계산에 관계없이 해당 연도의 소득금액을 계산할 수 있도록 하는 것(법 §41)

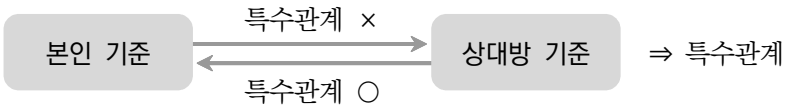
○ 이 제도는 실질과세원칙에 입각하여 부당하다고 인정되는 조세회피행위를 부인함으로써 조세부담의 공평을 실현하기 위한 것으로서
- 부당행위계산의 부인의 효과는 소득금액계산에만 한정되는 것이며, 당사자간에 이미 이루어진 거래자체의 사법상의 법률효과까지 부인하는 것은 아님
  * 조세회피의사는 불필요함(통설·판례)

○ 조세의 부담을 부당하게 감소시키는 것으로 인정되는 부당한 행위 또는 계산은
- 정상적인 사인간의 거래, 건전한 사회통념 내지 상관습을 기준으로 판정함

나. 특수관계인의 범위 (영 §98①)

특수관계인이란 거주자(본인)와 다음 중 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 이 경우 본인도 그 특수관계인의 특수관계인으로 본다(2012.2.2. 개정).

※ (쌍방관계설) 특수관계는 반드시 쌍방간 관계로 보아야 함. 즉, 본인을 기준으로 판단하고, 다시 상대방을 기준으로 판단하여 본인이 특수관계자이면 특수관계인에 해당됨 (2012.2월 개정)



1) 혈족·인척 등 친족관계(기본령 §1의2①)

① 6촌 이내의 혈족

② 4촌 이내의 인척

※ 4촌이내 혈족의 배우자, 배우자의 4촌이내 혈족, 배우자 4촌이내 혈족의 배우자

③ 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다)

④ 친생자로서 다른 사람에게 친양자 입양된 자 및 그 배우자·직계비속

2) 임원·사용인 등 경제적 연관관계(기본법 시행령 §1의2②)

① 임원과 그 밖의 사용인

② 본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 자

③ ① 및 ②의 자와 생계를 함께하는 친족

3) 주주·출자자 등 경영지배관계(기본령 §1의2③)

① 본인이 직접 또는 그와 친족관계 또는 경제적 연관관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

② 본인이 직접 또는 그와 친족관계, 경제적 연관관계 또는 ①의 관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

한편, 위 3)의 ①, ②의 규정을 적용할 때 다음 각 구분에 따른 요건에 해당하는 경우 해당 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 것으로 본다.

(1) 영리법인인 경우

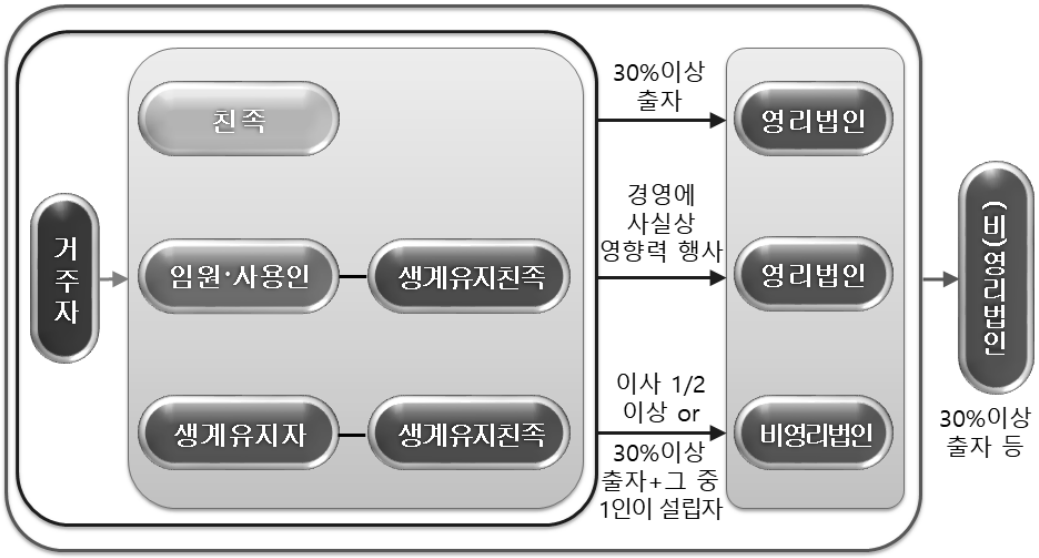
① 법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 출자한 경우

② 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 경우

(2) 비영리법인인 경우

① 법인의 이사의 과반수를 차지하는 경우

② 법인의 출연재산(설립을 위한 출연재산만 해당)의 100분의 30 이상을 출연하고 그 중 1인이 설립자인 경우



다. 조세부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우(영 §98②)

아래에서 ④의 경우를 제외하고는 시가와 거래가액의 차액이 3억원 이상이거나 시가의 5/100에 상당하는 금액 이상인 경우에 한함

① 특수관계인으로부터 시가보다 높은 가격으로 자산을 매입하거나 특수관계인에게 시가보다 낮은 가격으로 자산을 양도한 때

② 특수관계인에게 금전 기타자산 또는 용역을 무상 또는 낮은 이율 등으로 대부하거나 제공한 때

- 다만, 직계존비속에게 주택을 무상으로 사용하게 하고 직계존비속이 해당 주택에 실제 거주하는 경우는 제외

③ 특수관계인으로부터 금전 기타 자산 또는 용역을 높은 이율 등으로 차용하거나 제공받는 때

④ 특수관계인으로부터 무수익 자산을 매입하여 그 자산에 대한 비용을 부담하는 때

⑤ 기타 특수관계인과의 거래로 인하여 해당연도의 총수입금액 또는 필요경비의 계산에 있어서 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때

2. 시가의 산정 (영 §98③)

가. 자산의 고가매입·저가양도의 경우

(1) 원칙 (「법인세법 시행령」 제89조 규정 준용)

해당 거래와 유사한 상황에서 해당 거주자가 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자 간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격에 의함(법령 §89①)

(2) 시가가 불분명한 경우

다음 각 호의 규정을 순차로 적용하여 계산한 금액에 의함(법령 §89②)

① 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자가 감정한 가액이 있는 경우 그 가액(감정한 가액이 2 이상인 경우에는 그 감정한 가액의 평균액) 다만, 주식 등은 제외하며, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가사의 감정은 감정한 가액이 5억원 이하인 경우로 한정함.

② 「상속세 및 증여세법」에 의한 보충적 평가방법을 준용하여 평가한 가액(상증법 §38~39의3, §61~66) 및 중소기업 최대주주 등의 주식 할증평가 적용특례(조특법 §101)를 준용하여 평가한 가액. 이 경우 「상속세 및 증여세법」 제63조 제1항 제1호 나목 및 같은 법 시행령 제54조에 따라 비상장주식을 평가함에 있어 해당 비상장주식을 발행한 법인이 보유한 주식(주권상장법인이 발행한 주식으로 한정한다)의 평가금액은 평가기준일의 한국거래소 최종시세가액으로 하며, 「상속세 및 증여세법」 제63조 제2항 제1호·제2호 및 같은 법 시행령 제58조제1항·제2항을 준용할 때 "직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)"은 각각 "직전 6개월"로 본다.

나. 금전의 저리대여·고리차용의 경우

금전을 특수관계인으로부터 저리대여·고리차용한 경우에는 가중평균차입이자율을 시가로 한다. 다만, 가중평균차입이자율의 적용이 불가능하거나 대여기간이 5년을 초과하는 대여금이 있는 경우에는 해당 대여금 또는 차입금에 한정하여 당좌대출이자율을 시가로 하며, 과세표준확정신고와 함께 당좌대출이자율을 시가로 선택한 경우에는 당좌대출이자율을 시가로 하여 선택한 과세연도와 이후 2개 과세연도는 당좌대출이자율을 시가로 한다(법령 §89③).

* 가중평균차입이자율(법칙 §43) : 자금을 대여한 거주자의 대여시점 현재 각각의 차입금 잔액(특수관계자로부터의 차입금은 제외)에 차입 당시의 각각의 이자율을 곱한 금액의 합계액을 해당 차입금 잔액의 총액으로 나눈 이자율을 말함

** 개인이 금전대여를 하는 경우에는 이자소득에 해당하므로 저리대여의 경우에도 부당행위계산 부인의 대상이 되지 아니함

다. 금전 외의 자산·용역을 무상·저율 제공하거나 고율로 제공받는 경우

위 '가'를 적용할 수 없는 경우에는 다음에 의하여 계산한 금액을 시가로 함(법령 §89④)

① 유형 또는 무형의 자산을 제공하거나 제공받는 경우

- (해당 자산의 시가의 100분의 50에 상당하는 금액 - 그 자산의 제공과 관련하여 받은 전세금 또는 보증금) × 정기예금이자율

② 건설 기타 용역을 제공하거나 제공받는 경우

- 해당 용역의 제공에 소요된 금액(원가) + 원가 × 유사용역 수익률

※ 해당 과세기간 중 특수관계인 외의 자에게 제공한 유사한 용역제공 거래에 있어서의 수익률 : (기업회계기준에 의하여 계산한 매출액 - 원가) ÷ 원가

기본통칙

❍ **조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되지 아니하는 경우의 예시〈통칙41-98…3〉**

다음 각호의 1에 해당하는 것은 "조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우"에 포함되지 아니하는 것으로 한다.

1. 사업상 업무를 수행하기 위하여 초청된 외국인에게 사택 등을 무상으로 제공한 때
2. 특수관계 있는 자의 채무에 대한 보증을 한 때(보증으로 인하여 손실이 발생한 경우를 제외한다)
3. 정부의 지시에 의하여 특수관계 있는 자에게 통상판매가격보다 낮은 가격으로 판매한 때

4. 특수관계 있는 자간의 보증금 또는 선수금 등을 수수한 경우에 그 수수행위가 통상 상관례의 범위를 벗어나지 아니할 때
5. 종업원에게 포상으로 지급하는 금품의 가격이 해당 종업원의 근속기간, 공적내용, 월급여액 등에 비추어 사회통념상 타당하다고 인정되는 때
6. 종업원에게 자기의 제품이나 상품 등을 할인판매하는 경우로서 다음에 해당하는 때
   가. 할인판매가액이 해당 거주자의 취득가액 이상이며 통상 일반소비자에게 판매하는 가액에 비하여 현저하게 낮은 가액이 아닌 것
   나. 할인판매를 하는 제품 등의 수량은 종업원이 통상 자기의 가사를 위하여 소비하는 것이라고 인정되는 정도의 것
7. 대리점으로부터 판매대리와 관련하여 보증금을 받고, 해당 보증금에 대한 이자를 적정이 자율을 초과하지 아니하는 범위 내에서 지급하는 때
8. 특수관계 있는 자간의 거래에서 발생한 외상매출금 등의 회수가 지연된 경우에도 사회통념 및 상관례에 비추어 부당함이 없다고 인정되는 때
9. 종업원이 부당유용한 공금을 종업원의 보증인 등으로부터 회수하는 때. 다만, 통칙 27-55…37 외에 동 공금을 회수할 수 없는 경우에는 그 종업원의 근로소득으로 처리한다.
10. 특수관계있는 자와의 거래에 있어서 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」의 규정에 의한 감정회사가 행한 일반거래를 위한 부동산의 시가감정가액으로 적정거래한 때

○ 생계를 유지하는 자 등의 범위〈통칙41-98…2〉

영 제98조 제1항 제3호에 규정하는 "해당 거주자의 금전 기타자산에 의하여 생계를 유지하는 자와 이들과 생계를 같이 하는 친족" 의 범위는 다음 각호에 의한다.

1. "생계를 유지하는 자"라 함은 해당 거주자로부터 급부를 받는 금전·기타의 재산수입과 동 금전·기타 재산의 운용에 의하여 생기는 수입을 일상생활비의 주된 원천으로 하고 있는 자를 말한다.
2 "생계를 같이 하는 친족"이라 함은 제1호의 생계를 유지하는 자와 일상생활을 공동으로 영위하는 친족을 말한다.

○ 부당행위계산의 시부인 기준〈통칙41-0…1〉

영 제98조에 규정하는 특수관계 있는 자와의 거래로 인하여 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 "부당한 행위 또는 계산" 은 정상적인 사인간의 거래, 건전한 사회통념 내지 상관습을 기준으로 판정한다.

○ 부당행위계산의 대상이 되는 거래의 범위〈통칙41-0…2〉

법 제41조의 규정은 행위시 해당 거주자와 영 제98조 제1항 각호에 규정하는 특수관계 있는 자와의 거래에 한하여 적용하는 것으로 한다. 따라서 특수관계가 소멸된 후에 발생한 거래에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

○ 소유자산을 특수관계 있는 자의 채무에 대한 담보로 제공하는 경우의 처리〈통칙41-0…3〉

거주자가 자산을 특수관계 있는 자의 채무에 대한 담보로 제공한 경우에도 그 담보 제공에 따른 경제적 손실이 발생하지 아니한 경우에는 법 제41조의 규정을 적용하지 아니한다.

제2장 공동사업 합산과세

1. 공동사업자에 대한 소득금액계산 특례

가. 공동사업자의 의의

공동사업자는 2이상의 개인, 법인, 법인 아닌 단체 등이 동업계약에 의하여 공동으로 사업자금의 출자 및 영업 등을 하는 사업자를 말한다.

일반적인 공동사업의 형태로는 개인과 개인, 법인과 법인, 개인과 법인(개인에는 개인으로 보는 단체 포함, 법인에는 법인으로 보는 단체 포함) 등 여러 형태로 구성될 수 있으나 공동사업 그 자체는 모두 개인으로 보아 세법을 적용하며, 조세특례제한법 제100조의 14 내지 제100조의 26에서 규정한 동업기업과는 세법의 적용상 구별된다.

▣ 동업기업 과세 특례(조세특례제한법 제10절의3)

(1) 의의

동업기업이란 2명 이상이 금전이나 그 밖의 재산 또는 노무 등을 출자하여 공동사업을 경영하면서 발생한 이익 또는 손실을 배분받기 위하여 설립한 단체를 말한다. 동업기업에 동업기업과세특례를 적용하는 경우 동업기업에는 과세하지 않고, 그 소득을 동업자에게 배분하여 동업자에게만 과세한다. 동업기업과세특례를 적용한 경우 배분된 소득에 대하여는 이중과세되지 않으므로 이중과세 조정을 하지 아니한다.

(2) 적용대상

동업기업과세특례는 다음 중 어느 하나에 해당하는 단체가 적용신청을 한 경우에 해당 동업기업 및 그 동업자에 대하여 적용한다. 다만, 동업기업과세특례를 적용받는 동업기업의 동업자는 동업기업의 자격으로 동업기업과세특례를 적용받을

수 없으며, 외국단체의 경우 국내사업장을 하나의 동업기업으로 보아 해당 국내사업장과 실질적으로 관련되거나 해당 국내사업장에 귀속하는 소득으로 한정하여 동업 기업과세특례를 적용한다(조특법 100조의15)

① 「민법」에 따른 조합과 「상법」에 따른 합자조합과 익명조합*

* 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제18항 제5호 및 제6호의 투자합자조합과 투자익명조합은 제외한다.

② 「상법」에 따른 합명회사 및 합자회사*

* 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제18항 제4호의 투자합자회사 중 같은 조 제19항 제1호의 경영참여형 사모집합투자기구가 아닌 것은 제외한다.

③ 전문적 인적용역을 제공하는 법인 : 법무법인, 법무조합, 특허법인, 노무법인, 법무사합동법인, 법무법인(유한), 특허법인(유한), 회계법인, 세무법인, 관세법인

④ 「법인세법 」제2조 제3호의 외국법인

⑤ 「소득세법」 제2조 제3항에 따른 비거주자로 보는 법인 아닌 단체 중 ①~③의 단체와 유사한 단체로서 다음 각 호에 모두 해당하는 외국단체

1. 위 ①~③의 단체(경영참여형 사모집합투자기구는 제외)와 유사한 외국단체
2. 국내사업장을 가지고 사업을 경영하는 외국단체
3. 설립된 국가(우리나라와 조세조약이 체결된 국가에 한정)에서 동업기업 과세특례와 유사한 제도를 적용받는 외국단체

(3) 동업기업 소득금액 및 세액의 배분

소득세법 및 법인세법의 규정에 불구하고 동업기업의 소득에는 소득세 또는 법인세를 부과하지 아니하고, 동업기업의 소득을 동업자에게 배분한다. 동업기업의 세액감면과 세액공제, 원천징수세액 및 가산세도 동업자에게 배분한다.

(4) 동업기업의 소득금액 또는 결손금의 배분

[1단계] 동업자군별 동업기업의 소득금액(또는 결손금)의 계산	→	동업자군별로 동업기업을 각각 1거주자 · 1비거주자 · 1내국법인 · 1외국법인으로 보아 소득금액(또는 결손금) 계산
⇓		
[2단계] 동업자군별 배분대상 소득금액 (또는 결손금)의 계산	→	동업자군별 동업기업 소득금액(또는 결손금) × 동업자군별 손익배분비율
⇓		
[3단계] 동업자별 소득금액 (또는 결손금)의 계산	→	동업자군별 배분대상 소득금액(또는 결손금) × 동업자의 손익배분비율

(5) 수동적 동업자(조특법 §100의18①)

1. 요건 : 동업기업의 경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 동업자를 말한다.
   가. 다음의 요건을 모두 갖춘 동업자
      - 동업기업에 성명 또는 상호를 사용하게 하지 아니할 것
      - 동업기업의 사업에서 발생한 채무에 대하여 무한책임을 부담하기로 약정하지 아니할 것
      - 「법인세법 시행령」 제42조 제1항 각 호에 따른 임원 또는 이에 준하는 자가 아닐 것
   나. 해당 동업기업이 경영참여형 사모집합투자기구인 경우에는 그 유한책임사원
2. 소득배분 : 수동적동업자에게는 결손금을 배분하지 아니하되, 해당 과세연도의 종료일부터 10년 이내에 끝나는 각 과세연도에 그 수동적동업자에게 소득금액을 배분할 때 배분되지 않은 결손금을 그 배분 대상 소득금액에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제하고 배분한다.

나. 「법인 아닌 단체」의 공동사업자와 1거주자 구분

○ 「법인 아닌 단체」 중 「법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체」는 거주자 또는 비거주자로 보아 소득세법을 적용한다.(법 §2③)

(1) 공동사업자로 보는 경우

「법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체」 중 손익의 분배방법 및 분배비율이 정하여져 있는 단체는 그 단체의 구성원이 공동으로 사업을 영위하는 것으로 본다.

* 명시적으로 이익의 분배방법이나 분배비율이 정하여져 있지 않더라도 사실상 이익이 분배되는 경우에는 그 단체는 1거주자 등이 아닌 공동사업자로 봄(규칙 §2②)

(2) 1거주자 등으로 보는 경우

「법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체」 중 ① 대표자 또는 관리인이 선임되어 있으나, ② 이익의 분배방법이나 분배비율이 정하여져 있지 아니한 단체는 1거주자 또는 1비거주자(이하 '1거주자 등'이라 한다)로 보아 소득세법을 적용한다. 즉, 그 단체가 납세의무를 진다(규칙 §2①).

* 단체의 대표자나 관리인의 주소지관할 세무서장에게 신고납부한다. 이때, 대표자나 관리인의 다른 종합소득과는 합산하지 않는다(통칙 2-0-3-②).

다. 공동사업자의 납세의무

(1) 원칙 : 구성원 개인별로 납세의무를 진다

○ 1단계 : 공동사업장 소득금액 계산

사업소득이 발생하는 사업을 공동으로 경영하고 그 손익을 분배하는 공동사업(경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 출자공동사업자가 있는 공동사업을 포함)의 경우에는 해당 사업을 경영하는 장소를 1거주자로 보아 공동사업장별로 그 소득금액을 계산한다(법 §43①).

○ 2단계 : 공동사업장 소득금액 분배

공동사업장별로 계산된 소득금액은 해당 공동사업을 경영하는 각 거주자 간에 약정된 손익분배비율(약정된 손익분배비율이 없는 경우에는 지분비율을 말함)에 의하여 분배되었거나 분배될 소득금액에 따라 각 공동사업자별로 분배한다(법 §43②).

○ 3단계 : 각 공동사업자별 소득금액 계산 및 신고납부

각 공동사업자는 그 분배된 소득금액에 대한 납세의무를 진다(법 §2의2①).

(2) 특례 : 공동사업자의 연대납세의무

○ 국세기본법(제25조 제1항)은 공유물, 공동사업, 공동사업에 속하는 재산에 관계되는 국세 및 강제징수비는 공유자 또는 공동사업자가 연대하여 납부할 의무를 지는 것으로 연대납세의무를 규정하고 있다.

- 다만, 연대납세의무에 대하여 각 세법에 특례 규정이 있는 경우에는 그 세법의 규정이 우선하여 적용되며(기본법 §3), 부가가치세에 대하여 공동사업자는 연대납세의무가 있으나, 소득세에 대하여는 연대납세의무가 없다(법 §2의2①).

○ 소득세법 제43조 제3항의 공동사업합산과세 규정에 따라 주된 공동사업자에게 특수관계인의 소득금액이 합산되는 경우, 그 합산되는 소득금액에 대하여는 주된 공동사업자의 특수관계인이 손익분배비율에 해당하는 그의 소득금액을 한도로 주된 공동사업자와 연대하여 납세의무를 진다(법 §2의2①단서).

라. 공동사업 소득의 종류

(1) 업무집행 공동사업자

공동사업에서 발생한 소득금액 중 「업무집행 공동사업자」의 손익분배비율에 해당하는 금액은 사업소득에 해당한다.

(2) 출자공동사업자

공동사업에서 발생하는 소득금액 중 「출자공동사업자」의 손익분배비율에 해당하는 금액은 배당소득에 해당한다.

※ 출자공동사업자(영 제100조①)

다음 중 하나에 해당하지 아니하는 자로서 공동사업의 경영에 참여하지 않고 출자만 하는 자
- 공동사업에 성명 또는 상호를 사용하게 한 자
- 공동사업에서 발생한 채무에 대하여 무한책임을 부담하기로 약정한 자

◎ 출자공동사업자의 배당소득에 대한 과세방법

구 분	내 용
소득구분	공동사업의 사업소득금액 중 출자공동사업자에게 배분된 금액 : 배당소득
귀속시기	과세기간 종료일
원천징수세율	25% (비교과세시 적용세율 14%)
종합과세 여부	무조건 종합과세
금융소득종합과세판단	금융소득의 2천만원 초과 여부 판단시 출자공동사업자의 배당소득은 금융소득에 불포함
Gross-up여부	Gross-up하지 않음
종합과세시 세율	기본세율

마. 공동사업에 대한 소득금액 계산 등

(1) 소득금액 계산 특례

(가) 소득금액 계산

사업소득이 발생하는 사업을 공동으로 경영하고 그 손익을 분배하는 공동사업(경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 출자공동사업자가 있는 공동사업을 포함)의 경우에는 해당 사업을 경영하는 장소(공동사업장)를 1거주자로 보아 공동사업장별로 그 소득금액을 계산한다(법 §43①).

즉, 공동사업장을 각각의 공동사업자 구성원별로 각각의 사업장으로 보지 아니하고, 각 구성원의 다른 개별사업장 또는 다른 공동사업장과는 별개로 본다는 것을 의미한다.

* 공동사업장을 1거주자로 보므로 기업업무추진비 한도액의 기준금액도 공동사업장 단위별로 1,200만원(중소기업 3,600만원)으로 하며, 공동사업자의 인원수를 곱하는 것은 아님

(나) 공동사업장의 소득분배

○ 원칙 : 손익분배비율에 따라 배분

공동사업에서 발생한 소득금액은 그 공동사업을 경영하는 각 거주자(출자공동사업자 포함) 사이에 약정된 손익분배비율(약정된 손익분배비율이 없는 경우에는 지분비율)에 의하여 분배되었거나 분배될 소득금액에 따라 각 공동사업자별로 분배한다.

○ 특례 : 공동사업 합산과세

① 개념

"공동사업합산과세"란 공동사업의 소득을 동거가족에게 분산하여 소득세를 회피하는 것을 막기 위하여 공동사업자인 동거가족의 소득을 주된 공동사업자에게 합산하여 과세하는 제도로서, 공동사업자 중 1인과 그의 특수관계인이 공동사업자에 포함되어 있는 경우로서 손익분배비율을 거짓으로 정하는 등 일정한 사유가 있는 때에는 그 특수관계인의 소득금액은 그 손익분배비율이 큰 공동사업자(이하 "주된공동사업자")의 소득금액으로 본다.(법 §43 ③).

② 합산대상자

과세기간 종료일 현재 거주자 1인(본인)과 생계를 같이 하는 자로서 「국세기본법 시행령」 제1의2 ①항~③항의 규정에 따른 특수관계에 있는 자로서 생계를 같이

하는 자를 말한다. 이 경우 본인도 그 특수관계인의 특수관계인으로 본다(영 §100②·③, 기본법 §2 20호, 기본령 §1의2).

> ○ 국세기본법 시행령 §1의2 ① ~ ③
> ① 혈족·인척 등 친족관계(시행령 §1의2 ①)
> ② 임원·사용인 등 경제적 연관관계(시행령 §1의2 ②)
> ③ 주주·출자자 등 경영지배관계(시행령 §1의2 ③)
> * 특수관계인의 구체적인 범위는 부당행위계산 부인(제4단원 Ⅰ) 참조

③ 주된 공동사업자

주된 공동사업자란 특수관계에 있는 공동사업자 중 그 손익분배비율이 큰 자를 말하며, 손익분배비율이 같은 경우에는 다음의 순서에 따른 자를 말한다. (영 §100⑤)

- 공동사업소득 외의 종합소득금액이 많은 자
- 공동사업소득 외의 종합소득금액이 같은 경우에는 직전 과세기간의 종합소득금액이 많은 자
- 직전 과세기간의 종합소득금액이 같은 경우에는 해당 사업에 대한 종합소득과세표준을 신고한 자

  다만, 공동사업자 모두가 종합소득 과세표준을 신고하였거나 신고하지 아니한 경우에는 납세지관할세무서장이 정하는 자

④ 합산대상 소득 : 공동사업에서 발생한 사업소득

* 공동사업의 이자소득과 배당소득 등 사업소득 이외의 소득은 합산대상 아님

⑤ 합산과세의 사유(영 §100④)

소득분배비율을 거짓으로 정하는 등 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 합산과세한다.

- 공동사업자가 종합소득과세표준 확정신고서와 첨부서류에 기재한 사업의 종류, 소득금액내역, 지분비율, 약정된 손익분배비율 및 공동사업자간의 관계 등이 사실과 현저하게 다른 경우
- 공동사업자의 경영참가, 거래관계, 손익분배비율 및 자산부채 등의 재무상태 등을 감안할 때 조세를 회피하기 위하여 공동으로 사업을 경영하는 것이 확인되는 경우

⑥ 연대납세의무(법 §2의2①)

공동사업자에게 합산과세 되는 경우 그 합산과세 되는 소득금액에 대하여는 주된 공동사업자의 특수관계인은 손익분배비율에 해당하는 그의 소득금액을 한도로 주된 공동사업자와 연대하여 납세의무를 진다.

기본통칙

○ **공동사업자 중 경영참가자에 지급한 보수의 처리〈43-0…1〉**

공동사업자 중 1인에게 경영에 참가한 대가로 급료명목의 보수를 지급한 때에는 당해 공동사업자의 소득분배로 보고 그 공동사업자의 분배소득에 가산한다.(1997.4.8. 개정)

관련예규

○ **법인과 개인으로 구성된 익명조합의 소득세 세무처리**

법인과 개인으로 구성된 익명조합의 경우 소득세법 제43조에 따른 공동사업장의 규정이 적용되지 아니하는 것임(재소득-189, 2010.04.15.)

* 익명조합(상법 78조~86조)
당사자 일방이 상대방의 영업을 위하여 출자하고 상대방은 그 영업으로 인한 이익을 분배할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다(상법 제78조).

○ **법인이 개인과 익명조합계약을 체결하고 익명조합원에게 지급하는 이익분배금의 소득구분**

익명조합원에게 분배하는 이익분배금은 이자소득에 해당됨(소득세과-1065, 2011.12.20.)

(2) 공동사업에 대한 소득공제 등 특례 (법 §54의2)

(가) 요건

연금보험료 공제, 조세특례제한법에 따른 소득공제(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제 등), 연금계좌세액공제를 적용하는 경우, 공동사업 합산과세에 따라 소득금액이 주된 공동사업자의 소득금액에 합산과세되는 특수관계인이 지출·납입·투자·출자 등을 한 금액이 있으면 주된 공동사업자의 합산과세되는 종합소득금액 또는 종합소득산출세액을 계산할 때에 소득공제 또는 세액공제를 받을 수 있다.

(나) 공제 방법

주된 공동사업자의 소득에 합산되는 소득금액의 한도 안에서 주된 공동사업자가 지출·납입·투자·출자 등을 한 금액으로 보아 주된 공동사업자의 합산과세되는 종합소득금액을 계산할 때 소득공제를 받을 수 있다.

2. 공동사업장에 대한 특례

가. 과세표준 신고·결정·경정

(1) 과세표준확정신고서에 첨부할 서류 (영 §130, 영 §150⑥)

○ 대표 공동사업자가 첨부할 서류

공동사업자가 부동산임대업 소득금액 또는 사업소득금액을 비치·기장된 장부와 증빙서류에 의하여 계산한 경우에 대표공동사업자는 기업회계기준을 준용하여 작성한 재무상태표·손익계산서와 그 부속서류 및 합계잔액시산표와 조정계산서를 첨부하여야 한다.

다만, 간편장부 대상자의 경우에는 대차대조표 등 서류 대신에 「간편장부소득금액계산서」를 첨부하여야 한다.

소득금액을 비치·기장한 장부 및 증빙서류에 의하여 계산하지 아니한 경우에는 「추계소득금액계산서」를 제출하여야 한다.

공동사업자는 과세표준확정신고서와 함께 당해 공동사업장에서 발생한 소득과 그 외 소득을 구분한 계산서를 제출하여야 한다. 이 경우 대표공동사업자는 당해 공동사업장에서 발생한 소득금액과 가산세액 및 원천징수된 세액의 각 「공동사업자별 분배명세서」를 제출하여야 한다.(영 §150⑥)

○ 비대표 공동사업자가 첨부할 서류

비대표공동사업자는 부동산임대업 소득금액 또는 사업소득금액 계산 관련서류로서 「공동사업자별 소득금액 등 분배명세서」만 첨부하여 제출하면 된다. 그 외의 소득공제(인적공제, 물적공제) 등 과세표준확정신고서 첨부서류는 대표공동사업자와 비대표공동 사업자, 단독사업자가 모두 동일하다.

기본통칙

❍ **공동사업장의 소득에 대한 신고첨부서류 〈70-0…2〉**

① 공동사업장의 경우 해당 공동사업장의 직전연도 총수입금액의 합계액이 영 제208조 제5항에 규정하는 일정규모 미만에 해당하는 경우에는 「간편장부소득금액계산서」를 첨부할 수 있다.

② 사업자가 공동사업장과 단독으로 경영하는 사업장이 있는 경우의 과세표준확정신고는 공동사업장의 수입금액과 단독으로 경영하는 사업장의 수입금액을 각각 구분 계산하여 영 제208조 제5항에 규정하는 일정규모 미만인 경우에는 「간편장부소득금액계산서」를 첨부하여 신고할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서 구성원이 동일한 공동사업장이 2 이상인 경우에는 공동사업장 전체의 직전연도 수입금액의 합계액을 기준으로 일정규모 미만 사업자 여부를 판단한다.

❍ **공동사업장의 사업장현황신고〈78-0…2〉**

소득세법 제78조의 규정(사업장 현황 신고)을 적용함에 있어 공동으로 사업을 경영하는 경우에는 대표공동사업자가 해당 공동사업장의 사업장현황신고서를 작성하여 제출하는 것이며, 이에 대표자 및 구성원 각각의 사업장현황신고서를 별지로 작성하여 부표로 제출하여야 한다

나. 소득금액의 결정 및 경정

○ 공동사업에서 발생하는 소득금액의 결정 또는 경정은 소득세법 제87조 제4항에 따른 대표공동사업자의 주소지 관할 세무서장이 한다.

다만, 국세청장이 특히 중요하다고 인정하는 것에 대하여는 사업장 관할세무서장 또는 주소지 관할지방국세청장이 한다.(영 §150②)

○ 공동사업장의 소득금액을 계산할 때 부당행위계산을 적용하는 경우에는 공동사업자를 거주자로 본다.(영 §150⑦)

○ '대표공동사업자'란 출자공동사업자 외의 자로서 다음의 자를 말함

① 공동사업자들 중에서 선임된 자

② 선입되어 있지 아니한 경우에는 손익분배비율이 가장 큰 자

다만, 그 손익분배비율이 같은 경우에는 사업장소재지관할 세무서장이 결정하는 자로 함.

다. 공동사업장에서 발생하는 세액의 분배

(1) 원천징수세액

공동사업장에서 발생한 소득금액에 대하여 원천징수된 세액은 각 공동사업자의 손익분배비율에 따라 배분한다.(법 §87①)

(2) 가산세

(가) 다음 사유로 인한 가산세로서 공동사업장에 관련되는 세액은 소득금액 및 결손금과 마찬가지의 방법으로 각 공동사업자의 손익분배비율에 따라 배분한다(법 §87②)

① 영수증수취명세서 제출・작성 불성실가산세(법 §81)
② 사업장현황신고불성실가산세(법 §81의3)
③ 공동사업장 등록・신고 불성실가산세(법 §81의4)
④ 증빙서류 수취 불성실가산세(법 §81의6)
⑤ 사업용계좌 신고・사용 불성실가산세(법 §81의8)
⑥ 신용카드 및 현금영수증 발급 불성실가산세(법 §81의9)
⑦ 계산서 등 제출 불성실가산세(법 §81의10)
⑧ 지급명세서 제출 불성실가산세(법 §81의11)
⑨ 원천징수납부불성실가산세(기본법 §47의5)

(나) 장부의 기록・보관 불성실가산세(법§81의5) 적용대상인 공동사업장으로부터 분배받은 소득금액에 대하여 장부의 기록・보관 불성실 가산세를 적용할 경우에 거주자별로 가산세를 계산한다.

라. 공동사업의 기장특례

(1) 각 거주자단위로 판단하는 복식부기의무자를 판단함에 있어서 거주자의 개별사업장은 사업장별 수입금액을 합산하여 복식부기의무자를 판단하나, 공동사업장은 각 구성원의 개별사업장과는 별도로 해당 공동사업장의 수입금액을 기준으로 복식부기의무자

여부를 판단한다. 즉 공동사업장의 장부기장의무는 해당 공동사업장만을 기준으로 판단한다(법 §87③).

다만, 구성원이 동일한 공동사업장이 2이상인 경우에는 직전연도 수입금액을 합산하여 기장의무를 판정한다.

(2) 공동사업장에 대하여는 해당 공동사업장을 1사업자로 보아 장부의 비치·기록에 관한 규정(법 §160)을 적용하여야 한다.

이는 거주자 단위로 계산하는 기업업무추진비 및 기부금 한도 등도 각 공동사업장별로 각각 계산하여야 한다는 것을 의미한다.

(3) 감가상각방법의 신고 및 재고자산 등의 평가방법의 신고 적용에 있어서 공동사업장에 대한 납세지관할세무서장은 대표공동사업자의 주소지 관할세무서장으로 한다. (영 §150⑤)

기본통칙

○ **토지 등을 공동사업체에 현물출자한 경우 양도여부(88-0…2)**

공동사업(주택신축판매업 등)을 경영할 것을 약정하는 계약에 따라 소득세법 제 94조제1항의 자산을 해당 공동사업체에 현물출자하는 경우에는 등기에 관계없이 현물출자한 날 또는 등기접수일 중 빠른날에 해당 토지 등이 그 공동사업체에 유상으로 양도된 것으로 본다.

관련예규

○ **구성원이 같고 출자지분이 다른 공동사업장의 기장의무 판단**

공동사업장의 기장의무의 판단은 각 공동사업장(구성원이 같은 경우 각 공동사업장 금액 합산)만으로 판단함.(서면1팀-477, 2008.04.04.)

○ **공동(단독)사업 영위시 기장의무판단 및 기장세액공제여부**

공동사업과 단독영위사업이 있는 경우 각각 공동 및 단독사업장별 총수입금액을 기준으로 장부비치·기장의무를 판정하는 것임.(서면인터넷방문상담1팀-114, 2008. 01.18)

○ **거주자가 공동 및 단독으로 영위하는 사업이 각각 있는 경우**

공동사업장에 대한 장부기록의무는 공동사업장의 직전연도 수입금액의 합계액을 기준 으로 구분하고, 단독사업장의 장부기록의무는 각 단독사업장의 직전연도 수입금액의 합 계액을 기준으로 구분함(소득세과-42, 2010.1.12.)

❍ **공동사업장의 구성원 중 일부가 변경되고 그 공동사업이 다음 연도에도 계속되는 경우**
신규로 사업을 개시한 사업자에 해당하지 않으므로 그 공동사업장(구성원이 동일한 공동사업장이 2 이상인 경우 그 공동사업장을 포함함)의 직전연도 수입금액의 합계액에 의하여 장부기록의무를 판단함(서일 46011-11173, 2002.9.10; 소득46011-510, 1999.12.21.)

마. 공동사업에 대한 사업자등록과 납세번호 (법 §87)

○ 공동사업장에 대해서는 그 공동사업장을 1사업자로 보아 사업자등록을 하여야 한다.[* 미등록 또는 사실과 다르게 등록신고한 때에는 가산세 부과]

○ 공동사업자가 그 공동사업장에 관한 사업자등록을 할 때에는 공동사업자(출자공동사업자 여부에 관한 사항을 포함), 약정한 손익분배비율, 대표공동사업자, 지분·출자명세, 그 밖에 필요한 사항을 사업장 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
- 이때 공동사업장의 사업자등록은 대표공동사업자가 「공동사업장 등 이동신고서」에 의하여 그 사업장의 관할세무서장에게 하여야 한다.

○ 신고한 내용에 변동사항이 발생한 경우 대표공동사업자는 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세기간의 종료일부터 15일 이내에 「공동사업장 등 이동신고서」에 의하여 사업장 관할세무서장에게 그 변동내용을 신고하여야 한다.

기본통칙

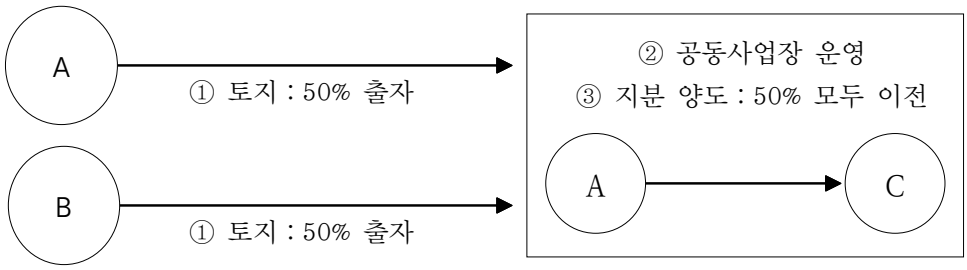
❍ **합동사무소의 사업자등록〈통칙168-0…1〉**
변호사·법무사·건축사 등이 관계법령에 의하여 합동사무소로 등록하였으나 업무수임계약을 거래당사자와 개별적으로 체결하고 동업무에 따른 소득을 개별적으로 처리하는 경우에는 법 제87조의 규정에 의한 공동사업장에 해당하지 아니하므로 각인별로 사업자등록을 하여야 한다.
(97.4.8. 개정)

❍ **공동대표의 경우 사업자등록증 기재방법〈통칙168-0…2〉**
2인 이상이 공동대표로 구성되어 있는 공동사업자의 경우에도 사업자등록증의 성명란에는 사실상의 대표공동사업자 1인을 기재하여야 한다. (97.4.8. 개정)

사례1 공동사업(부동산매매업)의 세무처리

자료

〈공동사업 흐름도〉



〈요구사항〉

각 단계별(①~③) 세무처리에 대하여 설명하시오.

해답

① 공동사업자 토지출자 시 : 양도소득세 과세

거주자가 공동사업을 경영할 것을 약정하는 계약에 의하여 토지 등을 공동사업에 현물출자하는 경우 유상으로 양도하는 것으로 보는 것임

(서면4팀-1306. 2005. 7.25), (서면4팀-2305. 2005.11.23.)

② 공동사업장 운영수입 : 공동사업장을 1거주자로 보아 사업소득으로 과세

③ 지분양도 시 : 사업소득으로 과세

상가신축판매 공동사업자 중 1인이 해당 공동사업장을 탈퇴하면서 자기지분을 다른 공동사업자 또는 제3자에게 양도하고 얻은 소득은 소득세법 제19조 제1항 제12호 및 같은법 시행령 제34조의 규정에 의하여 해당 공동사업장의 사업소득 (부동산매매업)에 해당하는 것이며, 그 소득금액은 해당 공동사업의 지분을 양도한 구성원에게 귀속되는 것임.(서면1팀-1283, 2005.10.25.)

사례2 조세회피 목적의 공동사업장 소득합산 사례(1)

관 계	생계여부	손익분배비율	분배소득금액
모 (A)	동 거	50%	5천만원
자 (B)	동 거	25%	2천5백만원
자 (C)	출 가	25%	2천5백만원
합 계		100%	

- 합산대상 소득자 : 생계를 같이하는 A와 B만 합산대상임
- 주된 공동사업자의 판정 : 분배비율이 가장 큰 A가 주된 사업자
- 신고방법 : A가 B의 분배소득금액까지 합산(7천5백만원)하여 신고하고, 출가한 C는 별도로 본인의 다른 소득과 합산하여 신고

사례3 조세회피 목적의 공동사업장 소득합산 사례(2)

관 계	생계여부	손익분배비율	분배소득	다른 소득금액
모(A)	동거	1/3	3천만원	사업소득 2천만원
자(B)	동거	1/3	3천만원	근로소득 3천만원
자(C)	출가	1/3	3천만원	사업소득 4천만원
합계		100%	9천만원	9천만원

- 합산대상 소득자 : 생계를 같이하는 A와 B만 합산대상임
- 주된 공동사업자의 판정 : 손익분배비율이 동일한 경우, 공동사업 외 종합소득금액이 가장 큰 B가 주된 사업자임
- 신고방법
  - B는 A의 분배소득까지 합산(6천만원)하고, 자신의 근로소득금액(3천만원)과 종합하여 총 9천만원을 신고하여야 하며,
  - A는 공동사업장의 소득금액을 제외한 다른 사업소득금액 2천만원만 신고하는 것임
  - C (출가한 자녀)는 위 공동사업 소득(3천만원)을 본인의 다른 소득과 합산하여 별도 신고

사례4 공동사업자의 사업소득금액 등 계산(1)

다음은 거주자 장세금과 배국세의 2021년 귀속 소득세를 계산하기 위한 자료이다. 이 자료를 참고로 요구사항에 답하시오.

자료

〈내용〉

1. 장세금과 배국세는 2018년부터 공동사업으로 유정물산(제조업, 중소기업)을 운영하고 있다. 손익분배비율은 장세금 60%, 배국세 40%이며, 장세금는 출자공동사업자에 해당하고, 배국세는 업무집행공동사업자에 해당한다.
   동업사업의 계약에 의하며 배국세는 경영참여대가로 급여 명목의 보수를 받기로 하였으며, 동 급여를 제외한 소득금액을 손익분배비율에 의하여 분배하기로 하였다.
2. 2021년귀속 손익계산서상 당기순이익은 100,000,000원이며, 세무조정사항은 다음과 같다.
   - 매출액은 500,000,000원이며, 손익계산서상 배당금수익 6,000,000원은 비상장 내국법인으로부터 받은 현금배당금이다.
   - 급여 중에는 배국세에게 지급한 급여 40,000,000원이 포함되어 있다.
3. 장세금은 위의 공동사업소득 외에 비영업대금의 이익 10,000,000원(원천징수되지 않음)이 있다.
4. 장세금과 배국세는 위에서 언급한 소득 이외에 다른 소득은 없다.

〈요구사항〉

1. 공동사업장의 사업소득금액을 구하시오.
2. 장세금의 종합소득금액을 구하시오.
3. 배국세의 종합소득금액을 구하시오.

해답

1. 공동사업장의 사업소득금액 : 134,000,000원
   100,000,000 - 6,000,000 + 40,000,000 = 134,000,000
2. 장세금의 종합소득금액(배당소득금액) : 66,400,000원
   ① 출자공동사업자의 배당소득
   (134,000,000 - 40,000,000) × 60% = 56,400,000
   ② 조건부 과세대상 금융소득
   6,000,000 × 60% = 3,600,000 (2천만원 이하이므로 분리과세)
   ③ 무조건 종합과세대상 금융소득
   10,000,000 (비영업대금의이익으로 원천징수되지 않은 금융소득)
3. 배국세의 종합소득금액(사업소득금액) : 77,600,000원
   ① 사업소득금액
   40,000,000 + (134,000,000 - 40,000,000) × 40% = 77,600,000
   ② 조건부 과세대상 금융소득
   6,000,000 × 40% = 2,400,000 (2천만원 이하이므로 분리과세)

풀이

○ **공동사업자 중 경영참가자에 지급한 보수의 처리〈43-0…1〉**

공동사업자 중 1인에게 경영에 참가한 대가로 급료명목의 보수를 지급한 때에는 당해 공동사업자의 소득분배로 보고 그 공동사업자의 분배소득에 가산한다.
(1997.4.8. 개정)

따라서, 그 보수를 비용처리한 경우에는 대표자 급여이므로 필요경비 불산입한 후 경영참가자의 사업소득금액에 가산한다.

사례5 공동사업자의 사업소득금액 등 계산(2)

다음은 거주자 김공동씨의 2021년도 귀속 소득자료이다. 이 자료를 참고로 요구사항에 답하시오.

자료

〈내용〉

1. 김공동과 박구성(김공동의 배우자)은 공동으로 중소기업체인 하나물산(도매업)을 운영하고 있는데, 김공동과 박구성의 출자비율은 5 : 5이나 손익분배비율은 6.5 : 3.5이다. 손익분배비율은 사업에 대한 실질적인 기여도를 기준으로 설정하였다.
2. 하나물산의 손익계산서는 다음과 같다.

손익계산서 (단위 : 원)

매출원가	150,000,000	매출액	250,000,000
판매비와 관리비	80,000,000	이자수익	5,000,000*
당기순이익	27,000,000	고정자산처분이익	2,000,000
	257,000,000		257,000,000

* 이자수익은 김공동의 조카에 대한 비영업대금이익이며, 적정이자율에 따른 이자는 8백만원이다.

3. 판매비와 관리비에는 김공동의 급여 6,000,000원과 박구성의 급여 4,000,000원이 포함되어 있다.
4. 고정자산처분이익은 2020년 6월 25일에 매각한 기계장치와 관련된 것이다
5. 김공동이 사업소득금액의 계산을 위하여 산출한 기업업무추진비한도초과액은 2,000,000원인데, 기업업무추진비한도액의 계산은 다음과 같이 하였다.
   36,000,000원 × 2명 + 250,000,000원 × 30 / 10,000 = 72,750,000원
6. 공동사업장인 하나물산은 복식부기 대상이다.
7. 위 자료에서 확인되는 것 이외의 세무조정사항은 없다고 가정한다.

〈요구사항〉

김공동 씨의 사업소득금액을 다음의 구분별로 계산하시오.

1. 세무조정사항 중 가산조정액(총수입금액산입 및 필요경비불산입)
2. 세무조정사항 중 차감조정액(필요경비산입 및 총수입금액불산입)
3. 공동사업의 사업소득금액과 김공동의 사업소득금액 및 이자소득금액

해답

1. 세무조정사항 중 가산조정액(총수입금액산입 및 필요경비불산입)

대표자급여	10,000,000	
기업업무추진비한도초과액	38,000,000	(2,000,000 + 36,000,000)
계	48,000,000	

2. 세무조정사항 중 차감조정액(필요경비산입 및 총수입금액불산입)

이자수익	5,000,000

3. 공동사업의 사업소득금액 및 김공동의 사업소득금액
   ① 공동사업의 사업소득금액 : 27,000,000 + 48,000,000 − 5,000,000
   = 70,000,000
   ② 김공동의 사업소득금액 : 70,000,000 × 65% = 45,500,000
   ③ 김공동의 이자소득금액 : 5,000,000 × 65% = 3,250,000
   (금융소득이 2천만원 이하인 경우 분리과세)

풀이

1. 이자수익

소득세법의 부당행위계산의 부인은 배당소득(출자공동사업자의 배당소득에 한한다)·사업소득·기타소득 또는 양도소득에 대하여 적용한다. 따라서 이자소득·배당소득(출자공동사업자의 배당소득 제외)·근로소득·연금소득 또는 퇴직소득은 부당행위계산의 부인대상이 아니다. 개인사업자가 사업자금을 인출하여 자금을 대여한 경우에 받은 이자는 이자소득이므로 부당행위계산의 부인대상이 아니다.

2. 고정자산처분이익 및 상각부인액

유형고정자산처분이익은 2018년부터 사업소득에 해당하며, 상각 부인액은 세무조정 없이 소멸시킨다.

3. 기업업무추진비한도초과액

공동사업장을 1거주자로 보아 공동사업장별로 소득금액을 계산한다. 공동사업장을 1거주자로 보므로 기업업무추진비한도액의 기초금액도 공동사업장 단위로 12,000,000원(중소기업 36,000,000원)으로 하며, 그 금액에 공동사업자의 인원수를 곱하지 아니한다. 문제에서는 기초금액 36,000,000원에 2를 곱하여 기업업무추진비한도액을 계산하였으므로 한도액이 36,000,000원 만큼 과대계산되고, 기업업무추진비한도초과액은 그 만큼 과소계산 되었다. 따라서 당초 한도초과액에 과소계산된 금액을 더하면 정확한 한도초과액을 구할 수 있다.

제3장 결손금과 이월결손금 공제

1. 결손금의 통산과 이월결손금의 공제

가. 결손금과 이월결손금의 의의

○ 결손금은 사업소득이 있는 거주자가 비치·기록한 장부에 의하여 해당 과세연도의 소득금액을 계산함에 있어서 해당 과세연도에 속하는 필요경비가 총수입금액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액을 말함

※ 결손금 = 필요경비 - 총수입금액(총수입금액보다 필요경비가 큰 경우)

○ 이월결손금은 종합소득과세표준 계산 시 해당 과세연도의 사업소득에서 발생한 결손금을 다른 소득에서 공제하고도 남은 경우, 다음 과세기간 이후로 이월하는 결손금을 말함

※ 이월결손금 : 해당연도 종합소득과세표준 계산시 공제하고 남은 결손금

나. 결손금의 통산과 이월결손금의 공제

(1) 사업자가 비치·기록한 장부에 의하여 해당 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 근로소득금액·연금소득금액·기타소득금액·이자소득금액·배당소득금액에서 순서대로 공제(법 §45①)

- 다만, 주거용건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 다른 종합소득금액에서 공제하지 아니함(법 §45②)

○ **부동산임대업의 범위(법 §45②)**
1. 부동산 또는 부동산상의 권리를 대여하는 사업
2. 공장재단 또는 광업재단을 대여하는 사업
3. 채굴에 관한 권리를 대여하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

(2) 이월결손금은 해당 이월결손금이 발생한 과세기간의 종료일로부터 15년 이내[1]에 끝나는 과세기간의 소득금액을 계산할 때 먼저 발생한 과세기간의 이월결손금부터 순서대로 공제(법 §45③)

- 이월결손금 공제순서 : 사업소득금액, 근로소득금액, 연금소득금액, 기타소득금액, 이자소득금액, 배당소득금액 순서로 공제
- 부동산임대업(주거용건물 임대업을 제외)에서 발생한 이월결손금은 부동산임대업의 소득금액에서만 공제
- 국세부과의 제척기간이 지난 후에 그 제척기간 이전 과세기간의 이월결손금이 확인된 경우 그 이월결손금은 공제하지 아니함.

* 자산수증익 또는 채무면제익으로 충당된 이월결손금은 공제대상이 아님.

● 결손금 및 이월결손금의 소득별 공제순서

발생원천	1차 결손금	2차 이월결손금
사업소득 (부동산임대업 제외)	① 부동산임대업 소득금액 ② 근로소득금액 ③ 연금소득금액 ④ 기타소득금액 ⑤ 이자소득금액 ⑥ 배당소득금액	① 사업소득금액 ② 부동산임대업 소득금액 ③ 근로소득금액 ④ 연금소득금액 ⑤ 기타소득금액 ⑥ 이자소득금액 ⑦ 배당소득금액
부동산임대업	부동산임대업 소득금액	부동산임대업 소득금액

1) 2020.1.1.이후 발생분 결손금부터 적용(2021년 개정)
1. ~'08년 이전(5년간 이월)
2. '09년~'19년 이전(10년간 이월)

(3) 결손금과 이월결손금의 공제 순위

- 결손금 및 이월결손금이 동시에 존재할 경우에는 해당연도의 결손금을 먼저 소득금액에서 공제(법 §45⑥)

(4) 금융소득 종합과세의 경우 결손금·이월결손금 공제

- 종합과세 되는 배당소득 또는 이자소득 중 원천징수세율을 적용 받는 부분은 결손금 또는 이월결손금의 공제대상에서 이를 제외하며,
- 그 배당소득 또는 이자소득 중 기본세율을 적용 받는 부분에 대하여는 사업자가 그 소득금액의 범위 안에서 공제여부 및 공제금액을 결정할 수 있음(법 §45⑤)

다. 추계결정과 이월결손금

○ 해당연도의 소득금액에 대하여 추계신고하거나 추계조사결정하는 경우에는 이월결손금을 과세소득금액에서 공제하지 아니함(법 §45④)

- 다만, 천재·지변 기타 불가항력으로 장부 기타 증빙서류가 멸실되어 추계신고 및 추계조사결정 하는 경우에는 공제할 수 있음

※ 추계시 결손금 및 이월결손금 등 공제여부

① 2020년의 사업소득 결손금 1,000을 2021년 추계신고 사업소득금액 2,000에서 공제할 수 있는지?

☞ 추계신고이므로 이월결손금을 공제 불가

② 2021년의 사업소득 결손금 1,000을 2020년 추계신고 사업소득금액 2,000에서 소급공제할 수 있는지?

☞ 결손금소급공제이므로 공제 가능

③ 2021년의 기장한 A사업장의 사업소득 결손금 1,000을 2021년 추계신고하려는 B사업장의 사업소득금액 2,000에서 공제할 수 있는지?

☞ 결손금공제이므로 공제 가능

통칙 · 예규

○ 공동사업장의 결손금의 통산과 이월결손금의 공제(통칙 45-0…1)

공동사업장에서 결손금이 발생하였을 경우 법 제45조에 따른 소득의 통산과 이월결손금의 공제는 다음과 같이 계산함

(1) 공동사업장에서 발생한 결손금은 각 공동사업자별로 분배된 금액 범위내에서 법 제45조 제1항의 규정에 의하여 각 공동사업자의 다른 사업장의 동일 소득 또는 다른 종합소득과 통산함

(2) 이월결손금이 있는 공동사업장의 소득금액계산에 있어서는 이월결손금을 공제하지 아니한 해당 과세기간 소득금액을 공동사업자별로 분배한 후 직전 과세기간의 소득에 통산하지 아니한 공동사업자의 법 제45조제3항에 규정하는 이월결손금을 공제한다.

○ 추계결정 · 경정한 거주자의 이월결손금 공제(통칙 45-0…2)

소득세과세표준을 추계결정 또는 경정함으로 인하여 공제되지 아니한 이월결손금은 그 후의 과세기간에 공제할 수 있음. 이 경우 공제할 수 있는 이월결손금은 법 제45조 제3항에 따른 것으로 한다.

○ 사업장간 결손금 통산 여부

소득세법 제45조 제1항 및 제2항 규정의 결손금은 해당 사업자의 사업장 단위가 아닌 사업자의 소득별로 계산하는 것이므로. 사업소득이 발생하는 2개의 사업장 중 1개의 사업장에서 결손금이 발생된 경우, 결손금 중 일부만 공제한 후 남은 결손금을 다음 연도로 이월하는 것이 아니라 발생된 결손금 전체를 다른 사업장의 소득금액과 통산한다.(소득 46011-95, 1999.1.9.)

○ 상속인의 부동산임대소득금액 계산시 피상속인의 이월결손금 공제 여부

부동산임대업을 영위하던 사업자의 사망으로 인하여 상속인이 해당 부동산임대사업을 상속받은 경우 피상속인의 부동산임대소득에서 발생한 결손금으로서 피상속인의 소득금액을 계산함에 있어서 공제하고 남은 이월결손금은 해당 상속인의 소득금액을 계산함에 있어서 이를 공제할 수 없음 (소득 46011-2188, 1999.6.8.)

○ 주택등매매차익이 있는 부동산매매업자의 결손금 공제 방법

주택등매매차익이 있는 부동산매매업자가 다른 사업소득을 겸영하는 경우에 부동산매매업외의 다른 사업소득에서 결손금이 발생하여 소득세법 제64조 제1항 제2호에 따라 산출세액을 계산하는 경우에는 부동산매매업 외의 사업소득에서 발생한 결손금은 이월공제함 (기획재정부소득세제과-102, 2013.2.18.)

○ 소득금액 추계결정시 이월결손금의 공제 여부

사업소득 이월결손금은 소득세법 시행령 제101조 제2항 제1호에 의거 순차적으로 공제하되, 소득금액을 추계결정하는 경우(천재 · 지변 등 불가항력에 의한 장부손실 등은 제외)에는 공제할 수 없음(서일 46011-11745, 2003.12.03.)

❍ **추계조사결정하는 사업장에서 발생한 이월결손금의 타사업장에 발생한 소득금액에서 공제가능 여부**

사업자의 소득금액을 계산함에 있어서 해당연도에 추계조사결정하는 사업장에서 발생된 이월결손금은 타사업장에서 발생한 소득금액에서 공제하지 아니함(서일46011-10581, 2002.05.02.)

❍ **실지조사 결정한 사업장에서 발생한 해당연도의 결손금의 추계결정 사업장에서 발생한 소득금액에서 공제가능 여부**

'실지조사 결정한 사업장에서 발생한 해당연도의 결손금은'추계조사' 결정한 사업장의 해당 소득별 소득금액과 통산할 수 있음(서면1팀 46011-10540, 2002.4.25.)

❍ **국외사업장에서 발생한 결손금의 통산 여부**

종합소득과세표준 계산 시 국외사업장에서 결손금이 발생한 경우 거주자는 공제가능하나 비거주자는 공제할 수 없는 것임(서면1팀-774, 2004.6.8.)

사례1 결손금 통산 및 이월결손금 공제

다음 자료에 의하여 거주자 김국세의 2021년 귀속 종합소득금액을 산출하시오.

자료

1. 김국세는 거주자이며 2021년 귀속 소득은 아래와 같다.
   ○ (부동산임대업 외의)사업소득금액 : △ 29,000,000원
   ○ 부동산임대업의 사업소득금액 : 15,000,000원
   ○ 근로소득금액 : 10,000,000원
   ○ 기타소득금액 : 15,000,000원
2. 이월결손금 내역
   2020년도분 부동산임대업(주거용건물임대업이 아님) 이월결손금 5,000,000원

풀이

○ 결손금과 이월결손금이 동시에 있는 경우에는 결손금부터 우선 공제

○ 사업소득에서 발생한 결손금은 순서에 의하여 해당연도 부동산임대업소득부터 통산하므로 부동산임대업소득에서 발생한 이월결손금은 그대로 이월된다.

○ 주거용건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 이월결손금은 부동산임대업의 소득금액에서만 공제

소득구분	결손금 공제전	결손금 공제금액	이월결손금 공제금액	결손금·이월결손금 공제후 소득금액
사업소득	△29,000,000	-	-	
부동산임대소득	15,000,000	△15,000,000	-	0
근로소득	10,000,000	△10,000,000	-	0
기타소득	15,000,000	△4,000,000	-	11,000,000
계	△29,000,000 40,000,000	△29,000,000		11,000,000

사례2 결손금 통산 및 이월결손금 공제

다음 자료에 의하여 거주자 김성실의 2021년도 결손금 및 이월결손금 공제 후의 종합소득금액을 산출하시오(공제가능하다면 금융소득에서도 결손금을 공제)

자료

1. 이월결손금 내역
   (1) 부동산임대업소득에서 2015년도에 발생한 결손금 : 2,000,000
   (2) 사업소득에서 2020년도에 발생한 결손금 : 3,500,000
2. 2021년도의 소득금액
   ① 국외이자소득금액 5,000,000
   ② 부동산임대소득금액 3,000,000
   ③ A사업장 사업소득금액 △18,000,000
   ④ B사업장 사업소득금액 4,000,000
   ⑤ 근로소득금액 9,000,000
   ⑥ 기타소득금액 6,000,000

풀이

소득구분	결손금공제전 소득금액	결손금공제 금 액	공제후	이월결손금공제금액		결손금·이월결손금 공제후 소득금액
				사업소득 이월결손금	부동산임대소득 이월결손금	
이 자	5,000,000	-	5,000,000	-	-	5,000,000
부동산임대	3,000,000	△3,000,000	-	-	-	-
사 업	△14,000,000		-	-	-	-
근 로	9,000,000	△9,000,000	-	-	-	-
기 타	6,000,000	△2,000,000	4,000,000	△3,500,000	-	500,000
계	△14,000,000 23,000,000	△14,000,000	9,000,000	△3,500,000	-	5,500,000

* 당기발생 결손금은 동일소득끼리 먼저 공제하고 난 후 소득별 순서대로 공제
* 사업소득의 이월결손금을 소득별 순서에 따라 공제, 임대소득 이월결손금은 다음연도로 계속 이월
* 이자소득금액은 2천만원이하인 경우 원천징수세율을 적용하므로 공제 불가

사례3 금융소득에서의 사업소득 결손금 공제

다음 자료에 의하여 근로소득자이며, 음식점업을 운영하는 거주자 김성실의 2020년의 종합소득금액을 산출하고, 차기이월결손금을 계산하시오 (단, 공제가능하다면 금융소득에서도 결손금을 공제하기로 하였다.)

자료

구 분	상황 1	상황 2
① 은행이자	30,000,000	300,000,000
② 사업소득금액	△ 30,000,000	△ 30,000,000
③ 근로소득금액	10,000,000	10,000,000

풀이

〈상황 1〉

○ 종합소득금액 : 30,000,000(이자소득), 사업소득 결손금 20,000,000원(차기이월)

* 은행이자 30,000,000원 중 20,000,000원은 14% 원천징수세율 적용대상 금융소득이며, 10,000,000원은 14% 원천징수세율과 기본세율 비교대상소득으로서 비교결과 14% 원천징수세율 적용대상 소득이므로 사업소득 결손금을 공제할 수 없음

〈상황 2〉

○ 종합소득금액 : 280,000,000

* 사업소득 결손금 : 30,000,000 - 근로소득금액 10,000,000 - 이자소득금액 20,000,000

* 이자소득금액은 원천징수세율 14%를 초과하는 기본세율 적용대상이므로 사업소득 결손금을 공제할 수 있음

2. 결손금 소급공제에 의한 환급

가. 결손금 소급공제제도

(1) 소급공제 요건(법 §85의2)

적용대상자	• 중소기업(조특법 §6①에 따른)의 사업소득에서 발생한 결손금에 한하며, 신청을 요건으로 함 - 기한 내 직전연도와 해당연도의 종합소득세 확정신고 - 과세표준확정신고기한내 환급 신청
소급공제기간	• 직전과세기간
소급공제가능한 결손금	• 사업소득에서 발생한 이월결손금 - 부동산임대업에서 발생한 이월결손금은 제외
소급공제단위	• 해당 사업장별 사업소득금액에서 소급공제
환급취소이자추징	• 환급세액통지일의 다음날부터 추징세액 고지일까지의 기간 (이자율 : 1일 22*/100,000)

* 2022.2.15. 이후 기간분부터 적용(2019.2.12.~2022.2.14.는 25/100,000, 2019.2.11. 이전은 3/10,000)

○ 중소기업을 경영하는 거주자의 사업소득에서 이월결손금이 발생한 경우에는 이를 소급공제하여 직전과세기간의 해당 중소기업의 사업소득에 부과된 종합소득 결정세액을 한도로 하여 결손금 소급공제세액을 환급신청할 수 있다.

○ 이 경우 소급공제한 이월결손금에 대하여는 법 제45조 제3항의 규정(이월결손금 공제)을 적용함에 있어서 이를 공제받은 금액으로 본다.

(2) 개인과 법인의 결손금 소급공제제도 비교

구 분	소득세법	법인세법
소급공제기간	직전 과세기간	직전 사업연도
소급공제대상 결손금	사업소득에서 발생한 결손금 * 부동산임대업의 결손금은 소급공제 할 수 없음	모든 결손금
환급세액 계산단위	사업장 단위	법인 단위
환급취소시 이자율	일 0.022%(정당한 사유 불문)	일 0.022%(정당한 사유가 있는 경우 국세환급가산금 이자율)

집행기준 85의2-149의2-2 결손금 소급공제 사례

공제가능여부	사 례
소급공제 가능한 경우	· 직전연도 추계신고한 경우도 환급신청 가능 · 폐업한 과세기간에 발생한 이월결손금도 소급공제 적용가능
소급공제 불가한 경우	· 경정청구에 의해 결손금 발생한 경우 · 세무조사로 밝혀진 소득금액에 대한 경정 · 확정신고 이후 법원판결에 의해 결손금이 확정된 경우 · 수시부과결정하는 경우 · 과세표준확정신고기한 종료일 현재 부과되지 않은 직전과세기간의 세액

관련 예규

❍ 당해 과세기간에 발생한 결손금에 대해 당초 이월공제를 선택한 후 추후 결손금 소급공제에 의한 환급을 신청하면서 경정청구할 수 없음.(징세46101-1367, 2000.9.19.)

❍ 직전연도 결정세액에 대해 결손금소급공제세액으로 전액 환급받은 후 그 직전연도 결정세액이 경정 등으로 변경되는 경우, 그 차액에 대해 환급하거나 징수함(소득46011-255, 2000.02.21.)

❍ 소급공제 환급세액은 사업장별로 계산함(소득46011-1609, 1998.6.17.)

❍ 중소기업 영위 거주자가 해당 사업을 폐업한 경우, 그 폐업사유에 관계없이 폐업한 과세기간에 발생한 이월결손금도 소급공제 됨. (소득 46011-21152 2000. 09. 15)

나. 결손금소급공제환급세액의 계산

○ 결손금소급공제환급세액(사업장별로 계산함) : min(①,②)

① 직전과세기간의 사업장별 산출세액[*1)] - 소급공제 후 사업장별 산출세액[*2)]

② 직전과세기간의 해당 사업장별 종합소득결정세액[*3)]

(*1) 사업장별 산출세액 = 종합소득산출세액 × $\frac{\text{사업장별 소득금액}}{\text{종합소득금액}}$

(*2) 소급공제 후 사업장별 산출세액

(과세표준 - 소급공제결손금) × 직전연도세율 × $\frac{\text{소급공제 후 사업장별 소득금액}}{\text{소급공제 후 종합소득금액}}$

(*3) 사업장별 종합소득결정세액 = 종합소득결정세액 × $\frac{\text{사업장별 소득금액}}{\text{종합소득금액}}$

다. 환급세액의 추징 및 재결정

(1) 추징 및 재결정 요건

구 분		내 용
소급공제대상인 결손금이 변동된 경우	감소	환급세액 추징(이자상당액 가산)
	증가	경정청구 가능(당초 환급신청을 한 경우)
직전 과세기간 종합소득세 과세표준과 세액이 변동시	감소	환급세액 재결정(징수, 이상당액 가산)
	증가	환급세액 재결정(추가 환급가능)
환급시 중소기업 요건	불비	환급세액 추징(이자상당액 가산)

① 결손금이 발생한 과세기간에 대한 소득세의 과세표준과 세액을 경정함에 따라 이월결손금이 감소된 경우, 과다환급세액(이자상당액 포함) 징수

* 이월결손금이 증가시는 경정청구에 의해 추가환급
* 결손금 중 일부 금액만을 소급공제 받은 후 결손금이 감소되면, 소급공제 받지 않은 결손금이 먼저 감소된 것으로 봄

② 결손금소급공제세액 계산의 기초가 된 직전 과세기간의 종합소득과세표준과 세액이 경정등에 의하여 변경되는 경우에는 환급한 세액과 재결정한 세액의 차액을 환급하거나 징수하여야 하며, 그 차액을 징수하는 때에는 이자상당액을 가산하여 징수하여야 한다.

③ 중소기업 요건을 갖추지 아니하고 환급을 받은 경우도 환급세액 및 이자상당액 징수

(2) 추징세액의 계산 = (①+②)

① 환급취소세액

$$= \text{당초환급세액} \times \frac{\text{결손금감소액} - \text{소금공제 받지 아니한 결손금}}{\text{소금공제결손금}}$$

* 결손금 중 일부만 소급공제 받은 후 결손금이 감소된 경우에는 소급공제 받지 않은 결손금부터 먼저 감소된 것으로 본다.

② 이자상당액 = 환급취소세액 × 경과일수 × $\frac{22}{100,000}$

* 경과일수 : 환급세액통지일의 다음날부터 추징세액 고지일까지의 기간
* 이자율 : 2022. 2.14.까지의 기간 25/100,000, 2019. 2.11.까지의 기간 3/10,000

라. 결손금 소급공제 세액환급 및 환급취소세액 계산 사례

사례1 결손금소급공제 환급세액 및 환급취소세액 계산

자료

개인 중소기업을 영위하는 김교육씨의 2022년도 종합소득세 과세표준은 20,000,000원, 산출세액은 2,000,000원, 결정세액은 1,750,000원이었다. 2023년에 사업소득에서 결손금 8,000,000원이 발생하여 이 중 6,000,000원을 소급공제 받았다.(김교육씨는 사업소득 단일소득자임)

* '22년 과세기간 기본세율 : 과세표준 1,200만원 초과 4,600만원 이하 =〉 15%(누진공제 108만원)

〈요구사항〉

1. 2023년 귀속 결손금소급공제로 인한 환급세액을 계산하라.
2. 2024년 2023년 귀속에 대한 소득세 정기조사결과 2023년 귀속 결손금 중 4백만원이 감소하였다. 이 경우 환급취소세액과 이자상당액을 계산하라. 경과일수는 300일이다.

풀이

1. 환급세액 : min(①,②)이므로 980,000원

   ① 전기 산출세액 - (전기 과세표준-당기 결손금 중 소급공제액) × 전기세율
   = 전기 산출세액 2,000,000 - 소급공제 후 산출세액 1,020,000 = 980,000
   * 소급공제 후 산출세액 : (20,000,000 - 6,000,000) × 15%세율 = 1,020,000

   ② 한도액(전기결정세액) : 1,750,000원

2. 환급취소세액과 이자상당액

   ① 환급취소세액 : 당초 환급세액 × (감소된 결손금 - 소급공제 안받은 결손금) / 소급공제한 결손금
   = 980,000 × (4,000,000 - 2,000,000) / 6,000,000 = 326,666원

   ② 이자상당액 : [326,666 × 300일 × (25/100,000)] = 24,500

   ③ 추징세액 : 326,666 + 24,500 = 351,166원

사례2 결손금소급공제 환급세액 및 환급취소세액 계산

자료

거주자 조이월의 2022~2023년 귀속 종합소득세확정신고 자료는 아래와 같다.

(1) 세종상사(중소기업 해당)를 운영하고 있는 조이월은 거주자로서 복식부기의무자이며 직전 과세기간부터 적법하게 소득세확정신고를 필하였고, 결손금소급공제 환급신청서를 2020. 5.31.까지 제출하였다.

(2) 2018~2019귀속 종합소득세 확정신고 내용

구 분	2022년	2023년
종합소득금액	60,000,000	△50,000,000
과세표준	53,400,000	-
산출세액	7,596,000	-
세액공제	1,914,000	-
결정세액	5,682,000	-

〈요구사항〉

1. 결손금 소급공제 환급세액을 계산하시오.
2. 2023년 귀속 종합소득에 대한 납세지 관할세무서의 세무조사 결과 결손금은 2천만원으로, 당초보다 3천만원 감소하였다. 이로 인한 환급취소세액과 이자상당액을 계산하시오.(이자계산 대상일수는 300일로 가정함)

풀이

1. 결손금 소급공제 환급세액 계산
   가. 결손금 소급공제 요건 검토
      (1) 중소기업의 사업소득에서 발생한 결손금이고

(2) 직전 과세기간과 해당 과세기간에 대한 종합소득세 과세표준확정신고가 적법하게 이루어졌으며

(3) 결손금소급공제신청서를 적기에 제출하였으므로 소급공제 환급대상에 해당한다.

나. 환급세액의 계산(min①,②) : 5,682,000원

① 환급세액(㉠-㉡) : 7,392,000원

㉠ 직전년도 산출세액 : 7,596,000원

㉡ 결손금소급공제 후 산출세액 : 204,000원

* (53,400,000 - 50,000,000) × 6% = 204,000

② 5,682,000원 (*직전년도 결정세액이 한도액임)

2. 경정으로 인한 환급취소세액 및 이자상당액 계산

가. 환급 취소세액 2,283,674원

○ 환급취소세액 = 당초환급세액 × $\frac{\text{결손금감소액 - 소급공제 받지 않은 결손금}}{\text{소급공제 받은 결손금}}$

= 5,682,000 × $\frac{30,000,000 - 16,560,000}{33,440,000}$

* 소급공제 받은 세액 5,682,000원을 세율과 비교하여 보면 24% 세율구간 세액 1,776,000원 [(53,400,000-46,000,000)×24%]과 15% 세율구간 세액 3,906,000원의 합계액이므로 이를 각각 세율로 나누어 계산한 과세표준을 더하면 소급공제 받은 결손금이 계산된다. [1,776,000÷24% + 3,906,000÷15% = 33,440,000]

나. 이자상당 가산액 계산 : 200,506원

○ 이자상당 가산액 = 환급취소세액 × 경과일수 × $\frac{25}{100,000}$

= 2,283,674원 × 25/10,000 × 300일 = 171,275원

다. 추징세액(가 + 나) : 2,454,949원 = 2,283,674 + 171,275원

● 결손금 소급공제 신고서 작성사례

[별지 제40호의 4서식]

※ 관리번호	결손금소급공제세액환급신청서	처리기간
-		즉 시

신청인	① 성 명	조 이 월	② 주민등록번호	000000-0000000
	③ 주 소	세종특별자치시 국세청로 8-14 (☎ 732-1234)		

신 청 내 용

④해당과세기간	2019년 1월 1일~2019년 12월 31일	⑤직전과세기간	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일

	⑥ 구분	사 업 장 (1)	사 업 장 (2)	합 계
사업장	⑦ 상호	세종상사		
	⑧ 사업자등록번호	000-00-00000		
	⑨ 사업장소재지	대전 중앙로 24		
해당과세기간	⑩ 이월결손금			50,000,000
	⑪ 사업장별 결손금	50,000,000		50,000,000
	⑫ 소급공제를 받고자 하는 이월결손금	50,000,000		50,000,000
직전과세기간	⑬ 종합소득과세표준			53,400,000
	⑭ 종합소득산출세액			7,596,000
	⑮ 종합소득결정세액			5,682,000
	⑯ 사업장별 종합소득산출세액	7,596,000		7,596,000
	⑰ 사업장별 종합소득결정세액	5,682,000		5,682,000
환급세액계산	⑱ 소급공제 후 종합소득산출세액			204,000
	⑲ 소급공제후 사업장별 종합소득산출세액	204,000		204,000
	⑳ 소급공제가능액(⑯-⑲)	7,392,000		7,392,000
	㉑ 소급공제한도액(⑰)	5,682,000		5,682,000
	㉒ 환급세액 (⑳과㉑중 적은금액)	5,682,000		5,682,000

국세환급금계좌신고	
㊶ 예 입 처	국민은행 대전본·지점
㊷ 예금종류	보통예금
㊸ 계좌번호	×××-××-××××-××

신고인은 「소득세법 시행령」 제149조의 2 제3항에 따라 결손금소급공제세액환급신청서를 제출하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2020년 5월 31일

신청인 조 이 월 (서명 또는 인)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인 홍 길 동 (서명 또는 인)
(관리번호 T-OOOOO)

세종 세무서장 귀하

제4장 기타 소득금액계산의 특례

1. 상속의 경우 소득금액의 구분 계산

가. 소득금액의 구분계산

○ 피상속인의 소득금액에 대한 소득세를 상속인에게 과세할 것과 상속인의 소득금액에 대한 소득세는 구분하여 계산한다.(법 §44①)

○ 거주자가 사망한 때에는 그 피상속인의 소득금액에 대한 납세의무는 다음과 같이 상속인이 진다.(법 §2의2②)

① 피상속인의 소득금액과 상속인의 소득금액을 합산하지 아니하고 각각 별개의 소득으로 세액을 계산하여 산출된 피상속인의 소득세에 대하여 상속인이 납세의무를 진다.

② 상속인이 2인 이상인 경우에는 피상속인의 소득에 대하여 세액을 산출한 후 해당 세액을 각 상속인별로 상속지분에 따라 안분한다.

※ 영 제192조에 의한 소득금액변동통지서를 받기 전에 소득의 귀속자가 사망한 경우에는 이에 대한 소득세를 과세하지 아니한다. 〈통칙 2의2-0…1〉

나. 연금계좌의 승계에 대한 특례

○ 2013.1.1. 특례규정을 신설하기 전에는 연금계좌가 상속될 경우 연금계좌의 잔액을 일시에 인출하여 피상속인의 소득세를 정산하고, 그 정산한 후의 가액을 상속하여 상속세를 과세함으로써 배우자의 사망시 안정적인 노후소득의 보장이 어려웠기 때문에 2013.1.1.이후에 상속되는 연금계좌분부터는 피상속인의 연금수령 지위를 상속인인 배우자가 승계하는 경우에는 일시금의 수령에 따른 소득세의 정산 없이 납세의무가 이행될 수 있도록 하였다.

○ 연금계좌의 가입자가 사망하였으나 그 배우자가 연금외수령 없이 해당 연금계좌를 상속으로 승계하는 경우에는 위 내용에도 불구하고 해당 연금계좌에 있는 피상속인의 소득금액은 상속인의 소득금액으로 보아 소득세를 계산한다.(법 §44②)

○ 거주자가 사망한 경우 그 상속인은 그 상속 개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월이 되는 날(이 기간 중 상속인이 출국하는 경우에는 출국일 전날)까지 사망일이 속하는 과세기간에 대한 그 거주자의 과세표준을 신고하여야 한다. 다만, 상속인이 승계한 연금계좌의 소득금액에 대해서는 그러하지 아니하다.(법 §74①)

○ 상속인이 연금계좌를 승계하는 경우 해당 연금계좌의 소득금액을 승계하는 날에 그 연금계좌에 가입한 것으로 본다. 다만, 연금계좌의 가입일은 피상속인의 가입일로 하여 적용한다.(영 §100의2①)

○ 연금계좌를 승계하려는 상속인은 피상속인이 사망한 날이 속하는 달의 말일뿌터 6개월 이내에 연금계좌취급자에게 승계신청을 하여야 한다. 이 경우 상속인은 피상속인이 사망한 날부터 연금계좌를 승계한 것으로 본다.(영 §100의2②)

2. 채권 등에 대한 소득금액계산의 특례

○ 금융소득종합과세를 회피할 목적으로 만기일 직전에 채권 등을 매도하는 행위 등을 방지하기 위하여, 다음의 채권 등에서 발행법인으로부터 발생하는 이자와 할인액은 해당 채권 등의 상환기간 중에 보유한 거주자에게 그 보유기간별 이자등 상당액이 각각 귀속되는 것으로 보아 소득금액을 계산(법 §46①, 영 §102①)

1) 국가 또는 지방자치단체, 내국법인, 외국법인(국내지점・국내영업소 포함)이 발행한 채권 또는 증권

2) 타인에게 양도가 가능한 증권으로서 이자 또는 할인액을 발생시키는 증권(다음의 증권을 포함하되, 법률에 따라 소득세가 면제된 채권 등은 제외한다)

- 금융회사 등이 발행한 예금증서 및 이와 유사한 증서. 다만, 기획재정부령으로 정하는 것(영 24조에 따른 금융회사 등이 해당 증서의 발행일부터 만기일까지 계속하여 보유하는 예금증서(양도성예금증서는 제외))은 제외한다.

- 어음(금융회사 등이 발행·매출 또는 중개하는 어음을 포함하되, 상업어음은 제외한다)

○ 해당 거주자가 해당 채권 등을 보유한 기간을 입증하지 못하는 경우에는 원천징수기간의 이자등 상당액이 해당 거주자에게 귀속되는 것으로 보아 소득금액을 계산(법 §46②)

3. 중도해지로 인한 이자소득금액계산의 특례

○ 종합소득과세표준 확정신고 후 예금 또는 신탁계약의 중도해지로 인하여 이미 경과한 과세기간에 속하는 이자소득금액이 감액된 경우(법 §46의2)

- 그 이자소득금액의 계산에 있어서는 중도해지일이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 포함된 이자소득금액에서 그 감액된 이자소득금액을 차감할 수 있음. 다만, 「국세기본법」 제45조의2에 따라 과세표준 및 세액의 경정을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 채권 등에 대한 원천징수 특례 (법 §133의2, 영 §193의2)

가. 개요

거주자 또는 비거주자가 발행법인 등[1]으로부터 채권 등의 이자 등을 지급받거나 채권 등의 이자 등을 지급받기 전에 발행법인 등에게 매도하는 경우 원천징수기간의 이자상당액에 대하여 해당 발행법인 등을 원천징수의무자로 하여 소득세를 원천징수한다.

1) 발행법인과 「법인세법」 제3조의 규정에 의한 법인으로 국가, 지방자치단체, 외국법인의 국내사업장을 포함한다.

나. 원천징수의무자

○ 거주자 또는 비거주가 채권 등의 발행법인으로부터 이자 등을 지급받는 경우에는 그 이자 등을 지급하는 발행법인 등

○ 거주자 또는 비거주자가 이자 등을 지급받기 전에 발행법인 등에게 채권 등을 중도매도하는 경우에는 채권 등을 매수한 발행법인 등

※「법인세법」 제73조의2(내국법인의 채권등의 보유기간 이자상당액에 대한 원천징수)

① 내국법인이 「소득세법」 제46조제1항에 따른 채권등 또는 투자신탁의 수익증권(이하 "원천징수대상채권등"이라 한다)을 타인에게 매도(중개·알선과 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 포함하되, 환매조건부 채권매매 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다. 이하 이 조 및 제74조에서 같다)하는 경우 그 내국법인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 해당 원천징수대상채권등의 보유기간에 따른 이자, 할인액 및 투자신탁의 이익(이하 이 조 및 제98조의3에서 "이자등"이라 한다)의 금액에 100분의 14의 세율을 적용하여 계산한 금액에 상당하는 법인세(1천원 이상인 경우만 해당한다)를 원천징수하여 그 징수일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 납세지 관할 세무서등에 납부하여야 한다. 이 경우 해당 내국법인을 원천징수의무자로 보아 이 법을 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 법인세가 부과되지 아니하거나 면제되는 소득 등 대통령령으로 정하는 소득에 대해서는 법인세를 원천징수하지 아니한다.

③ 제1항을 적용할 때 다음 각 호의 법인에 원천징수대상채권등을 매도하는 경우로서 당사자 간의 약정이 있을 때에는 그 약정에 따라 원천징수의무자를 대리하거나 그 위임을 받은 자의 행위는 수권 또는 위임의 범위에서 본인 또는 위임인의 행위로 본다.

1. 대통령령으로 정하는 금융회사 등
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자업자

④ 제1항을 적용할 때 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁재산에 속한 원천징수대상채권등을 매도하는 경우 같은 법에 따른 신탁업자와 해당 신탁재산의 수익자 간에 대리 또는 위임의 관계가 있는 것으로 본다.

⑤ 원천징수의무의 위임·대리 및 납부에 관하여는 제73조 제4항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정을 적용할 때 원천징수대상채권등의 보유기간의 계산 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.[본조신설 2018.12.31.]

다. 채권 등의 중도 매도의 범위

○ 매도에는 증여·변제 및 출자 등으로 채권 등의 소유권 또는 이자소득의 수급권의 변동이 있는 경우와 매도를 위탁하거나 중개 또는 알선시키는 경우를 포함하되, 아래의 환매조건부채권매매거래 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

○ 채권 등 보유기간 과세대상에서 제외하는 환매조건부채권매매거래 등(영 §102④)

① 거주자가 일정기간 후에 일정가격으로 환매수할 것을 조건으로 하여 채권등을 매도하는 거래(해당 거래가 연속되는 경우를 포함)로서 그 거래에 해당하는 사실이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제294조에 따른 한국예탁결제원의 계좌를 통하여 확인되는 경우

② 거주자가 일정기간 후에 같은 종류로서 같은 양의 채권을 반환받는 조건으로 채권을 대여하는 거래(해당 거래가 연속되는 경우를 포함)로서 그 거래에 해당하는 사실이 채권대차거래중개기관(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 한국예탁결제원, 증권금융회사, 투자매매업자 또는 투자중개업자를 말한다. 이하 같다)이 작성한 거래 원장(전자적 형태의 원장을 포함한다)을 통하여 확인되는 경우

라. 원천징수기간의 계산 방법

채권 등의 발행일 또는 직전원천징수일을 시기로 하고, 이자 등의 지급일 등(해당 채권 등이 상속 또는 증여되는 경우 상속개시일과 증여일) 또는 채권 등의 매도일 등을 종기로 하여 해당 채권 등의 발행일 또는 직전 원천징수일의 다음날부터 매도일 또는 이자 등의 지급일까지의 보유기간을 일수로 계산한다. 이때 매도일에는 법인에게 매도를 위탁·중개·알선시킨 경우에는 실제로 매도된 날을 매도일로 본다.

마. 보유기간 이자등 상당액의 계산

해당 채권 등의 매수일(해당채권 등의 발행일 또는 직전원천징수일)부터 매도일(매도일, 이자 등의 지급일)까지의 보유기간에 대하여 이자 등의 계산기간에 약정된 이자 등의 계산방식에 따라 다음에 해당하는 이자율을 적용하여 계산한 금액을 말한다. 즉, 채권 등의 보유기간이자등 상당액은 실제로 받은 이자나 채권 등의 매매차익(매도가액-매입가액)의 크기와 관계없이 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다.(영 §102③)

▣ 채권 등의 보유기간이자등 상당액 = 채권 등의 액면가액 × 보유기간 × 이자율

① 「소득세법 시행령」 제22조의2제1항 및 제2항 각 호의 채권을 공개시장에서 발행하는 경우에는 표면이자율

② 기타의 채권 등의 경우에는 해당 채권 등의 표면이자율에 발행시의 할인율을 가산하고 할증률을 차감한 율

③ 전환사채·교환사채 또는 신주인수권부사채에 대한 이자율을 적용함에 있어서

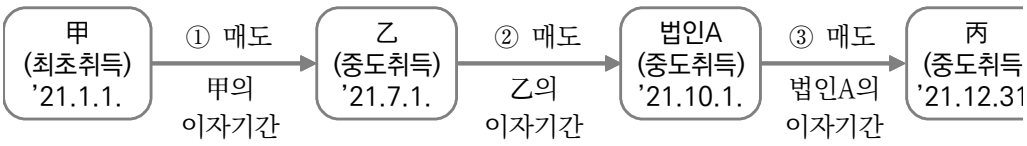
ⅰ) 만기보장수익률이 별도로 있는 경우에는 그 만기보장수익률을 이자율로 하되,

ⅱ) 조건부 이자율이 있는 경우에는 그 조건이 성취된 날부터는 그 조건부 이자율을 적용하며,

ⅲ) 전환사채 또는 교환사채를 발행한 법인의 부도가 발생한 이후 주식으로 전환 또는 교환하는 경우로서 전환 또는 교환을 청구한 날의 전환 또는 교환가액보다 주식의 시가가 낮은 경우에는 전환 또는 교환하는 자의 보유기간이자등상당액은 이를 없는 것으로 하며,

ⅳ) 전환사채 또는 교환사채가 주식으로 전환청구 또는 교환청구된 이후에도 이자를 지급하는 약정이 있는 경우에는 전환청구일 또는 교환청구일로부터는 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 해당 약정이자율을 적용한다.

사례 채권 등의 중도매도의 경우 원천징수의무자



① : 개인 乙은 중도취득시 개인 甲에게 지급한 甲의 보유기간(6월)에 대한 이자에 대하여 원천징수의무 없음

② : 법인A는 개인 乙이 개인 甲의 보유기간에 대하여 입증하면 甲과 乙로 나누어 원천징수하고 입증 못하면 전체기간(9월) 이자를 乙의 귀속으로 보아 원천징수

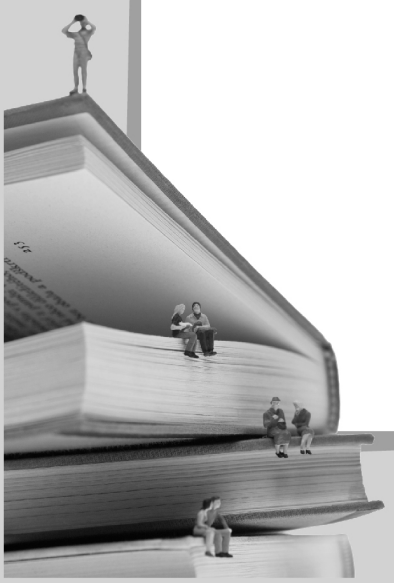
③ : 개인 丙은 원천징수의무가 없고 법인A의 보유기간이자에 대하여 이자를 받는 법인A가 원천징수

※ 매수자가 개인 丙이 아니라 "법인"이어도 원천징수의무는 법인A에게 있음

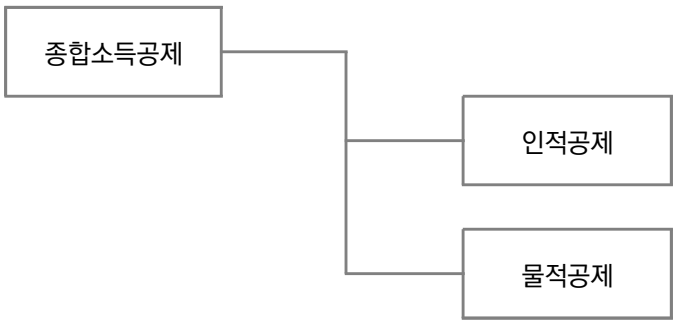
종합소득공제

제 5 편

제1장 | 소득세법상 소득공제 ····· 352
제2장 | 조세특례제한법상 소득공제 ····· 370



제1장 소득세법상 소득공제



○ 인적공제

- 인적공제는 납세의무자의 최저생계비에 해당하는 금액을 공제하여 줌으로써 최저생활을 보장하여 주고 부양가족의 상황에 따라 세부담에 차별을 둠으로써 응능부담의 원칙에 입각한 과세실현에 그 취지가 있음
- 기본공제(종합소득자), 추가공제(종합소득자)

○ 물적공제

- 물적공제는 납세의무자가 지출한 일정한 비용을 공제하여 줌으로써 사회보장제도를 세제면에서 지원하는데 그 취지가 있음
- 연금보험료공제(종합소득자), 주택담보노후연금 이자비용공제(연금소득자), 특별소득공제(근로소득자), 조세특례제한법상 소득공제

1. 인적공제

가. 인적공제의 종류

(1) 기본공제(법 §50)

종합소득이 있는 거주자(자연인만 해당)에 대하여는 다음 어느 하나에 해당하는 사람의 수에 1명당 연 150만원을 곱하여 계산한 금액을 그 거주자의 해당 과세기간의 종합소득금액에서 공제한다.

① 해당 거주자

② 거주자의 배우자
해당 과세기간의 소득금액이 없거나 해당 과세기간의 소득금액 합계액이 100만원 이하인 사람(총급여액 500만원 이하의 근로소득만 있는 배우자를 포함)

③ 거주자(그 배우자를 포함)와 생계를 같이 하는 다음 어느 하나에 해당하는 부양가족(장애인에 해당되는 경우에는 나이의 제한을 받지 아니함)으로서 해당 과세기간의 소득금액 합계액이 100만원 이하인 사람
(총급여액 500만원 이하의 근로소득만 있는 부양가족을 포함)

- 거주자의 직계존속으로서 60세 이상인 자[거주자의 직계존속과 혼인(사실혼을 제외함)중임이 증명되는 사람, 거주자의 직계존속이 사망한 경우에는 해당 직계존속의 사망일 전날에 혼인(사실혼을 제외함)중임이 증명되는 사람 포함]
- 거주자의 직계비속[재혼한 배우자가 종전의 배우자와 혼인(사실혼을 제외함) 중에 출산한 자 포함]과 동거 입양자로서 20세 이하*인 사람. 이 경우 해당 직계비속 또는 입양자와 그 배우자가 모두 장애인에 해당하는 경우에는 그 배우자를 포함

  * 나이요건을 판단할 때 '20세 이하'란 20세가 되는 날과 그 이전 기간을 말한다. 개정
  예시) '25.1.1.로 20세가 되는 자녀의 경우 '25년중 20세 이하인 날이 하루 있으므로 공제(○)

- 거주자의 형제자매로서 20세 이하 또는 60세 이상인 자
- 「국민기초생활보장법」에 따른 보호대상자 중 동법 제2조 제2호의 수급자

- 「아동복지법」에 따른 가정위탁아동(6개월 이상 직접 양육한 위탁아동)
  다만, 직전 과세기간에 소득공제를 받지 못한 경우에는 해당 위탁 아동에 대한 직전 과세기간의 위탁기간을 포함하여 계산

※ 위탁아동이란 「아동복지법」에 따른 가정위탁을 받아 양육하는 아동, 원칙적으로 18세 미만을 의미하나 학원에 다니는 20세미만자, 장애 질병 아동, 지능지수가 낮아 자립이 어려운 25세 미만자 등 보호기간 연장이 가능한 경우 18세 이상도 위탁아동에 해당함

기본통칙

○ **공제대상부양가족의 범위**(통칙 50-106…1)

① 법 제50조 제1항 제3호에 규정하는 공제대상 부양가족의 범위에는 다음의 각 호에 규정하는 자가 포함되는 것으로 한다.

1. 입양된 경우에 있어서 양가 또는 생가의 직계존속과 형제자매
2. 재혼인 경우에 있어서 전배우자와의 혼인 중에 출생한 자

② 형제자매의 배우자는 공제대상 부양가족에서 제외한다.

(2) 추가공제(법 §51)

기본공제대상자가 다음에 해당되는 때에는 기본공제 외에 다음의 금액을 종합소득금액에서 추가로 공제. 다만, ③부녀자공제와 ④한부모공제에 모두 해당되는 경우에는 한부모공제를 적용

① 경로우대자인 경우(70세 이상) : 1명당 연 100만원
② 장애인인 경우(나이 제한 없음) : 1명당 연 200만원
③ 해당 거주자(해당 과세기간의 종합소득금액이 3천만원 이하인 거주자로 한정)가 배우자가 없는 여성으로서 기본공제대상자인 부양가족이 있는 세대주이거나 배우자가 있는 여성인 경우 : 연 50만원
④ 해당 거주자가 배우자가 없는 사람으로서 기본공제대상자인 직계비속 또는 입양자가 있는 경우 : 연 100만원[2)]

* 종전의 추가공제 중 자녀양육공제, 출생·입양공제 및 다자녀추가공제는 2014년부터 자녀세액공제로 통합·전환

2) 2013.1.1. 이후 발생하는 소득분부터 적용

〈문〉 거주자의 아들이 31세인 장애자로서 연간 급여액이 600만원이 있는 경우에 기본공제 및 추가공제의 해당 여부는 어떻게 될까요?

〈답〉 기본공제 등의 해당 여부는 연간 소득금액을 기준으로 판단하여야 함
이 경우 총급여액이 500만원을 초과하여 기본공제대상이 아니며, 따라서 장애자 추가공제도 받을 수 없음

나. 생계를 같이하는 부양가족의 범위와 그 판정시기

(1) 생계를 같이 하는 부양가족

① 기본공제를 적용함에 있어 생계를 같이 하는 부양가족은 주민등록표의 동거가족으로서 해당 거주자의 주소 또는 거소에서 현실적으로 생계를 같이 하는 자를 말한다. 다만, 직계비속・입양자는 항상 생계를 같이하는 부양가족으로 본다(법 §53①).

② 거주자 또는 동거가족(직계비속 및 입양자는 제외)이 취학・질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편 등으로 본래의 주소 또는 거소를 일시 퇴거한 경우에도 생계를 같이 하는 자로 본다(법 §53②).

③ 거주지의 부양가족 중 거주자(그 배우자 포함)의 직계존속이 주거의 형편에 따라 별거하고 있는 경우에는 생계를 같이 하는 자로 본다(법 §53③).

(2) 판정시기

① 공제대상 배우자・부양가족・장애인 또는 경로우대자에 해당하는지 여부의 판정은 해당연도 과세기간 종료일 현재의 상황에 따른다. 다만, 과세기간 종료일 전에 사망한 자 또는 장애가 치유된 자에 대해서는 사망일 전일 또는 치유일 전일의 상황에 따른다(법 §53④).

② 공제대상자의 적용대상 나이가 정해진 경우에는 위①에 불구하고 과세기간 중에 해당 나이에 해당되는 날이 있는 경우에는 공제대상자로 본다(법 §53⑤).

* 부양가족 중 해당연도 중에 만 20세에 해당되더라도 해당연도까지는 공제대상으로 하며, 배우자가 과세기간 중 사망한 경우에는 배우자공제를 받을 수 있으나, 과세기간 중 이혼한 경우에는 배우자공제를 받을 수 없음

다. 종합소득공제의 배제 및 특례

(1) 중복공제의 배제

(가) 거주자의 인적공제 대상자가 동시에 다른 거주자의 공제대상 가족에 해당하는 경우에는 해당 과세기간의 과세표준 확정신고서, 소득·세액공제신고서 등에 기재된 바에 따라 그 중 1인의 공제대상 가족으로 한다(영 §106①). 기본공제를 받은 거주자가 그 기본공제대상자에 대한 추가공제를 적용받는다.

(나) 2이상의 거주자가 공제대상가족을 서로 자기의 공제대상 가족으로 하여 신고서에 적은 경우 또는 누구의 공제대상가족으로 할 것인지 알 수 없는 때에는 다음의 기준에 따른다(영 §106②).

① 거주자의 공제대상 배우자가 다른 거주자의 공제대상 부양가족에 해당하는 때에는 공제대상 배우자로 한다.

② 거주자의 공제대상 부양가족이 다른 거주자의 공제대상 부양가족에 해당하는 때에는 직전과세기간에 부양가족으로 인적공제를 받은 거주자의 공제대상 부양가족으로 한다. 다만, 직전과세기간에 부양가족으로 인적공제를 받은 사실이 없는 때에는 해당과세기간의 종합소득금액이 가장 많은 거주자의 공제대상 부양가족으로 한다.

③ 거주자의 추가공제대상자가 다른 거주자의 추가공제대상자에 해당하는 때에는 위 ① 및 ②에 의하여 기본공제를 하는 거주자의 추가공제대상자로 한다.

(다) 해당과세기간의 중도에 사망하였거나 외국에서 영주하기 위하여 출국한 거주자의 공제대상가족으로서 상속인 등 다른 거주자의 공제대상가족에 해당하는 자에 대해서는 피상속인 또는 출국한 거주자의 공제대상가족으로 한다(영 §106③).

이 경우 피상속인 또는 출국한 거주자에 대한 인적공제액이 소득금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 부분은 상속인 또는 다른 거주자의 해당 과세기간의 소득금액에서 공제할 수 있다(영 §106④).

(2) 종합소득공제의 배제

① 분리과세소득만 있는 경우

분리과세 이자・배당・연금・기타소득만이 있는 자에 대해서는 종합소득공제를 적용하지 아니한다(법 §54①).

② 증빙서류를 제출하지 아니한 때

법 제70조 제4항 제1호에 따라 인적공제・연금보험료 공제・주택담보노후연금이자비용 공제 및 특별소득공제 대상임을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 때에는 기본공제 중 거주자 본인에 대한 분(分)과 표준세액공제만을 공제한다. 다만, 과세표준확정신고 여부와 관계없이 그 서류를 나중에 제출한 경우에는 그러하지 아니하다(법 §54②).

③ 수시부과 결정의 경우

법 제82조의 규정에 의한 수시부과 결정의 경우에는 기본공제 중 거주자 본인에 대한 분(分)만을 공제한다(법 §54③).

(3) 공동사업에 대한 소득공제 등 특례(법 §54의2)

연금보험료공제 또는 「조세특례제한법」에 따른 소득공제를 적용하거나 연금계좌세액공제를 적용하는 경우 공동사업 합산과세에 따라 소득금액이 주된 공동사업자의 소득금액에 합산과세 되는 특수관계인이 지출・납입・투자・출자 등을 한 금액이 있으면

- 주된 공동사업자의 소득에 합산되는 소득금액의 한도 안에서 주된 공동사업자가 지출・납입・투자・출자 등을 한 금액으로 보아 주된 공동사업자의 합산과세 되는 종합소득금액 또는 종합소득산출세액을 계산할 때에 소득공제 또는 세액공제를 받을 수 있음

2. 연금보험료 공제(법 §51조의3)

종합소득이 있는 거주자가 공적연금 관련법에 따른 기여금 또는 개인부담금(연금보험료)을 납입한 경우에는 해당 과세기간의 종합소득금액에서 그 과세기간에 납입한 연금보험료를 공제한다. 다만, 인적공제, 연금보험료공제, 주택담보노후연금이자비용공제, 특별소득공제, 「조세특례제한법」에 따른 소득공제의 합계액이 종합소득금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 한도로 연금보험료공제를 받지 아니한 것으로 본다.

* 공적연금 관련법 : 「국민연금법」, 「공무원연금법」 「군인연금법」, 「사립교원연금법」, 「별정우체국법」, 「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」

** 사적연금보험료(연금계좌 납입 보험료)는 2014년부터 연금계좌세액공제로 전환

3. 주택담보노후연금 이자비용 공제(법 §51의4)

연금소득이 있는 거주자가 주택담보노후연금을 받은 경우에는 그 받은 연금에 대하여 해당 과세기간에 발생한 이자상당액을 연금소득금액에서 공제한다.

(1) 공제할 이자 상당액이 200만원을 초과하는 경우에는 200만원을 공제하고, 연금소득금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 없는 것으로 한다.

(2) 주택담보노후연금이란 다음의 연금을 말한다(영 §108의3①).

① 「한국주택금융공사법」 제2조 제8호의2에 따른 주택담보노후연금 보증을 받아 지급받거나 같은 법 제2조 제11호에 따른 주택담보노후연금일 것

② 주택담보노후연금 가입 당시 담보권의 설정대상이 되는 법 제99조 제1항에 따른 주택(연금소득이 있는 거주자의 배우자 명의의 주택 포함)의 기준시가가 12억원* 이하일 것

* '24년 이후 12억원, '23년 이전 9억원

(3) 주택담보노후연금 이자비용 공제는 해당 거주자가 신청한 경우에 적용

- 과세표준 확정신고서에 주택담보노후연금 이자비용 증명서를 첨부하여 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 함(영 §108의3③)
- 이자상당액은 해당 주택담보노후연금을 지급한 금융기관 또는 한국주택금융공사가 발급한 주택담보노후연금 이자비용증명서에 기재된 금액으로 함

4. 특별소득공제

특별소득공제는 근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)에 한하여 적용하며, 공제액이 그 거주자의 해당 과세기간의 합산과세되는 종합소득금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다(법 §52⑧).

* 종전의 특별공제항목이였던 보험료공제(보장성 보험료), 의료비공제, 교육비공제, 기부금공제, 표준공제는 2014년부터 세액공제로 전환

가. 보험료공제(법 §52①)

근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)가 해당 과세기간에 국민건강보험법, 고용보험법 또는 노인장기요양보험법에 따라 근로자가 부담하는 보험료를 지급한 경우 그 금액을 해당 과세기간의 근로소득금액에서 공제한다.

기본통칙

○ **국민건강보험료의 공제시기**(통칙 52-0…1)
법 제52조 제1항 제1호에 규정하는 국민건강보험료는 급여에서 지급한 날이 속하는 과세기간의 소득에서 공제한다.

○ **사용자가 부담한 보험료의 공제 여부**(통칙 52-0…2)
법 제52조 제1항 제2호에 해당되는 보험료를 사용자가 지급하여 주는 경우 동 보험료상당액은 그 근로자의 급여액에 가산하고 보험료공제를 한다.

나. 주택자금공제 등(법 §52④, ⑤, 조특법 §87)

주택자금공제는 근로소득이 있는 거주자로서 원칙적으로 세대주에 한하여 해당 과세기간의 근로소득금액에서 공제한다. 다만, ①주택청약저축공제·②주택임차자금차입금의 원리금상환액과 장기주택저당차입금 이자상환액공제의 합계액으로 연 800만원(차입방식에 따라 최대 2,000만원 적용)을 한도로 공제한다.

- ①+② 공제금액[(주택청약저축공제 + 주택임차자금차입금의 원리금상환액) × 40%]이 연 400만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액(한도초과금액)은 없는 것으로 함

● 주택자금공제 한도액

구 분	2015년~ 2022년 차입분	2023년 이후 차입분	2024년 이후 차입분
① 주택청약저축공제×40% (조특법 §87②)	‣①, ② 합계액 연 300만원 한도 ‣①, ②, ③ 합계액 · 15년 이상 & 고정금리 & 비거치식 : 1,800만원 한도 · 15년 이상 고정금리 또는 비거치식 : 1,500만원 한도 · 15년 이상인 그 외 차입금 : 500만원 한도 · 10년 이상 고정금리 또는 비거치식 : 300만원 한도	‣①, ② 합계액 연 400만원 한도 ‣①, ②, ③ 합계액 (좌동)	‣①, ② 합계액 연 400만원 한도 ‣①, ②, ③ 합계액 · 15년 이상 & 고정금리 & 비거치식 : 2,000만원 한도 · 15년 이상 고정금리 또는 비거치식 : 1,800만원 한도 · 15년 이상인 그 외 차입금 : 800만원 한도 · 10년 이상 고정금리 또는 비거치식 : 600만원 한도
② 주택임차자금 차입금의 원리금상환액×40%			
③ 장기주택저당차입금 이자상환액공제			

(1) 주택청약종합저축공제(조특법 §87②)

(가) 공제대상자

근로소득이 있는 자(일용근로자 제외)로서 해당 과세기간의 총급여액이 7천만원 이하이며[3] 해당 과세기간 중 주택을 소유하지 않은 세대의 세대주 또는 세대주의 배우자가 2028년 12월 31일까지 해당 과세기간에 「주택법」에 따른 주택청약종합저축에 납입한 금액이 있는 경우

(나) 소득공제액 및 공제한도

① 해당 과세기간에 납입한 금액의 40% 공제(연 납입액 300만원 한도*)

* 24.1.1.이후 납입분부터 적용, 15~23년 240만원, 14년 이전 120만원 한도

② 주택청약종합저축 납입금액에 대하여 소득공제를 적용받으려는 저축가입자는 무주택 확인서를 소득공제를 적용받으려는 과세기간의 다음 연도 2월 말까지 제출하여야 하며, 이 경우 소득공제 적용 과세기간 이후에 납입한 금액만 공제대상에 해당함

3) 2015.1.1. 이전에 주택청약저축에 가입한 자로서 총급여 7천만원을 초과하는 자는 2017.12.31.이 속하는 과세연도에 납입하는 분까지 공제가능

③ 과세기간 중에 주택 당첨 및 청년우대형주택청약종합저축에 가입하는 것 외의 사유로 중도해지한 경우에는 해당 과세기간에 납입한 금액은 공제하지 아니함

* 청년우대형주택청약종합저축에 가입하기 위해 기존 주택청약종합저축을 해지한 경우에도 주택청약종합저축 소득공제 계속 적용 (기재부 문답자료)

(다) 주택청약종합저축의 소득공제액 추징(조특법 §87⑦)

① 추징사유

㉮ 주택청약종합저축 납입액에 대하여 소득공제를 받은 자가 저축 가입일로부터 5년 이내에 저축계약을 해지하는 경우. 다만, 다음의 사유로 해지하는 경우에는 제외 (조특령 §81⑪)

- 저축자의 사망, 해외이주, 「주택법」에 따른 사업계획승인을 받아 건설되는 국민주택 규모의 주택에 당첨된 경우
- 해지전 6개월 이내에 천재지변, 저축자의 퇴직, 사업장의 폐업, 저축 가입자의 3월 이상의 입원치료 또는 요양을 요하는 상해·질병의 발생, 저축취급기관의 영업정지, 영업인가·허가의 취소, 해산결의 또는 파산선고 등의 사유가 발생한 경우
- 청년우대형주택청약종합저축에 가입하기 위해 주택청약종합저축을 해지하는 경우

㉯ 「주택법」에 따른 사업계획승인을 받아 건설되는 국민주택 규모를 초과하는 주택에 당첨된 경우

② 추징세액



소득공제 적용 과세기간 이후에 납입한 금액(연 300만원 한도)누계액 × 6/100

- 다만, 소득공제로 감면받은 세액이 해지추징세액에 미달하는 사실을 증명하는 경우에는 실제로 감면받은 세액상당액을 추징함

(2) 주택임차자금 차입금의 원리금상환액 공제(법 §52④)

(가) 공제대상자

과세기간 종료일 현재 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주(세대주가 주택청약저축 공제, 주택임차자금차입금의 원리금상환액, 장기주택저당차입금 이자상환액공제를 받지 아니하는 경우에는 세대의 구성원을 말하며, 대통령령으로 정하는 외국인을 포함)로서 근로소득이 있는 거주자. 여기서 "세대"란 거주자와 그 배우자, 거주자와 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 형제자매를 모두 포함한 세대를 말한다. 이 경우 거주자와 그 배우자는 생계를 달리하더라도 동일한 세대로 본다.

(나) 공제대상 주택 범위

주택법에 따른 국민주택규모의 주택(주거에 사용하는 오피스텔을 포함하며, 다가구주택은 가구당 전용면적을 기준으로 함)을 임차하기 위하여 주택임차자금을 차입한 경우

- 주택(주거에 사용하는 오피스텔 포함)에 딸린 토지를 포함하며, 그 딸린 토지가 건물이 정착된 면적에 지역별로 대통령령으로 정하는 배율(도시지역 5배, 기타지역 10배)을 곱하여 산정한 면적을 초과하는 경우 해당 주택은 제외

* 주거용 오피스텔 소득공제 적용시기 : '13.8.13. 이후 최초로 원리금 상환액 또는 월세액을 지급하는 분부터 적용

(다) 소득공제액

주택임차자금 차입금의 원리금 상환액의 40%를 근로소득금액에서 공제한다.

▣ **주택임차자금 차입금의 범위**(영 §112④)

다음의 어느 하나에 해당하는 차입금을 말한다. 다만, 제2호 차입금의 경우 해당 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 사람만 해당한다.

1. 소득세법 별표 1의2에 따른 대출기관(이하 이 항에서 "대출기관"이라 한다.)으로부터 차입한 자금으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 것
   가. 「주택임대차보호법」 제3조의2 제2항에 따른 임대차계약증서의 입주일과 주민등록표 등본의 전입일 중 빠른 날부터 전후 3개월 이내에 차입한 자금[종전의 주택임차자금 차입금을 다른 대출기관으로부터 차입한 자금으로 상환(이하 이 호에서 "대환대출"이라 한다)하는 경우에는 대환대출 전에 최초로 차입한

자금을 기준으로 한다]일 것. 이 경우 임대차계약을 연장하거나 갱신하면서 차입하는 경우에는 임대차계약연장일 또는 갱신일부터 전후 3개월 이내에 차입한 자금을 포함하며, 주택임차자금 차입금의 원리금 상환액에 대한 소득공제를 받고 있던 사람이 다른 주택으로 이주하는 경우에는 이주하기 전 주택의 입주일과 전입일등 중 빠른 날부터 전후 3개월 이내에 차입한 자금을 포함한다.

나. 차입한 자금(대환대출의 경우에는 대환대출 전에 최초로 차임한 자금을 기준으로 한다)이 별표1의2에 따른 대출기관에서 임대인의 계좌로 직접 입금될 것

- 대환대출의 경우 대출기관간 정산되므로 임대인 계좌에 입금 절차 불필요

2. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제2조에 따른 대부업등을 경영하지 아니하는 거주자로부터 차입한 자금으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 것

가. 임대차계약증서의 입주일과 전입일등 중 빠른 날부터 전후 1개월 이내에 차입한 자금일 것.

이 경우 임대차계약을 연장하거나 갱신하면서 차입하는 경우에는 임대차계약연장일 또는 갱신일부터 전후 1개월 이내에 차입한 자금을 포함하며, 주택임차자금 차입금의 원리금 상환액에 대한 소득공제를 받고 있던 사람이 다른 주택으로 이주하는 경우에는 이주하기 전 주택의 입주일과 주민등록표 등본의 전입일 중 빠른 날부터 전후 1개월 이내에 차입한 자금을 포함한다.

나. 기획재정부령으로 정하는 이자율(2.9%)보다 낮은 이자율로 차입한 자금이 아닐 것

(3) 장기주택저당차입금 이자상환액공제(법 §52⑤)

가) 공제대상자

근로소득이 있는 거주자로서 주택을 소유하지 아니하거나 1주택을 보유한 세대의 세대주(세대주가 주택청약저축공제, 주택임차자금차입금의 원리금상환액공제, 장기주택저당차입금 이자상환액공제를 받지 아니하는 경우에는 세대의 구성원 중 근로소득이 있는 자를 말하며, 대통령령으로 정하는 외국인을 포함)

(나) 공제대상 장기주택저당차입금

취득 당시 주택의 기준시가가 6억원 이하인 주택[4]을 취득하기 위하여 그 주택에 저당권을 설정하고 금융회사 등 또는 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금으로부터 차입한 대통령령으로 정하는 장기주택저당차입금(주택 취득시 승계받은 차입금 포함)

4) 2024.1.1.이후 취득하는 주택부터 기준시가 6억원 이하 요건 적용
2019년 ~ 2023년 차입분 : 기준시가 5억원 이하인 주택
2014년 ~ 2018년 차입분 : 기준시가 4억원 이하인 주택(주택가격 3억원에서 상향, 국민주택규모 요건 폐지, 1주택자도 대상 포함)

(다) 소득공제액

해당 과세기간에 지급한 장기주택저당차입금에 대한 이자상환액. 다만, 그 이자상환액과 다른 주택자금공제액의 합계액이 연 800만원(그 차입금 상환기간이 15년 이상인 경우에 적용)을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

다만, 장기주택저당차입금이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 연 800만원 대신 다음의 금액을 공제한도로 한다.

1. 상환기간이 15년 이상인 차입금의 이자를 고정금리 방식으로 지급하고, 그 차입금을 비거치식 분할상환 방식으로 상환하는 경우 : 2천만원
2. 상환기간이 15년 이상인 차입금의 이자를 고정금리로 지급하거나 그 차입금을 비거치식 분할상환으로 상환하는 경우 : 1천800만원
3. 상환기간이 10년 이상인 차입금의 이자를 고정금리로 지급하거나 그 차입금을 비거치식 분할상환으로 상환하는 경우 : 600만원

(라) 공제대상 여부의 판정(법 §52⑤)

다음의 기준에 따라 해당 과세기간의 근로소득금액에서 공제한다.

① 세대주 여부의 판정은 과세기간 종료일 현재의 상황에 따른다.

② 세대 구성원이 보유한 주택을 포함하여 과세기간 종료일 현재 2주택 이상을 보유한 경우에는 적용하지 아니한다(2014.1.1. 개정).

③ 세대주에 대해서는 실제 거주 여부와 관계없이 적용하고, 세대주가 아닌 거주자에 대해서는 실제 거주하는 경우만 적용한다.

④ 무주택자인 세대주가 「주택법」에 따른 사업계획의 승인을 받아 건설되는 주택(「주택법」에 따른 주택조합 및 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업조합의 조합원이 취득하는 주택 또는 그 조합을 통하여 취득하는 주택을 포함)을 취득할 수 있는 권리(주택분양권)로서 가격*이 6억원 이하인 권리를 취득하고

- 그 주택을 취득하기 위하여 그 주택의 완공 시 장기주택저당차입금으로 전환할 것을 조건으로 금융회사 등 또는 국민주택기금으로부터 차입(그 주택의 완공 전에 해당 차입금의 차입조건을 그 주택 완공 시 장기주택저당차입금으로 전환할 것을 조건으로 변경하는 경우 포함)한 경우에는 그 차입일(차입조건을 새로 변경한

경우에는 그 변경일을 말함)부터 그 주택의 소유권보존등기일까지 그 차입금을 장기주택저당차입금으로 보아 소득공제 적용(다만, 거주자가 주택분양권을 둘 이상 보유하게 된 경우에는 그 보유기간이 속하는 과세기간에는 적용제외)

* 주택분양권 가격(영 §112조⑮)
㉮ 조합원 이외의 주택분양권 : 분양가격
㉯ 조합원 입주권의 경우
- 청산금 납부시 : 기존건물과 그 부수토지 평가액 + 납부한 청산금
- 청산금 수령시 : 기존건물과 그 부수토지 평가액 - 지급받은 청산금

⑤ 주택에 대한 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 개별주택가격 및 공동주택가격이 공시되기 전에 차입한 경우에는 차입일 이후 최초로 공시된 가격을 해당 주택의 기준시가로 본다.

▣ **공제대상 장기주택저당차입금 요건**(영 §112⑧,⑨,⑩)

1. 다음의 요건을 모두 갖춘 차입금을 말하며, 상환기간을 산정할 때에 전소유자가 차입한 장기주택저당차입금을 양수인이 주택취득과 함께 인수하는 경우 전소유자가 해당 차입금을 최초로 차입한 때를 기준으로 하여 계산한다. 이 경우 해당 요건을 충족하지 못하게 되는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 법 제52조 제5항을 적용하지 아니한다.
   ① 주택소유권이전등기 또는 보존등기일부터 3월 이내에 차입한 장기주택저당차입금일 것(주택 취득시 장기주택저당차입금의 채무를 인수하는 경우 적용하지 아니함)
   ② 장기주택저당차입금의 채무자가 당해 저당권이 설정된 주택의 소유자일 것
2. "고정금리 방식"이란 차입금의 100분의 70 이상의 금액에 상당하는 분에 대한 이자를 상환기간 동안 고정금리(5년 이상의 기간 단위로 금리를 변경하는 경우를 포함한다)로 지급하는 경우를 말하며, "비거치식 분할상환 방식"이란 상환기간 동안 이자만 상환하는 기간(이하 이 항에서 "거치기간"이라 한다)이 1년 이내이고 거치기간 종료일이 속하는 과세기간부터 차입금 상환기간의 말일이 속하는 과세기간까지 매년 다음 계산식에 따른 금액 이상의 차입금을 상환하는 경우를 말한다. 이 경우 상환기간 연수 중 1년 미만의 기간은 1년으로 본다

$$\frac{\text{차입금의 100분의 70}}{\text{상환기간의 연수}} \times \frac{\text{해당과세기간의 차입금 상환월수}}{12}$$

3. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 차입금은 위의 1에 불구하고 장기주택저당차입금으로 본다. 다만, ② 또는 ④에 해당하는 경우에는 기존의 차입금의 잔액을 한도로 한다.

① 「조세특례제한법」 제99조에 따른 양도소득세의 감면대상 신축주택을 최초로 취득하는 자가 금융회사 등 또는 「주택도시기금」에 따른 국민주택기금으로부터 차입한 차입금으로 해당 주택을 취득하기 위하여 차입한 사실이 확인되는 경우

② 위의 1에 따른 장기주택저당차입금의 차입자가 해당 금융회사 등내에서 또는 다른 금융회사 등으로 장기주택저당차입금을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방식으로 이전하는 경우. 이 경우 해당 차입금의 상환기간은 15년 이상이어야 하며, 상환기간을 계산할 때에는 기존의 장기주택저당차입금을 최초로 차입한 날을 기준으로 한다.

가. 해당 금융회사 등 또는 다른 금융회사 등이 기존의 장기주택저당차입금의 잔액을 직접 상환하고 해당 주택에 저당권을 설정하는 형태로 장기주택저당차입금을 이전할 것

나. 해당 주택에 저당권을 설정하여 신규로 차입한 장기주택저당차입금으로 기존의 장기주택저당차입금을 즉시 상환하고 저당권을 말소할 것*

* '24년에 신고하거나 연말정산하는 분부터 적용

③ 주택양수자가 금융회사 등 또는 「주택도시기금법」에 따른 국민주택기금으로부터 주택양도자의 주택을 담보로 차입금의 상환기간이 15년 이상인 차입금을 차입한 후 즉시 소유권을 주택양수자에게로 이전하는 경우

④ 위 1의 ② 및 ③의 요건에 해당하나 그 상환기간이 15년 미만인 차입금의 차입자가 그 상환기간을 15년 이상으로 연장하거나 해당 주택에 저당권을 설정하고 상환기간을 15년 이상으로 하여 신규로 차입한 차입금으로 기존 차입금을 상환하는 경우로서 상환기간 연장 당시 또는 신규 차입 당시 주택의 기준시가 또는 주택분양권의 가격이 각각 5억원 이하인 경우. 이 경우 위 1의 ②를 적용할 때에는 신규 차입금에 대하여는 기존 차입금의 최초 차입일을 기준으로 한다.

⑤ 「조세특례제한법」 제98조의3에 따른 양도소득세 과세특례대상 주택을 2009.2.12.부터 2010.2.11.까지의 기간 중에 최초로 취득하는 자가 해당 주택을 취득하기 위하여 금융회사 등 또는 「주택도시기금법」에 따른 국민주택기금으로부터 차입한 차입금으로서 상환기간이 5년 이상인 경우. 이 경우 해당 차입금은 위 1의 ② 및 ③의 요건을 충족하여야 한다.

다. 특별소득공제 및 특별세액공제의 신청 및 증명서류의 제출

(1) 특별소득·세액공제의 신청(영 §113)

특별소득·세액공제를 적용받으려는 사람은 기획재정부령(규칙 §58)이 정하는 서류를 다음의 규정된 날까지 원천징수의무자·납세조합 또는 납세지관할세무서장에게 제출해야 한다. 다만, 국민건강보험료 및 고용보험료 등과 원천징수의무자가 급여액에서 일괄공제하는 기부금에 대해서는 그러하지 아니하다.

① 근로소득자(원천징수의무가 없는 근로소득자 중 납세조합 가입자 포함) : 다음연도 2월분 급여를 받는 날

② 원천징수의무가 없는 근로소득자 중 납세조합 미가입자 : 종합소득과세표준 확정신고기한

(2) 소득·세액공제 증명서류의 제출(법 §165, 영 §216의3)

소득세법 또는 조세특례제한법에 따른 소득·세액공제를 받기 위하여 소득·세액공제 증명서류를 발급하는 자(보험·공제 계약에 따라 실제 부담한 의료비를 실손의료보험금으로 지급한 경우 그 실손의료보험금을 지급한 보험회사 등 대통령령으로 정하는 자를 포함)는 자료집중기관(영 별표4)에 아래의 어느 하나에 해당하는 지급액에 대한 소득·세액공제 증명서류를 제출하여야 하고, 자료집중기관은 국세청장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다. 단, 소득공제 증명서류를 발급받는 자가 서류의 제출을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 연금계좌 납입액, 보장성보험의 보험료

② 주택담보노후연금 이자비용,

③ 주택임차자금 차입금의 원리금 상환액, 장기주택저당차입금 이자상환액, 목돈 안드는 전세 이자 상환액

④ 조세특례제한법에 따른 벤처기업투자신탁 납입액, 공제부금 납입액, 청약저축 및 주택청약종합저축 불입액, 장기주식형저축 불입액, 장기집합투자증권저축 불입액

⑤ 공제대상 의료비(장애인 보장구, 의료기기, 보청기, 시력보정용 안경, 난임시술비 제외)

⑥ 공제대상 교육비

- 다음의 기관에 지출한 교육비를 말한다.(취학전 아동의 학원비, 도서구입비 제외)
「유아교육법」에 따른 유치원, 「초·중등교육법」·「고등교육법」 및 특별법에 따른 학교, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설, 성실사업자의 「조세특례제한법」 제122조의3에 따른 교육비, 학자금 대출의 원리금 상환에 지출한 교육비

⑦ 조세특례제한법에 따른 신용카드 등 사용금액

⑧ 「공공주택특별법」에 따른 공공주택사업자에게 지급하는 월세액

⑨ 연금보험료 중 「국민연금법」에 따라 납입한 연금보험료

⑩ 「국민건강보험법」, 「고용보험법」 및 「노인장기요양보험법」에 따라 근로자가 부담하는 보험료

● 소득·세액공제대상 지출별 자료집중기관(소득세법 시행령 [별표4])

공제대상 지출액	자료집중기관
장애인증명관련서류	국가보훈부, 보건복지부
①~④	전국은행연합회, 생명보험협회, 손해보험협회 여신전문금융업협회, 새마을금고 중앙회, 상호저축은행중앙회 신용협동조합중앙회, 산림조합 중앙회, 한국금융투자협회 우정사업총괄기관
공제대상 의료비	국세청장이 고시하는 기관
공제대상 교육비	국세청장이 고시하는 기관, 교육부, 보건복지부(어린이집)
직업능력개발훈련시설 교육비	고용노동부
소기업·소상공인공제	중소기업중앙회
신용카드사용금액	여신전문금융업협회

5. 비거주자에 대한 소득공제 제도(법 §122)

제121조제2항 또는 제5항에서 규정하는 비거주자의 소득에 대한 소득세의 과세표준과 세액의 계산에 관하여는 이 법 중 거주자에 대한 소득세의 과세표준과 세액의 계산에 관한 규정을 준용한다.

다만, 제51조제3항에 따른 인적공제 중 비거주자 본인 외의 자에 대한 공제와 제52조에 따른 특별소득공제, 제59조의2에 따른 자녀세액공제 및 제59조의4에 따른 특별세액공제는 하지 아니한다.

제2장 조세특례제한법상 소득공제

1. 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제(조특법 §16)

가. 공제대상자

거주자가 2028.12.31.까지 다음에 해당하는 출자·투자를 하는 경우에 공제하되, 타인의 출자·투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자·투자하는 경우는 제외

① 벤처투자조합, 민간재간접벤처투자조합*, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우
   * '24.1.1이후 과세표준을 신고하거나 연말정산하는 분부터 적용(대상 추가)

② 벤처기업투자신탁[1]의 수익증권에 투자하는 경우

③ 개인투자조합이 거주자로부터 출자받은 금액을 해당 출자일이 속하는 과세연도의 다음 과세연도 종료일까지 벤처기업 등[2]에 투자하는 경우

④ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업 등에 투자하는 경우

⑤ 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우

⑥ 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우

---

1) 벤처기업투자신탁의 요건(1인당 투자한도 3천만원) : 신탁 설정일부터 6개월 이내에 벤처기업 신주에 15% 이상, 이를 포함하여 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥상장, 중소·중견기업의 신주·구주에 50% 이상 투자, 매 6개월마다 평균보유비율이 의무투자비율(15%, 50%)이상일 것

2) 1) 벤처기업
   2) 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 벤처기업확인기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업(창업 중인 기업 포함)
   3) 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 개인투자조합으로부터 투자받은 날이 속하는 과세연도의 직전 과세연도에 조세특례제한법 시행령 제10조제1항에 따른 연구개발 및 인력개발을 위한 비용을 3천만원 이상 (직전 과세연도 기간이 6개월 이내인 경우에는 1천5백만원 이상) 지출한 기업
   4) 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 기업신용조회회사가 평가한 기술등급이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

나. 공제금액 및 공제방법

공제 금액	출자액・투자액의 10%(가. ③, ④, ⑥의 경우 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100%, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분은 70%, 5천만원 초과분은 30%)
공제 한도액	해당 과세연도 종합소득금액의 50%
신청 방법	소득공제를 받고자 하는 거주자는 조특법 시행규칙 별지 제5호 서식인 소득공제 신청서에 출자 또는 투자확인서를 첨부하여 해당연도의 다음 연도 2월분 급여 또는 사업소득을 받는 날까지 제출 (확정신고 대상자는 종합소득과세표준 확정신고기한까지 제출)
공제 방법	출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1 과세연도의 종합소득금액에서 공제

다. 공제세액의 추징

① 소득공제를 받은 거주자가 출자일 또는 투자일로부터 3년이 경과되기 전에 다음에 해당하는 경우에는 이미 공제받은 분에 해당하는 세액을 원천징수의무자 등이 이를 추징하여야 한다.

㉠ 출자지분・투자지분을 이전하거나 회수하는 경우

㉡ 벤처기업투자신탁의 수익증권을 양도하거나 환매(일부환매 포함)하는 경우

② 추징제외사유(조특령 §14⑩)

㉠ 출자자 또는 투자자가 사망하거나 「해외이주법」에 의한 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우

㉡ 천재・지변으로 재산상 중대한 손실이 발생하는 경우

㉢ 벤처투자조합, 신기술사업투자조합, 전문투자조합 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 집합투자업자가 해산하는 경우

㉣ 최초 투자일로부터 1년 경과 및 투자한 모든 기업이 증권시장에 상장한 이후 개인투자조합 해산하는 경우

㉤ 최초 투자일로부터 1년 경과 및 투자한 모든 기업이 증권시장에 상장한 이후 개인투자조합이 투자지분 이전·회수하는 경우

2. 고용유지중소기업 등에 대한 과세특례

가. 고용유지중소기업에 대한 과세특례(조특법 §30의3①)

(1) 소득공제금액

중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업으로서 일정한 요건을 갖춘 고용유지중소기업은 다음 산식에 따라 계산한 금액을 2026. 12. 31.이 속하는 과세연도까지 각 사업연도의 소득 또는 종합소득금액에서 공제할 수 있다.

소득공제 금액은 아래 ①의 금액과 ②의 금액(해당 금액이 음수인 경우에는 영으로 봄)을 합하여 계산한 금액으로 한다.

① (직전 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액 – 해당 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액) × 해당 과세연도 상시근로자 수 × 50%

② (해당 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 – 직전 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 × 105%) × 해당 과세연도 전체 상시근로자의 근로시간 합계 × 75%

(2) 고용유지중소기업의 요건

중소기업으로서 다음의 요건을 모두 충족하는 기업을 말한다.

① 해당 과세연도의 상시근로자(해당 과세연도 중에 근로관계가 성립한 상시근로자는 제외) 1인당 시간당 임금이 직전 과세연도에 비하여 감소하지 아니한 경우

- 직전 또는 해당 과세연도의 상시근로자(해당 과세연도 중에 근로관계가 성립한 상시근로자는 제외) 1인당 시간당 임금은 아래 ㉠의 임금총액을 ㉡의 근로시간 합계로 나눈 금액으로 한다
  - ㉠ 임금총액 : 직전 또는 해당 과세연도에 상시근로자에게 지급한 통상임금과 정기상여금 등 고정급 성격의 금액을 합산한 금액
  - ㉡ 근로시간 합계 : 직전 또는 해당 과세연도의 상시근로자의 근로계약상 근로시간(근로기준법에 따른 단시간근로자로서 1개월간의 소정근로시간이 60시간 이상인 경우에는 실제 근로시간)의 합계

② 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수와 비교하여 일정 비율(100분의 0) 이상 감소하지 아니한 경우

③ 해당 과세연도의 상시근로자(해당 과세연도 중에 근로관계가 성립한 상시근로자는 제외) 1인당 연간 임금총액이 직전 과세연도에 비하여 감소한 경우

(3) 상시근로자 1인당 연간 임금총액 등

① 상시근로자 1인당 연간 임금총액은 직전 또는 해당 과세연도에 상시근로자에게 지급한 임금총액(통상임금과 정기상여금 등 고정급 성격의 금액을 합산한 금액)을 직전 또는 해당 과세연도의 상시근로자 수(직전 또는 해당 과세연도의 매월 말일 현재 상시근로자 수의 합 / 직전 또는 해당 과세연도의 개월 수)로 나눈 금액으로 한다.

② 직전 또는 해당 과세연도 중에 사망, 정년퇴직 및 이에 준하는 사유로 근로관계가 종료되어 상시근로자가 감소한 경우 그 감소인원은 직전 과세연도부터 근무하지 아니한 것으로 보아 상시근로자 수 및 상시근로자 1인당 연간 임금총액을 산정할 때 제외한다.

③ 직전 또는 해당 과세연도 중에 합병 또는 사업의 포괄양수 등에 의하여 종전의 사업부문에서 종사하던 상시근로자를 승계한 경우 그 승계인원은 직전 과세연도부터 승계한 기업에서 근무한 것으로 보아 상시근로자 수 및 상시근로자 1인당 연간 임금총액을 산정하며, 직전 또는 해당 과세연도 중에 분할 또는 사업의 포괄양도 등에 의하여 상시근로자가 감소한 경우 그 감소인원은 직전 과세연도부터 분할 또는 사업을 포괄양도한 기업 등에서 근무하지 아니한 것으로 보아 상시근로자 수 및 상시근로자 1인당 연간 임금총액을 산정할 때 제외한다.

나. 고용유지중소기업의 상시근로자에 대한 소득공제(조특법 §30의3③)

(1) 소득공제금액

고용유지중소기업에 근로를 제공하는 상시근로자에 대하여 2026. 12. 31.이 속하는 과세연도까지 다음 산식에 따라 계산한 금액을 해당 과세연도의 근로소득금액에서 공제

할 수 있다. 이 경우 공제할 금액이 1천만원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

(직전 과세연도의 해당 근로자 연간 임금총액 – 해당 과세연도의 해당 근로자 연간 임금총액) × 50%

(2) 상시근로자의 범위

'상시근로자'란 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 근로자를 말한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.

① 근로계약기간이 1년 미만인 자. 다만, 법 제30조의3 제3항을 적용할 때 근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 그 근로계약의 총기간이 1년 이상인 자는 제외

② 「근로기준법」 제2조 제1항 제9호에 따른 단시간근로자. 다만, 1개월간의 소정근로시간이 60시간 이상인 근로자는 상시근로자로 봄

③ 「법인세법 시행령」 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 임원

④ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자를 말한다)와 그 배우자

⑤ 위 ④에 해당하는 자의 직계존비속과 그 배우자

⑥ 「소득세법 시행령 제196조」에 따른 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하는 사람

⑦ 다음의 하나에 해당하는 사회보험에 대하여 사용자가 부담하여야 하는 부담금 또는 보험료의 납부사실이 확인되지 아니하는 사람

- 「국민연금법」에 따른 국민연금, 「고용보험법」에 따른 고용보험, 「산업재해보상보험법」에 따른 산업재해보상보험, 「국민건강보험법」에 따른 국민건강보험, 「노인장기요양법」에 따른 장기요양보험

(3) 연간 임금총액의 계산

연간 임금총액은 통상임금과 정기상여금 등 고정급 성격의 금액을 합산한 금액을 말한다. 이 경우 직전 또는 해당 과세연도 중 근로관계가 성립하거나 종료된 상시근로자의 연간 임금총액은 다음의 구분에 따라 산정한다.

① 직전 과세연도 중에 근로관계가 성립한 상시근로자의 해당 과세연도의 연간 임금총액
해당 과세연도의 통상임금과 고정급 성격의 금액의 합산액 × (직전 과세연도의 총근무일수 / 해당 과세연도의 총근무일수)

② 해당 과세연도 중에 근로관계가 종료된 상시근로자의 직전 과세연도의 연간 임금총액
직전 과세연도의 통상임금과 고정급 성격의 금액의 합산액 × (해당 과세연도의 총근무일수 / 직전 과세연도의 총근무일수)

③ 위 ① 및 ②에도 불구하고 직전 또는 해당 과세연도 중에 기업의 합병 또는 분할 등에 의하여 근로관계가 승계된 상시근로자의 직전 또는 해당 과세연도의 연간 임금총액은 종전 근무지에서 지급받은 임금총액을 합산한 금액으로 한다.

(4) 고용유지중견기업의 상시근로자에 대한 소득공제 적용 특례 (조특법 §30의3⑤)

「고용정책 기본법」에 따라 대통령령으로 정하는 지역, 「지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법」에 따라 지정된 산업위기대응특별지역(이하 “위기지역”) 내 중견기업의 사업장에 대하여 위기지역으로 지정 또는 선포된 기간이 속하는 과세연도에도 적용한다.(2018.1.1. 이후 지정 또는 선포된 위기지역의 지정일 또는 선포일이 속하는 과세연도 과세표준을 2019.1.1. 이후 신고하는 경우부터 적용)

다. 소득공제 신청

고용유지중소기업에 대한 과세특례를 적용받으려는 기업은 소득세 또는 법인세 과세표준신고와 함께 기획재정부령으로 정하는 소득공제신청서와 사업주와 근로자대표간 합의를 증명하는 서류 등을 첨부하여 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

3. 소기업・소상공인 공제부금에 대한 소득공제(조특법 §86의3)

가. 공제대상자 및 공제금액

거주자가「중소기업협동조합법」제115조에 따른 소기업・소상공인공제에 가입하여 납부하는 공제부금에 대해서는 해당 연도의 공제부금 납부액과 다음의 구분에 따른 금액 중 적은 금액에 해당 과세연도의 사업소득금액(법인의 대표자로서 해당과세기간의 총급여액이 8천만원 이하인 거주자의 경우에는 근로소득금액으로 함)에서「소득세법」제45조 제2항에 따른 부동산임대업의 소득금액을 차감한 금액이 사업소득금액에서 차지하는 비율을 곱한 금액을 해당 과세연도의 사업소득금액에서 공제한다. 다만, 사업소득금액에서 공제하는 금액은 사업소득금액에서 부동산임대업의 소득금액을 차감한 금액을 한도로 한다.

① 해당 과세연도의 사업(근로)소득금액이 4천만원 이하인 경우 : 600만원
② 해당 과세연도의 사업(근로)소득금액이 4천만원 초과 6천만원 이하인 경우 : 500만원
③ 해당 과세연도의 사업(근로)소득금액이 6천만원 초과 1억원 이하인 경우 : 400만원
④ 해당 과세연도의 사업(근로)소득금액이 1억원 초과인 경우 : 200만원

▣ 공제금액

$$= \text{공제한도 내의 부금 납부액} \times \left(1 - \frac{\text{부동산임대업소득금액}}{\text{사업(근로)소득금액}^{*}}\right)$$

* '16년 이후 가입한 총급여액 7천만원 이하('25년 이후 8천만원 이하)인 법인 대표자는 근로소득금액을 말함

※ '18년 이전 가입자는 부동산임대업 소득금액을 제외하지 않고 공제금액 계산(공제 한도 내의 부금 납부액 전액을 공제금액으로 계산)

나. 중도해지시 등의 과세

(1) 퇴직소득으로 과세[3)]

① 공제사유(폐업・해산, 사망, 대표자 지위상실, 120개월 이상 불입한 만 60세 이상자의 지급청구)가 발생하여 지급받는 경우

3) 2016.1.1. 이후 가입분부터 적용, 이전 가입분은 이자소득 과세

② 해지전 6개월 이내에 발생한 다음의 사유로 공제계약 해지시

- 천재·지변의 발생
- 공제가입자의 해외이주
- 가입자의 3월 이상의 입원치료 또는 요양을 요하는 상해·질병의 발생
- 중소기업중앙회의 해산
- 공제 가입자가 재난으로 15일 이상의 입원 치료가 필요한 피해를 입은 경우
- 10년 이상 공제 가입자가 경영악화를 사유로 공제계약을 해지한 경우

▣ 퇴직소득
= 공제금 - 실제 소득공제받은 금액을 초과하여 납입한 금액의 누계액

(2) 기타소득으로 과세(조특법 §86의3④)

공제사유가 발생하기 전에 공제계약이 해지된 경우에는 다음의 산식에 따라 계산한 금액을 기타소득으로 과세 (15% 원천징수, 소득법 §129①6호나목)

▣ 기타소득 = 해지로 인하여 지급받은 금액 − 실제 소득공제 받은 금액을 초과하여 납입한 금액 누계액 { 제출된 증빙에 의하여 확인되는 금액에 한함 }

* 계산한 금액이 '0'이하인 경우 해당 기타소득을 '0'으로 봄

▣ 한도액 : 공제계약 해지로 인하여 지급받는 환급금

4. 우리사주조합출자에 대한 소득공제 (조특법 §88의4①)

「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원이 우리사주를 취득하기 위하여 우리사주조합에 출자하는 경우에는 해당 연도의 출자금액과 400만원(벤처기업 등의 우리사주조합원은 1,500만원) 중 적은 금액을 해당 연도의 근로소득금액에서 공제한다.

5. 장기집합투자증권저축에 대한 소득공제(조특법 §91의16)[4]

가. 공제대상자

근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)로서 다음의 요건을 모두 갖춘 저축(장기집합투자증권저축)에 2015.12.31.까지 가입하는 자

① 장기집합투자증권저축 가입자가 가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자일 것(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로 한정)

② 자산총액의 40% 이상을 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 주식(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장에 상장된 것으로 한정)에 투자하는 「소득세법」 제17조 제1항 제5호에 따른 집합투자기구의 집합투자증권 취득을 위한 저축일 것

③ 장기집합투자증권저축 계약기간이 10년 이상이고 저축가입일부터 10년 미만의 기간 내에 원금·이자·배당·주식 또는 수익증권 등의 인출이 없을 것

④ 적립식저축으로서 1인당 연 600만원 이내(해당 거주자가 가입한 모든 장기집합투자증권저축의 합계액을 말함)에서 납입할 것

나. 공제금액

가입한 날로부터 10년 동안 각 과세기간에 납입한 금액의 40%에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 근로소득금액에서 공제(해당 과세기간의 근로소득금액을 한도로 함)한다.

다. 공제 배제

(1) 장기집합투자증권저축에 가입한 거주자가 다음의 하나에 해당하는 경우에는 해당 과세기간에 장기집합투자증권저축에 대한 소득공제를 하지 아니한다.

4) 2014.1.1.이후 최초로 설정 또는 설립되는 장기집합투자증권저축에 가입한 분부터 적용

① 해당 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로서 총급여액이 8천만원을 초과하는 경우
② 해당 과세기간에 근로소득이 없는 경우

(2) 장기집합투자증권저축 가입자가 해당 저축의 가입일부터 10년 미만의 기간 내에 해당 저축으로부터 원금·이자·배당·주식 또는 수익증권 등의 전부 또는 일부를 인출하거나 해당 계약을 해지 또는 제3자에게 양도한 경우 해당 과세기간부터 장기집합투자증권저축에 대한 소득공제를 하지 아니한다.

라. 중도해지시의 추징

장기집합투자증권저축 가입자가 해당 저축의 가입일부터 5년 미만의 기간 내에 장기집합투자증권저축을 해지하는 경우 저축취급기관은 해당 저축에 납입한 금액의 총누계액에 100분의 6을 곱한 금액(추징세액)을 추징하여 저축 계약이 해지된 날이 속하는 달의 다음달 10일까지 원천징수 관할세무서장에게 납부하여야 한다. 다만, 사망·해외이주 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 해지된 경우에는 그러하지 아니하며, 소득공제를 받은 자가 해당 소득공제로 감면받은 세액이 추징세액에 미달하는 사실을 증명하는 경우에는 실제로 감면받은 세액상당액을 추징한다(조특법 §91의16⑤).

6. 청년형 장기집합투자증권저축에 대한 소득공제(조특법 §91의20)[5]

가. 공제대상자

19세 이상 34세 이하[병역을 이행한 경우 그 기간(6년을 한도로 한다)을 차감]의 청년으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 저축(장기집합투자증권저축)에 2025.12.31.까지 가입하는 자

5) 2022.1.1.이후 장기집합투자증권저축 납입분부터 적용

① 청년형장기집합투자증권저축 가입자가 가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득과 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득만 있는 경우로 한정하고, 비과세소득만 있는 경우는 제외*)

* 종전에는 소득이 없거나 비과세소득만 있는 경우 청년형장기집합투자증권저축 등에 가입이 제한 되었으나, '24.1.1.이후부터는 육아휴직급여, 육아휴직수당을 받는 경우 가입 허용

또는 종합소득금액이 3천8백만원 이하(직전 과세기간의 총급여액이 5천만원을 초과하는 근로소득이 있는 경우 및 비과세소득만 있는 경우는 제외)일 것

* 소득요건은 원칙적으로 직전연도를 기준으로 하나, 1~7월 기간 중 가입 시 전전연도 소득도 허용 (다만, 직전연도 소득이 확인되는 경우에는 직전연도 소득을 적용)

② 자산총액의 40% 이상을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제15항 제3호에 따른 주권상장법인의 주식에 투자하는 집합투자기구(「소득세법」 제17조 제1항 제5호에 따른 집합투자기구로 한정한다)의 집합투자증권을 취득하기 위한 저축일 것

③ 계약기간이 3년 이상 5년 이하일 것

④ 적립식저축으로서 1인당 납입금액이 연 600만원 이내(해당 거주자가 가입한 모든 청년형장기집합투자증권저축의 합계액을 말함)에서 이내일 것

나. 공제금액

계약기간 동안 각 과세기간에 납입한 금액의 40%에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득금액에서 공제한다.

다. 공제 배제

(1) 청년형장기집합투자증권저축에 가입한 거주자가 다음의 하나에 해당하는 경우에는 해당 과세기간에 청년형장기집합투자증권저축에 대한 소득공제를 하지 아니한다.

① 해당 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득과 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득만 있는 경우로서 총급여액이 8천만원을 초과하는 경우

② 해당 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 6천7백만원을 초과하는 경우

③ 해당 과세기간에 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 없는 경우

(2) 가입자가 해당 계약을 해지한 경우(해당 저축의 가입일부터 3년이 경과하기 전에 해당 저축으로부터 원금·이자·배장·주식 또는 수익증권 등의 전부 또는 일부를 인출하거나 제3자에게 양도한 경우를 포함한다)에는 해당 과세기간부터 청년형장기집합투자증권저축에 대한 소득공제를 하지 아니한다.

라. 중도해지시의 추징

청년형장기집합투자증권저축 가입자가 해당 저축의 가입일부터 3년 미만의 기간 내에 청년형장기집합투자증권저축을 해지하는 경우 저축취급기관은 해당 저축에 납입한 금액의 총누계액에 100분의 6을 곱한 금액(추징세액)을 추징하여 저축 계약이 해지된 날이 속하는 달의 다음달 10일까지 원천징수 관할세무서장에게 납부하여야 한다. 다만, 사망·해외이주 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 해지된 경우에는 그러하지 아니하며, 소득공제를 받은 자가 해당 소득공제로 감면받은 세액이 추징세액에 미달하는 사실을 증명하는 경우에는 실제로 감면받은 세액상당액을 추징한다(조특법 §91의20⑤).

7. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제(조특법 §126의2)

가. 소득공제금액

(1) 개 요

근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)가 법인(외국법인의 국내사업장 포함) 또는 개인사업자(비거주자의 국내사업장 포함)로부터 2028.12.31.까지 재화나 용역을 제공받고 신용카드 등으로 그 대가를 지급하는 경우 일정금액을 소득공제한다.

(2) 신용카드 등 사용금액의 범위(조특법 §126의2①)

다음 중 어느 하나에 해당하는 금액(이하 '신용카드 등 사용금액'이라 함)의 연간 합계액(국외에서 사용한 금액 제외)이 해당 과세연도의 총급여액의 25%(이하 '최저사용금액'이라 함)를 초과하는 경우 신용카드 등 소득공제금액을 해당 과세연도의 근로소득금액에서 공제한다.

① 「여신전문금융업법」 제2조에 따른 신용카드를 사용하여 그 대가로 지급하는 금액

② 「조세특례제한법」 제126조의3에 따른 현금영수증(법 제126조의5에 따라 현금거래 사실을 확인받은 것을 포함)에 기재된 금액

③ 「여신전문금융업법」 제2조에 따른 직불카드 또는 기명식선불카드, 「전자금융거래법」 제2조에 따른 직불전자지급수단, 기명식선불전자지급수단 또는 기명식전자화폐를 사용하여 그 대가로 지급하는 금액

* 할부 또는 장기할부로 재화 또는 용역을 신용카드로 결제하여 구입한 경우에는 구입시점의 금액을 신용카드 등 사용금액으로 하여 계산

(3) 신용카드 등 소득공제금액(조특법 §126의2②)

(가) 소득공제금액 = (① + ② + ③ + ④ + ⑤) − ⑥ + ⑦

① 전통시장사용분 × 40%

* '23.4.1.~23.12.31. 사용분은 50% 적용

② 대중교통이용분 × 40%

* '23.1.1.~23.12.31. 사용분은 80% 적용

③ 도서・신문・공연・박물관・영화상영관(2023.7.1. 이후 적용)・미술관・수영장・체력단련장 시설이용료 사용분(이하 '문화체육 사용분'이라 함)× 30%

* 수영장・체력단련장 시설이용료는 25.7.1. 이후 신용카드로 사용하는 분부터 적용

④ 현금영수증・직불카드사용분(전통시장사용분 및 대중교통이용분, 도서등사용분에 포함된 금액은 제외. 이하 '직불카드등사용분'이라 함) × 30%

⑤ {신용카드 등 사용금액의 합계액 − (전통시장사용분 + 대중교통이용분 + 도서등사용분 + 직불카드등사용분)} (이하 '신용카드사용분'이라 함) × 15%

* 위 ④, ⑤ 에서 도서・공연・박물관・미술관사용분은 해당 과세연도의 총급여액이 7천만원 이하인 경우에만 현금영수증・직불카드・신용카드 등 사용금액에서 추가로 뺀다.

⑥ 다음 각 목의 구분에 따른 금액

- 최저사용금액이 신용카드사용분보다 작거나 같은 경우 : 최저사용금액 × 100분의 15
- 최저사용금액이 신용카드사용분보다 크고 신용카드사용분과 직불카드등사용분을 합친 금액(해당 과세연도의 총급여액이 7천만원 이하인 경우에는 문화체육사용분을 추가로 합친 금액)보다 작거나 같은 경우: 신용카드사용분 × 100분의 15 + (최저사용금액 - 신용카드사용분) × 100분의 30
- 최저사용금액이 신용카드사용분과 직불카드등사용분을 합친 금액보다 큰 경우: 다음 구분에 따른 금액
  1) 해당 과세연도의 총급여액이 7천만원 이하인 경우: 신용카드사용분 × 100분의 15 + (직불카드등사용분 + 문화체육사용분) × 100분의 30 + (최저사용금액 - 신용카드사용분 - 직불카드등사용분 - 문화체육사용분) × 100분의 40
  2) 해당 과세연도의 총급여액이 7천만원을 초과하는 경우: 신용카드사용분 × 100분의 15 + 직불카드등사용분 × 100분의 30 + (최저사용금액 - 신용카드사용분 - 직불카드등사용분) × 100분의 40

다만, 2023년 과세연도에 사용한 신용카드사용금액에 대한 신용카드소득공제금액은 다음 표 구분에 따른 금액

〈 2023년 과세연도 적용 〉

신용카드 금액과 최저사용금액 간 조건	공제금액 계산시 차감하는 금액
최저사용금액 ≦ 신용카드사용분(1~12월)	최저사용금액 × 15%
신용카드사용분(1~12월) 〈 **최저사용금액** ≦ 신용카드사용분(1~12월) + 직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~3월)	신용카드사용분(1~12월) × 15% + [최저사용금액 − 신용카드사용분(1~12월)] × 30%
신용카드사용분(1~12월) + 직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~3월) 〈 **최저사용금액** ≦ 신용카드사용분(1~12월) + 직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~12월) + 전통시장사용분(1~3월)	신용카드사용분(1~12월) × 15% + [직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~3월)] × 30% + [최저사용금액 − 신용카드사용분(1~12월) − 직불카드사용분(1~12월) − 도서등사용분(1~3월)] × 40%

신용카드 금액과 최저사용금액 간 조건	공제금액 계산시 차감하는 금액
신용카드사용분(1~12월) + 직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~12월) + 전통시장사용분(1~3월) 〈 **최저사용금액** ≦ 신용카드사용분(1~12월) + 직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~12월) + 전통시장사용분(1~12월)	신용카드사용분(1~12월) × 15% + [직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~3월)] × 30% + [도서등사용분(4~12월) + 전통시장사용분(1~3월)] × 40% + [최저사용금액 - 신용카드사용분(1~12월) - 직불카드사용분(1~12월) - 도서등사용분(1~12월) - 전통시장사용분(1~3월)] × 50%
신용카드사용분(1~12월) + 직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~12월) + 전통시장사용분(1~12월) 〈 **최저사용금액**	신용카드사용분(1~12월) × 15% + [직불카드사용분(1~12월) + 도서등사용분(1~3월)] × 30% + [도서등사용분(4~12월) + 전통시장사용분(1~3월)] × 40% + 전통시장사용분(4~12월) × 50% + [최저사용금액 - 신용카드사용분(1~12월) - 직불카드사용분(1~12월) - 도서등사용분(1~12월) - 전통시장사용분(1~12월)] × 80%

* 총급여액 7천만원을 초과하는 경우에는 도서등사용분은 제외하고 계산

※ 공제금액에서 차감되는 금액(⑥)을 낮은 비율부터 계산하여 신용카드등 소득공제 금액 계산시 사실상 높은 공제율부터 적용되는 효과 발생 [대중교통 ⇒ 전통시장 ⇒ 도서등 ⇒ 현금영수증, 체크카드 ⇒ 신용카드 순으로 공제 적용]

⑦ '24년 신용카드등 사용금액 증가분* × 10%

- 2024년 과세연도의 신용카드등소득공제금액을 계산하는 경우로 한정

* 2024.1.1.~2024.12.31. 신용카드등사용금액 연간합계액 - (2023.1.1.~ 2023.12.31. 신용카드등사용금액 연간합계액 × 105%) ⇒ 0보다 작은 경우에는 없는 것으로 본다

(나) 공제한도액

기본공제[250만원(총급여액 7천만원 이하 300만원)] + 추가공제* + '24년 신용카드등 사용금액 증가분 100만원

- 다만, 기본공제 대상자인 직계비속, 동거 입양자, 위탁아동 및 재혼자의 자녀가 있는

경우 1명당 기본공제 한도 50만원(총급여 7천만원 초과자는 자녀당 25만원, 최대 100만원) 상향(26.1.1. 이후 사용분부터 적용)

* Min[한도초과액, Min(①, ②)]
① 추가한도 연간 200만원(총급여액 7천만원 이하 300만원)
② 전통시장사용분 × 40%(50%) + 대중교통이용분 × 40%(80%) + 도서등사용분 × 30%(40%)

공제한도 \ 총급여		7천만원 이하	7천만원 초과
기본공제 한도		300만원	250만원
	자녀 1명	350만원	275만원
	자녀 2명 이상	400만원	300만원
추가 공제 한도	전통시장	300만원	200만원
	대중교통		
	도서공연 등		-

나. 신용카드 등 사용자의 범위(조특법 §126의2③)

① 거주자 본인

② 거주자의 배우자로서 연간소득금액의 합계액이 100만원 이하인 자(총급여액 500만원 이하의 근로소득만 있는 배우자를 포함)

③ 거주자와 생계를 같이 하는 직계존비속(배우자의 직계존속과 동거입양자를 포함하되, 다른 거주자의 기본공제를 적용받은 자 제외)으로서 연간 소득금액의 합계액이 100만원 이하인 자(나이의 제한 없음, 총급여액 500만원 이하의 근로소득만 있는 직계존비속을 포함)

다. 소득공제 배제(조특법 §126의2④)

신용카드 등을 사용한 금액 중에서 다음의 금액은 공제대상 사용금액에서 제외

다만, 아래 ③의 경우로서 「자동차관리법」에 따른 자동차 중 중고자동차를 신용카드 등으로 구입하는 경우에는 그 중고자동차 구입금액의 10%를 신용카드등사용금액에

포함함

① 사업소득과 관련된 비용 또는 법인의 비용(법인의 경비를 임직원 명의의 신용카드 등으로 사용한 금액)에 해당하는 경우

② 신용카드, 직불카드, 직불전자지급수단, 기명식선불카드, 기명식선불전자지급수단, 기명식전자화폐, 현금영수증에 의한 다음과 같은 비정상적인 사용금액
- 물품 또는 용역의 거래 없이 이를 가장하거나 실제 매출금액을 초과하여 신용카드 등에 의하여 거래한 금액
- 신용카드 등을 사용하여 대가를 지급하는 자가 다른 신용카드 등 가맹점 명의로 거래가 이루어지는 것을 알고도 신용카드 등으로 거래한 금액(상호가 실제와 달리 기재된 전표를 교부받은 때에는 그 사실을 알고 교부받은 것으로 봄)

③ 자동차를 신용카드, 직불카드, 직불전자지급수단, 기명식선불카드, 기명식선불전자지급수단, 기명식전자화폐 또는 현금영수증으로 구입하는 경우

④ 건강보험료·고용보험료, 국민연금보험료 및 각종 보험계약의 보험료·공제료

⑤ 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 또는 특별법에 의한 학교 및 「영유아보육법」에 의한 어린이집에 납부하는 수업료·입학금·보육비용 기타 공납금

⑤-2 평생교육시설 및 학교 외 기관의 학위취득과정 수업료 및 직업능력개발훈련시설의 직업능력개발훈련 수강료

⑥ 국가·지방자치단체에 납부하는 국세·지방세, 전기료·수도료·가스료·전화료(정보사용료·인터넷이용료 등을 포함)·아파트관리비·TV시청료(종합유선방송이용료 포함)·도로통행료

⑦ 상품권 등 유가증권 구입비

⑧ 리스료(「여객자동차 운수사업법」에 의한 자동차대여사업의 자동차대여료 포함)

⑨ 「지방세법」에 의하여 취득세 또는 등록면허세가 부과되는 재산의 구입비용

⑩ 국가·지방자치단체 또는 자치단체조합(의료기관, 보건소 제외)에 지급하는 사용료·수수료 등의 대가(소포우편물 배달용역, 부동산임대업, 도소매업, 음식숙박업, 골프·스키장·기타 스포츠시설 운영업 제외)

⑪ 차입금이자상환액, 증권거래수수료 등 금융보험용역과 관련된 지급액, 수수료, 보증료

및 이와 비슷한 대가

⑫ 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」제2조제2호 또는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제1호하목에 따른 가상자산사업자에게 지급하는 가상자산의 매도, 매수, 교환 등에 따른 수수료 및 이와 비슷한 대가

⑬ 정당(후원회 및 각급 선거관리위원회 포함)에 신용카드 또는 직불카드등으로 결제하여 기부하는 정치자금(세액공제를 받은 경우에 한함)

⑭ 「고향사랑기부금에 관한 법률」에 따른 지방자치단체에 기부하는 기부금 (조특법 §58에 따라 고향사랑 기부금에 대한 세액공제를 적용받은 경우에 한함)

⑮ 세액공제를 적용받은 월세액

⑯ 보세판매장, 지정면세점, 선박 및 항공기에서 판매하는 면세물품의 구입비용 (2019. 2.12.이후 면세점 등에서 지출하는 분부터 적용)

⑰ 그 밖에 위와 비슷한 것으로서 기획재정부령이 정하는 것

라. 신용카드 등 사용금액의 확인방법 및 공제절차

(1) 신용카드업자는 신용카드 회원이 「신용카드 등 사용금액확인서」의 발급을 요청하는 경우에는 지체 없이 이를 발급하여야 함. 다만, 신용카드업자는 신용카드 회원의 편의를 위하여 「신용카드 등 사용금액확인서」의 발급요청이 없는 경우에도 이를 발급·통지할 수 있다.(조특법 영 §121의2⑦)

(2) 공제대상자는 「신용카드등사용금액확인서」를 연말정산시 원천징수의무자에게 「신용카드 소득공제신청서」와 함께 제출함. 이 경우 전통시장사용분, 대중교통이용분, 도서등사용분이 신용카드등사용금액확인서에 누락된 경우에는 영수증, 승차권, 입장권 등 전통시장사용분, 대중교통이용분, 도서등사용분임을 증명할 수 있는 서류를 첨부

(3) 기획재정부령으로 정하는 매출액 기준 이하의 사업자(도서 또는 신문을 취급하는 사업자의 경우 해당 매출액이 전체 매출액의 100분의 90 이상인 경우에 한정한다)로부터 발급받은 영수증 등에 대해서는 도서등사용분과 그 밖의 사용분이 명확하게 구분되지 않는 경우에도 그 전체를 도서등사용분으로 본다.(조특법 영 §121의2⑨)
※ 기획재정부령으로 정하는 매출액 : 도서 · 신문 3억원, 공연 · 박물관 · 미술관 7,500만원

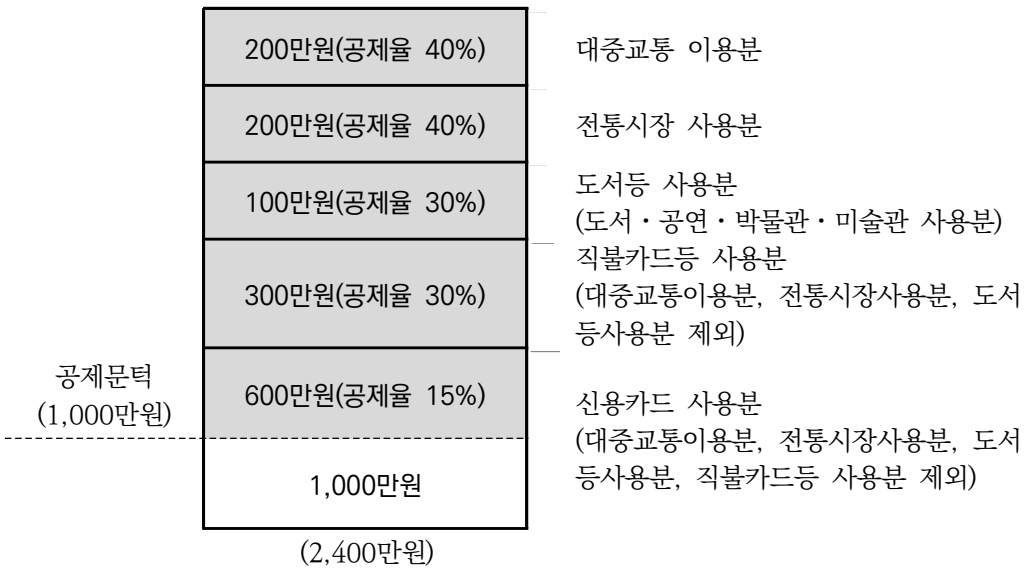
(4) 신용카드업자가 조특법 시행령 제121조의2 제4항의 규정에 의한 비정상적인 신용

카드 사용행위가 있음을 안 경우에는 해당 신용카드 회원등에게 30일 이내에 그 거래내역을 통보하여야 하며, 카드사용자에게 신용카드등 사용금액확인서를 발부하는 하는 때에 동 금액을 사용금액에서 제외

- 신용카드 등 사용금액확인서의 발급 후에 비정상적인 신용카드 사용행위가 있음을 안 경우에는 해당 금액을 다음 과세연도의 소득공제대상 신용카드 등의 사용금액에서 제외
- 원천징수의무자가 신용카드 등 사용금액에서 제외되는 비정상적인 사용금액이 포함되어 있음을 근로소득세액의 연말정산시까지 확인할 수 없는 경우에는 국세기본법 제47조의5 제1항에 따른 원천징수 납부지연가산세를 부과하지 아니함

사례5 신용카드 등 소득공제금액 계산

〈2026년 총급여액 4,000만원, 신용카드 등 사용금액 2,400만원인 경우〉



・소득공제금액 : (대중교통 200만원 × 40%) + (전통시장 200만원 × 40%) + (도서등 100만원 × 30%) + (직불카드등 300만원 × 30%) + (신용카드 600만원 × 15%) = 370만원

풀이 소득공제금액[(1)+(2)] = 370만원

(1) 기본공제 : Min (370만원, 300만원) = 300만원

[① 대중교통 이용분 × 40% + ② 전통시장 사용분 × 40% + ③ 도서등사용분× 30% + ④ 직불카드등 사용분 × 30% + ⑤ {신용카드 등 사용금액 - (대중교통, 전통시장, 도서등, 직불카드 등 사용분)} × 15%] - ⑥ (최저사용금액 × 15%)

= (①80만원 + ②80만원 + ③30만원 + ④90만원 + ⑤1600만원 × 15%) - ⑥(1,000만원 × 15%) = 370만원

(2) 추가공제 : Min[① 한도초과액, ② 전통시장사용분 공제금액 + 대중교통 이용분 공제금액 + 도서등사용분 공제금액(합계 300만원 한도)] = 70만원

8. 소득공제 등의 종합한도(조특법 §132의2)[6]

거주자의 종합소득에 대한 소득세를 계산할 때 다음의 공제금액 및 필요경비의 합계액이 2,500만원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

① 특별소득공제의 주택자금공제(법 §52, 조특법 §87②)

② 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제

* 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제3호 및 제4호(벤처기업 등 출자) 및 제6호(지분증권 투자)에 따른 출자 및 투자는 종합한도에서 제외[7]

③ 소기업・소상공인 공제부금에 대한 소득공제

④ 청약저축・주택청약종합저축에 대한 소득공제

⑤ 우리사주조합 출자에 대한 소득공제

⑥ 장기집합투자증권저축에 대한 소득공제

⑦ 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제

---

6) 2013.1.1.이후 발생하는 소득분부터 적용

7) 종합한도에서 제외하는 벤처기업 등 출자는 2014.1.1.이후 출자 또는 투자분부터 적용 (부칙 §54②, 법률 제12173호)
종합한도에서 제외하는 지분증권에 투자는 2019.1.1.이후 과세표준을 신고하거나 연말정산 하는 분부터 적용(부칙 §38, 법률 제16009호)

■ 소득공제 계산 사례(2026년 귀속)

사례1 인적공제액

구 분	나 이	연간 소득	비고
본 인	45세	사업소득금액 1,000만원	
배우자	45세	일용근로 급여 200만원	청각장애인
장 남	20세	식량작물재배업소득 300만원	
차 남	17세		학생
장 인	70세	양도소득금액 500만원	

〈답〉 8,000,000원 (기본공제 4명 × 150만원 + 장애인공제 200만원)

사례2 보험료공제액

① 국민건강보험료의 본인 부담금 1,500,000원을 회사가 전액 부담함
② 본인 소유차량에 대한 자동차보험료 지출액 600,000원
③ 배우자를 피보험자로 하는 생명보험료 1,200,000원
④ 장남의 장애인전용 보장성보험료 1,200,000원(장남은 장애인으로 25세, 소득없음)

〈답〉 1,500,000원 (회사가 부담한 국민건강보험료는 근로자의 급여에 포함되고, 해당 금액은 보험료 공제로 소득공제)

사례3 신용카드 등 사용금액 소득공제

① 총급여액 : 40,000,000원
② 본인의 신용카드 등 사용금액 : 25,000,000원
- 대중교통이용분 : 2,000,000원 (공제율 40%)
- 전통시장사용분 : 2,000,000원 (공제율 40%)
- 도서・공연사용분 : 500,000원 (공제율 30%)
- 박물관・미술관사용분 : 500,000원 (공제율 30%)
- 직불카드등사용분 : 4,000,000원(전통시장, 대중교통, 도서등 사용분 제외)
- 신용카드사용분 : 16,000,000원(전통시장, 대중교통, 도서등, 직불카드 사용분 제외)

〈답〉 4,000,000원
1) 기본공제 Min(400만원, 300만원) = 300만원
[(대중교통 2,000,000원 × 40% + 전통시장 2,000,000원 × 40% + 도서등 1,000,000원 × 30% + 직불카드 4,000,000원 × 30% + 신용카드 16,000,000원 × 15%)] - 최저사용금액 10,000,000원 × 15%
2) 추가공제 Min[한도초과액 100만원, min(300만원)] = 100만원

〈소득공제 요약〉

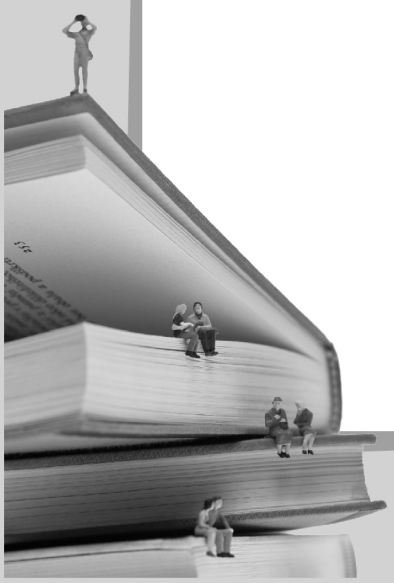
<table>
<tr><th>항 목</th><th colspan="2">구분</th><th>공제한도</th><th colspan="3">공제요건</th></tr>
<tr><td rowspan="11">인적
공제</td><td colspan="2" rowspan="10">기본공제</td><td rowspan="10">1명당
150만원</td><td>구분</td><td>소득요건</td><td>나이 요건</td></tr>
<tr><td>본인</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>배우자</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>직계존속</td><td>○</td><td>만 60세이상</td></tr>
<tr><td>형제자매</td><td>○</td><td>만 20세이하
만 60세이상</td></tr>
<tr><td>직계비속</td><td>○</td><td>만 20세이하</td></tr>
<tr><td>위탁아동</td><td>○</td><td>만 18세 미만</td></tr>
<tr><td>수급자 등</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td colspan="3">* 연간소득금액 합계액 100만원 이하
- 종합소득 및 양도·퇴직소득금액 합산
** 장애인의 경우 나이요건 적용하지 않음</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추
가
공
제</td><td>경로우대</td><td>1명당 100만원</td><td colspan="3">기본공제대상자 중 만 70세 이상</td></tr>
<tr><td>장애인</td><td>1명당 200만원</td><td colspan="3">기본공제대상자 중 장애인</td></tr>
<tr><td>부녀자</td><td>50만원</td><td colspan="3">종합소득금액이 3천만원 이하인 거주자가배우자가 없는 여성으로서 기본공제대상자인 부양가족이 있는 세대주이거나 배우자가 있는 여성</td></tr>
<tr><td>한부모</td><td>100만원</td><td colspan="3">배우자가 없는 자로서 기본공제대상인 직계비속 또는 입양자가 있는 경우
(부녀자 공제와 한부모공제가 모두 해당되는 경우에는 한부모공제 적용)</td></tr>
<tr><td colspan="3">연금보험료 공제</td><td>전액</td><td colspan="3">국민연금보험료·공무원연금법 등
(공적연금관련법)에 따라 부담한 부담금·기여금</td></tr>
<tr><td colspan="3">보험료</td><td>전액</td><td colspan="3">건강보험, 고용보험, 노인장기요양보험
(본인부담 보험료)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">주택
자금</td><td colspan="2">①
주택마련저축</td><td rowspan="2">연 400만원
(①+②)</td><td colspan="3">청약저축·주택청약종합저축
(납입액 300만원 한도)의 40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">② 주택임차차입금
원리금 상환액</td><td colspan="3">무주택 세대의 세대주(세대원 포함)가 국민주택 규모의 주택을 임차하기 위한 차입금의 원리금 상환액의 40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">③
장기주택저당
차입금
이자상환액</td><td>연 600만원
~2,000만원
(①+②+③)</td><td colspan="3">무주택 또는 1주택 보유세대의 세대주(세대원 포함)인 근로자가 기준시가 6억원 이하인 주택을 구입하기 위한 차입금의 이자상환액 공제</td></tr>
</table>

항 목		공제한도	공제요건
개인연금저축		연 72만원	개인연금저축(2000.12.31.이전 가입자) 납입액의 40% 공제
투자조합출자 등 공제		종합소득금액의 50%	투자금액의 10%〔개인이 벤처기업·벤처조합에 투자하는 경우 100%, 70%, 30%〕
신용카드 등 소득공제	총급여액 7천만원이하 : Min[①+②] ① 연 300만원* ②Min[대중교통 이용액X40% + 전통시장 사용액X40% + 문화체육 사용액X30%, 연간 300만원] 총급여액 7천만원초과 : Min[①+②] ① 연 250만원** ② Min[대중교통 이용액X40%+ 전통시장 사용액X40%, 연간 200만원]		신용카드등 사용금액(중고차 구입금액의 10% 포함)이 총급여액의 25%를 초과한 사용액의 15% [대중교통이용분 40%, 전통시장사용분 40%, 문화체육 사용분 30%, 직불카드·현금영수증 30%) * 문화체육 사용분 : 당해연도 총급여 7천만원이하인 경우 - 도서·공연 : 2018.7.1.이후 사용분 - 박물관·미술관 : 2019.7.1.이후 사용분 - 영화상영관 : 2023.7.1.이후 사용분 - 수영장·체력단련장 : 2025.7.1. 이후 사용분
소기업·소상공인 공제부금 (노란우산공제)	사업소득금액별 차등 ·4천만원 이하 600만원 ·4천만원~6천만원 500만원 ·6천만원~1억원 400만원 ·1억원 초과 200만원 ('25.1.1 이후 납부하는 공제분부터)		1년 이상 사업을 영위한 소기업·소상공인 대표자로 개인사업자 또는 법인의 대표자로서 해당 과세기간 총급여액이 7천만원* 이하 *'25.1.1.이후 납입하는 분부터 총급여액 8천만원 이하로 상향
우리사주조합 소득공제		연 400만원	우리사주조합원이 우리사주를 취득하기 위하여 우리사주조합에 출연한 금액
고용유지중소기업 근로자소득공제		연 1,000만원	(직전 과세연도의 해당 근로자 연간 임금총액 - 해당 과세연도의 해당 근로자 연간 임금총액) × 50%
장기집합투자 증권저축공제		연 240만원	가입 시 직전 과세기간의 총급여액 5천만원 이하(해당 과세기간 8천만원 이하) 근로자가 장기집합투자증권저축에 납입한 금액(연 600만원 한도)의 40%

* 자녀 1명 350만원, 2명 이상 400만원
** 자녀 1명 275만원, 2명 이상 300만원

제 6 편 세액의 계산 및 특례

제1장 | 세액의 계산 ····· 394
제2장 | 금융소득 종합과세 ····· 474
제3장 | 세액계산의 특례 ····· 489



제1장 세액의 계산

1. 세액의 구분

◈ 과세표준 × 기본세율 = 산출세액
◈ 산출세액 - 세액공제 및 세액감면 = 결정세액
◈ 결정세액 + 가산세 = 총결정세액
◈ 총결정세액 - 기납부세액 = 납부(환급)세액 또는 고지세액

2. 세율구조 (기본세율)

거주자의 종합소득에 대한 소득세는 해당 연도의 종합소득과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산한 금액(이하 "종합소득산출세액"이라 한다)을 그 세액으로 한다.(법 §55①)

종합소득과세표준	세율	속산표
1천400만원 이하	과세표준의 6%	6%
1천400만원 초과 5천만원 이하	84만원+(1,400만원을 초과하는 금액의 15%)	15%-1,260,000
5천만원 초과 8천800만원 이하	624만원+(5,000만원을 초과하는 금액의 24%)	24%-5,760,000
8천800만원 초과 1억5천만원 이하	1,536만원+(8,800만원을 초과하는 금액의 35%)	35%-15,440,000
1억5천만원 초과 3억원 이하	3,706만원+(1억5천만원을 초과하는 금액의 38%)	38%-19,940,000
3억원 초과 5억원 이하	9,406만원+(3억원을 초과하는 금액의 40%)	40%-25,940,000
5억원 초과 10억원 이하	1억7,406만원+(5억원을 초과하는 금액의 42%)	42%-35,940,000
10억원 초과	3억8,406만원+(10억원을 초과하는 금액의 45%)	45%-65,940,000

* 종합소득・퇴직소득・양도소득의 산출세액 계산시 적용
* 직장공제회 초과반환금의 원천징수시 적용

3. 세액공제

가. 세액공제의 의의

세법의 규정에 의하여 정상적으로 계산된 산출세액에서 특정한 정책적 목적을 위해 일정한 요건과 방법에 의하여 세액을 공제하여 주는 제도

* 조세정책상 유인효과・이중과세의 조정・소득간의 형평성 제고 등의 기능을 가지고 있음

나. 소득세법상 세액공제

1) 배당세액공제(법 §56)

(1) 공제대상

거주자의 종합소득금액에 배당가산대상이 되는 다음의 배당소득금액(법 §17③ 단서)이 합산되어 있는 경우에 그 가산한 금액을 종합소득산출세액에서 공제

- 내국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
- 법인으로 보는 단체로부터 받는 배당 또는 분배금
- 의제배당(법 §17② 각 호의 금액)
- 법인세법에 의하여 배당으로 처분된 금액
- 사모투자전문회사로부터 받는 배당소득(동업기업 과세특례 및 소득공제의 적용을 받지 않는 경우에 한함)

(2) 공제액 계산(①, ② 중 적은 금액)

① 배당가산 대상 배당액 중 금융소득 2천만원을 초과하는 부분×11%*

$$* \ 11\% = \frac{\text{법인세 최저세율(10\%)}}{1 - \text{법인세 최저세율(10\%)}}$$

** 배당소득 가산율(Gross-up) : '09년 이전 15%, '09~'10년 12%, '11~'23년 11%, '24~'26년 10%, '27년 이후 11%

② 한도액 : "종합소득산출세액(아래 ㉠,㉡중 큰 금액) - 분리과세적용 산출세액(㉡)"한 금액

* 금융소득 종합과세기준금액 : 2012년 이전분 4천만원, 2013년 이후 발생분은 2천만원(법 §14③6호, 2013.1.1.개정)

㉠ (2천만원 × 14%) + (2천만원 초과 금융소득 + 배당가산액 + 다른종합소득금액 - 종합소득공제) × 기본세율

㉡ 비영업대금이익 × 25% + 비영업대금이익 외의 금융소득 × 14% + (다른종합소득금액 - 종합소득공제)×기본세율

(3) 배당세액공제 대상 배당소득금액의 계산방법(영 §116의2)

배당세액공제의 대상이 되는 배당소득금액은 종합소득 과세표준에 포함되고 이자소득 등의 종합과세 기준금액을 초과하는 것으로 하며

- 이자소득 등의 종합과세기준금액을 초과하는 배당소득금액은 이자소득 등의 금액을 다음 순서에 따라 순차적으로 합산하여 계산한 금액에 의함
  ① 이자소득과 배당소득이 함께 있는 경우에는 이자소득부터 먼저 합산
  ② 배당가산액을 가산해야 하는 배당소득과 기타의 배당소득이 함께 있는 경우에는 기타의 배당소득부터 먼저 합산한다.

사례 **배당세액공제액 계산사례**

[예제] 2025년 귀속 본래 배당가산 적용대상 이익배당금 1억원, 사업소득금액 2,000만원, 종합소득공제 360만원인 경우의 배당세액공제액은?

[풀이] 8,000,000원

① 대상액 : (100,000,000-20,000,000)×10% = 8,000,000원

* 배당가산 적용대상 중 2,000만원 초과분만 배당가산함, '23년 귀속분의 경우 11% 적용

② 한도액 : MAX(㉠,㉡) - ㉡ = 8,700,000원

㉠ 20,000,000 × 14% + (80,000,000 + 80,000,000 × 10% + 20,000,000 - 3,600,000) ×35% - 15,440,000(누진공제) = 23,900,000원

㉡ 100,000,000 × 14% + (20,000,000 - 3,600,000) × 15% - 1,260,000 = 15,200,000원

⇒ 작은 금액(① 대상액 8,000,000원, ② 한도액 8,700,000원 중)이 8,000,000원이므로 8,000,000원이 배당세액공제액이 됨

2) 기장세액공제(법 §56의2)

(1) 공제대상

간편장부대상자가 확정신고를 할 때 복식부기에 따라 비치·기록한 장부 및 증명서류에 의하여 소득금액을 계산하고

- 기업회계기준을 준용하여 작성한 재무상태표·손익계산서와 그 부속서류, 합계잔액시산표 및 조정계산서를 제출하는 경우에 적용(법 §56의2①)

(2) 공제액 계산 : 공제한도 100만원

$$\text{종합소득산출세액} \times \frac{\text{해당 장부에 의하여 계산한 사업소득금액}}{\text{종합소득금액}} \times 20\%$$

* 단, 간편장부대상자가 간편장부를 기장하고 그에 따라 소득금액을 계산하는 경우 2010년 이전분에 대하여 종전규정을 적용하되 공제율은 5%로 적용함(부칙 §15)

(3) 세액공제 배제

① 비치·기록한 장부에 의하여 신고하여야 할 소득금액의 20%이상을 누락 하여 신고한 경우

② 기장세액공제와 관련된 장부 및 증명서류를 해당 과세표준 확정신고기간 종료일부터 5년간 보관하지 아니한 경우

- 다만, 다음과 같은 부득이한 사유에 해당하는 경우에는 제외(영 §116의3②)
  - ㉠ 천재·지변, 화재·전쟁의 재해를 입거나 도난을 당한 경우
  - ㉡ 기타 상기에 준하는 사유가 발생한 경우

3) 전자계산서 발급 전송에 대한 세액공제(법 §56의3)

직전 과세기간의 사업장별 총수입금액이 3억원 미만인 사업자가 전자계산서를 2027년 12월 31일 까지 발급(발급명세를 전송하는 경우로 한정)하는 경우에는 발급건당 200원(한도 100만원)을 해당 과세기간 사업소득에 대한 종합소득산출세액에서 공제

* '22.7.1. 이후 공급하는 재화 또는 용역에 대한 전자계산서를 발급하는 분부터 적용

4) 외국납부세액공제(법 §57)

(1) 공제대상

거주자의 종합소득금액 또는 퇴직소득금액에 국외원천소득이 합산되어 있고 그 국외원천소득에 대하여 외국에서 외국소득세액을 납부하였거나 납부할 것이 있는 경우(가산세 및 가산금은 제외)

(2) 공제방법 및 한도액

① 세액공제 방법

㉠ 외국정부에 납부하였거나 납부할 외국소득세액이 해당 과세기간의 공제한도금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 해당 과세기간의 다음 과세기간부터 10년 이내에 끝나는 과세기간(이하 "이월공제기간"이라 한다)으로 이월하여 그 이월된 과세기간의 공제한도금액 내에서 공제

㉡ 다만, 외국정부에 납부하였거나 납부할 외국소득세액을 이월공제기간 내에 공제받지 못한 경우 필요경비에 산입

② 세액공제 한도액

▣ 일반한도액 = 종합소득산출세액 또는 퇴직소득산출액 × (국외원천소득금액 − 직·간접비용) / (종합소득금액 또는 퇴직소득금액)

▣ 국외원천소득에 대하여 「조세특례제한법」 기타 법률에 의하여 면제 또는 세액감면을 받는 경우

$$\text{한도액} = \text{종합소득 산출세액 또는 퇴직소득 산출세액} \times \frac{\text{국외원천 소득금액} - \left(\text{면제·감면대상 국외원천 소득금액} \times \text{면제·감면 비율}\right)}{\text{종합소득금액 또는 퇴직소득금액}}$$

③ 외국납부세액 공제한도금액을 계산함에 있어 국외사업장이 둘 이상의 국가에 있는 경우에는 사업자가 국가별로 구분하여 이를 계산한다.

(3) 외국소득세액의 범위(영 §117①)

외국정부에 납부하였거나 납부할 다음 아래의 세액(가산세 및 가산금은 제외)을 말함. 다만, 해당 세액이 조세조약에 따른 비과세・면제・제한세율에 관한 규정에 따라 계산한 세액을 초과하는 세액은 제외함 (러시아가 비우호국과 조세조약 이행을 중단하여 제한세율을 초과하여 과세한 세액은 포함*)

* 한-러 조세조약 위반으로 인한 초과외국납부세액 포함, '23.8.8.이후 외국납부세액부터 적용

① 개인의 소득금액을 과세표준으로 하여 과세된 세액과 그 부가세액

② 위와 유사한 세목에 해당하는 것으로서 소득 외의 수입금액 기타 이에 준하는 것을 과세표준으로 하여 과세된 세액

③ 거주자의 종합소득금액 또는 퇴직소득금액에 외국법인으로부터 받는 수입배당금액이 포함되어 있는 경우로서 그 외국법인의 소득에 대하여 해당 외국법인이 아니라 출자자인 거주자가 직접 납세의무를 부담하는 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 그 외국법인의 소득에 대하여 출자자인 거주자에게 부과된 외국소득세액 중 해당 수입배당금액에 대응하는 것으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액

▣ 대통령령으로 정하는 요건(영 §117⑧)

다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 외국법인의 소득이 그 본점 또는 주사무소가 있는 국가(이하 이 항에서 "거주지국"이라 한다)에서 발생한 경우 : 거주지국의 세법에 따라 그 외국법인의 소득에 대하여 해당 외국법인이 아닌 그 주주 또는 출자자인 거주자가 직접 납세의무를 부담하는 경우
2. 외국법인의 소득이 거주지국 이외의 국가(이하 이 항에서 "원천지국"이라 한다)에서 발생한 경우 : 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우
   가. 거주지국의 세법에 따라 그 외국법인의 소득에 대하여 해당 외국법인이 아닌 그 주주 또는 출자자인 거주자가 직접 납세의무를 부담할 것
   나. 원천지국의 세법에 따라 그 외국법인의 소득에 대하여 해당 외국법인이 아닌 그 주주 또는 출자자인 거주자가 직접 납세의무를 부담할 것

▣ 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액(영 §117⑨)

$$\text{거주자가 부담한 외국법인의 해당 사업연도 소득에 대한 소득세액} \times \frac{\text{수입배당금액}}{\text{외국법인의 해당 사업연도 소득금액} \times \text{거주자의 해당 사업연도 손익배분비율} - \text{거주자가 부담한 외국법인의 해당 사업연도 소득에 대한 소득세액}}$$

④ 국외원천소득이 있는 거주자가 조세조약의 상대국에서 그 국외원천소득에 대하여 소득세를 감면받은 세액의 상당액은

- 그 조세조약이 정하는 범위 안에서 세액공제의 대상이 되는 외국소득세액으로 봄 (법 §57③)

(4) 국외원천소득의 범위(영 §117②)

국외에서 발생한 소득으로서 거주자의 종합소득금액 또는 퇴직소득금액의 계산에 관한 규정을 준용하여 산출한 금액으로 함.

① 외국납부세액의 세액공제방법이 적용되는 경우

해당 과세기간의 종합소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입된 금액(국외원천소득이 발생한 국가에서 과세할 때 필요경비에 산입된 금액은 제외)으로서 국외원천소득에 대응하는 다음의 국외원천 소득 대응 비용을 뺀 금액으로 함. 다만, 거주자가 연구개발 관련 비용 등 기획재정부령이 정하는 비용에 대하여 기획재정부령으로 정하는 계산 방법을 선택하여 적용하는 경우에는 그에 따라 계산한 금액을 국외원천소득 대응 비용으로 함.

㉠ 직접비용 : 해당 국외원천소득에 직접적으로 관련되어 대응되는 비용. 이 경우 해당 국외원천소득과 그 밖의 소득에 공통적으로 관련된 비용은 제외함.

㉡ 배분비용 : 해당 국외원천소득과 그 밖의 소득에 공통적으로 관련된 비용 중 기획재정부령으로 정하는 방법*에 따라 계산한 국외원천소득 관련 비용

* (동일 업종) 수입금액(매출액)에 비례하여 안분
(다른 업종) 개별손금액에 비례하여 안분

기본통칙

○ **국외원천소득의 범위**(57-0…1)

"국외원천소득"이라 함은 우리나라 세법에 의하여 계산한 과세소득으로서 국외에서 발생된 소득을 말한다.

○ **외국납부세액의 범위**(57-117…1)

국외납부세액은 거주자의 해당연도의 과세표준금액에 포함된 국외원천소득에 대하여 납부하였거나 납부할 것으로 확정된 금액을 말한다.

(5) 이월공제(법 §57②)

공제한도금액을 초과하는 외국소득세액은 해당 과세기간의 다음 과세기간부터 10년* 이내에 종료하는 과세기간으로 이월하여 그 이월된 과세기간의 공제한도금액 내에서 공제받을 수 있음

* '20년 이전 5년, '21.1.1. 이후 법인세·소득세 신고 시 이월공제기간(5년)이 경과하지 않은 분부터 10년 적용

- 따라서, 이월된 과세기간에 국외원천소득이 없어 공제한도액을 계산할 수 없는 경우에는 외국납부세액공제는 허용되지 않음

① 직·간접비용과 관련된 외국소득세액(영 §117⑩)

공제한도 초과 외국소득세액 중 직·간접비용과 관련된 외국소득세액에 대해서는 이월공제를 적용하지 않음

⇒ 직·간접비용의 차감에 따른 한도액 감소로 공제받지 못한 세액은 이월공제 배제 다만, 해당 외국소득세액은 세액공제를 적용받지 못한 과세기간의 다음 과세기간 소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입* 가능

* '2023.1.1. 이후 발생한 국외원천소득에 대한 외국법인·소득세액부터 필요경비 산입 가능

▣ **직·간접비용과 관련된 외국소득세액**

국외원천소득(직·간접비용을 제외한 금액)을 기준으로 계산한 공제한도금액 -「소득세법」 제57조 제1항에 따른 공제한도금액

(6) 공제신청

외국납부세액공제(필요경비 산입)신청서를 과세표준확정신고 또는 연말정산을 할 때 납세지관할세무서장 또는 원천징수의무자에게 제출해야 함

- 다만, 거주자는 외국정부의 국외원천소득에 대한 소득세의 결정통지의 지연이나 과세기간의 상이 또는 경정으로 외국납부세액의 변동이 생긴 경우에는 그 결정통지를 받은 날부터 3개월 이내 제출할 수 있음(환급세액이 있는 경우 국세기본법 제51조에 따라 충당하거나 환급가능)

5) 재해손실세액공제(법 §58, 영 §118)

(1) 공제대상

사업자가 해당 연도 중 재해로 인하여 자산총액의 20% 이상에 상당하는 다음에 해당하는 자산을 상실하여 납세가 곤란하다고 인정되는 자

① 사업용 자산(토지 제외)

② 상실한 타인 소유의 자산으로서 그 상실로 인한 변상책임이 해당 사업자에게 있는 것

③ 재해손실세액공제를 하는 소득세의 과세표준금액에 이자소득금액 또는 배당소득금액이 포함되어 있는 경우에는 그 소득금액과 관련되는 예금・주식 기타의 자산

(2) 공제대상세액 및 공제액

사업소득에 대한 소득세액 중 그 상실된 비율에 따라 다음의 산식에 따라 계산한 금액(①+②)을 상실된 재산가액을 한도로 세액에서 공제함.

① 재해발생일 현재 부과되지 아니한 소득세와 부과된 소득세로서 미납된 소득세액

$$\left(\text{사업소득에 대한 미납된 소득세액} \times \text{자산상실비율}\ \frac{\text{상실자산가액}}{\text{상실전 자산총액}}\right)$$

② 재해발생일이 속하는 연도의 소득에 대한 소득세액

$$\left[\text{사업소득 산출세액} - \left(\begin{array}{c}\text{배당세액공제}\\ \text{기장세액공제}\\ \text{외국납부세액공제}\\ \text{세액감면액}\end{array}\right) + \text{가산세액}\right] \times \text{자산상 실비율}\left(\frac{\text{상실자산가액}}{\text{상실전 자산총액}}\right)$$

* 배당세액공제, 기장세액공제 및 외국납부세액공제가 있는 경우에는 이를 공제한 후의 세액을 소득세액으로 하여 재해손실세액공제금액을 계산한다.

* 사업소득산출세액 : 종합소득산출세액 × 사업소득금액/종합소득금액

(3) 자산상실비율 계산

① 자산상실비율의 계산은 사업자별로 자산총액을 기준으로 하여 사업자의 소득별로 계산하는 것이므로 1사업장 단위로 계산하지 않음(통칙58-0…1)

㉠ 자산상실비율 = $\frac{\text{상실자산가액}}{\text{상실전 자산총액}}$

㉡ 1과세기간 중 2회 이상의 재해를 입은 경우의 자산상실비율

$$\frac{\text{재해로 상실된 자산가액의 합계액}}{\text{최초 재해 전 자산총액} + \text{최종 재해 전까지의 증가된 자산가액}}$$

② 자산가액은 재해발생일 현재의 장부가액에 의하여 계산하되,
- 장부가 소실 또는 분실되어 장부가액을 알 수 없는 경우에는 납세지 관할세무서장이 조사하여 확인한 재해발생일 현재의 가액에 의하여 계산

③ 재해가 집단적으로 발생한 경우에는 재해발생지역의 관할세무서장이 자산상실비율을 조사하여 관할지방국세청장의 승인을 얻어 이를 공제할 수 있음

(4) 공제절차

① 다음의 기한내에 재해손실세액공제신청서를 주소지 관할세무서장에게 제출할 수 있음. 신청이 없는 경우에도 재해손실세액공제를 적용함
㉠ 과세표준신고기한이 경과되지 아니한 소득세의 경우는 그 신고기한(재해발생일부터 신고기한까지의 기간이 3월 미만인 경우는 재해발생일로부터 3월)
㉡ 재해발생일에 있어서 미납부된 소득세와 납부하여야 할 소득세(과세표준 신고기한이 경과되지 아니한 것은 제외)의 경우는 재해발생일로부터 3월

② 관할세무서장은 공제신청을 받은 때에는 그 공제할 세액을 결정하여 신청인에게 통지하여야 함

통칙 · 예규

❍ **재해자산 등의 범위**(58-118…1)

법 제58조의 규정을 적용함에 있어서 재해손실가액은 다음 각호에 따라 처리한다.

1. 재해로 인하여 수탁받은 자산을 상실하고, 그 자산가액의 상당액을 보상하여 주는 경우에는 이를 재해자산가액 및 상실 전의 사업용 총자산가액에 포함한다.
2. 예금, 받을어음, 외상매출금 등은 해당 채권추심에 관한 증서가 소실된 경우에도 이를 재해상실가액에 포함하지 아니한다.
3. 재해자산이 보험에 가입되어 있음으로써 보험금을 수령할 때에도 재해자산가액은 동 보험금을 차감하여 계산하지 아니한다.

❍ **재해손실세액공제의 범위**(58-0…2)

법 제58조의 규정에 의한 재해손실세액공제는 재해로 인하여 자산을 상실한 해당 사업자에 한하여 적용되는 것이며 거래상대방이 재해로 인하여 매출채권을 회수할 수 없는 경우 등과 같이 간접적으로 재해로 인하여 손실을 보는 경우에는 적용되지 아니한다.

❍ **신고 누락한 소득에 대한 재해손실세액공제 가능 여부**(소득세과-1484, 2009.09.25.)

재해발생일 이후에 재해발생일 이전 과세연도의 매출누락이 발견되어 수정신고 또는 추징된 소득세액은 재해손실세액공제 대상이 아닌 것임

6) 근로소득세액공제(법 §59)

(1) 상용근로자의 경우

근로소득이 있는 거주자에 대해서는 그 근로소득에 대한 종합소득산출세액에서 다음 금액을 공제하며, 중도 퇴직여부와 관계없이 산출세액을 기준으로 적용한다.

근로소득 산출세액	세액공제액
130만원 이하	근로소득에 대한 산출세액 × 55%
130만원 초과	715,000 + (근로소득산출세액 - 1,300,000) × 30%

* 공제 한도액

1) 총급여액이 3천3백만원 이하인 경우 : 74만원
2) 총급여액이 3천3백만원 초과 7천만원 이하인 경우 : Max[74만원 - (3천3백만원 초과 × 8/1,000), 66만원]
3) 총급여액이 7천만원 초과 1억2천만원 이하인 경우 : Max[66만원 - (7천만원 초과 × 1/2), 50만원]
4) 총급여액이 1억2천만원 초과인 경우 : Max[50만원 - (1억2천만원 초과 × 1/2), 20만원]

- 근로소득 산출세액 : 종합소득산출세액 × (근로소득금액 / 종합소득금액)

(2) 일용근로자의 경우

일용근로자의 근로소득에 대해서 법 제134조 제3항에 따른 원천징수를 하는 경우에는 해당 근로소득에 대한 산출세액의 55%에 해당하는 금액을 그 산출세액에서 공제한다.

* 일용근로자의 원천징수세액 : (일용근로소득 - 150,000) × 6% × (1-55%)

7) 자녀세액공제(법 §59의2)

① 종합소득이 있는 거주자의 기본공제대상자에 해당하는 8세 이상 자녀*(입양자, 위탁아동 포함) 및 손자녀**에 대해서는 다음의 구분에 따른 금액을 종합소득산출세액에서 공제한다.

* '23년 이후 8세 이상, '19~'22년 7세 이상, '18년 이전 6세 이하

** '24.1.1이후 신고하거나 연말정산하는 분부터 손자녀도 적용

1. 첫째 : 25만원*
2. 둘째 : 30만원*
3. 셋째 이후 : 40만원*/인

* '25.1.1.이후 발생분하는 소득분부터 적용('24년 첫째 15만원, 둘째 20만원, 셋째 이후 30만원/인)

② 6세 이하의 공제대상자녀가 2명이상인 경우 1명을 초과하는 1명당 연 15만원을 종합소득산출세액에서 공제한다. ('18년 이후부터는 적용하지 않음, 폐지)

③ 해당 과세기간에 출산하거나 입양신고한 공제대상자녀가 있는 경우 다음의 구분에 따른 금액을 종합소득산출세액에서 공제한다.

1. 출산하거나 입양 신고한 공제대상자녀가 첫째인 경우 : 연 30만원
2. 출산하거나 입양 신고한 공제대상자녀가 둘째인 경우 : 연 50만원
3. 출산하거나 입양 신고한 공제대상자녀가 셋째 이상인 경우 : 연 70만원

8) 연금계좌세액공제(법 §59의3)

종합소득이 있는 거주자가 연금계좌(연금저축 + 퇴직연금+전환금액)에 납입한 금액 중 다음에 해당하는 금액을 제외한 금액의 12%(종합소득금액이 4천5백만원 이하이거나 근로소득만 있는 총급여 5천5백만원 이하인 거주자에 대해서는 15%)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.

① 소득세가 원천징수되지 아니한 퇴직소득 등 과세가 이연된 소득

② 연금계좌에서 다른 연금계좌로 계약을 이전함으로써 납입되는 금액

* 연금계좌 : 연금저축계좌, 퇴직연금계좌(확정기여형 퇴직연금계좌, 개인형 퇴직연금계좌, 과학기술인공제회법에 따른 퇴직연금급여를 지급받기 위하여 설정하는 계좌)

다만, 연금계좌 중 연금저축계좌에 납입한 금액이 연 600만원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액은 없는 것으로 하고, 연금저축계좌에 납입한 금액 중 600만원 이내의 금액과 퇴직연금계좌에 납입한 금액을 합한 금액이 연 900만원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

전환금액(개인종합자산관리계좌의 계약기간이 만료된 날부터 60일 이내에 해당 계좌 잔액의 전부 또는 일부를 연금계좌로 납입한 경우)이 있는 경우에는 전환금액의 100분의 10 또는 300만원(직전 과세기간과 해당 과세기간에 걸쳐 납입한 경우에는 300만원에서 직전 과세기간에 적용된 금액을 차감한 금액으로 한다) 중 적은 금액으로 한다.

9) 특별세액공제(법 §59의4)

가) 보험료세액공제(법 §59의4①)

근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)가 해당 과세기간에 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험의 보험계약에 따라 지급하는 다음의 보험료를 지급한 경우 그 금액의 12%(①의 경우 15%)에 해당하는 금액을 해당 과세기간 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 다음의 ①, ② 보험료별로 그 합계액이 각각 100만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 각각 없는 것으로 한다.

① 기본공제대상자 중 장애인을 피보험자 또는 수익자로 하는 장애인전용보장성보험의 보험료
- 아래 ②에 해당하는 보험·공제로서 보험·공제계약 또는 보험료·공제료 납입영수증에 장애인전용 보험·공제로 표시된 것

② 기본공제대상자를 피보험자로 하는 보험료(장애인전용보장성보험료 제외)
- 생명보험, 상해보험, 화재·도난이나 그 밖의 손해를 담보하는 가계에 대한 손해보험, 수산업협동조합법·신용협동조합법·새마을금고법에 의한 공제, 군인·교원·지방행정·경찰·소방공제회법에 의한 공제, 주택임차보증금 반환 보증보험(보증대상 임차보증금 3억원 이하인 경우)

나) 의료비세액공제(법 §59의4②)

(1) 세액공제액

근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)가 기본공제대상자(나이 및 소득 제한 없음)를 위하여 해당 과세기간에 의료비를 지급한 경우 다음 금액의 15%(아래 ③의 경우에는 20%, ④의 경우에는 30%*)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.

* ④ 난임시술비의 공제율 '22년 이후 30%, '21년 이전 20%

① 아래 ②에서 ④까지의 대상자를 제외한 기본공제대상자를 위하여 지급한 의료비로서 '총급여액 × 3%'를 초과하는 금액(연 700만원 한도)

② 해당 거주자, 과세기간 종료일 현재 6세 이하* 또는 65세 이상자, 장애인과 중증질환자, 희귀난치성질환자 또는 결핵환자를 위하여 지급한 의료비

* '24.1.1이후 지출하는 분부터 적용, 종전에는 한도 적용대상

- 다만, 위 ①의 의료비가 '총급여액 × 3%'에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 차감

③ 미숙아 및 선천성이상아를 위하여 지급한 의료비*

* '22.1.1이후 지출하는 분부터 적용, 종전에는 한도 적용대상

- 다만, 위 ① 및 ②의 의료비 합계액이 '총급여액 × 3%'에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 차감

▣ 미숙아 및 선천성이상아를 위하여 지급한 의료비(영 §118의5⑤)

1. 「모자보건법」에 따른 미숙아의 경우: 보건소장 또는 의료기관의 장이 미숙아 출생을 원인으로 미숙아가 아닌 영유아와는 다른 특별한 의료적 관리와 보호가 필요하다고 인정하는 치료를 위하여 지급한 의료비
2. 「모자보건법」에 따른 선천성이상아의 경우: 해당 선천성이상 질환을 치료하기 위하여 지급한 의료비

④ 난임시술비* (난임시술과 관련하여 처방을 받은 「약사법」 제2조에 따른 의약품 구입비용 포함)

* 「모자보건법」에 따른 보조생식술을 말함

- 다만, 위 ① 에서 ③까지의 의료비 합계액이 '총급여액 × 3%'에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 차감

(2) 공제대상 의료비(영 §118조의5①)

- 해당 근로자가 직접 부담하는 다음의 하나에 해당하는 의료비
  (실손의료보험금을 지급받은 경우 그 실손의료보험금은 제외)

① 진찰・치료・질병예방을 위하여 「의료법」 제3조에 따른 의료기관에 지급한 비용
  * 국외 의료기관은 「의료법」 제3조의 의료기관이 아님

② 치료 요양을 위한 의약품(한약 포함) 구입 비용

③ 장애인 보장구 및 의사・치과의사・한의사 등의 처방에 따라 의료기기를 직접 구입 또는 임차하기 위하여 지출한 비용

④ 시력보정용 안경 또는 콘택트렌즈 구입을 위하여 지출한 비용으로서 기본공제 대상자(나이 및 소득금액의 제한 없음) 1명당 연 50만원 이내의 금액

⑤ 보청기 구입을 위하여 지출한 비용

⑥ 노인장기요양보험법에 따른 실제 지출한 본인 일부 부담금

⑦ 산후조리원에 산후조리 및 요양의 대가로 지급하는 비용으로서 출산 1회당 200만원 이내의 금액[8)]

⑧ 「장애인활동 지원에 관한 법률」에 따른 활동지원급여에 대한 비용 중 실제 지출한 본인부담금*
  * '24.1.1.이후 지출하는 분부터 적용

- 다만, 공제대상 의료비에는 미용・성형수술을 위한 비용 및 건강증진을 위한 의약품 구입비용은 포함하지 않음

(3) 실손의료보험금 지급자료 제출(법 §165①, 영 §216의3)

소득공제 및 세액공제를 받기 위하여 필요한 증명서류(보험・공제 계약에 따라 실제 부담한 의료비를 실손의료보험금으로 지급한 경우에는 그 실손의료보험금을 지급한 보험회사 등 대통령령으로 정하는 자를 포함한다)는 정보통신망의 활용 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 국세청장에게 소득공제 및 세액공제 증명서류를 제출하여야 한다. 다만, 소득공제 및 세액공제 증명서류를 발급받는 자가 서류 제출을 거부하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

8) 2019.1.1.이후부터 적용, 2023년 이전에는 총급여액 7천만원 이하인 근로자(사업소득금액 6천만원 이하인 성실사업자 또는 성실신고확인대상자)만 해당, 2024년 이후부터는 소득 요건 폐지

다) 교육비세액공제(법 §59의4③)

(1) 세액공제액

근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)가 그 거주자와 기본공제대상자(나이 및 소득 제한 없음 개정. 다만, 발달재활서비스 제공기관에 대해서는 과세기간 종료일 현재 18세 미만자만 해당)를 위하여 교육비를 지급한 경우 그 금액의 15%에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득 산출세액에서 공제한다.

교육비 세액공제 = 공제대상 교육비(일반교육비 + 직업능력개발훈련비 + 장애인특수교육비) × 15%

다만, 소득세 또는 증여세가 비과세되는 다음의 장학금 또는 학자금을 받은 경우에는 이를 차감한 금액을 공제대상 금액으로 한다.

- 근로복지기본법에 따른 사내근로복지기금으로부터 받은 장학금, 재학 중인 학교로부터 받은 장학금, 근로자인 학생이 직장으로부터 받은 장학금, 국외근무공무원에게 지급되는 자녀 등에 대한 장학금, 그 밖에 각종 단체로부터 받은 장학금 등(영 §118의6②)

(2) 일반교육비

해당 거주자와 기본공제대상자인 배우자·직계비속·형제자매·입양자 및 위탁아동을 위하여 지급한 교육비를 합산한 금액

(가) 공제대상 교육기관등

① 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 특별법에 따른 학교에 지급하거나 「고등교육법」의 시험 응시를 위하여 지급한 교육비(대학수학능력시험 응시료) 및 입학전형료(대학입학전형료)*

* 대학수학능력시험응시료 및 대학입학전형료는 '23.2.28.이 속하는 과세기간 분부터 적용

② 「평생교육법」에 따른 평생교육시설, 「학점인정 등에 관한 법률」 및 「독학에 의한 학위취득에 관한 법률」에 따른 학위취득과정

③ 우리나라의 유치원, 초·중·고등학교·대학교에 해당하는 국외교육기관. 다만, 국외교육기관의 학생을 위하여 교육비를 지급하는 거주자가 국내에서 근무하는 경우에는 해당 과세기간 종료일 현재 대한민국 국적을 가진 거주자가 교육비를 지급한 학생(초등학교 취학전 아동과 초·중학생의 경우에는 국외

유학에 관한 규정에 따른 자비유학 자격이 있는 자 등 일정한 자로 한정)만 해당

④ 초등학교 취학전 아동을 위한 어린이집, 학원 또는 체육시설(학원 및 체육시설의 경우는 월단위로 주 1회 이상 실시하는 교습과정에 대한 수강료에 한함) (거주자 본인을 위하여 지급한 금액은 공제적용대상이 아님)

⑤ 과세기간 종료일 현재 9세 미만 또는 2학년 이하인 초등학생을 위하여 예능을 교습하는 학원 또는 체육시설에 지급한 교육비 개정

⑥ 대학(전공대학, 원격대학 및 학위취득과정 포함) 또는 대학원의 1학기 이상에 해당하는 교육과정과 「고등교육법」에 따른 시간제 과정(거주자 본인에 한함)

(나) 공제대상 교육비(영 §118의6①)[9]

① 수업료・입학금・보육비용・수강료 및 그 밖의 공납금

② 「학교급식법」, 「유아교육법」, 「영유아보육법」 등에 따라 급식을 실시하는 학교, 유치원, 어린이집, 학원 및 체육시설(초등학교 취학전 아동의 경우만 해당)에 지급한 급식비

③ 「초・중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 구입한 교과서대금

④ 교복구입비용(중・고등학교의 학생만 해당, 학생 1명당 연 50만원 한도)

⑤ 「초・중등교육법」에 따른 학교, 「유아교육법」에 따른 유치원, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 학원 및 체육시설(초등학교 취학전 아동의 경우만 해당)에서 실시하는 방과후 학교나 방과후 과정 등의 수업료 및 특별활동비(학교 등에서 구입한 도서의 구입비와 학교 외에서 구입한 초・중・고등학교의 방과후 학교 수업용 도서의 구입비를 포함)

⑥ 「초・중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교육과정으로 실시하는 현장체험학습에 지출한 비용(학생 1명당 연 30만원을 한도로 함)

⑦ 학자금 대출의 원리금 상환에 지출한 교육비(법 § 59의4③)
다음의 학자금 대출(등록금에 대한 대출에 한정)의 원리금 상환에 지출한 교육비(거주자 본인에 한함)

㉮ 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 취업 후 상환 학자금 대출 및 같은 조 제3호에 따른 일반 상환 학자금대출

㉯ 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 시행령」

9) 2013.1.1.이후 지급분부터 방과후학교 도서비, 어린이집과 유치원의 방과후 수업료(특별활동비)・급식비 및 도서비 공제

제17조제1항제4호에 따른 학자금 융자지원 사업을 통한 학자금대출

㉰ 「한국주택금융공사법」에 따라 한국주택금융공사가 금융기관으로부터 양수한 학자금 대출

㉱ 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제2조제3호의2에 따른 전환대출

㉲ 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제2조제4호의2에 따른 구상채권 행사의 원인이 된 학자금 대출

㉳ 법률 제9415호 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 부칙 제5조에 따라 승계된 학자금 대출

(3) 직업능력개발훈련비 (거주자 본인에 한함)

「국민 평생 직업능력 개발법」 제2조에 따른 직업능력개발훈련시설에서 실시하는 직업능력개발훈련을 위하여 지급한 수강료. 다만, 「고용보험법 시행령」 제43조에 따른 근로자의 직업능력 개발을 위한 지원금을 받는 경우에는 이를 차감

(4) 장애인특수교육비

기본공제대상자인 장애인(나이와 소득의 제한 없음, 다만, ②는 18세 미만자만 해당)의 재활교육을 위하여 다음의 시설 및 기관에 지급한 특수교육비. 다만, 「장애아동복지지원법」에 따른 국가 또는 지방자치단체 지원금은 제외

① 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 및 보건복지부장관이 장애인 재활교육을 실시하는 기관으로 인정한 비영리법인

② 장애인의 기능향상과 행동발달을 위하여 「장애아동복지지원법」에 따라 지방자치단체가 지정한 발달재활서비스 제공기관(18세 미만자만 해당)

③ 위와 유사한 것으로서 외국에 있는 시설 또는 법인

(5) 공제대상 교육비 한도액

구 분	교육비 한도액	
	본 인	부양가족(1명당)
대학원생	전액	제외
대학생(전공, 원격, 학위취득과정)	전액	연 900만원
취학전 아동, 초·중·고등학생	전액	연 300만원
직업능력개발훈련비	전액	제외
장애인 특수교육비	전액	전액

라) 기부금세액공제(법 §59의4④, 조특법 §58, 조특법 §76, 조특법 §88의4⑬)

거주자가 해당 과세기간에 지급한 기부금은 크게 조특법상 기부금과 소득세법상 기부금으로 구분되며, 소득령 §118의7① 및 소득령 §81 등에 따라 다음의 순서로 적용한다.

정치자금 기부금 — 고향사랑 기부금 → 특례기부금 → 우리사주조합 기부금 → 일반기부금

(1) 정치자금기부금 세액공제액

거주자가 「정치자금법」에 따라 정당(후원회 및 선거관리위원회 포함)에 기부한 경우 다음 계산식에 따른 금액을 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 사업자인 거주자가 정치자금을 기부한 경우 10만원을 초과한 금액에 대해서는 이월결손금을 뺀 후의 소득금액의 범위에서 손금에 산입한다.

정치자금기부금 세액공제액 계산
① 10만원 이하 : 기부금 × 100/110
② 10만원 초과 : 10만원 × 100/110 + (기부금 - 10만원) × 15%(3천만원 초과분은 25%)
- 사업자는 10만원 초과분에 대하여 세액공제를 계산하지 않고 손금 산입

(2) 고향사랑기부금 세액공제액

거주자가 「고향사랑 기부금에 대한 법률」에 따라 지방자치단체에 기부한 경우 다음 계산식에 따른 금액을 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 사업자인 거주자가 정치자금을 기부한 경우 10만원을 초과한 금액에 대해서는 이월결손금을 뺀 후의 소득금액의 범위에서 손금에 산입한다.

고향사랑기부금 세액공제액 계산 개정
① 10만원 이하 : 기부금 × 100/110
② 10만원 초과 20만원 이하 : 40%
③ 20만원 초과 2천만원 이하 : 15% (특별재난지역* 30%)
*** 특별재난지역 선포일로부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 기부한 경우로 한정**
④ 기부금액 한도상향 : 500만원 → 2,000만원 ('25.1.1.이후 기부 분부터)

* 세액공제받는 금액은 해당 과세기간의 종합소득산출세액을 한도로 하며, 사업자인 거주자가 필요경비에 산입한 경우에는 해당 과세기간의 소득금액에서 이월결손금을 뺀 금액을 한도로 함

(3) 소득세법상 세액공제액

거주자(사업소득만 있는 자는 제외하되, 연말정산 대상 사업소득자는 포함)가 해당 과세기간에 지급한 기부금[기본공제대상자인 배우자 및 부양가족에 해당하는 자(나이의 제한을 받지 아니하며*, 다른 거주자의 기본공제를 적용받는 자는 제외)가 지급한 기부금 포함]이 있는 경우 법 §34②항 특례기부금과 법 §34③항 일반기부금을 합한 금액에서 사업소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입한 기부금을 뺀 금액의 15%[해당 금액이 1천만원을 초과하는 경우 그 초과분에 대해서는 30%**]에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액(필요경비에 산입한 기부금이 있는 경우 사업소득에 대한 산출세액은 제외)에서 공제한다.

* 2017.1.1.이후 과세표준을 신고하거나 소득세를 결정하거나 연말정산하는 분부터 적용(부칙 §6)

** '24.1.1.~'24.12.31. 지급한 기부금이 3천만원을 초과하는 경우 그 초과분에 대해서는 40% 적용

이 경우 특례기부금과 일반기부금이 함께 있으면 특례기부금을 먼저 공제하되, 2013년 12월 31일 이전에 지급한 기부금을 2014년 1월 1일 이후에 개시하는 과세기간에 이월하여 소득공제하는 경우에는 해당 과세기간에 지급한 기부금보다 먼저 공제한다.



기부금세액공제 : Min[①, ②]
① 세액공제 대상금액* × 15%(1천만원 초과분은 30%, '24년 한정 3천만원 초과분 40%)
② 한도액 : 종합소득산출세액 – 사업소득에 대한 산출세액

* 세액공제 대상금액 = 특례기부금공제액 + 우리사주조합기부금공제액 + 일반기부금공제액 – 필요경비 산입액

(2) 공제대상 기부금의 한도

① 특례기부금



해당 과세기간 종합소득금액* × 100%

* 해당 과세기간 종합소득금액
= 종합소득금액 + 필요경비에 산입한 기부금 – 법 제62조에 따른 원천징수세율 적용분 금융소득

** 특례기부금 : 다음 어느 하나에 해당하는 기부금
① 「법인세법」 제24조제2항제1호에 따른 기부금
② 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 특별재난지역을 복구하기 위하여 자원봉사를 한 경우 그 용역의 가액 (용역의 가액산정방법 등은 대통령령으로 정함)

② 우리사주조합기부금*

$$\left(\begin{array}{c}\text{해당 과세기간}\\ \text{종합소득금액}\end{array} - \begin{array}{c}\text{정치자금}\\ \text{기부금}\end{array} - \begin{array}{c}\text{고향사랑}\\ \text{기부금}\end{array} - \text{특례기부금}\right) \times \frac{30}{100}$$

* 거주자 본인 지급분만을 대상으로 하며 기부금세액공제 가능

③ 일반기부금

㉮ 종교단체에 기부한 금액이 있는 경우

$$\left(\begin{array}{c}\text{해당 과세기간}\\ \text{종합소득금액}^*\end{array} - \begin{array}{c}\text{정치자금}\\ \text{기부금}\end{array} - \begin{array}{c}\text{고향사랑}\\ \text{기부금}\end{array} - \begin{array}{c}\text{특례}\\ \text{기부금}\end{array} - \begin{array}{c}\text{우리사주}\\ \text{기부금}\end{array}\right) \times \frac{10}{100}$$

$$+ \text{MIN}\left[\left(\begin{array}{c}\text{해당 과세기간}\\ \text{종합소득금액}^*\end{array} - \begin{array}{c}\text{정치자금}\\ \text{기부금 등}\end{array}\right) \times \frac{20}{100},\ \text{종교단체 외의 지정기부금}\right]$$

㉯ 종교단체에 기부한 금액이 없는 경우

$$\left(\begin{array}{c}\text{해당 과세기간}\\ \text{종합소득금액}^*\end{array} - \begin{array}{c}\text{정치자금}\\ \text{기부금}\end{array} - \begin{array}{c}\text{고향사랑}\\ \text{기부금}\end{array} - \begin{array}{c}\text{특례}\\ \text{기부금}\end{array} - \begin{array}{c}\text{우리사주}\\ \text{기부금}\end{array}\right) \times \frac{30}{100}$$

* 해당 과세기간 종합소득금액
= 종합소득금액 + 필요경비에 산입한 기부금 - 법 제62조에 따른 원천징수세율 적용분 금융소득

(3) 기부금세액공제의 이월공제(법 § 61②)

자녀세액공제, 연금계좌세액공제, 특별세액공제, 고향사랑기부금세액공제,정치자금기부금세액공제, 우리사주조합기부금 세액공제액의 합계액이 종합소득 산출세액(원천징수세율을 적용받는 이자소득 및 배당소득에 대한 산출세액은 제외)을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다. 다만, 그 초과한 금액에 기부금 세액공제액이 포함되어 있는 경우 해당 기부금과 법 §59의4 제④항 제2호에 따라 공제한도를 초과하여 공제받지 못한 기부금은 해당 과세기간의 다음 과세기간의 개시일부터 10년[10] 이내에 끝나는 각 과세기간에 이월하여 세액공제율 15%(또는 30%)을 적용한 기부금 세액공제액을 계산하여 그 금액을 공제기준산출세액에서 공제한다.

10) 2019.1.1. 이후 과세표준을 신고하거나, 연말정산하는 분부터 적용하되, 2013.1.1. 이후 지출한 기부금에 대해서도 적용.

마) 표준세액공제(법 §59의4⑨)

(1) 세액공제액

① 근로소득이 있는 거주자로서 특별소득공제, 특별세액공제 및 월세액에 대한 세액공제를 신청하지 아니한 자에 대해서는 연 13만원을 종합소득 산출세액에서 공제

* 근로소득자는 특별소득공제·특별세액공제·월세액에 대한 세액공제와 표준세액공제(13만원) 중 선택

② 일정 요건에 해당하는 성실사업자로서 의료비, 교육비 및 월세액에 대한 세액공제를 신청하지 아니한 사업자에 대하여는 연 12만원을 종합소득 산출세액에서 공제

③ 근로소득이 없는 거주자로서 종합소득이 있는 사람(성실사업자는 제외)에 대해서는 연 7만원을 종합소득 산출세액에서 공제한다.

* 근로소득 외의 종합소득이 있는 자(연말정산대상 사업소득 외의 사업소득만 있는 자는 제외)는 기부금세액공제와 표준세액공제를 함께 적용 가능

(2) 성실사업자의 범위(영 §118의8①)

다음의 요건을 모두 갖춘 사업자를 말한다.

① 다음 중 어느 하나에 해당하는 사업자일 것

㉮ 신용카드가맹점 및 현금영수증가맹점으로 모두 가입한 사업자
(해당 과세기간에 신용카드매출전표 또는 현금영수증 발급의무를 위반하여 납세지 관할세무서장으로부터 해당 사실을 통보받은 사업자는 제외)

㉯「조세특례제한법」제5조의2 제1호에 따른 전사적기업자원관리설비 또는「유통산업발전법」에 따라 판매시점정보관리시스템설비를 도입한 사업자 등

② 복식부기·간편 장부에 따라 장부를 비치·기장하고, 그에 따라 소득금액을 계산하여 신고할 것(추계조사결정이 있는 경우 해당 과세기간은 제외)

③ 사업용 계좌를 신고하고, 해당 과세기간에 사업용 계좌를 사용하여야 할 금액의 3분의 2 이상을 사용할 것

바) 특별세액공제의 적용기준과 한도액

(1) 보험료・의료비・교육비 세액공제를 적용할 때 과세기간 종료일 이전에 혼인・이혼・별거・취업 등의 사유로 기본공제대상자에 해당되지 않게 되는 종전의 배우자・부양가족・장애인 또는 과세기간 종료일 현재 65세 이상인 사람을 위하여 이미 지급한 금액이 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날까지 지급한 금액에 세액공제율을 적용한 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.(법 §59의4⑤)

(2) 보험료・의료비・교육비, 월세액 세액공제의 합계액이 그 거주자의 해당 과세기간의 근로소득에 대한 종합소득 산출세액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.(법 §61①)

(3) 학자금 대출의 원리금 상환액에 대한 교육비 세액공제 배제

① 거주자가 학자금 대출의 원리금 상환에 지출한 교육비에 대하여 2017.1.1. 이전에 그 거주자 또는 그 거주자를 기본공제대상자(나이의 제한을 받지 아니함)로 두고 있는 직계존속 또는 배우자 등이 교육비공제를 받은 경우에는 그 공제를 받은 금액에 상당하는 금액에 대해서는 같은 교육비 세액공제를 적용하지 아니한다.(〈제14389호,2016.12.20.〉 부칙 §11①)

② 이 경우 거주자가 상환하여야 하는 학자금 대출의 원리금 상환액이 직계존속등이 교육비 공제를 받은 금액에 상당하는 금액보다 큰 경우에는 그 거주자가 먼저 상환하였거나 상환할 학자금 대출의 원리금을 직계존속 등이 교육비 공제를 받은 금액에 상당하는 금액으로 보아 위 ①을 적용한다.

10) 납세조합공제(법 §150③)

사업소득 또는 원천징수의무가 없는 근로소득이 있는 자가 납세조합에 가입하여 납세조합이 2027년 12월 31일 이전에 그 조합원에 대한 사업소득 또는 근로소득을 원천징수하고 납부한 경우에 사업소득산출세액 또는 근로소득산출세액의 3%*를 세액에서 공제한다.

* 근로자 공제율 축소 : 5% → 3%,【'24.12.31. 이전징수분(5%) / '18.12.31.이전 징수분(10%)】

(1) 원천징수의무가 없는 근로소득자의 납세조합공제

(가) 매월분의 급여 지급 시

납세조합은 그 조합원의 매월분의 해당 소득에 대하여 소득세법 제127조에 따른 근로소득에 대한 원천징수의 예에 따르되, 제134조에 따른 근로소득 간이세액표에 따라 계산한 소득세에서 납세조합공제(해당 소득세액의 100분의 3, 연 100만원 한도*)를 적용(법 §152②)

* '22.1.1.이후 발생하는 소득부터 한도 적용(조합원 1인당 연간 100만원을 한도로 하며, 해당 과세기간이 1년 미만이거나 해당 과세기간의 근로제공기간이 1년 미만인 경우에는 100만원에 해당 과세기간의 월수 또는 근로제공 월수를 곱하고 이를 12로 나누어 산출한 금액을 말함)

(나) 연말정산시 또는 종합소득과세표준확정신고시

납세조합에 의하여 원천징수된 근로소득에 대한 종합소득산출세액의 100분의 3(연 100만원 한도)에 상당하는 금액을 공제한 것을 세액으로 납부 또는 징수

* 매월분 공제액의 합계액을 공제하는 것이 아니라 연말정산시 산출세액의 3%를 공제(법 §150③ 단서)

(2) 사업자의 납세조합공제 (적용기한 '24.12.31까지 종료 폐지)

통칙·예규

○ **을종근로소득에 대한 납세조합공제 적용방법**(서면1팀-530, 2008.04.15)

을종근로소득 납세조합에 가입한 근로자가 을종근로소득을 해당 월에 납세조합을 통하여 신고하였으나 「소득세법」 제134조의 규정에 의한 근로소득간이세액표에 의하여 계산한 해당 월의 소득세가 없는 경우에 「소득세법」 제150조 제3항 단서의 규정에 따라 납세조합공제를 적용함에 있어서, '납세조합에 의하여 원천징수된 근로소득'에는 「소득세법 시행령」 제185조 제2항에 의하여 신고한 금액을 포함하는 것임

* 2009.12.31. 소득세법 개정으로 을종근로소득 대신 원천징수 의무없는 근로소득으로 함.

○ **을종근로소득에 대한 납세조합공제 적용방법**(서면2팀-192, 2005.01.27)

납세조합에 신고하지 아니한 소득을 연말정산시 신고하여 납세조합이 소득세를 원천징수하는 경우에는 납세조합공제를 적용하지 아니함

다. 조세특례제한법상 세액공제

1) 근로자에 대한 월세액 세액공제 (조특법 §95의2)

(1) 공제대상

과세기간 종료일 현재 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주(세대주가 월세액 세액공제, 주택청약저축공제, 주택임차자금차입금의 원리금상환액 공제, 장기주택저당차입금 이자상환액 공제를 받지 아니하는 경우에는 세대의 구성원을 말하며, 대통령령으로 정하는 외국인을 포함)로서 해당 과세기간의 총급여액이 8천만원* 이하인 근로소득이 있는 근로자(종합소득금액이 7천만원을 초과하는 사람은 제외)

* '24년 이후 지출분부터 적용, '14~'23년 총급여액 7천만원(종합소득금액 6천만원)

개정 주거를 달리하는 부부에 대한 월세세액공제

월세세액공제를 적용받은 세대주의 배우자가 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그 배우자도 월세세액공제를 추가로 적용받을 수 있으며, 이 경우 세대주와 배우자의 월세액의 합계액이 1천만원을 초과하면 그 배우자의 월세액에서 그 초과하는 금액을 뺀 금액(해당 금액이 음수인 경우에는 영으로 함)을 공제대상금액으로 함

① 위 "⑴공제대상"의 공제 요건을 모두 충족할 것

② 다음의 요건을 충족할 것

ⓐ 세대주 및 그 세대주의 배우자의 주소지가 속한 시(특별자치시와 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시 포함. 이하 같음)·군·구(자치구인 구를 말함.이하 같음)가 서로 다를 것

ⓑ 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람으로서 세대주의 배우자와 주소지가 같은 사람이 있는 경우 그 사람이 과세기간 종료일 현재 주택을 소유하지 않을 것

㉮ 세대주의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 형제자매

㉯ 세대주의 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 형제자매

(2) 공제액

월세액을 지급하는 경우 그 금액의 15%*〔총급여액이 5,500만원(종합소득금액 4,500만원** 초과자 제외) 이하인 근로자는 17%〕에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득 산출세액에서 공제한다.

* '23.1.1이후 신고하거나 연말정산하는 분부터 적용, 종전에는 10% 또는 12%('17년 이전 월세를 지출하는 분에 대해서는 10% 공제율 적용
** '21.1.1이후 신고하거나 연말정산하는 분부터 적용, 종전에는 4,000만원

(3) 공제한도액

해당 월세액이 1,000만원*을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

* '24년 이후 지출분부터 적용, 14~'23년 750만원

▣ **공제대상 월세액**(조특령 §95) 개정

1. 다음 요건을 충족하는 주택(주거에 사용하는 오피스텔 및 「건축법 시행령」 별표 1 제4호 거목에 따른 고시원업의 시설 포함)을 임차하기 위하여 지급하는 월세액(사글세액 포함)
   ① 해당 거주자의 기본공제대상자에 해당하는 자녀(입양자 및 위탁아동 포함) 및 손자녀가 3명 이상인 경우 : 100㎡ 이하인 주택이거나 기준시가 4억원 이하인 주택일 것(다가구주택의 경우 가구당 전용면적 기준)
   ② ①이외의 경우 : 국민주택규모의 주택이거나 기준시가 4억원* 이하인 주택일 것
      * '22년 이전에는 3억원 이하
   ③ 주택에 딸린 토지가 도시지역은 5배, 기타지역은 10배를 초과하지 않을 것
   ④ 임대차계약증서의 주소지와 주민등록표등본의 주소지가 같을 것
   ⑤ 해당 거주자 또는 기본공제대상자가 임대차계약을 체결하였을 것
2. 임대차계약증서상 주택임차 기간 중 지급하여야 하는 월세액의 합계액을 주택임대차계약기간에 해당하는 일수로 나눈 금액에 해당 과세기간의 임차일수를 곱하여 산정

2) 혼인세액공제 (조특법 §92)

(1) 공제대상

거주자가 2026년 12월 31일 이전에 혼인신고를 한 경우에는 1회(혼인신고 후 그 혼인이 무효가 되어 제2항에 따른 신고를 한 경우는 제외한다)에 한정

(2) 공제액

혼인신고를 한 날이 속하는 과세기간의 종합소득산출세액에서 50만원을 공제

(3) 혼인무효 시 혼인세액공제 가산세 및 이자상당액

(가산세) 무효확인의 소 확정 후 3개월 내 신고시 무신고·과소신고 가산세, 납부지연 가산세 면제

(이자상당액) 50만원 × 종합소득산출세액 신고기한 다음날부터 수정신고등을 한 날까지의 기간 × 0.022%(1일)

3) 성실사업자에 대한 세액공제 (조특법 §122의3)

가) 의료비·교육비 세액공제

(1) 공제대상

조세특례제한법상 성실사업자 또는 성실신고확인대상사업자로서 성실 신고확인서를 제출한 자가 2026.12.31.이 속하는 과세연도까지 의료비 및 교육비(직업능력개발훈련비 제외)를 지출한 경우 소득세법의 의료비세액공제와 교육비세액공제규정을 준용하여 계산한 금액을 세액공제한다. 이 경우 "총급여액"은 "사업소득금액"으로 본다.

(2) 공제액

의료비 및 교육비 지출액의 15%(미숙아·선천성이상아 의료비 20%*, 난임시술비 30%**)

* '23.1.1.이후 신고하는 분부터 적용(신설)

** '23.1.1.이후 신고하는 분부터 적용, 종전에는 난임시술비 20%

나) 월세액 세액공제

(1) 공제대상

조세특례제한법상 성실사업자 또는 성실신고확인대상사업자로서 성실신고확인서를 제출한 자가 월세액*을 2026. 12.31.이 속하는 과세연도까지 지급하는 경우 (종합소득금액 7천만원** 이하인 무주택자에 한함

* '19.1.1.이후 신고하는 분부터 성실신고사업자 등에 대해 월세액 세액공제 허용

** '24.1.1이후 지급하는 월세분부터 적용, 종전에는 종합소득금액 6천만원

(2) 공제액 : 월세지급액(연 1,000만원* 한도)의 15%**

* '24년 이후 지출분부터 적용, 19~'23년 750만원

** '23.1.1이후 신고하거나 연말정산하는 분부터 적용, 종전에는 10% 또는 12%

(해당 과세연도의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 4,500만원* 이하인 성실사업자 또는 「소득세법」 제70조의2 제1항에 따른 성실신고확인대상사업자로서 성실신고확인서를 제출한 자의 경우에는 17%)

* '21.1.1이후 신고하거나 연말정산하는 분부터 적용, 종전에는 4,000만원

다) 공제세액 전액 추징

① '성실사업자'는 해당 과세기간에 대하여 과소신고한 사업소득금액이 경정(수정신고 포함)된 사업소득금액의 20% 이상인 경우

② '성실신고 확인대상 사업자'는 해당 과세기간에 대하여 과소신고한 사업소득금액이 경정(수정신고 포함)된 사업소득금액의 10% 이상인 경우

③ ①~②에 따라 세액이 추징된 사업자에 대하여는 추징일이 속하는 다음 과세연도부터 3개 과세연도 동안 의료비·교육비·월세액 세액공제를 적용하지 아니한다.

▣ **조세특례제한법상 성실사업자**(조특법 §122의3)

소득세법상 성실사업자※로서 아래 요건을 모두 갖춘 자

① 해당 과세기간의 수입금액으로 신고한 금액이 직전 3개 과세기간의 연평균수입금액(과세기간이 3개 과세기간에 미달하는 경우에는 사업의 개시일이 속하는 과세기간과 직전 과세기간의 연평균수입금액)의 50%를 초과할 것

② 해당 과세기간 개시일 현재 2년 이상 계속하여 사업을 경영할 것

③ 국세의 체납사실, 조세범처벌사실, 세금계산서·계산서 등의 발급 및 수령 의무 위반, 소득금액 누락사실 등을 고려하여 대통령령이 정하는 요건에 해당할 것

4) 성실신고 확인비용에 대한 세액공제 (조특법 §126의6)

(1) 공제대상

성실신고확인대상 사업자로서 성실신고확인서를 제출한 경우

(둘 이상의 업종을 영위하는 성실신고확인대상사업자가 일부 업종에 대해서만 성실신고확인서를 제출한 경우에도 세액공제 적용)

(2) 공제액

성실신고 확인에 직접 사용한 비용의 60% (120만원 한도)

(3) 공제배제

① 과소신고한 사업소득금액이 경정(수정신고 포함)된 사업소득금액의 100분의 10 이상인 경우 공제받은 금액에 상당하는 세액을 전액 추징

② ①에 따라 사업소득금액이 경정된 사업자에 대하여는 경정일이 속하는 과세연도의 다음 과세연도부터 3개 과세연도 동안 성실신고 확인비용에 대한 세액공제를 하지 아니한다.

5) 전자신고 세액공제 (조특법 §104의8)

납세자가 직접 전자신고의 방법으로 종합소득세 과세표준확정신고를 하는 경우 납부세액에서 1만원을 공제한다.

다만, 과세표준확정신고 의무가 없는 자(「소득세법」 제73조제1항의 근로소득, 공적연금소득만 있는 자 등)가 과세표준확정신고를 한 경우에는 추가로 납부하거나 환급받은 결정세액과 5천원 중 적은 금액을 공제*한다(조특령 §104의5②).

* '19.2.12.이후 소득세를 신고하는 분부터 적용, 종전에는 한도없이 2만원 공제

이 경우 납부할 세액이 음수인 경우에는 이를 없는 것으로 한다. 세무사가 공제받을 수 있는 연간 공제 한도액(해당 세무사가 소득세 또는 법인세의 납부세액에서 공제받을 금액 및 부가가치세에서 공제받을 금액을 합한 금액)은 3백만원(「세무사법」에 따른 세무법인 또는 「공인회계사법」에 따른 회계법인의 경우에는 750만원)으로 한다.

6) 성과공유 중소기업의 경영성과급 지급에 대한 세액공제 (조특법 §19①)

「중소기업 인력지원 특별법」 제27조의2제1항에 따른 "성과공유 중소기업"이 대통령령으로 정하는 상시근로자에게 2027. 12. 31.까지 대통령령으로 정하는 경영성과급을 지급하는 경우 그 경영성과급의 10%에 상당하는 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다)에서 공제한다. 다만, 성과공유 중소기업의 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우에는 공제하지 아니한다.

7) 고용유지 중소기업에 대한 세액공제 (조특법 §30의3)

(1) 세액공제금액

「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로서 일정한 요건을 갖춘 고용유지중소기업은 다음 산식에 따라 계산한 금액을 2026. 12. 31.이 속하는 과세연도까지 각 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당)에서 공제한다.

세액공제 금액은 아래 ①의 금액과 ②의 금액(해당 금액이 음수인 경우에는 영으로 봄)을 합하여 계산한 금액으로 한다.

① (직전 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액 - 해당 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액) × 해당 과세연도 상시근로자 수 × 10%

② (해당 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 - 직전 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 × 105%) × 해당 과세연도 전체 상시근로자의 근로시간 합계 × 15%

(2) 고용유지 중소기업의 요건

중소기업으로서 다음의 요건을 모두 충족하는 기업을 말한다.

① 해당 과세연도의 상시근로자(해당 과세연도 중에 근로관계가 성립한 상시근로자는 제외) 1인당 시간당 임금이 직전 과세연도에 비하여 감소하지 아니한 경우

- 직전 또는 해당 과세연도의 상시근로자(해당 과세연도 중에 근로관계가 성립한 상시근로자는 제외) 1인당 시간당 임금은 아래 ㉠의 임금총액을 ㉡의 근로시간 합계로 나눈 금액으로 한다.
  - ㉠ 임금총액 : 직전 또는 해당 과세연도에 상시근로자에게 지급한 통상임금과 정기상여금 등 고정급 성격의 금액을 합산한 금액
  - ㉡ 근로시간 합계 : 직전 또는 해당 과세연도의 상시근로자의 근로계약상 근로시간(근로기준법에 따른 단시간근로자로서 1개월간의 소정근로시간이 60시간 이상인 경우에는 실제 근로시간)의 합계

② 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수와 비교하여 일정 비율(100분의 0) 이상 감소하지 아니한 경우

③ 해당 과세연도의 상시근로자(해당 과세연도 중에 근로관계가 성립한 상시근로자는

제외) 1인당 연간 임금총액이 직전 과세연도에 비하여 감소한 경우

(3) 상시근로자 1인당 연간 임금총액 등

① 상시근로자 1인당 연간 임금총액은 직전 또는 해당 과세연도에 상시근로자에게 지급한 임금총액(통상임금과 정기상여금 등 고정급 성격의 금액을 합산한 금액)을 직전 또는 해당 과세연도의 상시근로자 수(직전 또는 해당 과세연도의 매월 말일 현재 상시근로자 수의 합 / 직전 또는 해당 과세연도의 개월 수)로 나눈 금액으로 한다.

② 직전 또는 해당 과세연도 중에 사망, 정년퇴직 및 이에 준하는 사유로 근로관계가 종료되어 상시근로자가 감소한 경우 그 감소인원은 직전 과세연도부터 근무하지 아니한 것으로 보아 상시근로자 수 및 상시근로자 1인당 연간 임금총액을 산정할 때 제외한다.

③ 직전 또는 해당 과세연도 중에 합병 또는 사업의 포괄양수 등에 의하여 종전의 사업부문에서 종사하던 상시근로자를 승계한 경우 그 승계인원은 직전 과세연도부터 승계한 기업에서 근무한 것으로 보아 상시근로자 수 및 상시근로자 1인당 연간 임금총액을 산정하며, 직전 또는 해당 과세연도 중에 분할 또는 사업의 포괄양도 등에 의하여 상시근로자가 감소한 경우 그 감소인원은 직전 과세연도부터 분할 또는 사업을 포괄양도한 기업 등에서 근무하지 아니한 것으로 보아 상시근로자 수 및 상시근로자 1인당 연간 임금총액을 산정할 때 제외한다.

(4) 고용유지 중견기업에 대한 세액공제 적용 특례(조특법 § 30의3⑤)

아래 어느 하나에 해당하는 지역(이하 “위기지역”이라 한다) 내 중견기업의 사업장에 대하여 위기지역으로 지정 또는 선포된 기간이 속하는 과세연도에도 적용한다.(신설 2018.12.24., 2020.12.29)

1. 「고용정책 기본법」 제32조제1항에 따라 지원할 수 있는 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역

2. 「고용정책 기본법」 제32조의2제2항에 따라 선포된 고용재난지역

3. 「지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법」 제10조제1항에 따라 지정된

산업위기대응특별지역*

* 2018년 1월 1일 이후 지정 또는 선포된 위기지역의 지정일 또는 선포일이 속하는 과세연도의 과세표준을 2019년 1월 1일 이후 신고하는 경우부터 적용

8) 통합투자세액공제* (조특법 §24)

* '21년부터 기업투자와 관련된 각종 세액공제를 "통합투자세액공제"로 통합하여 운영

내국인(소비성서비스업, 부동산임대 및 공급업 제외)이 아래 ①의 ㉠ 또는 ㉡에 해당하는 자산에 투자(중고품 및 대통령령으로 정하는 리스에 의한 투자는 제외)하는 경우에는 아래 ②의 ㉠ 또는 ㉡에 따른 기본공제 금액과 추가공제 금액을 합한 금액을 해당 투자가 이루어지는 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제한다.

① 공제대상 자산

㉠ 기계장치 등 사업용 유형자산. 다만, 토지와 건축물 등 대통령령으로 정하는 자산은 제외한다.

㉡ 위 ㉠에 해당하지 아니하는 유형자산과 무형자산으로서 대통령령으로 정하는 자산

- 연구·시험, 직업훈련, 에너지 절약, 환경보전 또는 근로자복지 증진 등의 목적으로 사용되는 사업용자산으로서 기획재정부령으로 정하는 자산
- 운수업을 경영하는 자가 사업에 직접 사용하는 차량 및 운반구 등 기획재정부령으로 정하는 자산
- 중소기업 및 중견기업이 취득한 아래의 자산(「국세기본법 시행령」 제1조의2제1항, 제2항 및 같은 조 제3항제1호에 따른 특수관계인으로부터 취득한 자산은 제외한다)
  · 내국인이 국내에서 연구·개발하여 「특허법」에 따라 최초로 설정등록받은 특허권
  · 내국인이 국내에서 연구·개발하여 「실용신안법」에 따라 최초로 설정등록받은 실용신안권
  · 내국인이 국내에서 연구·개발하여 「디자인보호법」에 따라 최초로 설정등록받은 디자인권

② 공제금액* = 기본공제 금액 + 추가공제 금액

* 2023년 12월 31일이 속하는 과세연도에 투자하는 경우에는 아래 '임시투자세액공제' 금액 적용

㉠ 기본공제 금액

해당 과세연도에 투자한 금액의 100분의 1(중견기업은 100분의 5, 중소기업은

100분의 10)에 상당하는 금액. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음의 구분에 따른 금액으로 한다.

· 신성장사업화시설에 투자하는 경우: 100분의 3(중견기업은 100분의 6, 중소기업은 100분의 12)에 상당하는 금액

· 국가전략기술사업화시설에 2024년 12월 31일까지 투자하는 경우: 100분의 15(중소기업은 100분의 25)에 상당하는 금액

시설투자	공제율(%)					
	'21.1.1.~'22.12.31.			'23.1.1.~		
	대기업	중견	중소	대기업	중견	중소
일반	1	3	10	1	5	10
신성장사업화시설	3	5	12	3	6	12
국가전략기술사업화시설*	6	8	16	15	15	25

* '21.7.1. 이후 국가전략기술사업화시설에 투자하는 경우부터 적용

㉡ 추가공제 금액

해당 과세연도에 투자한 금액이 해당 과세연도의 직전 3년간 연 평균 투자 또는 취득금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액의 100분의 3(국가전략기술사업화시설의 경우에는 100분의 4)에 상당하는 금액. 다만, 추가공제 금액이 기본공제 금액을 초과하는 경우에는 기본공제 금액의 2배를 그 한도로 한다.

〈 임시투자세액공제 (2023년도 한정) 〉

② 공제금액 = 기본공제 금액 + 추가공제 금액

㉠ 기본공제 금액

2023년 12월 31일이 속하는 과세연도에 투자한 금액의 100분의 3(중견기업은 100분의 7, 중소기업은 100분의 12)에 상당하는 금액. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음의 구분에 따른 금액으로 한다.

· 신성장사업화시설에 투자하는 경우: 100분의 6(중견기업은 100분의 10, 중소기업은 100분의 18)에 상당하는 금액

· 국가전략기술사업화시설에 투자하는 경우: 100분의 15(중소기업은 100분의 25)에 상당하는 금액

㉡ 추가공제 금액

2023년 12월 31일이 속하는 과세연도에 투자한 금액이 해당 과세연도의 직전 3년간 연 평균 투자 또는 취득금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액의 100분의 10에 상당하는 금액. 다만, 추가공제 금액이 기본공제 금액을 초과하는 경우에는 기본공제 금액의 2배를 그 한도로 한다.

9) 통합고용세액공제* (조특법 §29조의 8)

* '23년부터 기업고용과 관련된 각종 세액공제를 "통합고용세액공제"로 통합하여 운영

(1-1) 기본공제(고용이 증가한 경우 - ~ 2025.12.31.)

① 세액공제액

내국인(소비성서비스업 제외)의 2025년 12월 31일이 속하는 과세연도까지의 기간 중 해당 과세연도의 상시근로자의 수가 직전 과세연도의 상시근로자의 수보다 증가한 경우에는 아래의 금액을 더한 금액(㉠ + ㉡)을 해당 과세연도와 해당 과세연도의 종료일부터 1년(중소기업 및 중견기업의 경우에는 2년)이 되는 날이 속하는 과세연도까지의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당)에서 공제한다.

㉠ 청년등상시근로자의 증가 인원 수(한도 : 전체 상시근로자의 증가 인원 수)에 400만원[중견기업 800만원, 중소기업 1,450만원(중소기업으로서 수도권 밖의 지역에서 증가한 경우에는 1,550만원)]을 곱한 금액

〈 청년등상시근로자 유형 〉

구분	요건
청년정규직 근로자	15세 이상 34세(병역을 이행한 사람의 경우에는 6년을 한도로 병역을 이행한 기간을 현재 연령에서 빼고 계산한 연령을 말함) 이하인 사람 중 아래에 해당하는 사람을 제외한 사람 1) 기간제근로자 및 단시간근로자 2) 파견근로자 3) 청소년유해업소에 근무하는 청소년
장애인 근로자	장애인, 상이자, 5·18민주화운동부상자, 고엽제후유의증환자로서 장애등급 판정을 받은 사람

구분	요건
60세 이상 근로자	근로계약 체결일 현재 연령이 60세 이상인 사람
경력단절 근로자	1) 해당 기업 또는 해당 기업과 동일한 업종의 기업에서 1년 이상 근무 결혼·임신·출산·육아·자녀교육·가족돌봄의 사유로 퇴직 2) 1)에 따른 사유로 퇴직한 날부터 2년 이상 15년 미만의 기간이 지났을 것 3. 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자)나 그와 특수관계인이 아닐 것

㉡ 청년등상시근로자를 제외한 상시근로자의 증가 인원 수(한도 : 전체 상시근로자의 증가 인원 수) × 0원(중견기업의 경우에는 450만원, 중소기업의 경우에는 다음 각 목에 따른 금액)

- 수도권 내의 지역에서 증가한 경우: 850만원
- 수도권 밖의 지역에서 증가한 경우: 950만원

〈 기본공제 계산 〉
① 일반 : 청년등 × 400만원 + (전체 − 청년등) × 0원
② 중견 : 청년등 × 800만원 + (전체 − 청년등) × 450만원
③ 중소 : 청년등 × 1,450만원 + (전체 − 청년등) × 850만원(수도권 외 950만원)

② 공제 후 2년 이내 상시근로자수가 감소하는 경우 공제금액 상당액 추징

위 ①에 따라 소득세 또는 법인세를 공제받은 내국인이 최초로 공제를 받은 과세연도의 종료일부터 2년이 되는 날이 속하는 과세연도의 종료일까지의 기간 중 전체 상시근로자의 수가 최초로 공제를 받은 과세연도에 비하여 감소한 경우에는 감소한 과세연도부터 ①을 적용하지 아니하고, 청년등상시근로자의 수가 최초로 공제를 받은 과세연도에 비하여 감소한 경우에는 감소한 과세연도부터 ①의 ㉠을 적용하지 아니한다.

이 경우 공제받은 세액에 상당하는 금액[공제금액 중 공제받지 못하고 이월된 금액이 있는 경우(10년간 이월 가능)에는 그 금액을 차감한 후의 금액을 말함]을 소득세로 납부하여야 한다.

〈 추징세액 계산 〉

구분	계산식	
	1년차	2년차
전체 감소 - 청년등 : 감소 - 상시(청년등 제외) : 감소	청년등 감소인원 × ①의 ㉠ + 상시(청년등 제외) 감소인원 × ①의 ㉡	청년등 감소인원 및 상시(청년등 제외) 감소인원의 2년간 공제받은 세액 합계액 - 1년차 추징세액
전체 감소 - 청년등 : 감소 - 상시(청년등 제외) : 증가	청년등 감소인원 × ①의 ㉠ - 상시(청년등 제외) 증가인원 × ①의 ㉡	[청년등 감소인원 × ①의 ㉠ - 상시(청년등 제외) 증가인원 × ①의 ㉡] × 직전2년간 공제받은 횟수 - 1년차 추징세액
전체 감소 - 청년등 : 증가 - 상시(청년등 제외) : 감소	상시(청년등 제외) 감소인원 × ①의 ㉡	상시(청년등 제외) 감소인원의 2년간 공제받은 세액 합계액 - 1년차 추징세액
전체 유지, 증가 - 청년등 : 감소 - 상시(청년등 제외) : 증가	청년등 감소인원 × ①의 ㉠ - 청년등 감소인원[상시(청년등 제외) 증가인원 중 청년등 대체인력부분] × ①의 ㉡	{청년등 감소인원 × ①의 ㉠ - 청년등 감소인원[상시(청년등 제외) 증가인원 중 청년등 대체인력부분] × ①의 ㉡} × 직전2년간 공제받은 횟수 - 1년차 추징세액

③ 중복적용 배제

통합고용세액공제 중 기본공제는 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제와 중소기업 사회보험료를 받지 아니한 경우에만 적용한다.

(1-2) 기본공제(고용이 증가한 경우 - 2026.1.1. 이후)

① 세액공제액

내국인(소비성서비스업 제외)의 2026년 12월 31일이 속하는 과세연도부터 2028년 12월 31일이 속하는 과세연도의 상시근로자의 수가 직전 3개 과세연도(2024년 12월 31일 이전 제외) 중 1개 이상 과세연도의 상시근로자의 수보다 증가한 경우에는 아래의 금액을 더한 금액(㉠ + ㉡)을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당)에서 공제한다. 다만, 중견 및 대기업은 최소고용증가인원수(중견기업 5명, 대기

업 10명)를 초과하여 상시근로자의 수가 증가한 경우에만 공제하며, 그 공제 금액은 아래의 금액을 더한 금액(㉠ + ㉡)에서 ㉢의 금액을 뺀 금액으로 한다.

㉠ 청년등상시근로자의 증가 인원 수(한도 : 전체 상시근로자의 증가 인원 수)에 대한 아래 구분에 따른 금액

가. 중소기업의 경우(A + B + C)

A : 직전 과세연도 대비 청년등상시근로자의 증가 인원 수 × 700만원(수도권 밖의 지역 1,000만원)

B : 전전 과세연도(2024.12.31. 이전 개시 과세연도 제외) 대비 증가 인원 수(해당과세연도와 직전과세연도 청년등상시근로자수 중 적은수 - 전전 과세연도 청년등상시근로자수) × 1,600만원(수도권 밖의 지역 1,900만원)

C : 전전전 과세연도(2024.12.31. 이전 개시 과세연도 제외) 대비 증가 인원 수(해당 과세연도, 직전 과세연도 및 전전 과세연도 청년등상시근로자 수 중 가장 적은 수 - 전전전 과세연도 청년등상시근로자 수) × 1,700만원(수도권 밖의 지역 2,000만원)

* A, B 또는 C의 계산식에 따라 계산한 금액이 음수인 경우 해당 금액은 0으로 본다

나. 중견기업의 경우(A + B + C)

A : 직전 과세연도 대비 청년등상시근로자의 증가 인원 수 × 500만원

B : 전전 과세연도 대비 청년등상시근로자의 증가 인원 수 × 900만원

C : 전전전 과세연도 대비 청년등상시근로자의 증가 인원 수 × 900만원

* A, B 또는 C의 계산식에 따라 계산한 금액이 음수인 경우 해당 금액은 0으로 본다

다. 대기업의 경우(A + B)

A : 직전 과세연도 대비 청년등상시근로자의 증가 인원 수 × 300만원

B : 전전 과세연도 대비 청년등상시근로자의 증가 인원 수 × 500만원

* A, B 또는 C의 계산식에 따라 계산한 금액이 음수인 경우 해당 금액은 0으로 본다

㉡ 청년등상시근로자를 제외한 상시근로자의 증가 인원 수(한도 : 전체 상시근로자의 증가 인원 수)에 대한 아래 구분에 따른 금액

가. 중소기업의 경우(A + B + C)

A : 직전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수 × 400만원(수도권 밖의 지역 700만원)

B : 전전 과세연도 대비 증가 인원 수(해당과세연도와 직전과세연도 청년등외상시근로자수 중 적은수 - 전전 과세연도 청년등외상시근로자수) × 900만원(수도권 밖의 지역 1,200만원)

C : 전전전 과세연도 대비 증가 인원 수(해당 과세연도, 직전 과세연도 및 전전 과세연도 청년등외상시근로자 수 중 가장 적은 수 - 전전전 과세연도 청년등외상시근로자 수) × 1,000만원(수도권 밖의 지역 1,300만원)

* A, B 또는 C의 계산식에 따라 계산한 금액이 음수인 경우 해당 금액은 0으로 본다

나. 중견기업의 경우(A + B + C)

A : 직전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수 × 300만원

B : 전전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수 × 500만원

C : 전전전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수 × 500만원

* A, B 또는 C의 계산식에 따라 계산한 금액이 음수인 경우 해당 금액은 0으로 본다

㉢ 최소고용증가인원수에 대한 다음 각 목의 구분에 따른 금액

가. 중견기업의 경우

1) 청년등외상시근로자의 증가 인원 수가 최소고용증가인원수 이상인 경우

가) 직전 과세연도 대비 증가한 경우 최소고용증가인원수 × 300만원

나) 전전 과세연도 또는 전전전 과세연도 대비 증가한 경우 최소고용증가인원수 × 500만원

2) 청년등외상시근로자의 증가 인원 수가 최소고용증가인원수 미만인 경우

가) 직전 과세연도 대비 증가한 경우 다음의 계산식

> 직전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원수 × 300만원 + (최소고용증가인원수 - 직전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수) × 500만원

나) 전전 과세연도 대비 증가한 경우 다음의 계산식

> 전전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수 × 500만원 + (최소고용증가인원수 - 전전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수) × 900만원

다) 전전전 과세연도 대비 증가한 경우 다음의 계산식

> 전전전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수 × 500만원 + (최소고용증가인원수 - 전전전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수) × 900만원

나. 대기업의 경우

1) 청년등외상시근로자의 증가 인원 수가 최소고용증가인원수 이상인 경우 : 0원

2) 청년등외상시근로자의 증가 인원 수가 최소고용증가인원수 미만인 경우

가) 직전 과세연도 대비 증가한 경우 다음의 계산식

(최소고용증가인원수 − 직전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수) × 300만원

나) 전전 과세연도 대비 증가한 경우 다음의 계산식

(최소고용증가인원수 − 전전 과세연도 대비 청년등외상시근로자의 증가 인원 수) × 500만원

(2) 추가공제

① 정규직 근로자로의 전환

중소기업 또는 중견기업이 2023년 6월 30일 당시 고용하고 있는 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 및 단시간근로자, 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 파견근로자, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 수급사업자에게 고용된 기간제근로자 및 단시간근로자를 2024년 12월 31일까지 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 전환하거나 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」에 따라 사용사업주가 직접 고용하거나 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제2조제2항제2호에 따른 원사업자가 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하여 직접 고용하는 경우에는 정규직 근로자로의 전환에 해당하는 인원[해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자를 말한다)나 그와 대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 사람은 제외한다]에 1,300만원(중견기업의 경우에는 900만원)을 곱한 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다)에서 공제한다. 다만, 해당 과세연도에 해당 중소기업 또는 중견기업의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우에는 공제하지 아니한다.

아래 요건을 모두 충족한 경우 : 정규직근로자 전환인원 × 중소 1,300만원(중견 900만원)
① '23.6.30. 현재 비정규직근로자를 '24.12.31.까지 정규직으로 전환
② 전년대비 상시근로자수 유지

② 육아휴직 복귀자

중소기업 또는 중견기업이 다음 요건을 모두 충족하는 사람을 2025년 12월 31일까지 복직시키는 경우에는 육아휴직 복귀자 인원에 1,300만원(중견기업 900만원)을 곱한 금액을 복직한 날이 속하는 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다)에서 공제한다. 다만, 해당 과세연도에 해당 중소기업 또는 중견기업의 상시근로자수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우에는 공제하지 아니한다.(육아휴직 복귀자의 자녀 1명당 한 차례에 한정하여 적용)

㉠ 해당 기업에서 1년 이상 근무하였을 것

㉡ 육아휴직한 경우로서 육아휴직 기간이 연속하여 6개월 이상일 것

㉢ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자를 말한다)나 그와 대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 사람이 아닐 것

아래 요건을 모두 충족한 경우 : 육아휴직 복귀인원 × 중소 1,300만원(중견 900만원)
① '25.12.31.까지 복직
② 1년 이상 근무하고 6개월 이상 육아휴직한 경우
③ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업은 대표자)나 그와 특수관계가 없을 것

③ 전환일·복귀일로부터 2년 이내 해당 근로자와의 근로관계 종료시 공제금액 상당액 추징

위 (2)의 ① 또는 ②에 따라 소득세를 공제받은 자가 각각 정규직 근로자로의 전환일 또는 육아휴직 복직일부터 2년이 지나기 전에 해당 근로자와의 근로관계를 종료하는 경우에는 근로관계가 종료한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고를 할 때 공제받은 세액에 상당하는 금액(위 (2)의 ① 또는 ②에 따른 공제금액 중 제144조에 따라 공제받지 못하고 이월된 금액이 있는 경우에는 그 금액을 차감한 후의 금액을 말한다)을 소득세로 납부하여야 한다.

■ 계산 사례

사례1 보험료세액공제

(1) 국민건강보험료의 본인 부담금 1,200,000원을 회사가 전액 부담함
(2) 본인 소유차량에 대한 자동차보험료 지출액 600,000원
(3) 배우자를 피보험자로 하는 생명보험료 1,200,000원
(4) 장남의 장애인전용 보장성보험료 1,200,000원(장남은 장애인으로 25세, 소득없음)

〈답〉 장애인전용 1,000,000원×15% + 일반보장성 1,000,000원 × 12% = 270,000원

사례2 의료비세액공제

(1) 총급여액 : 40,000,000원(비과세소득 5,000,000원 별도)

(2) 가족을 위한 의료비 지출 내역

관계	연령	소득금액	국내의료기관	국외의료기관
본인	50세	위 (1)과 같음	2,000,000	-
모친	74세	양도 2천만원	3,000,000	2,000,000원
배우자	48세	사업 1천만원	2,000,000	-
장녀	22세	소득없음	1,000,000	-
동생	37세	일용 5백만원	1,000,000	-

〈답〉 7,800,000원(공제대상 의료비) × 15% = 1,170,000원

사례3 교육비세액공제

(1) 근로소득자 본인의 대학원(석사과정) 수업료 10,000,000원
(2) 대학생 자녀(23세) 대학교 수업료 8,000,000원
(3) 고등학생 자녀(18세) 교육비 4,000,000원(학원 수강료 800,000원 포함)
(4) 부친(65세)의 평생교육시설(원격대학) 수업료 3,000,000원

〈답〉 21,000,000원(공제대상 교육비) × 15% = 3,150,000원

근로소득자 세액공제 요약

구 분			공제한도 등		공제 요건 및 항목
자녀세액공제	기본공제자녀(8세이상자녀)		-		1명 : 연 25만원, 2명 : 연 55만원 2명 초과 : 연 55만원 + 2명 초과 1명당 40만원
	출산·입양				첫째 30만원, 둘째 50만원, 셋째 이상인 경우 70만원
연금계좌		연 900만원(연금저축계좌 납입액은 600만원)			연금계좌(연금저축+퇴직연금)에 납입한 금액의 12%(종합소득금액 4천5백만원 이하 또는 근로소득만 있는 총급여 5천5백만원 이하인 거주자는 15%)
특별세액공제	보험료	보장성 보험	연 100만원 ×12%		생명보험, 상해보험 등의 보장성보험료
		장애인전용 보장성보험	연 100만원 ×15%		장애인을 피보험자 또는 수익자로 하는 장애인전용보장성보험료
	의료비	㉮ 본인·65세이상자·장애인 등	총급여 3% 초과분 공제대상 ㉮ 한도제한 없음 ㉯ 연 700만원 한도 공제율 : 15% (미숙아 및 선천성 이상아 의료비 20%, 난임시술비 30%)		- 공제 가능 의료비 주요 유형 • 진찰, 치료 등을 위한 의료기관 지출 비용(미용·성형수술비용 제외) • 치료요양을 위한 의약품(한약 포함) 구입비용(건강증진을 위한 의약품 제외) • 장애인보장구 구입·임차비용 • 시력교정용안경(콘택트렌즈) 구입비용(1인당 연 50만원 이내 금액) • 보청기 구입비용 등
		㉯ 그 외 부양가족			
	교육비	본인	전 액	공제율 15%	대학원, 대학, 시간제과정, 직업능력개발훈련시설, 학자금대출 상환액 등
		취학전 아동	1명당 연 300만원		어린이집·유치원·학원·체육시설 수업료, 급식비, 방과후과정 수업료(도서구입비 포함)
		초·중·고등학생	1명당 연 300만원		등록금, 입학금, 급식비, 교과서대금, 방과후학교 수업료, 체험학습비(연 30만원), 교복구입비(중·고등학생 연 50만원) ·과세기간 종료일 현재 9세 미만 또는 2학년 이하 초등생 위한 예능 교습학원 및 체육시설 교육비
		대학생	1명당 연 900만원		등록금, 입학금, 수능응시료, 대학입학전형료
		장애인	전 액		장애인 재활교육비

구 분				공제한도 등		공제 요건 및 항목
특별세액공제	기부금	정치자금기부금		기부금×100/110 (10만원 초과분 15%,25%)		정당기부 등
		고향사랑기부금		기부금×100/110 (10만원 초과~20만원) 40% (20만원 초과~2천만원) 15%		지방자치단체 기부
		특례기부금		소득금액 전액	(특례+우리사주+일반-필요경비) × 15% (30%, 40%)	국방헌금, 위문금품 등
		우리사주조합 기부금		소득금액 30%		우리사주조합원이 아닌 사람이 우리사주조합에 지출하는 기부금
		일반 기부금	종교단체 외	소득금액 30%		지정된 사회·복지·문화·예술단체
			종교단체	소득금액 10%		주무관청에 등록된 종교단체
	표준세액공제			연 13만원		특별소득공제, 특별세액공제 및 월세액에 대한 세액공제를 신청하지 아니한 경우 적용
월세액 세액공제				월세지급액 (연 1,000만원 한도)의 15%(17%)		무주택 세대의 세대주(세대원포함)로서 총급여 8천만원 이하(종합소득금액 7천만원 초과자 제외)인 근로자가 국민주택 규모의 주택(오피스텔 포함)을 임차하기 위하여 지급하는 월세액
혼인세액공제				50만원 공제 (생애 1회, 재혼가능)		거주자가 2026년 12월 31일 이전에 혼인신고를 한 경우에는 1회(혼인신고 후 그 혼인이 무효가 되어 제2항에 따른 신고를 한 경우는 제외한다)에 한정

4. 세액의 감면

가. 세액감면의 의의

납세의무가 성립·확정된 특정한 소득에 대하여 세금을 면제해 주거나 경감해 주는 제도

나. 소득세법상 세액감면

(1) 세액감면의 내용

(가) 세액감면 대상소득(법 §59의5①)

① 정부간의 협약에 의하여 우리나라에 파견된 외국인이 그 양쪽 또는 한쪽 당사국의 정부로부터 받는 급여

② 거주자 중 대한민국의 국적을 가지지 아니한 자가 다음에 해당하는 선박과 항공기의 외국항행사업으로부터 얻는 소득. 다만, 그 거주자의 국적지국에서 대한민국 국민이 운용하는 선박과 항공기에 대해서도 동일한 면제를 하는 경우만 해당한다(영 §119조의2).

㉮ 외국항행만을 목적으로 하는 정상적인 업무에서 발생하는 소득

㉯ 사업자가 소유하는 선박 또는 항공기가 정기용선계약 또는 정기용기계약(나용선계약 또는 나용기계약을 제외)에 의하여 외국을 항행함으로써 발생하는 소득

(나) 감면세액의 계산

감면세액 = {(종합소득금액 − 종합소득공제) × 기본세율} × 감면대상소득금액 / 종합소득금액

(2) 감면의 신청

소득세의 감면을 받고자 하는 거주자는 기획재정부령으로 정하는 세액감면신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다(법 §75①).

기본통칙

○ **외국항행소득의 범위**(59의2-119의2…1)

법에 특별히 규정하는 것을 제외하고 다음 각호에 규정하는 수익은 외국항행 소득으로 봄

1. 외국을 항행하는 선박 또는 항공기(「선박법」 제8조 또는 「항공법」 제3조의 규정에 의하여 등록된 선박 또는 항공기를 말한다)가 조난으로 인하여 소멸(침몰 포함) 또는 손괴됨에 따라 발생한 보험차익
2. 외국항행을 주업으로 하는 자가 자기가 운용하는 선박 또는 항공기의 탑승을 위하여 매표한 탑승권으로 승객이 타인의 선박 또는 항공기에 탑승함으로써 상대편으로부터 받는 매표 수수료에 상당하는 금액
3. 외국항행만을 목적으로 하는 자가 외국항행사업에 따른 채무를 면제 받은 경우 채무면제익 및 수증익

다. 조세특례제한법상 세액감면

1) 중소기업에 대한 특별세액감면 (조특법 §7)

(1) 요건

중소기업 중 「조세특례제한법」 제7조제1항제1호에서 정한 감면업종을 경영하는 사업자에 대해서 2028.12.31.이전에 끝나는 과세연도까지 해당 사업장에서 발생한 소득에 대한 소득세에 감면비율을 적용하여 산출한 세액상당액을 감면한다. 이 경우 감면을 적용받고자 하는 자는 소득세 과세표준확정신고와 함께 세액감면신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

(2) 감면 비율

① 일반율

사업장소재지	업종	감면비율	
		소기업	중기업
수도권 안	도매 및 소매업, 의료업	10	적용배제
	제조업 등 기타업종	20	적용배제
	지식기반산업 ('22년까지 적용)	20	10

사업장소재지	업종	감면비율	
		소기업	중기업
	알뜰주유소 경영 중소기업 ('23년까지 적용)	20	10
수도권 밖	도 매 및 소매업, 의료업	10	5
	제조업 등 기타업종	30	15
	알뜰주유소 경영 중소기업 ('23년까지 적용)	20	15

② 특례율 ('17.1.1 이후 개시하는 과세연도부터 적용)

- 다음 요건을 모두 충족하는 중소기업(장수성실사업자) : 위 감면비율에 110%를 곱한 감면비율 적용(조특법 §7②)
  - 해당 과세연도 개시일 현재 10년 이상 계속하여 해당 업종을 경영한 기업일 것
  - 해당 과세연도의 종합소득금액이 1억원 이하일 것
  - 소득세법상 성실사업자로서 조특법 제122조의3제1항 2,4호를 충족하는 자

③ 알뜰주유소 경영 중소기업

- 「석유 및 석유대체연료 사업법」에 따른 석유판매업 중 대통령령으로 정하는 석유판매업을 영위하는 중소기업으로서 아래 감면 요건을 모두 갖춘 자에 대해서는 2023년 12월 31일까지 해당 석유판매업에서 발생하는 소득에 대한 소득세에 아래 감면 비율을 곱하여 계산한 세액상당액을 감면한다. 〈신설 2022.12.31〉

  〈감면 요건〉

  - 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 기간 중 「한국석유공사법」에 따른 한국석유공사와 석유제품 공급계약을 최초로 체결할 것
  - 가목에 따른 석유제품 공급계약 기간 동안 매 분기별로 「한국석유공사법」에 따른 한국석유공사로부터의 석유제품 구매량이 같은 분기의 석유제품 판매량의 100분의 50 이상일 것
  - 상표를 "알뜰주유소"로 하여 영업할 것

  〈감면 비율〉

소기업	중기업
20	수도권 안 10, 수도권 밖 15

▣ **수도권**(수도권정비계획법 제2조제1호) : 서울특별시, 인천광역시, 경기도 전역을 의미하며, 동법에 의한 과밀억제권역, 성장관리권역, 자연보존권역을 포함한 지역(남동공단, 반월공단, 시화공단 등 각종 공단도 수권에 포함)을 말함

▣ **중소기업** : 조세특례제한법 시행령 제2조의 중소기업의 범위에 따른 중소기업

▣ **소기업**(租特令§6⑤) : 중소기업 중 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 3을 준용하여 산정한 규모 기준 이내인 기업

▣ **중기업** : 위의 소기업을 제외한 중소기업

▣ **지식기반산업**(租特令§6조⑥) : 엔지니어링사업, 전기통신업, 연구개발업, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 영화·비디오물 및 방송프로그램 제작업, 전문디자인업, 오디오물 출판 및 원판 녹음업, 광고업 중 광고물 문안, 도안 및 설계 등 작성업, 소프트웨어 개발 및 공급업, 방송업, 정보서비스업, 서적, 잡지 및 기타 인쇄물출판업, 창작 및 예술관련 서비스업(자영예술가는 제외한다), 보안시스템 서비스업

(3) 감면대상 소득

중소기업특별세액감면은 제조업 등 감면대상 업종에서 발생하는 소득에 한하여 적용된다. 단일 업종을 영위하더라도 해당 업종과 직접적인 관계가 없는 이자수입 등은 감면대상 소득에 해당하지 아니한다.

(4) 감면한도 ('18.1.1. 이후 개시하는 과세연도 분부터 적용)

○ 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우 : 1억원에서 감소한 상시근로자* 1명당 5백만원씩을 뺀 금액(해당 금액이 음수인 경우에는 영으로 한다)

* 상시근로자의 범위 및 상시근로자 수의 계산방법에 관하여는 조특법시행령 제23조제10항부터 제13항까지의 규정을 준용

○ 그 밖의 경우 : 1억원

(5) 감면비율 등 적용방법

○ 사업장 이전시

감면대상 여부 및 감면 비율은 과세연도 종료일 현재를 기준으로 적용한다. 따라서 과세연도 중 사업장을 수도권 밖으로 이전시 수도권 밖의 사업장에 대한 감면 비율을 해당 과세연도의 모든 감면소득에 대하여 적용한다. 그 반대의 경우도 또한 같다.

○ 2 이상의 사업장 영위시

2 이상의 영업장 영위시 각 사업장 소재지별로 구분하여 적용비율을 결정함. 이때, 사업장별로 감면율이 상이한 경우 「조세특례제한법」 제143조[구분경리] 에 의거 구분경리하여야 한다.

(6) 과세표준확정신고(수정신고 포함)를 이행한 경우에는 기장신고, 추계신고의 경우 모두 공제(감면신청서를 제출하여야 하나 필요적 요건은 아님)

다만, 2016년 귀속 종합소득세 신고 분부터는 복식부기의무자가 간편장부신고 또는 추계신고시에는 감면배제

☞「소득세법」 제70조제4항에 의거 무신고에 해당하므로

(7) 조세특례의 제한

○ 중복지원의 배제(조특법 §127)

① 동일한 과세연도에 세액공제와 중복지원 배제(통합투자세액공제 등)

② 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 세액감면과 중복지원 배제(창업중소기업 등에 대한 세액감면 등)

③ 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(§29의7), 중소기업 사회보험료 세액공제(§30의4)와 중복적용 가능(2018.1.1.이후 개시하는 과세연도 분부터 적용)

○ 결정시 등의 감면 배제

① 소득세 무신고에 따른 결정과 기한 후 신고시 감면 배제(조특법 §128②)

② 부정과소신고금액에 대해 감면 배제(조특법 §128③)

- 「소득세법」 제80조제2항에 따라 경정하는 경우
- 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 수정신고서를 제출한 경우

○ 의무 불이행시 감면 배제 (해당 사업장에 한함)(조특법 §128④)

① 사업용계좌를 신고하여야 할 사업자가 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한

경우

② 현금영수증가맹점으로 가입하여야 할 사업자가 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 경우

③ 신용카드가맹점으로 가입한 사업자 또는 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자가 다음 어느 하나에 해당하여 해당 과세연도에 관할세무서장으로부터 3회 이상 & 금액의 합계 100만원 이상 또는 5회 이상 통보받은 경우

- 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 경우
- 현금영수증의 발급요청을 거부하거나 사실과 다르게 발급한 경우

(8) 기타 참고사항

① 농어촌특별세 비과세

② 최저한세 적용

③ 경정청구 가능(감면을 변경하는 수정신고 가능)

관련예규・판례

○ **청구인이 무신고자로 중소기업특별세액감면 등 배제대상인지 여부 및 배제한 처분이 신의성실의 원천 등에 반하는지 여부** (조심2016전4308, 2017.5.23.)

복식부기의무자가 추계신고시 무신고로 간주하므로 조세특례제한법 제128조제2항에 따라 세액감면을 적용받을 수 없음. 다만, 2006.12.30. 세법개정 이후 감면신청자에 대하여 2016.7.13. 국세청의 유권해석이 있기 전까지는 거의 없어 그 간에 비과세관행이 성립된 것으로 납세자가 신뢰할 만한 점 등을 고려하면 청구인에게 중소기업특별세액감면을 배제한 처분은 신의칙을 위반한 것이거나 또는 납세자에게 이미 받아들여진 비과세관행에 반하는 새로운 해석이나 관행에 의한 소급과세에 해당한다 하겠다.

○ **복식부기의무자가 종합소득을 추계하여 신고한 경우 종소기업특별세액감면 여부** (기준-2016-법령해석소득-0139, 2016.7.13)

복식부기의무자가 종합소득 과세표준을 추계신고한 경우 종합소득 과세표준 확정신고를 하지 아니한 것으로 간주되므로 중소기업특별세액감면을 적용할 수 없음

○ **사업용계좌의 신고의무를 이행하지 않은 당해 사업장에 한하여 당해 세액감면이 배제되는 것임** (광주고법 2016누1023, 2016.11.21.)

종소기업특별세액감면 배제규정은 감면배제의 범위를 신고의무를 게을리 한 사업자가 운영하는 사업장 모두에 대하여 감면을 배제할 것인지, 아니면 당해 사업장에 한하여 감면을 배제할 것인지에 대하여 명확히 정하여 있지 않아 법률을 해석함에 있어서는 엄격하게 해석하여야 함.

○ **도축된 돼지를 매입하여 발골 정선하여 포장한 후 거래처에 납품하는 사업의 업태와 종목** (사전-2017-법령해석소득-0815, 2018.1.11.)

중소기업특별세액감면 적용시 업종의 구분은 세법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는「통계법」제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국산업분류에 따르는 것임

○ **중소기업 특별세액감면 해당 여부** (소득-412, 2014.7.2.)

소기업 여부 판단시 폐업으로 인한 사업장에서 발생하는 매출액을 연간 매출액으로 환산한 금액을 기준으로 판단하는 것임.

○ **명의위장사업장의 실사업자에게 소득세를 경정함에 있어 중소기업 특별세액감면을 배제한 처분은 잘못이 없음** (조심 2014중2344, 2014.9.16.)

종합소득세를 신고하지 아니하거나 과소신고한 분에 대하여는 중소기업 특별세액감면 규정을 적용하지 아니하는 것이고, 소득세는 개인의 소득금액에 대한 과세로 소득의 귀속자를 달리하여 한 신고를 청구인의 소득세 신고로 볼 수 없다 할 것이므로, 청구인에 대한 종합소득세를 결정함에 있어 중소기업특별세액 감면 규정 적용을 배제한 처분은 잘못이 없음.

○ **고용증대세액공제를 중소기업특별세액감면으로 변경하는 수정신고가 가능한지 여부** (법규-72, 2014.1.27.)

제조업을 영위하는 거주자가 당초 종합소득세 과세표준 확정신고시 고용증대세액공제을 적용받은 이후 해당 세액공제를 배제하고 특별세액감면을 적용하여 수정신고를 할 수 있는 것임.

○ **타인에게 도급을 주어 건물을 신축·분양한 경우에는 중소기업 특별세액감면을 배제** (조심 2011서794, 2011.4.19.)

타인에게 도급을 주어 신축한 건물을 분양하는 것은 부동산공급업으로 규정하고 있고, 건설업면허를 가지지 않고 주택의 설계자 및 공사감리자가 따로 확인되는 점 등으로 보아 주택신축판매를 부동산공급업으로 보아 중소기업특별세액감면을 배제함.

○ **내국인이 동일사업장에서 제조업과 도매업을 겸영하고 업종별로 구분경리를 하는 경우 제조업은 창업중소기업 세액감면을 도매업은 중소기업 특별세액감면을 적용할 수 있음**(법인- 768, 2009.

7.3, 소득세과-954, 2011.11.17.)

○ **소사장제 사업은 창업에 해당하지 않으나, 제조업으로 보는 소사장제에 해당하는 경우에는 중소기업특별세액감면 대상임**(법인46012-760, 2000.3.23, 제도46011-11451, 2001.6.14.)

○ **내국인이 동일한 과세연도에 세액감면과 세액공제를 동시에 적용받을 수 있는 경우에는 조세특례제한법 제127조 제4항에 따라 그 중 하나만을 선택하여 적용하여야 함. 다만, 조세특례제한법 제127조 제4항을 적용함에 있어서 제조공정이 서로 무관한 2개의 공장을 영위하는 법인이 각각의 공장을 구분하여 경리함에 따라 산출세액 중 공장별로 귀속되는 세액을 합리적으로 구분할 수 있는 경우에는 1개의 공장에서 세액감면을 적용하고 있다하더라도 다른 공장(이하 "제2공장")에 투자를 함에 따라 투자세액공제액은 제2공장에 귀속되는 세액을 한도로 공제할 수 있음**(재조특-284, 2010.3.23.)

○ **온라인쇼핑몰 운영자는 상품의 취득 및 판매에 다른 위험부담이 없이 판매자에게 판매공간을 제공하고 수수료를 받는 사업자로서 한국표준산업분류상 상품중개업에 해당하는 것임**(조심2011서1814, 2011.6.30.)

○ **중소기업특별세액감면은 당초 신청이 없어도 요건을 충족하는 경우 수정신고나 경정청구에 의하여 감면이 가능하며, 감면의 종류를 변경하는 경정청구나 수정신고도 가능한 것임**(서면법규-72, 2014.01.27.)

2 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 내국인이 중소기업에 해당되는지 여부는 주된 사업을 기준으로 해당기업 전체의 종업원 수 등이 중소기업 요건에 충족되는지 여부에 따라 판정함(서면2팀-2491, 2006.12.6, 국심2004서920, 2004.5.13.)

※ 2 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우에는 사업별 수입금액이 큰 사업을 주된 사업으로 본다.(조특영 §2③)

> **【예시 1】**(수도권 소재, 도매업 수입금액 10억, 신발제조업 수입금액 50억)
> 주업종이 제조업으로써 사업장 전체 수입금액 60억원은 신발제조업의 소기업 기준인 120억원 이하에 해당하므로 중소기업특별세액감면을 적용 대상
>
> **【예시 2】**(수도권 소재, 도매업 수입금액 50억, 신발제조업 수입금액 10억)
> 이 경우 주업종이 도매업으로써 사업장 전체 수입금액 60억원은 도매업의 소기업 기준인 50억원을 초과하므로 소기업에 해당되지 아니하므로 중소기업특별세액감면을 적용 대상 아님

○ **조특법에 따라 법인세 또는 소득세가 감면되는 2개 이상의 사업과 기타의 사업을 겸영하는 자의 감면대상 소득을 계산함에 있어 감면되는 사업 중 일부 업종에서 결손금이 발생한 경우에는 법인세법 시행령 제96조제1항제1호에 따라 해당 결손금 전액을 감면대상 소득에서 공제한다.**(재조특

-167, 2009.2.13, 법인세과-3033, 2008.10.23)

※ 이월결손금이 감면사업에서 발생한 것이 분명한 경우에는 전액 감면사업에서 공제하고, 감면사업에서 발생하였는지 불분명한 경우에는 각 업종별 소득금액에 비례하여 안분계산함.(법인세법 시행령 §96)

【예 시】
수도권 외 지역의 중소기업으로 업종별 소득금액이 도매업(감면사업) △10억, 제조업(감면사업) 20억, 부동산임대업(기타 과세소득) 2억인 경우 감면소득은?
☞ 제조업 소득금액 20억 중 도매업의 결손금 10억을 차감한 10억이 감면소득임

▣ 중소기업기본법 시행령 [별표 3] (2017.10.17. 개정)

주된 업종별 평균매출액등의 소기업 규모 기준(제8조제1항 관련)

해당 기업의 주된 업종	분류기호	규모 기준
1. 식료품 제조업	C10	평균매출액등 120억원 이하
2. 음료 제조업	C11	
3. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	C14	
4. 가죽, 가방 및 신발 제조업	C15	
5. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C19	
6. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다)	C20	
7. 의료용 물질 및 의약품 제조업	C21	
8. 비금속 광물제품 제조업	C23	
9. 1차 금속 제조업	C24	
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다)	C25	
11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	
12. 전기장비 제조업	C28	
13. 그 밖의 기계 및 장비 제조업	C29	
14. 자동차 및 트레일러 제조업	C30	
15. 가구 제조업	C32	
16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	D	
17. 수도업	E36	
18. 농업, 임업 및 어업	A	평균매출액등 80억원 이하
19. 광업	B	
20. 담배 제조업	C12	
21. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다)	C13	
22. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다)	C16	
23. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	
24. 인쇄 및 기록매체 복제업	C18	
25. 고무제품, 및 플라스틱제품 제조업	C22	
26. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	
27. 그 밖의 운송장비 제조업	C31	
28. 그 밖의 제품 제조업	C33	
29. 건설업	F	
30. 운수 및 창고업	H	
31. 금융 및 보험업	K	

해당 기업의 주된 업종	분류기호	규모 기준
32. 도매 및 소매업	G	평균매출액등 50억원 이하
33. 정보통신업	J	
34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업은 제외한다)	E (E36 제외)	평균매출액등 30억원 이하
35. 부동산업	L	
36. 전문·과학 및 기술 서비스업	M	
37. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	N	
38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	R	
39. 산업용 기계 및 장비 수리업	C34	평균매출액등 10억원 이하
40. 숙박 및 음식점업	I	
41. 교육 서비스업	P	
42. 보건업 및 사회복지 서비스업	Q	
43. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업	S	

〈비고〉

1. 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다.
2. 위 표 제27호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억원 이하로 한다.

〈참고〉

1. 2016.1.1.현재 종전 규정에 따라 소기업에 해당되었던 기업이 개정규정에 따른 소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 개정규정에도 불구하고 2019.1.1.이 속하는 과세연도까지 소기업으로 본다(조특령 부칙 §22. 2016.2.5.개정)

사례1 중소기업 특별감면세액 계산

아래 자료에 의하여 복식부기의무자인 거주자 나세금씨가 종합소득세 확정신고시 공제할 수 있는 중소기업특별감면세액을 산출하시오.

〈자료내용〉

1. 2024년 귀속 종합소득세 확정신고 내용

업 종	신고구분	사업장소재지	신고소득금액	매출액 (2023년)
제조, 의류	기장신고	경기도 수원시	2,000만원	10억원
부동산 임대	기장신고	서울 강남구	500만원	1억원

2. 과세표준 : 22,000,000원
3. 종합소득세 산출세액(가정) : 2,320,000원
4. 종합소득세 과세표준 확정신고는 적법하게 이행하였으며 세액감면신청서는 제출함

풀이

부동산임대업은 감면대상 업종이 아니며 사업소득은 수도권 소기업에 해당하는 제조업이므로 20% 공제한다.

$$2{,}320{,}000 \times \frac{20{,}000{,}000}{25{,}000{,}000} \times 20\% = 362.500원$$

사례2 매출누락시 중소기업 특별감면세액 계산

위 사례 1에서 소득세 조사결과 부정과소신고가산세 대상인 매출누락 1,000만원이 적출되어 경정할 경우 추가로 공제할 수 있는지 여부?

〈답〉 부정과소신고금액에 해당하므로 추가공제 불가

사례3 중소기업 특별감면세액 계산

아래 자료에 의하여 복식부기의무자인 거주자 나세금씨가 종합소득세 확정신고시 공제할 수 있는 중소기업특별감면세액을 산출하시오.

〈자료내용〉

1. 2024년 귀속 종합소득세 확정신고 내용

업 종	신고구분	사업장소재지	신고소득금액	매출액 (2023년)
음료 제조업	기장신고	서울 강동구	2억원	80억원
운수업	간편장부	인천 남동구	1천만원	5억원
자동차정비업	추계신고	수원 장안구	2천만원	10억원

2. 과세표준 : 200,000,000원
3. 종합소득세 산출세액(가정) : 56,600,000원
4. 종합소득세 과세표준 확정신고는 적법하게 이행하였으며 세액감면신청서는 제출함

풀이

복식부기의무자가 간편장부신고 및 추계신고하는 경우에는 무신고에 해당하므로 감면배제, 기장신고한 음료 제조업은 수도권 소기업(전체수입금액은 95억원으로 주업종의 소기업 기준금액인 매출액 120억원 이하)에 해당하므로 20% 공제한다.

$$56{,}600{,}000 \times \frac{200{,}000{,}000}{230{,}000{,}000} \times 20\% = 9{,}843{,}478\text{원}$$

2) 창업중소기업 등에 대한 세액감면 (조특법 §6)

(1) 대상자

① (창업중소기업) 2027년 12월 31일 이전에 조특법 제6조 제3항 각 호에 따른 업종으로 창업한 중소기업

- (청년창업중소기업) 창업중소기업의 대표자*가 창업 당시 15세 이상 34세 이하인 사람 [병역을 이행한 경우에는 그 기간(6년 한도)을 창업 당시 연령에서 빼고 계산한 연령이 34세 이하인 사람을 포함]

* 공동사업자의 경우에는 손익분배비율이 가장 큰 사업자를 말하며, 둘 이상인 경우에는 그 모두를 말함

② (창업보육센터사업자) 2027년 12월 31일 이전에 「중소기업창업지원법」 제53조 제1항에 따라 창업보육센터사업자로 지정받은 내국인

③ (창업벤처중소기업) 조특법 제6조 제3항 각 호에 따른 업종을 영위하는 벤처기업으로서 창업 후 3년 이내에 2027년 12월 31일까지 벤처기업으로 확인받은 기업

④ (에너지신기술중소기업) 창업일이 속하는 과세연도와 그 다음 3개 과세연도가 지나지 아니한 중소기업으로서 2027년 12월 31일까지 고효율제품등을 제조하는 중소기업

(2) 창업중소기업 (조특법 §6①)

(가) 창업의 범위

현재 조세특례제한법 제6조에서는 창업과 창업일에 대한 명문상의 정의가 없다. 다만, 중소기업창업지원법에서는 창업을 중소기업을 새로 설립하는 것으로 정의(중소기업창업지원법 §2①)하고 있고, 중소기업기본법에서는 창업일을 법인인 기업의 경우에는 법인설립등기일로, 개인인 기업의 경우에는 「소득세법」 또는 「부가가치세법」상의 사업자등록을 한 날로 정의(중소기업기본법 시행령 §1①)하고 있으며, 조세특례제한법에서도 이를 준용하여 해석하고 있다.

다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 창업으로 보지 않는다.(조특법 §6⑩)

1. 합병・분할・현물출자 또는 사업의 양수를 통하여 종전의 사업을 승계하거나 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입하여 같은 종류의 사업을 하는 경우. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

① 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수하거나 매입하여 같은 종류의 사업을 하는 경우 그 자산가액의 합계가 사업 개시 당시 토지·건물 및 기계장치 등 사업용자산의 총가액에서 차지하는 비율이 30% 이하인 경우

$$\text{창업으로 인정되는 자산인수비율} = \frac{\text{인수 또는 매입한 자산가액}}{\text{창업 당시 (토지 + 감가상각자산)의 가액}} \leqq 30\%$$

② 사업의 일부를 분리하여 해당 기업의 임직원이 사업을 개시하는 경우로서 다음의 요건에 모두 해당하는 경우

- 기존 사업자와 사업분리에 관한 계약 체결
- 사업개시자가 분사 창업기업의 대표자로서 지배주주 등이면서 최대주주 또는 최대출자자인 경우
- 기업과 사업을 개시하는 해당 기업 임직원의 관계가 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항에 따른 친족관계 또는 같은 조 제3항에 따른 경영지배관계가 아닐 것(2026.2.27. 신설, 개정 이후 발생분부터 적용)

2. 거주자가 하던 사업을 법인으로 전환하여 새로운 법인을 설립하는 경우
3. 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우
4. 사업을 확장하거나 다른 업종을 추가하는 경우 등 새로운 사업을 최초로 개시하는 것으로 보기 곤란한 경우

※ 같은 종류의 사업의 분류는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터청장이 작성·고시하는 표준분류(한국표준산업분류)에 따른 세분류를 따른다.(조특령 §5㉒)

(나) 감면대상 지역

창업중소기업은 감면대상 업종을 영위하는 중소기업으로서 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 중소기업을 말한다.(수도권정비계획법 시행령 제9조 및 별표 1) 다만, 청년창업중소기업의 경우 지역에 관계없이 감면을 적용받을 수 있다.

(3) 창업보육센터 사업자 (조특법 §6①)

○ 중소기업창업지원법 제2조 제7호에 의하면 “창업보육센터”란 창업의 성공 가능성을

높이기 위하여 창업자에게 시설・장소를 제공하고 경영・기술 분야에 대하여 지원하는 것을 주된 목적으로 하는 사업장을 말하며

○ 중소기업창업지원법 제6조 규정에 따라 시설, 인력, 사업계획 등의 요건을 갖추어 중소기업청장의 지정을 받아야 한다.

(4) 창업벤처중소기업 (조특법 §6②)

○ 창업벤처중소기업이란 「벤처기업육성에관한특별조치법」 제2조 제1항에 따른 벤처기업 중 다음에 해당하는 기업으로서 창업 후 3년 이내에 같은 법 제25조에 따라 2027년 12월 31일까지 벤처기업으로 확인받은 기업을 말한다.(조특령 §5④)

① 「벤처기업육성에관한특별조치법」 제2조의2 요건을 갖춘 중소기업 (같은 조 제1항 제2호나목에 해당하는 중소기업을 제외)

② 연구 및 인력개발을 위하여 지출한 비용이 해당 과세연도 수입금액의 5% 이상인 중소기업 (연구개발투자기업)

※ 현재 벤처기업 확인기관은 기술신용보증기금, 중소기업진흥공단, 한국벤처캐피탈 협회가 있음(벤처기업육성에 관한 특별조치법 §25 및 시행령 §18의3)

○ 연구개발비 기준비율(수입금액의 5%)은 벤처기업 확인을 받은 날이 속하는 사업연도부터 기준을 계속 유지하는 경우에 한하여 적용(조특령 §5⑤)

○ 벤처기업 확인이 취소된 경우에는 취소일, 벤처기업확인서의 유효기간이 만료된 경우 (해당 과세연도 종료일 현재 벤처기업으로 재확인받은 경우는 제외) 유효기간 만료일이 속하는 사업연도부터 세액감면이 적용되지 않음.(조특법 §6②1~2호)

(5) 에너지신기술 중소기업 (조특법 §6④)

세액감면 대상 에너지신기술 중소기업은 고효율제품 등 아래 제품을 제조하는 중소기업으로서 창업일이 속하는 사업연도와 그 다음 3개 과세연도가 지나지 아니한 중소기업으로 2027년 12월 31일까지 에너지신기술중소기업으로 인증받은 기업을 말한다.

① 「에너지이용합리화법」 제15조에 따른 에너지소비효율 1등급 제품 및 같은 법 제22조에 따라 고효율에너지 기자재로 인증 받은 제품

② 「신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법」 제13조에 따라 신・재생에너지

설비로 인증 받은 제품

* 감면기간 중 에너지신기술 중소기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 그 날이 속하는 과세연도부터 세액감면이 적용되지 않는다.(조특법 §6④ 단서)

(6) 조세특례의 내용

(가) 기본 세액감면

① 창업중소기업, 창업보육센터사업자

해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도(사업 개시일부터 5년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당 사업에서 소득이 발생하지 아니하는 경우에는 5년이 되는 날이 속하는 과세연도)와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도까지 해당 사업에서 발생한 소득에 대한 소득세에 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 곱한 금액에 상당하는 세액을 감면한다. (조특법 §6①,②,④)

1. 창업중소기업의 경우 : 다음 각 목의 구분에 따른 비율

가. 2025.12.31. 이전에 창업한 경우

· 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 대통령령으로 정하는 청년창업중소기업의 경우 : 100분의 100

· 수도권과밀억제권역에서 창업한 청년창업중소기업 및 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 창업중소기업의 경우 : 100분의 50

나. 2026.1.1. 이후에 창업한 경우

· 수도권 이외 지역 또는 수도권의 인구감소지역에서 창업한 청년창업중소기업의 경우 : 100분의 100

· 수도권(수도권과밀억제권역과 인구감소지역은 제외)에서 창업한 청년창업중소기업의 경우 : 100분의 75

· 수도권과밀억제권역에서 창업한 청년창업중소기업과 수도권 외의 지역 외의 또는 수도권의 인구감소지역에서 창업한 창업중소기업의 경우 : 100분의 50

· 수도권(수도권과밀억제권역과 인구감소지역은 제외)에서 창업한 창업중소기업의 경우 : 100분의 25

2. 창업보육센터사업자의 경우 : 100분의 50

② 창업벤처중소기업

벤처기업으로 확인받은 날 이후 최초로 소득이 발생한 과세연도(벤처기업으로 확인받은 날부터 5년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당 사업에서 소득이 발생하지 아니하는 경우에는 5년이 되는 날이 속하는 과세연도)와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도까지 해당 사업에서 발생한 소득에 대한 소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다. 다만, 위 ①을 적용받는 경우는 제외하며, 감면기간 중 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날이 속하는 과세연도부터 감면을 적용하지 아니한다.

1. 벤처기업의 확인이 취소된 경우 : 취소일
2. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조제2항에 따른 벤처기업확인서의 유효기간이 만료된 경우(해당 과세연도 종료일 현재 벤처기업으로 재확인받은 경우는 제외) : 유효기간 만료일

③ 에너지신기술중소기업

에너지신기술중소기업에 해당하는 날 이후 최초로 해당 사업에서 소득이 발생한 과세연도(에너지신기술중소기업에 해당하는 날부터 5년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당 사업에서 소득이 발생하지 아니하는 경우에는 5년이 되는 날이 속하는 과세연도)와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도까지 해당 사업에서 발생한 소득에 대한 소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다. 다만, 위 ①, ②를 적용받는 경우는 제외하며, 감면기간 중 에너지신기술중소기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 그 날이 속하는 과세연도부터 감면하지 아니한다.

(나) 신성장 서비스업에 대한 세액감면 특례

(가)에 불구하고 2027년 12월 31일 이전에 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 창업중소기업(청년창업중소기업은 제외), 2027년 12월 31일까지 벤처기업으로 확인받은 창업벤처중소기업 및 2027년 12월 31일까지 에너지신기술중소기업에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 신성장 서비스업을 영위하는 기업의 경우에는 최초로 세액을 감면받는 과세연도와 그 다음 과세연도의 개시일부터 2년 이내에 끝나는 과세연도에는 소득세 또는 법인세의 100분의 75에 상당하는 세액을

감면하고, 그 다음 2년 이내에 끝나는 과세연도에는 소득세 또는 법인세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다.

$$\text{감면세액} = \text{총산출세액} \times \frac{\text{감면대상 소득금액}}{\text{총 과세표준}} \times 50\%\ (75\%)$$

(다) 창업중소기업에 대한 세액감면 특례

(가), (나)에 불구하고 2027년 12월 31일 이전에 창업한 창업중소기업(청년창업중소기업은 제외)에 대해서는 최초로 소득이 발생한 과세연도와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도까지의 기간에 속하는 과세연도의 수입금액(과세기간이 1년 미만인 과세연도의 수입금액은 1년으로 환산한 총수입금액)이 1억 4백만원* 이하인 경우 그 과세연도에 대한 소득세에 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 곱한 금액에 상당하는 세액을 감면한다. 다만, 창업벤처중소기업 및 에너지신기술중소기업에 대한 세액감면을 적용받는 경우는 제외한다.

* 2026.1.1. 이후 개시하는 과세분부터 적용, '22.1.1.~'25.12.31. 까지는 8천만원, 그 이전은 4,800만원

1. 2025년 12월 31일 이전에 창업한 경우
   · 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 창업중소기업의 경우 : 100분의 100
   · 수도권과밀억제권역에서 창업한 창업중소기업의 경우 : 100분의 50
2. 2026년 1월 1일 이후에 창업한 경우
   · 수도권 외의 지역 또는 수도권의 인구감소지역에서 창업한 경우 : 100분의 100
   · 수도권(수도권과밀억제권역과 인구감소지역은 제외)에서 창업한 경우 : 100분의 75
   · 수도권과밀억제권역에서 창업한 경우 : 100분의 50

창업중소기업 세액감면은 중소기업 중 일부 대상 업종만 적용된다. 따라서 구분경리에 의해 감면사업과 기타사업의 소득구분계산서에 의하여 감면대상소득을 산출한다.

에너지신기술 중소기업의 감면대상 소득계산(조특령 §5⑭)

$$\text{감면소득} = \text{해당사업연도 제조업에서 발생한 소득} \times \frac{\text{고효율 제품의 매출액}}{\text{제조업에서 발생한 총 매출액}}$$

청년창업기업 : 개인사업자로 창업하는 경우 창업 당시 15세 이상 34세 이하인 사람. 다만, 조세특례제한법 시행령 제27조제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 병역을 이행한 경우에는 그 기간(6년을 한도로 한다)을 창업 당시 연령에서 빼고 계산한 연령이 34세 이하인 사람을 포함한다.

신성장서비스업 : 조특법 시행령 제5조제11항 및 동법 시행규칙 제4조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 주된 사업으로 영위하는 중소기업을 말하며, 이 경우 둘 이상의 서로 서로 다른 사업을 영위하는 경우에는 사업별 사업수입금액이 큰 사업을 주된 사업으로 본다. 감면기간 중 신성장서비스업종 이외의 업종으로 주된 사업이 변경되는 경우에는 신정상서비스업 관련 감면을 적용하지 아니하고, 해당 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도부터 남은 감면기간 동안 일반 감면율(50%)를 적용한다.

(라) 추가 세액감면

감면을 적용받는 업종별로 최소고용인원 이상을 고용하는 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 창업중소기업(청년창업중소기업은 제외), 창업보육센터사업자, 창업벤처중소기업 및 에너지신기술중소기업의 감면기간 중 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수(직전 과세연도의 상시근로자 수가 업종별최소고용인원에 미달하는 경우에는 업종별최소고용인원)보다 큰 경우에는 아래의 금액을 추가로 감면한다.

$$\text{소득세} \times \frac{(\text{해당 과세연도의 상시근로자 수} - \text{직전 과세연도의 상시근로자 수})}{\text{직전 과세연도의 상시근로자 수}} \times \frac{50^{*}}{100}$$

* 100분의 75에 상당하는 세액을 감면받는 과세연도의 경우에는 100분의 25를 한도로 하고, 100분의 1(1%) 미만인 부분은 없는 것으로 본다.

※ 업종별 최소고용인원
1. 광업・제조업・건설업 및 물류산업의 경우 : 10명
2. 그 밖의 업종의 경우 : 5명

※ 창업 2년차부터 전년 대비 고용증가율의 50%를 감면(업종별 최소고용인원 충족시 적용)

※ 2018.1.1.이후 창업하는 분부터 적용

(마) 감면세액 한도

각 과세연도에 조특법§6(창업중소기업 등에 대한 세액감면)에 따라 감면받는 세액의 합계액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액은 감면하지 아니함

* 감면세액 한도는 2025.1.1. 이후 창업하는 분부터 적용

(7) 조세특례의 제한

○ 중복지원의 배제(조특법 §127)

① 동일한 과세연도에 세액공제와 중복지원 배제(중소기업투자세액공제 등)

② 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 세액감면과 중복지원 배제(증소기업 특별세액감면 등)

③ 추가감면을 받는 경우에는「조특법」제29조의7(고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제)을 동시에 적용하지 아니한다.(조특법 §127④단서)

○ 결정시 등의 감면 배제

① 소득세 무신고에 따른 결정과 기한 후 신고시 감면 배제(조특법 §128②)

② 부정과소신고금액에 대해 감면 배제(조특법 §128③)

- 「소득세법」제80조제2항에 따라 경정하는 경우
- 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 수정신고서를 제출한 경우

○ 의무 불이행시 감면 배제 (해당 사업장에 한함)(조특법 §128④)

① 사업용계좌를 신고하여야 할 사업자가 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 경우

② 현금영수증가맹점으로 가입하여야 할 사업자가 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 경우

③ 신용카드가맹점으로 가입한 사업자 또는 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자가 다음 어느 하나에 해당하여 해당 과세연도에 관할세무서장으로부터 3회 이상 & 금액의 합계 100만원 이상 또는 5회 이상 통보받은 경우

- 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 경우
- 현금영수증의 발급요청을 거부하거나 사실과 다르게 발급한 경우

(8) 기타 참고사항

① 농어촌특별세 비과세

② 최저한세 적용

③ 경정청구 가능

집행기준 6-0-1

○ 창업중소기업의 범위

① 창업중소기업이 독립성요건을 갖추지 못하게 된 경우(조세특례제한법 집행기준 6-2-1 제3항 제3호의 기업은 제외)에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도부터 세액감면을 적용받을 수 없는 것이나, 잔존감면기간 중에 실질적인 독립성요건을 갖추게 된 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도부터 잔존 감면기간동안 세액감면을 적용받을 수 있다. 이 경우, 잔존감면기간은 당해 사업에서 최초로 소득이 발생한 날이 속하는 과세연도부터 기산하여 계산한다.

② 창업중소기업 감면을 적용할 때, 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 창업중소기업이 창업이후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 해당 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도부터 남은 감면기간 동안 해당 창업중소기업은 수도권과밀억제권역에서 창업한 창업중소기업으로 본다

1. 창업중소기업이 사업장을 수도권과밀억제권역으로 이전한 경우
2. 창업중소기업이 수도권과밀억제권역에 지점 또는 사업장을 설치(합병·분할·현물출자 또는 사업의 양수를 포함한다)한 경우

※ 통칙 6-0…1 ② 법 제6조 제1항에서 창업 당시 수도권 과밀억제권역 외의 지역이었으나 그 후 행정구역의 변경으로 인하여 수도권과밀억제권역으로 변경된 경우에는 계속하여 창업중소기업으로 본다.

③ 창업중소기업 등에 대한 세액감면 적용대상 업종

-「조세특례제한법」 제6조제3항에 열거된 업종

관련예규 · 판례

❍ 창업벤처중소기업에 해당하는지 여부는 법인 설립 등과 같은 '창업'의 외형만을 가지고 볼 것이 아니라 당해 중소기업의 설립 경위, 종전 사업과 신설 중소기업의 구체적인 거래 현황, 거래 규모와 실태 등을 종합적으로 침작하여 판단하여야 함.(대법원2017두58397, 2017.12.13.)

❍ '창업'의 외형을 갖추었더라도 실질적으로 영업양수도를 통해 종전의 사업을 승계하거나 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입하여 동종의 사업을 영위하는 경우에 해당한다고 봄이 상당하므로 창업벤처중소기업에 해당하지 아니함.(대법원2008두21195, 2009.1.30.)

❍ 사업장을 이전하여 기존의 사업과 연관성이 없는 다른 업종의 사업을 새로이 개시하는 경우「조세특례제한법」제6조의 창업 중소기업 등에 대한 세액감면이 적용되는 '창업'에 해당하는 것입니다. 다만, 새로운 사업의 개시가「조세특례제한법」제6조 제6항의 '사업을 확장하거나 다른 업종을 추가하는 경우'에 해당하는 경우 '창업'으로 보지 아니하며 '사업을 확장하거나 다른 업종을 추가하는 경우'에 해당하는지 여부는 기존 사업과의 연관성, 위치, 업종 등을 종합적으로 고려하여 사실판단할 사항입니다.(기준-2017-법령해석소득-0057, 2017.5.19.)

❍ 기존공장을 취득(경매에 의한 취득을 포함)하거나 임차하여 종전 사업자와 동일한 사업을 영위하는 경우에는 창업중소기업에 대하여 세액감면적용이 되지 아니함.(법인세과-409, 2014.09.25.)

❍「조세특례제한법」제6조의 규정을 적용함에 있어서 거주자가 하던 사업을 법인으로 전환하여 새로운 법인을 설립하거나, 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우에는 창업으로 보지 아니함.(법인세과-1006, 2010.10.29.)

❍ 온라인 통신망을 통하여 재고 부담없이 상품을 중개하면서 판매자로부터 수수료를 받는 사업은 부가통신업이 아닌 상품중개업 또는 전자상거래업에 해당하여 창업중소기업감면대상이 아님(조심 2010서1538, 2011.5.17)

❍ 기존 사업장을 임차하고 기계장치 등 사업용자산을 새로이 취득하여 종전사업자가 영위하던 사업과 동종의 사업을 개시하는 경우에는 '창업'에 해당함(법인-1041, 2011.12.28)

❍ 창업중소기업감면을 받아오던 공동사업자 A, B 중 B가 탈퇴하여, A가 B의 지분을 인수하여 단독으로 당해 사업을 계속하는 경우, A는 그 잔존감면기간 동안 공동사업장 창업당시 약정된 손익분배비율에 해당하는 세액감면을 적용받을 수 있고, B가 동종의 사업을 다시 개시하는 경우에는 창업으로 보지 않음(소득-4277, 2008.11.19.)

❍ 개인이 제조업 등을 창업하고 법인전환 요건에 따라 중소기업인 법인으로 전환하여 개인사업의 창업일로부터 2년 이내에 벤처기업으로 확인받은 경우 창업벤처중소기업 세액감면을 받을 수 있음 (재조예46019-200, 2001.12.01.)

❍ 거주자가 창업 당시부터 사업자등록한 업종이 세법상 감면대상 업종이 아닌 경우에는 창업중소기업 특별세액감면대상 아님(서면법규-25, 2014.01.13.)

❍ 창업중소기업 등에 대한 세액감면이 적용되는 기간 중 수도권과밀억제권역으로 이전한 경우 이전일 이후에는 세액감면이 적용되지 않는 것이며, 수도권과밀억제권역 외의 지역으로 재이전한 경우 재이전일 이후부터 잔존감면기간동안 세액감면이 적용되는 것임. (서면-2015-소득-0637, 2015.05.21.)

❍ 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입하여 동종의 사업을 영위하는 경우에는 그것이 종전 사업체의 유휴설비를 이용하거나 사실상 폐업한 업체의 자산을 이용하여 사업을 개시하는 경우에 해당하더라도 원시적인 사업창출의 효과가 없으므로, 조특법 제6조 제4항 1호 본문이 창업의 범위에서 제외한 '종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입한 경우'에 해당한다. 그리고 여기에서 말하는 '자산을 인수한 경우'에는 자산을 임차하여 사용하는 경우도 포함된다.(대법원2011두11549, 2014.03.27.)

3) 기타 조세특례제한법상 세액감면 요약 (상세내용은 관련 법령 참조)

구분	적용요건	감면방법 및 범위
연구개발특구 입주 첨단기술기업 등에 대한 세액감면 (§12의2)	「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조 제1호에 따른 연구개발특구(대덕연구개발특구 등)에 입주한 기업으로서 2028. 12. 31.까지 지정받은 첨단기술기업 또는 2028. 12. 31.까지 등록한 연구소기업	최초로 소득이 발생한 과세연도의 개시일부터 3년간은 100%, 그다음 2년간은 50% 감면
외국인기술자에 대한 소득세 감면 (§18)	대한민국의 국적을 가지지 아니한 외국인 기술자가 국내에서 내국인에게 근로를 제공하고 받는 근로소득	최초로 근로를 제공한 날(2026. 12.31. 이전인 경우에 한함)로부터 10년이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 근로소득에 대한 소득세의 50% 감면.
성과공유 중소기업의 경영성과급에 대한 세액 감면 (§19②)	성과공유중소기업의 근로자 중 다음 각 호에 해당하는 사람을 제외한 근로자 ① 해당 과세기간의 총급여액이 7천만원 초과 ② 해당 기업의 최대주주 등	2027.12.31.까지 지급한 경우 (중소기업) 지급한 경영성과급의 10% 세액공제 (근로자) 지급받은 경영성과급의 50% 세액감면
중소기업 청년근로자 및 핵심인력 성과보상기금 수령액에 대한 소득세 감면 (§29의6)	중소기업 청년근로자 및 핵심인력 성과보상기금의 공제사업으로서 대통령령*으로 정하는 공제사업에 2027.12.31.까지 가입한 중소기업 또는 중견기업의 근로자(최대주주 등 제외)가 공제납입금을 3년이상 납입하고 그 성과보상기금으로부터 공제금을 수령하는 경우 * 내일채움공제, 중소기업 재직자 우대저축	공제금 중 해당 기업이 부담한 기여금부분에 대하여 소득세를 부과하고 청년 근로자의 경우 90%(중견기업 50%), 그 외 근로자의 경우 50%(중견기업 30%) 감면

구분	적용요건	감면방법 및 범위
중소기업 취업자에 대한 소득세 감면 (§30)	근로계약 체결일 현재 연령이 15세 이상 34세 이하인 청년, 60세 이상인 사람, 장애인·상이자 및 경력단절여성이 중소기업(비영리기업 포함) 조특법 시행령 제27조제3항의 중소기업체에 2012.1.1.(60세이상, 장애인·상이자는 2014.1.1.)부터 2026.12.31.까지 취업하는 경우	중소기업체로부터 받는 근로소득으로서 취업일부터 3년(청년의 경우 5년)이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 소득에 대한 소득세의 70%(청년은 90%) 감면 (과세기간별 200만원 한도)
수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면 (§63)	수도권과밀억제권역 안에서 3년(중소기업은 2년) 이상 계속하여 공장시설을 갖추고 사업을 하는 기업(내국인만 해당)이 수도권 밖으로 공장을 전부 이전(본점이나 주사무소가 수도권과밀억제권역에 있는 경우에는 해당 본점이나 주사무소도 함께 이전하는 경우만 해당)하여 2028.12.31.까지 사업을 개시한 경우	① 공장 이전일 이후 해당 공장에서 최초로 소득이 발생한 과세연도의 개시일부터 다음의 구분에 따른 기간 이내에 끝나는 과세연도: 소득세 또는 법인세의 100분의 100에 상당하는 세액 (ㄱ) 수도권 등 대통령령으로 정하는 지역으로 이전하는 경우: 5년 (ㄴ) 수도권 밖에 소재하는 광역시 등 대통령령으로 정하는 지역으로 이전하는 경우 ㉠ 위기지역, 성장촉진지역 등으로 이전하는 경우: 7년 ㉡ ㉠에 따른 지역 외의 지역으로 이전하는 경우: 5년 (ㄷ) (ㄱ) 또는 (ㄴ)에 따른 지역 외의 지역으로 이전하는 경우 ㉠ 성장촉진지역등으로 이전하는 경우: 10년 ㉡ 위 ㉠에 따른 지역 외의 지역으로 이전하는 경우: 7년 ② 위 ①에 따른 과세연도의 다음 2년[위 ①(ㄴ)의 ㉠ 또는 ①(ㄷ)의 ㉡에 해당하는 경우에는 3년] 이내에 끝나는 과세연도: 소득세 또는 법인세의 100분의 50에 상당하는 세액

구분	적용요건	감면방법 및 범위
사회적기업에 대한 세액감면 (§85의6①)	「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따라 2028. 12.31.까지 사회적기업으로 인증받은 내국인	최초 소득발생 과세연도와 그 후 2년간 100% 감면, 그 다음 2년간 50% 감면
장애인 표준사업장에 대한 세액감면 (§85의6②)	2028. 12.31.까지 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제2조 제8호에 따른 장애인 표준사업장으로 인정받은 내국인	최초 소득발생 과세연도와 그 후 2년간 100% 감면, 그 다음 2년간 50% 감면
소형주택 임대사업자에 대한 세액감면 (§96)	아래의 내국인이 조특법 시행령 제96조 제2항의 임대주택을 1호 이상 임대하는 경우 1. 소득세법 제168조에 따른 사업자등록을 하였을 것 2. 임대사업자등록을 하였거나 공공주택사업자로 지정되었을 것	2028. 12.31.이전에 끝나는 과세연도까지 1호 임대시 임대소득에 대한 소득세의 30%, 2호 이상 임대시 20% 감면 (장기일반민간임대주택등 1호 임대시 75%, 2호 이상 임대시 50% 감면)
상가임대료를 인하한 임대사업자에 대한 세액공제 (§96의3)	상가건물에 대한 임대료를 임차인(대통령령으로 정하는 소상공인에 한정한다)으로부터 2020년 1월 1일부터 2028. 12.31.까지 인하하여 지급받는 경우	- 임대료 인하액 X 70%(기준소득금액이 1억원을 초과하는 경우에는 50%)
해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면 (§104의24)	대한민국 국민(재외동초 체류자격을 부여받은 재외동포 포함)이 국외에서 2년 이상 계속하여 운영하던 사업장을 수도권과밀억제권역 밖의 국내로 이전하거나 사업장을 부분 축소 또는 유지하면서 내국인으로서 국내에 사업장이 없는 경우에 해당하는 경우로서 2027. 12.31.까지 국내에서 창업하거나 사업장을 신설하는 경우 ■ 요건 - 창업하거나 사업장 신설하여 사업개시일로부터 4년 이내 국외사업장을 양도하거나 폐쇄할 것 - 국외사업장을 양도·폐쇄한 날부터 3년 이내 창업하거나 사업장 신설 - 국외사업과 동일한 업종을 영위	- 해외사업장 철수방식의 경우 최초 7년간 100% 감면 그 후 3년간 50% 감면 - 해외사업장 축소·유지 방식의 경우 최초 5년간 100% 감면 (수도권 내 창업·신설 3년간) 그 후 2년간 50% 감면

▣ 과밀억제권역, 성장관리권역 및 자연보전권역의 범위 〈'17. 6. 20 개정〉
(수도권정비계획법시행령 제9조 관련)

과밀억제권역	성장관리권역	자연보전권역
• 서울특별시 • 인천광역시[강화군, 옹진군,서구대곡동・불로동・마전동・금곡동・오류동・왕길동・당하동・원당동, 인천경제자유구역(경제자유구역에서 해제된 지역을 포함한다) 및 남동국가산업단지는 제외한다] • 의정부시 • 구리시 • 남양주시(호평동,평내동, 금곡동, 일패동, 이패동, 삼패동, 가운동, 수석동, 지금동 및 도농동만 해당한다) • 하남시 • 고양시 • 수원시 • 성남시 • 안양시 • 부천시 • 광명시 • 과천시 • 의왕시 • 군포시 • 시흥시[반월특수지역(반월특수지역에서 해제된 지역을 포함한다)은 제외한다]	• 인천광역시[강화군,옹진군, 서구대곡동・불로동・마전동・금곡동・오류동・왕길동・당하동・원당동, 인천경제자유구역(경제자유구역에서 해제된 지역을 포함한다), 남동 국가산업단지만 해당한다] • 동두천시 • 안산시 • 오산시 • 평택시 • 파주시 • 남양주시(별내동, 와부읍, 진접읍, 별내면, 퇴계원면, 진건읍 및 오남읍만 해당한다) • 용인시(신갈동,하갈동,영덕동, 구갈동, 상갈동, 보라동, 지곡동, 공세동, 고매동, 농서동, 서천동, 언남동, 청덕동, 마북동, 동백동, 중동, 상하동, 보정동, 풍덕천동, 신봉동, 죽전동, 동천동, 고기동, 상현동, 성복동, 남사면, 이동면 및 원삼면 목신리・죽릉리・학일리・독성리・고당리・문촌리만 해당한다) • 연천군 • 포천시 • 양주시 • 김포시 • 화성시 • 안성시(가사동, 가현동, 명륜동~내강리 등만 해당한다) ※ 동 이름 지면상 생략하였음 • 시흥시 중 반월특수지역(반월특수지역에서 해제된 지역을 포함한다)	• 이천시 • 남양주시(화도읍, 수동면 및 조안면만 해당한다) • 용인시(김량장동,남동, 역북동, 삼가동, 유방동, 고림동, 마평동, 운학동, 호동, 해곡동, 포곡읍, 모현면, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리・사암리・미평리・좌항리・맹리・두창리만 해당한다) • 가평군 • 양평군 • 여주군 • 광주시 • 안성시(일죽면, 죽산면 죽산리・용설리・장계리・매산리・장릉리・장원리・두현리 및 삼죽면 용월리・덕산리・율곡리・내장리・배태리만 해당한다)

라. 세액감면 및 세액공제의 적용순위 등(법 §60, §61)

(1) 소득세의 감면에 관한 규정과 세액공제에 관한 규정이 동시에 적용되는 경우의 그 적용순위는 다음의 순서에 의한다.

① 해당 과세기간의 소득에 대한 소득세의 감면

② 이월공제가 인정되지 아니하는 세액공제

③ 이월공제가 인정되는 세액공제. 이 경우 해당 과세기간 중에 발생한 세액공제액과 이전 과세기간에서 이월된 미공제액이 함께 있는 때에는 이월된 미공제액을 먼저 공제한다.

(2) 보험료세액공제액, 의료비세액공제액, 교육비세액공제액 및 월세세액공제액의 합계액이 그 거주자의 해당 과세기간의 근로소득에 대한 종합소득산출세액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

(3) 자녀세액공제액, 연금계좌세액공제액, 특별세액공제액, 고향사랑기부금세액공제액*, 정치자금세액공제액, 우리사주조합기부금세액공제액의 합계액이 그 거주자의 해당 과세기간의 합산과세되는 공제기준산출세액을 초과하는 경욱 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

* 고향사랑기부금 세액공제 추가 개정

(4) 이 법 또는 조세특례제한법에 따른 감면세액 및 세액공제액의 합계액이 해당 과세기간의 합산되는 종합소득산출세액을 초과하는 경우 그 초과금액은 없는 것으로 보고, 그 초과하는 금액을 한도로 연금계좌 세액공제를 받지 아니한 것으로 본다.

마. 조세특례의 제한

1) 세액감면 등의 중복지원 배제

(1) 동일한 투자자산에 대한 세액공제 등의 중복적용 배제(조특법§127②)

① 동일한 투자자산에 대하여 아래의 세액공제가 동시에 적용되는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용하여야 한다.

법조문	감면내용
§8의3③	상생협력을 위한 수탁기업에 설치하는 시설 투자에 대한 세액공제
§24	통합투자세액공제
§26	고용창출투자세액공제

② 동일한 과세연도에 제19조제1항(성과공유 중소기업의 경영성과급에 대한 세액공제)과 제29조의4(근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제)가 동시에 적용되는 경우 또는 제26조(고용창출투자세액공제)와 제29조의5(청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제)가 동시에 적용되는 경우 또는 제26조(고용창출투자세액공제)와 제30조의4(중소기업 사회보험료 세액공제)가 동시에 적용되는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있다.

2) 세액감면과 투자세액공제의 중복적용 배제(조특법 §127④,⑩,⑪)

(1) 동일한 과세연도에 아래의 세액감면과 세액공제가 동시에 적용받을 수 있는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있다.

(2) 사업장을 구분하여 경리한 경우 세액감면과 세액공제를 각각 적용하는 경우에는 중복지원에 해당하지 아니함

(3) 제6조제7항에 의거 창업중소기업 등에 대한 세액감면시 고용증대에 따라 추가감면을 적용받는 경우에는 제29조의7의 고용증대 세액공제를 적용하지 아니한다.

(4) 통합고용세액공제 중 기본공제는 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제와 중소기업 사회보험료 세액공제를 받지 아니한 경우에만 적용한다.〈신설 2022.12.31〉

① 세 액 감 면		② 세 액 공 제	
법조문	공제감면내용	법조문	공제감면내용
§6	창업중소기업 등 세액감면	§8의3	대·중소기업 상생협력을 위한 기금 출연시 세액공제
§7	중소기업 특별세액감면	§13의2	내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례
§12의2	연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등 세액감면	§24	통합투자세액공제
§31④·⑤	중소기업간 통합에 따른 세액감면 승계	§25의6	영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제
§32④	법인전환에 따른 세액감면 승계	§26	고용창출 투자세액공제
§62④	공공기관 혁신도시 이전에 따른 법인세등 감면	§30의4	중소기업 사회보험료 세액공제※
§63①	수도권과밀억제권역 밖으로 이전하는 중소기업 세액감면	§104의14	제3자물류비용 세액공제
§63의2①	법인의 공장 및 본사를 수도권 밖으로 이전하는 경우 세액감면	§104의15	해외자원개발투자 과세특례
§64	농공단지입주기업 세액감면	§104의22	기업의 운동경기부 설치·운영에 대한 과세특례

① 세 액 감 면		② 세 액 공 제	
법조문	공제감면내용	법조문	공제감면내용
§66	영농조합법인 세액감면	§104의25	석유제품 전자상거래에 대한 세액공제
§67	영어조합법인 세액감면	§122의4①	금사업자와 스크랩등사업자의 수입금액의 증가등에 대한 세액공제
§68	농업회사법인 세액감면	§126의7⑧	금 현물시장에서 거래되는 금지금에 대한 과세특례
§85의6①	사회적기업에 대한 감면		
§85의6②	장애인 표준사업장에 대한 감면		
§99의 9②	위기지역 창업기업에 대한 감면		
§99의 11①	감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 감면		
§104의 24①	해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면		
§121의8	제주첨단과학기술단지 입주기업 세액감면		
§121의9②	제주투자진흥지구 및 제주자유무역지역내 입주기업 세액감면		
§121의17②	기업도시개발구역 등의 창업중소기업 등 세액감면		
§121의20②	아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등 세액감면		
§121의21②	금융중심지 창업기업 등 세액감면		
§121의22②	첨단의료복합단지 입주기업에 대한 세액감면		
§121의33②	기회발전특구의 창업기업 등에 대한 세액감면		

※ 다만, 「조특법」 제7조의 중소기업특별세액감면과 「조특법」 제30조의4의 중소기업 사회보험료 세액공제는 중복공제 허용(2018.1.1.이후 개시하는 과세연도부터 적용)

※ 동일한 사업연도 내에서 세액감면과 세액공제의 중복적용을 배제하나, 사업연도를 달리해서는 다른 감면제도를 선택하여 적용할 수 있다.

예) 1차년도(창업중소기업 세액감면), 2차년도(고용창출투자세액공제), 3차년도(창업중소기업 세액감면)

3) 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 세액감면 중복적용 배제 (조특법§127⑤)

내국인의 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 아래의 감면규정 중 둘 이상의 규정이 적용될 수 있는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용한다.

법조문	감면내용
§6	창업중소기업 등 세액감면
§7	중소기업 특별세액감면
§12의2	연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 세액감면
§31④·⑤	중소기업간 통합에 따른 세액감면 승계
§32④	법인전환에 따른 세액감면 승계
§62④	성장관리권역의 공공기관이 혁신도시로 이전하는 경우 감면
§63①	수도권과밀억제권역 밖으로 이전하는 중소기업 세액감면
§63의2①	법인의 공장 및 본사를 수도권 밖으로 이전하는 경우 세액감면
§64	농공단지 입주기업 세액감면
§85의6①	사회적기업에 대한 세액감면
§85의6②	장애인 표준사업장에 대한 세액감면
§99의9②	위기지역 창업기업에 대한 감면
§99의11①	감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 감면
§104의24①	해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면
§121의8	제주첨단과학기술단지 입주기업 세액감면
§121의9②	제주투자진흥지구 및 제주자유무역지역내 입주기업 세액감면
§121의17②	기업도시개발구역 등의 창업중소기업 등 세액감면
§121의20②	아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등 세액감면
§121의21②	금융중심지 창업기업 등 세액감면
§121의22②	첨단의료복합단지 입주기업에 대한 세액감면
§121의33②	기회발전특구의 창업기업 등에 대한 세액감면
§121의2	외국인투자에 대한 조세 감면
§121의4	증자의 조세감면

4) 추계과세시 세액공제 배제(조특법§128①)

법조문	감면내용
§7의2	기업의 어음제도 개선을 위한 세액공제
§7의4	상생결제 지급금액에 대한 세액공제
§8의3③	상생협력을 위한 수탁기업에 설치하는 시설 투자에 대한 세액공제
§10	연구 및 인력개발비 세액공제
§12②	기술취득금액에 대한 과세특례
§12의3	기술혁신형 합병에 대한 세액공제
§12의4	기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제
§13의2	내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례
§13의3	내국법인의 소재 · 부품 · 장비전문기업에의 출자 · 인수에 대한 과세특례
§19①	성과공유 중소기업의 경영성과금에 대한 세액공제
§24	통합투자세액공제
§25의6	영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제
§26	고용창출투자 세액공제
§29의2	산업수요맞춤형고등학교 등 졸업자를 병역 이행 후 복직시킨 중소기업에 대한 세액공제
§29의3	경력단절 여성 재고용 중소기업에 대한 세액공제
§29의4	근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제
§29의5	청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제
§29의7	고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제
§29의8	통합고용세액공제
§30의3	고용유지중소기업 등에 대한 과세특례
§30의4	중소기업 사회보험료 세액공제
§96의3	상가임대료를 인하한 임대사업자에 대한 세액공제(간편장부대상자는 제외)
§99의12	선결제 금액에 대한 세액공제
§104의14	제3자물류비용에 대한 세액공제
§104의15	해외자원개발투자에 대한 과세특례
§104의25	석유제품 전자상거래에 대한 세액공제
§104의30	우수 선화주기업 인증을 받은 화주 기업에 대한 세액공제
§122의4①	금 사업자와 스크랩등사업자의 수입금액의 증가 등에 대한 세액공제
§126의7⑧	금 현물시장에서 거래되는 금지금에 대한 과세특례

※ 다만, 추계를 하는 경우에도 통합투자세액공제(§24)와 고용창출투자 세액공제(§26)는 투자에 관한 증빙서류를 제출하는 경우에는 거주자에 대해서만 세액공제 적용한다.(조특법§128① 단서).

5) 결정 등의 경우 감면배제(조특법 §128)

(1) 과세표준확정신고를 신고하지 아니하여 과세표준과세액을 결정(소득세법§80①)하는 경우 및 기한 후 신고(국기법§45의3)하는 경우에는 아래의 조세감면을 적용하지 아니한다(조특법§128②)

* 복식부기의무자가 간편장부신고 또는 추계신고시에는 무신고에 해당하므로 조특법 제128조제2항을 적용하여 감면을 배제함(2016년 귀속부터)

(2) 과세표준과세액을 경정(소득세법§80②)하는 경우 및 과세표준 수정신고서를 제출한 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 제출한 경우에는 국세기본법에 따른 부정과소신고금액에 대하여 아래의 조세감면을 적용하지 아니한다(조특법 §128③).

* 2012.1.1. 이후 최초로 수정 신고하는 분부터 적용 (개정 전 : 세무조사 사전 통지를 받고 수정 신고하는 경우)

(3) 사업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 과세기간에 대하여 아래의 조세감면을 적용하지 아니한다(조특법§128④).
단, ①,②의 의무불이행에 대하여 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 사업용계좌를 신고하여야 할 사업자가 이를 이행하지 아니한 경우

② 현금영수증가맹점으로 가입하여야 할 사업자가 이를 이행하지 아니한 경우

③ 신용카드가맹점으로 가입한 사업자 또는 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로서 관할세무서장으로부터 신고금액을 3회 이상 통보받은 경우로서 그 금액의 합계액이 100만원 이상인 경우 또는 신고금액을 5회 이상 통보받은 경우

㉮ 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 경우

㉯ 현금영수증의 발급요청을 거부하거나 사실과 다르게 발급한 경우

법조문	감면내용
§6	창업중소기업 등 세액감면
§7	중소기업 특별세액감면
§12①③	기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례

법조문	감면내용
§12의2	연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 세액감면
§31④⑤	중소기업통합에 따른 세액감면 승계
§32④	법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세
§62④	공공기관이 혁신도시 등으로 이전하는 경우 법인세 등 감면
§63①	수도권과밀억제권역외 지역이전 중소기업 세액감면
§63의2①	법인의 공장 및 본사를 수도권 밖으로 이전하는 경우 세액감면
§64	농공단지 입주기업 세액감면
§66	영농조합법인 등 법인세 면제 등
§67	영어조합법인 등 법인세 면제 등
§68	농업회사법인 법인세 면제 등
§85의6①②	사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 법인세 등의 감면
§96	소형주택 임대사업자에 대한 세액감면
§96의2	상가건물 장기 임대사업자에 대한 세액감면
§96의3	상가임대료를 인하한 임대사업자에 대한 세액공제
§99의9②	위기지역 창업기업에 대한 법인세 등의 감면
§99의11①	감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 법인세 등 세액감면
§99의12	선결제 금액에 대한 세액공제
§102	산림개발소득에 대한 세액감면
§104의24①	해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면
§121의8	제주첨단과학기술단지 입주기업 세액감면
§121의9②	제주투자진흥지구 및 제주자유무역지역내 입주기업 세액감면
§121의17②	기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 세액감면
§121의20②	아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 세액감면
§121의21②	금융중심지 창업기업 등 세액감면
§121의22②	첨단의료복합단지 입주기업에 대한 세액감면
§121의33②	기회발전특구의 창업기업 등에 대한 세액감면

바. 감면세액의 추징(조특법 §146)

1) 투자자산처분에 따른 감면세액 추가납부

① 다음의 투자세액공제를 적용받은 사업자가 그 투자완료일부터 2년(조특법 시행령 제137조제3항의 규정에 의한 건물과 구축물은 5년)이 지나기 전에 해당 자산을 처분한 경우(임대하는 경우 포함)

② 추징대상 투자세액공제

(1) 상생협력을 위한 수탁기업에 설치하는 시설 투자에 대한 세액공제 (조특법§8의3③)
(2) 통합투자세액공제(조특법§24)
(3) 고용창출투자세액공제(조특법 §26)
(4) 법률 제5584호 조세감면규제법개정법률 부칙 제12조제2항 (종전 제37조의 개정규정에 의한 세액공제 경과조치)

③ 추징제외 대상(조특령 §137①)

- 현물출자, 합병, 분할, 분할합병, 「법인세법」 제50조의 적용을 받는 교환, 통합, 사업전환 또는 사업의 승계로 인하여 해당 자산의 소유권이 이전되는 경우
- 내용연수가 경과된 자산을 처분하는 경우
- 국가·지방자치단체 또는 「법인세법 시행령」 제39조 제1항 제1호 나목에 따른 학교 등에 기부하고 그 자산을 사용하는 경우

2) 추가납부세액 계산

① 납부할 세액

- 처분한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고시에 해당 자산에 대한 세액공제액 상당액에 이자상당가산액을 가산하여 소득세로 납부하여야 하며,
- 해당 세액은 「소득세법」 제76조【확정신고납부】에 따라 납부하여야 할 세액으로 본다.

② 이자상당액가산액 계산(조특령 §137②)

해당 자산에 대한 세액공제액 상당액 × 공제받은 과세연도의 과세표준신고일의 다음날부터 추징사유가 발생한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고일까지의 기간 × 1일 10만분의 22의 율

* (조특법 부칙〈제29527호, 2019.2.12.〉 제25조)
  - 2019.2.11.까지의 기간에 대한 이자율 : 3/10,000
  - 2019.2.12.이후의 기간에 대한 이자율 : 25/100,000

제2장 금융소득 종합과세

[금융소득종합과세 시행 연혁]

○ 1995년까지 대부분 분리과세 하던 금융소득에 대해 1993. 8.12. 금융실명제 실시를 계기로 1996년부터 종합과세를 하였으나
- 외환위기로 1998년 이후 과세기간부터 당연종합과세 금융소득과 국외금융소득을 제외하고는 금융소득 종합과세를 유보함

○ 1999.12.28.「소득세법」개정시 종합과세를 재실시 하기로 함에 따라 2001.1.1. 이후부터는 비과세 및 무조건 분리과세 하는 금융소득을 제외한 금융소득의 합계액이 4천만원을 초과하는 경우 금융소득 종합과세를 재실시하였으나
- 부부합산 금융소득이 연간 4천만원을 초과하는 경우 부부 중 주된 소득자에게 합산하여 과세하는 부부합산 과세제도는 헌법재판소의 위헌 결정에 따라 2002. 12.18.「소득세법」개정에 의해 폐지되어 2002.8.29. 이후 최초로 과세표준을 신고하거나 결정하는 분부터 개별과세 하게 됨

○ 2003.12.30.「소득세법」개정시에는 비영업대금의 이익, 주권상장법인 등의 대주주가 받는 배당소득 등에 대하여 무조건 종합과세 하도록 하던 당연종합과세 제도는 계산방식이 복잡하고 적용에 어려움이 있어 삭제하고
- 2004.1.1. 이후부터는 비과세・분리과세 하는 소득을 제외한 소득으로서 원천징수 규정이 적용되는 금융소득에 대하여는 종합과세 기준금액 4,000만원을 초과하는 경우에는 종합과세를 할 경우와 분리과세를 할 경우를 비교하여 큰 금액으로 과세하고
- 4천만원 이하인 경우에는 이를 분리과세 하도록 하는 등 금융소득 종합과세에 대한 과세제도의 개선이 있었음

○ 2010.12.27.「소득세법」 개정시 금융소득이 4천만원(2013년 이후 지급분은 2천만원) 이하인 경우에도 법 제127조에 따라 원천징수된 경우에만 종합소득과세표준에 합산 배제하도록 하여, 금융소득이 4천만원(2013년 이후 지급분은 2천만원) 이하이면서 원천징수 안된 경우 종합소득과세표준에 합산하도록 정비함

1. 금융소득 종합과세 개요

가. 금융소득이 종합과세 되는 납세의무자

○ 거주자

- 개인(자연인)
- 「국세기본법」 제13조제4항에 따른 법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체

* 법인 아닌 단체 중 '법인으로 보는 단체 외의 법인 아닌 단체'가 국내에 주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소를 둔 경우에는 거주자로, 그 밖의 경우에는 비거주자로 보아 소득세법을 적용한다.

** 수익을 구성원에게 배분하지 않는 단체로서 단체명을 표기하여 금융거래를 하는 단체가 금융기관으로부터 받는 이자·배당소득은 분리과세한다.

○ 비거주자

- 국내사업장이 있거나 부동산임대소득이 있는 비거주자의 금융소득이 국내사업장이나 부동산임대소득과 실질적으로 관련이 있는 경우

※ 비거주자가 거주자로 된 때에는 비거주자인 기간의 「소득세법」 제121조의 규정에 따라 종합과세하는 국내원천소득과 거주자인 기간의 소득세법에 규정하는 모든 소득을 합산하여 과세(소득46011-442, '99.12.4.)

나. 자산소득의 부부합산과세 폐지

○ 소득세는 개인별로 과세하는 것을 원칙으로 한다.

○ 자산소득에 대한 부부합산과세 위헌결정(2002.8.29.)으로 금융소득종합과세 여부는 개인별 금융소득의 합계액으로 판단한다.

다. 납세의무자 유형별 금융소득 과세방법

(1) 거주자

① 소득세가 종합과세되는 이자・배당소득은 개인별 연간 소득을 합산하여 과세한다.

② 소득세가 종합과세되는 금융소득은

- 개인의 연간 금융소득 합계액(국내에서 원천징수되지 아니한 소득 포함)에서 비과세・분리과세되는 금융소득을 공제한 금액 중 종합과세기준금액을 초과하는 경우 전체 금융소득이 종합과세되는 금융소득이 된다.
- 종합과세기준금액 이하의 경우로서 국내에서 원천징수되지 아니한 소득만 있는 경우에는 원천징수세율(14% 또는 25%)로 과세된다.

  * 종합과세기준금액 : 2012년 이전 귀속 소득까지는 4천만원, 2013년 이후 분은 2천만원(2013.1.1. 개정 소득세법 제14조제3항6호)

(2) 비거주자

국내에 주소 또는 거소가 없는 비거주자는 소득이 발생하는 단계에서 원천징수하여 분리과세하는 것을 원칙으로 하고 있으나 일부 예외가 있다.

(가) 종합과세대상 금융소득

- 국내사업장이 있거나 부동산임대소득이 있는 비거주자로서 금융소득이 해당 국내사업장 또는 부동산임대소득에 실질적으로 관련되거나 귀속되는 경우에는 과세표준과 세액의 계산, 신고・납부, 과세표준과 세액의 결정과 징수는 거주자에 관한 규정을 준용한다(법 §122・§124・§125).
- 다만, 「소득세법」 제51조의2제2항의 규정에 의한 인적공제[기본공제・추가공제] 중 비거주자 본인 외의 자에 대한 공제와 제52조에 따른 특별소득공제, 제59조의 2에 따른 자녀세액공제 및 제59조의4에 따른 특별세액공제는 적용하지 아니한다(법 §122 단서). 즉, 인적공제 中 본인공제(1,500,000원)만 공제적용

(나) 분리과세대상 금융소득

- 국내사업장 또는 부동산임대소득이 없는 비거주자는 각 소득별로 구분하여 그 발생 단계에서 원천징수로 납세의무가 종결되는 분리과세방법이 적용된다.
- 국내사업장 또는 부동산임대소득이 있는 비거주자도 동 금융소득이 해당 국내사업장이나 부동산임대소득에 실질적으로 관련 되지 않거나 귀속되지 않는 경우에는 원천징수로 납세의무가 종결되는 분리과세방법이 적용된다.
- 이 경우 금융소득이 종합과세기준금액을 초과하여도 소득세가 종합과세되지 않는다.

※ 조세협약에 의한 과세

○ 국내사업장이나 부동산임대소득에 관련되지 않는 비거주자의 금융소득 또는 국내사업장이 없거나 부동산임대소득이 없는 비거주자의 금융소득은 우리나라와 해당 비거주자의 국가간에 체결된 조세협약에 의한 제한세율이 적용된다. 다만, 동 비거주자가 해당 국가의 수익적 소유자가 아닌 경우에는 제한세율이 적용되지 않는다.

비거주자의 금융소득 종합과세

○ 국내사업장 또는 부동산임대소득과 관련이 있는 금융소득
- 과세표준과 세액의 계산, 신고・납부, 과세표준과 세액의 결정과 징수는 거주자에 관한 규정을 준용
  * 원천징수세율 : 거주자와 동일한 세율적용

○ 국내사업장 또는 부동산임대소득과 관련이 없는 기타의 금융소득
- 금융소득의 크기에 관계없이 분리과세・원천징수
- 원천징수세율 : 조세조약의 제한세율, 조세조약이 없는 경우 20%

2. 종합과세되는 금융소득

○ 금융소득 = 이자소득 + 배당소득
○ 종합과세 제외 금융소득 = 비과세・분리과세금융소득
○ 종합과세 금융소득 = 금융소득 - 비과세・분리과세금융소득

가. 금융소득의 범위

○ 금융소득이란 금융자산의 저축 또는 투자에 대한 대가를 말하며, 「소득세법」에서는 이자소득과 배당소득을 총칭하는 개념이다.

- 은행, 증권회사, 보험회사, 종합금융회사, 신탁회사와 농·수협, 신용협동조합, 우체국, 새마을금고 등에서 받는 예·적금, 예탁금 등의 이자 및 국·공채, 금융채, 회사채 등에서 발생하는 이자와 할인액(이자소득)
- 주식 및 출자금에서 발생하는 이익 또는 잉여금의 분배금(배당소득)

  * 채권이나 주식의 양도에서 발생하는 매매차익 또는 외환차익은 금융소득의 범위에서 제외하고 있다.

○ 개인이 사업자금, 부동산 또는 부동산상의 권리 등을 대여하고 보증금 또는 전세금을 받아 은행에 예입하거나, 채권을 취득하여 받는 이자나 배당은,

- 사업소득이나 부동산임대소득의 총수입금액에 산입하지 아니하고 이자소득이나 배당소득으로 본다.

금융소득 = 이자소득 + 배당소득

나. 금융소득의 구분

구 분	과세내용
① 비과세 금융소득	소득세 비과세
② 무조건 분리과세대상	2,000만원 초과하는지 여부와 무관하게 원천징수로서 과세종결
③ 무조건 종합과세대상	국내에서 원천징수되지 않은 국외금융소득 원천징수대상이지만 원천징수되지 않은 국내금융소득
④ 출자공동사업자의 배당소득(25%원천징수)	배당소득으로 분류하고 있지만, 실질적으로 사업소득 형태로 과세하기 위해 무조건종합과세(단, 2천만원초과여부 판단시 제외)
⑤ 조건부 종합과세대상 (위 외의 금융소득)	③+⑤의 금융소득 합계액이 2천만원을 초과하는 경우 종합과세 원천징수세율(비영업대금의이익 25%, 나머지 금융소득14%)

다. 종합과세대상에서 제외되는 금융소득

○ 다음의 금융소득은 종합과세대상이 아니므로 금융소득의 크기에 불구하고 종합과세 대상 금융소득 계산시 제외된다.

(1) 비과세되는 금융소득

(가) 「소득세법」에 의한 비과세 금융소득

① 「공익신탁법」 제2조에 따른 공익신탁의 이익(법 §12 1호)

(나) 「조세특례제한법」에 의한 비과세 금융소득(비과세 이자・배당소득 참조)

① 영농조합법인의 배당소득(조특법 §66②)

② 영어조합법인의 일정 배당소득(조특법 §67②)

③ 농업회사법인의 일정 배당소득(조특법 §68④)

④ 개인연금저축의 이자소득(조특법 §86) (2012.12.31.이전 가입분)

⑤ 장기주택마련저축의 이자・배당(조특법 §87) (2012.12.31.이전 가입분)

⑥ 청년우대형주택청약종합저축에 대한 이자(조특법 §87③)(2018.12.24.신설)

⑦ 농어가목돈마련저축의 이자소득(조특법 §87의2)

⑧ 고수익・고위험신탁저축의 이자・배당소득(조특법 §87의2, 2002.12.31. 이전 가입분)

⑨ 장기증권저축에 대한 이자・배당소득(조특법 §87의3②, 2002.3.31. 이전 가입자)

⑩ 장기주식형저축의 이자・배당소득(조특법 §87의4, 2005.12.31.이전 가입분)

⑪ 비과세종합저축의 이자・배당소득(조특법 §88의2)

⑫ 증권투자신탁저축에 대한 비과세등(조특법 §88의3, 2000.12.31. 이전 가입자)

⑬ 조합등예탁금 이자소득(조특법 §89의3)

⑭ 장기주식형저축에 대한 이자・배당소득(조특법 §91의9③)

⑮ 장기회사채형 저축에 대한 이자・배당소득(조특법 §91의10)

⑯ 녹색저축에 대한 이자(조특법 §91의13②, ③)

⑰ 재형저축에 대한 이자(조특법 §91의14)

⑱ 개인종합자산관리계좌에 대한 이자(조특법 §91의18)

⑲ 장병내일준비적금에 대한 이자(조특법 §91의19)(2018.12.24.신설)

⑳ 그 밖에 법에서 별도로 규정한 이자·배당

(2) 무조건 분리과세되는 금융소득

구분	무조건 분리과세 대상	원천징수 세율
실지 귀속 확인 불가	① 실지명의가 확인되지 않는 금융소득 [「금융실명거래법 및 비밀보장에 관한 법률」 제5조가 적용되는 경우의 원천징수세율 : 90%]	45% 90%
	② 「민사집행법」에 따라 법원에 납부한 보증금 및 경락대금에서 발생하는 이자소득	14%
	③ 법인으로 보는 단체 외의 단체 중 수익을 구성원에게 배분하지 아니하는 단체로서 단체명을 표기하여 금융거래를 하는 단체가 금융회사 등으로 받는 금융소득 (APT관리사무소 등)	14%
조세 정책 목적의 혜택 부여	① 10년 이상 장기채권의 이자로서 금융회사 등에게 분리과세를 신청한 경우의 이자와 할인액 【2012.12.31.이전에 발행된 장기채권】 보유기간과 무관하게 분리과세 신청시 분리과세 ☞ 분리과세 신청을 하지 않으면 조건부과세대상임(14%) 【2013.1.1.~2017.12.31. 발행된 장기채권】 3년이상 계속하여 보유한 거주자가 그 장기채권을 매입한 날로부터 3년이 지난 후에 발생하는 이자와 할인액 ☞ 분리과세를 신청하지 않거나 보유기간 요건 미충족시 조건부과세대상(14%)	30%
	② 직장공제회 초과반환금	기본세율
	③ 2014.12.31.까지 발행된 상환기간 7년(2009년 이전에 발행된 것은 15년) 이상의 사회기반시설채권의 이자소득(조특법 §29)	14%
	④ 법에 정한 임대주택에 50% 이상을 투자하는 부동산집합투자기구·부동산투자회사로부터 2018.12.31.까지 받는 회사·기구별 액면가액 합계액이 2억원 이하인 집합투자증권 배당소득(조특법 §87의6) - 회사·기구별 액면가액 합계액 5천만원 이하 보유주식·수익증권분 - 회사·기구별 액면가액 합계액 5천만만원 초과 2억원 이하 ☞ 액면가액 2억원 초과분의 배당소득은 조건부과세대상임(14%)	5% 14%

구분	무조건 분리과세 대상	원천징수 세율
조세 정책 목적의 혜택 부여	⑤ 2017.12.31.까지 가입하는 계약기간이 1년 이상 3년 이하인 고위험 고수익투자신탁에서 받는 이자・배당소득(조특법 §91의15) - 투자금액은 1명당 3천만원(모든금융회사 합계액) 이하이고 계약기간은 1년 이상 3년 이하인 투자신탁에 한함 ☞ 계약일로부터 3년이 지나 발생한 소득은 조건부과세대상임	14%
	⑥ 개인종합자산관리계좌(ISA)에서 발생하는 이자・배당소득의 합계액 중 200만원(전기총급여액이 5,000백만원 이하인 거주자 또는 전기 종합소득금액이 3,800만원 이하인 거주자(농어민포함)의 경우 400만원)을 초과하는 금액(조특법 §91의18)	9%
	⑦ 영농・영어조합법인의 조합원이 영농・영어조합법인으로부터 2023.12.31.까지 받는 배당 중 소득세 비과세분을 제외한 배당소득(조특법 §66, §67)	5%
	⑧ 농업회사법인에 출자한 거주자가 2023.12.31.까지 식량작물재배업소득 외의 소득에서 발생한 배당소득(조특법 §68④)	14%
	⑨ 2014.12.31.까지 가입한 세금우대종합저축의 이자・배당소득 (조특법 §89) (2015.1.1. 이후부터 비과세종합저축으로 통합)	9%
	⑩ 해외자원개발투자회사 등으로부터 2015.1.1.~2016.12.31.까지 받는 배당소득(조특법 §91의6) - 보유주식 액면가 5천만원 이하의 배당소득 - 보유주식 액면가 5천만원 초과 2억원 이하의 배당소득	 9% 14%
	⑪ 2015.12.31.이전에 선박투자회사로부터 받는 배당소득(조특법 §87의5) - 선박투자회사별 액면가액 5천만원 이하 보유주식분 - 선박투자회사별 액면가액 5천만원 초과 2억원 이하 보유주식분	 9% 14%
	⑫ 농민・어민 및 그 밖에 상호 유대를 가진 거주자를 조합원・회원 등으로 하는 금융기관에 대한 "출자금으로서 1명당 1천만원 이하의 출자금에 대한 배당소득과 그 사업 이용 실적에 따른 배당소득" 및 "가입 당시 19세 이상인 거주자가 가입한 예탁금(1명당 3천만원 이하)에서 발생하는 이자소득" - 2025.12.31.까지 받는 것(조특법 §88의5, §89의3) - 2026년에 받는 것 - 2027.1.1. 이후 받는 것	 비과세 5% 9%
	⑬ 2023.12.31.까지 공모부동산집합투자기구의 지분증권 또는 수익증권에 투자하는 경우 거주자별 투자금액이 5천만원을 초과하지 않는 범위에서 지급받는 배당소득(조특법 §87의7)	9%

라. 무조건 종합과세 되는 금융소득

(1) 국내에서 원천징수되지 아니한 국외에서 받는 금융소득

국외에서 받는 금융소득은 무조건 종합과세대상이다. 다만, 외국법인이 발행한 채권·증권에서 발생한 금융소득을 거주자에게 지급하는 경우 국내에서 그 지급을 대리하거나 그 지급권한을 위임 또는 위탁받은 자가 있으면 그 자를 원천징수의무자로 본다. 이에 따라 국내에서 원천징수된 것은 조건부종합과세대상이다.

(2) 국내에서 받는 2천만원 이하의 금융소득으로서「소득세법」제127조에 따라 원천징수 되지 않은 금융소득

※ 종합과세 기준금액(2천만원) 초과여부 판단시 위 (1), (2)의 금융소득도 합산

※ 원천징수되지 않은 금융소득을 무조건 종합과세하는 취지

종전에 종합과세 여부 판정대상금액이 2천만원 이하인 경우 국내에서 지급되는 금융소득 중 소득세가 원천징수되지 않은 것(비영업대금의이익 등)은 그 소득자의 다른 종합소득에 합산하지 않고 분리과세를 하였다. 이 경우 관할세무서장은 그 소득을 지급한 자로부터 소득세 원천징수세액을 징수할 수 있을 뿐 소득자에게 소득세를 직접 부과할 수 없었다. 현실적으로 제대로 소득세가 원천징수되지 않아 과세되지 않고 있는 비영업대금의이익 등과 같은 금융소득에 대한 과세제도를 개선하기 위하여 종합과세 여부 판정대상금액이 2천만원 이하인 경우에도 무조건 종합과세한다.

마. 출자공동사업자의 배당소득

출자공동사업자의 배당소득은 종합소득금액에 합산하되, 종합과세 기준금액(2천만원) 계산시 제외하며, 산출세액 계산시에도 금융소득 외의 다른 종합소득금액으로 본다

☞ 출자공동사업자 배당소득 : 경영에 참여하지 아니하고 출자만 하는 출자공동사업자가 손익분배비율에 따라 받는 배당 (원천징수세율 25%)

바. 조건부 종합과세 되는 금융소득

○ 금융소득 중 비과세 및 분리과세 소득을 제외한 금융소득이 기준금액(2천만원)을 초과하는 경우 전체 금융소득을 종합과세 한다.

※ 원천징수세율 : 비영업대금의 이익 25%, 기타 14%

* 비영업대금의 이익 중 P2P금융 이자소득 : 차입자와 투자자를 온라인을 통하여 중개하는 자로서 금융위원회에 등록하거나 금융위원회로부터 인가·허가를 받은 등 일정 요건을 갖춘 자를 통하여 2020.12.31.까지 지급받는 이자소득은 14% (2020.1.1.이후 소득 지급 분부터 적용)

- 다만, 종합과세기준금액을 기점으로 한 급격한 세부담증가 문제를 보완하고,
- 금융소득종합과세 시 최소한 원천징수세율(14%) 이상의 세부담이 되도록 하기 위해 기준금액을 초과하는 금융소득만 다른 종합소득과 합산하여 산출세액을 계산하고
- 기준금액 이하의 금액은 원천징수세율(14%)을 적용하여 산출세액을 계산한다.

☞ 기준금액 이하 금액은 형식적으로 종합과세 되나 원천징수세율에 의해 산출세액을 계산하므로 실질적으로는 분리과세 되는 것과 동일한 효과가 있음
2000만원 × 14% + (종합소득과세표준 - 2,000만원) × 기본세율

○ 산출세액 계산시에는 기준금액을 초과하는 금융소득을 다른 종합소득과 합산하여 계산하는 종합과세방식과 금융소득과 다른 종합소득을 분리하여 계산하는 분리과세 방식에 의해 계산된 금액 중 큰 금액을 산출세액으로 한다(법 §62). (비교과세)
이 때 종합과세기준금액의 초과여부를 판단함에 있어서는 배당소득에 대해 배당가산(Gross-up)하지 않은 금액으로 한다.

☞ 기준금액 이하금액은 형식적으로 종합과세되나 원천징수세율에 의해 산출세액을 계산하므로 실질적으로는 분리과세되는 것과 동일한 효과

○ 금융소득이 기준금액을 초과하는 경우 그 초과분에 포함된 배당소득에 대한 배당가산(Gross-up)한 금액은 배당소득에 더하여 종합과세되는 금융소득금액을 계산한다.

3. 금융소득 종합과세 방법

가. 금융소득의 세액계산 방법(일반산출세액)

○ 종합소득에 합산되는 금융소득이 있는 경우에는 종합과세기준금액(2천만원)을 기점으로 한 세부담의 급격한 증가 문제를 보완하고 종합과세 시에도 최소한 원천징수세율(14%) 이상의 세부담이 되도록하기 위하여 특례규정을 두어 다음과 같이 종합소득산출세액을 계산한다.

① 전체 금융소득 중 2천만원까지는 원천징수세율(14%)을 적용하여 계산한 세액과 2천만원을 초과하는 금융소득(또는 다른 종합소득과 합산한 소득)에는 기본세율을 적용하여 계산한 세액을 합계하여 산출세액으로 하고,

* 기준금액 : 2012년 이전 발생분은 4천만원, 2013년 이후분부터 2천만원으로 하향 조정

산출세액 = 2천만원 × 14% + 종합소득 과세표준* × 기본세율

* 종합소득과세표준 : (기준금액을 초과하는 금융소득 + 다른 종합소득금액) - 종합소득공제

② 금융소득 전체 금액에 대하여 원천징수된 세액을 기납부 세액(2천만원에 대한 원천징수세액을 포함)으로 공제하여 납부할 세액을 계산한다.

☞ 따라서 전체 금융소득 중 2천만원까지는 원천징수세율로 납세의무가 종결되는 분리과세와 같은 결과가 된다. 다만, 이 때 산출세액이 원천징수세액보다 적은 경우에는 비교과세제도를 두어 산출세액에 대해 비교과세하고 있다.(법 §62)

나. 금융소득에 대한 산출세액의 비교과세(비교산출세액)

(1) 비교과세제도의 의의

○ 종합과세기준금액 이하의 금융소득은 분리과세 소득으로서 종합소득과세표준에 합산되지 않지만 기준금액을 초과하는 금융소득은 종합소득과세표준에 합산하여 해당 소득이 발생한 과세연도의 다음해 5월 1일~5월 31일까지 종합소득세를 신고·납부하여야 한다.

○ 한편, 종합소득세율 구조는 과세표준 1,200만원 이하 6%에서 5억원 초과 42%의 누진세율로 되어 있어 종합과세 시 기준금액을 초과하는 금융소득의 산출세액이 오히려 원천징수한 세액보다 적어질 수 있는 문제가 발생할 수 있다.

○ 따라서 기준금액을 초과하는 금융소득을 종합소득과세표준에 합산하는 경우 세부담이 경감되어 누진세율로 과세하고자 하는 제도의 취지에 반하는 결과를 가져올 수도 있어, 기준금액을 초과하는 금융소득에 대하여는 최소한 원천징수세액 보다 더 많은 세부담을 하도록 하기 위해 세액계산의 특례제도를 두고 있다.

비교과세의 의의

금융소득의 비교과세는 종합과세시 산출세액이 원천징수세액 보다 적어지는 일이 없도록 하기 위하여

- 종합소득세로 과세시 산출세액과 원천징수세액을 비교하여
- 최소한 원천징수세액으로 과세하는 것을 말함

(2) 일반적인 경우의 비교과세에 의한 종합소득세 산출세액의 계산

○ 금융소득에 대한 종합소득산출세액 계산은 금융소득이 종합과세기준금액을 초과하는 경우와 종합과세기준금액 이하이지만 국외금융소득 등 원천징수 안된 금융소득이 있는 경우에 각각 다르게 계산한다.

○ 비교과세에 의한 산출세액 계산시 출자공동사업자로부터 받는 배당소득은 금융소득이 아닌 다른 종합소득에 합산하여 산출세액을 계산한다.

(가) 금융소득이 종합과세 기준금액을 초과하는 경우(법 §62)

○ 종합소득과세표준에 포함된 금융소득금액이 2천만원을 초과하는 경우 : ①과 ② 중 큰 금액

① 다음 ㉠과 ㉡의 세액을 합산한 금액 (일반산출세액)

㉠ (금융소득 중 2천만원 초과액 +금융소득을 제외한 다른 종합소득금액 - 종합소득공제) × 기본세율

㉡ 2천만원 × 원천징수세율(14%)

㉠ (2천만원 초과금액* + 금융소득외의 다른 종합소득금액 - 종합소득공제) × 기본세율
+ ㉡ 2천만원 × 원천징수세율**
* Gross-up 배당소득이 있는 경우 Gross-up금액을 가산한 금액
** 2천만원에 '비영업대금의 이익'이 포함되어 있어도 14% 적용

② 다음 ㉠과 ㉡의 세액을 합산한 금액 (비교산출세액)

㉠ 금융소득 × 원천징수세율(비영업대금의 이익 : 25%, 그 외의 이자소득 등 : 14%)

㉡ (금융소득을 제외한 다른 종합소득금액 - 종합소득공제) × 기본세율

㉠ 금융소득× 원천징수세율 + ㉡ (금융소득 외의 다른 종합소득금액 - 종합소득공제) × 기본세율

(나) 금융소득이 종합과세기준금액을 초과하지 않는 경우

○ 거주자의 종합소득과세표준에 포함된 금융소득이 기준금액을 초과하지 않는 경우 : 다음의 ㉠과 ㉡의 세액을 합산한 금액 (비교산출세액)

㉠ 금융소득 × 원천징수세율 + ㉡ (금융소득 외의 다른 종합소득금액 − 종합소득공제) × 기본세율

(다) 금융소득외의 다른 종합소득금액에 출자공동사업자의 배당소득이 포함된 경우

위의 (가) ② ㉡ 및 (나) ㉡의 금액을 계산함에 있어서 "㉡에 따른 세액"의 계산방법은 다음의 금액 중 큰 금액으로 한다(법 §62, 2호 나목).

- [다른 종합소득금액 − 종합소득공제] × 기본세율
- (출자공동사업자의 배당×14%)+ [(다른 종합소득금액 − 출자공동사업자의 배당소득)− 종합 소득공제)] × 기본세율
  ☞ 출자공동사업자에 대한 배당소득에 대하여는 14%의 세율을 적용하여 계산한 세액과 기본세율을 적용하여 계산한 금액 중 큰 금액을 과세하도록 하고 있다.

(3) 금융소득이 있는 부동산매매업자의 산출세액 : ①, ② 중 큰 금액

① 종합과세시 세액

산출세액 = ㉠, ㉡ 중 큰 금액

㉠ [{(2천만원 초과 금융소득 + 배당가산액 + 다른 종합소득금액(매매차익 포함)) − 종합소득공제} × 기본세율] + (2천만원 × 14%)

㉡ [{기준금액 초과 금융소득 + 배당가산액 + (다른 종합소득금액 − 매매차익) − 종합소득공제} × 기본세율] + [(매매차익−양도소득공제)×양도소득세율] + 기준금액(2천만원) × 14%

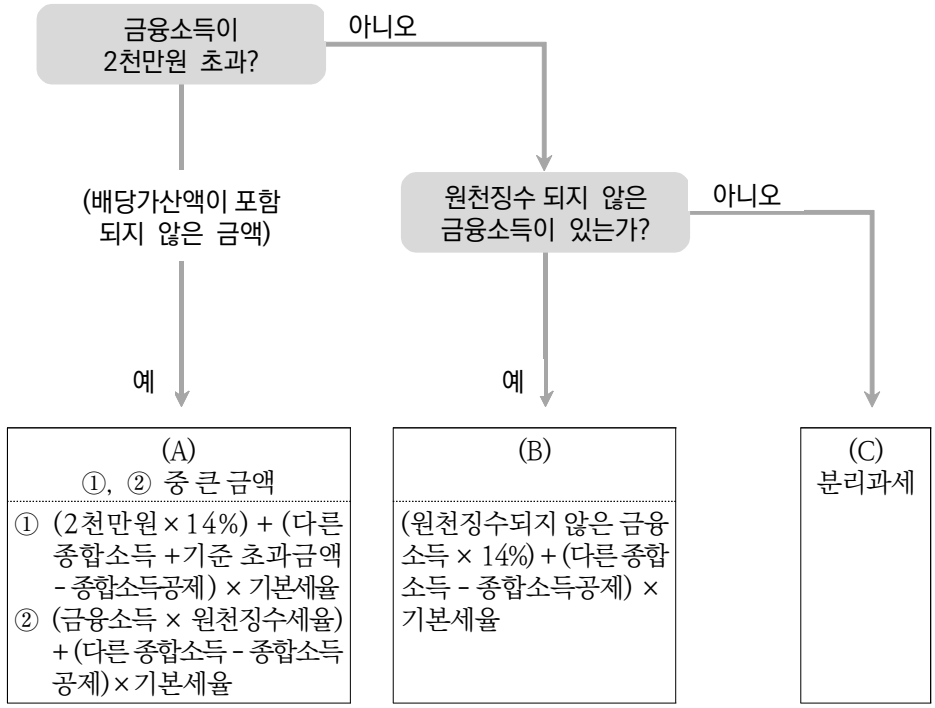
② 분리과세시 세액

산출세액 = ㉠, ㉡ 중 큰 금액

㉠ [다른 종합소득금액(매매차익 포함) − 종합소득공제] × 기본세율 + 금융소득금액 × 원천징수세율

㉡ [(다른 종합소득금액 − 매매차익) − 종합소득공제] × 기본세율 + (매매차익−양도소득공제) × 양도소득세율 + 금융소득금액 × 원천징수세율

[참고] 금융소득 비교과세의 방법



○ 종합과세기준금액을 초과하는 금액의 구성순서 : ❶ 이자소득 → ❷ Gross - up 대상이 아닌 배당소득 → ❸ Gross-up 대상 배당소득

○ 종합소득 결정세액(§15) : ①의 기준초과금액에 배당가산액이 포함되어 있는 경우에는 ①의 산출세액에서 배당세액공제를 한 금액과 ②의 금액을 비교하여 큰 금액에서 그 밖의 세액공제액과 감면세액을 공제한 세액

다. 배당세액공제대상 배당소득금액

이미 법인세가 과세된 후의 배당소득금액이 종합소득과세표준에 합산되어 있을 경우에는 동일한 소득을 두고 법인과 개인으로 과세함에 따라 이중과세 문제를 야기시킨다.

이러한 문제를 해결하기 위하여 소득세법에서는 거주자의 종합소득과세표준에 합산된 배당소득금액 경우에 그 합산된 배당소득금액에 상당하는 금액(한도 有)을 종합소득산출세액에서 공제하고 있는데 이를 '배당세액공제'라고 한다.(이중과세 조정)

☞ 배당소득금액 = 배당소득 총수입금액 + 배당가산액(Gross-up)
☞ 종합소득결정세액 = 종합소득산출세액 - 배당가산액

(1) 배당세액공제 대상 배당소득금액의 계산

○ 소득세법 제62조의 규정에 의하여 금융소득에 대한 종합과세시 세액계산 특례규정을 적용함에 있어서 종합과세기준금액을 초과하는 배당소득금액은 다음과 같이 순차적으로 합산하여 계산한 금액에 의한다.(영 §116의2)

① 이자소득부터 먼저 합산

② 배당가산(Gross-up)이 적용되지 않는 배당소득을 합산

③ 배당가산(Gross-up)이 적용되는 배당소득을 합산(법 §17③ 단서)

(2) 배당세액공제방법

○ 종합소득금액에 배당가산(Gross-up)된 배당소득금액이 합산되어 있는 경우에는 배당세액을 종합소득 산출세액에서 공제한다.

○ 배당세액공제액의 계산방법 : Min(①, ②) (따라서 환급은 허용안됨)

① 배당가산액

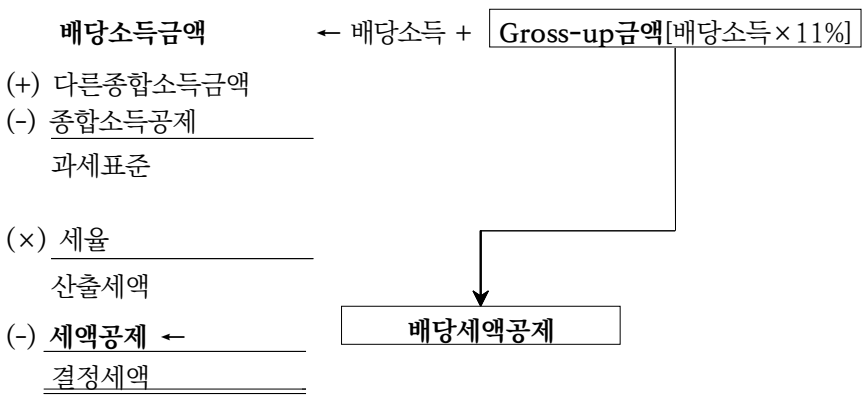
② 종합소득산출세액-(금융소득 이외의 종합소득에 대한 산출세액 + 원천징수세율을 적용한 금융소득의 산출세액) (일반산출세액 - 비교산출세액)

※ 배당가산액(Gross-up 금액)= 배당소득 × 11/100 (2010년 이전 : 12/100)

☞ 일반산출세액 〈 비교산출세액 이면 배당세액공제는 없음

⇒ 최소 분리과세 원천징수세액만큼은 과세한다는 취지이므로 세액공제를 적용할 여지가 없음

배당소득의 계산구조



제3장 세액계산의 특례

1. 직장공제회 초과반환금에 대한 세액계산의 특례(법 §63)

○ 과세표준 = 직장공제회 초과반환금 - 직장공제회 초과반환금의 100분의 40[1]에 해당하는 금액 - 납입연수 공제액

- 직장공제회 초과반환금의 100분의 40에 해당하는 금액(①+②)

① 직장공제회 초과반환금 × $\frac{\text{2010년 12월 31일 이전 공제료 납입월수} \times 50\%}{\text{총 공제료 납입월수}}$

② 직장공제회 초과반환금 × $\frac{\text{2011년 1월 1일 이후 공제료 납입월수} \times 40\%}{\text{총 공제료 납입월수}}$

* 소득세법 부칙(제10408호, 2010.12.27) 제18조 참조

- 납입연수 공제액

납입연수	공제액
5년 이하	30만원 × 납입연수
5년 초과 10년 이하	150만원 + 50만원 × (납입연수 - 5년)
10년 초과 20년 이하	400만원 + 80만원 × (납입연수 - 10년)
20년 초과	1,200만원 + 120만원 × (납입연수 - 20년)

○ 산출세액 = 과세표준 ÷ 납입연수 × 기본세율 × 납입연수(1년 미만은 1년으로 함)

* 1999.1.1. 이후 최초로 직장공제회에 가입하여 불입하는 것부터 과세

1) 2010.12.27. 소득세법 개정(50% → 40%로 공제율 축소)

○ 직장공제회 초과반환금을 분할하여 지급하는 경우의 세액계산(영 §120)

① 직장공제회 반환금을 분할하여 지급받는 경우 납입금 초과이익에 대한 산출세액은 납입금 초과이익에 대하여 법 제63조제1항에 따라 계산한 금액(납입금 초과이익 산출세액)으로 한다.

② 분할하여 지급받을 때마다의 반환금 추가이익에 대한 산출세액은 다음 ㉮의 금액에 ㉯의 비율을 곱한 금액으로 한다.

㉮ 분할하여 지급받을 때마다 그 기간 동안 발생하는 반환금 추가이익

㉯ 납입금 초과이익 산출세액을 납입금 초과이익으로 나눈 비율

2. 부동산매매업자에 대한 세액계산의 특례 (법 §64, 영 §122)

가. 부동산매매업의 범위

한국표준산업분류에 따른 비주거용 건물건설업(건물을 자영건설하여 판매하는 경우만 해당한다)과 부동산 개발 및 공급업을 말한다. 다만, 한국표준산업분류에 따른 주거용 건물 개발 및 공급업(구입한 주거용 건물을 재판매하는 경우는 제외)은 제외한다.

나. 세액의 계산방법

(1) 산출세액의 계산

부동산매매업을 경영하는 거주자로서 종합소득금액에 양도소득세 중과대상 자산(법 §104①1(분양권에 한정),8,10,⑦)의 매매차익이 있는 자의 종합소득 산출세액은 다음 ①과 ②를 비교하여 그 중 많은 것으로 한다.

① 기본세율(법 §55)에 의한 종합소득 산출세액

② 다음 ㉮, ㉯에 의한 세액의 합계액

㉮ 주택등매매차익에 양도소득세율(법 §104)을 적용하여 산출한 세액의 합계액

㉯ 종합소득과세표준에서 주택등매매차익의 해당 과세기간 합계액을 공제한 금액에 기본세율을 적용하여 산출한 세액

(2) 주택등매매차익의 계산(영 §122②)

주택 등 매매차익	=	자산의 매매가액	−	양도자신의 필요경비	−	양도소득 기본공제	−	장기보유 특별공제

* 양도자산의 필요경비(영 §163①~⑤) : 취득가액, 자본적 지출액 등, 양도비 등

(3) 세액계산 특례적용 대상

세액계산 특례(비교과세)가 적용되는 자산은 높은 양도소득세율이 적용되는 다음 중 하나에 해당하는 자산를 말한다.

① 분양권 (법 §104①1)

② 비사업용 토지(법 §104①8)

③ 미등기양도자산(법 §104①10)

④ 조정대상지역에 있는 주택으로서 대통령령으로 정하는 1세대 2주택에 해당하는 주택 등(법 §104⑦) (2022.5.10.부터 2025.5.9.까지 양도하는 경우에는 제외함)

다. 주거용 건물 등의 범위(영 §122③,④)

① 부동산매매업에서 제외되는 주거용 건물 개발 및 공급업에 있어서 주거용 건물에 포함되는 부수토지의 범위 : ㉠과 ㉡ 중 넓은 면적

㉠ 건물의 연면적(지하층의 면적, 지상층의 주차용 사용면적, 피난안전구역의 면적 및 주민공동시설의 면적은 제외)

㉡ 건물이 정착된 면적에 5배(도시지역 밖의 토지는 10배)이내의 토지면적

② 주거용 건물의 일부에 설치된 점포 등 다른 목적의 건물 또는 같은 지번(주거여건이 같은 단지 내의 다른 지번을 포함)에 설치된 다른 목적의 건물이 있는 경우

- 다른 목적의 건물 및 그에 딸린 토지는 주거용 건물에서 제외하나,
- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 전체를 주거용 건물로 본다.
  ㉠ 주거용 건물과 다른 목적의 건물이 각각의 매매단위로 매매되는 경우로서 다른 목적의 건물면적이 주거용 건물면적의 100분의 10 이하인 경우
  ㉡ 주거용 건물에 딸린 다른 목적의 건물과 주거용 건물을 하나의 매매단위로 매매하는 경우로서 다른 목적의 건물면적이 주거용 건물면적보다 작은 경우

라. 구분기장(영 §122⑤)

주거용 건물과 다른 목적의 건물을 신축하여 판매하는 경우에는 각각 이를 구분하여 기장하고, 이에 공통되는 필요경비가 있는 경우에는 건물가액에 의하여 안분계산하며 건물가액이 불분명한 경우에는 기준시가에 의하여 안분계산한다.

기본통칙

○ **부동산매매업 등의 업종 구분**(통칙64-122…1)

1. 부동산매매업 범위는 다음과 같음
   ① 자기의 토지 위에 상가 등을 신축하여 판매할 목적으로 건축 중인 건축법에 의한 건물과 토지를 제3자에게 양도한 경우
   ② 토지를 개발하여 주택지·공업단지·상가·묘지 등으로 분할판매하는 경우(공유수면매립법 제26조의 규정에 의하여 소유권을 취득한 자가 그 취득한 매립지를 분할하여 양도하는 경우 포함)
2. 부동산매매·저당·임대 등에 따라 행하는 부동산 감정업무를 수행하는 사업은 부동산 감정평가업으로 봄
3. 부동산매매업의 구분에 있어 토지의 개발이라 함은 일정한 토지를 정지·분합·조성·변경 등을 함으로써 해당 토지의 효용가치가 합리적이고 효율적으로 증진을 가져오게 되는 일체의 행위를 말함

3. 주택임대소득에 대한 세액계산의 특례(법 §64의2, 영 §122의2)

가. 분리과세 주택임대소득의 범위(법 §14③7)

해당 과세기간에 주거용 건물 임대업에서 발생한 총수입금액의 합계액이 2천만원 이하인 자의 주택임대소득(이하 "분리과세 주택임대소득")

나. 세액의 계산방법(법 §64의2)

(1) 결정세액의 계산(법 §64의2①)

분리과세 주택임대소득이 있는 거주자의 종합소득 결정세액은 다음 ①과 ② 중 하나를 선택하여 적용한다.

① 종합소득 결정세액 (분리과세를 적용하기 전의 세액)

② 다음 ㉮, ㉯에 의한 세액의 합계액

㉮ 분리과세 주택임대소득에 대한 사업소득금액에 14%를 곱하여 산출한 금액 (조특법 §96①에 따른 소형임대주택 감면의 경우에는 감면받은 세액을 차감한 금액)

㉯ ㉮ 외의 종합소득 결정세액

▣ **소형주택 임대사업자에 대한 세액감면**(조특법 §96①)

1. 임대주택을 1호 임대하는 경우 : 소득세 또는 법인세의 100분의 30[임대주택 중「민간임대주택에 관한 특별법」제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택 또는 같은 법 제2조제5호에 따른 장기일반민간임대주택(이하 이 조에서 "장기일반민간임대주택등"이라 한다)의 경우에는 100분의 75]에 상당하는 세액
2. 임대주택을 2호 이상 임대하는 경우 : 소득세 또는 법인세의 100분의 20 (장기일반민간임대주택등의 경우에는 100분의 50)에 상당하는 세액

◉ **대통령령으로 정하는 내국인**(조특령 §96①)

다음의 요건을 모두 충족하는 내국인을 말함

1.「소득세법」제168조에 따른 사업자등록을 하였을 것
2.「민간임대주택에 관한 특별법」제5조에 따른 임대사업자등록을 하였거나,「공공주택 특별법」제4조에 따른 공공주택사업자로 지정되었을 것

◉ **대통령령으로 정하는 임대주택**(조특령 §96②)
내국인이 임대주택으로 등록한 「민간임대주택에 관한 특별법」 및 「공공주택 특별법」에 따른 공공건설임대주택, 공공매입임대주택, 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 임대주택을 말함. 임대사업자가 임대하는 임대주택의 수를 계산할 때에는 해당 과세연도 종료일 현재 임대주택수를 기준으로 함.

1. 「주택법」 제2조 제6호에 따른 국민주택규모(해당 주택이 다가구주택일 경우에는 가구당 전용면적을 기준으로 한다)의 주택(주거에 사용하는 오피스텔과 주택 및 오피스텔에 딸린 토지를 포함하며, 그 딸린 토지가 건물이 정착된 면적에 일정배율(도시지역의 토지 5배, 그 밖의 토지 10배)를 곱하여 산정한 면적을 초과하는 경우 해당 주택 및 오피스텔은 제외)일 것.
2. 주택 및 이에 부수되는 토지의 기준시가의 합계액이 해당 주택의 임대개시일(임대개시 후 제1항 제1호 및 제2호의 요건을 충족하는 경우 그 요건을 모두 충족한 날을 말함) 당시 6억원을 초과하지 아니할 것
3. 임대보증금 또는 임대료의 증가율이 100분의 5를 초과하지 않을 것 이 경우 임대료 증액 청구는 임대차계약 또는 약정한 임대료의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못하고, 임대사업자가 임대료의 증액을 청구하면서 임대보증금과 월임대료를 상호 간에 전환하는 경우에는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제44조 제4항 및 「공공주택 특별법 시행령」 제44조 제3항에 따라 정한 기준을 준용한다.

(2) 사업소득금액의 계산(법 §64의2②)

○ 미등록임대주택

분리과세 주택임대소득에 대한 사업소득금액은 총수입금액에서 필요경비(총수입금액의 50%)를 차감한 금액으로 하되, 분리과세 주택임대소득을 제외한 해당 과세기간의 종합소득금액이 2천만원 이하인 경우에는 추가로 200만원을 차감한 금액으로 함.

○ 등록임대주택

해당 임대사업에서 발생한 사업소득금액은 총수입금액에서 필요경비(총수입금액의 60%)를 차감한 금액으로 하되, 분리과세 주택임대소득을 제외한 해당 과세기간의 종합소득금액이 2천만원 이하인 경우에는 추가로 400만원을 차감한 금액으로 함.

※ 소득세를 감면받거나 등록임대주택의 사업소득금액을 계산하려는 자는 과세표준신고시 다음의 증빙서류를 제출하여야 함(시행규칙 §63)
- 임대업자 등록증 또는 공공주택사업자의 지정을 증명하는 서류
- 임대 조건 신고증명서, 표준임대차계약서 사본 등

▣ **등록임대주택**(영 §122의2①)

① 다음의 요건을 모두 충족하는 경우의 임대주택을 말함

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택일 것
   가. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록을 한 자가 임대 중인 같은 법 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택
   나. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록을 한 자가 임대 중인 같은 법 제2조제5호에 따른 장기일반민간임대주택[아파트를 임대하는 민간매입임대주택의 경우에는 2020년 7월 10일 이전에 종전의 「민간임대주택에 관한 특별법」(법률 제17482호 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률에 따라 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 같다) 제5조에 따라 등록을 신청(임대할 주택을 추가하기 위해 등록사항의 변경 신고를 한 경우를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)한 것에 한정한다]
   다. 종전의 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대사업자등록을 한 자가 임대 중인 같은 법 제2조제6호에 따른 단기민간임대주택(2020년 7월 10일 이전에 등록을 신청한 것으로 한정한다)
2. 「소득세법」 제168조에 따른 사업자등록한 사업자의 임대주택
3. 임대보증금 또는 임대료(이하 이 호에서 "임대료등"이라 한다)의 증가율이 100분의 5를 초과하지 않을 것. 이 경우 임대료등의 증액 청구는 임대차계약의 체결 또는 약정한 임대료등의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못하고, 임대사업자가 임대료등의 증액을 청구하면서 임대보증금과 월임대료를 상호 간에 전환하는 경우에는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제44조제4항의 전환 규정을 준용한다.

② 제1항을 적용할 때 종전의 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따라 등록한 같은 법 제2조제6호에 따른 단기민간임대주택을 같은 법 제5조제3항에 따라 2020년 7월 11일 이후 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호 또는 제5호에 따른 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택(이하 "장기일반민간임대주택등"이라 한다)으로 변경 신고한 주택은 등록임대주택에서 제외한다. 〈신설 2020.10.7.〉

③ 법 제64조의2제3항 각 호 외의 부분 단서에서 "「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조제1항제11호에 해당하여 등록이 말소되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 〈신설 2021.2.17.〉

1. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조제1항제11호 또는 같은 조 제5항에 따라 임대사업자 등록이 말소된 경우

2. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업·재건축사업, 「빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업으로 임대 중이던 당초의 임대주택이 멸실되어 새로 취득하거나 「주택법」에 따른 리모델링으로 새로 취득한 주택이 아파트(당초의 임대주택이 단기민간임대주택인 경우에는 모든 주택을 말한다)인 경우. 다만, 새로 취득한 주택의 준공일부터 6개월이 되는 날이 2020년 7월 10일 이전인 경우는 제외한다.

(3) 주택임대소득의 계산 특례(영 §122의2⑦)

① 일부 기간 동안 등록임대주택을 임대한 경우

과세기간 중 일부 기간 동안 등록임대주택을 임대한 경우 등록임대주택 임대사업에서 발생한 수입금액은 월수로 계산하며, 월수의 계산은 해당 임대기간의 개시일 또는 종료일이 속하는 달이 15일 이상인 경우 1개월로 봄

② 과세기간 중에 임대주택을 등록한 경우

해당 과세기간 중에 임대주택을 등록한 경우 주택임대소득금액은 다음의 계산식에 따라 계산한다.

[등록기간 수입금액 × (1-0.6)] + [미등록기간 수입금액 × (1-0.5)]

③ 등록임대주택과 미등록임대주택에서 수입금액이 발생한 경우

과세기간 동안 등록임대주택과 등록임대주택이 아닌 주택에서 수입금액이 발생한 경우, 분리과세 주택임대소득에 대한 사업소득금액에서 추가로 공제하는 금액(2백만원 또는 4백만원)은 수입금액 기준으로 안분계산함

$$\left(\frac{\text{등록 임대주택 수입금액}}{\text{총 주택임대수입금액}} \times 400\text{만원}\right) + \left(\frac{\text{미등록 임대주택 수입금액}}{\text{총 주택임대수입금액}} \times 200\text{만원}\right)$$

(4) 공동사업자인 경우의 수입금액

공동사업장에서 발생한 주택임대수입금액의 합계액을 손익분배비율에 의하여 공동사업자에게 분배한 금액을 각 사업자의 다른 주택임대수입금액과 합산한 금액을 말함. (영 §8의2⑥)

(5) 감면세액 등 추가 납부(법 §64의2③)

다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고시 감면받은 세액 등을 소득세를 납부하여야 함. 다만, 「민간임대주택에 관한 특별법」 제6조제1항제11호에 해당하여 등록이 말소되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 소형주택 임대소득에 대한 세액감면을 받은 사업자가 해당 임대주택을 4년(공공지원민간임대주택 및 장기일반민간임대주택의 경우에는 10년)이상 임대하지 아니하는 경우 : 감면받은 세액[2)]

② 등록임대주택 사업자가 해당 임대주택을 10년 이상 임대하지 아니하는 경우 : 미등록임대주택으로 계산한 세액과 당초 신고한 세액과의 차액

※ 추가 납부시 「조세특례제한법」 제33조의2 제4항의 이자상당가산액을 가산하여 납부하여야 함 (법 §64의2④)
다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외 (영 §122의2⑥)
1. 파산, 강제집행에 따라 임대주택을 처분하거나 임대를 할 수 없는 경우
2. 법령상 의무를 이행하기 위하여 임대주택을 처분하거나 임대를 할 수 없는 경우
3. 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 임대주택을 처분한 경우

☞ 이자상당가산액 : 감면 받은 과세연도의 종료일 다음 날부터 추가 납부 사유가 발생한 과세연도의 종료일까지의 기간 × 1일 10만분의 22 (2022.2.15.이후의 기간) (2019.2.11.까지의 기간에 대한 이자율 : 3/10,000, 2019.2.12. ~ 2022.2.14.까지의 기간에 대한 이자율 : 25/100,000)

2) 소득세를 감면받은 내국인이 1호 이상의 임대주택을 4년(장기일반민간임대주택등의 경우에는 10년) 이상 임대하지 아니한 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고를 할 때 감면받은 세액 전액(장기일반민간임대주택등을 4년 이상 10년 미만 임대한 경우에는 해당 감면받은 세액의 100분의 60에 상당하는 금액)에 법 제96조 제3항에 따라 계산한 이자 상당 가산액을 가산한 금액을 소득세로 납부하여야 한다 (조특법시행령 §96⑥)

※ 분리과세 주택임대소득에 대한 세액계산 요약

다음 ①,② 중 선택 적용

① 종합소득 결정세액

② {㉮분리과세 주택임대업 수입금액 × [1-50%(60%)] - 200(400)만원} × 14% + {'㉮'외의 종합소득 결정세액}

- 60%, 400만원 : 등록임대주택의 경우 적용
- 200만원 또는 400만원 추가공제 : 주택임대소득을 제외한 종합소득금액이 2천만원 이하인 경우에만 적용

다. 사업자등록(법 §168)

○ 새로 사업을 시작하는 사업자는 사업장마다 사업개시일부터 20일 이내에 사업장 소재지 관할 세무서장에게 등록하여야 한다. 다만,「부가가치세법」에 따라 사업자등록을 한 사업자는 해당 사업에 관하여「소득세법」상 사업자등록을 한 것으로 본다.

○ 주택임대사업을 하려는 자는 사업자등록신청시 임대주택명세서(또는 임대사업 등록증 사본)를 제출해야 한다.(영 §220②)

○ 지자체에「민간임대주택에 관한 특별법」상 임대사업자 등록 신청시「소득세법」상 사업자등록신청서를 함께 제출한 경우에는 사업자등록을 신청한 것으로 본다.(영 §220③)
이 경우 발급기한은 사업자등록신청서가 국세정보통신망에 도달한 때부터 기산한다.

* 지자체장은 소득세법상 사업자등록신청서를 함께 제출받은 경우 관할 세무서장에게 송부

○ 주택임대사업자 미등록가산세(법 §81의12)
주택임대소득이 있는 사업자가 사업 개시일부터 20일 이내에 사업자등록을 신청하지 아니한 경우 : 사업 개시일부터 등록을 신청한 날의 직전일까지의 주택임대수입금액 × 0.2%

* 2020.1.1.이후 주택임대사업을 시작하는 사업자부터 적용

* 2019.12.31.이전에 주택임대사업을 개시한 경우에는 2020.1.1.을 사업개시일로 보아 적용

▣ 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조 (정의)

1. "민간임대주택"이란 임대 목적으로 제공하는 주택[토지를 임차하여 건설된 주택 및 오피스텔 등 대통령령으로 정하는 준주택 및 대통령령으로 정하는 일부만을 임대하는 주택을 포함한다. 이하 같다]으로서 임대사업자가 제5조에 따라 등록한 주택을 말하며, 민간건설임대주택과 민간매입임대주택으로 구분한다.

2. "민간건설임대주택"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 민간임대주택을 말한다.
   가. 임대사업자가 임대를 목적으로 건설하여 임대하는 주택
   나. 「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자가 같은 법 제15조에 따라 사업계획승인을 받아 건설한 주택 중 사용검사 때까지 분양되지 아니하여 임대하는 주택

3. "민간매입임대주택"이란 임대사업자가 매매 등으로 소유권을 취득하여 임대하는 민간임대주택을 말한다.

4. **"공공지원민간임대주택"**이란 임대사업자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 민간임대주택을 **10년 이상 임대할 목적으로 취득**하여 이 법에 따른 임대료 및 임차인의 자격 제한 등을 받아 임대하는 민간임대주택을 말한다.
   가. 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금의 출자를 받아 건설 또는 매입하는 민간임대주택
   나. 「주택법」 제2조제24호에 따른 공공택지 또는 이 법 제18조제2항에 따라 수의계약 등으로 공급되는 토지 및 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제2조제6호에 따른 종전부동산을 매입 또는 임차하여 건설하는 민간임대주택
   다. 제21조제2호에 따라 용적률을 완화 받거나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따라 용도지역 변경을 통하여 용적률을 완화 받아 건설하는 민간임대주택
   라. 제22조에 따라 지정되는 공공지원민간임대주택 공급촉진지구에서 건설하는 민간임대주택
   마. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공공지원을 받아 건설 또는 매입하는 민간임대주택

5. **"장기일반민간임대주택"**이란 임대사업자가 공공지원민간임대주택이 아닌 주택을 10년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택(아파트를 임대하는 민간매입임대주택은 제외)을 말한다.

6. 삭제 〈2020.8.18.〉

7. **"임대사업자"**란 「공공주택 특별법」 제4조 제1항에 따른 공공주택사업자가 아닌 자로서 **1호 이상의 민간임대주택을 취득하여 임대하는 사업을 할 목적으로 제5조에 따라 등록한 자**를 말한다.

▣ 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조 (임대사업자의 등록)

① 주택을 임대하려는 자는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장에게 등록을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따라 등록하는 경우 다음 각 호에 따라 구분하여야 한다.
1. 삭제 〈개정 2018.1.16.〉
2. 민간건설임대주택 및 민간매입임대주택
3. 공공지원민간임주택, 장기일반민간임대주택

③ 제1항에 따라 등록한 자가 그 등록한 사항을 변경하거나 말소하고자 할 경우 시장, 군수, 구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 임대주택 면적을 10퍼센트 이하의 범위에서 증축하는 등 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항은 신고하지 아니하여도 된다. (이하생략)

▣ 「민간임대주택에 관한 특별법」 제43조 (임대의무기간 및 양도 등)

① 임대사업자는 임대사업자 등록일 등 대통령령으로 정하는 시점부터 제2호 제4호 또는 제5호까지의 규정에 따른 기간(임대의무기간) 동안 민간임대주택을 계속 임대하여야하며, 그 기간이 지나지 아니하면 이를 양도할 수 없다.

② 제1항에도 불구하고 임대사업자는 임대의무기간 동안에도 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장, 군수, 구청장에게 신고한 후 민간임대주택을 다른 임대사업자에게 양도할 수 있다. 이 경우 양도받는 자는 양도하는 자의 임대사업자로서의 지위를 포괄적으로 승계하며, 이러한 뜻을 양수도계약서에 명시하여야 한다.

③ 임대사업자가 임대의무기간이 지난 후 민간임대주택을 양도하려는 경우 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 이 경우 양도받는 자가 임대사업자로 등록하는 경우에는 제2항 후단을 적용한다.(이하생략)

▣ 「민간임대주택에 관한 특별법」 제44조 (임대료)

① 민간임대주택의 최초 임대료(임대보증금과 월임대료를 포함)는 다음 각호와 같다.
1. 공공지원민간임대주택의 경우: 주거지원대상자 등의 주거안정을 위하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 임대사업자가 정하는 임대료
2. 장기일반민간임대주택의 경우: 임대사업자가 정하는 임대료. 다만, 제5조에 따른 민간임대주택 등록 당시 존속 중인 임대차계약(이하 "종전임대차계약"이라 한다)이 있는 경우에는 그 종전임대차계약에 따른 임대료

② 임대사업자가 임대의무기간 동안에 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 임대료의 5퍼센트의 범위에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 임대료 변동률, 임대주택 세대수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 증액 비율을 초과하여 청구해서는 아니 된다. 〈개정 2018.8.14.〉

③ 제2항에 따른 임대료 증액 정구는 임대차계약 또는 약정한 임대료의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못한다. 〈신설 2018.8.14.〉

사례1

○ 주택임대소득 분리과세시 세액계산 사례 1 (10년이상 임대주택등록 가정)

(1) 2주택 소유자 (주택임대소득 외 종합소득금액 1,200만원임)
(2) 국내주택 이용현황
- A주택 : 본인거주
- B주택 : 년간 월세 총액 1,000만원, 보증금 5억원

〈답〉

① 총수입금액 : 1,000만원 (2주택 소유자로 월세만 과세)
② 산출세액 : {1,000만원 x (1-60%*) - 400만원**)} × 14% = 0원
* 필요경비율 : 임대주택 등록시 필요경비율 60% 적용
** 공제금액 : 주택임대소득 외에 다른 종합소득금액이 2천만원 이하인 경우 적용하되, 임대주택 등록시 400만원 공제
③ 분리과세시 세액 : 0원

사례2

○ 주택임대소득 분리과세시 세액계산 사례 2 (10년이상 임대주택등록 가정)

(1) 3주택 소유자 (주택임대소득 외 종합소득금액 1,200만원)
(2) 국내주택이용현황 (임대기간 : 2026.1.1.~12.31.가정)
(3채 모두 전용면적 40㎡를 초과하며, 조특법상 소형주택 임대사업자에 대한 세액 감면 요건을 충족하는 장기일반민간임대주택에 해당됨)
- A주택 : 본인거주
- B주택 : 월세 100만원(연 1,200만원)
- C주택 : 보증금 9억원

※ 기재부령으로 정하는 정기예금이자율 : 1.2%

〈답〉

① 임대료수입 : 12,000,000원
② 간주임대료 : (9억원 - 3억원) × 365/365 × 60% × 1.2% = 4,320,000원
③ 총수입금액 = ① + ② = 16,320,000원
④ 산출세액 : {16,320,000원 × (1-60%*) - 400만원**) } × 14% = 353,920원
* 필요경비율 : 임대주택 등록시 필요경비율 60% 우대적용
** 공제금액 : 주택임대소득 외에 다른 종합소득이 2천만원 이하인 경우 적용하되, 임대주택 등록시 400만원 공제
⑤ 세액감면(50%) : 353,920원 × 50% = 176,960원
⑥ 결정세액 : ④ - ⑤ = 176,960원

사례3

○ 분리과세시 임대주택등록・미등록 비교(사례2 기준)

세액계산	비교세액	
	등록	미등록
수입금액	16,320,000원	16,320,000원
필요경비율	× 60%	× 50%
필요경비	- 9,792,000원	- 8.160,000원
공제금액	- 4,000,000원	- 2,000,000원
과세표준	2,528,000원	6.160.000원
세율	× 14%	× 14%
산출세액	353,920원	862,400원
세액감면율	50%	-
결정세액	176,960원	862,400원

사례4

○ 과세기간 중 임대사업자등록시 분리과세임대소득 세액계산 사례

(1) 2주택 소유자 (주택임대소득 외 종합소득금액 1,200만원)

(2) 국내주택 이용현황 (임대기간 : 2025.1.1.~2026.12.31.가정)

- A주택 : 본인거주
- B주택 : 월세 150만원(연 1,800만원)

(3) 2026.7.14.에 주택임대사업자등록(75% 감면대상)을 한 경우, 분리과세시 소득세 결정세액을 계산하면?

〈답〉

구 분	미등록	등 록	합 계
수입금액	9,000,000원*	9,000,000원*	18,000,000원
필요경비	× 50%	× 60%	
필요경비	- 4,500,000원	- 5,400,000원	9,900,000원
공제금액	- 1,000,000원	- 2,000,000원	3,000,000원**
과세표준	3,500,000원	1,600,000원	5,100,000원
세율	× 14%	× 14%	× 14%
산출세액	490,000원	224,000원	714,000원
세액감면		168,000원	168,000원
결정세액			546,000원

* 과세기간 중 일부 기간 동안 등록임대주택을 임대한 경우 등록임대주택에서 발생한 수입금액은 월수로 계산하며, 월수의 계산은 해당 임대기간의 개시일 또는 종료일이 속하는 달이 15일 이상인 경우 1개월로 보아 산입함

** $\left(\frac{\text{등록 임대주택 수입금액}}{\text{총 주택임대수입금액}} \times 400\text{만원}\right) + \left(\frac{\text{미등록 임대주택 수입금액}}{\text{총 주택임대수입금액}} \times 200\text{만원}\right)$

$= \left(\frac{9{,}000{,}000\text{원}}{18{,}000{,}000\text{원}} \times 4{,}000{,}000\text{원}\right) + \left(\frac{9{,}000{,}000\text{원}}{18{,}000{,}000\text{원}} \times 2{,}000{,}0000\text{원}\right) = 3{,}000{,}000\text{원}$

4. 분리과세기타소득에 대한 세액계산의 특례(법 §64의3)

종합소득과세표준을 계산할 때 제127조 제1항 제6호 나목의 소득을 합산하지 아니하는 경우 그 합산하지 아니하는 기타소득에 대한 결정세액은 해당 기타소득금액에 제129조 제1항 제6호 라목의 세율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

5. 연금소득에 대한 세액계산의 특례(법 §64의4)

사적연금소득* 중 분리과세연금소득 외의 연금소득이 있는 거주자의 종합소득 결정세액은 다음 각 호의 세액 중 하나를 선택하여 적용한다.

* 공적연금은 분리과세를 선택할 수 없음 (종합과세 또는 분류과세로 과세)

① 종합소득 결정세액

② 다음 ㉮, ㉯에 의한 세액의 합계액

㉮ 제20조의3제1항제2호 및 제3호에 따른 연금소득 중 분리과세연금소득 외의 연금소득에 100분의 15를 곱하여 산출한 금액

㉯ ㉮ 외의 종합소득 결정세액

6. 최저한세(조특법 §132)

세부담의 형평성, 국민계납의 차원에서 소득이 있으면 누구나 최소한의 세금을 내도록 하기 위해 최저한세 제도를 도입

가. 적용대상 소득세(조특법 §132②)

① 거주자의 사업소득(「조특법」제16조의 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제를 적용받는 경우에만 부동산임대업소득 포함)에 대한 소득세

② 비거주자의 국내사업장에서 발생한 사업소득에 대한 소득세

나. 적용방법(조특법 §132②)

① 조세감면 등을 적용받은 후의 세액이 다음 산식에 의하여 계산된 최저한세액에 미달하는 경우 그 미달하는 세액은 감면 등을 하지 아니함

◈ 최저한세 = (최저한세의 적용대상인 필요경비 산입·소득공제·세액공제·소득세의 면제 및 감면을 적용하지 않은 경우의 사업소득에 대한 산출세액) × 45%*(산출세액 3천만원이하 35%)

② 감면 후의 세액 계산

㉠ 가산세와 추징세액을 합산하지 않고 계산함(조특법 §132②, 조특령 §126①)

* 추징세액이라 함은 조세특례제한법에 의하여 준비금을 총수입금액에 산입하는 경우에 있어서 이자상당가산액과 감면세액을 추징하는 경우 해당 연도의 소득세에 가산하여 자진납부 또는 부과징수하는 세액을 말함

㉡ 최저한세 적용대상이 아닌 소득세법상 세액공제액을 차감하지 않고 계산함(조특법 §132②, 조특령 §126②)

다. 조세감면의 적용배제 순서(조특령 §126⑤)

○ 감면 후 세액이 최저한세액에 미달하는 경우에는 감면 후 세액이 최저한세액 이상이 되도록 최저한세 적용대상의 조세감면 중 일부를 적용 배제하여야 함

① 납세의무자가 신고 또는 수정신고하는 경우 : 납세의무자의 임의 선택에 따라 감면을 배제함

② 경정하는 경우 : 납세의무자가 신고한 소득세액이 최저한세액에 미달하여 소득세를 경정하는 경우에는 다음 순서에 따라 감면을 배제하여 세액을 계산

㉠ 필요경비 산입 → ㉡ 세액공제 → ㉢ 소득세의 면제 및 감면 → ㉣ 소득공제 및 비과세

* 세액공제는 이월공제분이 있는 경우 나중에 발생한 것부터 적용배제

참고 「최저한세 적용대상이 되는 공제・감면의 범위」

구분	적용대상	비 고
소득공제・필요경비산입	1. 중소기업 지원설비에 대한 손금산입의 특례 등(§8) 2. 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례(§10의2) 3. 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제(§16) 4. 서비스업 감가상각비의 손금산입특례(§28) 5. 중소·중견기업 설치투자자산의 감가상각비 손금산입 특례(§28의2) 6. 설비투자자산의 감가상각비 손금산입 특례(§28의3) 7. 소기업・소상공인 공제부금에 대한 소득공제 등(§86의3) 8. 조특법 제132조의2에 따른 손금산입 및 소득공제금액	조특법 §132② 2호
세액공제	1. 기업의 어음제도개선을 위한 세액공제(§7의2) 2. 상생결제 지급금액에 대한 세액공제(§7의4) 3. 상생협력을 위한 기금 출연 시 세액공제(§8의3③) 4. 연구・인력개발비에 대한 세액공제(§10) 다만, 중소기업이 아닌 자에 한함 5. 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례(§12②) 6. 성과공유 중소기업의 경영성과급에 대한 세액공제 등(§19①) 7. 통합투자세액공제(§24) 8. 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(§25의6) 9. 고용창출투자세액공제(§26) 10. 산업수요맞춤형고등학교 등 졸업자를 병역 이행 후 복직시킨 중소기업에 대한 세액공제(§29의2) 11. 경력단절 여성 재고용 중소기업에 대한 세액공제(§29의3) 12. 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(§29의4) 13. 청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(§29의5) 14. 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(§29의7)	조특법 §132② 3호

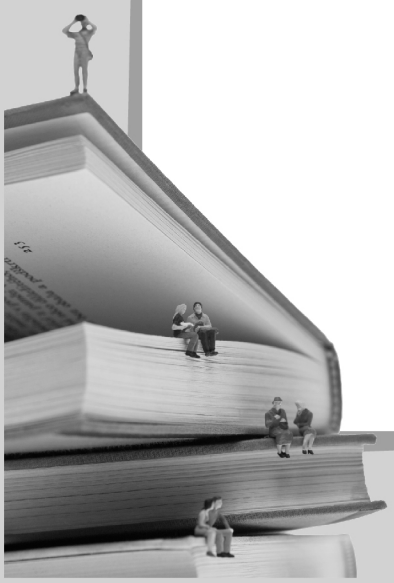
구분	적용대상	비 고
세액공제	15. 통합고용세액공제(§29의8) 16. 고용유지중소기업 등에 대한 과세특례(§30의3) 17. 중소기업 사회보험료 세액공제(§30의4) 18. 중소기업간의 통합에 대한 양도소득세의 이월과세 등(§31⑥) 19. 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세(§32④) 20. 선결제 금액에 대한 세액공제(§99의12) 21. 전자신고에 대한 세액공제(§104의8) 22. 제3자물류비용에 대한 세액공제(§104의14) 23. 해외자원개발투자에 대한 과세특례(§104의15) 24. 석유제품 전자상거래에 대한 세액공제(§104의25) 25. 우수 선화주기업 인증을 받은 화주 기업에 대한 세액공제(§104의30) 26. 성실사업자에 대한 의료비 등 공제(§122의3) 27. 금사업자와 스크랩등사업자의 수입금액 증가 등에 대한 세액공제(§122의4①) 28. 현금영수증발급세액공제(§126의3②) 29. 금 현물시장에서 거래되는 금지금에 대한 과세특례(§126의7⑧)	조특법 §132② 3호
세액면제 · 감면	1. 창업중소기업 등에 대한 세액감면(§6)(⑦항에 따른 추가 감면 분 제외) 2. 중소기업에 대한 특별세액감면(§7) 3. 기술이전 및 기술대여 등에 대한 과세특례(§12 ①,③) 4. 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§12의2) 5. 국제금융거래에 따른 이자소득 등에 대한 법인세 등의 면제(§21) 6. 중소기업 간의 통합에 대한 양도소득세의 이월과세 등(§31④,⑤) 7. 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세(§32④) 8. 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면 등(수도권 밖으로 이전하는 경우 제외)(§63) 9. 농공단지 입주기업 등에 대한 세액감면(§64) 10. 소형주택 임대사업자에 대한 세액감면(§96) 11. 상가건물 장기 임대사업자에 대한 세액감면(§96의2) 12. 위기지역 창업기업에 대한 법인세 등의 감면(§99의9) 13. 산림개발에 대한 세액감면(§102)	조특법 §132② 4호

구분	적용대상	비 고
세액면제 · 감면	14. 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의8) 15. 제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의9) 16. 기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의17) 17. 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등에 대한 법인세 등의 감면 등(§121의20) 18. 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면 등(§121의21) 19. 첨단의료복합단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의22) 20. 기회발전특구의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의33)	조특법 §132② 4호

신고와 결정

제 7 편

제1장 | 중간예납과 예정신고 ····· 510
제2장 | 종합소득 과세표준 확정신고 ····· 520
제3장 | 사업장 현황신고와 조사확인 ····· 536
제4장 | 결정·경정과 징수 및 환급 ····· 539



제1장 중간예납과 예정신고

1. 중간예납

가. 개요

가) 납세지 관할 세무서장은 종합소득이 있는 거주자에 대하여 1. 1.부터 6. 30.까지의 기간을 중간예납기간으로 하여 직전 과세기간의 종합소득에 대한 소득세로서 납부하였거나 납부하여야 할 세액(중간예납기준액)의 2분의 1에 해당하는 금액(중간예납세액)을 납부하여야 할 세액으로 결정하여 11. 30.까지 그 세액을 징수하여야 한다.

* 중간예납세액 계산 시 1천원 미만의 단수가 있을 때에는 그 단수금액은 버린다
이 경우 납세지 관할 세무서장은 중간예납세액을 납부하여야 할 거주자에게 11. 1.부터 11. 15.까지의 기간에 중간예납세액의 납세고지서를 발급하여야 한다.

나) 납세지 관할 세무서장으로부터 고지된 중간예납세액을 납부하여야 할 거주자가 11. 30.까지 그 세액의 전부 또는 일부를 납부하지 아니한 경우에는 납부하지 아니한 세액 중 소득세법 제77조에 따라 분할납부할 수 있는 세액에 대해서는 납세의 고지가 없었던 것으로 보며, 납세지 관할 세무서장은 해당 과세기간의 다음 연도 1월 1일부터 1월 15일까지의 기간에 그 분할납부할 수 있는 세액을 납부할 세액으로 하는 납세고지서를 발급하여야 한다.

나. 중간예납 대상자 (법 §65①)

종합소득이 있는 거주자는 중간예납 의무가 있다. 다만, 다음의 경우에는 제외한다.

가) 해당 과세기간의 개시일 현재 사업자가 아닌 자로서 그 과세기간 중 신규로 사업을 시작한 자

나) 이자소득・배당소득・근로소득・연금소득 또는 기타소득만이 있는 자

다) 사업소득 중 속기・타자 등 한국표준산업분류상의 사무지원 서비스업에서 발생하는 소득만이 있는 자

라) 사업소득 중 법 제82조에 따라 사업부진이나 그 밖의 사유로 장기간 휴・폐업 상태에 있는 때로서 소득세를 포탈할 우려가 있다고 인정되는 경우 등의 사유로 수시부과하는 소득만이 있는 자

마) 법 제14조제3항제7호에 따른 분리과세 주택임대소득만이 있는 자

바) 기타 재정경제부령이 정하는 소득(규칙 §64)만이 있는 자

① 저술가・화가・배우・가수・영화감독・연출가・촬영사 등 자영예술가의 사업소득

② 직업선수・코치・심판 등 기타 스포츠서비스업

③ 독립된 자격으로 보험가입자의 모집, 증권매매권유, 저축권장 또는 집금 등을 행하거나 이와 유사한 용역을 제공하고 그 실적 등에 따라 수당 등을 받는 사업소득

④ 방문판매 등에 관한 법률에 의하여 방문판매수당 또는 후원판매업무를 수행하고 그 실적에 따라 판매수당 등을 받는 사업소득
(원천징수의무자가 직전연도의 사업소득에 대하여 연말정산을 한 것에 한함)

⑤「소득세법」이 적용되는 전환정비사업조합의 조합원이 영위하는 공동사업

⑥「소득세법」이 적용되는 주택조합의 조합원이 영위하는 공동사업

바) 납세조합이 중간예납기간 중 해당 조합원의 소득에 대한 소득세를 매월 원천징수 납부하는 경우의 해당 소득(법 §68)

다. 중간예납기간과 납부기간

중간예납기간	추계액신고기간	세액고지기간	세액납부기간
1.1. ~ 6.30.	11.1. ~ 11.30.	11.1. ~ 11.15.	11.16. ~ 11.30.
		미납세액 중 분납가능 세액 다음연도 1.1. ~ 1.15.	분납세액의 경우 다음연도 1.31.

라. 중간예납세액의 계산

(1) 전년도에 납부실적이 있는 경우

◈ 중간예납세액 = 중간예납기준액 × 1/2

○ 「중간예납기준액」은 1월 1일부터 6월 30일까지의 기간을 중간예납기간으로 하여 직전 과세기간의 종합소득에 대한 소득세로서 납부하였거나 납부하여야할 세액을 말하는데, 다음 세액의 합계액에서 환급세액(경정청구에 의한 결정이 있는 경우에는 그 내용이 반영된 금액을 포함)을 공제한 금액임

- 직전과세기간의 중간예납세액, 확정신고납부세액, 추가납부세액(가산세 포함), 기한 후 신고납부세액(가산세 포함) 및 추가자진납부세액(가산세 포함)

○ 중간예납기간 중 토지등 매매차익 예정신고·납부를 한 경우에는 중간예납기준액의 2분의 1에 해당하는 금액에서 그 신고·납부한 세액을 차감

- 단, 그 신고·납부한 세액이 중간예납기준액의 2분의 1을 초과하는 경우에는 중간예납세액이 없는 것으로 함

(2) 해당연도의 「중간예납추계액」이 「중간예납기준액」의 30/100에 미달하는 경우 및 중간예납기준액이 없는 거주자 중 복식부기의무자가 해당 과세기간의 중간예납기간 중 사업소득이 있는 경우

◈ 종합소득 과세표준 = (중간예납기간의 종합소득금액 × 2) - 이월결손금 - 종합소득공제 (2007.12.31개정)

◈ 종합소득 산출세액 = 종합소득 과세표준 × 기본세율

◈ 중간예납추계액 = (종합소득 산출세액 ÷ 2) - (중간예납기간 종료일까지의 종합소득에 대한 감면세액·세액공제액, 토지 등 매매차익예정신고 산출세액·수시부과세액·원천징수세액)

마. 중간예납추계액 등의 신고와 결정

(1) 중간예납추계액의 신고

(가) 실적미달 경우의 신고(임의규정)

○ 해당 중간예납기간의 종합소득금액에 대한 소득세액(중간예납추계액)이 중간예납기준액의 30%에 미달하는 경우에는 11.1.부터 11.30.까지 중간예납추계액을 중간예납세액으로 하여 납세지 관할세무서장에게 신고할 수 있으며, 신고와 함께 그 중간예납세액을 11월 30일까지 납부하여야 함(법 §65③,⑥)

- 위 신고를 한 경우에는 납세지관할세무서장이 행한 중간예납세액의 결정은 없었던 것으로 봄(법 §65④)

(나) 전년도 납부실적이 없는 경우의 신고(강행규정)

○ 중간예납기준액이 없는 거주자 중 복식부기의무자가 해당 과세기간의 중간예납기간 중 사업소득이 있는 경우에는 중간예납추계액을 중간예납세액으로 하여 11.1.부터 11.30.까지의 기간 중에 신고·납부하여야 함 (법 §65⑤,⑥, 2018.12.31.개정, 2019.1.1.이후 신고 분부터 적용)

(2) 중간예납세액의 조사결정

○ 납세지 관할세무서장은 다음 사유가 있을 경우 실지조사 또는 추계조사의 방법에 의하여 중간예납세액을 경정 또는 결정할 수 있음(법 §65⑨)

- 해당 중간예납추계액을 신고한 자의 신고내용에 탈루 또는 오류가 있거나
- 중간예납기준액이 없는 거주자 중 복식부기의무자가 해당 과세기간의 중간예납기간 중 사업소득이 있는 경우로서 중간예납추계액 신고를 의무적으로 하여야 할 자가 중간예납추계액 신고를 하지 아니한 때

(3) 긴급한 경우의 중간예납세액 결정

○ 납세지 관할 세무서장은 내우외환 등의 사유로 긴급한 재정상의 수요가 있다고 국세청장이 인정할 때에는 다음의 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 중간예납세액을 결정할 수 있음(법 §65⑪)

- 일반적인 경우 : 중간예납기준액
- 중간예납추계액 신고의 경우 : 중간예납추계액 × 2

바. 중간예납 소액부징수

○ 중간예납세액이 50만원 미만인 때에는 해당 소득세를 징수하지 아니함(법 §86 4호)

사. 중간예납세액의 분납 방법

○ 중간예납 하여야 할 세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 납부기한 경과 후 2개월 이내에 다음에 해당하는 금액을 분납할 수 있음(법 §77)

- 납부할 세액이 2천만원 이하인 때 : 1천만원을 초과하는 금액
- 납부할 세액이 2천만원을 초과하는 때 : 그 세액의 50% 이하의 금액

계산사례 중간예납세액의 계산

〈자료〉 2025년 귀속 종합소득세과세표준 확정신고 및 수정신고 내역

① 중간예납세액 : 2,000,000원 ② 원천징수세액 : 600,000원
③ 수시부과세액 : 900,000원 ④ 확정신고 납부세액 : 5,000,000원
⑤ 수정신고(2026년 7월) 자납세액 : 1,000,000원

〈문〉 2026.11월 고지할 중간예납세액을 계산하시오.

〈답〉 중간예납기준액 2,000,000 + 5,000,000 + 1,000,000 = 8,000,000원

중간예납세액 4,000,000원

2. 토지 등 매매차익 예정신고

가. 신고의무

○ 부동산매매업자는 토지 또는 건물의 매매차익과 그 세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 함(법 §69①)
- 토지 등 매매차익이 없거나 매매차손이 발생한 때에도 신고는 하여야 함

나. 신고 및 납부기한

○ 토지 등의 매매일이 속하는 달의 말일부터 2개월이 되는 날까지

다. 토지 등 매매차익의 계산(영 §128)

◈ 토지 등 매매차익 = 매매가액 – 필요경비 – 장기보유특별공제

* 필요경비 : 법 §97 양도소득의 필요경비 계산 규정을 준용하여 계산함
* 토지 등 매매차익 계산시 양도소득기본공제를 적용하지 아니함

(1) 필요경비

① 취득가액(다음 금액의 합계 금액)
- 취득원가*에 상당하는 가액(현재가치할인차금과 부가가치세를 포함하되 부당행위계산에 의한 시가초과액은 제외)

  * 취득원가 : 영 §89① : 타인으로부터 매입한 자산은 매입가액에 취득세 · 등록면허세 기타 부대비용을 가산한 금액, 자기가 행한 제조 · 생산 또는 건설등에 의하여 취득한 자산은 원재료비 · 노무비 · 운임 · 하역비 · 보험료 · 수수료 · 공과금(취득세와 등록면허세를 포함한다) · 설치비 기타 부대비용의 합계액
- 취득에 관한 쟁송이 있는 자산에 대하여 그 소유권등을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용 · 화해비용등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액

② 자본적 지출액 등

- 사업자가 소유하는 감가상각자산의 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위해 지출한 수선비*

* 자본적 지출에 해당하는 수선비 : 영 §67② : 본래의 용도를 변경하기 위한 개조, 엘리베이터 또는 냉난방장치의 설치, 빌딩 등의 피난시설 등의 설치, 재해 등으로 인하여 건물 · 기계 · 설비 등이 멸실 또는 훼손되어 당해 자산의 본래 용도로의 이용가치가 없는 것의 복구, 기타 개량 · 확장 · 증설 등 위와 유사한 성질의 것

- 양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우에 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용 · 화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액
- 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따라 토지 등이 협의 매수 또는 수용되는 경우로서 그 보상금의 증액과 관련하여 직접 소요된 소송비용 · 화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액.
- 양도자산의 용도변경 · 개량 또는 이용편의를 위하여 지출한 비용
- 개발부담금 및 재건축부담금 등
- 위에 준하는 비용으로서 규칙 제79조제1항에서 정하는 비용

③ 양도비

- 자산을 양도하기 위해 직접 지출된 비용으로서 「증권거래세법」에 따라 납부한 증권거래세, 양도소득세과세표준 신고서 작성비용 및 계약서 작성비용, 공증비용, 인지대 및 소개비, 매매계약에 따른 인도의무를 이행하기 위하여 양도자가 지출하는 명도비용
- 자산을 취득함에 있어서 법령등의 규정에 따라 매입한 국민주택채권 및 토지개발채권을 만기전에 양도함으로써 발생하는 매각차손

④ 법 제75조의 규정에 의하여 계산된 당해 토지 등의 건설자금에 충당한 금액의 이자

⑤ 토지 등의 매도로 인하여 법률에 의하여 지급하는 공과금

⑥ 법 제95조제2항의 규정에 의한 장기보유특별공제액

(2) 토지 등을 평가증하여 장부가액을 수정한 때에는 평가증을 하지 아니한 장부가액으로 매매차익을 계산함(영 §128②)

(3) 부동산 매매업자는 토지 등과 기타자산을 함께 매매하는 경우에는 이를 구분하여 기장하고, 공통되는 필요경비가 있는 경우에는 해당 자산의 가액에 따라 안분계산 함 (영 §128③)

라. 예정신고 산출세액 등의 계산

◈ 예정신고 산출세액 = 토지 등 매매차익 × 양도소득세율[1](법 §104①)
* 매매차익예정신고를 2회 이상 하는 경우
{(이미 신고한 토지 등 매매차익 + 제2회 이후 신고한 토지 등 매매차익) × 양도소득세율}
- 이미 신고한 예정신고 산출세액

◈ 예정신고 납부세액 = 예정신고 산출세액

마. 양도소득세 규정 준용

○ 토지 등 매매차익에 대한 산출세액의 계산, 결정 결정 및 환산취득가액 적용에 따른 가산세에 관하여는 양도소득세 규정-제107조 제2항【예정신고 산출세액의 계산】, 제114조【양도소득과세표준과 세액의 결정·경정 및 통지】 및 제114조의2【환산가액 적용에 따른 가산세[2]】를 준용함 (법 § 69⑤)

1) 토지등의 보유기간이 2년 미만인 경우에는 제104조제1항제2호(40%세율) 및 제2호의2(50%세율)에도 불구하고 같은 항 제1호(기본세율)에 따른 세율을 곱하여 계산한 금액으로 한다.
2) 거주자가 건물을 신축하고 그 신축한 건물의 취득일부터 5년 이내에 해당 건물을 양도하는 경우로서 환산가액을 취득가액으로 하는 경우 건물 환산가액의 100분의 5에 해당하는 금액을 결정세액에 더함

바. 토지 등 매매차익의 결정·경정 방법

(1) 부동산 매매업자가 토지 등 매매차익예정신고시에 제출한 증빙서류 또는 비치·기장한 장부와 증빙서류에 의하여 계산함(영 §129① 1호)

(2) 비치·기장한 장부 및 증빙서류가 없는 등 추계결정·경정사유에 해당하는 경우에는 매매가액에 영 제143조 제3항의 규정에 의한 기준경비율 등을 적용하여 계산한 금액을 토지 등의 매매차익으로 함(영 §129① 2호)

이 경우 매매가액은 실지거래가액을 확인할 수 있는 경우에는 실지거래가액에 의하고, 확인할 수 없는 경우에는 다음의 가액을 순차로 적용함

① 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내에 해당 자산(주권상장법인의 주식 등은 제외)과 동일성 또는 유사성이 있는 자산의 매매사례가 있는 경우 그 가액

② 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내에 해당 자산(주식 등을 제외한다)에 대하여 2이상의 감정평가법인이 평가한 것으로서 신빙성이 있는 것으로 인정되는 감정가액(감정평가 기준일이 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내인 것에 한함)이 있는 경우에는 그 감정가액의 평균액

다만, 기준시가가 10억원 이하인 경우에는 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내에 하나의 감정평가업자가 평가한 것으로서 신빙성이 있는 것으로서 인정되는 경우에는 그 감정가액(감정평가기준일이 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내 인 것에 한정함)으로 함.

③ 기준시가

단, 위 ①에 따른 매매사례가액 또는 ②에 따른 감정가액이 특수관계인과의 거래에 따른 가액 등으로서 객관적으로 부당하다고 인정되는 경우에는 해당 가액은 적용하지 아니함

사. 토지 등 매매차익과 세액의 통지

○ 납세지 관할세무서장은 매매차익예정신고 또는 납부를 한 자에 대하여는 그 신고 또는 신고납부를 한 날로부터 1월내에, 신고를 하지 아니한 자에 대하여는
- 그 매매차익과 세액을 결정하고 과세표준과 세액 기타 필요한 사항을 서면으로 통지하여야 함(영 §129③)

아. 토지 등 매매차익 예정신고납부 가산세

○ 예정신고납부 관련 가산세 : 무신고가산세, 과소신고가산세, 납부지연가산세(기본법 §47의2, 47의3, 47의4, 2010.1.1. 이후 최초 매매·양도분부터 적용)
- 가산세율 : 무신고(일반 20%, 부당 40%), 과소·초과환급신고(일반 10%, 부당 40%), 납부지연(1일 10만분의 22)
  * 납부지연가산세 : 2022.2.14.까지의 기간 25/100,000, 2022.2.15.이후의 기간 22/100,000

○ 예정신고 관련 가산세 부과 부분은 확정신고 관련 가산세 제외

제2장 종합소득 과세표준 확정신고

1. 종합소득 과세표준 신고의무자

가. 확정신고 의무자(법 §70)

① 해당 과세기간에 종합소득금액 또는 분리과세 주택임대소득 및 분리과세 기타소득(계약금이 위약금・배상금으로 대체되는 경우의 위약금・배상금) 및 가상자산의 양도・대여 소득(2027년 이후부터 적용)이 있는 거주자

② 해당 과세기간의 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도 확정신고의무 있음

③ 국내사업장이 있는 경우의 국내원천소득이 있는 비거주자도 신고의무 있음

④ 종교인소득(법 제21조 3항에 따라 근로소득으로 보는 경우를 포함)을 지급하는 자가 소득세의 원천징수를 하지 아니한 경우 종교인소득을 지급받은 자는 종합소득과세표준을 신고하여야 한다.(법 §155조의6, 2015.12.15.신설)

나. 과세표준확정신고의 예외(법 §73)

(1) 다음의 어느 하나에 해당하는 거주자는 해당 소득에 대하여 과세표준확정신고를 하지 아니할 수 있음

① 근로소득만 있는 자

② 퇴직소득만 있는 자

③ 공적연금소득(국민연금법에 의한 연금 및 공무원・군인・사립학교교직원연금법, 별정우체국법에 의한 연금, 국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률에 따라 받는 연계노령연금・연계퇴직연금)만 있는 자

④ 원천징수 되는 사업소득으로서 다음에 해당하는 사업자로서 간편장부대상자가 받는 해당 사업소득
- 독립된 자격으로 보험가입자의 모집 및 이에 부수되는 용역을 제공하고 그 실적에 따라 모집수당 등을 받는 자
- 방문판매업자를 대신하여 방문판매업무를 수행하고 그 실적에 따라 판매수당 등을 받거나 후원방문판매조직에 판매원으로 가입하여 후원방문판매업을 수행하고 후원수당 등을 받는 자(단, 영 §201의 11에 의하여 연말정산 한 경우에 한함)
- 독립된 자격으로 일반 소비자를 대상으로 사업장을 개설하지 않고 음료품을 배달하는 계약배달 판매 용역을 제공하고 판매실적에 따라 판매수당 등을 받는 자(단, 영 §201의 11에 의하여 연말정산 한 경우에 한함)

⑤ 원천징수되는 기타소득으로서 종교인소득만 있는 자

⑥ 근로소득과 퇴직소득만 있는 자

⑦ 퇴직소득과 공적연금소득만 있는 자

⑧ 퇴직소득과 위 ④의 사업소득만 있는 자

⑨ 퇴직소득과 위 ⑤의 종교인소득만 있는 자

⑩ 분리과세이자소득, 분리과세배당소득, 분리과세연금소득, 분리과세기타소득(법 제127조에 따라 원천징수되지 않는 소득은 제외)만 있는 자

⑪ 위의 ① 내지 ⑨에 해당하는 사람으로서 분리과세 되는 이자·배당·연금·기타소득만 있는 자

⑫ 수시부과 후 추가로 발생한 소득이 없는 자(법 §73⑤)

(2) 일용근로자 외의 자로서 2명 이상으로부터 받는 근로소득, 공적연금소득, 퇴직소득, 종교인소득 또는 위 (1)의 ④에 따른 소득이 있는 자는 확정신고의무가 있음
- 다만, 제137조의2(2인 이상으로부터 근로소득을 받는 사람에 대한 근로소득세액의 연말정산), 제138조(재취직자에 대한 근로소득세액의 연말정산), 제144조의2제6항(과세표준확정신고 예외 사업소득세액의 연말정산) 또는 제145조의3(종교인소득에 대한 연말정산)에 따른 연말정산 및 제148조제1항(퇴직소득에 대한 세액정산)에 의하여 소득세를 납부함으로써 확정신고납부를 할 세액이 없는 자는 확정신고를 하지 아니할 수 있음(법 §73②)

(3) 원천징수대상이 아닌 근로소득(제127조제1항제4호 각 목) 또는 퇴직소득(제127조제1항제7호 단서)이 있는 자는 소득세 확정신고의무가 있음

- 다만, 납세조합이 제137조(근로소득세액의 연말정산), 제137조의2(2인 이상으로부터 근로소득을 받는 사람에 대한 근로소득세액의 연말정산), 제138조(재취직자에 대한 근로소득세액의 연말정산)의 예에 따른 원천징수에 의하여 소득세를 납부한 자와 제156조의5(비거주 연예인 등의 용역 제공과 관련된 원천징수 절차 특례)에 따른 원천징수에 의하여 소득세를 납부한 자는 확정신고를 하지 아니할 수 있음(법 §73③)

(4) 근로소득(일용근로소득 제외), 공적연금소득, 퇴직소득, 종교인소득 또는 위 (1)의 ④에 따른 소득이 있는 자에 대하여 원천징수의무자가 연말정산에 의하여 소득세를 원천징수하지 아니한 때에는 확정신고 의무가 있음(법 §73④)

2. 신고기간

가. 원칙

○ 해당 과세기간의 종합소득금액이 있는 거주자(종합소득과세표준이 없거나 결손금이 있는 거주자 포함)는 그 종합소득과세표준을 그 과세기간의 다음연도 5.1.부터 5.31.까지 신고하여야 함(법 §70①)

나. 확정신고의 특례

○ 사망한 경우

- 거주자가 사망한 경우 상속인은 상속 개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월이 되는 날(이 기간 중 상속인이 출국하는 경우에는 출국일 전날)까지 사망일이 속하는 과세기간에 대한 그 거주자의 과세표준을 신고하여야 함(법 §74①)

- 다만, 연금계좌의 가입자가 사망하였으나, 그 배우자가 연금외수령 없이 해당 연금계좌를 상속으로 승계하는 경우 그 연금계좌의 소득금액에 대해서는 그러하지 아니함(법 §74①)

○ 출국하는 경우

- 과세표준확정신고를 하여야 할 거주자가 출국하는 경우에는 출국일이 속하는 과세기간의 과세표준을 출국일 전날까지 신고하여야 함. 이 경우 거주자가 1월 1일과 5월 31일 사이에 출국하는 경우 출국일이 속하는 과세기간의 직전 과세기간에 대한 과세표준확정신고 또한 같음(법 §74④⑤)

3. 확정신고 및 납부

가. 확정신고서 첨부서류

(1) 사업소득금액을 비치·기록된 장부와 증명서류에 의하여 신고하는 경우

- 복식부기의무자 : 기업회계기준을 준용하여 작성한 재무상태표·손익계산서와 그 부속서류, 합계잔액시산표 및 조정계산서
  (과세표준확정신고서에 이를 첨부하지 아니한 경우에는 무신고로 본다)
- 간편장부대상자 : 간편장부소득금액계산서

(2) 소득공제 또는 세액공제사항을 확인할 수 있는 서류

- 인적공제, 연금보험료공제, 주택담보노후연금 이자비용공제, 특별소득공제, 자녀세액공제, 연금계좌세액공제 및 특별세액공제 대상임을 증명하는 서류

(3) 종합소득금액의 계산의 기초가 된 총수입금액·필요경비의 계산에 필요한 서류

○ 다음의 소득금액명세서

① 농어가부업소득이 있는 경우 : 비과세사업소득(농가부업소득·어로어업소득) 계산명세서

② 작물재배업에서 발생하는 소득이 있는 경우 : 비과세사업소득(작물재배업 소득)계산명세서

③ 소득세를 감면받은 경우 : 소득세가 감면되는 소득과 그 밖의 소득을 구분한 계산서

④ 충당금·준비금 등을 필요경비·총수입금액에 산입하는 경우 : 관련 명세서

⑤ 공동사업자의 경우 : 공동사업자별 소득금액 등 분배명세서

⑥ 이월결손금을 처리하는 경우 : 이월결손금명세서

⑦ 기타 총수입금액과 필요경비 계산에 필요한 참고서류

(4) 법 제28조부터 제32조까지의 규정에 따라 필요경비(대손충당금, 퇴직급여충당금, 일시상각충당금 등)를 산입한 경우에는 그 명세서

(5) 사업자(대통령령으로 정하는 소규모사업자*는 제외)가 사업과 관련하여 다른 사업자(법인을 포함)로부터 재화 또는 용역을 공급받고 정규 증명서류** 외의 것으로 증명을 받은 경우에는 영수증 수취명세서

* 소규모사업자의 범위 : 제8편 제1장 2. 나. 간편장부 개요 (5) 참조

** 정규증명서류 : 계산서, 세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증

(6) 사업소득금액을 비치·기록된 장부와 증명서류에 의하여 계산하지 아니한 경우

- 추계소득금액계산서

(7) 상속의 경우 (영 §137의2, 규칙 §66의2)

- 피상속인에 대한 과세표준확정신고서에는 상속인의 성명과 주소(국내에 주소가 없는 경우에는 거소), 피상속인과의 관계, 상속인이 2명 이상 있는 경우에는 상속지분에 따라 안분계산한 세액을 기재한 서류를 제출하여야 하며
- 상속인이 2인 이상인 경우의 과세표준확정신고서는 각 상속인이 연서하여 하나의 신고서를 제출하거나 상속인별로 다른 상속인의 성명을 부기하여 각각 신고서를 제출할 수 있음

나. 확정신고 납부

○ 다음과 같이 계산된 확정신고 납부세액을 과세표준 확정신고기한까지 납세지관할 세무서장, 한국은행 또는 체신관서에 납부



◈ 자진납부세액 = 산출세액 - 감면세액 및 세액공제 + 가산세 - 기납부세액

※ 기납부세액
① 중간예납세액
② 토지 등 매매차익예정신고 산출세액 또는 그 결정·경정한 세액
③ 수시부과세액
④ 원천징수세액(법 §46①의 규정에 의한 채권 등의 이자소득 원천징수세액은 해당 거주자의 보유기간 이자상당세액에 한함)
⑤ 납세조합 징수세액 및 공제액

다. 분 납

○ 자진납부할 세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 그 세액의 일부를 납부기한 경과 후 2개월 이내에 아래와 같이 분납가능(법 §77, 영 §140)
- 납부할 세액이 2천만원 이하인 경우 : 1천만원을 초과하는 금액
- 납부할 세액이 2천만원을 초과하는 때 : 그 세액의 50% 이하의 금액

라. 수정신고 및 경정청구와 기한 후 신고

(1) 수정신고(기본법 §45)

(가) 대상 : 과세표준 확정신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 기한후 과세표준 신고서를 제출한 자로서
- 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액에 미달하게 신고한 자
- 신고하여야 할 결손금액 또는 환급세액을 초과하여 신고한 자

(나) 신고기한 : 관할세무서장이 과세표준과 세액을 경정하여 통지하기 전까지 과세표준수정신고서 제출 가능

(다) 가산세 감면(기본법 §48)

- 과세표준수정신고서를 법정신고기한 경과 후 1개월 이내에 제출한 경우에는 과소신고 또는 초과환급신고로 인하여 부과하여야 할 가산세의 90/100에 상당하는 세액을 경감
  (1개월 초과 3개월 이내 75%, 3개월 초과 6개월 이내 50%, 6개월 초과 1년 이내 30%, 1년 초과 1년 6개월 이내 20%, 1년 6개월 초과 2년 이내 10% 감면)
- 다만, 과세표준수정신고서를 제출한 과세표준과 세액에 관하여 경정이 있을 것을 미리 알고 제출한 경우에는 감면을 배제(기본법 §48② 1호)

(2) 경정청구(기본법 §45의2)

(가) 일반적인 경우의 경정청구

① 대상자 : 과세표준확정신고서를 법정신고기한 내에 제출한 자 또는 기한후과세표준신고서를 제출한 자로서

- 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과하여 신고하거나
- 신고하여야 할 결손금액 및 환급세액에 미달하게 신고한 자
- 세액공제 금액을 과소신고한 경우

② 경정청구기한 : 법정신고기한 경과 후 5년 이내(다만, 결정 또는 경정으로 인하여 증가된 과세표준 및 세액에 대하여는 법정신고기한이 지난 후 5년 이내의 기간 안에서 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내)

※ 납세자, 원천징수의무자에 대한 경정청구 허용범위

① 근로소득 연말정산
② 사업소득 연말정산(확정신고 예외)
③ 공적연금 연말정산
④ 퇴직소득 원천징수
⑤ 분리과세 이자소득 원천징수
⑥ 분리과세 배당소득 원천징수
⑦ 분리과세 연금소득 원천징수
⑧ 분리과세 기타소득 원천징수

(나) 후발적 사유 발생시의 경정 청구(기본법 §45의2)

다음의 후발적 사유가 발생한 때에는 발생한 것을 안 날부터 3월 이내에 청구

① 최초의 신고·결정 또는 경정에서 과세표준 및 세액의 계산 근거가 된 거래 또는 행위 등이 그에 관한 소송에 대한 판결(판결과 같은 효력을 가지는 화해나 그 밖의 행위를 포함한다)에 의하여 다른 것으로 확정되었을 때

② 소득이나 그 밖의 과세물건의 귀속을 제3자에게로 변경시키는 결정 또는 경정이 있을 때

③ 조세조약에 따른 상호합의가 최초의 신고·결정 또는 경정의 내용과 다르게 이루어졌을 때

④ 결정 또는 경정으로 인하여 그 결정 또는 경정의 대상이 되는 과세기간 외의 과세기간에 대하여 최초에 신고한 국세의 과세표준 및 세액이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때

⑤ 법정신고기한 경과 후에 최초의 신고·결정 또는 경정을 할 때 과세표준 및 세액의 계산 근거가 된 거래 또는 행위 등의 효력과 관계되는 관청의 허가나 그 밖의 처분이 취소된 경우

⑥ 법정신고기한 경과 후에 최초의 신고·결정 또는 경정을 할 때 과세표준 및 세액의 계산 근거가 된 거래 또는 행위 등의 효력과 관계되는 계약이 해제권의 행사에 의하여 해제되거나 해당 계약의 성립 후 발생한 부득이한 사유로 해제되거나 취소된 경우

⑦ 법정신고기한 경과 후에 최초의 신고·결정 또는 경정을 할 때 장부 및 증거서류의 압수, 그 밖의 부득이한 사유로 과세표준 및 세액을 계산할 수 없었으나 그 후 해당 사유가 소멸한 경우

⑧ 기타 ⑤내지 ⑦에 준하는 사유에 해당하는 때

(다) 경정 등 및 통지

과세표준 및 세액에 대한 결정 또는 경정의 청구를 받은 세무서장은 그 청구를 받은 날부터 2개월 이내에 과세표준 및 세액을 결정 또는 경정하거나 결정 또는 경정하여야 할 이유가 없다는 뜻을 그 청구한 자에게 통지하여야 함. 다만, 청구를 한 자가 2개월 이내에 아무런 통지를 받지 못한 경우에는 통지를 받기 전이라도 그 2개월이 되는 날의 다음 날부터 이의신청, 심사청구, 심판청구 또는 「감사원법」에 따른 심사청구를 할 수 있다.(기본법 §45의2③)

(3) 기한 후 신고(기본법 §45의3)

① 대상

법정신고기한 내에 과세표준확정신고서를 제출하지 아니한 자

② 신고기한

관할세무서장이 과세표준과 세액(가산세 포함)을 결정하여 통지하기 전까지 기한 후 과세표준신고서 제출 가능

③ 납부

기한 후 과세표준신고서를 제출한 자로서 납부할 세액이 있는 자는 해당세액을 납부하여야 함

④ 결정기한

관할세무서장은 신고일로부터 3개월 이내에 과세표준과 세액을 결정하여 신고인에게 통지하여야 함

다만, 그 과세표준과 세액을 조사할 때 조사 등에 장기간이 걸리는 등 부득이한 사유로 신고일부터 3개월 이내에 결정할 수 없는 경우에는 그 사유를 신고인에게 통지하여야 함(기본법 §45의3, 2009.12.31. 단서 신설)

⑤ 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고한 경우 무신고 가산세를 50% 감면함(1개월 초과 3개월 이내 기한후 신고시 30% 감면, 3개월 초과 6개월 이내 20% 감면)

4. 외부세무조정에 의한 과세표준확정신고 (법 §70⑥)

(1) 외부세무조정제도의 개요

1) 조정계산서

종합소득세과세표준 확정신고 시 제출하여야 할 조정계산서는 수입금액 및 필요경비의 귀속시기, 자산·부채의 취득 및 평가 등 소득금액을 계산할 때 법과 기업회계의 차이를 조정하기 위하여 작성하는 서류

2) 외부 세무조정계산서

복식부기의무자로서 직전년도의 수입금액의 합계액이 일정규모 이상의 외부조정대상사업자(제8편 제1장 1. 나. 간편장부 대상자 참조)의 경우 조정계산서는 다음의 어느 하나에 해당하는 자로서 지방국세청장의 지정을 받은 조정반에 소속된 세무사가 작성하여야 한다.

① 「세무사법」에 따른 세무사등록부에 등록한 세무사
② 「세무사법」에 따른 세무사등록부 또는 세무대리업무등록부에 등록한 공인회계사
③ 「세무사법」에 따른 세무사등록부에 등록한 변호사

(2) 외부세무조정 대상사업자의 범위 (영§131의2)

'외부세무조정 대상사업자' 란 다음 어느 하나에 해당하는 사업자를 말한다.

1) 직전 과세기간의 수입금액(결정 또는 경정으로 증가된 수입금액을 포함하며, 법 제19조제1항제20호에 따른 사업용 유형자산을 양도함으로써 발생한 수입금액은 제외)이 다음 각 목의 업종별 기준수입금액 이상인 사업자. 이 경우 가목부터 다목까지의 규정에 따른 업종을 겸영하거나 사업장이 둘 이상인 사업자의 경우에는 영 제208조제7항을 준용하여 계산한 수입금액*을 업종별 기준수입금액으로 한다.

* 소득세법 시행령 제208조제7항에 따른 기준수입금액 계산 방법 :

업종을 겸영하거나 사업장이 2이상인 경우에는 다음의 산식에 의하여 계산한 수입금액에 의한다.

주업종(수입금액이 가장 큰 업종을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 수입금액 + 주업종외의 업종의 수입금액 × (주업종에 대한 소득세법 시행령 제208조제5항제2호 각목의 금액 / 주업종외의 업종에 대한 소득세법 시행령 제208조제5항제2호 각목의 금액)

가. 농업・임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업(상품중개업은 제외), 영 제122조제1항에 따른 부동산매매업, 그 밖에 나목 및 다목에 해당하지 아니하는 사업 : 6억원

나. 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기・가스・증기 및 공기조절 공급업, 수도・하수・폐기물처리・원료재생업, 건설업(비주거용 건물 건설업 제외), 부동산개발 및 공급업(주거용 건물 개발 및 공급업에 한함), 운수업 및 창고업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 상품중개업 : 3억원

다. 법 제45조제2항에 따른 부동산임대업, 부동산업(부동산매매업을 제외), 전문・과학 및 기술서비스업, 사업시설관리・사업지원 및 임대서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술・스포츠 및 여가관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 , 가구내 고용활동 : 1억5천만원

2) 복식부기의무자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사업자

가. 직전 과세기간의 소득에 대한 소득세 과세표준과 세액을 추계결정 또는 추계경정받은 자

나. 직전 과세기간 중에 사업을 시작한 사업자. 다만,「소득세법 시행령」제147조의2 또는「부가가치세법 시행령」제109조제2항제7호에 따른 사업자로서 영 제208조제5항제2호에 해당하는 사업자는 제외한다.

다.「조세특례제한법」에 따라 소득세 과세표준과 세액에 대한 세액공제, 세액감면 또는 소득공제를 적용받은 사업자. 다만,「조세특례제한법」제7조, 제86조의3, 또는 제104조의8에 따른 규정만을 적용받은 사업자는 제외한다.

3) 위의 경우에 해당하지 아니하는 사업자로서 세무사가 작성한 조정계산서를 첨부하려는 사업자

(3) 조정반의 지정(영§131의3)

1) 조정반이란 대표자를 선임하여 지방국세청장의 지정을 받은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 이 경우 세무사 등은 하나의 조정반에만 소속되어야 한다.
   ① 2명 이상의 세무사 등
   ② 세무법인
   ③ 회계법인
   ④ 「변호사법」에 따라 설립된 법무법인, 법무법인(유한) 또는 법무조합

2) 조정반으로 지정된 법인의 경우에는 조정계산서를 작성할 때에 2명 이상의 소속 세무사 등을 참여시켜야 한다.

3) 조정반 지정을 받으려는 자는 조정반 지정 신청서를 작성하여 매년 11월 30일까지 대표자의 사무소 소재지 관할 지방국세청장에게 조정반 지정 신청을 하여야 한다. 다만, 매년 12월 1일 이후 개업한 세무사 등 또는 매년 12월 1일 이후 설립된 세무법인 등은 각각 세무사 등의 개업신고일(구성원이 2명 이상인 경우에는 최근 개업한 조정반 구성원의 개업신고일) 또는 법인설립등기일부터 1개월 이내에 신청할 수 있다.

(4) 조정반의 지정공고

조정반의 신청을 받은 지방국세청장은 신청을 받은 연도의 12월 31일(12월 1일 이후 개업한 세무사 등으로부터 지정 신청을 받은 경우 신청을 받은 날이 속하는 달의 다음 달 말일)까지 지정 여부를 결정하여 신청인에게 통지하고, 그 사실을 관보 또는 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다. 다만, 조정반 지정 신청을 한 영 제131조의3제1항 각 호의 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조정반 지정을 하지 아니한다.

① 재정경제부 세무사징계위원회 또는 금융위원회 공인회계사징계위원회의 징계 중 직무정지나 자격정지의 징계를 받아 그 징계기간이 종료되지 아니한 경우(다만, 공인회계사인 세무사의 경우에는 세무대리에 관련된 징계에 한정한다)

② 영 제65조의3제3항제2호부터 제4호까지에 해당하는 사유로 조정반이 취소되고 그 취소된 날부터 신청일까지 1년이 지나지 아니한 경우

③ 소득세 또는 법인세가 기장에 의하여 신고되지 아니하거나 추계결정·경정된 과세기간의 종료일부터 신청일까지 2년이 지나지 아니한 경우

(5) 조정반 지정의 취소

지방국세청장은 조정반이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조정반 지정을 취소할 수 있다.

① 조정반에 소속된 세무사등이 1명이 된 경우

② 조정계산서를 거짓으로 작성한 경우

③ 부정한 방법으로 지정을 받은 경우

④ 조정반 지정일부터 1년 이내에 조정반의 구성원(세무법인등의 경우에는 실제 조정계산서의 작성에 참여한 세무사등을 말한다. 이하 이 호에서 같다) 또는 구성원의 배우자가 대표이사 또는 과점주주였던 기업의 세무조정을 한 경우

5. 성실신고확인서 제출

가. 개요

○ 성실한 납세를 위하여 필요하다고 인정되어 해당 과세기간의 수입금액이 업종별로 일정 규모이상인 사업자(성실신고 확인대상 사업자)는 종합소득 과세표준 확정신고를 할 때에 비치·기록된 장부와 증명서류에 의하여 계산한 사업소득의 적정성을 세무사 등이 확인하고 작성한 확인서(성실신고확인서)를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 함(법 §70의2)

나. 성실신고 확인대상 사업자

○ 성실신고 확인대상 사업자는 해당 과세기간의 수입금액의 합계액(법 제19조제1항제20호에 따른 사업용 유형자산을 양도함으로써 발생한 수입금액은 제외)이 다음의 구분에 따른 금액 이상인 사업자(영 §133①)

업 종	'14년~'17년 기준수입금액	2018년 이후 기준수입금액
가. 농업·임업 및 어업, 광업, 도·소매업(상품중개업 제외), 부동산매매업, 기타 아래에 해당하지 아니하는 사업	20억원	15억원
나. 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업, 수도·하수·폐기물처리·원료재생업, 건설업(비거주용 건물 건설업은 제외), 부동산개발 및 공급업(주거용 건물 개발 및 공급업에 한함), 운수업 및 창고업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 상품중개업	10억원	7.5억원
다. 부동산임대업, 부동산업(부동산매매업 제외), 전문·과학 및 기술서비스업, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동	5억원	5억원

- 위 "가" ~ "나"에 해당하는 사업자 중 현금영수증의무발급 업종(별표3의3)에 따른 사업서비스업을 영위하는 사업자는 "다"에 따른 금액 이상인 사업자
- 업종을 겸영하거나 사업장이 2 이상인 경우에는 기장의무 구분 규정을 준용하여 계산한 수입금액에 따른다(영 §133②).

다. 성실신고 확인자의 범위

① 세무사(세무사법에 따라 등록한 공인회계사 포함)

② 세무법인, 회계법인

* 세무사가 성실신고확인대상사업자에 해당하는 경우에는 자신의 사업소득금액의 적정성에 대하여 해당 세무사가 성실신고확인서를 작성·제출해서는 아니 된다.
(영 §133④)

라. 확정신고기한의 연장

○ 성실신고확인대상사업자가 성실신고확인서를 제출하는 경우에는 종합소득 과세표준확정신고를 그 과세기간의 다음연도 5월1일부터 6월30일까지 하여야 함(법 §70의2②)

마. 성실신고 확인에 대한 지원

○ 성실신고 확인비용에 대한 세액공제(조특법 §126의6)

- 성실신고 확인에 직접 사용한 비용의 60%(120만원 한도) ('17년까지 100만원)

  * 2012년 귀속부터 부동산임대업에서 발생하는 소득도 포함
  * 해당 과세연도에서 납부할 세액이 없어서 공제받지 못한 부분에 상당하는 금액은 해당 과세연도의 다음 과세연도 개시일부터 10년 이내에 끝나는 각 과세연도에 이월하여 그 이월된 각 과세연도의 사업소득에 대한 소득세(부동산임대업에서 발생하는 소득 포함)에서 공제함
  * 경정(수정신고 포함)된 경우 과소신고 소득금액이 경정 후 총 사업소득금액의 10%이상인 경우 전액 추징하며, 과소신고로 경정된 사업자는 경정일이 속하는 과세연도의 다음 과세연도부터 3개 과세연도 동안 성실신고확인비용에 대한 세액공제를 허용하지 아니한다.
  * 성실신고확인비용 세액공제의 특징 : 농어촌특별세 비과세, 세액감면과 중복적용, 최저한세 비적용, 5년간 이월공제 허용
  * 다수의 사업장을 운영하는 성실신고확인대상 사업자가 일부 사업장에 대하여 추계로 신고한 경우 성실신고확인비용 세액공제를 적용받을 수 있음(2018년 귀속~)

○ 성실신고 확인 사업자의 의료비, 교육비, 월세액 세액공제(조특법 §122의3)

  * 사업소득에 대한 소득세에서만 공제함
  * 경정(수정신고 포함)된 경우 과소신고 수입금액이 경정 후 수입금액의 10%이상인 경우 전액 추징함
  * 경정(수정신고 포함)된 경우 과대계상 필요경비가 경정 후 필요경비의 10%이상인 경우 전액 추징함

- 의료비 등 세액공제액이 추징된 사업자는 추징일이 속하는 다음 과세기간으로부터 3개 과세기간 동안 의료비 등 세액공제를 적용하지 아니한다.

바. 성실신고 확인의무 위반에 대한 제재

○ 성실신고확인서 제출 불성실가산세 부과(법 §81의2)

- 성실신고확인대상자가 성실신고확인 대상 과세기간의 다음 연도 6월 30일까지 성실신고확인서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하지 아니한 경우에는 아래 ①과 ②의 금액 중 큰 금액을 가산세로 해당 과세기간의 종합소득 결정세액에 더하여 납부하여야 한다.

① 종합소득 산출세액 $\times \frac{\text{사업소득금액}}{\text{종합소득금액}} \times 5\%$

② 해당 과세시간의 사업소득의 총수입금액 × 0.02%

* 성실신고확인대상 사업자가 무신고한 경우의 가산세 적용
무신고가산세, 장부의 기록·보관불성실가산세, 성실신고확인서 제출 불성실가산세가 동시에 적용 시, 성실신고확인서 제출불성실 가산세를 별도로 적용함
max【①무신고가산세, ②장부의기록·보관불성실가산세】+ 성실신고확인서 제출 불성실가산세

○ 사업자에 대한 세무조사 수시선정 사유에 해당(국기법 §81의6③)

○ 성실신고확인자에 대한 책임
(세무사법 §12, 세무대리업무에 관한 사무처리규정 §19~§20)

- 국세청장은 성실의무 위반 세무사에 대하여 재정경제부 세무사징계위원회에 징계를 요구할 수 있음

제3장 사업장 현황신고와 조사확인

1. 사업장 현황신고(법 §78)

가. 신고대상자

○ 사업자(해당 과세기간 중 폐업 또는 휴업한 사업자 포함)(법 §78①)

- 단, 다음에 해당하는 경우에는 사업장 현황신고를 한 것으로 봄
  - 사업자가 사망하거나 출국으로 인하여 과세표준확정신고를 한 때
  - 사업자가 부가가치세법의 규정에 의한 예정신고와 확정신고를 한 때

○ 다음의 사업자는 사업장 현황신고를 하지 아니할 수 있음(법 §78③)

1. 납세조합에 가입하여 수입금액을 신고한 자
2. 독립된 자격으로 보험가입자의 모집 및 이에 부수되는 용역을 제공하고 그 실적에 따라 모집수당을 받는 자
3. 독립된 자격으로 일반 소비자를 대상으로 사업장을 개설하지 않고 음료품을 배달하는 계약배달 판매 용역을 제공하고 판매실적에 따라 판매수당 등을 받는 자
4. 기타 재정경제부령으로 정하는 자

나. 신고기한

○ 해당 과세기간의 다음 연도 2월 10일까지[3)]

3) 2011.1.1.이후 최초로 사업장 현황을 신고하는 분부터 적용(개정전 : 과세기간 종료 후 31일 이내)

다. 신고방법

○ 사업자는 다음의 사항이 포함된 사업장현황신고서를 제출하여야 함

(1) 사업자 인적사항, 업종별 수입금액 명세

* 2019.1.1.이후 신고분부터 시설현황은 신고대상에서 제외. 다만, 의료업, 학원업, 주택임대업 등은 「수입금액검토표」 및 「수입금액검토부표」 등에 시설현황을 기재하여 제출하여야 함.

(2) 그 밖에 대통령령이 정하는 사항(영 §141②)

① 수입금액의 결제수단별 내역

② 계산서·세금계산서·신용카드 매출전표 및 현금영수증 수취내역

③ 그 밖에 사업자의 현황과 관련된 사항으로 재정경제부령이 정하는 사항

* 2019.4.1.이후 신고분부터 임차료·매입액 및 인건비 등 비용내역은 신고대상에서 제외됨. 다만, 의료업, 학원업, 주택임대업 등은 업종별 「수입금액검토표」 및 「수입금액검토부표」 등에 매입액 등을 기재하여 제출하여야 함.

○ 2 이상의 사업장이 있는 사업자는 각 사업장별로 사업장현황신고를 하여야 함

❍ **공동사업장의 사업장현황신고**(통칙 78-0…2)
- 공동으로 사업을 경영하는 경우에는 대표공동사업자가 해당 공동사업장의 사업장현황신고서를 작성하여 제출하는 것이며, 이에 대표자 및 구성원 각각의 사업장현황보고서를 별지로 작성하여 부표로 제출하여야 함

❍ 납세조합에 가입한 농·축·수산물 판매업자는 사업장현황신고서를 제출하지 아니하고 납세조합에서 인별수입금액명세서에 의하여 일괄하여 보고할 수 있음 (소득-231, 2009.1.19.)

라. 신고자료의 활용

○ 소득세 확정신고 전에 면세사업자의 수입금액과 사업장 현황을 파악하여 소득세 신고 안내, 수입금액 통계자료 등으로 활용

마. 사업장현황신고불성실가산세(법 §81의3)

○ 의료업, 수의사업 및 약사업(부가가치세 기 신고자 제외)을 영위하는 사업자가 사업장현황신고를 하지 아니하거나 수입금액을 미달하게 신고한 경우에는 신고하지 아니한 수입금액 또는 미달하게 신고한 수입금액의 0.5%에 해당하는 가산세를 부과한다.(종합소득산출세액이 없는 경우에도 적용)

2. 사업장 현황조사・확인

○ 사업장관할세무서장 또는 지방국세청장은 다음에 해당하는 사유가 있는 때에는 그 사업장의 현황을 조사・확인하거나 이에 관한 장부・서류・물건 등의 제출 또는 그 밖에 필요한 사항을 명할 수 있음(법 §79, 영 §141⑤)

(1) 사업장현황신고 대상자가 사업장현황신고를 하지 아니한 경우

(2) 사업장현황신고서 내용 중 수입금액 등 기본사항의 중요부분이 미비하거나 허위라고 인정되는 경우

(3) 매출・매입에 관한 계산서 수수내역이 사실과 현저하게 다르다고 인정되는 경우

(4) 사업자가 그 사업을 휴업 또는 폐업한 경우

제4장 결정·경정과 징수 및 환급

1. 과세표준과 세액의 결정 및 경정

가. 결정과 경정(법 §80)

○ 결정 : 과세표준확정신고를 하여야 할 자가 그 신고를 하지 아니한 경우 정부가 과세표준과 세액을 확정하는 처분

○ 경정 : 납세자의 과세표준 및 세액의 신고 내용에 오류·탈루 등이 있는 경우 과세표준과 세액을 정부가 정정하여 확정하는 처분

○ 경정의 요건

① 신고내용에 탈루 또는 오류가 있는 때

② 근로·공적연금·사업·퇴직소득·종교인소득 등에 대한 연말정산에 따라 소득세를 원천징수한 내용에 탈루 또는 오류가 있는 경우로서 원천징수의무자의 폐업·행방불명 등으로 원천징수의무자로부터 징수하기 어렵거나 근로소득자의 퇴사로 원천징수의무자의 원천징수 이행이 어렵다고 인정되는 때(법 §80②)

③ 근로소득자 소득·세액공제신고서를 제출한 자가 사실과 다르게 기재된 영수증을 수취하는 등 대통령령으로 정하는 부당한 방법으로 종합소득공제 및 세액공제를 받은 경우로서 원천징수의무자가 부당공제 여부를 확인하기 어렵다고 인정되는 때

* 부당한 방법(영 §142③)
① 허위증거자료 또는 허위문서의 작성 제출
② 허위증거자료 또는 허위문서의 수취(허위임을 알고 받는 경우에 한 함) 및 제출

④ 매출·매입처별계산서합계표 또는 지급명세서의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 때

⑤ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로서 시설규모나 영업상황으로 보아 신고내용이 불성실하다고 판단되는 경우

㉮ 법 제160조의5제1항의 규정에 따라 사업용계좌를 이용하여야 할 사업자가 이를 이행하지 아니한 경우

㉯ 법 제160조의5제3항의 규정에 따라 사업용계좌를 신고하여야 할 사업자가 이를 이행하지 아니한 경우

㉰ 법 제162조의2에 따른 신용카드가맹점 가입요건에 해당하는 사업자가 정당한 사유 없이 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드가맹점으로 가입하지 아니한 경우

㉱ 법 제162조의2에 따른 신용카드가맹점 가입요건에 해당하여 가맹한 신용카드가맹점이 정당한 사유 없이 법 제162조의2제2항을 위반하여 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 경우

㉲ 법 제162조의3 제1항의 규정에 따라 현금영수증가맹점으로 가입하여야 하는 사업자가 정당한 사유 없이 현금영수증가맹점으로 가입하지 아니한 경우

㉳ 현금영수증가맹점이 정당한 사유 없이 현금영수증을 발급하지 아니하거나 사실과 다르게 발급한 경우

나. 결정시기

○ 무신고자에 대한 결정은 과세표준 확정신고기일부터 1년 내에 완료하여야 함

- 다만, 국세청장이 조사기간을 따로 정하거나 부득이한 사유로 인하여 국세청장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니함(영 §142②)

다. 결정・경정권자

(1) 원칙

○ 납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장(법 §80①・②)

(2) 공동사업장에 대한 특례

○ 공동사업에서 발생하는 소득금액의 결정 또는 경정은 대표공동사업자의 주소지관할 세무서장이 결정·경정권자가 됨
- 다만, 국세청장이 특히 중요하다고 인정하는 것에 대하여는 사업장 관할세무서장 또는 주소지관할지방국세청장이 결정·경정할 수 있음(영 §150②)

2. 결정 또는 경정의 방법

가. 실지조사결정(경정) : 원칙

○ 납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 해당 과세기간의 과세표준과 세액을 결정 또는 경정하는 경우에는 장부나 그 밖의 증명서류를 근거로 하여야 함(법 §80③)

○ 수입금액을 추계결정 또는 경정하는 경우에도 비치한 장부와 기타 증빙서류에 의하여 소득금액을 계산할 수 있는 때에는 과세표준과 세액은 실지조사에 의하여 결정 또는 경정하여야 함(영 §144④)

나. 추계조사결정(경정)

(1) 의의

법 소정의 사유로 장부나 그 밖의 증명서류에 의하여 소득금액을 계산할 수 없는 경우에는 소득금액을 추계조사결정할 수 있음(법 §80③단서)

(2) 추계결정 및 경정의 사유(법 §80③, 영 §143①)

① 과세표준을 계산할 때 필요한 장부와 증빙서류가 없거나 한국표준산업분류에 따른 동종업종 사업자의 신고내용 등에 비추어 수입금액 및 주요 경비 등 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우

② 기장의 내용이 시설규모・종업원수・원자재・상품 또는 제품의 시가・각종 요금 등에 비추어 허위임이 명백한 경우

③ 기장의 내용이 원자재사용량, 전력사용량 기타 조업상황에 비추어 허위임이 명백한 경우

(3) 소득금액의 추계결정 또는 경정방법

종합소득에 대한 소득금액 계산에 있어서 소득금액을 추계결정 또는 경정을 하는 경우에는 다음 방법에 의한다(영 §143③).

이 경우 「소득세법」 또는 다른 법률에 따라 총수입금액에 산입할 충당금・준비금 등이 있는 자에 대하여는 다음에 의하여 계산한 소득금액에 해당 과세기간의 총수입금액에 산입할 충당금・준비금 등을 가산한다(영 §143⑧).

(가) 기준경비율 등에 의하는 방법

1) 기준경비율을 적용하는 방법

① 증빙서류에 의한 소득금액 계산(기준소득금액)



기준소득금액 = 수입금액 - [주요경비(㉮+㉯) + 기타경비(㉰)]
※ 기준소득금액이 "0"이하인 경우 "0"으로 함

㉮ 매입비용(사업용유형자산 및 무형자산의 매입비용 제외)과 사업용유형자산 및 무형자산에 대한 임차료로서 증빙서류에 의하여 지출하였거나 지출할 금액

㉯ 종업원의 급여와 임금 및 퇴직급여로서 증빙서류에 의하여 지급하였거나 지급할 금액

㉰ 수입금액에 기준경비율을 곱하여 계산한 금액. 다만, 복식부기의무자의 경우에는 수입금액에 기준경비율의 2분의 1을 곱하여 계산한 금액[4]

4) 이는 복식부기의무자의 과표양성화를 위해 기장신고 시에 비해 추계신고시 세부담이 줄어드는 경우가 발생하지 않도록 하기 위함이며, 2011.1.1.이 속하는 과세기간 소득분부터 적용

② 소득상한배율에 의한 소득금액 계산(비교소득금액)

위의 ①에 따른 기준소득금액이 단순경비율에 의한 소득금액에 재정경제부령으로 정하는 배율을 곱하여 계산한 금액 이상인 경우 2027년 12월 31일이 속하는 과세기간의 소득금액을 결정 또는 경정할 때까지는 그 배율을 곱하여 계산한 금액을 소득금액으로 결정할 수 있다.



소득금액 = (수입금액 - 수입금액 × 단순경비율) × 배율*

* 연도별 적용배율

기장의무 구분	2009귀속	2010~2015귀속	2016~2019귀속	2020 귀속이후
간편장부대상자	2.2	2.4	2.6	2.8
복식부기의무자	2.8	3.0	3.2	3.4

2) 단순경비율을 적용하는 방법(단순경비율 적용대상자에 한함)



소득금액 = 수입금액[5] ×(1 - 단순경비율)

① 단순경비율 적용대상자(영 §143④)

㉮ 해당 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자로서 해당 과세기간의 수입금액이 복식부기의무자 해당 기준금액(ⓑ)에 미달하는 사업자[6]

㉯ 직전 과세기간의 수입금액(결정 또는 경정으로 증가된 수입금액 포함)의 합계액이 다음의 업종별 기준수입금액(ⓐ)에 미달하는 사업자로서

- 해당 과세기간의 수입금액이 복식부기의무자 해당 기준금액(ⓑ)에 미달하는 사업자

5) 고용정책기본법 제29조에 따라 고용노동부장관이 기업의 고용유지에 필요한 비용의 일부를 지원하기 위해 지급하는 일자리안정자금은 수입금액에서 제외 * 취지: 법정 최저임금을 지급하는 영세사업장에 대한 세부담 경감을 위함

6) 일정규모이상의 신규사업자는 주요경비의 증빙비치 및 기장이 충분히 가능한 점을 고려하여 단순경비율 적용을 통한 소득세액 축소를 방지하기 위함(2011.1.1.이후 신규사업자부터 적용)

업 종	ⓐ 기준수입금액 (직전연도)	ⓑ 신규개업자 (당해연도)
농업・임업 및 어업, 광업, 도・소매업(상품중개업 제외), 부동산매매업, 기타 아래에 해당하지 아니하는 사업	6,000만원	3억원
제조업, 숙박 및 음식점업, 전기・가스・증기 및 공기조절 공급업, 수도・하수・폐기물처리・원료재생업, 건설업(비거주용 건물 건설업은 제외), 부동산 개발 및 공급업(주거용 건물 개발 및 공급업에 한함), 운수업 및 창고업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 상품중개업	3,600만원	1억5천만원
부동산임대업, 부동산업(부동산매매업 제외), 전문・과학 및 기술서비스업, 사업시설관리・사업지원 및 임대서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술・스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동	2,400만원	7,500만원

※ 경비율 적용 기준금액 중 인적용역(퀵서비스배달원, 대리운전기사 등)은 직전연도 수입금액 기준을 36백만원으로 상향(2023년)부터

* 업종을 겸영하거나 사업장이 2이상인 경우에는 개인별로 주업종(수입금액이 가장 큰 업종) 외의 수입금액은 주업종으로 환산한 수입금액의 합계금액에 의함(영 §143⑥, §208⑦)

$$\text{수입금액} = \text{주업종 수입금액} + \left(\text{주업종 외의 업종 수입금액} \times \frac{\text{주업종 기준금액}}{\text{주업종 외의 업종 기준금액}} \right)$$

② 단순경비율 적용대상에서 제외되는 사업자(영 §143⑦, 2007.2.28. 신설)

㉮ 의료업, 수의업, 약국을 개설하여 약사에 관한 업을 행하는 사업자

㉯ 간이과세 배제대상 사업자 중 변호사업, 심판변론인업, 변리사업, 법무사업, 공인회계사업, 세무사업 등 사업서비스업을 영위하는 사업자

㉰ 현금영수증가맹점에 가입하여야 하는 사업자 중 현금영수증가맹점으로 가입하지 아니한 사업자(가입하지 아니한 해당 과세기간에 한함)

㉱ 신용카드에 의한 거래 또는 현금영수증 발급을 거부하거나 신용카드매출전표 및 현금영수증을 허위로 발급한 경우로서 관할 세무서장으로부터 해당 과세기간에 3회 이상 통보받고 그 금액의 합계액이 100만원 이상이거나 5회 이상 통보받은 사업자(통보받은 내용이 발생한 날이 속하는 해당 과세기간에 한정한다)

3) 연말정산 사업소득의 소득률을 적용하는 방법(영 §143③1의3, 규칙 §94의2)

① 연말정산 대상 사업소득(간편장부대상자인 보험모집인, 방문판매원 및 음료품 배달원)의 수입금액에 연말정산사업소득의 소득률을 곱하여 계산한 금액을 소득금액으로 결정 또는 경정



추계소득금액 = 연말정산사업소득에 대한 수입금액 × 소득률*

* 소득률 = 1-단순경비율

② 이 경우 해당 과세기간의 단순경비율이 결정되지 아니한 경우에는 직전 과세기간의 단순경비율을 적용한다.

(나) 동업자권형에 의하는 방법(영 §143③2)

① 기준경비율 또는 단순경비율 등이 결정되지 아니하였거나 천재·지변 기타 불가항력으로 장부 기타 증빙서류가 멸실된 때에는

- 기장이 가장 정확하다고 인정되는 동일업종의 다른 사업자의 소득금액을 참작하여 그 소득금액을 결정 또는 경정하는 방법

② 다만, 동일업종의 다른 사업자가 없는 경우로서

- 과세표준확정신고 후에 장부 등이 멸실 된 때에는 법 제70조의 규정에 의한 종합소득과세표준 확정신고서 및 그 첨부서류에 의하고
- 과세표준확정신고 전에 장부 등이 멸실된 때에는 직전 과세기간의 소득률에 의하여 소득금액을 결정 또는 경정함

(다) 기타 국세청장이 합리적이라고 인정하는 방법

(4) 수입금액의 추계결정 및 경정방법

사업장의 수입금액은 비치한 장부 기타 증빙서류에 의하여 결정·경정함이 원칙이나, 장부 기타 증빙서류에 의하여 수입금액을 결정·경정할 수 없는 경우에는 다음의 방법에 의함(영 §144①)

(가) 추계결정·경정시의 수입금액 계산

① 동업자권형에 의한 방법
- 기장이 정당하다고 인정되어 기장에 의하여 조사결정한 동일업황의 다른 사업자의 수입금액을 참작하여 계산하는 방법

② 영업효율에 의한 방법
- 국세청장이 사업의 종류·지역 등을 감안하여 사업과 관련된 인적·물적 시설(종업원·객실·사업장·차량·수도·전기 등)의 수량 또는 가액과 매출액의 관계를 정한 영업효율이 있는 때에는 이를 적용하여 계산하는 방법

③ 생산수율에 의한 방법
- 국세청장이 업종별로 투입원재료에 대하여 조사한 생산수율을 적용하여 계산한 생산량에 해당연도 중에 매출된 수량의 시가를 적용하여 계산하는 방법

④ 국세청장이 사업의 종류별·지역별로 정한 다음에 의하여 계산하는 방법
㉮ 생산에 투입되는 원·부재료 중에서 일부 또는 전체의 수량과 생산량과의 관계를 정한 원단위투입량
㉯ 인건비·임차료·재료비·수도광열비 기타 영업비용 중에서 일부 또는 전체의 비용과 매출액의 관계를 정한 비용관계비율
㉰ 일정기간동안의 평균재고금액과 매출액 또는 매출원가와의 관계를 정한 상품회전율
㉱ 일정기간 동안의 매출액과 매출총이익의 비율을 정한 매매총이익률
㉲ 일정기간 동안의 매출액과 부가가치액의 비율을 정한 부가가치율

⑤ 추계결정·경정사업자에 대하여 위의 영업효율·생산수율 등의 비율을 산정할 수 있는 경우에는 이를 적용하여 계산하는 방법

⑥ 주로 최종소비자를 대상으로 거래하는 업종에 대하여는 국세청장이 정하는 입회조사기준에 의하여 계산하는 방법

(나) 기타소득에 대한 추계수입금액 계산(영 §144②)

① 영업권(점포임차권 제외) : 「상속세 및 증여세법 시행령」 제59조제2항의 규정에 의하여 평가한 금액

② 점포임차권 : ㉮에서 ㉯를 차감한 금액

㉮ 양도시 임대보증금 상당액 + 해당 자산을 양도하는 사업자의 영업권 평가액
㉯ 취득시 임대보증금 상당액 + (㉮ - 취득시 임대보증금 상당액) × 1/2

③ 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권, 토사석의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리 : 「상속세 및 증여세법 시행령」 제59조 제4항 내지 제6항의 규정에 의하여 평가한 금액

(다) 추계수입금액 계산시 가산할 사항(영 §144③)

① 해당 사업과 관련하여 국가 등으로부터 지급받은 보조금 또는 장려금
② 해당 사업과 관련하여 동업자단체·거래처로부터 지급받은 보조금 또는 장려금
③ 「부가가치세법」 제46조 제1항에 따라 신용카드매출전표를 교부함으로써 공제받은 부가가치세액
④ 복식부기의무자의 사업용 유형자산 양도가액

[기준경비율 및 단순경비율] 경비율 책자

1. 목적

이 기준경비율 및 단순경비율은「소득세법」제80조제3항 단서에 따른 소득금액 추계결정 또는 경정을 하거나「법인세법」제66조제3항 단서에 따른 추계결정 또는 경정을 하는 경우에 적용한다.

2. 기준경비율 및 단순경비율의 구성

가. 기준경비율 및 단순경비율은 타가사업자(사업장에 대한 임차료를 지급하는 사업자)에게 적용되는 율(타가율)을 일반율로 한다.

나. 자가사업자에게 적용되는 율(자가율)은 별도로 두지 아니하고, 일반율에 일정한 율을 가산하거나 차감하여 자가사업자에게 적용한다.

다. 기준경비율 및 단순경비율은 백분율로 표시한다.

3. 일반적 적용례

가. 기준경비율 및 단순경비율은 종합소득 중 사업소득의 종목구분(코드번호)별로 적용한다.
다만, 기타소득에 대한 필요경비는「소득세법 시행령」제87조 제1호 및 제2호에 따르고 연말정산하는 사업소득의 소득금액계산은 같은 법 시행령 제201조의11 및 같은 법 시행규칙 제94조의2에 따른다.

나. 기준경비율 및 단순경비율 적용대상이 되는 수입금액에는 국가·지방자치단체·동업자단체·거래처 등으로부터 지급받은 보조금 또는 장려금과「부가가치세법」제46조 제1항에 따라 신용카드매출전표를 교부함으로써 공제받은 부가가치세액을 포함하며, 이 책에 특별한 규정이 없는 경우에는 소득세법상의 총수입금액 또는 법인세법상의 사업수입금액을 말한다.

다. 이 기준경비율 및 단순경비율은 직전 과세연도 소득에 대하여 소급 적용하지 아니한다.

라. 기준경비율 및 단순경비율 적용시 업종구분은 국세청 발간 경비율 책자에 규정된 내용에 따른다.

마. 기준경비율 및 단순경비율의 업종분류에 관한 해석은 이 기준경비율 및 단순경비율 또는 각 세법령(기본통칙포함)에 특별한 규정이 있지 아니한 경우에는 한국표준산업분류(통계청고시 제2007-53호, 2007.12.28.)에 따른다.

4. 기준경비율 및 단순경비율에 의한 소득금액 계산방법

가. 기준경비율에 의한 소득금액 계산방법
소득금액 = 수입금액 - 주요경비(매입비용 + 임차료 + 인건비) - (수입금액 × 기준경비율)
- 복식부기의무자는 수입금액에 기준경비율의 2분의 1을 곱하여 계산한다.
(「소득세법 시행령」제143조)

- 기준경비율에 의해 계산한 소득금액이 단순경비율에 의해 계산한 소득금액에 재정경제부령으로 정하는 배율(간편장부대상자 2.8배, 복식부기의무자 3.4배)을 곱하여 계산한 금액 이상인 경우에는 그 배율을 곱하여 계산한 금액으로 할 수 있다.
- 주요경비의 범위 및 증명서류의 종류는 '국세청 고시 제2018-8호, 2018.4.13 [매입비용·임차료의 범위와 증명서류의 종류 고시]' 참조

나. 단순경비율에 의한 소득금액 계산방법

소득금액 = 수입금액 - (수입금액 × 단순경비율)

다. 기준경비율 및 단순경비율 적용대상자의 구분(「소득세법 시행령」 제143조)

- 기준경비율 적용대상자는 직전연도 수입금액의 합계액이 아래 금액 이상인 사업자로서 장부를 기록하지 않은 사업자를 말한다.
- 단순경비율 적용대상자는 직전연도 수입금액의 합계액이 아래 금액에 미달하는 사업자(해당 과세기간의 수입금액이 복식부기의무자 기준금액 이상인 경우 기준경비율 적용(2019.1.1.이후 개시하는 과세기간 분부터 적용)) 및 해당 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자로서 해당 과세기간의 수입금액이 복식부기의무자 해당 기준금액에 미달하는 사업자로서 장부를 기록하지 않은 사업자를 말한다.(단, 2008년 귀속 소득분부터 「소득세법 시행령」 제143조제7항에 해당* 되는 사업자는 단순경비율 적용대상자에서 제외)

  * 의사, 약사, 변호사, 변리사 등 전문직사업자(「소득세법 시행령」 제147조의3, 「부가가치세법 시행령」 제109조제2항제7호), 현금영수증가맹점 미가입자, 해당 과세기간에 신용카드매출전표 또는 현금영수증을 3회 이상 발급 거부(사실과 다르게 발급한 경우 포함)하고 그 금액의 합계액이 100만원 이상 이거나 발급거부 횟수가 5회 이상인 사업자

- 아래 업종을 함께 운영하거나 사업장이 2이상인 경우에는 다음의 산식에 의하여 계산한 수입금액에 따른다.(「소득세법 시행령」 제143조 및 제208조)

  * 주업종(수입금액이 가장 큰 업종을 말함)의 수입금액 + {주업종외의 업종의 수입금액 × (주업종의 기준수입금액 / 주업종외의 업종의 기준수입금액)}

업 종	귀속연도 기준수입금액	해당연도 귀속	
		기존사업자 (직전연도 수입금액)	해당연도 신규사업자 (해당연도 수입금액)
농업·임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업, 부동산매매업, 기타 아래에 해당되지 아니하는 사업		6천만원	3억원
제조업, 숙박 및 음식점업, 전기·가스·증기 및 공기조절공급업, 수도·하수·폐기물처리·원료재생업, 건설업(비주거용건물건설업 제외), 부동산 개발 및 공급업(주거용 건물 개발 및 공급업에 한함), 운수업 및 창고업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 상품중개업		3천6백만원	1억5천만원
부동산임대업, 부동산업(부동산매매업 제외), 전문·과학 및 기술서비스업, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동		2천4백만원	7천5백만원

※ 업종구분은 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 한국표준산업분류를 따른다.(「소득세법」 제19조)

5. 업종별 기준경비율 및 단순경비율의 적용례

가. 업종별 기준경비율 및 단순경비율은 사업장별, 종목구분별(코드번호 단위)로 해당 수입금액에 적용한다.

나. 공동사업자에 대한 기준경비율 및 단순경비율은 사업장별 총수입금액에 적용한다.

다. 인적용역 제공사업자(94****)의 단순경비율(기본율・초과율) 적용
인적용역 제공사업자에 대한 단순경비율은 수입금액이 4천만원까지는 기본율을 적용하고 4천만원을 초과하는 금액에 대하여는 초과율을 적용한다.

* 소득금액 계산례 : 단순경비율 적용대상자로서 연간 수입금액이 45백만원인 서적외판원(940908)의 경우
{40,000천원-(40,000천원×75.0%)}+{5,000천원-(5,000천원×65.0%)}=11,750천원

라. 일반율과 자가율의 적용구분

(1) 기준경비율의 자가율 적용
자가사업자에게 기준경비율을 적용하는 경우에는 기준경비율의 일반율에 업종 구분없이 0.4를 가산하여 적용한다.(아래 "(3)"의 업종은 제외한다)

* 계산례
기준경비율의 일반율이 11.6인 경우 적용할 기준경비율의 자가율은 12.0임
(11.6 + 0.4 = 12.0)

(2) 단순경비율의 자가율 적용
자가사업자에게 단순경비율을 적용하는 경우에는 단순경비율의 일반율에 업종 구분없이 0.3을 차감하여 적용한다.(아래 "(3)"의 업종은 제외한다)

* 계산례
단순경비율의 일반율이 90.3인 경우 적용할 단순경비율의 자가율은 90.0임
(90.3 - 0.3 = 90.0)

(3) 다음 업종(코드)에 대하여는 자가율을 적용하지 아니한다.
농업・임업 및 어업(011000~052200), 광업(101000~143200), 전기・가스・증기 및 수도사업(401000~410000), 건설업(451101~453000), 도소매업(522099, 523132, 525200), 운수업(601000~621000, 630301~630302, 630309~630403, 630500, 630701~630909, 641201, 749906), 금융 및 보험업(659201~659900, 659902~672000, 749904), 부동산업 및 임대업(630304, 701101~701700, 703011~713003, 749934, 921404, 930903), 전문・과학기술 및 기술서비스업(730000, 741108) 인적용역(940100~940919), 가구내 고용활동(950000~950001)

(4) 자가사업자는 실제영업행위가 이루어지는 다음에 예시한 사업장에 대한 임차료(보증금 포함)가 지급되지 아니하는 사업자를 말한다.
(예시)
- 제조업 : 생산설비를 갖추고 제조행위가 이루어지는 제조장
- 판매업 : 상품의 보관과 인도가 이루어지는 판매장
- 서비스업 : 실제용역의 제공행위가 이루어지는 장소

(5) 임대인과 임차인이 같은 세대 구성원인 경우에는 자가사업자로 본다.

(6) 과세기간 중에 타가에서 자가로, 자가에서 타가로 전환된 경우에 자가율 적용 대상수입금액은 총수입금액을 자가사업장 사용기간(일수)에 따라 안분계산한 금액으로 한다.

(7) 자가 및 타가 사업장을 동시에 사용하는 경우에 자가율을 적용할 대상금액은 사업장별로 실제 발생한 총수입금액으로 하되 사업장별 총수입금액 구분이 불분명한 경우에는 총수입금액을 총사업장면적에 자가면적이 차지하는 비율에 따라 안분계산한 금액으로 한다.

6. 장애인에 대한 적용특례

가. 적용대상자
단순경비율 적용대상자로서 「소득세법 시행령」 제107조 제1항에 따른 장애인(다만, 「소득세법 시행령」 제107조 제2항에 따른 장애인증명서를 제출하는 장애인이 직접 경영하는 사업에 한하여 적용한다.)

나. 장애인적용 단순경비율
단순경비율 + (100% - 단순경비율) × 20%

다. 장애인 적용 단순경비율의 계산은 소수점이하 2자리부터는 절사한다.
* 계산례
단순경비율이 90.3인 경우 적용할 장애인 적용 단순경비율은 92.2임
90.3 + (100 - 90.3) × 20% = 92.2

7. 개인사업자에 대한 소득세 수시부과시의 적용례

가. 해당 과세연도에 대한 기준경비율 및 단순경비율이 제정되어 있지 않은 경우에는 직전 과세연도의 기준경비율 및 단순경비율을 적용한다.

나. 그후 해당연도의 기준경비율 및 단순경비율이 변경되는 경우 「소득세법」 제80조에 해당되는 자는 변경된 기준경비율 및 단순경비율에 의해 추계결정 또는 경정한다. 다만, 「소득세법」 제74조(과세표준 확정신고의 특례)에 따라 신고한 경우에는 예외로 한다.

8. 법인의 연도별 기준경비율 적용례

가. 법인세 결정일 현재 각 사업연도의 기준경비율이 제정되어 있지 아니한 경우에는 직전 과세연도의 기준경비율을 적용한다.

나. 법인세 결정일 현재 각 사업연도의 기준경비율이 제정되어 있는 경우, 2개년에 걸치는 사업연도의 기준경비율은 각각 해당연도의 기준경비율을 월할계산방법에 의하여 적용한다.

다. 기타 법인세 추계결정 또는 경정과 관련한 기준경비율의 적용은 이 총칙의 규정에 따른다.

매입비용・임차료의 범위와 증빙서류의 종류 [별지 서식] 〈2013.6.28.〉

주요경비 지출명세서

제출자	① 상호		② 사업자등록번호	
	③ 성명		④ 주민등록번호	

주요경비지출명세 제출대상 거래내용

⑤ 일련번호	거래처(공급자)		⑧ 매수	⑨ 거래품목	⑩ 거래금액
	⑥ 상호 (성명)	⑦ 사업자등록번호 (주민등록번호)			
계				/	

※ 개인정보보호법 제24조에 의한 수집・이용 동의서

○ 수집・이용 목적(기준경비율 적용대상자가 정규증빙서류 외의 것으로 증명을 받은 경우 거래내용 확인)

○ 수집 대상 고유식별정보(주민등록번호)

○ 보유・이용 기간(5년)

○ 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따라 불이익(성실신고여부 점검 등)이 있을 수 있음

☞ 상기 내용에 대해 동의함 □ 동의하지 않음 □

2013. 6. 28. 210㎜ × 297㎜(신문용지 54g/㎡, 재활용품)

주요경비지출명세서 작성요령

1. 장부를 기록하지 않은 기준경비율적용대상 사업자가 소득금액을 계산하기 위해 수입금액에서 공제한 매입비용 또는 임차료 중에서 세금계산서・계산서・신용카드매출전표(현금영수증포함)를 수령하지 않은 금액은 그 거래내용을 적습니다.

2. 세금계산서・계산서・신용카드매출전표(현금영수증포함)를 수령하지 않았더라도 「소득세법 시행령」 제208조의2 제1항과 제2항 및 같은 법 시행규칙 제95조의3에 해당하는 거래는 적지 않습니다.

◇ 「소득세법 시행령」 제208조의2 제1항

1. 공급받은 재화의 거래 건당 금액(부가가치세 포함)이 3만원 이하인 경우
2. 거래상대방이 읍・면지역에 소재하는 간이과세자로서 신용카드가맹점이 아닌 경우
3. 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인과 거래한 경우
4. 농어민으로부터 재화를 직접 공급받는 경우
5. 국가・지방자치단체・지방자치단체조합으로부터 재화를 공급받는 경우
6. 비영리법인(수익사업 관련 부분 제외)으로부터 재화를 공급받는 경우

◇ 「소득세법 시행령」 제208조의2 제2항

직불카드, 외국에서 발행된 신용카드, 기명식선불카드, 기명선불전자지급수단・기명식전자화폐에 의한 거래도 신용카드매출전표를 수령한 것으로 봄

◇ 「소득세법 시행규칙」 제95조의3

1. 부가가치세법 제10조에 따라 재화의 공급으로 보지 않는 사업의 양도에 의해 재화를 공급받는 경우
2. 국외에서 재화를 공급받는 경우
3. 공매・경매・수용에 의해 재화를 공급받는 경우
4. 부동산임대용역을 제공받는 경우로서 전세금 또는 임대보증금에 대한 부가가치세액을 임차인이 부담하는 경우
5. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 공급받은 재화의 거래금액을 금융기관을 통해서 지급하고 과세표준확정신고서에 송금사실을 기재한 송금명세서를 첨부하여 관할 세무서장에게 제출한 경우
   가. 부동산임대용역을 공급받는 경우
   나. 임가공용역을 제공받는 경우
   다. 간이과세자로부터 재활용폐자원 또는 재활용가능자원을 공급받는 경우

[매입비용・임차료의 범위와 증빙서류의 종류 고시] 국세청고시 제2021-54호

1. 매입비용의 범위
   가. 매입비용은 다음에 정하는 재화의 매입(사업용 유형자산 및 무형자산의 매입 제외)과 외주가공비 및 운송업의 운반비로 한다.
      ① 재화의 매입은 재산적 가치가 있는 유체물(상품・제품・원료・소모품 등 유형적 물건)과 동력・열 등 관리할 수 있는 자연력의 매입으로 한다.
      ② 외주가공비는 사업자가 판매용 재화의 생산・건설・건축 또는 가공을 타인에게 위탁하거나 하도급하고 그 대가로 지출하였거나 지출할 금액으로 한다.
      ③ 운송업의 운반비는 육상・해상・항공운송업 및 운수관련 서비스업을 영위하는 사업자가 사업과 관련하여 타인의 운송수단을 이용하고 그 대가로 지출하였거나 지출할 금액으로 한다.
   나. 위 가의 외주가공비와 운송업의 운반비 이외의 용역을 제공받고 지출하였거나 지출할 금액은 매입비용에 포함하지 아니한다.
      - 매입비용에 포함되지 않는 용역을 예시하면 다음과 같다.
        ① 음식료 및 숙박료　　② 창고료(보관료), 통신비
        ③ 보험료, 수수료, 광고선전비(광고선전용 재화의 매입은 매입비용으로 함)
        ④ 수선비(수선・수리용 재화의 매입은 매입비용으로 함)
        ⑤ 사업서비스, 교육서비스, 개인서비스, 보건서비스 및 기타 서비스(용역)를 제공받고 지급하는 금액 등

2. 사업용 유형자산 및 무형자산에 대한 임차료의 범위
   - 사업용 유형자산 및 무형자산에 대한 임차료는 사업에 직접 사용하는 건축물 및 기계장치 등 고정자산을 타인으로부터 임차하고 그 임차료로 지출하였거나 지출할 금액으로 한다.

3. 재고자산에 포함된 주요경비의 계산
   가. 해당 과세연도 수입금액에서 공제하는 매입비용과 사업용 유형자산 및 무형자산에 대한 임차료 및 종업원의 급여・임금・퇴직급여는 해당 과세연도에 지출하였거나 지출할 금액에 기초재고자산에 포함된 주요경비를 가산하고 기말재고자산에 포함된 주요경비를 공제하여 계산한 금액으로 한다.
      - 다만, 기초재고자산 또는 기말재고자산에 포함된 주요경비를 따로 계산할 수 없는 경우에는 기초 및 기말재고자산을 감안하지 않고 해당 과세연도에 지출하였거나 지출할 주요경비를 수입금액에서 공제할 주요경비로 할 수 있다.
   나. 직전 과세연도 종료일 이전의 주요경비지출에 대한 내역과 증빙서류가 없어 해당 과세연도 개시일 현재 기초재고자산에 포함된 주요경비를 계산할 없으나 해당과세연도 종료일 현재 기말재고자산에 포함된 주요경비를 계산할 수 있는 경우에는 다음 방법에 의하여 그 금액을 계산할 수 있다.

      해당 과세연도 개시일 현재 기초재고자산에 포함된 주요경비 금액
      = 기초 재고자산의 매출환산금액 × (직전 과세연도 해당 업종의 단순경비율 - 직전 과세연도 해당 업종의 기준경비율)

4. 증빙서류의 종류

1. 매입비용과 사업용유형자산 및 무형자산에 대한 임차료는 다음의 증빙서류에 의하여 지출하였거나 지출할 사실이 객관적으로 확인되어야 한다.
   가. 세금계산서, 계산서, 신용카드매출전표(현금영수증 포함)를 수취한 금액
   나. 소득세법제160조의2제2항 단서와 같은법 시행령제208조의2 및 같은법 시행규칙 제95조의2의 규정에 의하여 "가"항의 정규증빙서류를 수취하지 않아도 되는 경우에는 지출 사실이 확인되는 영수증 등 증빙서류를 비치보관하고 있는 금액
   다. "가"항 또는 "나"항에 해당되지 않는 매입비용과 사업용 유형자산 및 무형자산에 대한 임차료에 대하여 "가"항의 정규증빙서류를 수취하지 아니한 경우에는 종합소득세 과세표준 확정신고서에 별지의 주요경비지출명세서를 첨부하여 제출한 금액

2. 종업원의 급여・임금・퇴직급여는 다음의 증빙서류에 의하여 지급하였거나 지급할 사실이 객관적으로 확인되어야 한다.
   가. 급여・임금은 근로소득원천징수영수증 또는 지급명세서를 관할세무서에 제출한 금액
   나. 퇴직급여는 퇴직소득원천징수영수증 또는 지급명세서를 관할세무서에 제출한 금액
   다. 급여와 임금 및 퇴직급여에 대한 원천징수영수증 또는 지급명세서를 제출할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우 및 일용근로소득에 대하여는 소득을 지급받은 자의 주소, 성명, 주민등록번호 등 인적사항이 확인되고 소득을 지급받은 자가 서명 날인한 증빙서류를 비치보관하고 있는 금액

3. 1호 및 2호의 증빙서류 중 세금계산서・계산서・신용카드매출전표(현금영수증포함)수령금액과 원천징수영수증・지급명세서 제출금액은「소득세법 시행령」제130조에 따른 별지 제40호 서식(1)의 "추계소득금액계산서(기준경비율적용대상자용)" 작성시 "정규증빙서류 수취금액"란에 기재한다.

[매입비용・임차료의 범위와 증빙서류의 종류 고시 서식]

계산사례 추계소득금액 계산 사례

〈자료〉

1. 2026년 귀속 서귀포식품(서호동)의 사업소득 내역
   (1) 업 종 : 소매 / 식품, 개업일 : 2007. 1. 1.
   (2) 서귀포식품은 장부를 비치·기장하지 아니하였으며, 타가 사업자임
   (3) 2026년 연간 수입금액 300,000,000원(2025년 수입금액 230,000,000원)
   (4) 경비 내역은 아래와 같으며 모두 정규증빙을 수취하여 보관하였다.
      ① 상품구입비 200,000,000원(매입운반비 5,000,000원은 포함되지 않았음)
      ② 인건비 40,000,000원
      ③ 광고선전비 10,000,000원(광고선전비 중 비누 매입 3,000,000원 포함)
      ④ 전기료 5,000,000원
      ⑤ 수선비 5,000,000원(수선비 중 원자재 매입 2,000,000원 포함)
      ⑥ 매출상품 운반비 7,000,000원
      ⑦ 전화요금 2,000,000원(김성실씨 개인 휴대폰 사용요금 500,000원)
      ⑧ 매장에 비치할 고급냉장고 구입비용 1,000,000원

2. 2026년 귀속 제주식당(동홍동) 사업소득 내역
   (1) 업 종 : 음식/ 한식, 개업일 : 2020. 7. 1.
   (2) 장부를 비치·기장하지 아니하였으며, 타가사업자임
   (3) 2026년 연간 수입금액 40,000,000원(2025년 수입금액 35,000,000원)
   (4) 경비 내역은 아래와 같으며 모두 정규증빙을 수취하여 보관하였다.
      ① 재료구입비 10,000,000원 ② 인건비 5,000,000원
      ③ 임차료 5,000,000원

3. 2026년 귀속 경비율(일반율)
   - 소매 / 식품업(기준경비율 5%, 단순경비율 95%)
   - 음식 / 한식업(기준경비율 10%, 단순경비율 90%)

※ 국세청장이 정하는 배율 : 간편장부 2.8배, 복식부기 3.4배

〈문〉 자료에 의하여 김성실씨의 2026년 귀속 종합소득금액을 계산하시오.

풀이

1. 경비율 및 기장의무 판정

(1) 경비율 적용

① 직전연도 수입금액 환산 :
230,000,000+35,000,000×60,000,000÷36,000,000 = 288,333,333원

② 주업종으로 환산한 직전연도 수입금액이 기준경비율 적용기준 수입금액(6천만원) 이상이므로 기준경비율 적용 대상임

(2) 기장의무 판정 및 배율

① 직전연도 수입금액 환산 :
230,000,000+35,000,000×300,000,000÷150,000,000 = 300,000,000원

② 주업종으로 환산한 직전연도 수입금액이 복식부기의무자 적용기준 수입금액(3억원) 이상이므로 복식부기의무 장부대상자에 해당함

2. 서귀포식품(소매, 식품업)의 소득금액 : 42,500,000원

(1) 수입금액 : 300,000,000원

(2) 주요경비(①+②+③) : 250,000,000원

① 매입비용 : 210,000,000원

* 200,000,000(상품)+3,000,000(비누매입)+5,000,000(전기료)+2,000,000(수선자재 매입)

② 인건비 : 40,000,000원

(3) 기타경비(기준경비율에 의한 경비) : 7,500,000원

* 300,000,000(수입금액)×5%×1/2(일반율)

(4) 기준소득금액 : 42,500,000원[(1)-(2)-(3)]

(5) 비교소득금액(한도액) : 51,000,000원

* [300,000,000(수입)-300,000,000(수입)×95%]×3.4배(배율)= 51,000,000원

(6) 추계소득금액 : 42,500,000원[(4), (5) 중 적은 금액]

3. 제주식당(음식, 한식업)의 소득금액 : 12,800,000원

(1) 수입금액 : 40,000,000원

(2) 주요경비(①+②+③) : 20,000,000원

① 매입비용 : 10,000,000원

② 인건비 : 5,000,000원

③ 임차료 : 5,000,000원

(3) 기타경비(기준경비율에 의한 경비) : 2,000,000원
* 40,000,000(수입금액)×10%×1/2

(4) 기준소득금액 : 18,000,000원[(1)-(2)-(3)]

(5) 비교소득금액(한도액) : 13,600,000원
* [40,000,000(수입)-40,000,000(수입)×90%]×3.4배(배율) =13,600,000원

(6) 추계소득금액 : 13,600,000원[(4), (5) 중 적은 금액]

4. 종합소득금액 : 56,100,000원(2+3)

사례 과세표준과 세액의 결정방법 문답사례

〈문〉 납세의무자가 소득금액을 추계로 계산하여 신고기한 내에 정상적으로 신고하였으나 과세관청의 조사에 의하여 합리적인 소득금액의 계산이 가능한 장부 등이 발견된 경우, 실지조사결정할 수 있는지?

〈답〉 거주자가 추계소득금액에 의해 신고한 경우에도 당해연도 소득금액을 계산할 수 있는 장부, 증빙서류를 비치·기장하고 있는 경우에는 그 장부 및 증빙서류에 근거하여 과세표준과 세액을 실지조사 결정함(재소득 46073-119, 2003.8.20.)

〈문〉 수입금액을 추계결정 한 경우에도 소득금액을 실지조사 결정할 수 있는지?

〈답〉 수입금액을 추계조사결정 하였다고 하더라도 필요경비에 관한 장부 또는 증빙에 의하여 소득금액을 결정할 수 있는 경우에는 소득금액은 실지 조사결정 할 수 있음 (대법원 89누5799, 1990.1.25.)

〈문〉 동일한 사업장에 대하여 같은 과세기간 내에 일부기간은 실지조사결정하고 나머지 기간은 추계조사결정 할 수 있는지?

〈답〉 동일한 과세기간에 대하여 일부기간은 소득금액을 추계결정하고 일부 기간은 실지조사결정 할 수는 없음

〈문〉 단순경비율 적용대상자의 경우 기준경비율에 의해 신고할 수 있는지?

〈답〉 기준경비율 적용 대상자에게는 단순경비율을 적용할 수 없지만 단순경비율 적용 대상자는 기준경비율과 단순경비율을 선택·적용 할 수 있음

〈문〉 한 사업장에서 복수업종을 겸영하는 경우 총수입금액에 주업종의 기준경비율을 적용하는지, 아니면 업종별 수입금액을 구분하여 각각의 기준경비율을 적용하는지?

〈답〉 업종별 기준경비율 및 단순경비율은 사업장별, 업태별, 종목구분별(코드번호 단위)로 해당연도의 해당 총수입금액에 대하여 적용하는 것임

〈문〉 기준경비율에 의하여 소득금액을 계산하는 경우 수선비에 포함된 재화의 매입이 모두 주요경비에 포함되는지?

〈답〉 자산의 가치를 증가시키는 자본적지출에 해당하는 수선비는 감가상각비로 기준경비율에 포함되어 있으므로 주요경비에는 포함되지 아니함

사례 추계결정 사례

(1) 추계결정을 인정한 사례

(가) 매출누락 경정(국심2007중4947, 2008.05.01. 인용)

장부에 기장된 수입금액의 허위기장률이 39.1%('05귀속) 및 41.8%('06귀속)나 되어 장부의 중요한 부분이 미비 또는 허위인 것으로 보는 것이 합당한 점이나 이 건 과세처분시 쟁점매출에 대응하는 필요경비가 전혀 인정되지 아니한 점 등을 감안할 때, 청구인의 2005년 및 2006년 귀속분 종합소득세는 소득금액을 추계조사결정하여 그 과세표준과 세액을 결정하는 것이 타당한 것으로 판단됨

(나) 매출누락 경정(조심2008서3051, 2008.10.31. 인용)

경정소득률이 당초 신고소득율의 5배에 이르고, 수입금액의 허위기장률이 39.65%에 이르는 점 등으로 볼 때, 장부의 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우에 해당하므로 소득금액을 추계조사결정방법으로 산정함이 타당함

(다) 매출누락 경정(조심2009서1383, 2009.05.20. 인용)

누락한 매출금액 1억6,091만원은 당해 귀속연도 경정 수입금액(3억6,189만원) 대비 허위 기장률이 44.46%로 나타나고 있고, 경정소득률은 49.6%로 동종 업종

소득률 14.6%의 3.4배에 달하고 있는 점 등을 고려할 때, 과세표준을 계산함에 있어서 필요한 장부와 증빙서류가 없거나 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우에 해당하는 것으로 보임

(라) 쟁점신용카드 매입금액 전액 부인(심사소득2009-0059, 2009.07.23. 인용)
쟁점신용카드 매입금액을 전액 부인하는 경우 허위기장률이 32.4%이고, 소득결정률은 36.6.%에 달하여 청구인과 같은 소규모 화물차(6톤 미만) 운수업에서 실현하기 어려운 소득으로 보이므로, 필요한 장부와 증빙서류가 없거나 중요한 부분이 미비 또는 허위로 경우로 추계로 결정함이 타당함

(마) 가공매입 경정(조심2011서0409, 2011.06.01. 인용)
상품 매출원가의 허위기장률이 53.06%에 달하고 소득률이 52.8%에 달하게 되는 점 등을 감안할 때, 장부의 중요한 부분이 미비 또는 허위인 것으로 보여지므로 소득금액을 추계 조사결정하여 그 과세표준 및 세액을 경정하는 것이 타당함

(바) 매출누락 경정(조심2012중2591, 2012.11.05. 인용)
매출누락금액을 합산하여 경정하면서 대응하는 필요경비가 인정되지 아니한 점 및 수입금액 허위기장률이 43.6%에 달하는 점 등으로 볼 때, 장부·증빙이 없거나 중요부분이 미비 또는 허위인 경우에 해당하여 추계경정함이 타당함

(사) 매출누락 경정(조심2012구3234, 2012.12.03. 인용)
경정 후 수입금액 대비 신고누락금액 비율이 46%인 점, 경정소득률이 동종업종 평균 소득률의 2.07배에 달하는 점 등으로 볼 때, 추계경정 대상으로 봄이 타당하고, 공동 사업장인 쟁점사업장의 직전연도 수입금액이 기준금액에 미달하므로 간편장부 대상자에 해당하여 보고불성실가산세 적용 제외함이 타당함

(아) 청구인이 비치·기장한 장부의 중요 부분이 허위 또는 미비 하므로 추계 결정할 수 있음(조심2012서4236, 2012.12.03. 인용)
청구인은 수입금액의 허위기장률이 76.3~82.7%에 달하여 청구인이 당초 비치기장한 장부는 일부가 허위기재 또는 누락된 것이 아니라, 장부의 중요한 부분이 미비인 것으로 판단되므로, 청구인의 소득금액은 추계 결정하는 것이 합리적이라고 판단됨

(자) 허위기장율이 42%에 이르는 경우 소득금액을 추계결정함은 정당함(조심2012중4186, 2012.12.31., 기각)

노무비로 지출하였다고 주장하는 금액이 객관적인 입증자료에 의해 확인되지 않으므로 이를 필요경비에서 부인하고, 이 금액을 부인함으로써 허위기장율이 42%에 이르므로 이를 관련법령에 따라 추계조사방법에 의해 결정한 처분은 잘못이 없는 것으로 판단됨

(차) 제출한 장부와 증빙이 거짓임이 명백한 경우에 해당하므로 추계 과세의 방법은 적법함 (부산지방법원2011구합4337, 2013.01.11., 국승)

개인통합조사 당시 주점의 매출액 자료 및 봉사료 정산을 위한 일일정산 장부를 제출하지 못하였고, 신용카드매출전표 하단이 훼손되어 있던 점 등 제출한 장부와 증빙이 거짓임이 명백한 경우에 해당하므로 추계 과세의 방법으로 수입금액 산정한 것은 적법함

(2) 추계결정을 인정하지 않은 사례

(가) 가공매입 경정(국심2007서0464, 2007.07.31. 기각)

처분청이 부인한 금액이 소득세 신고시 청구인이 신고한 필요경비의 약 39.1%인 점과 매출원가의 39.8%인 점으로 보아 청구인이 비치·기장한 장부의 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우에 해당한다고 보기는 어려우므로 2003년 귀속 종합소득세에 대한 소득금액을 추계조사 결정하여야 한다는 청구주장을 받아들일 수 없다고 판단됨

(나) 가공매입 경정(국심2007중2559, 2007.09.10. 기각)

매출원가 대비 허위기장률(38.2%)이 높다거나 신고소득금액 대비 결정소득률이 현저히 높다하여 소득금액을 추계결정 할 수 없음

장부 및 증빙서류에 의하여 종합소득세를 신고한 자가 매출원가 대비 허위기장률(38.2%)이 높다거나 신고소득금액 대비 결정소득률이 현저히 높다하여 소득금액을 추계결정을 할 경우에는 장부 등에 의하여 소득금액을 신고한 자가 자신에게 불리한 상황이 발생하게 되면 과세당국에 추계결정을 요구하게 되는 불합리한 결과가 예상된다 할 것이므로, 청구인이 매출원가 대비 허위기장률이 높은 점을

감안하여 장부의 중요부분이 미비하거나 허위기장으로 보아 추계결정하여야 한다는 주장은 받아들일 수 없다고 판단됨

(다) 가공매입 경정(국심2007중4093, 2007.12.14. 기각)

가공매입이 매출원가 대비 45.6%라는 이유로 장부나 증빙서류가 없거나 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우에 해당된다고 인정하기는 어려움

청구인은 복식부기의무자로서 외부조정을 거쳐 2005년 귀속 종합소득세를 신고하였으므로 필요경비의 유무에 대한 입증책임은 청구인 스스로가 기장한 장부와 증빙에 의해서 해야지 단순히 추계소득대비 결정소득이 높다는 사유만으로 장부나 증빙서류가 없거나 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우에 해당된다고 인정하기는 어렵다. 따라서 추계결정 하여야 한다는 청구인의 주장은 이를 받아들일 수 없다고 판단됨

(라) 가공매입 경정(조심2008서1816, 2008.06.30. 기각)

필요경비의 허위기장률이 40.59%인 사유만으로 장부나 증빙서류가 없거나 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우에 해당한다고 인정하기는 어려움

주식회사○○○로부터 수취한 가공경비 131,037천원은 청구인이 신고한 필요경비 대비 40.59%에 해당되나 단순히 필요경비의 허위기장비율이 높다는 사유만으로 추계과세의 요건이 갖추어졌다고 보기는 어렵다고 판단됨

(마) 실지조사 매출누락 경정(국심2007서3831, 2008.07.14. 기각)

처분청이 청구인이 제시한 증빙서류뿐만 아니라 처분청이 확보한 증빙서류에 의하여 수입금액 누락액은 물론 그에 대응되는 필요경비까지 확인하여 실지소득금액을 계산한 사실이 인정된다면 이는 과세표준을 계산함에 있어서 필요한 장부 및 증빙서류가 없거나 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우로 볼 수 없으며, 처분청이 인정한 필요경비 이외에 추가로 필요경비가 있다는 사실에 대한 아무런 입증을 하지 아니한 채 단지 청구인의 수입금액 허위기장률이 높다는 사실만으로 추계조사결정의 요건을 갖추어진 것으로 볼 수 없다 할 것이므로, 청구인의 2002년 ~2003년 귀속 종합소득세를 추계방법에 의하여 경정하여 달라는 청구인의 주장은 받아들이기 어려운 것으로 판단됨(허위기장률 '02년 귀속 36.6%,'03년 귀속 73.6%)

(바) 가공매입 경정(조심2012중708, 2012.05.10. 기각)

청구인이 복식부기에 의해 자기조정을 거쳐 종합소득세를 신고한 점, 가공매입분을 감안한 공사원가 허위기장률이 30.2%에 불과한 점, 다른 과세연도에도 일용근로 지급명세서를 제출하였음에도 노무비가 지급증빙 없다고 주장하는 점 등에 비추어 볼 때 청구주장에 신빙성이 있다고 보기 어려움

(사) 매매업자 추계조사 결정 배제한 처분

(수원지방법원2009구합7043, 2010.05.13. 국승)

조사과정에서 실지조사에 의하여 수입금액 누락 뿐만 아니라 설계용역비와 같은 필요경비도 확인되므로 추계조사 방법에 의하여 할 수 있는 예외적인 경우에 해당한다고 볼 수 없음

① 종합소득세의 과세표준과 세액은 실지조사의 방법에 의하여 밝혀진 실액에 의하여 결정하는 것이 원칙이고 추계조사방법에 의하여 이를 결정하려면 납세자의 장부나 증빙서류 등이 없거나 그 중요부분이 미비 또는 허위로 기재되어 신뢰성이 없고 달리 과세관청이 그 소득의 실액을 밝힐 수 있는 방법이 없는 때에 한하여 예외적으로 허용되는 것이므로,

② 납세자가 비치・기장한 장부나 증빙서류 중 일부 허위로 기재된 부분이 포함되어 있다고 하더라도 그 부분을 제외한 나머지 부분이 모두 사실에 부합하는 자료임이 분명하여 이를 근거로 과세표준을 계산할 수 있다면 그 과세표준과 세액은 실지조사의 방법에 의하여 결정하여야지 추계조사방법에 의해서는 아니 되고 (대법원 1996. 1. 26. 선고 95누6809 판결 등 참조),

③ 또한 실지조사에 의한 부과처분이 결과적으로 추계과세에 의한 부과처분보다 불리하다거나 납세자 스스로 추계의 방법에 의한 조사결정을 원하고 있다는 사유만으로는 추계과세요건이 갖추어진 것이라고 볼 수 없으며 (대법원 1997. 9. 26. 선고 96 누8192 판결 등 참조),

④ 과세관청에 의하여 인정되지 아니한 필요경비가 존재한다면 이는 납세의무자가 주장・증명하여야 하고, 그 필요경비를 공제하기 위하여 소득을 추계조사 방법에 의하여 결정할 수는 없다고 할 것이다. (대법원 20미3. 12. 12. 선고 2002두 12786 판결 참조).

(3) 일부 추계결정 관련 사례

(가) 위장 가공세금계산서 수취여부 및 부분추계에 의거 과세할 수 있는지 여부
(대법원2006두10160, 2006.09.14. 국승)
자료상으로부터 수취한 세금계산서에 대응되는 원가가 투입되었다는 점은 원고가 입증하여야 하나, 이에 대한 객관적인 입증이 없으며, 원고는 허위수취세금계산서 부분은 부분추계하여야 한다고 주장하나 이는 부당한 주장임

(나) 일부추계의 방법은 허용되지 않음
(서울행정법원2011구합18755, 2011.10.07. 국승)
신고누락 수입금액이 전체 매출액에서 차지하는 비율(49%)이 상당히 높아 전체 기장 내용에 신뢰성이 없다고 보이는 점 등을 감안할 때, 추가 적출분 등에 대하여만 부분적으로 소득금액을 추계하여야 한다는 청구주장은 받아들이기 어렵다고 판단됨 (전심 : 조심2010서2217, 2011.3.22)

(다) 복식장부에 의해 신고한 수입금액과 신고누락한 수입금액을 합한 전체수입금액에 대하여 소득금액을 추계 결정한 과세 처분은 정당함
(조심2010서2217, 2011.03.22. 기각)
종합소득세 과세표준과 세액은 실지조사방법에 의하여 결정하는 것이 원칙이고, 추계 조사결정은 납세자의 장부나 증빙서류가 없거나 중요한 부분이 미비 또는 허위로 기재되어 신뢰성이 없고 달리 과세관청이 소득의 실액을 밝힐 수 있는 방법이 없는 경우에 한하여 예외적으로 허용되는 방법인바, 신고누락으로 적출된 수입금액에 한해 부분적으로 추계결정할 수는 없으며, 전체 수입금액에 대해 추계결정한 과세 처분은 정당함

※ 기본통칙 80-0…1【과세표준과 세액의 경정결정】
① 당초 결정 또는 경정이 실지조사에 의하여 이루어진 경우에는 그 후에 추계방법으로 경정 또는 재경정을 할 수 없다. 다만, 당초 결정 또는 경정 후 수입금액 등의 누락 또는 탈루가 발견되었으나 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 당초의 장부와 증빙 등이 멸실되어 실지조사 할 수 없는 경우에는 그 부분에 한하여 소득금액을 추계할 수 있다.

3. 가산세

○ 신고불성실가산세, 납부지연가산세, 원천징수납부 등 납부지연가산세는 신고세목 전체에 공통적으로 적용되므로 국세기본법 규정을 적용함(기본법 §47의2 내지 §47의5)

가. 신고불성실 가산세

(1) 무신고 가산세(기본법 §47의2)

(가) 일반무신고 가산세(기본법 §47의2①)

○ 납세자가 법정신고기한까지 세법에 따른 과세표준 신고를 하지 아니한 경우

◈ 일반무신고 가산세액 = 무신고 납부세액 × 20%
- 다만, 복식부기의무자의 경우에는 위 금액과 수입금액의 7/10,000에 해당하는 금액 중 큰 금액을 적용

* 무신고 납부세액 : 가산세와 세법에 따라 가산하여야 할 이자상당가산액은 제외

(나) 부정무신고 가산세(기본법 §47의2②, 기본법 영 §12의2①)

○ 납세자가 부정행위로 법정신고기한까지 세법에 따른 과세표준신고를 하지 아니한 경우

◈ 부정무신고 가산세액 = 무신고 납부세액 × 40%(역외거래에서 발생한 부정행위의 경우 60%)
- 다만, 복식부기의무자의 경우에는 위 금액과 수입금액의 14/10,000에 해당하는 금액 중 큰 금액을 적용

부정행위 (기본법 영12의2①)

■ 조세범처벌법 제3조제6항의 어느 하나에 해당하는 행위로서 조세의 부과와 징수를 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 하는 적극적인 행위를 말한다.
- 이중장부의 작성 등 장부의 거짓 기장
- 거짓 증명 또는 거짓 문서의 작성 및 수취
- 장부와 기록의 파기
- 재산의 은닉, 소득·수익·행위·거래의 조작 또는 은폐
- 고의적으로 장부를 작성하지 아니하거나 비치하지 아니하는 행위 또는 계산서, 세금계산서 또는 계산서합계표, 세금계산서합계표의 조작
- 「조세특례제한법」 제5조의2 제1호에 따른 전사적 기업자원관리설비의 조작 또는 전자세금계산서의 조작
- 그 밖에 위계(僞計)에 의한 행위 또는 부정한 행위

(다) 신고불성실가산세(무신고, 과소신고·초과환급신고가산세)를 적용할 때 장부의 기록·보관 불성실가산세와 동시에 적용될 때에는 그 중 큰 금액에 해당하는 가산세만을 적용하고, 가산세액이 같은 경우에는 신고불성실가산세만을 적용한다(기본법 §47의2⑥).

(라) 복식부기의무자가 기업회계기준을 준용하여 작성한 재무상태표·손익계산서와 그 부속서류 및 합계잔액시산표와 대통령령이 정하는 바에 따라 작성한 조정계산서를 제출하지 아니한 경우에는 종합소득과세표준확정신고를 하지 아니한 것으로 본다(법 §70④).

(마) 예정신고 및 중간신고 관련(기본법 §47의2⑤)

신고불성실가산세를 적용할 때 예정신고 및 중간신고와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고와 관련하여 신고불성실가산세를 적용하지 아니한다.

(2) 과소신고·초과환급신고 가산세(기본법 §47의3)

(가) 일반적인 과소신고의 경우

○ 납세자가 법정신고기한내에 과세표준신고를 한 경우로서 신고한 납부할 세액을 적게 신고하거나 환급받을 세액을 많이 신고한 경우

◈ 일반과소신고 가산세액 = 과소신고 납부세액 등 × 10%

* 과소신고 납부세액 등 : 과소신고 납부세액 + 초과신고 환급세액

(나) 부정행위로 과소신고한 경우

○ 일반개인인 경우

◈ 과소신고 가산세액 = ① + ②
① 부정과소신고 납부세액 등 × 40%(역외거래에서 발생한 부정행위의 경우 60%)
② 일반과소신고 납부세액 등 × 10%

* 부정과소신고 납부세액 등 = 과소신고 납부세액 등 × $\frac{\text{부정과소신고 과세표준}}{\text{과소신고한 과세표준}}$

* 일반과소신고 납부세액 등 = 과소신고 납부세액 등 - 부정과소신고 납부세액 등

○ 복식부기의무자인 경우

◈ 과소신고 가산세액 = ① + ②
① ㉮와 ㉯ 중 큰 금액
㉮ 부정과소신고 납부세액 등 × 40%(역외거래에서 발생한 부정행위의 경우 60%)
㉯ 부정과소신고 과세표준과 관련된 수입금액 × 14/10,000
② 일반과소신고 납부세액 등 × 10%

(다) 신고불성실가산세(무신고, 과소신고·초과환급신고가산세)를 적용할 때 장부의 기록·보관 불성실가산세와 동시에 적용될 때에는 그 중 큰 금액에 해당하는 가산세만을 적용하고, 가산세액이 같은 경우에는 신고불성실가산세만을 적용한다(기본법 §47의2⑥, §47의3⑥).

(라) 예정신고 및 중간신고 관련(기본법 §47의2⑤, §47의3⑥)
신고불성실가산세를 적용할 때 예정신고 및 중간신고와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고와 관련하여 신고불성실가산세를 적용하지 아니한다.

나. 납부지연가산세 (기본법 §47의4)

1) 2026.6.30.까지 시행되는 규정

2020. 1. 1. 이후 납세의무가 성립된 분

가) 계산방법

○ 납세의무자(연대납세의무자, 제2차 납세의무자, 보증인 포함)가 법정납부기한 내에 국세(인지세는 제외)를 납부하지 아니하거나 납부한 세액이 납부하여야 할 세액에 미달한 경우

◈ 가산세(①+②)
① 무(과소)납부세액[7] × 법정납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간(납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) × 22/100,000※
② 법정납부기한까지 납부하여야할 세액 중 납부고지서에 따른 납부기한까지 무(과소)납부세액[8] × 3/100

※ 2022.2.14.까지의 기간 25/100,000, 2022.2.15.이후의 기간 22/100,000

7) 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 포함한다.
8) 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 포함한다.

○ 납세의무자(연대납세의무자, 제2차 납세의무자, 보증인 포함)가 환급받은 세액이 세법에 따라 환급받아야 할 세액을 초과하는 경우



◈ 가산세 : 초과하여 환급받은 세액[9] × 환급받은 날의 다음 날부터 납부일까지의 기간 (납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) × 22/100,000※

※ 2022.2.14.까지의 기간 25/100,000, 2022.2.15.이후의 기간 22/100,000

나) 원천징수 등 납부지연가산세가 적용되는 부분에 대해서는 납부지연가산세를 적용하지 않음(기본법 §47의4④)

다) 납부지연가산세를 적용할 때 중간예납, 예정신고납부 및 중간신고납부와 관련하여 납부지연가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고납부와 관련한 가산세를 부과하지 아니함(기본법 §47의4⑤)

라) 과세기간을 잘못 적용하여 신고납부한 경우의 가산세 적용

과세기간을 잘못 적용하여 신고납부한 경우에는 실제 신고납부한 날에 실제 신고납부한 금액의 범위에서 당초 신고납부하였어야 할 과세기간에 대한 국세를 자진납부한 것으로 봄

다만, 부정무신고・과소신고에 해당되는 경우는 적용하지 아니함

* 납부지연가산세 및 환급가산금
  ○ 납부지연가산세 : 과소납부세액 × [법정납부기한 익일 ~ 납부일(납세고지일~납부기한까지의 기간은 제외)] × 연 8.03%(1일 0.022%)
  ○ 환급가산금 : 환급할세액 × (납부일・감면결정일 등 익일 ~ 충당일・지급결정일) × 국세환급가산금의 이율 (단, 이의신청, 심사청구, 심판청구 또는 행정소송의 결정 또는 판결이 확정된 날부터 40일 이후에 납세자에게 국세환급금을 지급하는 경우에는 일반 국세환급가산금 이자율의 1.5배에 해당하는 이자율을 적용함)

2) 2026. 7. 1.부터 시행되는 규정

2026. 7. 1. 이후 지정납부기한이 도래하는 분,

2026. 6. 30. 이전 지정납부기한이 경과한 경우 그 납세의무 성립 시기 및 납부지연가산세 세액 계산은 종전 규정 적용

9) 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 포함한다.

가) 계산방법

◈ 가산세(①+②+③)
① 무(과소)납부세액[10] × 법정납부기한의 다음 날부터 납부고지일(납부고지일 전에 납부한 경우에는 그 납부일)의 전날까지의 기간 × 22/100,000※
지정납부기한까지 무(과소)납부세액[11] × 지정납부기한의 다음 날부터 납부일의 전날까지 경과한 개월 수 × 67/10,000
② 법정납부기한까지 납부하여야 할 세액 중 납부고지서에 따른 지정납부기한까지 무(과소)납부세액[12] × 3/100
③「국세징수법」제10조에 따른 독촉에 드는 비용으로서 대통령령으로 정하는 금액

※ 2022.2.14.까지의 기간 25/100,000, 2022.2.15.이후의 기간 22/100,000

○ 납세의무자(연대납세의무자, 제2차 납세의무자, 보증인 포함)가 환급받은 세액이 세법에 따라 환급받아야 할 세액을 초과하는 경우

◈ 가산세 : 초과하여 환급받은 세액[13] × 환급받은 날의 다음 날부터 납부고지일(납부고지일 전에 납부한 경우에는 그 납부일)의 전날까지의 기간 × 22/100,000※

※ 2022.2.14.까지의 기간 25/100,000, 2022.2.15.이후의 기간 22/100,000

나) 원천징수 등 납부지연가산세가 적용되는 부분에 대해서는 납부지연가산세를 적용하지 않음(기본법 §47의4④)

다) 납부지연가산세를 적용할 때 중간예납, 예정신고납부 및 중간신고납부와 관련하여 납부지연가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고납부와 관련한 가산세를 부과하지 아니함(기본법 §47의4⑤)

라) 과세기간을 잘못 적용하여 신고납부한 경우의 가산세 적용

과세기간을 잘못 적용하여 신고납부한 경우에는 실제 신고납부한 날에 실제 신고납부한 금액의 범위에서 당초 신고납부하였어야 할 과세기간에 대한 국세를 자진납부한 것으로 봄

다만, 부정무신고・과소신고에 해당되는 경우는 적용하지 아니함

10) 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 포함한다.
11) 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 포함한다.
12) 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 포함한다.
13) 세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당가산액을 포함한다.

* 납부지연가산세 및 환급가산금
  ○ 납부지연가산세 : 과소납부세액 × [법정납부기한 익일 ~ 납부일(납세고지일~납부기한까지의 기간은 제외)] × 연 8.03%(1일 0.022%)
  ○ 환급가산금 : 환급할세액 × (납부일·감면결정일 등 익일 ~ 충당일·지급결정일) × 국세환급가산금의 이율 (단, 이의신청, 심사청구, 심판청구 또는 행정소송의 결정 또는 판결이 확정된 날부터 40일 이후에 납세자에게 국세환급금을 지급하는 경우에는 일반 국세환급가산금 이자율의 1.5배에 해당하는 이자율을 적용함)

마) 체납된 국세의 납부고지서별·세목별 세액이 150만원 미만인 경우에는 국세기본법 §47의4 제1항제1호의2·제2호의2 및 제4호의 가산세를 적용하지 아니한다.

다. 원천징수 등 납부지연가산세(기본법 §47의5)

1) 2026.6.30.까지 시행되는 규정

○ 국세를 징수하여 납부할 의무가 있는 자가 징수하였거나 징수하여야 할 세액을 법정납부기한 내에 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우 적용

가) 계산방법

◈ 다음 ① + ②의 금액(미납세액의 50% 한도)
① 무(과소)납부세액 × 3/100
② 무(과소)납부세액 × 미납일수 × 22/100,000※

* 미납일수 : 납부기한의 다음날부터 납부일까지의 기간(그 기간이 5년을 초과하는 경우에는 그 기간은 5년으로 함)
* 2019.2.11.까지의 기간 3/10,000, 2019.2.12.~2022.02.14.의 기간 25/100,000, 2022.2.15.이후의 기간 22/100,000
* 체납된 국세의 납부고지서별· 세목별 세액이 150만원 미만인 경우에는 ②의 가산세를 적용하지 아니함

나) 적용대상자

① 소득세를 원천징수하여 납부할 의무가 있는 자

② 소득세법 제150조부터 제152조까지의 규정에 따라 소득세를 징수하여 납부할 의무가 있는 납세조합

다) 적용제외자

○ 소득세를 원천징수하여 납부할 자가 다음에 해당하는 경우에는 원천징수 등 납부

지연가산세를 적용하지 아니한다.

① 우리나라에 주둔하는 미군인 경우

② 국민연금법, 공무원연금법, 군인연금법, 사립학교교직원연금법, 별정우체국법에 따른 연금소득・반환일시금・일시금, 「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」에 따른 연계노령연금・연계퇴직연금소득을 지급하는 경우

③ 국가・지방자치단체・지방자치단체조합인 경우

다만, 국가 등으로부터 근로소득을 받는 사람이 부당하게 소득공제를 받아 이를 추징하는 경우는 국가 등이 원천징수 등 납부지연가산세액을 더한 금액을 근로소득자로부터 징수하여 납부하여야 한다.

2) 2026. 7. 1.부터 시행되는 규정

○ 국세를 징수하여 납부할 의무가 있는 자가 징수하였거나 징수하여야 할 세액을 법정납부기한 내에 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우 적용

가) 계산방법

◈ 가산세(①+②+③+④)
① 무(과소)납부세액 × 3/100
② 무(과소)납부세액 × 미납일수 × 22/100,000※
③ 지정납부기한까지 무(과소)납부세액 × 지정납부기한의 다음 날부터 납부일의 전날까지 경과한 개월 수 × 67/10,000
④「국세징수법」제10조에 따른 독촉에 드는 비용으로서 대통령령으로 정하는 금액

* 미납일수 : 납부기한의 다음날부터 납부일까지의 기간(그 기간이 5년을 초과하는 경우에는 그 기간은 5년으로 함)
* 2019.2.11.까지의 기간 3/10,000, 2019.2.12.~2022.02.14.의 기간 25/100,000, 2022.2.15.이후의 기간 22/100,000
* 체납된 국세의 납부고지서별· 세목별 세액이 150만원 미만인 경우에는 ③, ④의 가산세를 적용하지 아니함

나) 적용대상자

① 소득세를 원천징수하여 납부할 의무가 있는 자

② 소득세법 제150조부터 제152조까지의 규정에 따라 소득세를 징수하여 납부할 의무가 있는 납세조합

다) 적용제외자

○ 소득세를 원천징수하여 납부할 자가 다음에 해당하는 경우에는 원천징수 등 납부지연가산세를 적용하지 아니한다.

① 우리나라에 주둔하는 미군인 경우

② 국민연금법, 공무원연금법, 군인연금법, 사립학교교직원연금법, 별정우체국법에 따른 연금소득·반환일시금·일시금, 「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」에 따른 연계노령연금·연계퇴직연금소득을 지급하는 경우

③ 국가·지방자치단체·지방자치단체조합인 경우

다만, 국가 등으로부터 근로소득을 받는 사람이 부당하게 소득공제를 받아 이를 추징하는 경우는 국가 등이 원천징수 등 납부지연가산세액을 더한 금액을 근로소득자로부터 징수하여 납부하여야 한다.

라. 소득세법상의 가산세 (법 §81)

유형	내용
1. 영수증 수취 명세서 제출·작성 불성실가산세 (법 §81)	▣ 미제출·불분명 지급금액 × 1% ◦ 영수증수취명세서 제출의무자 : 사업자(소규모사업자 및 소득금액 추계자* 제외)로서 * 단, 기준경비율 적용자의 주요경비는 영수증수취명세서 제출·작성 불성실가산세 적용 대상 ◦ 법 §70④ 제5호의 규정에 따른 영수증수취명세서(정규증명서류 외의 증명수취분)를 과세표준 확정신고기한 내에 제출하지 않거나 영수증 수취 명세서가 불분명하다고 인정되는 경우
2. 성실신고 확인서 제출불성실 가산세 (법 §81의2)	◆ 성실신고확인대상 사업자가 성실신고확인대상 과세기간의 다음연도 6월 30일까지 「성실신고확인서」를 납세지 관할세무서장에게 제출하지 아니한 경우 ▸ 종합소득 산출세액 × 사업소득금액/종합소득금액 × 5% ※ 사업소득금액 비율이 1보다 큰 경우에는 1로 0보다 작은 경우에는 0으로 한다.
3. 사업장 현황 신고 불성실 가산세 (법 §81의3)	▣ 미신고한 수입금액·미달하게 신고한 수입금액 × 0.5% ◦ 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화·용역을 공급하는 의료업·수의업·약사업 사업자에게만 적용 ◦ 해당 과세기간의 다음연도 2월 10일까지 사업장 관할세무서장에게 사업장의 현황을 신고하여야 함
4. 공동사업장 등록·신고 불성실가산세 (법 §81의4)	① 공동사업자가 사업자등록을 하지 아니하거나 공동사업자가 아닌 자가 공동사업자로 거짓으로 등록한 때 ▸ 총수입금액 × 0.5% ② 공동사업자가 신고하여야 할 내용을 신고하지 아니하거나 거짓으로 신고한 경우로서 영 §147의3에 해당할 때 ▸ 총수입금액 × 0.1% * 영 §147의3 - 공동사업자가 아닌 자를 공동사업자로 신고한 때 - 출자공동사업자를 신고하지 아니하거나 아닌 자를 신고한 때 - 손익분배비율을 약정된 내용과 다르게 신고한 때 - 약정된 손익분배비율이 변동된 경우 변동신고를 하지 아니한 때
5. 장부의 기록·보관불성실 가산세 (법 §81의5)	◆ 사업자(소규모사업자 제외)가 법 §160 및 법 §161의 규정에 따른 장부를 비치·기장하지 아니하였거나 비치·기장한 장부에 의한 소득금액이 기장하여야 할 금액에 미달한 때 ▸ 산출세액 × $\frac{\text{무(미달)기장소득금액}}{\text{종합소득금액}}$ × 20% ※ 무(미달)기장소득금액 비율이 1보다 큰 경우에는 1로, 0보다 작은 경우에는 0으로 함(2007.12.31. 개정)

유형	내용
6. 증명서류 수취 불성실 가산세 (법 §81의6)	◆ 정규증명서류를 받지 아니하거나 사실과 다른 증명서류를 받은 경우로서 그 받지 아니하거나 사실과 다르게 받은 금액으로 필요경비로 인정되는 금액 ▸ 그 받지 아니하거나 사실과 다르게 받은 금액(건별로 받아야할 금액과의 차액) × 2% ※ 다른 사업자로부터 재화·용역을 공급 받는 사업자(소규모사업자 및 소득금액 추계자* 제외)에게 적용 * 단, 기준경비율 적용자의 주요경비는 증명서류 수취불성실 가산세 적용 대상 ※ 정규증명서류 : 계산서·세금계산서·신용카드매출전표·현금영수증 ※ 영 §208의2에 해당되는 경우에는 정규증명서류의 수취 면제 - 거래건당 금액이 3만원(부가세 포함) 이하인 경우 등
7. 기부금 영수증 발급·작성·보관 불성실 가산세 (법 §81의7)	◆ 기부금 영수증을 발급하는 자가 기부금 영수증(전자기부금영수증 포함)을 사실과 다르게 기재(주요사항을 적지 아니하고 발급하는 경우 포함)하거나, 기부자별 발급합계를 법 §160의3①의 규정에 따라 작성하여 5년간 보관하지 아니한 경우 ▸ 기부금 영수증의 경우 ㉠ 사실과 다르게 발급된 경우 : 실제 기재된 금액과 발급하여야 할 금액과의 차액 × 5% ※ 영수증에 금액이 적혀있지 아니한 경우에는 기부금을 필요경비에 산입하거나 기부금 소득공제를 받은 금액과 건별로 발급하여야 할 금액과의 차액 ㉡ 기부자의 인적사항 등이 사실과 다르게 발급되는 등 ㉠ 외의 경우 : 영수증에 기재된 금액 × 5% ▸ 기부자별 발급합계를 작성·보관하지 아니한 금액 × 0.2% ※ 다만, 「상속세 및 증여세법」 §78③ 및 ⑤에 따라 가산세가 부과된 경우 적용 제외
8. 사업용 계좌 신고·사용 불성실가산세 (법§81의8)	① 사업용계좌를 사용하지 아니한 경우 ▸ 미사용금액 × 0.2% ② 사업용계좌를 신고하지 아니한 경우(사업장별 신고를 하지 아니하고 이미 신고한 다른 사업장의 사업용계좌를 사용한 경우에는 적용 제외, 2019.1.1.이후 신고·결정분부터) ▣ 다음 ㉠과 ㉡ 중 큰 금액 ㉠ 과세기간 총수입금액 × 미신고기간 / 365(366) × 0.2% ㉡ 거래금액(법 §160의5① 각호에 따른 거래금액) × 0.2% ※ 미신고기간 - 계좌 신고기한의 다음 날부터 신고일 전날까지의 일수 - 미신고기간이 2개 이상의 과세기간에 걸쳐 있는 경우 각 과세기간별로 미신고기간을 적용 ※ 사업용계좌 사용대상 거래(법 §160의5①) - 거래대금을 금융기관을 통하여 결제하거나 결제받는 경우 - 인건비 및 임차료를 지급하거나 지급받는 경우(인건비 중 신용불량자, 외국인 불법체류자, 국민연금 미가입대상 건설 일용근로자(2009.12.31.까지 적용)에 대한 인건비 제외)

유형	내용
9. 신용카드 및 현금영수증 발급불성실 가산세 (법 §81의9)	① 신용카드가맹점 가입요건에 해당하여 가맹한 신용카드가맹점이 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 경우 ▸ 관할세무서장으로부터 통보받은 건별 거부금액 또는 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 금액(건별로 발급하여야 할 금액과의 차액을 말함) × 5%(건별 계산금액이 5천원에 미달하는 경우는 5천원) ② 사업자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우 1. 현금영수증가맹점으로 가입하여야 할 사업자가 가입하지 아니하거나 지연가입한 경우 ▸ 현금영수증가맹점으로 가입하지 아니한 경우 : 가입대상 업종의 해당 과세기간 수입금액 × 미가입기간 / 365(366) × 1%[14] ※ 미가입기간 : - 가입기한의 다음 날부터 가입일 전날까지의 일수 - 미가입기간이 2개 과세기간 이상이면 각 과세기간별로 미가입기간 적용 ※ 수입금액 : - 현금영수증가맹점 가입대상인 업종의 수입금액만 해당 - 계산서, 세금계산서 발급분은 제외 2. 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자가 현금영수증 발급을 거부하거나 사실과 다르게 발급하여 관할 세무서장으로부터 통보받은 경우(현금영수증 발급대상 금액이 건당 5천원 이상인 경우만 해당) ▸ 해당 과세기간의 거래에 대하여 관할세무서장으로부터 통보 받은 건별 발급거부금액 또는 건별로 사실과 다르게 발급한 금액(건별로 발급하여야 할 금액과의 차액) × 5%(건별 계산한 가산세 금액이 5천원에 미달하는 경우는 5천원) 3. 현금영수증 의무발급 업종을 영위하는 사업자가 현금영수증을 발급하지 아니한 경우(2019.1.1.이후 미발급 분부터 적용) ▸ 미발급금액 × 20%(착오나 누락으로 인하여 거래대금을 받은 날부터 7일 이내에 관할세무서에 자진 신고하거나 자진 발급한 경우는 10%) ※ 다음의 경우는 미발급가산세 적용 제외(영 §147의5②) -「국민건강보험법」에 따른 보험급여 -「의료급여법」에 따른 의료급여 -「긴급복지지원법」에 따른 의료지원비 -「응급의료에 관한 법률」에 따른 대지급금 -「자동차손해배상 보장법」에 따른 보험금 및 공제금(여객자동차 운수사업법 및 화물자동차 운수사업법에 다른 공제사업자의 공제금에 한정)

14) 2010.12.27. 개정(개정 전 : 0.5%)

유형	내용
10. 계산서 등 제출불성실 가산세 (법 §81의10)	① 부실기재 : 교부한 계산서에 기재 사항의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하거나 사실과 다르게 기재된 경우 ② 매입·매출처별 계산서합계표를 제출하지 아니한 경우 또는 제출한 합계표에 기재하여야 할 사항의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하거나 사실과 다르게 기재된 경우(2016.12.20. 개정[15]) ③ 매입처별 세금계산서합계표를 제출하지 아니하거나 제출한 경우로서 그 매입처별 세금계산서합계표에 기재하여야 할 사항의 전부·일부가 기재되지 아니하거나 사실과 다르게 기재된 경우(2016.12.20. 개정[16]) ④ 계산서 미발급·계산서 가공발급·계산서 위장발급·신용카드매출전표·현금영수증 가공발급 ⑤ 전자계산서 의무발급대상자가 전자계산서 외의 계산서를 발급한 경우 및 계산서 지연발급(발급시기가 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간의 다음 연도 1월25일까지 발급한 경우) ⑥ 계산서·신용카드매출전표·현금영수증 가공수수·위장수수 ⑦ 사업자가 아닌 자가 재화 또는 용역을 공급하지 아니하고 계산서 발급하거나, 재화 또는 용역을 공급하지 아니하고 계산서를 수수 ▸ ①에 해당하는 경우 : 그 공급가액 × 1% ▸ ②·③에 해당하는 경우 : 그 공급가액 × 0.5%(제출기한 경과 후 1개월 이내에 제출하는 경우는 0.3% 적용) ▸ ④·⑥·⑦에 해당하는 경우 : 그 공급가액 × 2% ▸ ⑤에 해당하는 경우 : 그 공급가액 × 1% ※ 계산서 등 제출불성실가산세 적용제외 사업자는 직전과세기간의 수입금액 4,800만원에 미달하는 간편장부대상자, 신규사업자, 연말정산대상 사업자인 보험모집인, 방문판매원, 음료배달판매원임, 증빙서류 수취 불성실가산세 또는 부가가치세법 § 60 ②,③,⑤,⑥에 따라 세금계산서 관련 가산세가 적용되는 경우 제외 다. 전자계산서 발급명세 전송불성실가산세 ① 전자계산서발급명세 지연전송 : 지연전송 공급가액 × 0.3%* (§163①제1호에 따른 사업자의 2016.12.31.이전 공급분 및 §163① 제2호에 따른 사업자의 2018.12.31.이전 공급분 0.1%) ※ 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간 말의 다음달 25일까지 전자계산서 발급명세서를 전송하는 경우 ② 전자계산서발급명세미전송 : 미전송 공급가액 × 0.5% (§163①제1호에 따른 사업자의 2016.12.31.이전 공급분 및 §163① 제2호에 따른 사업자의 2018.12.31.이전 공급분 0.3%)

15) 2018.1.1. 이후 매출·매입처별 계산서합계표의 제출기한이 도래하는 분부터 적용
16) 2018.1.1. 이후 매입처별 세금계산서합계표의 제출기한이 도래하는 분부터 적용

유형	내용
11. 지급명세서 제출불성실 가산세 (법 §81의11)	◆ 법 제164조, 제164조의2에 따른 지급명세서 또는 제164조의3에 따른 간이지급명세서를 기한내에 미제출 또는 제출된 지급명세서가 불분명하거나 기재된 지급금액이 사실과 다른 경우(다만, 조특법 §90조의2에 따라 세금우대자료 미제출 가산세가 부과되는 분에 대하여는 제외) ① 지급명세서 기한 내 미제출한 경우 1. 지급명세서의 경우 미제출분 지급금액 × 1%(제출기한 경과 후 3개월 이내 제출하는 경우 0.5%) 2. 일용근로자 지급명세서의 경우(2021.7.1.부터 시행) 미제출분 지급금액 × 0.25%(제출기한 경과 후 1개월 이내 제출하는 경우 0.125%) 3. 간이지급명세서의 경우 미제출분 지급금액 × 0.25%(*제출기한 경과 후 3개월 이내 제출하는 경우 0.125%, 원천징수대상 사업소득의 경우 1개월 이내제출하는 경우 0.125%) * 26년부터는 제출기간 경과후 **1개월** 이내 제출시 0.125% 적용 ② 지급명세서 불분명 또는 사실과 다른 경우 1. 지급명세서의 경우 불분명 또는 사실과 다른 분의 지급금액 × 1% 2. 일용근로자 지급명세서의 경우(2021.7.1.부터 시행) 불분명 또는 사실과 다른 분의 지급금액×0.25% 3. 간이지급명세서의 경우 불분명 또는 사실과 다른 분의 지급금액 × 0.25% ◆ 매월 제출하는 지급명세서(일용근로소득 지급명세서, 원천징수대상 사업소득 지급명세서)에 대한 가산세 특례신설 ① 소규모사업자가 현행 제출기한내 제출시 1년간 한시적 미제출가산세 면제(대상:21.7~22.6월 지급한 소득) * 직전연도 상시고용인원 20인 이하 사업자로서 원천징수세액 반기별 납부자 1. 일용근로소득에 대한 지급명세서를 그 소득 지급일이 속하는 분기의 마지막 달의 다음 달 말일까지 제출하는 경우(휴업, 폐업 또는 해산한 경우에는 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 분기의 마지막 달의 다음 달 말일) 2. 원천징수대상 사업소득에 대한 간이지급명세서를 그 소득 지급일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음 달 말일까지 제출하는 경우(휴업, 폐업 또는 해산한 경우에는 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음 달 말일) ② 지급사실 불분명금액 등이 일정비율 이하시 가산세 면제 * 소득자의 인적사항, 지급액 등을 잘못 적어 지급사실을 확인할 수 없는 경우 ** 대통령령으로 정하는 비율(5%) 이하인 경우

유형	내용
12. 주택임대 사업자 미등록 가산세 (법 §81의12)	◆ 주택임대소득이 있는 사업자가 사업 개시일부터 20일 이내에 사업자등록을 신청하지 아니한 경우 ▸ 사업 개시일부터 등록을 신청한 날의 직전일까지의 주택임대수입금액 × 0.2%
13. 특정외국 법인의 유보소득 계산명세서 제출불성실 가산세 (법 §81의13)	◆ 「국제조세조정에관한법률」 제20조의2 제3호에 따른 특정외국법인의 유보소득계산명세서를 제출하여야 하는 거주자가 소득세 확정신고기한까지 제출하지 아니하거나 제출한 지급명세서가 불분명한 경우 ▸ 해당 특정외국법인의 배당가능한 유보소득금액 × 0.5%
14. 업무용 승용차 관련 비용명세서 제출불성실 가산세 (법 §81의14)	◆ 업무용승용차 관련 비용 등을 필요경비에 산입한 복식부기의무자가 같은 조 제4항에 따른 업무용승용차 관련 비용 등에 관한 명세서를 제출하지 아니하거나 사실과 다르게 제출한 경우 ▸ 업무용승용차 관련 비용 등으로 필요경비에 산입한 금액(미제출) 또는 산입한 금액 중 사실과 다르게 제출한 금액 × 1%

※ 5. 장부의 기록·보관불성실 가산세를 제외한 가산세는 산출세액이 없는 경우에도 적용됨

※ 위 증명서류수취 불성실가산세, 영수증수취명세서 제출·작성불성실가산세, 장부의 기록·보관 불성실가산세, 계산서 등 제출 불성실 가산세에서 말하는 소규모 사업자(영 §132④, 2007.2.28. 신설)

1. 해당 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자
2. 직전 과세기간의 사업소득 수입금액(결정 또는 경정에 의하여 증가된 수입금액 포함)의 합계액이 4천800만원에 미달하는 사업자
3. 법 §73① 제4호의 적용을 받는 원천징수되는 사업소득만 있는 사업자(간편장부대상자로서 보험모집인, 방문판매원, 음료품배달원)

※ 원천징수 등 납부지연가산세 특례(법 §128의2)

원천징수의무자 또는 원천징수하여야 할 자가 국가·지방자치단체 또는 지방자치단체조합(이하 '국가 등')인 경우로서 국가 등으로부터 근로소득을 받는 사람이 근로소득자 소득·세액공제신고서를 사실과 다르게 기재하여 부당하게 소득공제 또는 세액공제를 받은 경우에는 미납세액에 국세기본법 §47의5①에 따른 가산세액을 더한 금액을 근로소득자로부터 징수하여 납부

마. 가산세의 감면 등 (기본법 §48)

○ 국세기본법 또는 세법에 따라 가산세를 부과하는 경우 그 부과의 원인이 되는 사유가
- 국세기본법 §6①(천재 등으로 인한 기한의 연장)의 규정에 따른 기한연장 사유에 해당하거나 납세자가 의무를 불이행한 것에 대하여 정당한 사유가 있는 때에는 해당 가산세를 부과하지 아니함

○ 다음의 경우 국세기본법 또는 세법에 따른 해당 가산세액에서 각호에서 정하는 금액을 감면함

1) 법정신고기한 경과 후 1개월 이내에 국세기본법 제45조에 따라 수정신고한 경우 90% 감면
- 과소신고·초과환급신고가산세만 해당되며, 수정신고서를 제출한 과세표준과 세액에 관하여 경정이 있을 것을 미리 알고 제출한 경우 제외

* 1개월 초과 3개월 이내 75%, 3개월 초과 6개월 이내 50%, 6개월 초과 1년 이내 30% 감면, 1년 초과 1년 6개월 이내 20%, 1년 6개월 초과 2년 이내 10% 감면

2) 법정신고기한 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고를 한 경우 50% 감면
- 무신고가산세만 해당되며, 과세표준과 세액을 결정할 것을 미리 알고 기한 후 신고를 한 경우 제외

* 1개월 초과 3개월 이내 30%, 3개월 초과 6개월 이내 20% 감면

3) 과세전적부심사 결정·통지기간 이내에 그 결과를 통지하지 아니한 경우 50%감면
- 결정·통지가 지연되어 해당기간에 부과되는 납부지연가산세만 해당

4) 세법에 따른 제출·신고·가입·등록·개설의 기한이 경과한 후 1개월 이내에 해당 세법에 따른 제출 등의 의무를 이행하는 경우 50% 감면
- 제출 등의 의무위반에 대하여 세법에 따라 부과되는 가산세만 해당됨

바. 가산세 한도(기본법 §49)

○ 다음에 해당하는 가산세는 그 의무위반의 종류별로 각각 5천만원(중소기업법 제2조 제1항에 따른 중소기업이 아닌 기업은 1억원)을 한도로 한다.

- 다만, 해당의무를 고의적으로 위반한 경우에는 그러하지 아니함

1) 영수증수취명세서 제출・작성 불성실가산세(법 §81)
2) 사업장현황신고 불성실가산세(법 §81의3)
3) 증명서류 수취 불성실 가산세(법 §81의6)
4) 기부금영수증 발급・작성・보관 불성실가산세(법 §81의7)
5) 계산서 등 제출 불성실 가산세(법 §81의10)
6) 지급명세서 제출 불성실가산세(법 §81의11)
7) 특정외국법인의 유보소득계산명세서 제출 불성실가산세(법 §81의13)

사. 경정 등의 경우 가산세 적용 특례 (영 §147의5)

○ 사업자가 결정・경정 또는 수정신고로 인하여 수입금액이 증가함으로써 영 §208⑤의 간편장부대상자에 해당하지 아니하게 되는 경우에는

- 복식부기의무자가 재무제표와 세무조정계산서를 제출하지 아니한 경우(법 §70④) 적용하는 무신고가산세 및 사업용계좌 무신고에 따른 사업용계좌 신고・사용 불성실가산세(법 §160의5③)를 적용함에 있어서 그 결정・경정 또는 수정신고한 날이 속하는 과세기간까지는 간편장부대상자로 본다.
- 다만, 결정・경정 또는 수정신고한 날이 속하는 과세기간 이전에 복식부기의무자로 전환된 경우에는 복식부기의무자로 전환된 과세기간의 직전 과세기간까지는 간편장부대상자로 본다.

○ 신용카드 및 현금영수증 발급 불성실 가산세(현금영수증미발급가산세)는 결정 또는 경정으로 인하여 현금영수증가맹점으로 가입하여야 할 사업자에 해당하게 되는 경우(직전 과세기간의 수입금액이 2,400만원 이상)에도 적용(영 §147의5②, 2007.2.28. 신설)

* 현금영수증 가맹점 가입(법 §162의3①)
  - 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화 또는 용역을 공급하는 사업자로서 업종·규모 등을 감안하여 다음의 요건에 해당하는 사업자는 그 요건에 해당하는 날이 속하는 달의 말일부터 60일(수입금액 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 사업자의 경우 그 요건에 해당하는 날이 속하는 달의 말일부터 3개월) 이내에 현금영수증가맹점으로 가입하여야 함
    ① 직전 과세기간의 수입금액(결정·경정에 의하여 증가된 수입금액 포함)의 합계액이 2,400만원 이상인 사업자
    ② 시행령 제147조의3에 따른 사업자(의료업·수의업·약사업 사업자)
    ③ 부가가치세법 시행령 제74조 제2항 제7호(세무사업, 공인회계사업, 변호사업, 감정평가사업, 건축사업 등)에 따른 사업자

아. 가산세 적용 신고납부기한의 예외 (영 §134)

○ 다음의 경우에 따른 추가신고기한까지 세액을 납부한 경우에는 확정신고납부 기한까지 납부한 것으로 보아서 신고·납부지연가산세를 적용하지 아니함

(1) 종합소득 과세표준 확정신고기한이 지난 후에 법인세법에 의하여 법인이 법인세 과세표준을 신고하거나 세무서장이 법인세 과세표준을 결정·경정함에 있어서 익금에 산입한 금액이 배당·상여·기타소득으로 처분됨으로써 소득금액에 변동이 발생하여

- 과세표준확정신고 의무가 없었던 자, 세법에 의하여 과세표준확정신고를 아니하여도 되는 자, 과세표준확정신고를 한 자가 소득세를 추가납부하여야 하는 경우에는
- 해당 법인(해당 거주자가 받는 경우 포함)이 소득금액변동통지서를 받은 날 또는 법인세 신고기일이 속하는 달의 다음 다음 달 말일까지 추가신고한 때에는 기한 내 신고한 것으로 본다.

(2) 종합소득과세표준 확정신고를 한 자가 그 신고기한 내에 신고한 사항 중 정부의 허가·인가·승인 등에 의하여 물품가격이 인상됨으로써

- 신고기한이 지난 뒤에 해당 소득의 총수입금액이 변동되어 추가로 신고한 경우에는 기한 내 신고한 것으로 본다.
- 이 경우 신고납부기한은 그 물품가격의 인상에 대한 정부의 승인이 있는 날이 속하는 달의 다음 다음달 말일까지임(통칙 70-134…1)

(3) 국세청장이 제공한 기타소득지급명세서에 오류가 있는 경우

- 국세청장이 제공한 기타소득지급명세서 내역에 따라 종합소득과세표준 확정신고를 한 자가 그 제공받은 내용에 오류 등이 있어 소득세를 추가신고(통지를 받고 그 받은 날이 속하는 달의 다음다음 달 말일까지 추가신고하는 경우 포함)한 경우 기한 내 신고한 것으로 본다.

(4) 법원의 판결에 의하여 부당해고기간의 급여를 일시에 받은 경우

- 근로자가 법원의 판결화해 등에 의하여 부당해고기간의 급여를 일시에 지급받음으로써 소득금액에 변동이 발생함에 따라 소득세를 추가로 납부하여야 하는 경우로서 법원의 판결 등에 따른 근로소득원천징수영수증을 교부받은 날이 속하는 달의 다음다음 달 말일까지 추가신고한 경우에는 기한 내 신고한 것으로 본다.

4. 수시부과

가. 수시부과 사유

(1) 조세포탈 우려가 있는 경우(법 §82①)
  (가) 사업부진 그 밖의 사유로 장기간 휴업 또는 폐업상태에 있는 때로서 소득세 포탈의 우려가 있다고 인정되는 경우
  (나) (가) 외에 조세를 포탈할 우려가 있다고 인정되는 상당한 이유가 있는 경우

(2) 주소·거소 또는 사업장의 이동이 빈번하다고 인정되는 지역의 납세의무 있는 자(법 §82④)

(3) 사업자가 주한 국제연합군 또는 외국기관으로부터 수입금액을 외국환은행을 통하여 외환증서 또는 원화로 영수하는 때에 그 영수한 금액에 대한 과세표준을 결정하는 경우(영 §148③)

나. 수시부과 절차

○ 수시부과에 대한 과세표준과 세액의 결정은 사업장관할세무서장이 하며, 사업자 이외의 자에 대하여는 주소지관할세무서장이 함(영 §148①)

다. 수시부과 과세표준과 세액의 계산(규칙 §69)

(1) 조세포탈의 우려가 있는 경우 등

- 해당연도의 사업개시일로부터 해당 사유가 발생한 날까지의 기간을 수시부과 기간으로 하여 다음 산식에 의함.
  이 경우 사유가 확정신고기한 이전에 발생한 경우로서 납세자가 직전 과세기간에 대하여 과세표준확정신고를 하지 아니한 경우에는 직전 과세기간을 수시부과기간에 포함하는 것임

◈ 수시부과세액 = (종합소득금액 − 본인의 기본공제) × 기본세율

(2) 국제연합군 등으로부터 영수하는 경우

◈ 수시부과세액 = {총수입금액 × (1-단순경비율)} × 기본세율

* 수시부과의 경우 고지세액의 계산은 수시부과 산출세액에서 기납부한 금액을 공제한 금액을 말함. 이 경우 기납부한 세액이 수시부과산출세액을 초과하는 경우에는 초과하는 세액은 환급 할 수 있음(통칙 82-148…1)
* 부도발생 또는 채무누적 등의 사유로 인하여 법원에 의하여 소유부동산이 경매될 것이 예상되는 경우에도 수시부과사유에 해당됨(통칙 82-0…1)

5. 세액의 징수와 환급

가. 세액의 징수

(1) 무(미달)납부 세액 징수(법 §85①)

○ 과세표준확정신고 및 중간예납신고 등과 관련하여 해당 과세기간의 소득세로 납부하여야 할 세액의 전부 또는 일부를 납부하지 아니한 때에는
- 미납된 부분의 소득세를 「국세징수법」에 따라 징수한다.(법 §85①)

(2) 결정·경정세액 미달세액 징수(법 §85②)

○ 과세표준확정신고에 따라 납부된 거주자의 해당 과세기간 소득세액이 관할세무서장 또는 지방국세청장이 결정·경정한 소득세액에 미달할 때에는 그 미달세액을 징수한다.
- 기납부세액 : ① ~ ⑥의 합계액
  ① 중간예납세액
  ② 토지 등 매매차익예정신고 산출세액 또는 그 결정·경정한 세액
  ③ 수시부과세액
  ④ 원천징수세액
  ⑤ 납세조합의 징수세액과 그 공제액
  ⑥ 확정신고 자진납부세액

(3) 원천징수세액의 징수(법 §85③)

○ 원천징수의무자가 징수하였거나 징수하여야 할 세액을 그 기한내에 미납부한 때에는 징수하여야 할 세액에 가산세액을 가산하여 징수

다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 가산세액만 징수

① 납세의무자가 신고·납부한 과세표준금액에 그 원천징수하지 아니한 원천징수대상 소득금액이 이미 산입된 때

② 원천징수 하지 아니한 원천징수대상 소득금액에 대하여 납세의무자의 관할 세무서장이 해당 납세의무자에게 직접 소득세를 부과·징수하는 때

(4) 납세조합에 대한 징수(법 §85⑤)

○ 납세조합이 조합원에 대한 소득세를 매월 징수하여 기한까지 납부하지 아니하였거나 미달하게 납부한 경우에는 징수하여야 할 세액에 국세기본법 제47조의5 제1항에 따른 가산세액을 가산하여 징수

나. 세액의 환급

○ 납세지 관할 세무서장은 중간예납, 토지등 매매차익예정신고납부, 수시부과 및 원천징수한 세액이 종합소득 총결정세액과 퇴직소득 총결정세액의 합계액을 각각 초과하는 경우에는 그 초과하는 세액은 환급하거나 다른 국세 및 강제징수비에 충당하여야 한다.



◈ 환급세액 = 기납부 세액의 합계액 - 각 소득별 총결정세액의 합계액

다. 과세최저한과 소액부징수

(1) 과세최저한(법 §84)

○ 과세최저한이란 소득세를 부과하지 아니하는 소득금액을 말하며, 소득세법상 다음의 기타소득에 한하여만 적용됨

① 승마투표권・승자투표권・소싸움경기투표권・체육진흥투표권의 구매자가 받는 환급금으로서 승마투표권 등의 권면에 표시된 금액의 합계액이 10만원 이하이고 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

- 적중한 개별투표당 환급금이 10만원 이하인 경우
- 단위투표금액당 환급금이 단위투표금액의 100배 이하이면서 적중한 개별투표당 환급금이 200만원 이하인 경우

② 슬롯머신 및 투전기 기타 이와 유사한 기구를 이용하여 받는 당첨금품 중 당첨금품 등이 매건마다 200만원 이하인 때

③ 위 이외의 기타소득금액(단, 연금계좌에서 연금외 수령하는 기타소득금액은 제외)이 매건마다 5만원 이하인 때

(2) 소액부징수(법 §86)

○ 소득세의 산출세액이 다음에 해당하는 때에는 이를 징수하지 아니함

① 원천징수의무자가 징수하는 원천징수세액이 1,000원 미만인 때
[단, 다음의 소득은 1,000원 미만이더라도 원천징수한다
(a) 이자소득금액의 원천징수세액
(b) 인적용역 사업소득으로서 계속적,반복적 활동을 통해 얻는 소득의 원천징수세액
(b)는 24.7.1. 이후 지급분부터 적용]

② 납세조합의 징수세액이 1,000원 미만인 때

③ 중간예납세액이 50만원 미만인 때

■ 과세표준 및 세액 결정 관련 사례

사례1 추계소득금액의 계산(2026년 귀속)

(1) 2026년 총수입금액 : 300,000,000원(간편장부대상자로 기준경비율 적용 대상)

(2) 주요경비 : 200,000,000원

* 주요경비는 매입비용(사업용 유형자산 및 무형자산 매입비 1천만원 포함), 사업장 임차료 및 종업원 인건비의 합계금액이며, 모두 지출증빙을 수취·보관함

(3) 경비율 및 배율 : 기준경비율 10%, 단순경비율 90%, 배율 2.8배(재정경제부령)

(4) 장애인이 아닌 임차사업장으로 기초 및 기말재고는 없으며, 세부담 최소화를 가정함

〈답〉 80,000,000원[Min(①,②)]

① 기준소득금액 : 300,000,000원 - (190,000,000원 + 300,000,000원×10%)
= 80,000,000원

② 비교소득금액(한도액) : {300,000,000원 × (1-90%)} × 2.8배
= 84,000,000원

사례2 종합소득 과세표준확정신고와 장부의 기록·보관 불성실 가산세

사업소득과 근로소득이 있는 거주자 홍길동은 2026년 귀속 종합소득세확정신고서를 제출하고자 한다.(2026년 귀속 근로소득은 2027. 2월 연말정산하였음)
과세표준확정신고 시 납부할 세액을 계산하시오. 단, 조세특례제한법상의 세액감면 및 세액공제는 고려하지 않는다.

〈자료1〉 사업소득 자료

① 홍길동은 국제상사(도매/화장지)를 영위하며, 직전연도의 수입금액은 270,000,000원이다.
② 2026년 귀속 사업소득 총수입금액 : 250,000,000원
③ 추계소득금액 : 21,500,000원(기준경비율 적용, 2020년 비치·기장한 장부가 없음)
④ 중간예납세액 : 1,350,000원

〈자료2〉 근로소득 연말정산 자료

① 근무처 : (주)NTS
② 근무기간 : 2026. 1. 1.~2026. 12. 31.
③ 연말정산 내역

구분		금액	비고
총급여액		62,000,000원	
근로소득공제		12,850,000원	(1,200만원)+(62백만원-45백만원)×5%
근로소득금액		49,150,000원	
소득공제	기본공제	3,000,000원	본인 및 배우자
	연금보험료공제	2,500,000원	국민연금납부액
	보험료공제	2,100,000원	건강보험료
	소득공제액 계	7,600,000원	
과세표준		41,550,000원	
산출세액		4,972,500원	
세액공제	근로소득세액공제	660,000원	
	보험료세액공제	120,000원	공제대상보험료 1,000,000×12%
	의료비세액공제	150,000원	공제대상의료비 1,000,000×15%
	세액공제액 계	930,000원	
결정세액		4,042,500원	

〈자료3〉 종합소득세율

종합소득 과세표준	종합소득 산출세액
1,400만원 초과 5,000만원 이하	과세표준 × 15 % - 1,260,000원
5,000만원 초과 8,800만원 이하	과세표준 × 24 % - 5,760,000원

〈해설〉

구 분	사업소득	근로소득	비고
총수입금액	250,000,000원	62,000,000원	312,000,000원
필요경비(근로소득공제)	228,500,000원	12,850,000원	241,350,000원
종합소득금액	21,500,000원	49,150,000원	70,650,000원
소득공제			7,600,000원
과세표준			63,050,000원
산출세액			9,372,000원
세액공제			930,000원
결정세액			8,442,000원
가산세			570,412원
총결정세액			9,012,412원
기납부세액			5,392,500원
납부할세액			**3,619,912원(정답)**

1. 가산세의 계산

장부의 기록·보관 불성실가산세 : 9,372,000 × (21,500,000/70,650,000) × 20%
= 570,412원

$$* \text{ 장부의 기록·보관 불성실가산세} = \text{산출세액} \times \frac{\text{무(미달)기장소득금액}}{\text{종합소득금액}} \times 20\%$$

2. 기납부세액의 계산

중간예납 1,350,000원 + 근로소득연말정산 결정세액 4,042,500원

사례3 경정결의서의 작성



거주자 나성실(제주산업, 제조/전자부품)의 2026년 귀속 종합소득세 확정신고내용은 다음과 같다. 외상매출금 20,000,000원을 신고누락한 경우 고지할 세액은 얼마인가? 단, 납부지연가산세 적용시 미납일수는 184일로 가정하며, 부정행위로 인한 과소신고에 해당하지 아니하고, 조세특례제한법상 세액감면 및 세액공제는 고려하지 아니함

〈2026년 귀속 종합소득세 신고내용〉

구 분	금 액	비 고
총수입금액	200,000,000원	
필요경비	150,000,000원	
종합소득금액	50,000,000원	
소득공제	7,800,000원	인적공제 및 연금보험료 공제
과세표준	42,200,000원	
산출세액	5,070,000원	
세액공제	1,070,000원	기장세액공제 1,000,000원 표준세액공제 70,000원
결정세액	4,000,000원	
기납부세액	1,500,000원	중간예납세액
납부할세액	2,500,000원	

- 나성실은 간편장부대상자로서 2026년 귀속 사업소득을 복식부기로 기장하여 종합소득과세표준 확정신고를 함(직전연도 수입금액 140,000,000원)

※ 종합소득세율

종합소득 과세표준	종합소득 산출세액
1,400만원 초과 5,000만원 이하	과세표준 × 15 % - 1,260,000원
5,000만원 초과 8,800만원 이하	과세표준 × 24 % - 5,760,000원

〈해설〉 경정결의서

구 분	신고(당초)	경정(개경정)	증감액
총수입금액	250,000,000	270,000,000	20,000,000
필요경비	150,000,000	150,000,000	0
종합소득금액	50,000,000	70,000,000	20,000,000
소득공제	7,800,000	7,800,000	0
과세표준	42,200,000	62,200,000	20,000,000
산출세액	5,070,000	9,168,000	4,098,000
세액공제	1,070,000	70,000	△1,000,000
결정세액	4,000,000	9,098,000	5,098,000
가산세	0	730,253	730,253
총결정세액	4,000,000	9,828,253	5,828,253
기납부세액	4,000,000	4,000,000	0
추가고지세액		**5,828,253원**	

1. 산출세액 : (42,200,000원 + 20,000,000원) × 24% - 5,760,000원

2. 결정세액 : 산출세액 9,168,000원 - 세액공제 70,000원(표준세액공제)

   * 신고하여야할 소득금액을 20%이상 누락신고한 경우 기장소득세액공제 배제함(소득금액 누락비율 : 20,000,000/70,000,000=28.8%)

3. 가산세 : 신고불성실가산세와 장부의 기록·보관 불성실가산세가 동시에 적용될 때는 큰 금액을 적용

   1) 신고불성실가산세 또는 장부의 기록·보관 불성실가산세 max(①,②) : 523,886원

      ① 신고불성실가산세 : (9,168,000 - 70,000 - 4,000,000)×10% = 509,800원

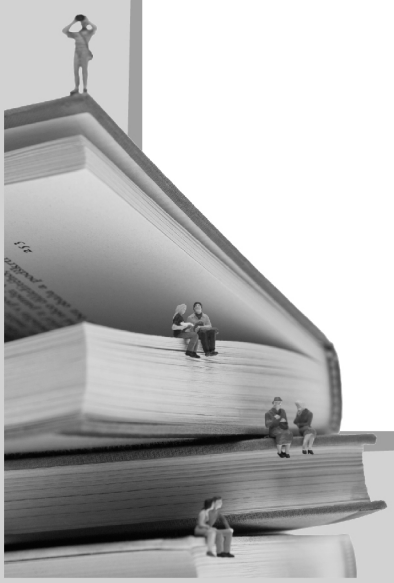
      ② 장부의 기록·보관 불성실가산세 : 9,168,000×20,000,000/70,000,000 ×20% = 523,886원

   2) 납부지연가산세 : (9,168,000 - 70,000 - 4,000,000) × 22/100,000 × 184일 = 206,367원

장부의 비치 및 지급명세서 제출

제 8 편

제1장 | 장부의 비치·기록 ····· 594
제2장 | 신용카드·현금영수증가맹점 가입 및 발급의무 등 ····· 606
제3장 | 계산서의 작성·발급 ····· 620
제4장 | 지급명세서 등의 제출 ····· 625



제1장 장부의 비치 · 기록

1. 기장의무자의 구분

가. 복식부기의무자

○ 사업자는 원칙적으로 모든 거래사실이 객관적으로 파악될 수 있도록 복식 부기에 따라 장부에 기록 관리하여야 함

- 복식부기에 의한 장부는 사업의 재산상태와 그 손익거래의 변동내용을 빠짐없이 이중으로 기록하여 계산하는 부기형식의 장부를 말함(법 §160, 영 §208①)
- 복식부기에 의한 장부를 비치·기록한 것으로 보는 경우(영 §208②)
  - ‣ 이중으로 대차평균하게 기표된 전표나 이에 대한 증빙서류가 완비되어 사업의 재산상태와 손익거래의 내용을 빠짐없이 기록한 때
  - ‣ 증빙서류를 전산처리된 테이프 또는 디스크 등으로 보관한 때

❍ 전문직 사업자에 대한 복식부기의무 부여(영 § 208⑤ 단서)
- 전문직 사업자에 대해서는 신규 및 수입금액 규모에 상관없이 복식부기의무 부여
- 전문직 사업자의 범위
  - ① 부가가치세법의 간이과세 배제대상 사업서비스업자(부령 § 109②제7호) : 변호사·세무사·공인회계사·변리사·법무사·감정평가사·측량사·손해사정인·관세사·심판변론인·경영지도사·기술지도사·기술사·건축사·도선사 등
  - ② 의료보건용역을 제공하는 자(소령 § 147조의2) : 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 수의사

나. 간편장부 대상자

(1) 해당과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자

(2) 직전과세기간 수입금액의 합계액(결정 또는 경정 증가분 포함하며, 법 §19①제20호에 따른 사업용유형자산을 양도함으로써 발생한 수입금액은 제외[17])이 아래의 복식장부 기준금액에 미달하는 사업자(영 §208⑤)

* 의사・변호사 등 전문직사업자는 신규, 수입금액 규모에 관계없이 복식부기의무 부여

업 종	성실신고 확인	외부 조정	복식 장부	기준경비율	
수입금액 판단 과세기간	해당연도	직전연도	직전연도	직전연도 (계속사업자)	해당연도 (신규사업자)
농업・임업 및 어업, 광업, **도매업** 및 소매업(상품중개업 제외), 부동산매매업, 기타 아래에 해당하지 아니하는 사업	15억원 이상	6억원 이상	3억원 이상	6천만원 이상	3억원 이상
제조업, 숙박 및 음식점업, 전기・가스・증기 및 공기조절 공급업, 수도・하수・폐기물처리・원료재생업, 건설업(비거주용 건물 건설업은 제외), 부동산개발 및 공급업(주거용 건물 개발 및 공급업에 한함), 운수업 및 창고업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 상품중개업	7.5억원 이상	3억원 이상	1.5억원 이상	36백만원 이상	1.5억원 이상
부동산임대업, 부동산업(매매업 제외), 전문・과학 및 기술서비스업, 사업시설관리・사업지원 및 임대서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술・스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동	5억원 이상	1.5억원 이상	75백만원 이상	24백만원 이상	75백만원 이상

※ 재정경제부령으로 정하는 영세사업인 욕탕업은 직전연도 수입금액이 1.5억원에 미달하는 경우 간편장부대상임(시행규칙 제95조의2)

※ 경비율 적용 기준금액 중 인적용역(퀵서비스배달원, 대리운전기사 등)은 직전연도 수입금액 기준을 36백만원으로 상향(2023년)부터 – 인적용역은 기존에 수리 및 기타 개인서비스업에 속해 있었음

17) 2020.2.11.이 속하는 과세기간의 소득분에 대해 장부를 기록・비치하는 분부터 적용

〈기장의무와 소득세 신고〉

① 부동산임대 / 보건・전문기술・교육・개인서비스업 등 소득자

기장의무	간편장부대상자			복식부기의무자
계속 소득자	직전년 24백 미만 + 당해년 75백 미만	직전년 48백 미만 + 당해년 75백 미만	직전년 75백 미만 + 당해년 75백 이상	직전년 75백 이상
신고방법	단순경비율 가능	기준경비율 가능		복식부기
비 고	장부의 기록・보관 불성실가산 ×	소득상한배율 2.8배 ○ 장부의 기록・보관 불성실가산세 × (∵소규모사업자)	소득상한배율 2.8배 ○ 장부의 기록・보관 불성실가산세 ○	간편장부 신고 ⇒ 무신고 기준경비율 1/2 인정 소득상한배율 3.4배 ○ 무신고 가산세 ○

신규 소득자		당해년 75백 미만	당해년 75백 이상	
신고방법		단순경비율 가능	기준경비율 가능	
비 고		소득상한배율 적용 × 장부의 기록・보관 불성실가산세×	기준경비율 1/2적용× 소득상한배율 2.8배 장부의 기록・보관 불성실가산세×	

※ 전문직서비스업자[의료,변호사 등 부령§109②7.의 간이배제업종 해당 소득자(신규 포함)] ⇒ 복식부기의무자

② 제조/ 음식・숙박(욕탕 포함) / 건설 / 운수업 등 소득자

기장의무	간편장부대상자			복식부기의무자
계속 소득자	직전년 36백 미만+ 당해년 150백 미만	직전년 48백 미만+ 당해년 150백 미만	직전년 150백 미만+ 당해년 150백 이상	직전년 150백 이상
신고방법	단순경비율 가능	기준경비율 가능		복식부기
비 고	장부의 기록・보관 불성실가산세 ×	소득상한배율 2.8배 ○ 장부의 기록・보관 불성실가산세 × (∵소규모사업자)	소득상한배율 2.8배 ○ 장부의 기록・보관 불성실가산세 ○	간편장부 신고 ⇒ 무신고 기준경비율 1/2 인정 소득상한배율 3.4배 ○ 무신고 가산세 ○

신규 소득자		당해년 150백 미만	당해년 150백 이상	
신고방법		단순경비율 가능	기준경비율 가능	
비 고		소득상한배율 적용 × 장부의 기록・보관 불성실가산세×	기준경비율 1/2적용× 소득상한배율 2.8배 ○ 장부의 기록・보관 불성실가산세×	

③ 농업 등 / 도소매 / 부동산 매매업 등 '①,②'에 해당하지 않는 소득자

기장의무	간편장부대상자			복식부기의무자
계속 소득자	직전년 48백 미만+ 당해년 300백 미만	직전년 60백 미만+ 당해년 300백 미만	직전년 3억 미만+ 당해년 3억 이상	직전년 3억 이상
신고방법	단순경비율 가능		기준경비율 가능	복식부기
비 고	장부의 기록・보관 불성실가산세 × (∵소규모사업자)	소득상한배율 적용 × 장부의 기록・보관 불성실가산세 ○	소득상한배율 2.8배 ○ 장부의 기록・보관 불성실가산세 ○	간편장부 신고 ⇒ 무신고 기준경비율 1/2 인정 소득상한배율 3.4배 ○ 무신고 가산세 ○

신규 소득자		당해년 3억 미만	당해년 3억 이상	
신고방법		단순경비율 가능	기준경비율 가능	
비 고		소득상한배율 적용 × 장부의 기록・보관 가산세 ×	기준경비율 1/2적용 × 소득상한배율 2.8배 ○ 장부의 기록・보관 가산세 ×	

※ 소규모사업자(신규자 or 직전년 수입금액 48백 미만 or 연말정산 사업소득 75백미만 자)⇒ 장부의 기록・보관 불성실가산세 배제
※ 단순경비율 배제 대상 : 의료, 전문직, 현금영수증 미가맹, 현금영수증 의무위반 3회(1백만원 이상) or 5회 통보

2. 간편장부제도 개요

가. 간편장부제도의 도입 배경

○ 대부분의 개인사업자가 복식부기에 의한 기장 등이 어려운 관계로 기장을 회피하고 소득금액을 추계 신고함

* 중소사업자에게 쉽고 간편하면서 소득금액계산 및 부가가치세의 신고가 가능한 간편장부를 제공하여 실질소득에 근거한 납세기회 부여와 함께 근거과세 확립

나. 간편장부 개요

(1) 직전 과세기간의 수입금액을 기준으로 일정규모 미만의 사업자가 간편장부를 갖춰 놓고 그 사업에 관한 거래사실을 성실하게 기재한 경우에는 복식부기에 의한 장부를 비치・기록한 것으로 본다(법 §160②).

(2) 간편장부라 함은 다음사항을 기재할 수 있는 장부를 말함(영 §208⑨)

① 매출액 등 수입에 관한 사항

② 경비지출에 관한 사항

③ 사업용 유형자산 및 무형자산의 증감에 관한 사항

④ 기타 참고사항

(3) 간편장부의 시행시기 : 1999. 1. 1. 이후 발생하는 소득분부터 적용

(4) 간편장부대상자의 기장과 관련한 혜택(법 § 56의2, 2009.12.31. 개정)

① 기장세액공제 적용

간편장부대상자가 복식부기에 의하여 기장・신고하는 경우에는 산출세액의 20%(연간 100만원 한도)을 세액공제

* 기장세액공제액

$$\text{기장세액 공제액} = \text{산출세액} \times \frac{\text{(기장된) 사업소득금액}^{*}}{\text{종합소득금액}} \times \text{공제율 20\%}$$

* 장부에 의하여 계산

* 간편장부대상자가 간편장부에 의하여 신고하는 경우 공제 배제

② 15년간(2020.1.1. 이전 발생한 결손금은 10년간) 이월결손금 공제 및 「조세특례제한법」에서 정한 각종 감면 및 세액공제 가능

(5) 간편장부 등의 무기장에 따른 불이익

간편장부대상자(영 §132④의 소규모사업자 제외)가 간편장부 등을 기장하지 아니한 경우 ⇒ 산출세액의 20%에 해당하는 장부의 기록·보관 불성실가산세 부과

※ 장부의 기록·보관 불성실가산세 적용제외 소규모사업자(영 §147의2②)

- 해당 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자
- 직전 과세기간의 사업소득 수입금액(결정 또는 경정으로 증가된 수입금액 포함)이 4,800만원에 미달하는 사업자
- 연말정산되는 사업소득만 있는자(보험모집인·방문판매원 등)로서 간편장부대상자

사례1 기장의무자 구분 문답사례

〈문〉 2026. 7. 1.에 신규로 개업한 도매 의류사업자의 수입금액이 3억원인 경우 2026년도 귀속분 소득에 대한 기장의무는?

〈답〉 해당연도 신규개업자로서 직전 과세기간의 수입금액이 없는 경우에는 간편장부대상자에 해당함

〈문〉 2025. 7. 1.에 도매업을 신규로 개업한 사업자의 연간 수입금액이 170백만원인 경우, 2026년도 기장의무는?

〈답〉 2005. 1. 1. 이후 과세기간부터는 직전연도의 수입금액을 연으로 환산하지 않고 실제 수입금액에 의하여 기장의무를 판단하므로 간편장부대상자에 해당함

〈문〉 2025년도 제조업(수입금액 1억원)과 음식업(5천만원)을 영위한 사업자가 과세기간 중 음식업을 폐업(2025.6.30.)하고 2025년도에는 제조업(1억4천만원)만 영위한 경우 2026년도 귀속 소득분에 대한 기장의무는?

〈답〉 폐업여부와 무관하게 직전연도에 실제 발생한 수입금액을 기준으로 기장의무를 판정하는 것으로 2025년도 주업종(제조업) 환산수입금액이 1억5천만원이므로 복식부기의무자에 해당함

〈문〉 사업을 계속 영위하는 자가 직전연도 중 기존사업에 신규사업을 추가한 경우의 해당연도 귀속 소득분에 대한 기장의무는?

〈답〉 기존사업의 수입금액에 신규사업의 수입금액을 합계한 금액을 기준으로 기장의무를 판정함

〈문〉 전문직사업을 폐지하고 다음연도에 전문직사업 외의 다른 업종으로 사업을 개시하는 경우, 다음연도의 기장의무는 어떻게 판단하나요?

〈답〉 전문직을 영위하다가 폐지하고 다음연도에 전문직 외의 업종을 개시하는 경우 다음연도의 기장의무는 전문직사업을 폐지한 연도의 업종별 수입금액을 기준으로 기장의무를 판단함(서면1팀-1420, 2007.10.16.).

〈문〉 2025년도 중 거주자 A의 공동사업장(도매업, A지분 50%)에 대한 수입금액이 2억원이고, 단독사업장(도매업)에 대한 수입금액이 2.5억원인 경우 A의 2026년 귀속분 사업소득에 대한 기장의무는?

〈답〉 공동사업은 해당 공동사업장을 1사업자로 보기 때문에 공동사업장과 단독사업장을 각각 구분하여 기장의무를 판정하므로 공동사업장 및 단독사업장의 총수입금액이 모두 3억원에 미달하여 각각 간편장부대상자에 해당함

〈문〉 직전연도에 2 이상의 사업장을 가진 사업자 또는 1 사업장에서 2 이상의 업종을 겸영한 사업자의 기장의무 판단은?

〈답〉 2 이상의 사업장을 경영하거나 2 종류 이상의 업종을 겸영하는 사업자는 주업종 외의 업종의 수입금액을 주업종(수입금액이 가장 큰 업종)의 수입금액으로 환산한 수입금액의 합계액으로 기장의무를 판정하는 것임

$$\text{직전연도 수입금액} = \text{주업종 수입금액} + \text{주업종 외의 업종수입금액} \times \frac{\text{주업종 기준금액}}{\text{주업종외의 업종기준금액}}$$

예시

(단위 : 천원)

업 종	직전연도 실제 수입금액	기준수입금액	비 고
① 부동산임대업	10,000	75,000	
② 제조업	40,000	150,000	
③ 도매업	150,000	300,000	주업종
계	200,000		

(환산)

$$150{,}000 + 10{,}000 \times \frac{300{,}000}{75{,}000} + 40{,}000 \times \frac{300{,}000}{150{,}000} = 270{,}000\text{천원}$$

* 주업종(도매업)으로 환산한 수입금액의 합계액이 주업종 기준수입금액(3억원)에 미달하므로 간편장부대상자에 해당함

3. 지출증명의 수취·보관 및 감면소득 등의 구분기장

가. 지출증명의 수취·보관(법 §160의2)

(1) 사업소득금액 또는 기타소득금액이 있는 거주자가 필요경비를 계산하고자 하는 경우에는 비용지출에 대한 증명서류를 수취하고, 이를 그 확정신고기간 종료일로부터 5년간 보관하여야 함

다만, 각 과세기간의 개시일 5년 전에 발생한 결손금을 공제받은 자는 해당 결손금이 발생한 과세기간의 증명서류를 공제받은 과세기간의 다음다음 연도 5월 31일까지 보관하여야 함

- 다음의 지출증거자료는 보관의무 제외(영 §208의2 ⑤)

  현금영수증, 국세청 현금영수증홈페이지에 사업용 신용카드로 등록한 신용카드매출전표, 화물운전자 복지카드 매출전표, 발급명세서가 전송된 전자계산서

(2) 사업자가 재화 또는 용역을 공급받고 그 대가를 지출하는 경우에는 다음의 증명서류 수취를 원칙으로 함

- 계산서, 세금계산서, 신용카드 매출전표(직불카드・외국발행 신용카드・기명식 선불카드, 선불전자지급수단, 전자화폐 포함), 현금영수증

(3) 신용카드업자 등으로부터 교부받은 신용카드 등 월별이용대금명세서 또는 신용카드업자 등으로부터 전송받아 전사적자원관리시스템에 보관하고 있는 신용카드 등의 거래정보를 증명자료로 보관하고 있는 경우에는 신용카드매출전표 및 현금영수증을 수취하여 보관하고 있는 것으로 본다.(기본법 시행령 §65의7 요건 충족의 경우에 한함)

(4) 위 정규증빙서류를 수취하지 않아도 되는 경우(영 §208의2①)

가) 공급받은 재화 또는 용역의 거래건당 금액(부가가치세 포함)이 3만원 이하인 경우

나) 거래상대방이 읍・면지역에 소재하는 사업자(부가가치세법 제25조의 규정을 적용받는 간이과세 사업자에 한함)로서 신용카드가맹점이 아닌 경우

다) 금융・보험용역을 제공받은 경우

라) 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인과 거래한 경우

마) 농어민(작물생산업・축산업・복합농업, 임업 또는 어업에 종사하는 자, 법인 제외)으로부터 재화 또는 용역을 직접 공급받은 경우

바) 국가・지방자치단체・지방자치단체조합으로부터 재화・용역을 공급받은 경우

사) 비영리법인(비영리외국법인 포함, 수익사업과 관련된 부분 제외)으로부터 재화 또는 용역을 공급받은 경우

아) 법 제127조 제1항 제3호에 규정하는 원천징수대상 사업소득자로부터 용역을 공급받은 경우(원천징수한 경우에 한함)

자) 기타 재정경제부령(규칙 §95의2)이 정하는 경우

나. 감면소득 등의 구분기장

(1) 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하여 회계처리하여야 함

- 이 경우에 소득별로 구분할 수 없는 공통수입금액과 이에 대응하는 공통경비에 대하여는 각 총수입금액에 비례하여 안분 기장함(법 §160④)

(2) 2이상의 사업장을 가진 사업자가 「소득세법」 또는 「조세특례제한법」에 따라 사업장별로 감면을 달리 적용받는 경우에는 사업장별로 거래내용이 구분될 수 있도록 기장하여야 함(법 §160⑤)

(3) 소득세의 감면을 받고자 하는 자는 그 감면소득과 기타의 소득을 구분하여 기장하여야 함(법 §161)
- 이와 같은 경리의 구분은 구분하여야 할 사업 또는 수입별로 총수입금액과 필요경비를 장부상 각각 독립된 계정과목에 의하여 구분 기장하는 것으로 함
- 다만, 각 사업 또는 수입에 공통되는 총수입금액과 필요경비는 그러하지 아니함(규칙 §62②)

(4) 부동산매매업자가 주거용 건물과 다른 목적의 건물을 신축하여 판매하는 경우에는 각각 이를 구분하여 기장하고, 이에 공통되는 필요경비가 있는 경우 재정경제부령으로 정하는 바에 따라 안분 계산한다(영 §122⑤).

(5) 소비성서비스업과 그 밖의 사업을 함께 영위하는 사업자는 자산·부채 및 손익을 각각의 사업별로 구분하여 경리하여야 한다(조특법 §143②).

다. 공통손익의 계산과 구분경리(영 §119, 규칙 §62)

(1) 소득세가 감면되는 사업과 기타의 사업을 겸영하는 경우에 그 공통수입금액과 공통필요경비는 다음의 기준에 의하여 구분계산 함
① 공통수입금액 ⇒ 총수입금액에 비례하여 안분계산
② 공통필요경비
⇒ 감면사업과 기타사업의 업종이 동일한 경우에는 총수입금액에 비례하여 안분계산하고
⇒ 업종이 동일하지 아니한 경우에는 개별 필요경비에 비례하여 안분계산

(2) 개별 필요경비가 없거나 기타 사유로 그 적용이 불합리한 경우에는 국세청장이 정하는 작업시간, 사용시간, 사용면적 등의 기준에 의하여 안분계산함

4. 기부금영수증 발급합계의 작성 · 보관의무(법 §160의3)

기부금 필요경비 산입 또는 기부금 소득공제를 받기 위하여 필요한 기부금 영수증을 발급하는 자가 기부금 영수증을 발급하는 경우에는 기부자별 발급합계표를 작성하여 5년간 보관하고, 국세청장, 지방국세청장 또는 관할세무서장이 요청하는 경우 제출하여야 한다. 다만, 전자기부금영수증을 발급한 경우에는 그러하지 아니하다.

① 기부금영수증 발급합계

기부금영수증을 발급하는 자는 해당과세기간의 기부금영수증 총 발급건수 및 금액 등을 기재한 기부금 영수증 발급합계표를 해당 과세기간의 다음연도 6월 30일까지 관할세무서장에게 제출하여야 함(단, 전자기부금영수증을 제출한 경우는 제외)

② 기부자별 발급합계(영 §208의3)

기부자별 발급명세는 다음의 내용이 모두 포함되어야 한다.

㉠ 기부자의 성명, 주민등록번호 및 주소
(기부자가 법인인 경우에는 상호, 사업자등록번호, 본점등의 소재지)

㉡ 기부금액

㉢ 기부금 기부일자

㉣ 기부금영수증 발급일자

5. 금융기관의 증명서 발급명세의 작성 · 보관의무(법 §160의4)

○ 금융기관이 소득공제에 필요한 증명서를 발급하는 경우 거주자별 발급명세를 작성하여 발급한 날부터 5년간 보관하여야 하고, 국세청장이 요청하는 경우 제출하여야 함

6. 사업용 계좌의 신고·사용 의무 (법 §160의5)

가. 복식부기의무자는 사업과 관련하여 재화 또는 용역을 공급받거나 공급하는 거래의 경우 다음에 해당하는 때에는 사업용 계좌를 사용하여야 함

① 거래의 대금을 금융기관을 통하여 결제하거나 결제 받는 때
② 인건비 및 임차료를 지급하거나 지급받는 때. 다만, 인건비를 지급하거나 지급받는 거래 중에서 거래상대방의 사정으로 사업용계좌를 사용하기 어려운 것으로서 아래 정하는 거래는 제외함(영 §208의5 ⑤, 2008.2.22. 신설)
- 종합신용정보 집중기관에 그 사실이 집중관리 및 활용되는 자
- 외국인 불법 체류자

나. 사업용계좌를 사용하여야 하는 거래의 범위(영 §208의5④)

금융기관의 중개 또는 금융기관에 위탁 등을 통한 다음의 어느 하나에 해당하는 방법에 의하여 그 대금의 결제가 이루어지는 경우를 포함한다.

① 송금 및 계좌간 자금이체
② 「수표법」 제1조에 따른 수표(발행인이 사업자인 것에 한함)로 이루어진 거래대금의 지급 및 수취
③ 「어음법」 제1조 및 제75조에 따른 어음으로 이루어진 거래대금의 지급 및 수취
④ 「조세특례제한법」 제126조의2 제1항에 따른 신용카드, 직불카드, 기명식선불카드, 직불전자지급수단, 기명식선불전자지급수단, 기명식전자화폐를 통하여 이루어진 거래대금의 지급 및 수취

다. 사업용 계좌의 요건(영 §208의5)

다음의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

① 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제2조 제1호에 해당하는 금융기관에 개설한 계좌일 것

② 사업에 관련되지 아니한 용도로 사용되지 아니할 것

라. 사업용계좌의 신고방법(영 §208의5②)

사업용계좌는 사업장별로 사업장관할 세무서장에게 신고하여야 하며 1개의 계좌를 2 이상의 사업장에 대한 사업용 계좌로 신고할 수 있으며, 사업장별로 2 이상 신고할 수 있음

마. 사업용계좌의 신고기한(법 §160의5③)

복식부기의무자는 복식부기의무자에 해당하는 과세기간의 개시일(사업개시와 동시에 복식부기의무자에 해당되는 경우에는 다음 과세기간 개시일)부터 6개월[18] 이내에 사업용계좌를 해당사업자의 사업장관할세무서장 또는 납세지관할 세무서장에게 신고하여야 함

바. 사업용계좌의 변경 · 추가 신고기한(법 §160의5④)

복식부기의무자는 사업용계좌를 변경하거나 추가하는 경우 확정신고기한[19] 까지 이를 신고하여야 함

---

18) 2015.1.1. 이후 최초로 사업용계좌를 신고하는 분부터 적용(개정전 : 5개월)
19) 2012.1.1. 이후 최초로 사업용계좌를 변경하거나 추가하는 분부터 적용

제2장 신용카드 · 현금영수증가맹점 가입 및 발급의무 등

1. 신용카드가맹점 가입 · 발급의무 (법 §162의2)

가. 국세청장은 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화 또는 용역을 공급하는 사업자로서 업종 · 규모 등을 고려하여 아래 요건 중 어느 하나에 해당하는 사업자에 대하여 납세관리상 필요하다고 인정되는 경우 신용카드가맹점으로 가입하도록 지도할 수 있음.

① 직전과세기간의 수입금액(결정 · 경정에 의하여 증가된 수입금액 포함)의 합계액이 2천400만원 이상인 사업자

② 의료업, 수의업 및 약사업을 행하는 사업자

③ 부가가치세법 시행령 §109② 제7호에 따른 사업자(변호사, 세무사 등)

나. 신용카드가맹점(신용카드가맹점 가입요건에 해당하여 가맹한 사업자를 말함)은 사업과 관련하여 재화 또는 용역을 공급하고 그 상대방이 대금을 신용카드로 결제 하려는 경우 이를 거부하거나 사실과 다르게 발급하여서는 아니 됨.

다만, 「유통산업발전법」 제2조 제3호에 따른 대규모점포나 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 체육시설을 운영하는 자가 해당 대규모점포 등 내의 다른 사업자의 매출액을 합산하여 신용카드매출전표를 발급하는 경우(대규모점포 등을 운영하는 자가 「유통산업발전법」 제2조 제12호에 따른 판매시점정보관리시스템의 설비를 운용하는 경우로서 사업자 간 사전약정을 맺은 경우에 한정한다)에는 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 것으로 보지 아니함.

다만, 「유통산업발전법」제2조제3호에 따른 대규모점포나 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」제2조제1호에 따른 체육시설, 「관광진흥법」제3조제1항제1호에 따른 여행업을 경영하는 사업자가 「유통산업발전법」제2조제12호에 따른 판매시점 정보관리시스템, 「조세특례제한법」제5조의2제1호의 전사적 기업자원 관리설비를 설치

・운영하는 경우로서 다른 사업자의 매출액을 합산하여 신용카드매출전표를 발급하는 경우에는 사실과 다르게 발급한 것으로 보지 아니함.

다. 신용카드가맹점으로부터 신용카드에 의한 거래가 거부되거나 사실과 다르게 신용카드매출전표를 발급받은 자는 그 거래내용을 국세청장・지방국세청장 또는 세무서장에게 1개월 내에 신고할 수 있음.

* 신고내용 : 신고자 성명, 신용카드 가맹점 상호, 거부 또는 사실과 다르게 발급받은 일자, 거래 내용 및 금액

○ 신고를 받은 국세청장 등은 신용카드가맹점의 납세지 관할세무서장에게 이를 통보하여야 하며, 이 경우 납세지 관할세무서장은 해당과세기간의 신고금액을 해당신용카드가맹점에 과세기간 종료일로부터 2개월 이내에 통보하여야 함.

라. 국세청장은 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 신용카드매출전표를 사실과 다르게 발급한 신용카드가맹점에 대하여 그 시정에 필요한 사항을 명할 수 있음.

○ 관할세무서장은 신용카드가맹점에 대한 명령사항을 위반한 사업자에게 2천만원 이하의 과태료를 부과・징수한다.(법 §177. 1호)

① 미발급・거짓기재 발급 : 미발급・거짓기재 발급금액의 20/100

② 그 밖의 위반행위 : 50만원

* 납세지 관할세무서장은 위반행위의 정도, 위반 횟수, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액의 1/2의 범위에서 그 금액을 줄이거나 늘릴 수 있다. 다만, 과태료 금액을 늘리는 경우에는 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.(영 §228②)

* 부가치세법 기본통칙 74-119-1【명령서 미수령 시 처벌】 세무서장은 사업자가 명령서를 수령하기 전에는 명령사항 위반으로 처벌할 수 없다.

* 과태료 부과 규정을 2018.12.31.자 세법개정으로「조세범처벌법」제17조 제1호 다목에서「소득세법」제177조 제1호로 이관

[신용카드 거래승인 대행사업자, 신용카드조회기 판매사업자 및 신용카드 가맹점 가입 사업자가 지켜야 할 사항] 국세청고시 제2024-3호 (2024.2.1.)

제3조 (신용카드가맹점 가입 사업자가 지켜야 할 사항)

① 신용카드가맹점 가입 사업자는 「소득세법」 제162조의2, 「법인세법」 제117조 및 「여신전문금융업법」에 따른 다음의 가맹점 준수사항을 반드시 지켜야 한다.

1. 신용카드가맹점 가입 사업자는 사업과 관련하여 재화 또는 용역을 공급하고 그 상대방이 대금을 신용카드, 직불카드 및 선불카드로 결제하려는 경우에는 이를 거부해서는 안 된다.
2. 신용카드가맹점 가입 사업자는 신용카드, 직불카드 및 선불카드에 의한 거래를 이유로 재화나 용역의 대가를 현금에 의한 거래보다 재화 또는 용역을 공급받은 자에게 불리하게 기재하여 신용카드매출전표, 직불카드 영수증 및 선불카드 영수증을 발급해서는 안 된다.
3. 신용카드가맹점 가입 사업자는 신용카드에 의한 거래를 할 때마다 신용카드상의 서명과 매출전표상의 서명이 일치하는지 확인하는 등 해당 신용카드가 본인에 의하여 정당하게 사용되고 있는지 확인하여야 한다.
4. 신용카드가맹점 가입 사업자는 가맹점수수료를 신용카드회원 등에게 부담하게 해서는 안 된다.
5. 신용카드가맹점 가입 사업자는 다음에 해당하는 행위를 해서는 안 된다. 다만, 결제대행업체의 경우에는 가목·라목 및 마목을 적용하지 아니하고, 수납대행가맹점의 경우에는 다목·마목을 적용하지 아니한다.
   가. 물품의 판매 또는 용역의 제공이 없이 신용카드에 의한 거래를 한 것으로 가장하여 매출전표를 작성하는 행위
   나. 실제 매출금액을 초과하여 신용카드의 매출전표를 작성하는 행위
   다. 다른 신용카드가맹점 명의로 신용카드의 매출전표를 작성하거나 직불카드 또는 선불카드에 의한 거래를 하는 행위
   라. 신용카드가맹점의 명의를 타인에게 대여하는 행위
   마. 신용카드에 의한 거래를 대행하는 행위

② 신용카드가맹점 가입 사업자는 요금을 계산하는 곳에서 고객이 쉽게 볼 수 있는 위치에 사업자등록증을 게시 또는 부착하여야 한다.

③ 신용카드가맹점 가입 사업자는 신용카드매출전표에 사업자등록번호·상호(정식명칭 기재)·성명·사업장 소재지를 표기하여 발행하여야 한다.

④ 신용카드가맹점 가입 사업자 중 개인·법인과세사업자(겸업자 포함)는 「부가가치세법 시행규칙」 제62조제3항의 별지 제23호서식 『신용카드 매출전표 등 발행금액 집계표』를 작성하여 매기 부가가치세 과세표준 예정 및 확정신고 시 부가가치세 신고서와 함께 제출하여야 한다.

⑤ 결제대행업체는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.
1. 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자의 사업자등록번호와 신용정보 및 신용카드 등에 따른 거래를 대행한 내용을 신용카드업자에게 제공할 것
2. 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자의 상호 및 주소를 신용카드 회원 등이 알 수 있도록 할 것

⑥ 신용카드가맹점은 신용카드회원의 정보보호를 위하여 금융위원회에 등록된 신용카드 단말기를 설치·이용하여야 한다.

2. 현금영수증 가맹점 가입・발급의무(법 §162의3, 영 §210의3)

가. 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화 또는 용역을 공급하는 사업자로서 다음의 요건에 해당하는 사업자는 그 요건에 해당하는 날부터 60일(수입금액 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 사업자의 경우 그 요건에 해당하는 날이 속하는 달의 말일부터 3개월) 이내에 현금영수증가맹점으로 가입하여야 함.

* 수입금액 등 대통령령으로 정하는 요건 : 제1항 제1호에 따라 현금영수증가맹점 의무가입대상에 해당하는 경우를 말함
* 요건에 해당하는 날 : 직전과세기간의 말일로, 신규사업자로서 제2호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 경우에는 해당하는 경우에는 해당 업종에 사업을 개시한 날로 봄

① 직전 과세기간의 수입금액(결정・경정에 의하여 증가된 수입금액 포함)의 합계액이 2천400만원 이상인 사업자(3개월 이내 가입)

- 이 경우 사업자는 해당 연도의 3월 31일까지 현금영수증가맹점으로 가입하여야 하며, 가입 이후 수입금액의 합계액이 2,400만원에 미달하게 되는 과세기간이 있는 경우에는 그 다음 연도 1월 1일부터 현금영수증가맹점에서 탈퇴할 수 있음
- 소비자상대업종과 다른 업종을 겸영하는 사업자의 수입금액은 소비자상대업종의 수입금액만으로 하며, 소비자상대업종을 영위하는 사업장이 2곳 이상인 사업자의 수입금액은 사업장별 수입금액을 합산하여 산정
- 직전 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자의 수입금액은 직전 과세기간의 수입금액을 해당 사업월수(1월 미만의 단수가 있는 때에는 이를 1월로 한다)로 나눈 금액에 12를 곱하여 산정한다.(연환산)

② 영 제147조의2에 따른 의료업·수의업·약사업을 행하는 사업자(60일 이내 가입)

③「부가가치세법 시행령」제109조 제2항 제7호에 따른 사업자(60일 이내 가입)

- 변호사·세무사·공인회계사·변리사·법무사·감정평가사·측량사·손해사정인·관세사·심판변론인·경영지도사·기술지도사·기술사·건축사 등 (다만, 도선사업은 제외)

④ 별표 3의 3에 따른 업종을 영위하는 사업자(60일 이내 가입)

나. 현금영수증의 발급대상금액은 건당 1원 이상의 거래금액으로 한다.

다. 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자는 국세청장이 정하는 바에 따라 현금영수증가맹점을 나타내는 표지를 게시하여야 함.

라. 현금영수증가맹점은 사업과 관련하여 재화 또는 용역을 공급하고 그 상대방이 대금을 현금으로 지급한 후 현금영수증의 발급을 요청하는 경우에는 이를 거부하거나 사실과 다르게 발급하여서는 아니 됨

다만,「유통산업발전법」제2조제3호에 따른 대규모점포나「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」제2조제1호에 따른 체육시설,「관광진흥법」제3조제1항제1호에 따른 여행업을 경영하는 사업자가「유통산업발전법」제2조제12호에 따른 판매시점 정보관리시스템,「조세특례제한법」제5조의2제1호의 전사적 기업자원 관리설비를 설치·운영하는 경우로서 다른 사업자의 매출액을 합산하여 현금영수증을 발급하는 경우에는 사실과 다르게 발급한 것으로 보지 아니함.

바. 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자는 상대방이 현금영수증 발급을 요청하지 아니하는 경우에도 현금을 받은 날부터 5일 이내에 무기명으로 발급할 수 있음

다만,「관광진흥법」제3조제1항제1호에 따른 여행업을 경영하는 사업자는 대금을 현금으로 받은 날에 재화 또는 용역의 공급이 완료되지 않아 현금영수증을 발급하기 어려운 경우 재화 또는 용역의 공급이 완료된 날부터 5일 이내에 발급할 수 있다.

* 소비자가 현금영수증 발급을 요청하지 아니하는 경우에도 휴대폰번호 등이 아닌 국세청 지정 코드(010-000-1234)로 발급 가능

사. 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자 또는 현금영수증 의무발급 대상업종을 영위하는 사업자가 현금영수증을 발급하지 아니하거나 사실과 다른 현금영수증을 발급한

때에는 그 상대방은 그 현금거래 내용을 증명할 수 있는 서류 또는 자료를 첨부하여 현금영수증 발급이 거부되거나 사실과 다르게 발급받은 날부터 5년 이내에 국세청장・지방국세청장 또는 세무서장에게 신고할 수 있음

- 신고를 받은 국세청장 등은 현금영수증가맹점의 납세지 관할세무서장에게 이를 통보하여야 하며, 이 경우 납세지 관할세무서장은 해당 과세기간의 신고금액을 해당 과세기간 종료 후 2개월 이내(해당 과세기간이 지난 후에 신고를 받은 경우에는 신고일 이후 2개월 이내)에 해당 현금영수증가맹점에 통보하여야 함

아. 국세청장은 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자에게 현금영수증 발급 요령, 현금영수증가맹점 표지 게시방법 등 현금영수증가맹점으로 가입한 사업자가 준수하여야 할 사항과 관련하여 필요한 명령을 할 수 있음.

○ 관할세무서장은 현금영수증가맹점에 대한 명령사항을 위반한 사업자에게 2천만원 이하의 과태료를 부과・징수한다.(법 §177. 2호)

① 미발급・거짓기재 발급 : 미발급・거짓기재 발급금액의 20/100(2천만원을 한도로 함)

② 그 밖의 위반행위 : 50만원

* 납세지 관할세무서장은 위반행위의 정도, 위반 회수, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액의 1/2의 범위에서 그 금액을 줄이거나 늘릴 수 있다. 다만, 과태료 금액을 늘리는 경우에는 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.(영 §228②)
* 과태료 부과 규정을 2018.12.31.자 세법개정으로「조세범처벌법」제17조 제1호 라목에서「소득세법」제177조 제2호로 이관

[현금영수증가맹점이 지켜야 할 사항] 국세청고시 제2024-13호 (2024.5.14.)

제1조(현금영수증의 발급) ① 현금영수증가맹점 또는 현금영수증가맹점으로 가입하여야 하는 사업자는 재화 또는 용역을 공급하고 그 대금을 현금으로 받는 경우 공급받는 자가 현금영수증 발급을 요청하면 반드시 현금영수증을 발급하여야 한다.

② 현금영수증을 취소하는 경우 당초 승인거래의 승인번호, 승인일자, 취소사유를 확인하여 취소하여야 한다.

③ 소비자가 현금영수증을 요청하지 않아 「소득세법 시행령」 제210조의3제12항 및 「법인세법 시행령」 제159조의2제8항에 따라 무기명으로 발급하는 경우에는 재화 또는 용역을 공급하고 그 대금을 현금으로 받은 날부터 5일 이내에 공급받는 자의 휴대전화번호 등이 아닌 "0100001234"로 발급하여야 한다.

제2조(현금영수증가맹점 표지 게시) 현금영수증가맹점은 현금영수증가맹점을 나타내는 별표 양식의 표지를 다음 각 호의 장소에 게시하여야 한다.

1. 계산대가 있는 사업장 : 계산대나 계산대 근처의 벽·천정(천정걸이 사용) 등 소비자가 잘 볼 수 있는 곳
2. 계산대가 없는 사업장 : 사업장 출입문 입구나 내부에 소비자가 잘 볼 수 있는 곳

제3조(추가요금의 금지) 현금영수증가맹점은 현금영수증 발급을 이유로 재화 또는 용역의 공급대가 이외에 어떠한 명목의 추가요금을 소비자에게 부담하게 해서는 안 된다.

제4조(그 밖의 금지행위) 현금영수증가맹점은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 안 된다.

1. 재화 또는 용역의 공급 없이 거래를 한 것으로 가장하여 현금영수증을 발급하는 행위
2. 재화 또는 용역의 공급대가를 초과하여 현금영수증을 발급하는 행위
3. 다른 현금영수증가맹점 명의로 현금영수증을 발급하는 행위
4. 현금영수증가맹점의 명의를 타인에게 대여하는 행위
5. 현금영수증을 발급한 후 정당한 사유 또는 소비자의 동의 없이 현금영수증 발급을 취소하는 행위
6. 무기명으로 발급된 현금영수증을 거래상대방이 아닌 타인에게 교부하는 행위
7. 기명으로 발급된 현금영수증을 정당한 사유 없이 발급 취소하고 거래상대방이 아닌 타인에게 재발급하는 행위

제5조(재검토기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 5월 14일 기준으로 매 3년이 되는 시점(2027년 5월 13일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

자. 현금영수증 의무발급(법 §162의3④)

현금영수증 발급의무제도 연혁

시행일	내 용
'10. 4. 1.	현금영수증 발급 의무제도 도입, 미발급 과태료 및 포상금 (한도 : 건당 300만 원, 연간 1,500만 원) 신설
'14. 7. 1.	의무발행 업종 발급 의무 기준금액 인하(30만 원→10만 원)
'14. 7. 1.	미발급 신고포상금 지급액 한도 인하 (건당 300만 원→100만 원, 연간 1,500만 원→500만 원)
'16. 1. 1.	미발급 신고포상금 지급액 한도 인하 (건당 100만 원→50만 원, 연간 500만 원→200만 원)
'19. 1. 1.	미발급 시 제제 완화 및 가산세 전환(50% 과태료 → 20% 가산세) 단, '18.12.31.이전 위반행위에 대해서는 50% 과태료 적용

○ 대통령령(§210의3)으로 정하는 업종을 영위하는 사업자로서 현금영수증가맹점 가입 대상자 또는 현금영수증을 발급하여야 하는 사업자는 건당 거래금액(부가가치세액 포함)이 10만원 이상인 재화 또는 용역을 공급하고 그 대금을 현금으로 받은 경우에는 상대방이 현금영수증 발급을 요청하지 아니하더라도 현금영수증을 발급하여야 함.

- 다만, 사업자등록을 한 자에게 재화 또는 용역을 공급하고 계산서 또는 세금계산서를 교부한 경우에는 현금영수증을 발급하지 아니할 수 있음.

  * 비사업자에게 발급한 주민등록번호 기재분 : 전자(세금)계산서는 발급대상이 아니나 수동(종이) 발급분 (세금)계산서의 경우에는 현금영수증을 발급하여야 함.

○ 의무발행업종 해당 여부 판단

- 특정 사업자가 의무발행업종을 영위하는지 여부는 사업자등록상의 업종이나 세금계산서 발행여부와 관계없이 실제 사업내용에 따름.

  * 업종이 악기 도매업인 사업자가 소비자에게 악기를 현금 판매하였다면 현금영수증 의무발행 대상임

- 의무발행업종 사업자가 현금영수증가맹점에 가입하지 않은 경우(단, 가맹점 가입 기한이 경과한 경우에 한함)에도 10만원 이상 현금거래에 대해 현금영수증을 발급하지 않으면 미발급가산세 부과대상임.

  * 소비자와 '현금거래 및 가격할인을 조건'으로 거래당시에 현금영수증을 발급하지 않기로 약정한 경우에도 현금영수증 미발급 시 발급의무 위반에 해당됨
  * 건당 거래금액의 기준 : 계약 내용에 따라 사실 판단
    ⇒ 소비자가 사전에 계약내용과 거래금액을 인지(약정)하고 용역을 제공받는 경우에는 대가를 나누어 지급받는 경우에도 동일거래로 합산하여 계산
    (예 : 비보험 해당 진료인 경우는 전체금액의 사전약정이 일반적임)

- 의무발행업종 해당여부는 한국표준산업분류를 기준으로 판단

  * 업종별 상세내용은 통계분류포털(https : //kssc.kostat.go.kr)을 통해 검색 가능

○ 현금영수증 발급의무 위반에 대한 처분(소법 §81의9②)

- 「소득세법」 제162조의3제4항에 따른 의무를 위반하여 현금영수증을 발급하지 아니한 자는 미발급금액의 100분의 20에 상당하는 신용카드 및 현금영수증 발급불성실가산세를 부과한다. 다만, 해당 거래가 「국민건강보험법」에 따른 보험급여의 대상인 경우에는 그러하지 아니한다.

  * 업종별 상세내용은 통계분류포털(https : //kssc.kostat.go.kr)을 통해 검색 가능

- 착오나 누락으로 인하여 현금영수증을 발급하지 아니한 사업자가 거래대금을 받은 날부터 10일 이내에 관할 세무서에 자진 신고하거나 현금영수증을 자진 발급한 경우에는 100분의 10으로 한다.

사례 현금영수증 발급관련 문답사례

〈문〉 자동차 종합・전문 수리업자가 자동차 수리용역을 제공하고 보험사에 청구하여 용역대금을 보험사로부터 계좌이체로 받는 경우 현금영수증 발급대상인지 여부?

〈답〉 자동차 종합・전문 수리업자가 자동차 수리용역을 제공하고 자동차보험사로부터 받는 보험금에 대해서는 상대방이 요청하지 않더라도 현금영수증을 발급하여야 하며, 상대방 신원을 모르는 경우에는 국세청 지정코드(010-000-1234)로 하여 발급할 수 있음. (전자세원과-550, 2015.08.28.)

〈문〉 재화・용역 제공 대가를 은행계좌 이체로 수령하는 경우 현금영수증 발급대상인지 여부?

〈답〉 인터넷뱅킹・폰뱅킹 및 무통장입금 등을 통하여 은행계좌로 그 대금을 입금 받는 것은 현금을 수수하는 방법에 불과하여 '그 대금을 현금으로 받은 경우'에 포함되므로 이 경우에도 현금영수증 발급대상임.(대법원 2015마1864 '16.3.11)

〈문〉 건당 거래대금 10만원의 구체적인 기준은 어떻게 되는지?

〈답〉 사전에 계약내용과 거래대금을 인지하고, 거래대금을 나누어 지급하는 경우에도 지급한 금액을 합산하여 거래금액을 판단함
예를 들어, 거래대금 10만원을 3회(2만원, 3만원, 5만원)에 걸쳐 분할 지급할 경우 거래대금은 10만원으로 각 거래대금을 받을 때마다 현금영수증을 발급하여야 함.

〈문〉 의무발행업종을 영위하는 사업자가 용역을 제공하고 20만원을 받기로 하고 신용카드로 15만원, 현금으로 5만원을 받은 경우에도 현금영수증 발급의무대상인지 여부?

〈답〉 거래대금이 20만원이므로 현금영수증 발급의무 있으므로 현금으로 받은 5만원에 대하여 현금영수증을 발급하여야 함.

※ 현금영수증 의무발행업종(【별표 3의 3】영 §210의3①4호와 같은 조 ⑪ 관련)

구분	업종
사업 서비스업	변호사업, 공인회계사업, 세무사업, 변리사업, 건축사업, 법무사업, 심판변론인업, 경영지도사업, 기술지도사업, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 측량사업, 공인노무사업, 행정사업
보건업	종합병원, 일반병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 일반의원(일반과, 내과, 소아청소년과, 일반외과, 정형외과, 신경과, 정신건강의학과, 피부과, 비뇨의학과, 안과, 이비인후과, 산부인과, 방사선과 및 성형외과), 기타의원(마취통증의학과, 결핵과, 가정의학과, 재활의학과 등 달리 분류되지 아니한 병과), 치과의원, 한의원, 수의업, 앰뷸런스 서비스업
숙박 및 음식점업	일반유흥 주점업(「식품위생법 시행령」 제21조제8호 다목에 따른 단란주점영업을 포함한다), 무도유흥 주점업, 일반 및 생활 숙박시설운영업, 출장 음식 서비스업, 기숙사 및 고시원운영업(고시원 운영업으로 한정함), 숙박공유업
교육 서비스업	일반 교습 학원, 예술 학원, 외국어학원 및 기타 교습학원, 운전학원, 태권도 및 무술 교육기관, 기타 스포츠 교육기관, 기타 교육지원 서비스업, 청소년 수련시설 운영업(교육목적용으로 한정), 기타 기술 및 직업 훈련학원, 컴퓨터 학원, 그 외 기타 교육기관
그밖의 업종	골프장 운영업, 골프 연습장 운영업, 장례식장 및 장의 관련 서비스업, 예식장업, 부동산 중개 및 대리업, 부동산 투자 자문업, 산후 조리원, 시계 및 귀금속 소매업, 피부 미용업, 손·발톱 관리 미용업 등 기타 미용업, 비만 관리 센터 등 기타 신체 관리 서비스업, 마사지업(발 마사지업, 스포츠 마사지업으로 한정), 실내건축 및 건축마무리 공사업(도배업만 영위하는 경우 제외), 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업, 결혼 상담 및 준비 서비스업, 의류 임대업, 「화물자동차 운수사업법」 제2조제4호에 따른 화물자동차 운송주선사업(이사화물에 관한 운송주선사업으로 한정), 자동차 부품 및 내장품 판매업, 자동차 종합 수리업, 자동차 전문 수리업, 전세버스 운송업, 가구 소매업, 전기용품 및 조명장치 소매업, 의료용 기구 소매업, 페인트, 창호 및 기타 건설자재 소매업, 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업, 안경 및 렌즈 소매업, 운동 및 경기용품 소매업, 예술품 및 골동품 소매업, 중고자동차 소매업 및 중개업, 악기소매업, 자전거 및 기타 운송장비 소매업, 체력단련시설 운영업, 화장터 운영, 묘지분양 및 관리업(묘지 분양 및 관리업으로 한정), 특수여객자동차 운송업, 가전제품 소매업, 의약품 및 의료용품 소매업, 독서실 운영업(스터디카페 포함), 두발 미용업, 철물 및 난방용구 소매업, 신발 소매업, 애완용 동물 및 관련용품 소매업, 의복 소매업, 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업, 통신기기 소매업, 건강보조식품 소매업, 자동차 세차업, 벽지, 마루덮개 및 장판류 소매업, 공구 소매업, 가방 및 기타 가죽제품 소매업, 중고가구 소매업, 사진기 및 사진용품 소매업, 모터사이클 수리업, 가전제품 수리업, 가정용 직물제품 소매업, 가죽, 가방 및 신발 수릴업, 게임용구, 인형 및 장난감 소매업, 구두류 제조업, 남자용 겉옷 제조업, 여자용 겉옷 제조업, 모터사이클 및 부품 소매업(부품 판매업으로 한정), 시계, 귀금속 및 악기 수리업, 운송장비용 주유소 운영업, 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업, 중고 가전제품 및 통신장비 소매업, 백화점, 대형마트, 체인화편의점, 기타 대형 종합소매업, 서적, 신문 및 잡지류 소매업, 곡물, 곡분 및 가축사료 소매업, 육류 소매업. 자동차 중개업, 주차장 운영업, 여객 자동차 터미널 운영업, 통신장비 수리업, 보일러수리 등 기타 가정용품 수리업, 컴퓨터 및 주변 기기 수리업, 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업, 여행사업, 기타 여행보조 및 예약서비스업, 실내 경기장 운영업, 실외 경기장 운영업, 스키장 운영업, 종합 스포츠시설 운영업, 수영장 운영업, 볼링장 운영업, 스쿼시장 등 그 외 기타 스포츠시설 운영업, 애완동물 장묘 및 보호 서비스업, 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업, 사진처리업, 낚시장 운영업, 기타 수상오락 서비스업
통신 판매업[20]	전자상거래소매업, 전자상거래 소매 중개업, 기타 통신 판매업

20) 제1호부터 제5호에 따른 업종에서 사업자가 공급하는 재화 또는 용역을 온라인 통신망을 통하여 소매하는 경우에 한함

※ 현금영수증 의무발행업종 지정 연혁

발급의무 시작일	구분	업종
’14. 1. 1.	12개 업종 추가	일반 및 생활 숙박시설운영업, 운전학원, 청소년 수련시설 운영업(교육목적), 시계 및 귀금속 소매업, 피부미용업, 비만관리 센터 등 기타신체관리업, 마사지업(발마사지업 및 스포츠마사지업), 실내건축 및 건축마무리 공사업(도배업만 영위하는 경우 제외), 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업, 결혼 상담 및 준비 서비스업, 의류임대업, 포장이사 운송업
’15. 6. 2.	4개 업종 추가	장의관련서비스업, 자동차 종합수리업, 자동차전문 수리업, 자동차 부품 및 내장품 판매업, 전세버스 운송업
’16. 7. 1.	6개 업종 추가	가구 소매업, 전기용품 및 조명장치 소매업, 의료용 기구 소매업, 페인트・창호 및 기타 건설자재 소매업, 주방용품 및 가정용유리・요업제품 소매업, 안경 및 렌즈 소매업
’17. 7. 1.	6개 업종 추가	출장음식서비스업, 태권도 및 무술 교육기관, 기타 스포츠교육기관, 기타 교육지원 서비스업, 운동 및 경기용품 소매업, 중고자동차 소매업 및 중개업
’19. 1. 1.	5개 업종 추가	골프연습장 운영업, 손・발톱 관리 미용업 등 기타 미용업, 악기 소매업, 자전거 및 기타 운송장비 소매업, 예술품 및 골동품 소매업
’20. 1. 1.	7개 업종 추가	컴퓨터학원, 기타 기술 및 직업 훈련학원(미용학원, 요리학원, 자동차정비학원 등), 그 외 분류 안 된 교육기관(속기학원, 속독학원, 웅변학원 등), 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업, 특수여객 자동차 운송업(장의차량운영 및 임대), 가전제품 소매업, 의약품 및 의료용품 소매업
’21.1.1	10개 업종 추가	의복・철물 및 난방용구・신발・애완용 동물 및 관련용품・컴퓨터 및 소프트웨어・통신기기 소매업, 두발 미용업, 기숙사 및 고시원, 독서실, 전자상거래 소매업(의무발행 업종에 한함)
’22.1.1	8개 업종 추가	자동차세차업, 모터사이클 수리업, 벽지・마루덮개 및 장판류 소매업, 기계공구 소매업
’23.1.1	17개 업종 추가	전자상거래 소매 중개업(현금영수증 의무발행업종의 재화 또는 용역에 한정), 기타 통신 판매업(현금영수증 의무발행업종의 재화 또는 용역에 한정), 가전제품 수리업, 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업, 가정용 직물 제품 소매업, 주방용품 및 가정용 유리·요업제품 소매업(거울·액자(내용물이 없는 것)·주방용 유리제품·관상용 어항 이외의 제품), 운송장비용 주유소 운영업, 게임용구·인형 및 장난감 소매업, 중고 가전제품 및 통신장비 소매업, 행정사업, 모터사이클 및 부품 소매업(부품 소매에 한정), 여자용 겉옷 제조업, 남자용 겉옷 제조업, 구두류 제조업, 시계·귀금속 및 악기 수리업, 가죽·가방 및 신발 수리업, 숙박 공유업
’24.1.1	13개 업종 추가	백화점, 대형마트, 체인화 편의점, 기타 대형 종합 소매업, 여객자동차터미널 운영업, 자동차중개업, 이사화물운송주선사업(포장이사업 이외), 통신장비 수리업, 보일러 수리 등 기타 가정용품 수리업, 주차장 운영업, 서적·신문 및 잡지류 소매업, 곡물·곡분 및 가축 사료 소매업, 육류 소매업
’25.1.1	13개 업종 추가	여행사업, 기타 여행보조 및 예약 서비스업, 수영장운영업, 스쿼시장 등 그 외 기타 스포츠시설 운영업, 실외경기장 운영업, 실내경기장 운영업, 종합스포츠시설 운영업, 볼링장 운영업, 스키장 운영업, 의복 및 액세서리 및 모조 장신구 소매업, 컴퓨터 및 주변기기 수리업, 앰뷸런스 서비스업, 애완동물 장묘 및 보호 서비스업
	1개 업종 정정	독서실 운영업에 스터디카페 포함
’26.1.1	4개 업종 추가	기념품·관광 민예품 및 장식용품 소매업, 사진 처리업, 낚시장 운영업, 기타 수상오락 서비스업

3. 현금거래 확인신청 제도(조특법 §126의5)

가. 사용금액에 대하여 소득공제를 받을 수 있는 재화나 용역을 제공하는 사업자(법인 또는 사업소득이 있는 거주자)로부터 재화나 용역을 공급받은 자가 그 대가를 현금으로 지급하였으나 현금영수증을 발급받지 못한 경우에는 거래일로부터 3년 이내에 현금거래 사실에 관하여 관할 세무서장의 확인을 받은 경우에는 공급자의 현금영수증 가맹점 가입 여부에 관계없이 현금영수증을 받은 것으로 본다.

① 현금거래 사실의 확인을 신청하려는 자는 현금거래확인신청서에 거래사실을 객관적으로 입증할 수 있는 거래증빙을 첨부하여 세무서장·지방국세청장 또는 국세청장에게 제출하여야 한다.

② 거래사실의 존재 및 그 내용에 대한 입증책임은 신청인에게 있다.

③ 공급자의 관할세무서장은 신청일의 다음달 말일까지 현금거래 사실 여부를 확인하고 그 사실을 신청인에게 통지하여야 한다.

다만, 다음의 경우에는 거래사실 확인기간을 20일 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

- 공급자의 부도, 질병, 장기출장 등으로 거래사실 확인이 곤란하여 공급자가 연기를 요청한 경우
- 세무공무원이 거래사실의 확인을 위하여 2회 이상 공급자를 방문하였으나 폐문·부재 등으로 인하여 공급자를 만나지 못한 경우

나. 사업자가 「부가가치세법」 제55조에 따라 제출한 현금매출명세서에 기재된 수입금액 중 현금거래수입금액(세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증을 받지 아니한 수입금액)을 납세지 관할 세무서장이 부가가치세 예정·확정신고기한 종료일의 다음 달 말일까지 국세청 현금영수증시스템에 입력한 경우에 그 거래에 대하여는 확인을 받은 현금영수증을 교부받은 것으로 본다.

다. 현금영수증을 발급받은 것으로 보는 경우 현금영수증을 발급하지 아니한 사업자에 대해서는 해당 금액에 대하여 「부가가치세법」 제46조 제1항 및 제2항에 따른 신용카드 등의 사용에 대한 세액공제를 적용하지 아니한다.

4. 금전등록기의 설치・사용자에 대한 특례(법 §162)

○ 영수증을 작성・교부할 수 있는 다음에 해당하는 사업자가 금전등록기를 설치・사용한 경우에 총수입금액은 해당연도에 수입한 금액의 합계액으로 할 수 있음(현금주의 특례인정)

가. 「부가가치세법」 제36조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제73조 제1항 및 제2항에 규정된 사업으로서 부가가치세가 면제되는 사업

나. 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화 또는 용역을 공급하는 사업으로서 규칙 §96의2(영수증을 발행할 수 있는 사업자의 범위)에서 정하는 사업을 영위하는 사업자

- 금융 및 보험업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동에서 발생하는 소득, 그 밖에 위의 사업과 유사한 사업으로서 계산서 발급이 불가능하거나 현저히 곤란한 사업

다. 「부가가치세법」 제36조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제73조에 따라 영수증을 작성・교부할 수 있는 사업자

- 소매업, 음식점업, 숙박업, 목욕・이발・미용업, 여객운송업, 입장권을 발매하여 영위하는 사업, 변호사업 등 사업서비스업과 행정사업, 소포우편물 배달업, 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화・용역을 공급하는 사업

제3장 계산서의 작성 · 발급

가. 계산서 작성 · 발급 대상자 (법 §163)

(1) 사업자등록을 한 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 계산서 또는 영수증을 작성하여 재화 또는 용역을 공급받는 자에게 발급하여야 한다.[다만, 세금계산서를 발급한 경우에는 계산서를 발급한 것으로 봄] 이 경우 전자세금계산서를 발급하여야 하는 사업자(직전 과세기간의 사업장별 총수입금액이 8천만원 이상인 사업자(그 이후 과세기간의 사업장별 총수입금액이 8천만원 미만이 된 사업자를 포함))는 전자계산서를 발급하여야 한다.

- 수입하는 재화에 대하여는 세관장이 계산서를 수입자에게 발급(법 §163③)
- 부동산(토지,건물 · 구축물)을 매각하는 경우 등 계산서 등을 교부하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 작성 · 발급하지 않음(법 §163④)

  cf. 부동산을 취득할 수 있는 권리(APT 분양권)의 공급 ⇒ 계산서 발급대상

(2) 부가가치세가 면제되는 농산물 · 축산물 · 수산물 · 임산물의 위탁판매 또는 대리인에 의한 판매의 경우에는 수탁자 · 대리인이 재화를 공급한 것으로 보아 계산서 등을 작성 · 발급 하여야 함

- 다만, 위탁자 · 본인 명의로 계산서를 발급하는 경우에는 그러하지 아니함

(3) 계산서의 기재사항(영 §211①)

① 공급하는 사업자의 등록번호와 성명 또는 명칭
② 공급받는 자의 등록번호와 성명 또는 명칭
③ 공급가액 ④ 작성연월일 ⑤ 기타 참고사항

(4) 계산서 작성 · 교부 의제

사업자가 법 제144조(원천징수대상 사업소득)의 규정에 의하여 용역을 공급받는 사업자로부터 원천징수영수증을 교부받는 것에 대하여는 계산서를 교부한 것으로 봄

나. 전자계산서의 작성・발급

(1) 다음의 사업자가 계산서를 발급할 때에는「부가가치세법 시행령」제68조제4항에 따른 전자적 방법으로 작성한 전자계산서를 발급하여야 한다.

① 「부가가치세법」제32조제2항에 따른 전자세금계산서를 발급하여야 하는 사업자

② 위 외의 사업자로서 직전 과세기간의 사업장별 총수입금액이 2억원 이상인 사업자 (영 §211의 2) (직전 과세기간의 사업장별 총수입금액이 8천만원 이상인 사업자(그 이후 과세기간의 사업장별 총수입금액이 8천만원 미만이 된 사업자를 포함))

(2) 전자계산서 의무발급 개인사업자가 전자계산서를 발급하여야 하는 기간

① 「부가가치세법」제32조제2항에 따른 전자세금계산서를 발급하여야 하는 사업자 :「부가가치세법 시행령」제68조 제2항 규정을 준용한다.

* 전자세금계산서 의무발급 사업자가 전자세금계산서를 발급하여야 하는 기간
  - 사업장별 재화 및 용역의 공급가액의 합계액이 8천만원 이상인 해의 다음 해 제2기부터 계속 다만, 사업장별 재화와 용역의 공급가액의 합계액이 수정신고 또는 결정과 경정으로 8천만원 이상이 된 경우에는 수정신고 등을 한 날이 속하는 과세기간의 다음 과세기간이 시작하는 날부터(부가령 §68②)

② 직전 과세기간의 사업장별 총수입금액이 8천만원 이상인 사업자

사업장별 총수입금액이 8천만원 이상인 과세기간의 다음 과세기간의 7월 1일부터 계속. 다만, 사업장별 총수입금액이「국세기본법」제45조에 따른 수정신고 또는 법 제80조에 따른 결정과 경정으로 8천만원 이상이 된 경우 전자계산서를 발급하여야 하는 기간은 수정신고 등을 한 날이 속하는 과세기간의 다음 과세기간이 시작하는 날부터

(3) 개인사업자가 전자계산서를 발급하였을 때에는 전자계산서 발급일의 다음 날까지 발급건별로 공급하는 사업자의 등록번호와 성명 또는 명칭, 공급받는 자의 등록번호와 성명 또는 명칭(공급받는 자가 사업자가 아니거나 등록한 사업자가 아닌 경우에는 고유번호 또는 공급받는 자의 주민등록번호) 공급가액, 작성연월일 등이 기재된 전자계산서 발급명세를 국세청장에게 전송하여야 한다.

(4) 전자계산서의 발급・전송 및 각 설비 및 시스템을 구축・운영하는 사업자의 등록 및 전자계산서 의무발급 대상의 통지에 관하여는 소득세법 시행령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고「부가가치세법 시행령」제68조를 준용한다. 이 경우 "전자세금계산서"는 "전자계산서"로 본다.

다. 영수증의 작성・교부 대상자(영 §211②, ③)

다음에 해당하는 사업을 영위하는 자가 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 영수증을 교부할 수 있으나, 거래상대방이 사업자등록증을 제시하고 계산서 교부를 요구하는 때에는 아래 (5)항을 제외하고는 계산서를 교부하여야 함

(1)「부가가치세법」제36조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제73조제1항 및 제2항을 적용받는 사업

① 소매업, 음식점업, 숙박업, 목욕・이발・미용업, 여객운송업, 입장권사용업, 도정업, 제분업 중 떡방앗간, 양복・양장・양화점업, 주거용 건물공급업, 운수업 및 주차장운영업, 부동산중개업, 사회・개인・가사서비스업, 도로 및 관련 시설 운영업 등

② 변호사・세무사・변리사 등의 사업서비스업 및 행정사업(사업자 공급분 제외), 우정사업조직이 소포우편물을 방문 접수하여 배달하는 용역을 공급하는 사업 (2006. 2. 9.개정)

(2)「부가가치세법」제36조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제73조 제1항 및 제2항에 규정된 사업으로서 부가가치세가 면제되는 사업

① 임시사업장에서 소비자에게 재화 및 용역을 공급하는 경우

② 전기사업자가 산업용이 아닌 전력을 공급하는 경우,

③ 전기통신사업자가 전기통신역무를 제공하는 경우

④ 도시가스사업자, 한국지역난방공사가 산업용이 아닌 도시가스・열을 공급 하는 경우

⑤ 위성이동 멀티미디어 방송사업자가 전기통신사업자의 이용자에게 위성이동 멀티미디어 방송용역을 제공하는 경우

(3) 주로 사업자가 아닌 소비자에게 재화・용역을 공급하는 사업(규칙 §96의2)

① 금융 및 보험업, 사업서비스업, 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업, 사회 및 개인서비스업, 가사관련 서비스업

② 위와 유사한 사업으로서 계산서 교부가 불가능하거나 현저히 곤란한 사업

(4) 토지 및 건축물을 공급하는 경우(2002.1.1. 이후 공급분부터 적용)

(5) 부가가치세법상 간이과세자가 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 계산서를 발급할 수 없으며 영수증만을 발급하여야 한다.

라. 계산서 및 영수증 교부의무의 면제(영 §211④)

다음의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 계산서 또는 영수증을 교부하지 않을 수 있음

(1) 노점상인・행상인 또는 무인판매기 등을 이용하여 사업을 하는 자가 공급하는 재화 또는 용역

(2) 여객운송용역 중 시내버스에 의한 용역

(3) 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인과 거래되는 재화 또는 용역(다만, 「법인세법」 제94조의2제1항에 따른 외국법인연락사무소와 거래되는 재화 또는 용역은 제외)

(4) 기타 부가가치세법시행령 제36조 및 제71조 및 73조에 따라 세금계산서 또는 영수증의 교부가 면제되는 재화 또는 용역

① 택시운송, 노점・행상, 무인판매기를 이용한 재화공급사업 등

② 소매업, 목욕・이발・미용업을 영위하는 자가 공급하는 재화 또는 용역 등(소매업은 공급받는 자가 영수증 교부를 요구하지 아니하는 경우에 한함)

③ 재화의 간주공급, 부동산 간주임대료에 해당하는 경우 등

마. 매출・매입처별 계산서합계표의 제출(법 §163⑤)

사업자는 교부하였거나 교부받은 계산서의 매출・매입처별 계산서합계표를 해당 과세기간의 다음 연도 2월 10일까지(사업장 현황신고 기한) 사업장소재지 관할세무서장에게 제출

- 다만, 수입하는 재화에 대한 계산서를 세관장으로부터 교부받은 경우에는 그 계산서의 매입처별 합계표를 제출하지 아니할 수 있음

- 영 §211⑤에 따라 용역을 공급받는 자로부터 원천징수영수증을 발급받고, 원천징수의무자가 지급명세서를 제출한 건에 대하여는 계산서합계표를 교부한 것으로 봄

바. 계산서의 제출의제(법 §163⑥)

사업자가 부가가치세법의 규정에 의하여 세금계산서 또는 영수증을 발급하였거나 매출·매입처별 세금계산서합계표를 제출한 경우에는

- 소득세법에 따른 계산서 또는 영수증을 발급하였거나, 매출·매입처별계산서 합계표를 제출한 것으로 봄

사. 매입처별 세금계산서합계표의 제출(법 §163의2)

사업장현황신고를 하여야 하는 사업자는 재화 또는 용역을 공급받고 세금계산서를 교부받은 때에는 사업장현황신고기한(2월10일)까지 매입처별 세금계산서합계표를 사업장소재지 관할세무서장에게 제출하여야 함

- 다만, 부가가치세법 제32조 제1항·제7항 및 제25조 제1항에 따라 매입처별 세금계산서합계표를 제출한 경우에는 제외하며,

- 사업자가 사망한 경우에는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월이 되는 날까지, 출국하는 경우는 출국일 전날까지 제출(직전 과세기간 미제출분 포함)하여야 함

아. 매입자발행 계산서(2023.07.01. 이후 용역을 공급하는 분부터)

공급자가 면세 재화·용역을 공급하고 계산서를 발급하지 아니하는 경우 관할 세무서의 확인 하에 매입자가 계산서를 발행

(발급사유) 사업자의 부도·폐업, 공급계약의 해제·변경, 재화 또는 용역을 공급한 후 주소 등의 국외이전 또는 행방불명, 그 밖에 이와 유사한 경우로서 공급자가 발급하기 어렵다고 인정되는 경우

(발행대상 및 절차) : 거래건당공급가액 5만원 이상
① 신청인은 과세기간(법인: 사업연도)종료일로부터 6개월 이내에 관할 세무서장에 거래사실확인 신청
② 신청인의 관할 세무서장이 공급자의 관할 세무서장에게 관련서류 송부(7일내)
③ 공급자의 관할 세무서장이 거래사실여부 확인 및 통지(신청일 다음달 말일까지)
④ 신청인은 거래사실이 확인된 경우 매입자발행계산서 발행

제4장 지급명세서 등의 제출

1. 지급명세서의 제출 (법 §164, 영 §213)

가. 지급명세서의 제출의무자

(1) 거주자에게 지급하는 경우

○ 다음의 소득금액 또는 수입금액을 개인에게 국내에서 지급하는 자(법인・지급대리인・위탁받은 자・납세조합, 원천징수세액의 납세지를 본점 또는 주사무소의 소재지로 하는 자와「부가가치세법」제8조 제3항에 따른 사업자단위과세사업자를 포함)는 지급명세서를 원천징수 관할세무서장・지방국세청장 또는 국세청장에게 제출하여야 함.

① 이자소득

② 배당소득

③ 영 §184①의 원천징수대상 사업소득(의료보건용역 및 저술가 등이 직업상 제공하는 인적용역)에 대한 수입금액

④ 근로소득 또는 퇴직소득

⑤ 연금소득

⑥ 기타소득(봉사료 수입금액 제외)

⑦ 영 §184의2의 규정에 의한 원천징수대상 봉사료 수입금액

- 음식・숙박, 안마시술소・이용원・스포츠 마사지업소 및 과세유흥장소 등에서 용역을 제공하고 용역제공자의 봉사료를 공급가액과 구분하여 기재하는 경우로서
- 그 구분 기재한 봉사료금액이 공급가액의 20/100을 초과하는 경우

⑧ 장기저축성보험의 보험차익

○ 다음의 경우에는 각 소득자의 연간 지급된 금액의 합계액에 대한 지급명세서를 제출하여야 함(영 §213③)

- 국민건강보험공단 또는 근로복지공단이 의료기관 또는 약국에게 요양급여비용 등을 지급하는 경우
- 다단계판매업자가 다단계판매원에게 후원수당을 지급하는 경우
- 금융회사 등이 계좌별로 거주자에게 지급한 이자소득금액이 1백만원 이하인 경우 (보유기간과세 적용대상 채권 등에 대한 이자소득금액은 제외)

(2) 비거주자에게 국내원천소득을 지급하는 경우(법 §164의2, 영 §216의2①)

○ 다음의 소득을 제외한 법 제119조에 따른 국내원천소득을 비거주자에게 지급하는 자는 그 지급일이 속하는 과세기간의 다음연도 2월 말일(국내원천 근로소득 및 국내원천 퇴직소득은 다음연도 3월 10일까지, 지급자가 휴·폐업한 경우에는 휴업일·폐업일이 속하는 달의 다음다음 달의 말일)까지 납세지관할세무서장에게 지급명세서를 제출하여야 함

① 소득세가 과세되지 않거나 면제되는 국내원천소득
(조특법 제21조제1항 및 제21조의2제1항에 따른 국내원천소득은 제외)

② 이자, 배당, 선박 등의 임대소득, 사용료, 유가증권양도, 기타소득(당첨금품 등 제외) 등으로서 국내사업장과 실질적으로 관련되거나 국내사업장에 귀속되는 소득(법46조 규정에 의해 원천징수되는 소득은 제외)

③ 부동산소득

④ 비거주자가 영위하는 사업소득 및 인적용역소득(법 156조 규정에 의해 원천징수되는 소득은 제외)

⑤ 복권·경품권 등의 당첨금품, 슬롯머신 등의 당첨금품, 승마투표권·승자투표권·소싸움경기투표권·체육진흥투표권의 구매자가 받는 환급금

⑥ 비과세 또는 면제신청을 한 국내원천소득

⑦ 원천징수세액이 1천원 미만인 소득(부동산양도소득 및 유가증권양도소득은 제외)

⑧ 기타 제출 실효성이 없다고 인정되는 재정경제부령이 정하는 소득

나. 지급명세서의 제출방법

(1) 원칙(법 §164③, 영 §213의2)

○ 「국세기본법」 제2조 제18호의 규정에 의한 정보통신망에 의하여 제출하거나 디스켓 등 전자적 정보저장매체로 제출하여야 한다.

- 이 경우 일용근로자 또는 총급여액이 근로소득공제액 및 본인에 대한 기본공제액의 합계액 이하인 거주자에게 지급하는 근로소득은 급여의 귀속연도, 주민등록번호, 급여액, 소득세 결정세액을 모두 기재하여 현금영수증 발급장치 등을 통하여 제출할 수 있음

(2) 예외(법 §164④, 영 §214③)

○ 일정업종 또는 일정규모 이하에 해당되는 자는 지급명세서를 문서로 제출 할 수 있음

① 직전연도에 제출한 지급명세서의 매수가 50매 미만인 자

② 상시 근무하는 근로자의 수(매월 말일의 현황에 의한 평균인원수)가 10인 이하인 자 (단, 금융보험업자, 국가·지방자치단체·지방자치단체조합, 법인, 복식부기 의무자는 제외)

다. 지급명세서의 제출기한

① 일반적인 경우 : 지급일이 속하는 연도의 다음연도 2월 말일까지 제출

＊ 이자소득 또는 배당소득 원천징수시기에 대한 특례(§131), 근로소득 원천징수시기에 대한 특례(§135), 연말정산 사업소득의 원천징수시기에 대한 특례(§144의5) 및 퇴직소득 원천징수시기에 대한 특례(§147)가 적용되는 소득에 대해서는 해당 소득에 대한 과세기간 종료일을 지급일로 봄

② 원천징수대상 사업소득, 근로소득, 기타소득 중 종교인소득 또는 퇴직소득 및 영 184조의2의 봉사료 경우 : 다음 연도 3월 10일

③ 휴업·폐업 또는 해산한 경우 : 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 달의 다음다음 달 말일

④ 일용근로자의 근로소득의 경우
- 소득의 지급일이 속하는 달의 다음달 말일(휴업・폐업 또는 해산한 경우 : 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 달의 다음 달 말일)

라. 지급명세서의 제출의무 면제 (영 §214①)

(1) 근로소득

① 법 §12 제3호 가목부터 사목까지, 카목, 타목, 하목, 너목, 러목 및 버목 및 저목의 소득(비과세 근로소득 및 퇴직소득 중)
- 복무중인 병이 받는 급여, 법률에 의해 동원된 자가 받는 급여, 요양급여, 휴업급여, 장해급여, 간병급여, 유족급여, 유족특별급여, 장해특별급여, 장의비 또는 근로의 제공으로 인한 부상・질병・사망과 관련하여 근로자나 그 유족이 받는 배상・보상 또는 위자(慰藉)의 성질이 있는 급여
- 근로자・선원 및 그 유족이 지급받는 요양보상금, 휴업보상금, 상병보상금(傷病補償金), 일시보상금, 장해보상금, 유족보상금, 행방불명보상금, 소지품 유실보상금, 장의비 및 장제비
- 실업급여, 육아휴직급여, 육아기 근로시간 단축 급여, 출산전후휴가 급여등 및 제대군인 전직지원금, 공무원 등의 육아휴직수당
- 국민연금 반환일시금(사망으로 받는 것만 해당) 및 사망일시금
- 공무원연금법등 각종 연금법에 의해 지급받는 공무상요양비, 요양급여, 장해일시금, 사망보상금, 재해부조금 등, 신체・정신상의 장해・질병으로 인한 휴직기간에 받는 급여
- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 등에 따라 받는 보훈급여금・학습보조비, 전직 대통령 예우에 관한 법률에 따라 받는 연금
- 종군한 군인・군무원이 전사(전상으로 인한 사망 포함)한 경우 그 전사한 날이 속하는 과세기간의 급여

- 국민건강보험법, 고용보험법, 노인장기요양보험법에 따라 국가, 지방자치단체 또는 사용자가 부담하는 보험료
- 근로자가 사내급식이나 이와 유사한 방법으로 제공받는 식사 기타 음식물 또는 근로자(식사 기타 음식물을 제공받지 아니하는 자에 한정)가 받는 월 20만원 이하의 식사대
- 국군포로가 지급받는 보수 및 퇴직일시금
- 영 §17조의4에 따른 복리후생적 성질의 급여

② 영 §12 제2호부터 제4호까지 및 제8호의 소득(실비변상적 급여 중)
- 선원법에 의하여 받는 식료
- 일직료・숙직료 또는 여비로서 실비변상정도의 금액(종업원이 소유하거나 본인 명의로 임차한 차량을 종업원이 직접 운전하여 사용자의 업무수행에 이용하고 시내출장 등에 소요된 실제여비를 받는 대신에 그 소요경비를 해당 사업체의 규칙 등으로 정하여진 지급기준에 따라 받는 금액 중 월 20만원 이내의 금액을 포함)
- 법령・조례에 의하여 제복을 착용하여야 하는 자가 받는 제복・제모 및 제화
- 병원・시험실・금융회사 등・공장・광산에서 근무하는 사람 또는 특수한 작업이나 역무에 종사하는 사람이 받는 작업복이나 그 직장에서만 착용하는 피복(被服)

(2) 기타소득

① 비과세되는 기타소득(법 §12 5호) (종교관련종사자가 지급기준에 따라 종교 활동을 위하여 통상적으로 사용할 목적으로 지급받은 금액 및 물품은 제외)
- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 및 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 의한 보훈급여금・학습보조비 및 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 의한 정착금・보로금과 그 밖의 금품
- 「국가보안법」에 의하여 받는 상금과 보로금
- 「상훈법」에 따른 훈장과 관련하여 받는 부상 기타 대통령령이 정하는 상금과 부상
- 종업원등 또는 대학의 교직원이 퇴직한 후에 지급받거나 대학의 학생이 소속 대학에 설치된 산학협력단으로부터 받는 직무발명보상금으로서 연 500만원(퇴직 전 지급받은 금액이 있는 경우에는 500만원에서 해당 금액을 차감) 이하의 금액

  * 비과세 한도 : 2018.12.31. 이전에 발생하는 소득 : 연 300만원 이하의 금액

- 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」에 따라 국군포로가 받는 위로지원금과 그 밖의 금품
- 「문화재보호법」에 따라 국가지정문화재로 지정된 서화·골동품의 양도로 발생하는 소득
- 서화·골동품을 박물관 또는 미술관에 양도함으로써 발생하는 소득
- 종교인소득 중 다음에 해당하는 소득
  - 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준직업분류에 따른 종교관련종사자가 받는 대통령령으로 정하는 학자금
  - 종교관련종사자가 받는 대통령령으로 정하는 식사 또는 식사대
  - 종교관련종사자가 받는 대통령령으로 정하는 실비변상적 성질의 지급액
  - 종교관련종사자 또는 그 배우자의 출산이나 6세 이하(해당 과세기간 개시일을 기준으로 판단한다) 자녀의 보육과 관련하여 종교단체로부터 받는 금액으로서 월 10만원 이내의 금액
  - 종교관련종사자가 재정경제부령으로 정하는 사택을 제공받아 얻는 이익

② 기타소득 중 복권·경품권 기타 추첨권에 의하여 받는 당첨금품 중 1건당 당첨금품의 가액이 10만원 이하인 경우

③ 승마투표권·승자투표권·소싸움경기투표·체육진흥투표권의 구매자가 받는 환급금으로서 1건당 환급금이 200만원 미만(체육진흥투표권은 10만원 이하)

④ 법 제84조의 과세최저한 규정이 적용되는 기타소득(단, 기타소득 중 창작품의 원작자로서 받는 소득과 인적용역을 일시적으로 제공하고 받는 대가는 제외)

(3) 사업소득

① 원천징수되는 봉사료 수입금액 중 안마시술소에서 제공하는 용역에 대한 소득으로서 안마시술소가 소득세를 원천징수하는 소득

마. 지급명세서 제출의무면제 배제(영 §214①3, 규칙§97.2단서)

다음에 해당하는 기타소득은 소득세법 제84조(과세최저한) 규정을 적용받더라도 지급명세서를 제출하여야 한다.

구분	대상소득
소득세법 제21조 제1항 제15호	문예·학술·미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품(「신문 등의 자유와 기능 보장에 관한 법률」에 따른 정기간행물에 게재하는 삽화 및 만화와 우리나라의 창작품 또는 고전을 외국어로 번역하거나 국역하는 것을 포함한다)에 대한 원작자로서 받는 소득으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것 - 원고료 - 저작권사용료인 인세 - 미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품에 대하여 받는 대가
소득세법 제21조 제1항 제19호	다음의 어느 하나에 해당하는 인적용역(소득세법 제21조 제1항 제15호부터 제17호까지의 규정을 적용받는 용역은 제외한다)을 일시적으로 제공하고 받는 대가 - 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 대가를 받는 용역 - 라디오·텔레비전방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기의 심사 등을 하고 보수 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역 - 변호사, 공인회계사, 세무사, 건축사, 측량사, 변리사, 그 밖에 전문적 지식 또는 특별한 기능을 가진 자가 그 지식 또는 기능을 활용하여 보수 또는 그 밖의 대가를 받고 제공하는 용역 - 그 밖에 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

바. 지급명세서 제출의 특례(법 §164⑤, 영 §215)

○ 원천징수의무자가 원천징수를 위하여 제출한 다음 서류 중 지급명세서에 해당하는 것이 있는 때에는 그 제출한 부분은 지급명세서를 제출한 것으로 본다.

① 원천징수에 관한 명세서 기타 관계서류

- 원천징수영수증의 부본을 지급명세서의 제출기한 내에 제출

② 근로소득지급명세서(총급여액이 근로소득공제액 및 본인에 대한 기본공제액의

합계액 이하인 거주자)

③ 이자・배당소득지급명세서

④ 사업소득지급명세서(연으로 환산된 연말정산되는 사업소득금액이 본인에 대한 기본공제액의 합계액 이하인 사업자)

⑤ 일정한 요건에 해당하는 전산처리 된 테이프 또는 디스켓

○ 지급명세서를 제출하여야 하는 자가 「고용보험법 시행령」 제7조 제1항 후단에 따라 근로내용 확인신고서를 고용노동부장관에게 제출한 경우에는 지급명세서를 제출한 것으로 본다. (영 §213④)

사. 지급명세서 제출기한의 연장(영 §216①)

○ 천재・지변 또는 그 밖에 특수한 사유가 발생한 경우에는 원천징수 관할세무서장・관할지방국세청장・국세청장은 지급명세서의 제출을 면제하거나 제출기한을 연장할 수 있음

① 천재지변 등 불가항력적인 사유로 장부나 그 밖의 증빙서류가 없어진 경우에는 그 사유가 발생한 달의 전월분부터 해당 사업이 원상으로 회복된 달의 전월분(「소득세법」 제164조 제3항의 경우에는 재정경제부령으로 정하는 기간분)까지 지급명세서의 제출을 면제할 수 있음

② 권한 있는 기관에 장부나 그 밖의 증빙서류가 압수 또는 영치된 경우에는 그 사유가 발생한 당월분과 그 전월분(「소득세법」 제164조제3항의 경우에는 재정경제부령으로 정하는 기간분)에 대하여 지급명세서를 제출할 수 있는 상태로 된 날이 속하는 달의 다음달 말일까지 제출기한을 연장할 수 있음

아. 지급명세서 제출불성실가산세(법 §81의11)

지급명세서를 제출하여야 할 자가 당해 지급명세서를 그 기한 내에 제출하지 아니하였거나 제출된 지급명세서가 불분명한 경우에 해당하거나 기재된 지급금액이 사실가 다른 경우에는 그 제출하지 아니한 분의 지급금액 또는 불분명하거나 사실과 다른 분의

지급금액의 100분의 1에 상당하는 금액[5천만원(중소기업기본법제2조제1항에 따른 중소기업이 아닌 기업은 1억원) 한도. 다만, 고의적으로 위반한 경우에는 한도규정을 적용하지 않음]을 결정세액에 가산한다. 다만, 제출기한 경과 후 3개월 이내에 제출하는 경우에는 지급금액의 1,000분의 5에 상당하는 금액을 결정세액에 가산한다.

◈ 미제출・불분명분 지급금액 × 1%
(2017.12.31.이전 지급명세서의 제출기한이 도래하는 분까지는 2%)

◈ 지연제출(3개월내 제출)분 지급금액 × 0.5%
(2017.12.31.이전 지급명세서의 제출기한이 도래하는 분까지는 1%)

○ 지급명세서가 불분명한 경우(영 §147의7)

① 제출된 지급명세서에 지급자 및 소득자의 주소・성명・납세번호(주민등록번호로 갈음하는 경우에는 주민등록번호)・사업자등록번호・소득의 종류・소득의 귀속연도 또는 지급액을 기재하지 아니하였거나 잘못 기재하여 지급사실을 확인할 수 없는 경우

② 제출된 지급명세서 및 이자・배당소득 지급명세서에 유가증권표준코드를 기재하지 아니하였거나 잘못 기재하여 유가증권의 발행자를 확인할 수 없는 경우

③ 제출된 지급명세서에 제202조의 2 제1항에 따른 이연퇴직소득세를 적지 아니하였거나 잘못 적은 경우

○ 불분명한 금액에서 제외되는 경우(영 §147의7 ②)

① 지급일 현재 납세번호를 부여받은 자 또는 사업자등록증의 교부를 받은 자에게 지급한 금액

② 위의 ①이외의 지급금액으로서 지급 후에 지급받은 자의 소재가 불명된 것이 확인된 금액

○ 조특법 제90조의2의 규정에 따라 세금우대자료 미제출가산세가 부과되는 분에 대하여는 제외

2. 간이지급명세서의 제출(법 §164의3, 2018.12.24.신설)

가. 간이지급명세서의 제출의무자

다음에 해당하는 소득을 소득세 납세의무가 있는 개인에게 국내에서 지급하는 자(법인・지급대리인・위탁받은 자・납세조합, 원천징수세액의 납세지를 본점 또는 주사무소의 소재지로 하는 자와 「부가가치세법」 제8조 제3항에 따른 사업자단위과세 사업자는 포함하고, 휴업, 폐업 또는 해산한 경우로서 대통령령으로 정하는 자는 제외)는 간이지급명세서('21.7.1. 이후부터 「간이지급명세서」로 명칭 변경)를 원천징수 관할세무서장・지방국세청장 또는 국세청장에게 제출하여야 함.

① §14③ 제2호에 따른 일용근로자가 아닌 근로자(상용근로자)에게 지급하는 근로소득
② 원천징수대상 사업소득

나. 간이지급명세서의 제출방법

(1) 원칙(법 §164의3②, 영 §213의2)

○ 「국세기본법」 제2조 제18호의 규정에 의한 정보통신망을 통하여 제출하거나 디스켓 등 전자적 정보저장매체로 제출하여야 한다.

- 이 경우 일용근로자 또는 총급여액이 근로소득공제액 및 본인에 대한 기본공제액의 합계액 이하인 거주자에게 지급하는 근로소득은 급여의 귀속연도 및 귀속반기, 주민등록번호, 급여액을 모두 기재하여 현금영수증 발급장치 등을 통하여 제출할 수 있음

(2) 예외(법 §164의3③, 영 §214③)

○ 일정업종 또는 일정규모 이하에 해당되는 자는 간이지급명세서를 문서로 제출 할 수 있음

① 직전연도에 제출한 지급명세서의 매수가 20매 미만인 자
② 상시 근무하는 근로자의 수(매월 말일의 현황에 의한 평균인원수)가 5인 이하인 자 (단, 금융보험업자, 국가・지방자치단체・지방자치단체조합, 법인, 복식부기 의무자는 제외)

다. 간이지급명세서의 제출기한

- 일용근로자가 아닌 근로자에게 지급하는 근로소득 : 지급일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음 달 말일까지 제출(휴업・폐업 또는 해산한 경우에는 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음달 말일까지 제출)
  (2027년부터 상용근로소득 간이지급명세서 매 월 제출)
- 원천징수대상 사업소득자의 경우 : 지급일이 속하는 달의 다음 달 말일까지 제출 (휴업, 폐업 또는 해산한 경우에는 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 달의 다음달 말일)

라. 간이지급명세서 제출의무 면제(영 §213②)

○ 휴・폐업 사업자가 간이지급명세서 제출기한까지 근로소득지급명세서를 제출한 경우에는 간이지급명세서 제출의무를 면제함

① 상반기 중 휴업, 폐업 또는 해산하여 지급명세서를 해당연도의 7월 31일 이전에 제출한 자
② 하반기 중 휴업, 폐업 또는 해산하여 지급명세서를 다음연도의 1월 31일 이전에 제출한 자

마. 간이지급명세서 제출기한의 연장(영 §216①)

○ 천재·지변 또는 그 밖에 특수한 사유가 발생한 경우에 해당 원천징수 관할세무서장·관할지방국세청장·국세청장은 간이지급명세서의 제출을 면제하거나 제출기한을 연장할 수 있음

① 천재·지변 등 불가항력적인 사유로 장부나 그 밖의 증빙서류가 없어진 경우에는 그 사유가 발생한 달의 전월 분부터 해당 사업이 원상으로 회복된 달의 전월분(「소득세법」 제164조 제3항의 경우에는 재정경제부령으로 정하는 기간분)까지 간이지급명세서의 제출을 면제할 수 있음

② 권한 있는 기관에 장부 기타 증빙서류가 압수 또는 영치된 경우에는 그 사유가 발생한 당월분과 그 전월분(「소득세법」 제164조제3항의 경우에는 재정경제부령으로 정하는 기간분)에 대하여 간이지급명세서를 제출할 수 있는 상태로 된 날이 속하는 달의 다음달 말일까지 제출기한을 연장할 수 있음

바. 지급명세서 제출불성실가산세(법 §81의11)

○ 간이지급명세서를 제출하여야 할 자가 해당 간이지급명세서를 그 기한 내에 제출하지 아니하였거나 제출된 간이지급명세서가 불분명한 경우에 해당하거나 기재된 지급금액이 사실과 다른 경우에는 그 제출하지 아니한 분의 지급금액 또는 불분명하거나 사실과 다른 분의 지급금액의 10,000분의 25에 상당하는 금액[5천만원(중소기업기본법제2조제1항에 따른 중소기업이 아닌 기업은 1억원) 한도. 다만, 고의적으로 위반한 경우에는 한도규정을 적용하지 않음]을 결정세액에 가산한다. 다만, 제출기한 경과 후 3개월 이내에 제출하는 경우에는 지급금액의 100,000분의 125에 상당하는 금액을 결정세액에 가산한다(2021.7.1. 이후 원천징수대상 사업소득을 지급하는 자는 1개월 이내에 제출하는 경우에 50% 가산세 감면).

◈ 미제출·불분명분 지급금액 × 0.25%
(2020.1.1.이 속하는 과세기간에 발생한 소득분 : 0.5%)

◈ 지연제출(근로소득 3개월내 제출, 사업소득 1개월내 제출)분 지급금액 × 0.125%
(2020.1.1.이 속하는 과세기간에 발생한 소득분 : 0.25%)

○ 간이지급명세서가 불분명한 경우(영 §147의7①)
제출된 간이지급명세서에 지급자 또는 소득자의 주소・성명・납세자번호(주민등록번호로 갈음하는 경우에는 주민등록번호), 사업자등록번호, 소득의 종류, 소득의 귀속연도・귀속반기 또는 지급액을 적지 않았거나 잘못 적어 지급사실을 확인할 수 없는 경우

3. 이자・배당・금융투자소득에 대한 원천징수부의 비치의무(영 §217)

○ 국내에서 이자소득 또는 배당소득을 지급하는 원천징수의무자는 이자・배당원천징수부를 비치・기록하여야 함

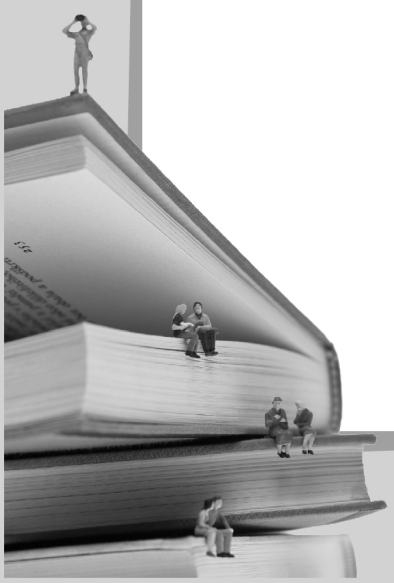
○ 국내에서 금융투자소득을 지급하는 원천징수의무자는 재정경제부령으로 정하는 금융투자소득원천징수부를 비치・기록하여야 함

○ 상기에 따른 원천징수부를 전산처리된 테이프 또는 디스크등으로・수록 보관하여 항시 출력이 가능한 상태에 둔 때에는 원천징수부를 비치・기록한 것으로 봄

퇴직소득

제 9 편

제1장 | 퇴직소득의 의의 및 범위 ····· 640
제2장 | 퇴직소득과세표준 및 세액의 계산 ····· 648
제3장 | 퇴직소득에 대한 과세방법 ····· 654



제1장 퇴직소득의 의의 및 범위

1. 퇴직소득의 의의

퇴직소득, 양도소득에 대해서는 종합소득과는 별도로 세액을 계산하는 분류과세 방식에 의하고 있음

가. 퇴직소득의 의의

○ 근로자가 '현실적으로 퇴직'함으로 인하여 지급받는 퇴직금 기타 이와 유사한 성질의 급여를 말함
- 현실적인 퇴직이라 함은 고용계약에 의한 근로관계가 실질적으로 종료됨으로서 퇴직하는 것을 의미

나. 퇴직판정의 특례

(1) 현실적인 퇴직으로 보지 아니하는 경우(영 §43①)

사용자 부담금을 기초로 하여 현실적인 퇴직을 원인으로 퇴직소득을 지급받는 경우에 있어서 다음의 사유가 발생하였으나 퇴직급여를 실제로 받지 아니한 경우는 퇴직으로 보지 아니할 수 있다.

① 종업원이 임원이 된 경우
② 법인의 합병·분할 등 조직변경 또는 사업양도가 이루어진 경우
③ 해당 법인과 직·간접으로 출자관계에 있는 법인으로의 전출 또는 동일한 사업자가 경영하는 다른 사업장으로의 전출이 이루어진 경우
④ 법인의 상근임원이 비상근임원이 된 경우

(2) 현실적인 퇴직으로 보는 경우 : 퇴직소득중간지급 (영 §43②)

계속근로기간 중에 다음에 해당하는 사유로 퇴직급여를 미리 지급받은 경우(임원인 근로소득자를 포함)에는 그 지급받은 날에 퇴직한 것으로 본다.

① 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」제3조제1항 [퇴직금의 중간정산 사유]에 해당하는 경우

② 법인의 임원이 향후 퇴직급여를 지급받지 아니하는 조건으로 급여를 연봉제로 전환하는 경우(삭제 2015.2.3.)

* 2016.1.1. 이후 퇴직소득 중간지급 분부터 적용되지 아니하는 규정임(2015.2.3., 영 부칙 1조 단서, 8조②)

③ 「근로자퇴직급여 보장법」제38조에 따라 퇴직연금제도가 폐지되는 경우

퇴직금의 중간정산 사유(근로자퇴직급여보장법 시행령 §3①)

1. 무주택자인 근로자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우
2. 무주택자인 근로자가 주거를 목적으로 전세금 또는 보증금을 부담하는 경우. 이 경우 근로자가 하나의 사업에 근로하는 동안 1회로 한정한다.
3. 근로자, 근로자의 배우자, 근로자 또는 그 배우자와 생계를 같이하는 부양가족이 6개월 이상 요양을 필요로 하는 질병 또는 부상에 대한 비용을 근로자가 부담하는 경우
4. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산선고를 받은 경우
5. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차개시 결정을 받은 경우
6. 사용자가 기존의 정년을 연장하거나 보장하는 조건으로 단체협약 및 취업규칙 등을 통하여 일정나이, 근속시점 또는 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 제도를 시행하는 경우

6의2. 사용자가 근로자와의 합의에 따라 소정근로시간을 1일 1시간 또는 1주 5시간 이상 변경하여 그 변경된 소정근로시간에 따라 근로자가 3개월 이상 계속 근로하기로 한 경우

6의3. 법률 제15513로 근로기준법 일부개정법률의 시행에 따른 근로시간의 단축으로 근로자의 퇴직금이 감소되는 경우

7. 그 밖에 천재지변 등으로 피해를 입는 등 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유와 요건에 해당하는 경우

2. 퇴직소득의 범위

가. 퇴직소득의 범위(법 §22①, 영 §42의2②)

(1) 퇴직소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

① 공적연금 관련법에 따라 받는 일시금

* 공적연금 관련법 : 「국민연금법」, 「공무원연금법」, 「군인연금법」, 「사립학교교직원연금법」, 「별정우체국법」 또는 「국민연금과직역연금의 연계에 관한 법률」

② 사용자 부담금을 기초로 하여 현실적인 퇴직을 원인으로 지급받는 소득

③ 공적연금 관련법에 따른 일시금을 지급하는 자가 퇴직소득의 일부 또는 전부를 지연하여 지급하면서 지연지급에 대한 이자를 함께 지급하는 경우 해당 이자

④ 「과학기술인공제회법」 제16조제1항제3호에 따라 지급받는 과학기술발전장려금

⑤ 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제14조에 따라 받는 퇴직공제금

⑥ 종교관련종사자가 현실적인 퇴직을 원인으로 종교단체로 부터 지급받는 소득

⑦ 소기업, 소상공인 공제부금의 해지일시금(조세특례제한법 §86의3)

○ 공제 가입자가 폐업 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 소기업·소상공인 공제에서 받는 공제금(2016. 1. 1. 이후 소기업·소상공인 공제에 가입하는 경우부터 적용)

퇴직소득 = 공제금 - 실제 소득공제받은 금액을 초과하여 납입한 금액의 누계액

〈대통령령으로 정하는 사유〉

- 소기업·소상공인이 폐업 또는 해산(법인에 한함)한 때
- 공제 가입자가 사망한 때
- 법인의 대표자의 지위에서 공제에 가입한 자가 그 법인의 대표자의 지위를 상실한 때
- 만 60세 이상으로 공제부금 납입월수가 120개월 이상인 공제 가입자가 공제금의 지급을 청구한 때

○ 폐업 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하기 전에 소기업·소상공인 공제계약이 "해외이주 등 부득이한 사유"로 해지된 경우에는 다음 산식에 따라 계산한 금액을 퇴직소득으로 본다(조세특례제한법 §86의 3④).

이 경우 "대통령령으로 정하는 사유"가 발생하기 전에 공제계약이 해지된 경우에는 기타소득으로 본다.

퇴직소득 = 해지환급금 - 실제 소득공제액을 초과하여 납입한 금액의 누계액

〈해외이주 등 부득이한 사유〉

- 천재·지변의 발생
- 공제가입자의 해외이주
- 공제가입자의 3월 이상의 입원치료 또는 요양을 요하는 상해·질병의 발생
- 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회의 해산
- 사회재난지역*에서 재난으로 15일 이상 입원 치료가 필요한 피해

* 「재난안전법」제66①2에 따른 사회재난 중 특별재난 선포 지역

2013.1.1. 개정 전 퇴직일시금의 범위(구 소득세법 시행령 §42의2①)

① 불특정다수의 퇴직자에게 적용되는 퇴직급여지급규정·취업규칙·노사합의에 의하여 지급 받는 퇴직수당·퇴직위로금 기타 이와 유사한 성질의 급여

② 퇴직급여지급규정·취업규칙의 개정 등으로 퇴직금 지급제도가 변경됨에 따라 근로자퇴직급여보장법 제8조 제2항의 규정에 의하여 퇴직금정산액을 지급하면서 퇴직금지급제도 변경에 따른 손실보상을 위하여 지급되는 금액

③ 「근로자퇴직급여보장법」에 따라 지급받는 일시금으로서 다음의 어느 하나에 해당되는 금액
- ㉮ 퇴직연금제도에서 지급받는 일시금
- ㉯ 개인퇴직계좌에서 지급받는 일시금
- ㉰ 확정기여형 퇴직연금 및 개인퇴직계좌에서 중도 인출되는 금액
- ㉱ 연금 수급자가 연금계약의 중도해지 등으로 지급받는 일시금

④ 「과학기술인공제회법」에 따른 퇴직연금급여로서 일시금 과학기술발전기금으로서 일시금으로 받는 금액

(2) 공적연금 일시금의 과세 범위(영 §42의2①)

공적연금 관련법에 따라 받는 일시금으로서 아래의 과세기준금액을 말한다. 이 경우에 공적연금 관련법에 의한 퇴직소득은 2002년 1월 1일 이후에 납입된 연금 기여금 및 사용자 부담금을 기초로 하거나 2002년 1월 1일 이후 근로의 제공을 기초로 하여 받은 일시금으로 한다(법 §22②).

과세제외기여금 등이 있는 경우에는 과세제외기여금[21] 등을 뺀 금액으로 한다(영 §42의2③).

(가) 「국민연금법」, 「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」에 따른 반환일시금

다음 중 적은 금액

① 과세기준일 이후 납입한 기여금 또는 개인부담금(사용자부담분을 포함)의 누계액과 이에 대한 이자 및 가산이자

② 실제 지급받은 일시금에서 과세기준일 이전에 납입한 기여금 또는 개인부담금을 뺀 금액

(나) 기타의 공적연금 일시금

$$\text{과세기간 일시금 수령액} \times \frac{\text{과세기준일 이후 기여금 납입월수}}{\text{총 기여금 납입월수}}$$

* 공적연금 일시금(퇴직소득세가 과세되었거나 비과세 소득인 경우만 해당한다)을 반납하고 공적연금 관련법에 따라 재직기간, 복무기간 또는 가입기간을 합산한 경우에는 재임용일 또는 재가입일을 과세기준일로 보아 계산한다.

21) 소령 §40 ③ 과세기준일(재임용일 또는 재가입일을 과세기준일로 보아 계산한 경우에는 재임용일 또는 재가입일) 이후에 연금보험료공제를 받지 않고 납입한 기여금 또는 개인부담금(영§201의 10에 따라 확인되는 금액만 해당하며, 이하 "과세제외기여금 등")이 있는 경우에는 과세기준금액에서 과세제외기여금등을 뺀 금액을 공적연금소득으로 한다. 이 경우 과세제외기여금등이 해당 과세기간의 과세기준금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 그 다음 과세기간부터 과세기준금액에서 뺀다.

나. 임원의 퇴직소득 한도 (법 §22③단서)

임원의 퇴직소득금액의 범위는 아래의 금액으로 한다. 임원 퇴직소득금액(공적연금 일시금은 제외) 중 아래 금액을 초과하는 경우 그 초과액은 근로소득으로 본다.

(1) 한도적용 대상 퇴직금

퇴직소득금액 - 2011년 12월 31일에 퇴직하였다고 가정할 때 지급받을 금액

"2011년 12월 31일에 퇴직하였다고 가정할 때 지급받을 퇴직소득금액"이란 아래의 ① 또는 ② 중 선택(영§42의2⑥, 2015. 2. 3. 신설)

① 퇴직소득금액에 2011. 12. 31. 이전 근무기간(개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 1개월로 본다)을 전체 근무기간으로 나눈 비율을 곱한 금액

② 2011. 12. 31.에 정관 또는 정관의 위임에 따른 임원 퇴직급여지급규정이 있는 법인의 임원이 2011. 12. 31.에 퇴직한다고 가정할 때 해당 규정에 따라 지급받을 퇴직소득금액을 적용하기로 선택한 경우에는 해당 퇴직소득금액(2015.1.1. 이후 발생하는 퇴직소득 분부터 적용함

(2) 임원의 퇴직소득의 한도액

(시행시기 : 2020.1.1.이후 퇴직하여 지급받는 소득분부터)

$$\text{2019.12.31.부터 소급하여 3년동안 받은 총급여의 연평균환산액}^{*} \times \frac{1}{10} \times \frac{\text{2012.1.1.부터 2019.12.31.근무기간}^{***}}{12} \times \;:$$

$$+ \text{퇴직일부터 소급하여 3년 동안 받은 총급여의 연평균환산액}^{**} \times \frac{1}{10} \times \frac{\text{2020.1.1.이후의 근무기간}^{***}}{12} \times \;:$$

* 2012.1.1.부터 2019.12.31.까지의 근무기간이 3년 미만인 경우에는 해당 근무기간
** 2020.1.1.부터 퇴직한 날까지의 근무기간이 3년 미만인 경우해는 해당 근무기간
*** 근무기간은 개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간은 이를 1개월로 본다.

(3) 임원의 범위(법인세법 시행령 §40①각호 준용)

① 법인의 회장, 사장, 부사장, 이사장, 대표이사, 전무이사 및 상무이사 등 이사회의 구성원 전원과 청산인
② 합명회사, 합자회사 및 유한회사의 업무집행사원 또는 이사
③ 유한책임회사의 업무집행자
④ 감사
⑤ 그 밖에 ①부터 ④까지의 이에 준하는 직무에 종사하는 자

3. 비과세 퇴직소득

○ 소득세법 제12조 제3호에 열거된 것으로서 비과세 근로소득의 범위와 동일하게 적용한다.
- 복무중인 병이 받는 퇴직급여, 동원직장에서 받는 퇴직급여
- 근로의 제공으로 인한 부상・질병・사망과 관련하여 근로자나 그 유족이 받는 배상・보상・위자료의 성질이 있는 것
- 공적연금 관련법 등에 의하여 퇴직자 또는 사망자의 유족이 받는 급여 등

* 거주자의 사망으로 인하여 받는 것으로서 국민연금법에 의하여 지급받는 반환일시금 또는 사망일시금은 비과세되는 퇴직소득에 해당한다.(소득세법§12, 3호 바목)

4. 퇴직소득의 수입시기

○ 퇴직소득의 수입시기는 퇴직한 날로 한다.
다만, 「국민연금법」에 따른 일시금과 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제14조에 따라 건설근로자가 지급받는 퇴직공제금의 경우에는 소득을 지급받는 날(분할하여 지급받는 경우에는 최초로 지급받는 날)로 한다(영 §50②).

퇴직소득의 수입시기

○ 퇴직판정의 특례에 따른 현실적인 퇴직의 경우 〈소득세법 집행기준 22-43-2〉

① 법인의 이사가 「상법」 제385조제1항에 따라 주주총회의 결의에 의해 해임된 경우 해당 이사의 현실적인 퇴직일은 해당 규정에 따른 주주총회 결의일이 된다.

② 법인의 종업원이 임원으로 취임함으로써 퇴직급여지급규정·취업규칙 또는 노사합의에 의하여 퇴직금을 실제로 지급받은 때에는 현실적인 퇴직으로 보는 것이며, 이러한 현실적인 퇴직으로 인한 퇴직소득의 귀속시기는 주주총회에서 임원으로 선임되는 날이 된다.

○ 소득의 지급일 등을 수입시기로 하는 경우 〈소득세법 집행기준 22-50-1〉

① 퇴직소득에 대한 총수입금액의 수입시기는 퇴직을 한 날로 한다. 다만, 다음의 경우에는 소득을 지급받은 날로 한다.

1. 「근로자퇴직급여보장법」에 따른 확정기여형퇴직연금 및 개인퇴직계좌에서 중도인출금을 지급받는 경우
2. 연금을 수급하던 자가 연금계약의 중도해지 등으로 일시금을 지급받는 경우
3. 과세이연계좌로 이체 또는 입금된 퇴직급여액을 다시 지급받는 경우

② 잉여금의 처분에 따라 거주자가 받는 퇴직급여의 경우에는 해당 법인의 주주총회·사원총회 또는 이에 준하는 의결기관에서 그 처분의 결의를 한 날로 한다.

제2장 퇴직소득과세표준 및 세액의 계산

1. 퇴직소득과세표준 및 세액의 계산

가. 과세표준 및 세액계산의 흐름도

◈ 환산급여 = [퇴직소득금액(퇴직급여액 – 비과세소득) – 근속연수공제] ÷ 근속연수 × 12
◈ 퇴직소득 과세표준 = 환산급여 – 환산급여공제
◈ 퇴직소득 산출세액 = (과세표준 × 기본세율) × 근속연수 ÷ 12

나. 퇴직소득공제(법 §48)

(1) 공제요건

○ 퇴직소득이 있는 거주자는 누구든지 퇴직소득공제를 받을 수 있으며 별도의 신청이 없어도 가능함

(2) 퇴직소득공제액

(가) 2015.12.31. 이전에 퇴직하는 경우

다음의 ①, ②의 금액을 순차로 공제한다.

① 정률공제 : 퇴직소득금액의 100분의 40에 해당하는 금액

② 근속연수공제

장기근무를 유도하기 위해 근속연수에 따라 정한 다음과 같이 누진공제하는 방법으로 공제한다.

근 속 연 수	공 제 액
5년 이하	30만원 ×근속연수
5년 초과 10년 이하	150만원 + 50만원 ×(근속연수 - 5년)
10년 초과 20년 이하	400만원 + 80만원 ×(근속연수 - 10년)
20년 초과	1,00만원 + 120만원×(근속연수 - 20년)

(나) 2016.1.1. 이후 퇴직하는 경우

퇴직소득이 있는 거주자에 대해서는 해당 과세기간의 퇴직소득금액에서 아래의 ①에 따른 금액을 공제하고, 그 금액을 근속연수로 나누고 12를 곱한 후의 금액(이하 "환산급여"라 함)에서 ②에 따른 금액을 공제한다.

- 이 경우 해당 과세기간의 퇴직소득금액이 ①에 따른 공제금액에 미달하는 경우에는 그 퇴직소득금액을 공제액으로 한다.

$$\text{환산급여} = \frac{(\text{퇴직소득금액} - \text{근속연수 공제})}{\text{근속 연수}} \times 12$$

- 위 산식에서 근속연수는 1년 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1년으로 보며, 공적연금 관련법에 따라 받는 일시금의 경우에는 아래 (다)에 따라 계산한 연수를 말한다.

① 근속연수공제

근 속 연 수	공제액('16.1.1.~22.12.31. 퇴직시)	공제액('23.1.1. 이후 퇴직시)
5년 이하	30만원 ×근속연수	100만원 ×근속연수
5년 초과 10년 이하	150만원 + 50만원 ×(근속연수 - 5년)	500만원 + 200만원 ×(근속연수 - 5년)
10년 초과 20년 이하	400만원 + 80만원 ×(근속연수 - 10년)	1,500만원 + 250만원 ×(근속연수 - 10년)
20년 초과	1,200만원 + 120만원×(근속연수 - 20년)	4,000만원 + 300만원×(근속연수 - 20년)

② 환산급여에 따라 정한 차등공제 (소득세법 §48①2호)

● 환산급여에 대한 차등공제액

환산급여	공제액
8백만원 이하	전액 공제
8백만원 초과 7천만원 이하	8백만원 + (8백만원 초과분의 60%)
7천만원 초과 1억원 이하	4천520만원 + (7천만원 초과분의 55%)
1억원 초과 3억원 이하	6천170만원 + (1억원 초과분의 45%)
3억원 초과	1억5천170만원 + (3억원 초과분의 35%)

* 위 개정규정은 2016. 1. 1.부터 시행함.(2014. 12. 23.개정)

(다) 근속연수의 계산 (영 §105)

○ 근속연수는 근로를 제공하기 시작한 날 또는 퇴직소득중간지급일의 다음 날부터 퇴직한 날까지로 한다. 다만, 퇴직급여를 산정할 때 근로기간에 포함되지 아니한 기간은 근속연수에서 제외한다.

○ 근속연수의 계산방법

근속년수의 계산은 아래의 방법에 따른다. 이 경우 납입연수·재직기간이 1년 미만인 경우에는 1년으로 본다(영 §105②·③).

① 국민연금법에 의하여 지급받는 일시금의 경우에는 보험료 총납입월수를 12로 나누어 계산한 납입연수

② 「공무원연금법」·「군인연금법」·「사립학교교직원연금법」또는「별정우체국법」에 의하여 지급받는 일시금의 경우에는 각 해당 법률의 퇴직급여산정에 적용되는 재직기간

③ 「공무원연금법」·「군인연금법」·「사립학교교직원연금법」또는 「별정우체국법」에 따라 받는 일시금과 사용자 부담금을 기초로 현실적인 퇴직을 원인으로 지급받는 소득을 함께 지급받는 경우에는 각 해당 법률의 퇴직급여산정에 적용되는 재직기간과 실제 재직기간 중 긴 기간

④ 공무원연금법 등에 따라 퇴직당시 수령한 일시금을 반납하고 재직기간, 복무기간 또는 가입기간을 합산한 후 지급받는 일시금의 경우에는 재임용일 또는 재가입일 이후의 재직기간

⑤「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」제14조에 따라 지급받는 퇴직공제금의 근속연수는 같은 법 같은 조 제4항에 따라 계산된 공제 부금의 납부월수를 12로 나누어 계산한 불입연수로 한다.

(3) 퇴직소득공제 적용방법

○ 해당 과세기간의 퇴직소득금액이 퇴직소득공제액에 미달하는 경우에는 그 퇴직소득금액을 공제액으로 한다.

○ 해당연도 중에 2회 이상 퇴직급여를 받는 때에는 해당연도의 퇴직급여의 합계액에서 1회에 한하여 퇴직소득공제를 한다.

○ 거주자가 2인 이상으로부터 퇴직급여를 받는 경우에는 주된 근무지의 급여액에서 공제한다.

다. 퇴직소득 산출세액의 계산

(1) 2015.12.31. 이전 퇴직하여 퇴직소득을 지급받는 경우

퇴직소득 산출세액은 2013.1.1. 이후 근속연수 해당분과 2012.12.31. 이전 근속연수 해당분으로 구분하여 계산한다. 이 경우 2013.1.1. 이후의 근속연수는 전체 근속연수에서 2012.12.31.까지의 근속연수를 빼서 계산한다.

1) 2012.12.31.이전에 입사하여 2013.1.1. 이후 퇴직하는 경우

가) 2012.12.31.이전에 근무를 시작하여 2013.1.1. 이후에 퇴직한 자의 경우 해당 퇴직소득과세표준에 2012년 12월 31일까지의 근속연수를 전체 근속연수로 나눈 비율을 곱하여 계산한 금액에 대해서는 종전의 규정에 따라 다음과 같이 세액을 계산한다(2013.1.1. 개정 소득세법 부칙 §22②).

나) 세액의 계산 (① + ②의 세액)

① 2012.12.31. 이전 근로제공 분에 대한 퇴직소득 산출세액

◈ 해당 근로기간에 대한 퇴직소득 과세표준 = 퇴직소득금액 - 퇴직소득공제
◈ 2012.12.31. 이전까지의 퇴직소득 과세표준
= 해당 퇴직소득 과세표준 × 2012.12.31. 이전 근속년수/ 전체 근속년수

◈ 2012.12.31. 이전분의 퇴직소득 산출세액
= 2012.12.31. 이전분 퇴직소득 과세표준 ÷ 근속연수 × 기본세율 × 근속연수

② 2013.1.1 이후 근로제공 분에 대한 퇴직소득 산출세액

◈ 2013.1.3. 이후분에 대한 퇴직소득 과세표준
= 전체 퇴직소득 과세표준 - 2012.12.31. 이전까지의 퇴직소득 과세표준

◈ 2013.1.3. 이후분에 대한 퇴직소득 산출세액(5배수 환산적용)
= [{(해당 퇴직소득 과세표준 ÷ 해당근속연수) × 5} × 기본세율 ÷ 5] × 해당근속연수

2) 2013.1.1. 이후에 입사하여 2013.1.1. 이후에 퇴직하는 경우

◈ 퇴직소득 산출세액 =[{(과세표준 ÷ 근속연수) × 5} × 기본세율 ÷ 5] × 근속연수

* 세액계산방법 변경의 취지
퇴직소득은 장기간의 근로대가가 누적되어 형성된 소득으로 퇴직 시 퇴직급여에 대해 일시에 세액을 계산하면 결집효과가 발생하게 되므로 종전에는 그 완화를 위해 연분연승법을 적용하여 왔다. 그러나 이 경우 1년분 근로기간에 대한 퇴직급여에 대해 세율을 적용하여 고소득자에게도 가장 낮은 세율로 과세되어 온 면이 있어 2013년 이후분은 과세표준을 5배수로 환산하여 산출세액을 산정하도록 함으로서 과세형평을 제고하였다.

(2) 2016. 1. 1. 이후 퇴직하여 퇴직소득을 지급받는 경우

2016년부터 거주자의 산출세액은 다음 순서에 따라 계산한 금액으로 산출한다.

① 해당과세기간의 퇴직소득 과세표준에 기본세율을 적용하여 계산한 금액

② ①의 금액을 12로 나눈 금액에 근속연수를 곱한 금액

<table>
<tr><th>2015년 이전 (종전)</th><th>2016년 이후 (개정)</th></tr>
<tr><td>〈퇴직소득 과세방식〉
(①~④ 순서로 계산)</td><td>〈퇴직소득 과세방식〉
(①~④ 순서로 계산)</td></tr>
<tr><td>① 퇴직소득 - 근속공제
- 정률공제(40%)</td><td>① 퇴직소득 – 근속연수공제
* 정률공제(40%) 폐지</td></tr>
<tr><td>② (연분)
① × 5* ÷ 근속연수
* 연분연승 적용비율
③② × 기본세율
(6~38%)</td><td>② (연분) ① × 12 ÷ 근속연수
③ (② - 차등공제) × 기본세율(6~42%)
<table><tr><th>환산급여</th><th>차등공제</th></tr><tr><td>1,000만원이하</td><td>전액</td></tr><tr><td>3,500만원이하</td><td>1,000만원+(1,000만원 초과분의 90%)</td></tr><tr><td>7,000만원이하</td><td>3,250만원+(3,500만원 초과분의 70%)</td></tr><tr><td>1.2억원이하</td><td>5,700만원+(7,000만원 초과분의 50%)</td></tr><tr><td>2억원이하</td><td>8,200만원+(1.2억원 초과분의 30%)</td></tr><tr><td>2억원초과</td><td>10,600만원+(2억원 초과분의 15%)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>④ (연승) ③÷5 ×근속연수</td><td>④ (연승) ③ ÷ 12 × 근속연수</td></tr>
</table>

(3) 2016. 1. 1.~2019. 12. 31. 기간동안 퇴직하는 경우

* 퇴직소득공제의 개정규정 시행에 따른 경과조치(부칙§25, '14.12.23.)

2016. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지의 기간 동안 퇴직한 경우에는 퇴직소득 산출세액을 계산함에 있어서는 위 개정규정에도 불구하고 퇴직소득 산출세액을 다음표의 퇴직일이 속하는 과세기간에 해당하는 계산식에 따른 금액으로 한다.

※ 아래 표에서 종전 규정에 따른 퇴직소득 산출세액은 '가'로 하며, 개정규정에 따른 퇴직소득 산출세액은 '나'로 한다.

퇴직일이 속하는 과세기간	퇴직소득 산출세액
2016. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지	(가 × 80%)+ (나 × 20%)
2017. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지	(가 × 60%) + (나 × 40%)
2018. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지	(가 × 40%) + (나 × 60%)
2019. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지	(가 × 20%) + (나 × 80%)

제3장 퇴직소득에 대한 과세방법

1. 퇴직소득 과세표준확정신고

○ 해당 연도의 퇴직소득금액이 있는 거주자는 다음연도 5.1. ~ 5.31.까지 납세지관할 세무서장에게 퇴직소득과세표준 확정신고를 하여야 한다(법 §71).

○ 다만, 퇴직소득만이 있는 거주자, 퇴직소득과 근로소득만이 있는 거주자 등 법 제73조 제1항의 규정에 의한 과세표준 확정신고의 예외 규정에 해당 하는 거주자는 과세표준 확정신고를 하지 아니할 수 있다.

- 그러나 원천징수의무가 없는 퇴직소득이 있거나 일용근로자 이외의 자로서 2인 이상으로부터 지급받는 퇴직소득이 있는 자는 과세표준 확정신고를 하여야 한다.
- 다만, 지급받은 퇴직소득에 대한 원천징수영수증을 퇴직소득을 지급받을 때 원천징수의무자에게 제출하여 이미 지급한 퇴직소득과 함께 정산한 소득세를 납부함으로써 확정신고 납부할 세액이 없는 자는 제외한다.

2. 퇴직소득에 대한 원천징수

원천징수의무자가 퇴직소득을 지급할 때에는 그 퇴직소득과세표준에 원천징수세율을 적용하여 계산한 소득세를 징수한다(법 §146①).

그러나 다음의 소득에 대해서는 원천징수의무가 적용되지 아니하므로 과세표준확정신고를 하여야 한다.

- 외국기관, 국내주둔 국제연합군(미국군 제외)으로부터 받는 퇴직급여
- 국외소재 외국인・외국법인(국내지점・국내영업소 제외)으로부터 받는 퇴직급여

가. 원천징수와 퇴직소득세의 과세이연 등 (소법 §146)

(1) 원천징수시기와 방법

원천징수의무자가 퇴직소득을 지급할 때에는 그 퇴직소득과세표준에 원천징수세율을 적용하여 계산한 소득세를 징수한다.

(2) 퇴직소득세액의 과세이연 (소법 §146②)

거주자의 퇴직소득이 다음에 해당하는 경우에는 해당 퇴직소득에 대한 소득세를 연금외수령하기 전까지 원천징수하지 아니한다. 이 경우 소득세가 이미 원천징수된 경우 해당 거주자는 원천징수세액에 대한 환급을 신청할 수 있다.

① 퇴직일 현재 연금계좌에 있거나 연금계좌로 지급되는 경우

* 2013년 이후부터 종전의 80% 과세이연계좌 이체요건을 폐지

② 지급받은 날부터 60일 이내에 연금계좌에 입금되는 경우

(3) 소득이연퇴직소득과 소득세의 징수이연 특례 (소법 §146의2, 2014.12.23. 신설)

① 소득이연퇴직소득의 발생

2012. 12. 31. 이전에 퇴직하여 지급받은 퇴직소득을 퇴직연금계좌에 이체 · 입금함에 따라 그 퇴직연금계좌에서 가입자가 실제로 지급받을 때까지 소득이 발생하지 아니한 것으로 보는 '소득이연퇴직소득'이 2014. 12. 31.에 퇴직연금계좌에 있는 경우 2014. 12. 31.에 해당 소득이연퇴직소득 전액을 퇴직소득으로 지급받아 즉시 해당 퇴직연금계좌에 다시 납입한 것으로 본다.

② 소득세의 징수이연

①에 따라 지급받아 다시 납입한 것으로 보는 퇴직소득에 대한 소득세는 원천징수되지 아니한 것으로 본다.

(4) 원천징수영수증의 발급 (소법 §146③)

퇴직소득을 지급하는 자는 그 지급일이 속하는 달의 다음 달 말일까지 그 퇴직소득의 금액과 그 밖에 필요한 사항을 적은 원천징수영수증을 퇴직소득을 지급받는 사람에게 발급하여야 한다.

다만, 퇴직소득세의 과세이연에 따라 퇴직소득에 대한 소득세를 원천징수하지 아니한 때에는 그 사유를 함께 적어 발급하여야 한다.

(5) 퇴직소득 원천징수시기에 대한 특례 (법 §147)

퇴직소득이 발생하였으나 그 지급이 지연되는 등의 경우에는 다음과 같이 지급시기에 대한 특례를 두어 원천징수의무를 부담하도록 하고 있다.

(가) 원천징수의무자가 1월부터 11월까지의 사이에 퇴직한 사람의 퇴직소득을 해당 과세기간의 12월 31일까지 지급하지 아니한 경우 : 그 퇴직급여액을 12월 31일에 지급한 것으로 본다.

(나) 12월에 퇴직한 사람의 퇴직소득을 다음연도 2월 말일까지 지급하지 아니한 경우 : 그 퇴직소득을 다음 연도 2월 말일에 지급한 것으로 본다.

나. 퇴직소득에 대한 세액정산 (소법 §148)

(1) 세액정산 대상 소득

퇴직자가 퇴직소득을 지급받을 때 이미 지급받은 다음의 퇴직소득에 대한 원천징수영수증을 원천징수의무자에게 제출하는 경우 원천징수의무자는 퇴직자에게 이미 지급된 퇴직소득과 자기가 지급할 퇴직소득을 합계한 금액에 대하여 정산한 소득세를 원천징수하여야 한다.

① 해당 과세기간에 이미 지급받은 퇴직소득

② 해당 근로계약*에서 이미 지급받은 퇴직소득

* 근로제공계약으로서 사용자가 같은 하나의 계약(종업원이 임원이 된 경우 등 현실적인 퇴직으로 보지 아니하는 경우를 포함)을 말함. 이 경우 합병・분할 등 조직변경, 사업양도, 직・간접으로 출자관계에 있는 법인으로의 전출 또는 동일한 사업자가 경영하는 다른 사업장으로의 전출등의 사유로 퇴직소득을 중간지급을 받은 경우에도 사용자가 같은 하나의 근로계약으로 보아 세액정산이 가능 (소령 §203③)

(2) 퇴직소득세액의 정산 특례 (소법 §148②)

2012. 12. 31. 이전에 퇴직하여 지급받은 퇴직소득을 퇴직연금계좌에 이체 또는 입금하여 퇴직일에 퇴직소득이 발생하지 아니한 경우에는 법 제146조의2[소득이연퇴직소득의 소득발생과 소득세의 징수이연 특례]에도 불구하고 해당 퇴직일에 해당 퇴직소득이 발생하였다고 보아 해당 퇴직소득을 근로계약에서 이미 지급받은 퇴직소득으로 보고 세액정산을 할 수 있다. (2014. 12. 23. 신설)

* 2012.12.31. 이전 중간정산한 퇴직금을 퇴직연금계좌에 입금한 경우에도 세액정산을 허용하여 중간정산 퇴직금을 퇴직연금계좌에 납입한 근로자와 납입하지 않은 근로자간 형평성을 제고함

(3) 세액의 정산방법 (소령 §203)

○ (일반적인 경우) 정산하는 퇴직소득세는 아래와 같이 계산한다.

◈ 정산하는 퇴직소득세 = ① 이미 지급된 퇴직소득과 원천징수의무자가 지급할 퇴직소득 합계액(퇴직소득누계액)에 대한 퇴직소득세액 - ② 이미 지급된 퇴직소득에 대한 세액

○ (이연퇴직소득 有) 이미 지급된 퇴직소득 중 이연퇴직소득이 있는 퇴직자가 퇴직소득을 지급받는 경우로서 퇴직소득누계액에 대한 세액이 이미 지급된 퇴직소득에 대한 세액보다 적은 경우('26.7.1로 연기) 개정

▶ 정산하는 퇴직소득세액 = ① - ②

① 퇴직소득누계액에 대한 퇴직소득세액

② 정산 전 이연퇴직소득세액*❶ + 기납부세액*❷

*❶ 정산 전 이연퇴직소득세액

$$\text{퇴직소득누계액에 대한 퇴직소득세액} \times \frac{\text{정산 전까지의 이연퇴직소득누계액} - \text{정산 전까지 인출한 이연퇴직소득누계액}}{\text{퇴직소득누계액}}$$

*❷ 기납부세액 = ⓐ+ⓑ

ⓐ 정산 전까지 지급된 퇴직소득에 대해 원천징수된 세액(퇴직금의 연금계좌 이체에 따라 환급된 원천징수세액 및 정산 전까지 인출한 이연퇴직소득에 대한 원천징수세액은 제외함)

ⓑ 정산 전까지 인출한 이연퇴직소득을 전액 연금외수령하였다고 가정할 때의 원천징수세액

③ 이미 지급된 퇴직소득이 있는 퇴직자가 퇴직소득을 지급받을 때에는 퇴직자가 퇴직소득에 대한 원천징수영수증과 연금계좌취급자로부터 발급받은 연금계좌 현황자료를 원천징수의무자에게 제출하여야 함

☞ 이연퇴직소득세란?

거주자의 '퇴직소득에 대한 소득세를 연금외수령하기 전까지 과세이연' 하여 원천징수하지 아니하거나 환급하는 퇴직소득세를 말함

○ 위 일반적인 경우와 이연퇴직소득이 있는 경우에 퇴직소득세를 정산하는 경우의 근속연수는 이미 지급된 퇴직소득에 대한 근속연수와 지급할 퇴직소득의 근속연수를 합산한 월수에서 중복되는 기간의 월수를 뺀 월수에 따라 계산함

(4) 퇴직소득세액 정산절차 (소령 §203 ②, ⑤, ⑥)

○ 이연퇴직소득이 있는 경우에 따라 퇴직소득세를 정산하는 경우 원천징수의무자는 정산 전 이연퇴직소득세액과 정산시점에 지급할 퇴직소득에 대해 이연퇴직소득세액을 합산한 금액(이하 "정산후이연퇴직소득세액"이라 함)을 계산하고, 이를 반영한 지급명세서를 연금계좌취급자에게 즉시 통보해야 함

이 경우 각 연금계좌에 대한 정산 후 이연퇴직소득세액은 정산 후 이연퇴직소득세액을 각 연금계좌별 이연퇴직소득(정산 전까지 인출한 이연퇴직소득은 제외함)의 비율로 안분한 금액으로 함

○ 위에 따른 통보를 받은 연금계좌취급자는 각 연금계좌에 대한 정산 후 이연퇴직소득세액을 연금계좌 현황자료 작성 이연퇴직소득을 연금외수령할 때의 원천징수세액 계산시 반영하여야 함

다. 이연퇴직소득세액 및 원천징수세액의 계산 (소령 §202의2)

(1) 이연퇴직소득세액 계산 방법

다음의 계산식(환급하는 경우의 퇴직소득금액은 이미 원천징수한 세액을 뺀 금액으로 함)에 따라 계산한 금액으로 한다.

$$\text{퇴직소득 산출세액} \times \frac{\text{연금계좌로 지급되거나 입금되는 금액}}{\text{퇴직소득금액}}$$

(2) 이연퇴직소득의 연금외수령시 원천징수

이연퇴직소득을 연금외수령하는 경우 원천징수의무자는 다음의 계산식에 따라 계산한 이연퇴직소득세를 원천징수하여야 한다(영§202의2②).

$$\text{연금외수령 당시 이연퇴직소득세} \times \frac{\text{연금외수령한 이연퇴직소득}}{\text{연금외수령 당시 이연퇴직소득}}$$

① 위 산식에서 “연금외수령 당시 이연퇴직소득세”란 해당 연금외수령 전까지의 이연퇴직소득세 누계액에서 인출한 이연퇴직소득의 누계액(이하 “인출퇴직소득누계액”이라 함)에 대한 세액을 뺀 금액을 말하며,

$$\text{연금외 수령 당시 이연퇴직소득세} = \text{해당 연금외수령 전까지의 이연퇴직소득세 누계액*} - \text{인출퇴직소득누계액(인출한 이연퇴직소득의 누계액)에 한 세액}$$

* 연금외수령 당시 이연퇴직소득세는 다음과 같이 계산함

② 인출퇴직소득누계액에 대한 세액은 다음의 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다(영 §202의2③).

$$\text{이연퇴직소득세 누계액} = \frac{\text{인출퇴직소득 누계액}}{\text{이연퇴직소득 누계액}}$$

③ 위 계산식을 적용할 때 해당 연금외수령 전까지 퇴직소득세액을 정산한 경우에는 제203조제5항 전단에 따라 계산한 정산 후 이연퇴직소득세액을 이연퇴직소득세 누계액으로 하고, 정산 전까지 인출한 이연퇴직소득은 이연퇴직소득 누계액 및 인출퇴직소득 누계액에 산입하지 않는다(영 §202의2④).

$$\text{인출퇴직소득누계액에 대한 세액} = \text{정산 후 이연퇴직소득세액} \times \frac{\text{인출퇴직소득 누계액**}}{\text{이연퇴직소득 누계액**}}$$

** 정산 전까지 인출한 이연퇴직소득은 제외한다.

(5) 이연퇴직소득에 대한 원천징수영수증 발급

이연퇴직소득을 지급하는 원천징수의무자는 이연퇴직소득 지급일이 속하는 달의 다음 달 말일까지 기획재정부령으로 정하는 원천징수영수증을 연금외수령한 사람에게 발급하여야 한다(영 §202의2⑤).

라. 퇴직소득세의 환급절차 (소령 §202의3)

(1) 퇴직소득에 대한 소득세액의 과세이연이 적용되어 원천징수된 세액에 대해 환급을 신청하려는 사람은 퇴직소득이 연금계좌에 지급 또는 입금될 때 기획재정부령으로 정하는 과세이연계좌신고서를 연금계좌취급자에게 제출하여야 한다(영 §202의3①).

(2) 연금계좌취급자는 제출받은 과세이연계좌신고서를 원천징수의무자에게 제출하여야

하고 원천징수의무자는 이연퇴직소득세액을 환급할 세액으로 하되, 환급할 소득세가 환급하는 달에 원천징수하여 납부할 소득세를 초과하는 경우에는 다음 달 이후에 원천징수하여 납부할 소득세에서 조정하여 환급한다. 다만, 원천징수의무자가 원천징수세액 환급신청서를 원천징수관할세무서장에게 제출하는 경우에는 해당 관할 세무서장이 그 초과액을 환급한다. (2015. 2. 3. 개정)

* 연금계좌에 퇴직소득을 입금하면서 금융기관에 환급신청하고, 금융기관이 연금계좌가입자를 대신하여 원천징수의무자에게 환급신청하도록 환급신청 절차를 변경

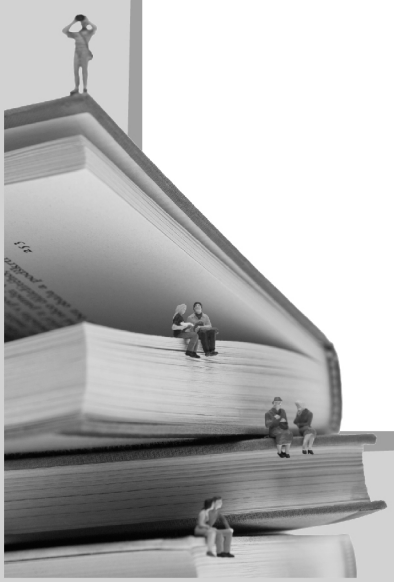
(3) 위의 환급세액은 과세이연계좌신고서에 있는 연금계좌에 이체 또는 입금하는 방법으로 환급하며, 해당 환급세액은 이연퇴직소득에 포함한다. 다만, 원천징수의무자의 폐업 등으로 연금계좌취급자가 과세이연계좌신고서를 원천징수의무자의 원천징수 관할 세무서장에게 제출한 경우에는 원천징수 관할 세무서장이 해당 환급세액을 환급신청자에게 직접 환급할 수 있다(영 §202의3③).

(4) 퇴직소득세액의 과세이연 적용에 따라 소득세를 원천징수하지 않거나 환급한 경우 원천징수의무자는 지급명세서를 연금계좌취급자에게 즉시 통보하여야 한다

원천징수

제 10 편

제1장 | 원천징수제도의 의의 ····· 664
제2장 | 원천징수의무자 ····· 672
제3장 | 원천징수의 특례 ····· 677
제4장 | 원천징수시기 및 세율 ····· 687
제5장 | 원천징수세액의 납세지 ····· 691
제6장 | 원천징수 납부절차 ····· 694
제7장 | 원천징수 불이행시의 조치 ····· 697
제8장 | 납세조합의 원천징수 ····· 701



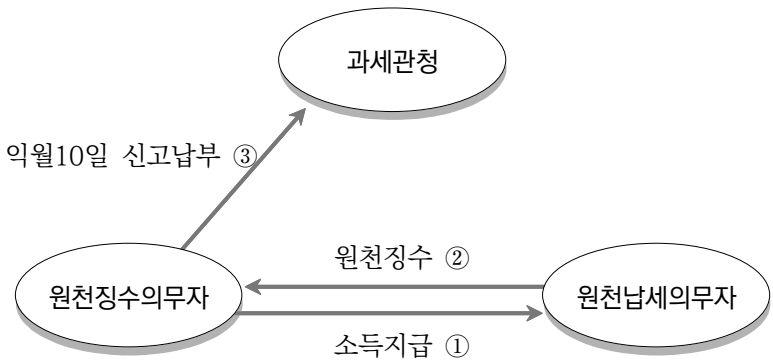
제1장 원천징수제도의 의의

1. 원천징수제도란?

'원천징수(tax withholding)'란 소득을 지급하는 자(원천징수의무자)가 그 지급받는 자(납세의무자)의 조세를 징수하여 정부에 납부하는 제도이다. 즉, 납세의무자가 직접 과세관청에 납부하지 아니하고 소득을 지급하는 원천징수의무자가 그 소득에 대한 원천징수세액을 차감한 잔액만을 지급하고 그 원천징수세액을 과세관청에 납부하는 것이다.

소득세의 납세의무자는 그 숫자가 대단히 많고 여기에는 사업자가 아닌 자도 상당히 포함되어 있다. 이러한 조건에서 세원의 탈루를 최소화하고 납세편의를 도모하기 위하여 현행 소득세법은 원천징수제도를 광범위하게 활용하고 있다.

소득의 발생원천에서 조세를 징수한다고 하여 원천징수라고 한다.



2. 원천징수제도의 기능

원천징수제도는 원천징수하는 세액을 부담하는 납세의무자에 대한 납세의무가 성립하기 이전에 예납적인 세액으로 미리 징수·납부되는 것으로서 조세제도 및 세무행정상에 다음과 같은 기능으로 나타난다.

가. 징수 및 납세의무 이행의 편의

납세의무자의 상황을 가장 잘 알고 있는 원천징수의무자가 국가를 대신하여 세금을 징수하여 납부하도록 함으로써 가장 용이한 방법으로 비교적 정확하게 세액을 징수할 수 있으며, 납세의무자의 입장에서는 번거로운 납세절차를 거치지 않고 간편하게 납세의무를 이행할 수 있다. 이러한 점은 가장 많은 인원이 해당되는 급여 등 근로소득의 원천징수에서 그 장점과 특징으로 두드러지며, 결국 조세행정면에서 세액을 징수하는데 소요되는 비용, 즉 징세비를 최소로 할 수 있다.

나. 과세자료의 파악과 근거과세

원천징수는 그 소득이 발생되는 원천에서 세액을 징수하는 제도이므로, 이를 통하여 소득자의 인적사항 및 그 소득의 크기(과세표준) 등의 과세정보를 가장 정확하고 용이하게 파악할 수 있다. 그러므로, 그 대상소득에 대해서는 조세의 누락이 사실상 불가능하며, 조세행정면에서는 수집된 과세자료를 토대로 근거과세를 실현할 수 있다. 원천징수 대상을 정함에 있어서도 이러한 기능에 중점을 두고 있으며, 특히 현행 우리 세법의 원천징수 대상소득 중 지급원천을 파악하기 어려운 사업소득(인적용역소득)은 그 예라 할 수 있다. 과세자료의 파악을 위해서 원천징수의무자는 원천징수세액의 납부와 함께 그 소득 및 원천징수 내역을 지급명세서로 제출하도록 규정하고 있다.

다. 국가재정수요의 적기조달

국가예산에 따른 재정지출은 회계연도 중에 계속적으로 이루어져야 하는데, 조세수입이 일정한 신고・납부기한에만 집중적으로 납부되는 경우에는 재정수요조달의 목적을 달성할 수 없다. 그러나, 원천징수를 통하여 연중 고르게 발생하는 소득과 수입금액을 지급할 때마다 세액이 징수・납부됨으로써 어느 정도 평준화된 조세수입을 이루게 된다. 그러므로, 원천징수의무자는 원천징수한 세액을 그 징수일이 속하는 달의 다음달 10일까지 납부하여야 한다.

라. 능률적인 조세행정 가능

원천징수제도를 통하여 과세권자인 국가는 직접 납세의무자를 상대로 하지 않으므로 조세 마찰을 극소화 할 수 있다. 원천징수를 통하여 납세의무가 종결되거나 신고의무가 제외되는 경우에는 많은 납세의무자에게 소요되는 각종 행정력을 크게 경감함으로써 경제적이고 능률적인 조세행정을 가능하게 한다.

3. 원천징수제도의 법률관계

일정한 과세기간에 발생된 소득을 과세표준으로 하는 소득세와 법인세는 과세기간이 종료하지 않으면 과세표준이 확정되지 않으며, 그 세액도 계산되지 않는다. 그것은 소득세와 법인세의 납세의무는 과세기간이 종료하는 때에 성립하는 것으로 규정하고 있기 때문이다.

이와 같이, 과세기간이 종료하는 때에 조세채무가 성립된다고 하는 일반적 과세원칙의 예외로서 그 소득금액 또는 수입금액을 지급하는 때에 그 지급자(원천징수의무자)에게 조세의 징수와 납부의무를 지우고 있는 제도가 원천징수인 것이다.

이 원천징수제도의 법적인 성격과 당사자의 관계를 다음과 같이 구분할 수 있다.

가. 납세의무와 원천징수의무

국세기본법 제2조에서는 “세법에 의하여 국세를 납부할 의무가 있는 자”를 “납세의무자”로 정의하면서 “납세의무자와 세법에 의하여 국세를 징수하여 납부할 의무를 지는 자(원천징수의무자)”를 합하여 “납세자”로 규정하고 있다.

이에 따라, 소득세법 제2조(납세의무) 제1항은 납세의무자가 「각자의 소득에 대한 소득세」 납세의무를 지고, 제2항에서는 징수의무자에 대해서 이 법에 의하여 원천징수한 소득세를 ‘납부’할 의무가 있음을 규정하여 납세자의 의무로서 규정하고 있다.

즉, 국세기본법과 연결하여 보면 원천징수의무자는 납세자의 위치에서 원천징수한 소득세의 납세의무를 지며, 구체적으로는 그 원천징수대상이 되는 소득금액과 수입금액을 지급할 때 그 소득세(그 지급받는 자가 법인인 경우는 법인세)를 원천징수하는 의무로서 이해되는 것이다.

나. 과세권자와 원천징수의무자와의 관계

원천징수의무자가 국가에 대하여 부담하는 법적의무는 납세의무자로부터 조세를 「징수」하는 의무와 그 징수한 조세를 「납부」하는 의무로 구성되어 있다.

따라서 원천징수의무자가 원천징수 납부하여야 할 소득세 및 법인세를 ‘원천징수’하지 아니하거나 원천징수한 소득세 등을 ‘납부’하지 아니한 경우에는 원칙적으로 그 세액을 당해 원천징수의무자로부터 징수(법 §85③ 전단)하는 것이며, 이 때 가산세를 세액에 가산하여 징수한다.

다. 원천징수의무자와 납세의무자와의 관계

원천징수의무자와 납세의무자와의 관계는 일반적으로 사법상의 채권·채무관계로 이해할 수 있다. 물론, 납세의무자는 소득세법·법인세법의 규정에 의하여 원천징수의무자에 의하여 소득세(또는 법인세)를 징수당하는 의무를 부담하는 것이며, 원천징수

의무자가 징수하는 세액과 납세의무자가 부담할(징수당해야 할) 세액은 당연히 일치되어야 한다. 그러나, 그 세액이 일치하지 않는 경우에는 그 초과하는 부분에 대한 세액의 징수를 거부할 수 있으며, 이미 징수된 세액의 반환을 요구할 수 있다. 이 경우, 원천징수의무자는 별도의 처분없이도 지급금액을 조정(급여 등에 가산 또는 공제)하여 일치되지 않는 세액을 추가징수 또는 반환할 수 있다.

라. 국가와 납세의무자와의 관계

원천징수단계에서 국가와 납세의무자와는 원칙적으로 직접적인 법률관계가 발생되지 않는다. 즉, 과세권자인 국가에 대한 행정처분의 당사자는 원천징수의무자이므로, 납세의무자는 국가에 대하여 직접 책임을 부담하지 않기 때문에 이의신청이나 소송 등 불복청구권도 인정되지 않는다.

그러나 원천징수의무자가 원천징수세액을 원천징수 납부하지 아니한 경우 납세의무자는 당해 원천징수대상 소득이 종합소득 과세대상이라면 직접 소득세를 신고·납부하여야 한다.(소법 §70)

또한, 근로소득에 대한 연말정산에 있어서 원천징수의무자가 근로소득세액의 연말정산을 하지 아니한 때에는 관할세무서장이 즉시 연말정산을 하고 그 세액을 원천징수의무자로부터 징수하여야 한다. 따라서 원천징수의무자가 행방불명이 된 때에는 관할세무서장은 당해 근로소득이 있는 자에게 과세표준확정신고를 하여야 한다는 것을 통지하여야 하며(소칙 §92), 연말정산을 마친 소득세 납세의무자는 국세기본법에 따라 경정청구를 할 수 있다(국기법 §45의2④).

4. 원천징수의 분류

원천징수의무자가 원천징수대상 소득에 대하여 원천징수의무를 이행함으로써 당해 소득에 대한 납세의무자의 납세의무가 종결되는지 여부에 따라 완납적 원천징수, 예납적 원천징수로 나눌 수 있다.

가. 완납적 원천징수

완납적 원천징수란 원천징수의무자가 원천징수대상 소득금액 또는 수입금액에 대하여 원천징수세액을 납부함으로써 당해 소득금액 등에 대한 납세의무가 종결되는 경우의 원천징수를 말한다. 완납적으로 원천징수되는 소득은 주로 분리과세되는 소득이다.

완납적으로 원천징수되는 소득에는 다음과 같은 것이 있다(소법 §14③).

- ❍ 일용근로자의 근로소득
- ❍ 분리과세이자소득
- ❍ 분리과세배당소득
- ❍ 분리과세연금소득
- ❍ 분리과세기타소득

※ 완납적 원천징수를 제외하고는 현행 「소득세법」과 「법인세법」 상의 원천징수는 원칙적으로 예납적 원천징수이다.

나. 예납적 원천징수

원천징수의무자의 원천징수로 당해 소득금액 또는 수입금액에 대한 납세의무가 소멸되지 아니하고 납세의무자가 다시 다른 소득과 합산하여 신고납부하여야 하는 경우의 원천징수를 말한다. 예납적 원천징수에 있어 원천징수납부된 세액은 중간예납세액 또는 예정신고납부세액 등과 같이 기납부세액으로써 차후 신고납부시 납부할 세액에서 공제되는 것에 불과하다.

즉, 원천징수로 납세의무가 종결되는 분리과세대상소득이 아닌 경우에는 원천징수에 의하여 납세의무가 종결되지 아니하고 연말정산 또는 확정신고에 의해 후속적으로 정산과정을 거쳐야 납세의무가 종결된다.

① 연말정산대상소득의 예납적 원천징수

근로소득, 인적용역소득 등 일정한 사업소득, 연금소득 등의 경우에는 매월 급여 등 소득을 지급할 때에 예납적 원천징수의 방법으로 원천징수하고, 매 과세기간의 연간 소득을 합산하여 세액을 계산하여 그 동안 원천징수한 세액과 과부족을 정산하는 절차를 거치는데, 이를 연말정산이라 한다.

② 확정신고대상소득의 예납적 원천징수

소득의 지급시 원천징수가 이루어졌으나 원천징수로 완납되지 아니하여 확정신고 대상이 되는 소득에 대해서는 확정신고시에 해당 소득에 대해 세액을 다시 계산하여 납부하여야 한다.

예납적으로 원천징수되는 소득에는 다음과 같은 것이 있다.

- ❍ 연간 2,000만원 초과하는 종합과세대상 이자・배당소득
- ❍ 법인세법에 따른 원천징수대상이 되는 이자・배당소득
- ❍ 인적용역 소득 등 일정한 사업소득
- ❍ 다른 소득이 있는 경우의 근로소득
- ❍ 종합과세되는 기타소득

다. 선택적(완납 or 예납) 종합과세

- ❍ 소득금액 300만원 이하이면서 원천징수된 기타소득(계약금이 위약금・배상금으로 대체되어 원천징수되지 아니한 경우 포함)
- ❍ 사적연금 총금액이 연 1,200만원 이하인 경우의 연금소득
- ❍ 장기채권으로서 3년이상 계속 보유시 발생한 이자(14% or 30%)
  (2017.12.31.까지 발행된 장기채권에 한함)
- ❍ 외국인 근로자에 대한 소득세 분리과세 특례
  - 총급여(비과세 포함)에 대해 19% 단일세율로 분리과세 선택가능
  - 소득세확정신고 기한 내 또는 연말정산시 근로자 선택에 따라 신청서 제출 (선택의 기한을 법으로 정하고 있음)

해석사례

❍ **원천징수의무자가 원천징수세액 신고 후 무납부한 경우 기납부세액 공제**
(조심2013구4943, 2014.02.12.)

〈결정내용〉

청구인의 원천징수의무자는 원천징수한 근로소득세를 신고만 하였을 뿐 납부하지 않았고, 청구인에게 종합소득세를 부과할 때까지 그 대부분을 납부하지 않고 체납한 점 등을 종합하여 볼 때, 처분청이 이 건 종합소득세를 과세한 처분은 잘못이 없음

❍ **양도담보로 제공받은 채권 등에서 발생하는 이자소득의 귀속자**
(법규기본2012-798 2012.07.13.)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제50조에서 규정하고 있는 전담중개업무를 수행하는 전담중개업자가 신용을 공여하고 양도담보로 제공받은 상장채권, 상장주식, 해외채권으로부터 발생하는 이자 또는 배당소득에 관하여, 원천징수의무자는 대외적으로 담보목적물의 소유권을 취득한 양도담보권자를 그 귀속자로 보아 원천징수하여야 함

제2장 원천징수의무자

1. 정 의

"원천징수의무자"라 함은 국내에서 거주자, 비거주자 및 법인에게 세법에서 규정한 원천징수대상 소득금액 또는 수입금액을 지급하는 개인이나 법인으로서 세무서에 사업자등록 또는 고유번호등록 여부에 관계없이 지급받는 자로부터 소득세·법인세를 원천징수하여 국고에 납부하여야 할 의무를 지는 자를 말한다.

가. 소득세의 원천징수의무자 (원칙)

(1) 원천징수대상 소득금액을 지급하는 자

소득세의 원천징수의무자는 국내에서 거주자나 비거주자에게 다음의 소득을 지급하는 자이다.(소법 §127①)

① 이자소득

② 배당소득

③ 대통령령이 정하는 사업소득에 대한 수입금액. 다만, 사업소득에 대한 수입금액에 대한 소득세를 원천징수하여야 할 자는 다음에 해당하는 자로 한다.(소령 §184②)

- ○ 소득세법 제1조의2에 규정하는 사업자(사업소득이 있는 개인)
- ○ 법인세의 납세의무자
- ○ 국가·지방자치단체·지방자치단체조합
- ○ 민법 기타 법률에 의하여 설립된 법인
- ○ 국세기본법 제13조 제4항의 규정에 의하여 법인으로 보는 단체

대통령령이 정하는 사업소득(소령 §184①)

"대통령령으로 정하는 사업소득"이란
1. 의료보건용역(조제용역 중 의약품 가격이 차지하는 비율에 상당하는 소득 제외)
2. 부가가치세가 면세되는 인적용역(봉사료 제외)
를 말함

④ 근로소득. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득은 제외한다.
가. 외국기관 또는 우리나라에 주둔하는 국제연합군(미군은 제외)으로부터 받는 근로소득
나. 국외에 있는 비거주자 또는 외국법인(국내지점 또는 국내영업소는 제외한다)으로부터 받는 근로소득. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 소득은 제외한다.
1) 제120조제1항 및 제2항에 따른 비거주자의 국내사업장과 「법인세법」 제94조제1항 및 제2항에 따른 외국법인의 국내사업장의 국내원천소득금액을 계산할 때 필요경비 또는 손금으로 계상되는 소득
2) 국외에 있는 외국법인(국내지점 또는 국내영업소는 제외)으로부터 받는 근로소득 중 제156조의7에 따라 소득세가 원천징수되는 파견근로자의 소득

⑤ 연금소득

⑥ 기타소득(봉사료 수입금액과 위약금·배상금 중 계약금이 위약금 등의 기타소득으로 대체되는 경우, 뇌물·알선수재 및 배임수재로 인한 금품을 제외한다)
다만, 서화·골동품의 양도로 발생하는 소득에 대해 그 양수자인 원천징수의무자가 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에 해당하여 원천징수를 하지 못하는 경우에는 해당 소득을 지급받는 자를 원천징수의무자로 본다. (영 §206의3, 2014. 12. 23. 신설)

⑦ 봉사료 수입금액

⑧ 퇴직소득금액(국외로부터 받는 퇴직소득 제외)

(2) 소득세법 제149조에 규정하는 납세조합

(3) 국내사업장이 없는 비거주자에게 원천징수대상 국내원천소득을 지급하는 자

나. 소득세의 원천징수의무자 (예외)

(1) 원천징수대상 소득금액을 지급하는 자(사업소득의 경우에는 「부가가치세법」 제26조 제1항 제5호 및 제15호에 따른 용역의 공급에서 발생하는 소득에 한정)를 대리하거나 그 위임을 받은 자.(법 §127②)

(2) 금융회사등이 내국인이 발행한 어음, 채무증서, 주식 또는 집합투자증권을 인수·매매·중개 또는 대리하는 경우에는 그 금융회사등과 해당 어음등을 발행한 자 간에 대리 또는 위임의 관계가 있는 것으로 본다.(법 §127③)

(3) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자가 신탁재산을 운용하거나 보관·관리하는 경우에는 해당 신탁업자와 해당 신탁재산에 귀속되는 소득을 지급하는 자 간에 원천징수의무의 대리 또는 위임의 관계가 있는 것으로 본다.(법 §127④)

(4) 외국법인이 발행한 채권 또는 증권에서 발생하는 이자·배당소득을 거주자에게 지급하는 경우에는 국내에서 그 지급을 대리하거나 그 지급 권한을 위임 또는 위탁받은 자가 그 소득에 대한 소득세를 원천징수하여야 한다.(법 §127⑤)

(5) 사업자가 음식·숙박용역이나 서비스용역을 공급하고 그 대가를 받을 때 봉사료를 함께 받아 해당 소득자에게 지급하는 경우에는 그 사업자가 그 봉사료에 대한 소득세를 원천징수하여야 한다.(법 §127⑥)

(6) 한국예탁결제원에 예탁된 증권등[위 3)은 제외]에서 발생하는 이자·배당소득에 대하여는 다음에 해당하는 자와 해당 증권등을 발행한 자 간에 원천징수의무의 대리 또는 위임의 관계가 있는 것으로 본다.(영 §184의4)

① 한국예탁결제원에 계좌를 개설한 자(예탁자)가 소유하고 있는 증권등의 경우 : 한국예탁결재원

② 예탁자가 투자자로부터 예탁받은 증권등의 경우 : 예탁자

다. 법인세의 원천징수의무자

(1) 내국법인에게 다음의 소득을 지급하는 자 (법법 §73①)

① 소득세법상의 이자소득금액(금융보험업의 수입금액을 포함한다)
금융보험업의 수입금액이란 한국표준산업분류상 금융보험업을 영위하는 법인의 수입금액을 말한다(법령 §111②).

② 투자신탁이익

(2) 외국법인에게 국내사업장과 실질적으로 관련되지 아니하거나 그 국내사업장에 귀속되지 아니하는 소득(국내사업장이 없는 외국법인에게 지급하는 소득을 포함한다)의 금액을 지급하는 자 (법법 §98①)

라. 농어촌특별세의 원천징수의무자

조세특례제한법에 의하여 소득세・법인세가 감면(비과세・세액감면・세액공제 또는 소득공제)되는 소득 또는 동법 제89조의 규정에 의하여 이자・배당소득에 대한 소득세 특례세율이 적용되는 소득을 지급하는 경우에는 농어촌특별세를 원천징수한다(농특법 §7③).

마. 지방소득세의 특별징수의무자

소득세법・법인세법의 규정에 의하여 원천징수의무자가 소득세・법인세 원천징수할 경우에는 소득세・법인세와 함께 지방소득세를 특별징수하여야 한다(지법 §96①). 이 경우 특별징수의 범위는 소득세법상의 원천징수 및 법인세법 제98조의 규정에 의한 원천징수를 말한다. 따라서 법인세의 경우 법인세법 제98조(외국법인에 대한 원천징수) 이외의 경우에는 지방소득세를 특별징수하지 아니한다.

2. 원천징수의무의 승계

가. 법인이 해산하는 경우

법인이 해산한 경우에 원천징수하여야 할 소득세・법인세 등을 징수하지 아니 하였거나 징수한 세액을 납부하지 아니하고 잔여재산을 분배한 때에는 당해 세액에 대하여 청산인은 잔여재산의 분배를 받은 자와 연대하여 납부할 책임을 진다(소법 §157①, 법령 §116①).

나. 법인이 합병하는 경우

법인이 합병한 경우에 합병 후 존속하는 법인 또는 합병에 의하여 설립된 법인은 합병에 의하여 소멸된 법인이 원천징수하여야 할 소득세・법인세 등을 징수하지 아니하였거나 징수한 세액을 납부하지 아니한 것에 대하여 이를 납부할 책임을 진다(소법 §157②, 법령 §116②).

제3장 원천징수의 특례

1. 원천징수의무 면제 및 배제

가. 소득세의 원천징수 면제 및 배제

(1) 비과세 또는 면제되는 소득

원천징수의무자가 소득세가 과세되지 아니하거나 면제되는 소득을 지급하는 때에는 소득세를 원천징수하지 아니한다(소법 §154).

(2) 신고한 과세표준에 이미 산입된 미지급소득

소득세법 제127조 제1항 각호의 소득으로서 그 발생된 소득이 지급되지 아니함으로써 소득세가 원천징수되지 아니한 당해 소득이 종합소득에 합산되어 이미 소득세가 과세된 경우 당해 소득을 차후 지급하는 때에는 소득세를 원천징수하지 아니한다(소법 §155).

(3) 회생절차에 따라 다른 법인에 인수된 피인수법인의 상여처분된 소득

법인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 특수관계인이 아닌 다른 법인에 합병되는 등 지배주주가 변경된 이후 회생절차 개시 전에 발생한 사유로 인수된 법인의 대표자 등에 대하여 「법인세법」 제67조에 따라 상여로 처분되는 소득에 대해서는 소득세를 원천징수하지 아니한다(법 § 155의4, 2014.1.1.신설).

(4) 과세최저한

① 기타소득금액(법 제21조 제1항 제21호에 따른 연금계좌에서 연금외수령한 기타소득금액은 제외한다)이 매건마다 5만원 이하인 때,

② 소득세법 제21조 제1항 제4호에 규정한 승마투표권·승자투표권소싸움경기투표권·체육진흥투표권의 구매자가 받은 환급금으로서 승마투표권 또는 승자투표권의 권면에 표시된 금액의 합계액이 10만원 이하 이면서 적중한 개별투표당 환급금이 10만원 이하이거나(또는 단위투표금액당 환급금이 단위투표금액의 100배 이하이면서 적중한 개별투표당 환급금이 200만원 이하인 경우를 포함한다), 단위투표금액당 환급금이 단위투표금액의 100배 이하인 때, 슬롯머신의 경우 1건당 당첨금 200만원 미만인 때에는 소득세를 과세하지 아니한다(소법 §84).

(5) 소액부징수

소득세의 원천징수에 있어 원천징수세액이 1,000원 미만인 때에는 이를 징수하지 아니한다(소법 §86①). 단, 이자소득은 소액부징수 적용대상에서 제외된다.

나. 법인세의 원천징수 면제

(1) 이자소득금액·투자신탁이익 중 다음 각호의 소득을 법인에게 지급할 때에는 법인세를 원천징수하지 아니한다 (법령 §111①).

① 법인세가 부과되지 아니하거나 면제되는 소득
② 신고한 과세표준에 이미 산입된 미지급소득
③ 법령 또는 정관의 규정에 의하여 비영리법인이 회원 또는 조합원에게 대부한 융자금과 연합회 또는 중앙회에 예탁한 예탁금에 대한 이자수입
④ 법률에 의하여 설립된 기금을 관리·운영하는 법인 및 법률에 의하여 공제사업을 영위하는 법인 중 건강보험·연금관리 및 공제사업을 영위하는 비영리내국법인(동항 제4호에 규정하는 법인의 경우에는 당해 기금사업에 한한다)이 국채법 또는 공사채등록법의 규정에 의하여 등록한 다음 각목의 국공채 등을 발행일부터 이자지급일 또는 상환일까지 계속하여 등록·보유함으로써 발생한 이자 등
   ㉮ 국가 또는 지방자치단체가 발행한 채권 또는 증권
   ㉯ 한국은행통화안정증권법에 의하여 한국은행이 발행한 통화안정증권
   ㉰ 재정경제부령이 정하는 채권 또는 증권

⑤ 다음 각목의 1에 해당하는 조합의 조합원인 법인(한국표준산업분류상 금융보험업을 영위하는 법인을 제외한다)이 당해 조합의 규약에 따라 조합원 공동으로 예탁한 자금에 대한 이자수입

㉮ 상장유가증권에 대한 투자를 통한 증권시장의 안정을 목적으로 설립된 조합으로서 기획재정부령으로 정하는 조합

㉯ 채권시장의 안정을 목적으로 설립된 조합으로서 재정경제부령이 정하는 조합

⑥ 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사가 「주택도시기금법」 제61조 제2항의 규정에 의하여 국민주택기금에 예탁한 자금(국민연금법에 의한 국민연금 및 우체국예금·보험에 관한 법률에 의한 우체국예금으로부터 사채발행을 통하여 조성한 자금을 예탁한 것으로서 이자소득 지급당시 국민연금 및 우체국예금이 그 사채를 계속 보유하고 있는 경우에 한한다)에 대한 이자수입

(2) 소액부징수

법인세의 원천징수에 있어 원천징수세액이 1,000원 미만인 경우에는 당해 법인세를 원천징수하지 않는다(법법 §75).

사례

○ 체납세액이 있는 법인의 근로자에 대한 연말정산세액의 환급
(서면1팀-325, 2005.03.22 및 재소득46073-50, 2002. 2. 23.)

【질의】
법인 부도로 12.31. 퇴직한 근로자들이 연말정산을 하여 환급세액이 발생하였음. 부도로 인해 회사가 단체로 개별명세서를 첨부하여 환급신청을 하였으나 회사의 소득세 체납이 있어 체납을 충당하면 환급할 세액이 없다고 함(체납세액은 대표자 인정상여처분에 의한 고지이며, 매월 근로소득 원천징수신고에 대한 소득세는 체납이 없음.
이 경우 연말정산 환급세액은 각 근로자들에게 환급되어야 타당하지 않은지.

【회신】
세무서장이 부도상태의 체납세액이 있는 법인의 근로자들로부터 근로소득세의 연말정산 환급세액에 대해 환급신청을 받은 경우에는 근로자가 실제 부담하여 납부된 세액에 한하여 근로소득자에게 환급하는 것임

2. 원천징수의 특례

가. 특정금전신탁 등의 원천징수의 특례(법 §155의 2)

집합투자기구 외의 신탁의 경우에는 원천징수를 대리하거나 위임을 받은 자가 원천징수대상 이자소득 및 배당소득이(법 §127 ① 1호, 2호 소득) 이 신탁에 귀속된 날부터 3개월 이내의 특정일(동일 귀속연도 이내로 한정)에 그 소득에 대한 소득세를 원천징수하여야 한다.

나. 집합투자기구의 원천징수 특례(법 §155의 3)

법 §127 ① 각 호의 원천징수 대상 소득금액이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자재산에 귀속되는 시점에는 그 소득금액이 지급된 것으로 보지 아니한다.

다. 상여처분의 원천징수 특례(법 §155의 4)

법인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 특수관계인이 아닌 다른 법인에 합병되는 등 지배주주가 변경(인수)된 이후 회생절차 개시 전에 발생한 사유로 인수된 법인의 대표자 등에 대하여 「법인세법」 제67조에 따라 상여로 처분되는 대통령령으로 정하는 소득에 대해서는 소득세를 원천징수하지 아니한다.

라. 서화·골동품 양도로 발생하는 소득의 원천징수 특례(법 §155의 5)

서화·골동품의 양도로 발생하는 소득에 대하여 원천징수의무자가 대통령령으로 정하는 사유(양수자인 원천징수의무자가 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인인 경우)로 원천징수를 하기 곤란하여 원천징수를 하지 못하는 경우에는 서화·골동품의 양도로 발생하는 소득을 지급받는 자를 원천징수의무자로 보아 이 법을 적용한다.

마. 종교인소득에 대한 원천징수 예외(법 §155의 6)

종교인소득(근로소득에 해당하는 경우를 포함한다)을 지급하는 자는 소득세의 원천징수를 하지 아니할 수 있다. 이 경우 종교인소득을 지급받은 자는 종합소득과세표준을 신고하여야 한다.

바. 비실명자산소득에 대한 원천징수 특례(법 §155의 7, 2018.12.31.신설)

금융기관이 고의 또는 중과실 없이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제5조에 따른 90% 세율이 아닌 기본세율(14% 등)로 원천징수한 경우 해당 계좌의 실질 소유자가 소득세 원천징수 부족액(원천징수납부 등 불성실가산세 포함)을 납부하여야 하며. (2019.1.1.이후 소득을 지급하는 분부터 적용)

소득세 원천징수 부족액에 관하여는 해당 계좌의 실질 소유자를 원천징수의무자로 본다.

사. 비거주연예인 등의 용역제공에 대한 원천징수절차 특례(법 §156의5)

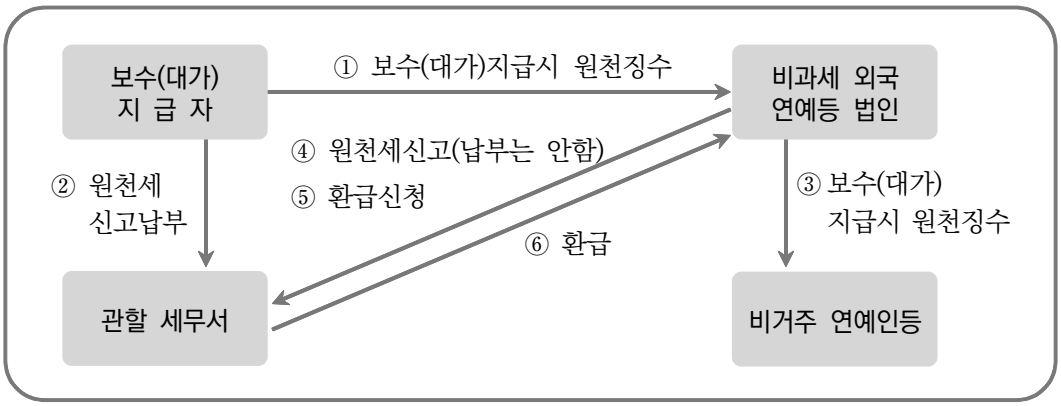
(1) 개요

비거주자인 연예인 또는 운동가 등이 국내에서 제공한 용역(인적용역소득, 근로소득 및 기타소득을 포함)과 관련하여 보수 또는 대가를 지급받음에 있어 조세조약에 따라 국내사업장이 없거나 국내사업장에 귀속되지 아니하는 등의 이유로 과세되지 아니하는 외국법인에게 비거주 연예인등이 국내에서 제공한 용역과 관련하여 보수 또는 대가를 지급하는 자는 조세조약에도 불구하고 그 지급하는 금액의 100분의 20의 금액을 원천징수하여 그 원천징수한 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 원천징수 관할세무서, 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.

(2) 반기별 납부 배제

비거주 연예인 등의 국내원천소득에 대한 원천징수세액은 반기별 납부를 승인받은 원천징수의무자라 하더라도 징수일이 속하는 달의 다음 달 10일 까지 납부하여야 한다.(소법 §128②3)

〈비거주연예인 등의 용역제공에 대한 원천징수절차 흐름도〉



① 비과세 외국연예등법인이 비거주연예인등의 용역제공과 관련하여 보수 또는 대가를 지급하는 때 그 지급금액의 100분의 20의 금액을 지급받는 자의 국내원천소득에 대한 소득세로서 원천징수

② 그 원천징수한 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 원천징수 관할 세무서, 한국은행 또는 체신관서에 납부

③ 국내에서 제공한 용역(인적용역・근로・기타소득 포함)과 관련하여 소속 비거주 연예인 등에게 보수를 지급하는 비과세 외국법인등은 지급시 지급액의 20%를 원천징수. 이 경우 비과세외국연예등법인에게 비거주연예인등의 국내에서 제공한 용역과 관련하여 대가를 지급하는 자가 위 특례규정에 따라 원천징수하여 납부한 경우에는 그 납부한 금액의 범위에서 그 소득세를 납부한 것으로 봄(소법 §156의5②)

④ 비과세 외국연예등법인은 원천징수한 금액을 원천징수일의 다음달 10일까지 관할 세무서에 신고하여야 함 (납부는 안함)

⑤ 비과세외국연예등법인에게 비거주연예인등의 국내에서 제공한 용역과 관련하여 대가를 지급하는 자가 원천징수하여 납부한 금액이 비과세외국연예등법인이 비거주연예인등의 용역제공과 관련하여 보수 또는 대가를 지급하는 때에 원천징수하여 납부한 금액보다 큰 경우 그 차액에 대하여 비과세외국연예인등법인은 관할세무서장에게 환급을 신청할 수 있음(소법 §156의5③)

⑥ 관할세무서장은 신청내용을 확인하여 환급할 세액이 있는 경우에는 국세환급가산금을 가산하여 비과세 외국연예등 법인에 지급함

(3) 연예인 또는 운동가의 범위

연예인 또는 운동가등은 비과세외국연예등 법인의 국내 용역을 제공하는 해당 연예인·운동가 뿐만 아니라 그 연예인·운동가의 국내 용역 제공을 보조하는 감독, 코치, 조명·촬영·음향 기사 및 이와 비슷한 용역을 제공하는 자를 포함 한다.(소령 §207의7①)

(4) 원천징수이행상황신고 및 환급신청시 제출할 서류

① 비과세외국연예등 법인에게 보수 또는 대가를 지급하는 자가 소득세법 제156조의5 제1항에 따라 징수한 원천징수세액을 납부하는 경우에는 다음의 서류를 원천징수 관할세무서장에게 제출(소령 §207의7②)

- 원천징수이행상황신고서
- 소득지급자와 비과세외국연예등법인 사이에 체결된 용역제공 관련 계약서

② 비거주연예인등에게 보수 또는 대가를 지급하는 비과세외국연예등법인이 소득세법 제156조의5제2항에 따라 징수한 원천징수세액을 납부하는 경우에는 비과세외국연예등법인에게 보수 또는 대가를 지급하는 자의 원천징수 관할세무서장에게 다음의 서류를 제출(소령 §207의7③)

- 원천징수이행상황신고서
- 비거주연예인등의 용역제공소득 지급명세서

③ 비과세외국연예등법인이 소득세법 제156조의5제3항에 따라 환급을 받으려면 비과세외국연예등법인에게 보수 또는 대가를 지급하는 자의 원천징수 관할세무서장에게 다음의 서류를 제출(소령 §207의7④)

- 비과세외국연예등법인에 대한 원천징수세액 환급신청서
- 비과세외국연예등법인과 비거주연예인등 사이에 체결된 용역제공 관련 계약서
- 비거주연예인등에게 지급한 보수 또는 대가에 대한 증거서류

(5) 환급

환급신청을 받은 세무서장은 환급여부를 결정하여야 하며 환급세액이 있으면 원천징수하여 납부한 날의 다음 날부터 환급결정을 하는 날까지의 기간과 「국세기본법 시행령」 제43조의3 제2항에 따른 이율에 따라 계산한 금액을 국세환급금에 가산하여야 한다.(소령 §207의7⑥)

사. 외국법인 소속 파견근로자의 소득에 대한 원천징수 특례 (법 §156의7)

(1) 개요

국내에 파견된 근로자로서 국외에 있는 외국법인으로부터 소득을 지급받는자는 파견근로자가 스스로 또는 납세조합을 통해 근로소득세를 신고·납부하여야 한다.

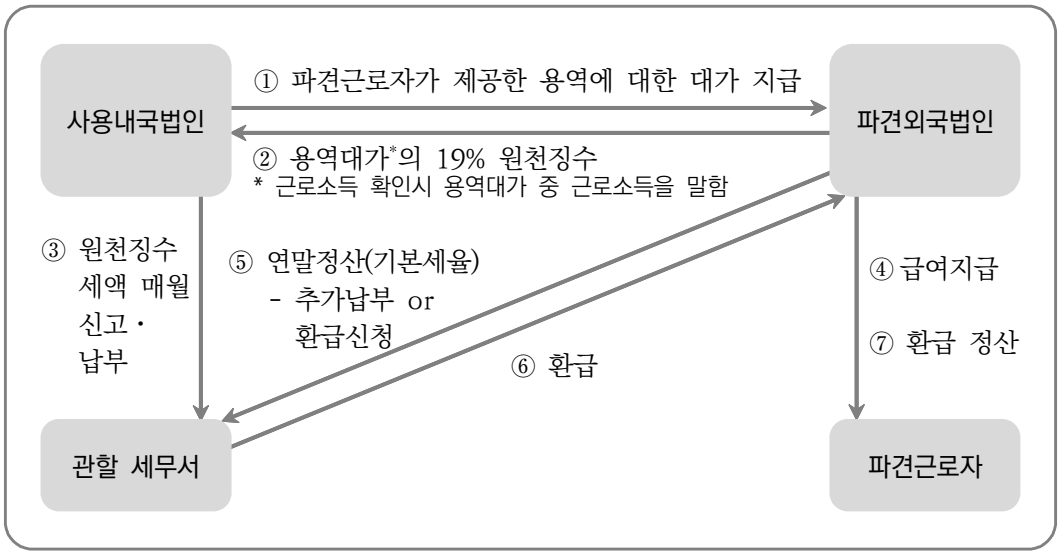
다만, 2016년 7월 1일부터 고소득 파견근로자의 조세회피를 방지하기 위해 동 파견근로자를 사용하는 사용내국법인이 파견외국법인에게 용역사용 대가 지급시 제한적으로 원천징수하여야 한다.(소법 §156의7)

① 원천징수 : 사용내국법인은 파견외국법인에게 용역대가 지급시 용역대가(근로대가가 확인되는 경우에는 확인된 근로대가)의 19% 원천징수

※ 2018.6.30. 이전 파견외국법인에게 용역대가를 지급하는 분 : 17%

② 연말정산 : 파견외국법인은 연말정산시 추가납부 또는 환급신청

〈파견근로자에 대한 원천징수제도 개요〉



(2) 원천징수의무자 (사용내국법인)

내국법인과 체결한 근로자파견계약에 따라 근로자를 파견하는 국외에 있는 외국법인(국내지점 또는 국내영업소는 제외하며, 이하 "파견외국법인")의 소속근로자(이하 “파견근로자”)를 사용하는 내국법인(이하 “사용내국법인”)은 다음요건을 모두 갖춘 내국법인을 말한다.(소령 §207의10①)

① 파견외국법인에게 지급하는 근로대가의 합계액이 연간 20억원을 초과할 것(다수 외국법인의 경우 합산하여 20억원 기준 적용)

② 직전 사업연도 매출액이 1,500억원 이상이거나 직전 사업연도 말 현재 자산총액이 5,000억원 이상일 것

③ 한국표준산업분류에 따른 항공운송업, 건설업, 전문・과학 및 기술서비스업, 선박 및 수상 부유구조물 건조업, 금융업을 영위할 것

(3) 파견근로자의 범위

파견외국법인에 소속된 근로자로서 사용내국법인에 파견되어 해당 사용내국법인에 근로를 제공하는 자.(소령 §207의10②)

(4) 원천징수의무

사용내국법인은 파견근로자가 국내에서 제공한 근로의 대가를 파견외국법인에 지급하는 때에 그 지급하는 금액의 19%를 원천징수하여 다음 달 10일까지 납부하여야 한다.(소법 §156의7①)

다만 파견근로자가 파견외국법인으로부터 지급받는 금액을 사용내국법인이 확인한 경우에는 그 확인된 금액의 19%를 원천징수하고 아래의 서류를 원천징수관할 세무서장에게 제출하여야 한다.(소령 §207의10③)

① 원천징수이행상황신고서
② 파견근로자 근로계약 명세서(「소득세법 시행규칙」 별지 제101호 서식)
③ 사용내국법인과 파견외국법인 사이에 체결된 용역제공 관련 계약서
영문으로 작성된 서류는 한글번역본과 함께 제출하여야 한다.(소령 §207의10⑤)

(5) 연말정산 (추가납부 또는 환급신청)

파견외국법인(사용내국법인이 파견외국법인을 대리할 수 있으며 이 경우에는 사용내국법인)은 파견근로자의 근로소득세액에 대한 연말정산을 하여 사용내국법인의 원천징수 관할 세무서장에게 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.(소령 §207의10④)

① 근로소득 지급명세서
② 원천징수세액 환급신청서(「소득세법 시행규칙」 별지 제102호 서식)
③ 파견외국법인과 파견근로자 사이에 체결된 용역제공 관련 계약서
④ 파견외국법인이 파견근로자에게 지급한 보수 또는 대가에 대한 증거서류
영문으로 작성된 서류는 한글번역본과 함께 제출하여야 한다.(소령 §207의10⑤)

제4장 원천징수 시기 및 세율

1. 원칙적인 경우

원천징수시기는 원천징수의무자가 원천징수대상 소득금액 또는 수입금액을 납세의무자에게 실제로 지급하는 때이다. 따라서 원천징수의무자는 현실적으로 소득금액 또는 수입금액을 지급하는 때에 원천징수를 하여야 한다. 이 때 원천징수의무자는 그 받는 자에게 원천징수영수증을 교부 하여야 한다.

2. 원천징수시기의 특례

일정한 소득에 있어서는 원천징수대상 소득금액 또는 수입금액을 실제로 지급하지는 아니하였지만 지급한 것으로 보아 원천징수를 하는 경우가 있다. 통상적으로 이를 '지급시기의 의제'라고 하며, 총수입금액의 수입시기와는 다를 수가 있다.

● 각 세목별로 별도로 규정하고 있음

구분	종류	원천징수시기 특례
근로소법 §135	1월~11월분 근로소득을 12월31일까지 지급하지 않은 경우	12월31일
	12월분 근로소득을 다음연도 2월 말일까지 지급하지 않은 경우	2월 말일
	잉여금처분에 의한 상여의 미지급분	잉여금처분결의일로부터 3월이 되는날 (11.1~12.31.까지의 기간 중 처분결정된 경우는 다음연도 2월말일)

구분	종류	원천징수시기 특례
이자	정기예금연결정기적금(소령 §45.4.마)	해약 또는 저축기간이 끝나는 때
	기업어음(금융회사가 매출·중개하는 어음, 은행·상호저축은행이 매출하는 표지어음). 전자단기사채의 이자·할인액(소령 §190)	할인매출하는 날(단, 기업어음·전자단기사채가 발행일부터 만기일까지 예탁원에 예탁된 경우에는 이자 등을 지급받는 자가 할인매출일에 원천징수하기를 선택한 경우에 한함)
	직장공제회 반환금을 분할하여 지급하는 경우 납입금 초과이익(소령 §190)	납입금 초과이익을 원본에 전입하는 뜻의 특약에 따라 원본에 전입된 날
	위 이외의 이자소득(이자소득이 발생하는 상속재산이 상속되거나 증여되는 경우 제외)	총수입금액의 수입시기(소령 §45)
배당 소령 §191	잉여금처분에 의한 배당의 미지급분	잉여금처분결의일로부터 3월이되는날(11.1~12.31.까지의 기간 중 처분결정된 경우는 다음연도 2월말일)
	출자공동사업자의 배당소득으로서 과세기간 종료 후 3개월이 되는 날까지 미지급한 소득	과세기간 종료 후 3개월이 되는 날
	의제배당 및 그 밖의 배당소득	총수입금액의 수입시기(소령 §46)
사업 소법 §144의5	1월~11월의 연말정산 사업소득을 12월31일까지 미지급한 경우	12월31일
	12월분 연말정산 사업소득을 다음연도 2월말일까지 미지급한 경우	다음연도 2월말일
퇴직 소법 §147	1월~11월 퇴직자의 퇴직소득을 12월31일까지 미지급한 경우	12월31일
	12월 퇴직자의 퇴직소득을 다음연도 2월말일까지 미지급한 경우	다음연도 2월말일
동업 기업 관련	동업기업과세특례에 따라 배분받는 이자(소령 §190)·배당(소령 §191)·기타소득(소법 §145의2)으로서 동업기업의 과세기간 종료 후 3개월이 되는 날까지 미지급한 소득	동업기업의 과세기간 종료 후 3개월이 되는 날
소득 처분 관련 소법 §131	법인세법 제67조에 따라 처분된 상여·배당·기타소득으로서 · 법인이 신고하는 경우 · 세무서장이 경정하는 경우	법인세 과세표준 신고일 or 수정신고일 법인이 소득금액변동통지서를 받은 날*

기본통칙

○ 원천징수의 시기〈127-0…5〉

① 법 제127조의 규정에 의하여 소득세를 원천징수할 시기는 원천징수대상이 되는 소득금액 또는 수입금액을 실제로 지급하는 때 또는 지급의제시기이다.

② 다음 각호에 규정하는 날을 제1항의 규정에 의한 실제로 지급하는 때로 한다.

1. 계약의 위약 또는 해약으로 인하여 이미 지급한 계약금 또는 계약보증금이 기타소득으로 되는 경우에는 그 계약의 위약 또는 해약이 확정된 날
2. 원천징수대상이 되는 소득금액을 어음으로 지급한 때에는 당해 어음이 결제된 날
3. 원천징수대상이 되는 소득금액으로 지급할 금액을 채권과 상계하거나 면제받은 때에는 상계한 날 또는 면제받은 날
4. 원천징수대상이 되는 소득금액을 대물로 변제하는 경우에는 그 변제하는 날
5. 원천징수대상이 되는 소득금액을 당사자간의 합의에 의하여 소비대차로 전환한 때에는 그 전환한 날
6. 원천징수대상이 되는 소득금액을 법원의 전부명령에 의하여 귀속자가 아닌 제3자에게 지급하는 경우는 그 제3자에게 지급하는 날

3. 원천징수 세율 (소득자 : 거주자 및 내국법인)

구분	세목	대상소득	세율	비교
거주자	이자	분리과세 신청한 장기채권의 이자와 할인액	30%	2017.12.31.이전 발행분
		비영업대금의 이익	25%	온라인중개업자 14% (2020년만)
		직장공제회초과반환금	기본세율	연분연승법
		비실명이자	40%	'17.12.31.까지 지급분 38%
		금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률 제5조 적용소득	90%	
		조세특례제한법에 의한 특정이자		조특법에 따름
		그 밖의 일반적인 이자소득	14%	
	배당	공모리츠·부동산펀드 등 3년간 지급받는 소득	9%	투자액 5천만원 이하분 ('12.12.31.까지)
		출자공동사업자의 배당소득	25%	
		비실명 배당소득	42%	'18.12.31.까지 지급분 38%
		금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률 제5조 적용소득	90%	
		조세특례제한법에 의한 특정이자		조특법에 따름
		그 밖의 일반적인 배당소득	14%	
	사업	원천징수대상 (VAT면세되는 의료보건·인적용역)	3%	특정봉사료수입 5% 외국인 직업운동가 20%
	근로	근로소득(연말정산)	기본세율	
		매월 분 근로소득	기본세율	근로소득 간이세액표
		일용근로자 근로소득	6%	
	연금	국민연금·직역연금	기본세율	연금소득 간이세액표
		퇴직연금·사적연금	3~5%	연령·유형별 차등
	기타	연금계좌에서 연금외수령한 기타소득	15%	
		복권당첨금 등 당첨금	20% 30%	3억이하 : 20%, 3억초과 : 30%
		소기업·소상공인 공제부금	15%	2018.1.1.이후 해지분부터
		그 밖의 일반적인 기타소득	20%	
	퇴직	퇴직소득	기본세율	
법인	이자	비영업대금의 이익	25%	
		그 외	14%	
	배당	투자신탁의 이익	14%	

제5장 원천징수세액의 납세지

납세지란 납세자가 세법에 의한 의무를 이행하고 권리를 행사하거나 또는 과세권을 행사할 관할관청을 정함에 있어 그 기준이 되는 장소를 말한다.

즉, 납세지는 조세법률관계의 발생, 변경, 소멸과 관련하여 중요한 의무가 있는데 특히 과세관청이 관할을 위반하여 과세처분을 행하는 경우 그 과세처분은 지역적 무권한 행위에 해당하여 위법한 것으로 본다.

1. 소득세 원천징수세액의 납세지

가. 원천징수하는 자가 거주자인 경우 (소법 §7①1호)

그 거주자의 주된 사업장의 소재지로 한다. 다만, 주된 사업장 이외의 장소에서 원천징수를 하는 경우에는 그 사업장의 소재지, 사업장이 없는 경우에는 그 거주자의 주소지 또는 거소지로 한다.

나. 원천징수하는 자가 비거주자인 경우 (소법 §7①2호)

그 비거주자의 주된 국내사업장의 소재지로 한다. 다만, 주된 국내 사업장 이외의 국내사업장에서 원천징수를 하는 경우에는 그 국내사업장의 소재지, 국내사업장이 없는 경우에는 그 비거주자의 거류지 또는 체류지로 한다.

다. 원천징수하는 자가 법인인 경우 (소법 §7①3호・4호)

(1) 그 법인의 본점 또는 주사무소의 소재지

(2) 법인의 지점・영업소 기타 사업장이 독립채산제에 의하여 독자적으로 회계사무를 처리하는 경우에는 위 1)의 규정에 불구하고 그 사업장의 소재지(그 사업장의 소재지가 국외에 있는 경우에는 제외한다)로 한다. 다만, 법인이 지점, 영업소 또는 그 밖의 사업장에서 지급하는 소득에 대한 원천징수세액을 본점 또는 주사무소에서 전자적 방법 등을 통해 일괄계산하는 경우로서 본점 또는 주사무소의 관할 세무서장에게 신고한 경우 그 법인의 본점 또는 주사무소의 소재지를 소득세 원천징수세액의 납세지로 할 수 있다.(본점일괄납부특례)(소령 §5③).

라. 국내사업장이 없는 비거주자에 대한 원천징수의 경우 (소법 §7①5호)

국내사업장이 없는 비거주자에게 유가증권(내국법인의 출자증권 및 주식과 내국법인 또는 외국법인의 국내사업장이 발행한 기타의 유가증권) 양도소득을 지급하는 자가 위 가~다 의 납세지를 가지지 아니한 경우 그 유가증권양도소득에 대한 소득세의 납세지는 당해 유가증권을 발행한 내국법인 또는 외국법인의 국내사업장의 소재지로 한다(소령 §5④).

마. 납세조합이 원천징수하는 경우 (소법 §7②)

납세조합이 징수하는 소득세의 납세지는 그 납세조합의 소재지로 한다.

2. 법인세 원천징수세액의 납세지 (법법 §9④, 법령 §7)

가. 원천징수의무자가 개인인 경우 : 소득세 원천징수세액의 납세지를 준용한다.

나. 원천징수의무자가 법인인 경우

당해 법인의 본점 등의 소재지(법인으로 보는 단체에 있어서는 사업장 소재지로, 외국법인의 경우에는 당해 법인의 주된 국내사업장의 소재지로 한다.) 다만, 법인의 지점·영업소 기타 사업장이 독립채산제에 의하여 독자적으로 회계사무를 처리하는 경우에는 그 사업장의 소재지(그 사업장의 소재지가 국외에 있는 경우를 제외한다)로 한다.

다. 기타

다만, 법인이 지점·영업소 또는 그 밖의 사업장에서 지급하는 소득에 대한 원천징수세액을 본점등에서 전자계산조직 등에 의해 일괄계산하는 경우로서 본점등의 관할 세무서장에게 신고하거나 사업자단위로 관할 세무서장에게 등록한 경우에는 해당 법인의 본점등의 소재지로 한다.

제6장 원천징수 납부절차

1. 원천징수 및 원천징수영수증의 교부

원천징수의무자는 원천징수대상 소득금액 또는 수입금액을 지급하는 때에 그에 대한 소득세 등을 원천징수하고 당해 소득금액과 원천징수세액, 상대자의 납세번호 또는 주민등록번호 기타 필요한 사항을 기재한 원천징수영수증을 그 지급받는 자에게 교부하여야 한다.

2. 납부 및 자료제출

❍ 원천징수의무자는 원천징수한 소득세 또는 법인세를 그 징수일이 속하는 달의 다음달 10일까지 국세징수법에 의한 납부서와 함께 원천징수 관할세무서·한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 하며, 원천징수이행 상황신고서를 원천징수 관할세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함)하여야 한다(소령 §185①).

❍ 위 원천징수이행상황신고서에는 원천징수하여 납부할 세액이 없는 자에 대한 것도 포함하여야 한다(소령 §185②).

❍ 서식 : 원천징수이행상황신고서[별지 제21호 서식]

※ 원천징수이행상황신고서의 제출행위는 납세자로서의 납세협력의무에 불과하며 과세표준신고에 해당하지 않음.

3. 반기별 납부제도

반기별 납부를 적용받는 원천징수의무자는 원천징수세액을 그 징수일이 속하는 반기(半期)의 마지막 달의 다음 달 10일까지 납부할 수 있다(법 §128②).

○ 반기별 납부를 적용받는 원천징수의무자의 범위

① 직전 과세기간(신규로 사업을 개시한 사업자의 경우 신청일이 속하는 반기를 말함)의 상시고용인원이 20명 이하인 원천징수의무자(금융 및 보험업을 경영하는 자는 제외)

② 종교단체

○ 다음의 원천징수세액은 반기별 납부대상에 해당하지 않는다.

- 「법인세법」에 따라 처분된 상여 · 배당 및 기타소득에 대한 원천징수세액
- 「국제조세조정에 관한 법률」 제9조 및 제14조에 따라 처분된 배당소득에 대한 원천징수세액
- 법 제156의 5[비거주 연예인 등의 용역제공과 관련된 원천징수절차 특례] 제1항 및 제2항에 따른 원천징수세액

● 원천세 신고·납부 구분

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>매 월
납 부</td><td>원천징수대상 소득을 지급하면서 소득세를 징수하고 징수일이 속하는 월의 다음달 10일까지 신고·납부
→ 급여 등 매월 지급이 있는 경우 매월 신고·납부</td></tr>
<tr><td>반기별
납 부</td><td>사업자의 원천징수 신고·납부 편의를 위해 금융 및 보험업을 제외한 상시 고용인원 20인 이하인 사업자는 신청(승인)에 의해 반기별로 신고·납부
<table>
<tr><th>지급시기</th><th>신고 납부시기</th></tr>
<tr><td>7월부터 12월까지</td><td>다음해 1월 10일까지</td></tr>
<tr><td>1월부터 6월까지</td><td>다음해 7월 10일까지</td></tr>
</table>
※ 신고일이 공휴일 또는 일요일인 경우 다음날</td></tr>
</table>

● 신청에 의한 원천세 반기납 승인신청요건 및 신청 방법

구 분		내 용
신청 요건	종업원 수	직전과세기간의 1월부터 12월까지의 매월 말일 현재 상시고용인원의 평균 인원수 20인 이하
	제외대상	국가 및 지방자치단체, 납세조합, 금융보험업 사업자
신청기간		6월 1일~6월 30일, 12월 1일~12월 31일
신청 방법	전자신청	홈택스에 의한 승인 신청
	서면신청	원천징수세액 반기별납부 승인신청서(소득세법 시행규칙 별지 제21호의 2 서식)를 작성하여 원천징수 관할 세무서에 제출

제7장 원천징수 불이행시의 조치

1. 원천징수세액 징수

납세지 관할세무서장은 원천징수의무자가 징수하였거나 징수하여야 할 세액을 그 기한 내에 납부하지 아니하였거나 미달하게 납부한 때에는 당해 원천징수의무자로부터 그 징수하여야 할 세액에 소정의 가산세액을 가산한 금액을 그 세액으로 하여 징수하여야 한다. 다만, 원천징수의무자가 원천징수를 하지 아니한 경우로서 다음에 해당하는 때에는 원천징수납부 불성실가산세액만을 징수한다(소법 §85③).

① 납세의무자가 신고 · 납부한 과세표준금액에 그 원천징수대상금액이 이미 산입된 때. 즉, 본래의 납세의무자가 직접 신고·납부한 경우

② 원천징수하지 아니한 원천징수대상 소득금액에 대하여 납세의무자를 관할하는 세무서장이 당해 납세의무자에게 직접 소득세를 부과·징수하는 때

집행기준

○ 소득세집행기준 85-0-2【상여처분소득에 대한 소득금액변동통지 및 세액의 징수】

① 계속사업을 경영하는 법인이 대표이사 상여처분에 대한 소득금액변동통지를 받고 이에 대한 소득세를 원천징수·납부하지 아니한 경우에는 해당 법인의 관할세무서장이 해당 상여처분 소득에 대하여 원천징수해야 할 세액에 원천징수납부불성실가산세를 가산한 금액을 해당 법인으로부터 징수하거나, 대표이사의 관할세무서장이 해당 상여처분소득에 대한 소득세를 해당 대표이사로부터 직접 징수할 수 있다.

② 납세의무자가 이미 원천징수대상 소득금액을 신고납부하였거나 납세의무자에게 관할세무서장이 직접 소득세를 부과 징수한 경우에는 원천징수의무자로부터 원천징수납부 불성실가산세액만을 징수하는 것이나, 납세의무자의 관할세무서장이 결정(경정)은 하였으나 그 세액이 징수되지 아니한 경우에는 원천징수의무자에게 가산세만을 징수하는 사유가 되지 않는다.

③ 법인에게 소득금액변동통지를 한 경우에는 해당 법인이 상여처분소득에 대한 원천징수액을 원천징수·납부하지 아니하여 해당 법인에게 원천징수세액을 고지한 후 해당 세액이 결손처분 사유에 해당되는 때에도 소득귀속자에게 소득금액변동통지를 다시 하는 것은 아니다.

○ **소득세집행기준 76-139-1【확정신고시 공제하는 원천징수세액】**

① 원천징수의무자가 원천징수해야 할 소득세를 원천징수하지 아니하여 납세지 관할세무서장이 징수불이행된 세액에 대해 고지결정하였으나 그 납부를 이행하지 아니한 경우, 그 원천징수 불이행된 소득세 상당액은 종합소득과세표준 확정신고시 공제할 수 없다.

② 원천징수한 세액을 원천징수의무자가 납부하지 아니하였다 하더라도 그 원천징수한 세액의 범위 내에서는 납세의무자는 면책되는 것으로 원천징수의무자가 원천징수한 사실이 객관적으로 확인되는 경우에는 원천징수의무자가 신고·납부하지 않았더라도 납세의무자가 해당 소득에 대하여 종합소득세를 신고하는 때에는 기납부세액으로 공제할 수 있다.

③ 법인세과세표준과 세액의 경정결정에 따라 대표이사에게 상여처분한 금액에 대하여 해당 법인에게 소득금액변동통지를 하였으나, 원천징수의무자인 법인이 해당 원천징수세액을 납부하지 아니하여 고지결정한 세액을 법인의 재산이 없어 결손처분한 경우에, 소득의 귀속자인 대표이사의 종합소득에 대한 세액을 징수함에 있어서 이를 기납부한 원천징수세액으로 공제할 수 없다.

2. 납부불성실 가산세 부과

원천징수의무자가 징수하였거나 징수하여야 할 세액을 그 기한 내에 납부하지 아니하였거나 미달하게 납부한 때에는 그 납부하지 아니한 세액 또는 미달한 세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 한도로 하여 징수하여야 할 세액에 가산한 것을 그 세액으로 하여 납부 하여야 한다(국기법 §47의5).

◈ 다음 ① + ②의 금액(미납세액의 10% 한도)
① 미납세액 × 3%
② 미납세액 × 0.025%* × 미납일수(납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 기간)
* 2019.2.11.까지의 기간 0.03%, 2019.2.12.이후의 기간 0.025%

○ 원천징수불성실가산세 적용 배제(국기법 §47의5③)

1) 소득세를 원천징수하여야 할 자가 우리나라에 주둔하는 미군인 경우

2) 소득세를 원천징수하여야 할 자가 공적연금소득을 지급하는 경우
3) 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따라 소득세 또는 법인세를 원천징수하여야 할 자가 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합인 경우(「소득세법」 제128조의2에 해당하는 경우는 제외한다)

○ 원천징수납부 등 불성실가산세 특례(법 §128의2)
원천징수의무자 또는 원천징수하여야 할 자가 국가·지방자치단체 또는 지방자치단체조합인 경우로서 국가등으로부터 근로소득을 받는 사람이 근로소득자 소득·세액공제신고서를 사실과 다르게 기재하여 부당하게 소득공제 또는 세액공제를 받아 국가등이 원천징수하여야 할 세액을 정해진 기간에 납부하지 아니하거나 미달하게 납부한 경우에는 국가등은 징수하여야 할 세액에 원천징수납부 등 불성실가산세액을 더한 금액을 그 근로소득자로부터 징수하여 납부하여야 한다.

3. 경정청구 허용

가. 대상

과세표준확정신고가 면제되는 다음의 자 또는 그 원천징수의무자에게 경정청구를 허용하여 연말정산 등으로 납세의무가 종결된 자에 대하여도 경정청구권을 인정한다(국기법 §45의2).

1) 근로소득만 있는 자
2) 퇴직소득만 있는 자
3) 공적 연금소득만 있는 자
4) 원천징수되는 사업소득만 있는 자 등
5) 퇴직소득과 근로소득만 있는 자
6) 퇴직소득과 공적 연금소득만 있는 자
7) 퇴직소득과 원천징수되는 사업소득만 있는 자

나. 경정청구 요건

근로소득자 또는 원천징수의무자는 신고제출하는 것이 없으므로 다음의 납부일까지 납부하고 지급명세서를 제출한 경우 경정청구를 인정한다.

1) 근로・연금・사업소득세액의 법령에서 정한 연말정산 납부일(다음연도 3월 10일)
2) 퇴직소득 원천징수납부일(퇴직금 지급일의 익월 10일)

다. 경정청구 기간

납부일 후 5년 이내

4. 조세범처벌법에 의한 원천징수의무자의 처벌

조세의 원천징수의무자가 정당한 사유 없이 그 세금을 징수하지 아니하였을 때에는 1천만원 이하의 벌금에 처하고, 원천징수의무자가 정당한 사유 없이 징수한 세금을 납부하지 아니하였을 때에는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. (조세범처벌법 §13)

제8장 납세조합의 원천징수

1. 납세조합의 의의

납세조합이라 함은 소득세의 과세표준 및 세액의 결정과 징수가 곤란한 외국기관 등으로부터 받는 근로소득이 있는 자와 농·축·수산물 판매업자, 노점상인 등과 같은 영세한 사업소득이 있는 거주자가 조직한 조합으로서, 정부의 징수편의나 납세의무자의 납세의무이행의 편의를 위하여 납세조합으로 하여금 원천징수방법에 의하여 조세를 징수·납부하거나 구성원에 대한 납세관리를 하도록 하는 제도이다.

납세조합은 납세관리와 납세에 관한 계몽선전을 위한 업무만을 목적으로 하는 단체로서 권리능력 없는 사단에 해당한다고 하겠다.

2. 납세조합의 조직대상자

다음의 어느 하나에 해당하는 거주자는 납세조합을 조직할 수 있다.(§소149 ①)

① 외국기관 등으로부터 받는 근로소득이 있는 자(거주자·비거주자 불문)
② 농·축·수산물 판매업자(복식부기의무자는 제외)
③ 노점상인
④ 기타 국세청장이 필요하다고 인정하는 사업자

3. 납세조합의 승인요건 및 절차

납세조합을 조직하려는 사람은 다음의 요건을 갖추어 납세조합 관할세무서장을 거쳐 지방국세청장의 승인을 얻어야 한다.(§소령204 ①)

① 국외 근로소득이 있는 사람의 납세조합은 조합원이 될 납세의무자가 50명 이상으로서 그 2/3 이상의 동의를 얻을 것. 다만, 지역적인 특수성으로 인하여 조합원이 50명에 미달하는 경우에는 그 미달하는 인원으로도 납세조합을 조직할 수 있다.
② 사업자의 납세조합은 조합원이 될 납세의무자가 20명 이상일 것
③ 납세관리와 납세에 관한 업무만을 목적으로 할 것
④ 가입 및 탈퇴를 강제하지 아니할 것. 다만, 납세에 관하여 다른 조합원에게 피해를 입히게 되는 경우로서 당해 조합의 정관 또는 규약에 따로 규정을 둔 때에는 그러하지 아니하다.

4. 납세조합의 직무

가. 소득세의 원천징수와 납부

납세조합은 그 조합원의 근로소득 또는 사업소득에 대한 소득세를 매월 징수하고 이를 그 징수일이 속하는 달의 다음달 10일까지 납세조합 관할세무서・한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다. 납세조합이 조합원으로부터 소득세를 원천징수한 때에는 해당 조합원에게 영수증을 교부하여야 한다.

① 거주자인 농・축・수산물판매업자 등에 대한 징수방법
농・축・수산물판매업자, 노점상인 및 기타 국세청장이 필요하다고 인정하는 사업자가 조직한 납세조합이 그 조합원에 대한 매월분의 소득세를 징수하는 때에는 그 세액의 5%에 해당하는 금액(납세조합공제)을 공제하고 징수한다. 이 경우에 납세조합은 각 조합원의 매월분 수입금액에 단순경비율을 곱한 금액을 공제한 소득금액에 12를 곱한 금액에서 종합소득공제를 하여 연간 과세표준을 환산하고 여기에 기본세율을 적용하여 산정한 세액을 12로 나누어 매월분의 소득세를 계산하게 된다. 그리고 이와 같이 계산된 매월분의 소득세에서 세액공제와 납세조합공제를 한 금액을 원천징수하여 납부하는 것이다. 이 경우에 1월 미만의 단수가 있을 때에는 1월로 한다.

○ 각 조합원의 매월분 수입금액 × (1-단순경비율) = 매월분 소득금액
○ (매월분의 소득금액×12-종합소득공제액)×기본세율×1/12 = 매월분 산출세액
○ 매월분 산출세액 - 세액공제액 = 매월분 소득세액
○ 매월분 소득세액 - 납세조합공제액(매월분 소득세액×5%) = 징수납부할 세액

② 외국기관 등으로부터 받는 근로소득이 있는 사람에 대한 징수방법

국외 근로소득자의 납세조합은 소득세를 징수할 때 그 조합원의 매월분의 소득에 대해서는 국내 근로소득에 대한 원천징수의 예에 따르되, 근로소득 간이세액표에 따라 계산한 소득세에서 납세조합공제(그 세액의 5%)를 적용한 금액을 징수한다. 그리고 외국기관 등으로부터 받는 근로소득이 있는 사람이 종합소득과세표준확정신고를 하거나 그 납세조합이 외국기관 등으로부터 받는 근로소득에 대한 소득세의 연말정산을 하는 때에는 그 납세조합에 따라 원천징수된 근로소득에 대한 종합소득산출세액의 5%에 상당하는 금액을 공제한 것을 세액으로 납부하거나 징수한다.

나. 그 밖의 납세관리

납세조합은 납세관리인선정신고에 따라 그 조합원의 납세관리인이 될 수 있다. 납세조합이 그 조합원의 납세관리인이 되고자 할 때에는 그 조합원이 납세조합을 납세관리인으로 선정한 뜻을 기재하고 연서한 서류를 해당 신고서에 첨부하여야 한다. 이와 같은 납세관리인인 납세조합은 그 조합원의 소득세에 관한 징수·납부 및 환급을 관리한다.

다. 기타의 납세에 관한 업무

납세조합은 그 조합원에 대하여 납세의 계몽 및 선정 등 기타의 납세에 관한 업무를 담당한다.

5. 납세조합에 대한 교부금의 지급

납세조합이 그 조합원의 매월분의 소득세를 징수·납부함에 소요되는 경비를 보상하기 위하여 국세청장은 소득세를 징수하여 납부한 자에게 교부금을 지급하여야 한다.

국세청장은 납세조합이 매월 징수·납부한 소득세액의 2/100 내지 10/100에 해당하는 금액의 범위 안에서 납세조합이 징수·납부한 세액, 조합원수, 업종의 특수성, 조합운영비 등을 고려하여 당해 납세조합에 교부금을 지급하여야 한다.

교부금을 받으려는 자는 해당 과세기간의 12월20일까지 납세지 관할세무서장에게 청구하여야 한다. 다만, 12월분에 대하여는 다음 연도 2월말까지 청구할 수 있다.

6. 납세조합에 대한 질문·검사

소득세에 관한 사무에 종사하는 공무원은 납세조합에 대하여 질문하거나 해당 장부·서류 또는 그 밖의 물건을 조사하거나 그 제출을 명령할 수 있다. 세무에 종사하는 공문원의 질문에 대하여 허위의 진술을 하거나 그 직무집행을 거부 또는 기피한 때에는 조세범으로 처벌될 수 있다.

7. 납세조합의 해산

납세조합이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해산하여야 한다.

① 조합원의 1/2 이상의 동의가 있는 때 (임의해산)

② 조합원의 수가 사업자의 납세조합에 있어서는 20명, 국외 근로소득이 있는 사람의 납세조합에 있어서는 50명에 각각 미달하게 된 때. (특수지역사정에 따라 50명 미만으로 조직한 경우 제외)

③ 관할지방국세청장은 납세조합이 다음에 해당하는 경우에는 그 해산을 명할 수 있다. (강제해산)

- 납세조합의 조직요건에 위배된 때
- 조세행정에 지장이 있는 행위가 있다고 인정되는 때

소득세법

발 행 | 2026년 4월

집필자 | 신영웅 교수, 엄기황 교수, 김동호 교수, 임의인 교수

발행처 | **국세공무원교육원** 제주특별자치도 서귀포시 서호중로 19(서호동 1513)
TEL : (064) 731 - 3200(대)·FAX : (064) 731 - 3316

인쇄처 | **한국장애인문화인쇄협회** TEL : (02)2683-0955

본 책자는 국세공무원교육원 교재로 사용하기 위함으로 집필자의 승낙 없이 임의로 전부 또는 일부를 무단복사 및 전재하는 행위는 저작권법에 저촉됨을 알려 드립니다.